

머리말

본 서는 감정평가사 2차 시험대비를 위한 수험서입니다. 감정평가이론은 그 내용이 추상적이고 범위가 넓어 수험생들이 공부에 어려움을 많이 느끼는 과목입니다. 따라서 본 서에서는 수험에 반드시 필요하다고 생각되는 내용만을 엄선하여 학습부담을 줄이고자 하였습니다.

- 1 본 서를 학습하기 전에 반드시 1차 부동산학원론에 대한 학습이 선행되어야 합니다. 부동산학원론의 내용이 심화되어 다시 다루어지기 때문입니다. 만약 1차 수험생이 2차 선행학습으로 본 서를 학습한다고 하여도 먼저 부동산학원론에 대한 학습이 이루어져야만 본 서의 올바른 이해가 가능할 것입니다.
- 2 본 서에 수록된 기출문제 예시답안은 절대적인 정답이 아니므로 수험생 각자가 비판적으로 학습하여야 합니다. 다만 답안작성의 본보기로서 역할은 충분히 할 수 있다고 생각합니다.
- 3 감정평가이론은 충분한 답안작성 연습이 필요합니다. 따라서 본 서의 학습 이후에는 저자의 <감정평가이론 실전모의고사 2000점>을 후속 학습하시기를 권장합니다.
- 4 본 서의 대부분의 내용은 교수님 기본서, 실무기준해설서, 여러 선배강사님들의 저작물들로 이루어져 있습니다. 모든 분들에게 감사드립니다.
- 5 부족한 본 서가 여러분의 단기합격에 도움이 되길 기원하겠습니다.

2022.03.24.

편저자 윤철신

C · O · N · T · E · N · T · S

논점 01

감정평가의 기초

논점 1-1	감정평가의 기초	010
논점 1-2	부동산의 기타 특성	012
논점 1-3	감정평가의 중요성	015
논점 1-4	직업윤리	020
논점 1-5	종별과 유형	030

논점 02

감정평가의 분류

논점 2-1	일괄·구분·부분평가	034
논점 2-2	조건부 평가	040
논점 2-3	기한부·소급평가	048
논점 2-4	개별평가·일괄평가	051
논점 2-5	평가검토	061
논점 2-6	현황기준 평가	072

논점 03

부동산 가치이론

논점 3-1	부동산 가격의 특성	074
논점 3-2	가치이론	080
논점 3-3	시장가치	085
논점 3-4	시장가치 외의 가치	092
논점 3-5	가치다원론	095
논점 3-6	Sein가치와 Sollen가치	102
논점 3-7	적정가격의 성격	104
논점 3-8	시장가치와 공정가치	108
논점 3-9	실거래가 관련 논점	111
논점 3-10	교환가치와 사용가치	120

논점 04

부동산가치형성

논점 4-1	가치발생요인	122
논점 4-2	가치형성요인	131
논점 4-3	가치형성과정	139
논점 4-4	인구변동과 가치형성과정	157
논점 4-5	시장이자율과 가치형성과정	153
논점 4-6	토지이용규제와 가치형성과정	158
논점 4-7	조세부과와 가치형성과정	160

논점 05

가격제원칙

논점 5-1	가격제원칙의 기초	162
논점 5-2	가격제원칙의 내용	164
논점 5-3	최유효이용의 원칙	176
논점 5-4	특수상황하의 최유효이용분석	191
논점 5-5	과대개량된 부동산	195

논점 06

부동산시장론 및 경기변동론

논점 6-1	부동산시장 특성	198
논점 6-2	공간시장과 자산시장	202
논점 6-3	부동산시장, 화폐시장과 자본시장	208
논점 6-4	부동산시장에서 가치형성과정	210
논점 6-5	경기변동론	213

논점 07

시장분석론

논점 7-1	시장분석의 기초	226
논점 7-2	시장분석의 절차	229
논점 7-3	시장분석의 수준	230
논점 7-4	시장성분석	233
논점 7-5	시장분석과 시장성분석	235
논점 7-6	흡수율분석	238
논점 7-7	경제기반분석	239

논점 08

가치형성요인분석

논점 8-1	지역분석	250
논점 8-2	개별분석	254
논점 8-3	지역분석과 개별분석	256
논점 8-4	지역분석의 대상지역	263
논점 8-5	인근지역의 Age-cycle	270
논점 8-6	창조적 사용의 침입과 계승	272

논점 09

감정평가절차

논점 9-1	감정평가절차	274
논점 9-2	확인과 확정	283
논점 9-3	물적 불일치	284

논점 10

감정평가3방식 개관

논점 10-1	감정평가 3방식 개관	286
논점 10-2	3방식 병용에 대한 논의	292
논점 10-3	시산가액조정	296
논점 10-4	직접법과 간접법	316

논점 11

거래사례비교법

논점 11-1	사례의 수집	320
논점 11-2	사례의 정상화	323
논점 11-3	비교분석의 방법 및 수정방법	331
논점 11-4	배분법	333
논점 11-5	공시지가기준법	334
논점 11-6	비교방식의 과학화·객관화 방안	340

논점 12

원가법

논점 12-1	재조달원가	344
논점 12-2	감가수정 개관	351
논점 12-3	내용연수의 조정	359
논점 12-4	건물의 내용연수	364
논점 12-5	분해법	366
논점 12-6	감정평가3방식에서 감가수정의 반영	373
논점 12-7	감가의 개별성	374
논점 12-8	기능적 감가요인과 경제적 감가요인의 비교	377
논점 12-9	원가방식에서 효용반영	379

논점 13

수익환원법

논점 13-1	수익환원법 개관	380
논점 13-2	순수익	385
논점 13-3	환원율과 할인율의 산정	391
논점 13-4	환원방법	400
논점 13-5	자본회수법	404
논점 13-6	저당지분환원법	406
논점 13-7	DCF법	413
논점 13-8	소득률과 수익률	415
논점 13-9	기대수익률·요구수익률·실현수익률	417
논점 13-10	일반회계와 부동산회계의 차이	418
논점 13-11	감가상각비의 처리	420
논점 13-12	동적DCF	422
논점 13-13	수익환원법 기타	429

논점 14

기타 방식

논점 14-1	조소득승수법	434
논점 14-2	노선가식평가법	438
논점 14-3	중회귀분석	439

논점 15

임료의 평가

논점 15-1	임료의 평가	452
논점 15-2	임대사례비교법	460
논점 15-3	적산법	462
논점 15-4	계속임료평가	470
논점 15-5	임대권과 임차권의 평가	473

논점 16

기업가치관련 평가

논점 16-1	유가증권의 평가	476
논점 16-2	기업가치의 평가	480
논점 16-3	WACC	495
논점 16-4	NPL	497

논점 17

물건별 평가

논점 17-1	토지평가	498
논점 17-2	규모가 과대하거나 과소한 토지	502
논점 17-3	공공용지	506
논점 17-4	일단으로 이용중인 토지	507
논점 17-5	지상정착물과 소유자가 다른 토지	512
논점 17-6	제시외 건물 등이 있는 토지	513
논점 17-7	지상권이 설정된 토지	514
논점 17-8	구분지상권	517
논점 17-9	구분소유권의 평가	519
논점 17-10	공중권의 평가	530
논점 17-11	공유지분 토지의 평가	532
논점 17-12	택지 예정지와 이행지의 평가	535
논점 17-13	무형자산의 평가	540
논점 17-14	지식재산권의 평가	548
논점 17-15	일조권·조망권 침해	553
논점 17-16	토지오염평가	555

논점 18

부동산투자

논점 18-1	부동산투자 분석 기법	566
논점 18-2	레버리지효과	576

논점 19

부동산금융론

논점 19-1	부동산금융론 개관	580
논점 19-2	실물옵션	584

논점 20

부동산정책론

논점 20-1	부동산정책론	592
논점 20-2	표준지공시지가제도	593
논점 20-3	친환경건축물	601

논점 21

기타 논점

논점 21-1	건부증감가	604
논점 21-2	상가관리금	607
논점 21-3	국공유지 처분시 기여도 반영문제	624
논점 21-4	그 밖의 요인 보정	626

01 감정평가의 기초

최고최선
감정평가이론

논점 1-1

감정평가의 기초

■ 부동산의 특성 정리

구 분	부동산활동	부동산가격	부동산시장	가격제원칙	평가3방식
고정성	임장, 정보활동 국지화	위치가격 잉여가치	추상적 시장 구체적 시장 국지적 시장	적합 수익배분	사례수집범위 지역분석 토지잔여법
부증성	최/유 필요성	수요자 경쟁가격	시장의 불완전 수급조절곤란	최유효이용 경쟁	원가방식 적용배제
영속성	장기적 배려 관리중요성	가치의 정의 교환/임료 분리	투자·투기대상	예/변 원칙 최/유 원칙	직접환원법 근거 토지감가 배제
개별성	개별적 활동	일물일가배제 가치형성·감가·수 익의 개별화	건본거래 불가능 상품의 비표준화 개별적 시장	최/유 원칙 대체원칙 제약	개별분석 사정보정필요
용도의 다양성	최/유 성립근거	가치다원론 장기적배려	경제적 공급가능 용도별시장	대체·경쟁 최/유 원칙	컨설팅 개별분석
병합·분할의 가능성	최/유	한정가치 병합분할로 인한 증감가	당사자만의 한정된 시장형성	기여원칙 수익체증체감 수익배분	효용의 증감가 기여도 파악
사·경·행 위치의 가변성	정보활동 장기적 배려	가격의 이중성	파생수요	예측·변동	시점수정필요 지역분석



1. 토지는 지리적 위치의 고정성으로 인하여 강한 개별성을 갖는다. 이와 관련한 부동산 가격원칙과 파생적 특징을 설명하시오.(1998.9회.10점)

Ⅰ. 고정성 및 개별성의 의미

- ① 고정성이란 토지의 위치는 인간의 힘으로 이동시킬 수 없다는 지리적 위치의 절대성을 말한다. 또한
- ② 개별성이란 물리적으로 완전히 동일한 토지는 없다는 특성을 말한다.

Ⅱ. 고정성 및 개별성과 관련된 가격원칙

1. 고정성으로 인한 가격원칙

- ① 부동산이 창출한 수익은 토지 이외의 생산요소에 대한 배분이 끝난 후 그 잔여분이 귀속된다는 점에서 수익배분의 원칙과 관련되고, ② 부동산의 유용성이 최고로 발휘되기 위해서는 인근 환경에 적합해야 하므로 적합의 원칙과 관계되며, ③ 지역간 경쟁 측면에서 경쟁의 원칙과 관련된다.

2. 개별성으로 인한 가격원칙

- ① 부동산의 가격은 대체·경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 많이 받아 형성된다는 대체의 원칙은 개별성으로 인하여 제약받는다. 또한 ② 개별성으로 인하여 상품의 동일성이 없으므로 수요·공급의 원칙이 원칙적으로 적용되기 어렵다.

Ⅲ. 파생적 특징

1. 고정성으로 인한 파생적 특징

- ① 부동산과 동산의 구별기준이 되고 ② 부동산 현상 및 활동을 국지화하고 ③ 부동산시장을 추상적으로 만들며 ④ 부동산 활동을 임장활동·정보활동 ⑤ 부동산의 가격을 위치가격화 한다.

2. 개별성으로 인한 파생적 특징

- ① 개별부동산마다 최유효이용이 다르므로 개별분석의 필요성이 제기되고 ② 부동산활동이나 현상을 개별화시키며 ③ 일물일가의 법칙이 적용되지 않고 ④ 부동산학 이론의 일반화를 어렵게 한다.

서브정리

1. *Improvements*의 토지효용가변성

(1) 의미

*Improvements*란 토지에 정착 또는 흡수되어 토지의 효용을 증대시키는 건축물, 구조물 및 택지조성비 등을 말한다.

(2) *Improvements*의 유형 및 토지와의 관계

(가) *Improvements on land*(토지상에 부가물)

토지와 별개의 부가물로서 건물 등이 이에 속하며 이들은 토지와 별개로 평가의 대상이 된다.

(나) *Improvements to land*(토지에 부가물)

그 가치가 토지에 화체되어 독립한 평가의 대상이 되지 않는 부가물로서 도로, 배수로, 상하수도 등이 이에 속한다.

(3) 토지가격과 관계

토지는 *Improvements*와의 유기적 결합을 통해 최대효용을 발휘하게 된다. 즉 어떤 *Improvements*가 설치되었는가에 따라 토지가치는 변동한다(건부감가의 발생가능).

(4) 가격원칙과의 관계

내부적 측면의 원칙(균형, 수익체증체감, 수익배분, 기여)을 통해 *Improvements*의 투자적절성을 판단할 수 있다.

(5) 평가시 유의사항

*Improvements*가 최유효이용에 미달하는 경우 인근지역의 표준적 이용에 적합하다면 물리적·기능적 감가로 족하나 적합하지 못하다면 추가로 경제적 감가를 해야 한다.

2. 인접성

(1) 의미

토지는 지표의 일부이며, 따라서 물리적으로 보는 토지는 반드시 다른 토지와 연결되어 있다는 특성이다. 특정 토지의 개발과 사용은 인접토지에 커다란 영향을 주기 때문에 외부경제 및 불경제와 밀접한 관계가 있다.

(2) 파생현상

- ① 각각의 부동산은 인접지와와의 협동적 이용을 필요로 한다.
- ② 가격구성에 있어 인접지의 영향을 받게 되며 지역분석을 필연케한다.
- ③ 개발이익의 사회적 환수논리의 근거가 된다.

3. 위치성

(1) 개요

토지의 위치는 지리적으로 결정되는 절대적 위치와 주변의 토지이용에 따라 결정되는 상대적 위치가 있다.
토지의 위치성이란 특정부지의 토지이용이 상대적 위치(경제적 위치)에 따라 영향을 받는 것을 말한다.

(2) 위치성에 영향을 주는 요인

토지의 위치성은 특정토지에 대한 개인이나 집단의 상호 선택과 선호의 결과로서 나타난다. 인구성장의 정도, 공공시설의 유용성, 생활양식의 변화, 정부정책의 변화 등 사회·경제·행정적 요인의 변화는 특정 토지의 위치성에 많은 영향을 미친다.

(3) 접근성의 중요성

부동산의 위치성에 가장 중요한 영향을 미치는 것은 접근성이다. 접근성이란 대상부동산이 위치하는 장소에서 다른 장소에 도달하는데 소요되는 시간·경비·노력 등으로 측정되는 상대적 비용을 말하며, 접근성에 따라 부동산 가치는 크게 영향을 받는다.

4. 토지의 경제적 공급

(1) 토지의 경제적 공급

(가) 의의

물리적으로 공급되어 있는 토지를 효율적으로 이용함으로써 경제적 측면의 이용도를 증대시키는 인위적인 공급을 말한다.

(나) 경제적 공급의 유형

㉠ 토지의 개발, ㉡ 토지이용의 집약화, ㉢ 용도전환, ㉣ 공법상 규제의 완화, ㉤ 토지이용의 대체개발 및 세필화, ㉥ 토지의 투자수요 흡수, ㉦ 교통체계의 건설 등

(다) 경제적 공급의 역할

물리적 측면에서만 보면 토지의 공급은 불가능하므로 토지에 대한 수요·공급원칙이 제약을 받으나 경제적 공급측면에서 보면 공급의 탄력성이 인정된다. 또한 경제적 공급에 따른 최유효이용 방안도 예측할 수 있고 최유효이용의 범위를 확장시켜주는 역할도 한다.

(2) 경제적 공급과 물리적 공급과의 관계

(가) 물리적 공급의 의미

부동산의 물리적 공급이란 지표공간으로서 토지가 존재하는 그대로의 양을 말한다. 이는 부동산의 물리적 특성 중 부증성으로 인하여 경제 전체의 차원에서는 그 양이 고정되어 있다는 것이다.

(나) 경제적 공급과 물리적 공급과의 관계

토지의 경제적 공급은 토지를 하나의 상품으로서 토지의 균형가격을 추계하는데 직접적인 영향을 주는 입체적 공급량을 말하는데 물리적 절대량의 범위내에서 이루어진다. 인구에 비해 국토가 광대한 국가는 토지의 조방적 이용으로 물리적 공급량은 큰데 비해 경제적 공급량의 비율이 낮고, 국토가 협소한 국가에서는 물리적 공급을 거의 경제적 공급으로 전환시켜 집약적으로 이용된다.

5. 투자의 고정성

(1) 개설

부동산의 투자는 장래의 불확실한 이익을 위하여 현재의 확실한 이익을 희생하는 행위로서 자본이득과 소득을 동시에 향유할 수 있고 *inflation hedge*효과, *leverage*효과 등의 장점이 있는 반면, 투자정보의 비공개성 및 불확실성, 각종 수수료 및 세금, 각종 행정 규제와 낮은 환금성에 따른 투자의 고정성이란 단점을 갖고 있다.

(2) 부동산 투자의 고정성

투자에 대한 제도적 제한 및 투자규모의 대규모성 그리고 부동산 정보의 불투명성에 의해 부동산 투자가 고정된다. 이로 인해 투자자본회수의 장기성과 토지이용규제 등에 대한 능동적 대처 곤란의 문제를 야기한다.

(3) 투자의 고정성을 완화하려는 최근의 경향

(가) 부동산 증권화(투자규모의 대규모성 완화)

부동산 증권화는 부동산과 부동산 관련 채권이나 부동산을 기초로 하여 투자자에게 증권을 발행하여 자금을 조달하는 방식으로 부동산 시장이 자본시장과 유기적으로 통합하게 된다. 따라서 소액 투자가 가능해지고 부동산 관련 정보가 축적·공개되어 합리적 투자 및 지분 취득, 처분이 수월하게 되어 투자의 고정성을 완화하게 된다.

(나) 부동산 조세의 개편(제도적 제한 완화)

현재 우리나라 부동산 관련 조세는 보유시 세금인 재산세는 낮고 거래시의 세금인 등록세, 양도소득세는 높은 양상을 보이고 있는바 앞으로는 보유세금을 높이고 거래 세금을 낮춤으로써 부동산의 수익성을 높이고 투자의 고정성을 완화하려는 경향을 취하고 있다.

(다) 기타

부동산 시장의 개방으로 외국의 자본과 기술이 유입되어 건전한 투자의 층이 확대되고 각종 부동산 관련 서비스의 제공 및 정보의 공개가 요구되고 있다. 또한 수익환원법에 의한 평가가 강조되고 투자재로서의 의미가 확대되는 등 제반 환경이 고정성을 완화하는 추세에 있다.

 서브정리

1. 감정평가의 기능

1. 정책적 기능

(1) 부동산의 효율적 이용과 관리

가격을 감정평가하는 과정에서 최유효이용을 모색하여 부동산의 효율적인 이용·관리를 지원하고, 감정평가 결과는 지역분석 자료나 사업성 분석자료로 이용되어 부동산의 이용·관리에 실질적인 도움을 준다.

(2) 적절한 가치형성 유도

감정평가사에 의해 감정평가된 가격은 비정상적인 가치형성을 억제하고 적절한 가격의 형성을 유도하며, 지가상승의 억제기능을 담당한다.

(3) 손실보상의 적정화

공용수용 등에 있어서 적절한 가격을 감정평가하여 보상액을 산정함으로써 합리적인 보상이 이루어지게 한다.

(4) 과세의 합리화

국민의 재산권을 감정평가하여 재산권 가치에 따른 적절한 세금을 부과할 수 있게 해준다.

2. 일반 경제적 기능

(1) 부동산 자원의 효율적 배분

불완전한 부동산 시장에 적절한 가격을 제시하여 시장기능에 의해 부동산 자원이 효율적으로 배분될 수 있도록 한다.

(2) 거래질서의 확립과 유지

부동산 활동에 있어서 공정한 가격제시는 부동산 거래활동이 합리적·능률적으로 행해지도록 하여 거래질서의 확립과 유지에도 이바지한다.

(3) 부동산 의사결정의 판단기준 제시

부동산 감정평가(가치추계와 비가치추계)의 결과는 개발사업의 타당성분석 기준을 제시하고, 구매·투자·금융 등의 의사결정에 있어서 판단기준을 제시해 준다.

II. 감정평가의 필요성

1. 합리적 시장 결여

일반재화는 시장에서 수요와 공급의 자유경쟁에 의해 결정되는 가격이 소비자 및 공급자의 행동을 결정하는 지표로 작용하지만 부동산 시장은 구체적·합리적 시장이 결여되어 시장가치의 식별이 용이하지 않고 왜곡된 가격이 도출될 수 있는바 적절한 가격지적이 필요하다.

2. 가치형성의 기초

부동산 가격은 시장에서 수요·공급의 논리에 의한 적절한 가격의 형성이 어려운바 전문가에 의한 인위적 가격 지적은 수요·공급자의 행동의 지표가 된다.

3. 부동산의 사회성과 공공성

부동산은 그 자체가 국토의 기반이고 용도가 다양하고 환경성이 있으며 경제적 비중이 큼으로서 사회성·공공성이 강조되는바 적절한 가격의 지적이 필요하다.

4. 부동산 가치형성의 복잡성

부동산의 가격은 가치형성요인이 복잡 다양하고 항상 변동의 과정에 있으며 부동산의 고정성으로 인해 법률적으로 복잡하게 구성되어 있는바 전문가에 의한 가치지적이 필요하다.

5. 부동산 거래의 특수성

거래 당사자간의 사정의 개입이 쉽고 또한 정보의 비공개 및 거래의 특수관계가 성립될 수 있어 적정가격의 인식을 어렵게 한다.

III. 감정평가의 사회성·공공성

1. 부동산의 사회성·공공성

① 부동산은 국토환경을 이루고 ② 다양한 용도로 사용되며 ③ 인간생활의 환경을 이루고 ④ 경제적 비중이 커서 높은 사회성·공공성을 가진다.

2. 감정평가의 필요성

부동산시장의 불완전성으로 일반인에 의한 가격식별이 어려워, 감정평가액이 일반인의 거래지표가 되는바 높은 사회성·공공성을 가진다.

3. 감정평가의 기능

감정평가는 부동산이 가지는 경제적 가치를 평가하여 부동산정책의 수립과 집행을 지원하고 불완전한 시장을 보완함으로써 부동산 자원의 효율적인 분배와 유통질서 확립에 기여한다.



1. 부동산감정평가의 기능에 대하여 약술하시오.(1990.1회.10점)

I. 개요

감정평가의 기능이란 감정평가가 어떠한 역할을 수행하는가에 관한 것으로 ① 주로 공적 부동산활동과 관계를 가지고 있으며, 부동산이 지니는 객관적 가치를 평가하여 부동산 정책의 효율적 수행을 가능하게 하는 정책적 기능과 ② 불완전경쟁시장인 부동산시장의 결함을 보완함으로써 부동산 자원의 효율적 배분과 경제적 유통질서 확립에 기여하는 경제적 기능을 수행한다.

II. 정책적 기능

1. 국토자원의 효율적 관리

감정평가하는 과정에서 최우효이용을 모색하여 부동산의 효율적인 이용·관리를 지원하고, 감정평가 결과는 지역분석 자료나 사업성 분석자료로 이용되어 부동산의 이용·관리에 실질적인 도움을 준다.

2. 손실보상과 조세부과의 기준

감정평가에 의한 가격은 손실보상이나 조세부과시 국민의 재산권 가치에 따른 적절한 행정을 가능하게 해, 합리적인 손실보상과 조세부과가 가능하도록 해준다.

III. 경제적 기능

1. 부동산자원의 효율적 배분

불완전한 부동산 시장에 적절한 가격을 제시하여 시장기능에 의한 부동산 자원이 보다 생산성이 높은 부문으로 배분될 수 있도록 지원한다.

2. 시장참여자의 의사결정 지원

부동산 감정평가의 결과는 계획사업의 타당성분석 기준을 제시하고, 구매·투자·금융 등의 의사결정에 있어서 판단기준을 제시해 준다.

IV. 검토

감정평가는 우리 사회내에서 중요한 정책적·경제적 기능을 담당하고 있다. 이러한 사회적 기능으로 인하여 감정평가활동은 높은 사회성*공공성을 가지게 되므로, 따라서 이를 수행하는 감정평가사에게도 높은 수준의 직업윤리가 요구된다.

2. 부동산의 특성이 부동산 가격과 부동산 시장에 작용하는 관계를 설명하고, 그에 따른 부동산감정평가의 필연성에 대하여 논하시오.(1990.1회.50점)

I. 서

부동산은 일반재화와는 다른 자연적·인문적 특성을 가진다. 이러한 특성이 부동산의 가치형성과정에 영향을 미쳐 부동산의 가격이 일정한 특징을 갖게 하고 부동산시장을 불완전경쟁시장으로 만들어 균형가격의 성립을 저해한다. 따라서 인위적으로 균형가격을 지적하는 감정평가활동이 필요하게 된다.

II. 부동산의 특성

1. 부동산의 특성의 의미

부동산이 일반재화와 비교하여 독특하게 가지는 특성을 말한다. 이는 크게 토지가 자연물로서 본원적으로 가지는 자연적 특성과 인간과의 관계에서 나타나는 인문적 특성으로 나뉜다.

2. 부동산의 자연적 특성

① 토지의 지리적 위치는 고정되어 있다는 고정성, ② 물리적으로 토지의 양은 제한되어 있다는 부증성, ③ 물리적으로 토지는 마모되거나 소멸하지 않는다는 영속성, ④ 동일한 토지는 존재하지 않는다는 개별성 등이 있다.

3. 부동산의 인문적 특성

① 토지는 다양한 용도로 사용될 수 있다는 용도의 다양성, ② 사회적·경제적·행정적 위치가 시간이 지남에 따라 변한다는 가변성, ③ 이용목적에 따라 그 크기를 인위적으로 분할·병합하여 사용할 수 있다는 특성 등이 있다.

III. 부동산의 특성이 부동산 가격에 작용하는 관계

1. 자연적 특성이 작용하는 관계

(1) 고정성과 부증성이 작용하는 관계

① 고정성으로 인하여 부동산이 특정 위치를 점하게 되므로 부동산의 가격이 위치가격이 되고 토지는 다른 생산요소와 달리 이동이 어려워 지대수익으로 가치가 구성되는 잉여가치의 성격을 갖게 된다. 또한 ② 부증성으로 인하여 공급이 제한되어 수요자에 의해 가격이 결정된다.

(2) 영속성과 개별성이 작용하는 관계

① 영속성으로 “가치는 장래 이익의 현가합”이라는 정의가 성립하고 전 기간에 대한 가치인 가격과 일정기간 동안의 가치인 임료로 구분된다. 또한 ② 개별성으로 일물일가의 법칙이 배제되어 개별적 가격이 형성된다.

2. 인문적 특성이 작용하는 관계

① 부동산이 다양한 용도로 사용될 수 있음으로 가치다원론의 배경이 되고, ② 병합분할의 가능성으로 인하여 한정가격개념이 성립한다. 또한 ③ 위치의 가변성으로 가격이 늘 변동하는 상태에 있고, 가격과 가치형성 요인이 시간의 흐름에 따라 영향을 주고받는 가격이중성의 특성이 나타난다.

Ⅳ. 부동산의 특성이 부동산 시장에 작용하는 관계

1. 자연적 특성이 작용하는 관계

(1) 고정성과 부증성이 작용하는 관계

① 부동산의 고정성으로 인해 부동산시장이 추상화·국지화되고, ② 부증성으로 인해 공급이 제한되어 수급조절이 곤란하게 된다.

(2) 영속성과 개별성이 작용하는 관계

① 부동산의 영속성으로 투자수단으로서 매력을 지녀 투기 및 투자심리를 자극하고, ② 개별성으로 인해 상품의 표준화가 불가능하여 견본거래가 이루어지지 못하고 개별적 시장이 형성된다.

2. 인문적 특성이 작용하는 관계

① 토지의 물리적 공급은 제한되나 용도적 측면에서 용도의 전환 등을 통해 경제적 공급이 가능해지고 ② 병합·분할시에는 당사간에만 합리성을 가지는 시장이 형성되며, ③ 부동산의 사회적·경제적·행정적 위치가 변화함에 따라 파생수요가 발생하게 된다.

V. 감정평가의 필연성

1. 부동산의 자연특성에 따른 감정평가의 필연성

고정성으로 인해 부동산시장이 추상화되고 부증성으로 인해 공급이 매우 비탄력적이며 영속성으로 인해 생산비법칙이 적용되지 않고 개별성으로 인해 일물일가의 법칙이 적용되지 않는 등 부동산의 자연특성으로 인한 부동산시장의 불완전성을 보완하기 위해 감정평가가 필요하게 된다.

2. 부동산의 인문특성에 따른 감정평가의 필연성

부동산이 다양한 용도로 사용가능함으로 최우효이용을 전제로 한 가격을 파악할 필요성이 있다. 또한 부동산의 위치가 변화가능함으로 부동산가격을 동태적으로 파악할 필요가 있으며, 그 크기를 병합·분할하여 이용할 수 있으므로 거래당사자간에 통용될 적절한 가격을 감정평가에 의해 파악할 필요가 있다.

3. 부동산의 특성에 따른 전문가에 의한 감정평가의 필연성

부동산의 자연·인문특성으로 인하여 부동산의 가치형성과정이 복잡하게 변동하는바, 부동산의 이러한 특성에 대한 전문적 지식이 있는 감정평가사에 의해서 가치평가활동이 이루어져야 할 필요성이 제기된다.

VI. 결

부동산은 그 특성이 시장·가격 등에 미치는 작용이 일반재화와는 상이하여 감정평가의 필연성을 야기한다. 그러므로 감정평가시 부동산의 특성을 깊이 이해하여 감정평가활동에 반영하여야만 보다 정확한 가격이 산출될 것이다. 또한 감정평가의 결과는 그 사회성·공공성이 큰바, 보다 전문적인 부동산지식과 가치형성원리의 이해와 습득 및 직업윤리에 힘써야 한다.

3. 감정평가의 공정성과 감정평가행위의 독립 필요성을 감정평가이론에 근거하여 설명하시오.
(2018.29회.10점)

논점 1-4

직업윤리



관련규정

감칙 제3조 (감정평가법인등의 의무)

감정평가법인등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감정평가를 하여서는 아니 된다.

1. 자신의 능력으로 업무수행이 불가능하거나 매우 곤란한 경우
2. 이해관계 등의 이유로 자기가 감정평가하는 것이 타당하지 아니하다고 인정되는 경우

실무기준 200 감정평가법인등의 윤리

1. 개요

감정평가법인등은 감정평가제도의 공공성과 사회성을 충분히 이해하고, 전문인으로서 부여된 책임과 역할을 인식하여 행동을 스스로 규율하여야 한다.

2. 윤리규정의 준수

감정평가법인등은 감정평가관계법규 및 이 기준에서 정하는 윤리규정을 준수하여야 한다.

3. 기본윤리

3.1 품위유지

감정평가법인등은 감정평가 업무를 수행할 때 전문인으로서 사회에서 요구하는 신뢰에 부응하여 품위 있게 행동하여야 한다.

3.2 신의성실

3.2.1 부당한 감정평가의 금지

감정평가법인등은 신의를 좇아 성실히 업무를 수행하여야 하고, 고의나 중대한 과실로 부당한 감정평가를 해서는 아니 된다.

3.2.2 자기계발

감정평가법인등은 전문인으로서 사회적 요구에 부응하고 감정평가에 관한 전문지식과 윤리성을 함양하기 위해 지속적으로 노력하여야 한다.

3.2.3 자격증 등의 부당한 사용의 금지

감정평가법인등은 자격증·등록증이나 인가증을 타인에게 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사해서는 아니 된다.

3.3 청렴

- ① 감정평가법인등은 법 제35조의 규정에 따른 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 된다.
- ② 감정평가법인등은 감정평가 의뢰의 대가로 금품·향응, 보수의 부당한 할인, 그 밖의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속하여서는 아니 된다.

3.4 보수기준 준수

감정평가법인등은 법 제35조 제2항에 따른 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 준수하여야 한다.

4. 업무윤리

4.1 의뢰인에 대한 설명 등

- ① 감정평가법인등은 감정평가 의뢰를 수임하기 전에 감정평가 목적·감정평가조건·기준시점 및 대상 물건 등에 대하여 의뢰인의 의견을 충분히 듣고 의뢰인에게 다음 각 호의 사항을 설명하여야 한다.
 - 1. 대상물건에 대한 감정평가 업무수행의 개요
 - 2. 감정평가 수수료와 실비, 그 밖에 의뢰인에게 부담이 될 내용
- ② 감정평가법인등은 대상물건에 대한 조사 과정에서 의뢰인이 제시한 사항과 다른 내용이 발견된 경우에는 의뢰인에게 이를 설명하고 적절한 조치를 취하여야 한다.
- ③ 감정평가법인등이 감정평가서를 발급할 때나 발급이 이루어진 후 의뢰인의 요청이 있는 경우에는 다음 각 호의 사항을 의뢰인에게 설명하여야 한다.

1. 감정평가액의 산출 과정 및 산출 근거
2. 감정평가 수수료와 실비, 그 밖에 발생한 비용의 산출 근거
3. 감정평가 결과에 대한 이의제기 절차 및 방법
4. 그 밖에 의뢰인이 감정평가 결과에 관해 질의하는 사항

4.2 불공정한 감정평가 회피

- ① 감정평가법인등은 객관적으로 보아 불공정한 감정평가를 할 우려가 있다고 인정되는 대상물건에 대해서는 감정평가를 해서는 아니 된다.
- ② 불공정한 감정평가의 내용에는 다음 각 호의 사항이 포함된다.
 1. 대상물건이 담당 감정평가사 또는 친족의 소유토지 그 밖에 불공정한 감정평가를 할 우려가 있는 경우
 2. 이해관계 등의 이유로 자기가 감정평가하는 것이 타당하지 아니하다고 인정되는 경우

4.3 비밀준수 등 타인의 권리 보호

감정평가법인등은 감정평가 업무를 수행하면서 알게 된 비밀을 정당한 이유 없이 누설하여서는 아니 된다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

감정평가법인등은 사회성과 공공성을 가진 감정평가업무를 행하는 당사자로서 감정평가제도를 충분히 이해하고, 전문인으로서의 소임을 인식하여 자율적으로 행동을 규율해야 함을 천명하는 데에 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

1) 윤리의 중요성

(1) 감정평가의 사회성·공공성

감정평가는 토지등의 경제적 가치를 판정하는 업무로서 감정평가 결과는 개인과 국가의 재산과 직접적으로 관련이 되며, 나아가 개인의 행복과 사회복지에 영향을 미친다. 따라서 감정평가법인등은 가치판정의 전문인으로서 자신의 행위결과가 사회적·경제적으로 미치는 영향을 인식하고 그에 따라 양심적으로 업무를 수행하여야 함으로 감정평가법인등에게는 높은 윤리성이 요구된다.

또한 감정평가법인등은 국가와 국민의 재산을 평가하는 업무를 수행하는 전문인으로서 해당 업무는 높은 사회성 및 공공성을 가진다. 따라서 감정평가법인등의 업무는 사회적 역할이 막중함을 인식해야 하며, 사회에 대한 책임 완수를 위하여 행동을 스스로 엄격히 규율하여야 한다.

(2) 전문자격사로의 소양

전문자격사 제도는 국가가 고도의 지식과 공공성이 요구되는 분야를 법으로 규율하여 국민들에게 안정적으로 서비스를 제공하도록 하는 것을 목적으로 한다. 전문자격사 제도는 법으로 규율하기에 해당 업무행위를 할 수 있는 권한이 배타적으로 보장되기도 한다. 따라서 감정평가법인등에게는 전문자격사로의 윤리적 성찰과 사회적 책임감을 기본적으로 갖추어야 한다.

감정평가는 국민 재산의 경제적 가치를 정확하게 평가하여 국가정책을 효율적으로 수행할 수 있도록 하는 정책적 기능과 자원의 효율적 배분과 경제적 유통질서 확립에 기여하는 경제적 기능을 수행한다. 이에 감정평가법인등은 감정평가제도의 취지를 이해하여 국가와 사회에 봉사하고, 전문가로서의 책임과 의미를 다한다는 것을 국가와 사회에 천명한다.

(3) 외부환경의 변화

감정평가는 과거 부동산을 주된 대상으로 하였고, 제도 탄생의 배경도 우리나라 부동산 시장의 변화와 관련이 깊었다. 최근에는 자본주의와 민주주의의 발달, 사유재산권에 대한 높아진 인식, 재산권 대상의 세분화 등 사회·경제 환경의 변화에 따른 시대적 흐름은 보다 다양한 대상에 대한 높은 수준의 감정평가서비스를 요구하고 있다. 감정평가서비스가 고도화·전문화 될수록 감정평가법인등에게는 더 높은 수준의 지식·경험·판단력이 요구되며, 전문가로서 지닌 능력을 올바르게 활용하는 자세가 중요하다.

2) 자율규제의 중요성

「실무기준」에서는 “감정평가법인등은 … 스스로 규율하여야 한다.”고 규정한 것은 자율적인 규율이 감정평가법인등의 윤리규정의 본질임을 의미한다. 이에 따라 감정평가법인등은 관련 법령 등에서 준수하도록 하는 규범뿐만 아니라, 업무상 발생하는 문제에서 윤리적인 태도를 견지해야 하며, 궁극적으로는 이를 마땅한 것으로 여길 수 있어야 한다.



I. 직업윤리의 의의

감정평가사가 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 규정은 물론이고, 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문직업인으로서의 행위규범을 의미한다.

II. 직업윤리의 근거

1. 이론적 근거

(1) 부동산 특성으로 인한 감정평가의 필연성

부동산은 고유한 자연적, 인문적 특성으로 인해 부동산 시장은 불완전하며, 이에 따라 균형가격의 형성이 곤란하다. 그리고, 객관적 가치의 선명한 척도가 없어 합리적인 시장제도를 대신할 감정평가의 필연성이 제기된다.

(2) 감정평가의 전문성

부동산에는 객관적 가치측정의 척도가 없어 전문가로서 감정평가사의 지식, 경험, 판단력, 양심에 의존할 수밖에 없는바, 공정무사하고 성실한 업무처리가 절실히 요구된다.

(3) 감정평가의 사회성, 공공성

부동산은 사회성, 공공성을 가지는데, 감정평가에 의해 판정된 가격은 개인의 행복과 사회복지에 큰 영향을 미치므로 감정평가사는 고도의 사회성, 공공성을 인식해야 한다.

2. 법적근거

(1) 감정평가법 상의 근거

동법 제25조에서는 감정평가법인등의 기본적인 직업윤리를 성실의무라 하여 품위유지의무, 신의성실의무, 불공정평가금지의무, 금품수수금지 및 이종소속금지의무 등을 규정하고 있다. 또한 제26조에서는 비밀엄수, 제27조에서는 명의 대여 등의 금지를 규정하고 있다.

(2) 감칙의 규정

동칙 제3조에서 능력범위내 업무수행, 이해관계 있는 평가의 금지의무 등을 규정하고 있다.

(3) 실무기준상 윤리규정

실무기준 [200 감정평가법인등의 윤리]에서 감정평가법인등의 기본윤리로 품위유지, 신의성실, 청렴, 보수 기준 준수 등을 규정하고 있다. 업무윤리로 의뢰인의 대한 설명 등, 불공정한 감정평가 회피, 비밀준수 등 타인의 권리 보호를 규정하고 있다.

(4) 기타 외국의 윤리규정

일본에서는 보고서를 충실하게 기재하도록 하여 직업윤리를 실무상 유도하고 있으며, 영국RICS(영국왕립 평가사협회)는 구체적인 직업윤리를 규정하고 있다. 국제평가기준위원회가 작성한 국제평가기준(IVS 2000)의 행위규범에서도 윤리규정을 비교적 자세히 규정하고 있다.

Ⅲ. 현행 윤리규정의 문제점 및 개선방향

1. 현행 윤리규정의 문제점

(1) 윤리규정의 추상성

현행 윤리규정은 각 조항별 윤리기준이 지나치게 추상적이라는 문제점을 가지고 있다. 따라서 구체적인 사안에서 어떤 행위의 윤리성판단이 어려운 문제점이 있다.

(2) 사전예방책의 부재

비윤리적 행위가 발생하기 이전에 예방하는 것이 가장 이상적이나, 현행 윤리규정은 사후적인 처벌규정만을 두고 있는 문제점이 있다.

(3) 결과중심적 윤리성 판단문제

현행 윤리규정은 최종적인 결과만 문제삼는 태도를 취하고 있다. 따라서 평가과정상 발생하는 비윤리적 행위에 대해서는 그것이 평가사고를 발생시키지 않는 한 묵인하는 문제점이 있다.

2. 개선방안 검토

(1) 의식적 측면에서 개선방안

평가주체 스스로 감정평가의 사회성·공공성을 인식하여 객관적 가치판정자로서의 중립성을 지키고, 공정하고 도덕적인 평가활동을 추구할 수 있도록 윤리의식 차원에서 부단히 노력해야 한다.

(2) 제도적 측면에서 개선방안

(가) 현행 윤리규정의 미비점 보완

윤리규정을 구체적으로 규정하여 비윤리적 행위여부 판단에 실질적인 근거가 될 수 있도록 해야 한다. 또한 사전예방책을 마련하여 관련 법규에 규정하여야 한다. 이를 위해 윤리규정을 이원화하여 법령에서는 최소한의 규범만을 규정하고 협회 등의 윤리강령을 통하여 구체적인 사항을 규정할 필요성이 있다.

(나) 윤리교육제도의 강화

협회적 차원에서 감정평가사의 윤리의식을 지속적으로 고취시키고 비윤리적행위의 예방을 위하여 윤리 교육 프로그램을 신설 또는 강화해야 한다. 구체적인 방법으로는 윤리교육 연수강화, 사고사례전파, 인터넷을 통한 교육컨텐츠 배포 등이 있을 수 있다.

(3) 실무적 측면에서 개선방안

평가법인내 사전심사제도를 강화하여 비윤리적 감정평가를 차단해야 하며, 영업수주과정에서 불법적 또는 불공정한 경쟁행위를 자제해야 한다.



1. 부동산 감정평가제도의 기능과 감정평가사의 직업윤리에 관하여 설명하시오.(1996.7회.10점)

I. 개념

부동산의 자연·인문특성으로 인하여 부동산시장내에서 균형가격이 자동으로 성립하지 않아, 감정평가활동에 의해 인위적으로 가치를 지적할 필요성이 제기된다. 이렇게 감정평가에 의해 지적된 가치는 우리 사회내에서 일정한 정책적·경제적 기능을 수행하는 바 감정평가활동은 높은 사회성·공공성을 갖게 된다. 따라서 감정평가를 수행하는 주체인 감정평가사에게 높은 수준의 직업윤리가 요구된다.

II. 부동산 감정평가제도의 기능

1. 정책적 기능

감정평가액에 의한 가격은 정부의 정책활동에 있어서 손실보상과 과세부과의 기준이 되고 불합리한 지가형성을 억제하고 부동산자원의 효율적 이용을 도모하는 등의 정책적 기능을 수행한다.

2. 경제적 기능

부동산의 자연·인문특성으로 인한 부동산시장의 불안전성을 감정평가에 의한 가격이 적절히 보완해 줌으로써 부동산시장 내 거래질서 확립과 시장참여자의 합리적 의사결정을 지원하는 등의 경제적 기능을 수행한다.

III. 감정평가사의 직업윤리

1. 직업윤리의 의의

감정평가사가 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 제 규정은 물론이고, 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문 직업인으로서의 행위규범을 말한다.

2. 직업윤리의 내용

① 기여성, 성실성, 신뢰성, 공정성, 비밀엄수, 감정제한 등의 윤리적 사항과 ② 전문지식, 조사능력, 정확한 판단력, 풍부한 경험 등 직무적 사항이 있는바, 감정평가법 제25조에서 제27조, 감칙 제3조 등에 규정되어 있다.

IV. 검토(관련문제 : 현행 윤리규정의 문제점과 그 보완책)

감정평가제도가 수행하는 기능의 사회적 중요성에 비추어 현행 윤리규정이 추상적으로 규정되어 있어 비윤리적 행위여부의 판단이 곤란한 문제점이 있다. 또한 비윤리적인 행위에 대한 사전예방책이 부재한 실정이므로 심사제도의 보완이나 윤리교육을 통해 감정평가사의 윤리의식을 제고할 필요성이 있다.

2. 감정평가사의 직업윤리가 요구되는 이론적 근거, 법률적 근거를 설명하고, 토지보상법 제68조 제2항의 토지소유자 추천제와 관련하여 동업자간 지켜야할 직업윤리의 중요성에 대해 논하시오.(2005.16회.30점)

- (1) 직업윤리가 강조되는 이론적 근거
- (2) 직업윤리가 강조되는 법률적 근거
- (3) 공인, 전문인으로서의 직업윤리
- (4) 토지소유자 추천제의 의의 및 지켜야 할 직업윤리

I. 서

직업윤리란 감정평가사가 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 제 규정은 물론이고, 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문직업인으로서의 행위규범을 말한다. 이러한 직업윤리를 실질적으로 감정평가사가 준수하도록 하기 위해서 이론적·법률적 근거가 마련되어 있다.

그러나 토지소유자 추천제도의 시행과 관련하여 공인·전문인으로서의 직업윤리를 준수하지 못하는 문제점이 발생하고 있다. 따라서 이하에서는 감정평가사 직업윤리의 이론적·법률적 근거를 되짚어보아 토지소유자 추천제 하에서 감정평가사가 준수해야 할 직업윤리를 살펴본다.

II. (물음#1)

1. 부동산 특성으로 인한 감정평가의 필요성

부동산의 자연·인문특성으로 인하여 균형가격의 성립이 어렵다. 이로 인해 파생되는 각종 부동산문제를 해결하고 공공선을 도모하기 위해 감정평가사의 직업윤리가 강조된다.

2. 감정평가의 사회성·공공성

감정평가에 의한 부동산가격은 우리 사회내에서 일정한 정책적·경제적 기능을 수행하는바 높은 사회성·공공성을 가지고 있다. 따라서 감정평가활동의 주체인 감정평가사가 직업윤리를 준수할 것이 요구된다.

3. 감정평가의 전문성

부동산은 일반재화와는 달리 복잡다양한 가치형성요인의 상호작용 하에 가격이 형성됨으로 일반인에 의한 가치식별이 어렵다. 따라서 전문가인 감정평가사의 지식과 경험, 판단력, 양심에 의존하게 되는바 공정하고 윤리적인 평가활동이 강조된다.

III. (물음#2)

1. 감정평가법

동법 제25조에서는 감정평가법인등의 기본적인 직업윤리를 성실의무라 하여 품위유지의무, 신의성실의무, 불공정평가금지의무, 금품수수금지 및 이종소속금지의무 등을 규정하고 있다. 또한 제26조에서는 비밀엄수, 제27조에서는 명의 대여 등의 금지를 규정하고 있다.

2. 감정평가에 관한 규칙

제3조에서 감정평가법인등의 의무를 규정하면서 자기능력을 넘어서거나 이해관계가 있는 물건의 평가를 금지하고 있다.

3. 기타(외국의 윤리규정)

일본에서는 2002년 부동산감정평가기준 개정에서 평가보고서를 보다 충실하게 기재하도록 하여 실무상 직업윤리를 유도하고 있고, 영국 왕립평가사협회(RICS)는 12장에 걸친 구체적인 직업윤리를 규정하고 있다. 또한 국제평가기준위원회(IVS)의 행위규범에서도 윤리규정을 비교적 자세히 규정하고 있다.

Ⅳ. (물음#3)

1. 공인으로서 직업윤리

(1) 기여성, 성실성, 공정성

감정평가사는 공인·전문인으로서 ① 윤리적인 감정평가행위로서 사회발전에 기여할 수 있도록 하고, ② 성실한 자세로 평가활동에 임해야 하며, ③ 평가와 관련하여 이해관계에 개입됨이 없이 공정한 태도로 업무를 수행하여야 한다.

(2) 신뢰성, 비밀엄수, 감정제한

① 관계 법령을 준수하고 언행을 신중히 하여 일반사회의 신뢰를 얻고, ② 직무상 알게 된 비밀을 누설하지 않고, ③ 감정적인 태도로 평가업무를 수행하지 않도록 해야 한다.

2. 전문인으로서 직업윤리

(1) 전문지식과 조사능력

① 전문적 자세를 견지하기 위해 항상 부동산과 그 주변 학문의 지식을 습득하는데 힘쓰고, ② 감정평가 활동에 필요한 모든 자료를 수집하여 정리·분석하는 능력을 길러야 한다.

(2) 판단력과 경험

① 수집된 자료의 정확한 비교·분석을 위해 논리적인 판단력을 가지고, ② 다양한 평가경험을 축적하여 감정평가의 정확도를 높이도록 해야 한다.

Ⅴ. (물음#4)

1. 토지소유자 추천제의 의의

공익사업 시행에 따른 보상액을 산정할 때 토지소유자가 감정평가법인등 1인을 추천할 수 있는 제도를 말한다.(토지보상법 제68조).

2. 토지소유자 추천제의 문제점

이는 토지소유자의 이해관계를 반영하기 위한 제도이나 업무수주과정에서 소유자추천을 받기 위해 감정평가 법인등간 비윤리적인 경쟁행위가 발생하여 전문직업인으로서의 품위와 평가의 공정성이 훼손되고 있다. 또한 과다보상이 이루어질 수 있어 국가예산이 낭비되는 문제점이 있다.

3. 개선방안으로서 감정평가사가 지켜야 할 직업윤리

① 의식적으로는 감정평가사의 자정노력을 통해 병폐를 해결해야 할 것이고 ② 제도적으로는 윤리교육 강화나 비윤리적 행위에 대한 징계규정을 두어 직업윤리 준수를 강제해야 한다. 또는 토지소유자 추천제 외에 다른 대체적인 제도를 통해 피수용자의 권리를 보호하는 방안을 연구하여 도입할 수 있을 것이다.

VI. 결(현행 윤리규정의 문제점과 그 보완책)

감정평가제도가 수행하는 기능의 사회적 중요성에 비추어 현행 윤리규정이 추상적으로 규정되어 있어 비윤리적 행위여부의 판단이 곤란한 문제점이 있다. 또한 비윤리적인 행위에 대한 사전예방책이 부재한 실정이므로 심사제도의 보완이나 윤리교육을 통해 감정평가사의 윤리의식을 제고할 필요성이 있다. 이러한 노력을 통해 토지소유자 추천제의 시행에서 발견된 비윤리적 행위로 인한 문제점을 개선할 수 있을 것이다.

3. 감정평가법인등은 감정평가관계법규 및 감정평가 실무기준에서 정하는 감정평가의 절차 및 윤리규정을 준수하여 업무를 행하여야 한다. 다음 물음에 답하시오.(2021.32회.30점)

(2) 감정평가 실무기준상 감정평가법인등의 윤리를 기본윤리와 업무윤리로 구분하고, 각각의 세부내용에 대해 설명하시오.(20점)

 서브정리

구 분		대분류	소분류
종 별	지역종별	택지지역	주택지역, 상업지역, 공업지역, 이행지지역
		농지지역	전지지역, 답지지역, 이행지지역
		임지지역	
		후보지지역(예정지지역)	택지후보지지역, 농지후보지지역, 임지후보지지역
	토지종별	택지	주택지, 상업지, 공업지, 이행지
		농지	전지, 답지, 이행지
		임지	임지
		후보지(예정지)	택지후보지, 농지후보지, 임지후보지
유 형		택지	나지, 건부지, 저지, 지상권, 임차권, 소유자직접이용, 임대, 구분소유권 등
		건물 및 그 부지	

1. 서

부동산의 종별 및 유형이 부동산의 경제가치를 본질적으로 결정하기 때문에 종별과 유형의 개념에 대한 이해와 그 분류목적을 명확히 파악하는 것이 중요한 의미를 가진다. 감정평가시에는 부동산의 종별과 유형에 따라 가치형성요인의 분석내용이 달라지고 평가시 유의사항이 달라지므로 평가의 결과를 좌우하게 된다. 따라서 종별과 유형의 개념을 정확하게 분류·정리하여야 감정평가의 정확성을 높일 수 있다.

II. 개념과 분류목적

1. 종별의 개념

(1) 종별의 의미

부동산의 종별이란 부동산의 용도에 따라 구분되는 부동산의 분류를 말한다. 종별은 크게 지역종별과 토지종별로 나뉜다.

(2) 지역종별

지역종별이란 부동산이 속한 지역의 용도에 따른 구분을 말한다. 이러한 지역종별은 택지지역·농지지역·임지지역 등으로 대분류된다. 택지지역은 주택지역, 상업지역, 공업지역으로 세분되고 농지지역은 전지지역, 답지지역으로 세분된다. 또한 대분류된 지역종별 상호간에 어떤 종별의 지역이 타종별의 지역으로 전환되고 있는 지역을 예정지역이라고 하고 세분된 종별 상호간에 전환되고 있는 지역을 이행지역이라고 한다.

(3) 토지종별

지역종별에 의해 분류되는 토지의 구분으로 택지·농지·임지·예정지로 대분류된다. 토지종별은 지역종별의 세분에 따라 택지는 다시 주택지·상업지·공업지·이행지로 세분되고 농지는 전지·답지·이행지로 세분된다.

2. 유형의 개념

(1) 유형의 의미

유형이란 부동산이 유용성을 발휘하는 상태를 유형적 이용과 권리관계의 태양의 두 가지 면에서 분석하기 위해 설정된 분류개념이다. 크게 택지와 건물 및 그 부지가 있다.

(2) 택지

택지의 유형은 그 유형적 이용 및 권리관계의 태양에 따라 나지(쟁지), 건부지, 차지권, 저지, 구분지상권 등으로 나뉜다.

(3) 건물 및 그 부지

건물 및 그 부지의 유형은 그 유형적 이용 및 권리관계의 태양에 따라 ① 자용의 건물 및 그 부지 ② 대가 및 그 부지 ③ 차지권부건물 ④ 구분소유건물 및 그 부지 등으로 나뉜다.

3. 분류의 목적

부동산을 감정평가할 때는 부동산의 지역성, 유형적 이용 및 권리관계의 태양에 따라 분석해야 하며, 그 지역특성 등에 근거하여 부동산의 종류에 따라 검토해야 한다. 부동산의 종류가 부동산의 경제가치를 본질적으로 결정하기 때문에, 이 양 측면을 분석해야 비로소 부동산 감정평가의 정확도를 높일 수 있기 때문에 종별과 유형의 분류가 필요하게 된다.

III. 가치형성요인의 분석

1. 개요

가치형성요인이란 부동산 가치발생요인에 영향을 미쳐 부동산의 가격을 변화시키는 일반적·지역적·개별적 요인을 말한다. 부동산은 종별과 유형에 따라 분석대상이 되는 가치형성요인이 달라지므로, 종별과 유형을 세분화 할수록 가치형성요인분석의 정확도가 높아진다.

2. 종별에 따른 가치형성요인의 분석

부동산의 지역성으로 인하여 부동산은 용도적으로 동질성을 갖는 일정지역(용도적 지역)을 구성하여 여기에 속함으로써 그 유용성이 발휘된다. 부동산의 종별은 이 용도적 지역을 전제로 판정되고 가치형성요인도 종별에 따라 분석된다. 예를 들어 주택지역은 주거쾌적성에 영향을 미치는 요인들이 주 분석대상이 될 것이고, 상업지역의 경우 배후지나 가로의 계통이 분석의 주 대상이 될 것이다.

3. 유형에 따른 가치형성요인의 분석

부동산의 개별성으로 인하여 각각의 부동산은 물리적 이용형태와 권리관계의 모습이 다르다. 따라서 최유효이용도 각기 다르게 형성되는바 유형별로 가치형성요인을 분석하여 최유효이용을 파악해야 한다. 예를 들어 나지는 토지만의 최유효이용을 분석하면 되나 건물 및 그 부지인 경우에는 부지 상의 건물이 부지의 최유효이용의 합치 되는지를 가치형성요인분석을 통해 파악해야 한다.

IV. 감정평가시 유의하여야 할 사항

1. 예정지(역)·이행지(역)의 감정평가시

예정지(역)와 이행지(역)는 그 이용이 전환되고 있으므로 전환의 정도가 높은 경우에는 전환 후의 지역종별 또는 토지종별을 전제로 감정평가하고, 전환의 정도가 낮은 경우에는 전환 전의 지역종별 또는 토지종별을 전제로 평가하여야 함에 유의한다.

2. 종별과 유형의 판단시

① 종별의 판단시 현실의 토지이용상황, 등기부상 지목, 도시관리계획상 지정된 용도지역에 좌우되는 것이 아니라 평가주체가 사회적·경제적·행정적 관점에서 합리적으로 판단해야 한다. 또한 ② 유형의 판단시 권리관계는 표면상 잘 드러나지 않는 경우가 많으므로 임장활동을 통한 물적·법적·사실관계를 파악하여야 한다.

3. 가치형성요인분석시 유의사항

① 종별에 따른 가치형성요인 분석시 토지의 현실 이용방법과 종별이 일치하지 않는 경우 그 토지가 속한 지역의 종별에 따라 가치형성요인이 분석되어야 함에 유의한다. 또한 ② 유형에 따른 가치형성요인 분석시 부지의 최유효이용이 건물에 의해 제약당하고 있는 경우에는 건물의 용도를 전환하거나 건물의 구조를 개조하거나 또는 건물을 철거하는 것이 타당할 수 있음에 유의해야 한다.

4. 감정평가3방식의 적용시

- ① 비교방식의 경우 시점수정 및 지역요인 비교시 지역종별분류에 유의하여야 하고, 개별요인의 비교시 유형적 특성에 특히 유의한다.
- ② 원가방식의 경우 재조달원가 및 감가수정시 종별과 유형에 따라 적절한 방법을 택하며
- ③ 수익방식의 적용시 순수익 및 환원방법은 유형적 특성을 중시하고, 환원율은 지역종별분류에 유의하여 시장 환원율을 적용하여야 한다.

5. 시산가액의 조정시

- ① 대상과 동일한 종류에 해당하는 사례자료가 수집되었는가, ② 종별과 유형에 따른 가치형성요인의 분석은 적정한가, ③ 종별과 유형에 의거 적절한 평가방법을 선택하였는가 등에 유의하여 시산가액조정을 행한다.

관련 기술문제

1. 후보지와 이행지에 대하여 약술하시오.(1983.토.10점)

Ⅰ. 개념

- 1. 후보지
- 2. 이행지
- 3. 양자의 차이점

Ⅱ. 성숙도 판정기준

- 1. 성숙도의 의미
- 2. 판정기준

Ⅲ. 감정평가시 유의사항

2. 부동산감정평가에서 부동산의 종류는 종별과 유형의 복합개념이다. 이와 관련하여 다음 사항을 논하시오.(2006.17회.30점)

- (1) 부동산의 종별 및 유형의 개념과 분류목적(10점)
- (2) 종별 및 유형에 따른 가치형성요인의 분석(10점)
- (3) 종별 및 유형에 따른 감정평가시 유의하여야 할 사항(10점)

02 감정평가의 분류

최고최선
감정평가이론

논점 2-1

일괄·구분·부분평가



관련규정

감칙 제7조 (개별물건기준 원칙 등)

- ① 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다.
- ② 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.
- ③ 하나의 대상물건이라도 가치를 달리하는 부분은 이를 구분하여 감정평가할 수 있다.
- ④ 일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 감정평가하여야 할 특수한 목적이나 합리적인 이유가 있는 경우에는 그 부분에 대하여 감정평가할 수 있다.

실무기준 400-2.3 개별물건기준 원칙

감정평가는 대상물건마다 개별로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그에 따른다.

1. 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 둘 이상의 대상물건에 대하여 하나의 감정평가액을 산정하는 일괄감정평가를 할 수 있다.
2. 하나의 대상물건이라도 가치를 달리하는 부분이 있는 경우에는 각각의 감정평가액을 별도로 산정하는 구분감정평가를 할 수 있다.
3. 일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 감정평가하여야 할 특수한 목적이나 합리적인 이유가 있는 경우에는 부분감정평가를 할 수 있다.



1. 규정의 취지

대상물건은 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 규정하고 있다. 다만, 개별감정평가하는 것이 불합리하거나 특수한 목적 또는 합리적인 이유가 있는 경우에는 개별감정평가 이외에 일괄감정평가·구분감정평가 및 부분감정평가할 수 있도록 명시하고 있다. 이는 개정 <감칙> 제7조의 개별물건기준 원칙 등에 규정된 내용을 명확하게 표현하여 감정평가의 공정성과 객관성을 확보하는데 그 취지가 있다.

2. 주요내용

(1) 개별감정평가 원칙

감정평가는 대상물건을 각각 독립된 개별 물건으로 취급하고 이에 대한 경제적 가치를 평가하는 것을 원칙으로 한다. 우리나라는 토지와 건물을 각각의 부동산으로 보는 법과 제도로 인하여 실제 관행상으로는 일체로 거래됨에도 토지와 건물을 별개의 부동산으로 감정평가하는 것을 기본원칙으로 하고 있다. 뿐만 아니라 자동차, 건설기계 등과 같이 의제부동산의 경우에도 별도의 등록시스템을 가지고 있어 각각 독립된 객체로 볼 수 있다. 감정평가대상은 위치적·물리적으로 구분될 뿐만 아니라 소유권도 물건별로 설정이 가능하다. 따라서 수 개의 물건을 감정평가하는 경우에도 감정평가는 물건별로 행하여 가액을 합산하도록 한다.

(2) 개별 감정평가 원칙의 예외

(가) 개별 감정평가 원칙 예외

감정평가에서 개별 감정평가가 원칙이나, 대상물건의 성격, 감정평가조건, 거래관행 등에 따라 개별로 평가하는 것이 불합리한 경우에는 일괄감정평가, 구분감정평가 또는 부분감정평가를 행할 수 있도록 하고 있다.

(나) 일괄감정평가

대상물건이 시장에서 거래관행이나 가치형성이 일체로 되는 경우에는 일체의 가액을 산정하는 것이 부분별 가액의 합산가액보다 정확할 것이다. 이에 2003년 8월 14일 <감칙>을 개정하여 일괄감정평가를 보다 명확히 하고자 하였으며, 동 기준도 둘 이상의 물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간 용도상 불가분의 관계에 있는 경우에는 일괄감정평가하도록 하고 있다. 실무상 일괄감정평가의 대표적인 예로는 ① 둘 이상의 획지 또는 필지를, 일괄로 평가할 필요가 있는 경우, ② 대지와 지상물이 일체로 거래되는 경우, ③ 용도상 불가분의 관계에 있는 아파트, 다세대 연립주택, 아파트형공장, 주거용 오피스텔 등의 평가를 행하는 경우, ④ 임지와 임목을 일체로 하는 임야, ⑤ 토지·건물의 복합부동산 등이 있다. 이 경우 평가 의뢰인의 필요에 따라 일괄감정평가된 감정평가액을 합리적 기준에 따라 토지가액 및 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

(다) 구분감정평가

구분감정평가는 1개의 물건이라도 가치를 달리하여 서로 다르게 가치가 형성되는 경우에는 이를 구분하여 감정평가하는 것을 말한다. 가치를 서로 달리하는 부분을 구별하는 점에서 부분감정평가와 차이가 있고, 가치를 달리 하더라도 면적 등이 과소하여 그 영향이 미미한 경우에는 주된 가치를 기준으로 감정평가해야 한다. 한 필지의 토지라도 용도지역, 이용상황 등이 서로 달라 가치를 달리하는 경우에는 구분감정평가를 할 수 있다.

(라) 부분감정평가

부분감정평가는 본래 대상물건의 일부만을 감정평가하는 것을 말한다. 부분감정평가를 하지 않는 것이 원칙이지만, 특수한 목적 또는 합리적 이유가 있어 부분감정평가의 필요성이 인정되는 경우 대상물건의 일부만을 감정평가할 수 있다. 예를 들면, 토지의 보상평가 시 1개 필지의 일부만이 편입되어 그 편입부분만을 평가하는 경우나 토지·건물 일체로 구성된 복합부동산 그 상태에서 토지만의 가액을 구하는 경우가 이에 해당한다.

보충자료

- ① **구분평가 사례** : 광평수토지의 전면(상업용지), 후면(주거용지)이 가격차가 심하여 구분하여 평가하여야 하는 경우나, 용도지역이 상이한 경우, 도시계획도로에 저촉되어 저촉부분과 접한 부분의 가격차가 발생하는 경우, 증축건물의 평가의 경우, 빌딩의 임료를 평가하는 경우에 각 총별로 구분하여 임료를 산출할 때 적용된다.
- ② **부분평가 사례** : 토지의 일부 편입시 감가요인이 발생하나 전체 토지가격을 적용하여 편입부분의 가격을 평가, 잔여지의 매수 또는 수용평가, 지상건물이 있는 상태에서 토지만의 평가에 적용된다.



1. 부동산 감정평가는 기준에 따라 다양하게 분류될 수 있다.(2004.15회.20점)

(1) 부동산의 감정평가를 체계적으로 분류하는 목적을 설명하시오.(5점)

(2) 일괄감정평가, 구분감정평가, 부분감정평가 각각에 대하여 사례를 들어 설명하시오.(15점)

I. 서(3)

감정평가는 감정평가의 목적, 조건, 대상물건의 성격에 따라 다양한 분류가 가능하다. 감정평가를 분류함으로써 감정평가이론과 제도수립의 체계화를 도모할 수 있고 평가실무에 있어서는 능률적이고 세밀한 평가가 가능하다.

우리 감치 제7조에서는 평가대상을 어떻게 확정하는가에 따라 일괄·구분·부분감정평가를 규정하여 사회적 평가수요에 보다 탄력적으로 대응할 수 있도록 하고 있다. 각 평가기법이 구체적으로 적용되는 사례를 살펴봄으로써 감정평가활동의 정확성을 높일 수 있으므로 그 검토의 중요성이 있다.

II. 감정평가를 체계적으로 분류하는 목적(7)

1. 감정평가이론의 체계화

평가기법에 대한 연구와 그 체계적인 분류는 평가이론의 깊이를 더하게 하고 이론 구성의 지침이 된다.

2. 제도수립에 지침제공

감정평가가 체계적으로 분류됨으로서 정부가 관련 법규의 정비, 감정평가제도를 수립·발전시키는데 유익한 지침이 된다.

3. 감정평가활동의 능률화

분류된 감정평가 각각마다 적합한 평가기법 연구·적용, 자료구축 등이 가능하게 되어 감정평가활동을 능률적으로 수행할 수 있게 된다.

4. 대상부동산의 확정

대상부동산의 확정에 대한 지침으로서 감정평가의 조건, 목적 등이 명백히 되어야만 대상부동산의 확정이 용이하다.

III. 일괄·구분·부분감정평가의 구체적인 사례(8)

1. 일괄평가(감치 제7조 제2항)

(1) 일괄평가의 의의

평가는 대상물건마다 개별로 행하여야 한다. 다만, 2개 이상의 물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호간에 용도상 불가분 관계에 있는 경우 개별평가의 예외로 인정되는 평가방법을 일괄평가라 한다.

(2) 구체적 사례

2필지 이상의 토지가 일단지로 이용되고 있는 경우, 구분소유건물에서 대지와 건물을 일괄하여 평가하는 경우, 임목과 임지가 동시 거래되는 경우, 공장의 수익가액 평가 시, 물건 상호간에 용도상 불가분의 관계에 있는 주물과 종물의 경우 적용된다.

2. 구분평가(감칙 제7조 제3항)

(1) 구분평가의 의의

1개의 대상 물건이라도 가치를 달리하는 부분은 이를 구분하여 평가하는 것을 구분평가라고 한다. 이 경우 감정평가서에 그 내용을 기재하여야 한다.

(2) 구체적 사례

광평수토지의 전면(상업용지), 후면(주거용지)을 구분하여 평가하는 경우, 용도지역상이 또는 도시계획도로에 저촉된 부분과 접한 부분의 가격차가 발생하는 경우, 증축건물의 평가의 경우, 빌딩의 임료를 각 층별로 구분하여 산출하는 경우 등에 적용된다.

3. 부분평가(감칙 제7조 제4항)

(1) 부분평가의 의의

일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 특수한 목적 또는 합리적 조건이 수반되는 경우에 일부분만을 평가하는 것을 부분평가라고 한다.

(2) 구체적 사례

토지의 일부 편입시 감가요인이 발생하나 전체 토지가격을 적용하여 편입부분의 가격을 평가, 잔여지의 매수 또는 수용평가, 지상건물이 있는 상태에서 토지만의 평가에 적용된다.

IV. 결(관련문제 : 현행 감칙규정의 미비점)(2)

일본 부동산평가기준상 규정되어 있는 독립감정평가나 병합·분할평가 등은 우리나라 감칙에는 규정되어 있지 않다. 보다 세분화된 평가기법의 적용을 위해 도입여부를 검토할 필요성이 있다.

2. A법인은 토지는 200㎡ 및 위 지상에 건축된 연면적 100㎡ 1층 업무용 건물(집합건물이 아님)을 소유하고 있다. 건물은 101호 및 102호로 구획되어 있으며, 101호는 A법인이 사무실로 사용하고 있고 102호는 B에게 임대하고 있다. 다음 물음에 답하시오.(2015.26회.40점)

- (1) A법인이 소유한 위 부동산(토지 및 건물)을 감정평가 할 경우 감정평가규칙에 따른 원칙적인 감정평가 방법 및 근거, 해당 방법의 적정성을 논하시오.(15점)
- (2) 임차인 C가 101호를 전세로 임차하기로 하였다. C는 전세금액 및 전세권설정에 참고하기 위하여 101호 건물 50㎡만을 감정평가가 의뢰하였다. 본건 평가의 타당성에 관해 설명하시오.(10점)
- (3) A법인은 토지에 저당권을 설정한 이후 건물을 신축하였으나 건물에 대해서는 저당권을 설정하지 않았다. A법인이 이자지급을 연체하자 저당권자가 본건 토지의 임의경매를 신청하였다. 이 경우 토지의 감정평가방법에 관해 설명하시오.(5점)

보충자료

- ① 민법에서 법정지상권에 관하여, 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에 속한 경우에는 토지소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다고 규정하고 있습니다(민법 제366조). 그러나 나대지에 저당권이 설정된 후 저당권설정자가 그 위에 건물을 건축하고 경매로 인하여 그 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우에 관한 판례를 보면, 건물 없는 토지에 저당권이 설정된 후 저당권설정자가 그 위에 건물을 건축하였다가 담보권실행을 위한 경매절차에서 경매로 인하여 그 토지와 지상건물이 소유자가 달라졌을 경우, 민법 제366조의 법정지상권이 인정되지 아니할 뿐만 아니라 관습법상 법정지상권도 인정되지 아니한다고 하였고(대법원 1995. 12. 11. 선고 95마1262 결정), 이것은 채권담보를 위하여 나대지상에 가등기 후 대지소유자가 그 지상에 건물을 신축하였고, 그 가등기에 기초한 본등기가 되어 대지와 건물의 소유자가 달라진 경우에도 마찬가지입니다(대법원 1994. 11. 22. 선고 94다5458 판결).
- ② 또한, 민법 제366조의 법정지상권은 저당권설정 당시부터 저당권목적이 되는 토지 위에 건물이 존재할 경우에 한하여 인정되며, 토지에 관하여 저당권이 설정될 당시 그 지상에 토지소유자에 의한 건물건축이 개시되기 이전이었다면 건물이 없는 토지에 관하여 저당권설정 당시 근저당권자가 토지소유자에 의한 건물건축에 동의하였더라도 그러한 사정은 주관적 사항이고 공시할 수도 없는 것이어서 토지를 낙찰 받는 제3자로서는 알 수 없는 것이므로 그러한 사정을 들어 법정지상권성립을 인정한다면 토지소유권을 취득하려는 제3자의 법적 안정성을 해하는 등 법률관계가 매우 불명확하게 되므로 법정지상권이 성립되지 않는다고 하였습니다(대법원 2003. 9. 5. 선고 2003다26051 판결).
- ③ 그러므로 위 사안에서 토지에 저당권이 설정된 후 그 위에 신축된 건물의 소유자는 토지의 경매절차 매수인에 대하여 법정지상권을 주장하지 못할 것으로 보입니다.



관련규정

감칙 제6조 (현황기준 원칙)

- ① 감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.
- ② 감정평가법인등은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기준시점의 가치형성요인 등을 실제와 다르게 가정하거나 특수한 경우로 한정하는 조건(이하 "감정평가조건"이라 한다)을 붙여 감정평가할 수 있다.
 1. 법령에 다른 규정이 있는 경우
 2. 의뢰인이 요청하는 경우
 3. 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우
- ③ 감정평가법인등은 제2항에 따라 감정평가조건을 붙일 때에는 감정평가조건의 합리성, 적법성 및 실현가능성을 검토하여야 한다. 다만, 제2항 제1호의 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 감정평가법인등은 감정평가조건의 합리성, 적법성이 결여되거나 사실상 실현 불가능하다고 판단할 때에는 의뢰를 거부하거나 수임을 철회할 수 있다.

실무기준 300-5.1 감정평가조건의 부가

감정평가법인등은 기준시점의 가치형성요인 등을 실제와 다르게 가정하거나 특수한 경우로 한정하는 조건(이하 "감정평가조건"이라 한다)을 붙여 감정평가할 수 있다.



1. 규정의 취지

감정평가 수행 시 일정한 경우 이른바 조건부 감정평가가 가능하다는 것을 규정하고 있다. 종전 <감칙> 제9조에 서는 감정평가서의 기재사항에 감정평가조건을 기재하도록 하고 제10조 감정평가방식의 적용에서도 감정평가 조건을 고려하여 감정평가방식을 정하도록 규정함으로써 감정평가조건부의 부가를 간접적으로 인정하고 있었다. 그러나 감정평가조건부의 확정기준, 기재에 관한 사항, 감정평가조건부의 종류 등에 대해서는 구체적으로 정하고 있지 않아 조건부 감정평가는 그 필요성과 기능에도 불구하고 제한적으로 수행되어 온 것이 사실이다. 따라서 이러한 현실을 반영하여 개정 <감칙>과 <실무기준>에서는 감정평가조건부의 확정과 조건부 감정평가에 대한 기준을 구체화하여 감정평가의 업무영역을 확대할 수 있도록 하는 데 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

감정평가조건은 조건의 타당성과 범위 등에 따라 감정평가법인등의 책임범위 등에 영향을 미치므로 감정평가조건을 확정할 때에는 유의하여야 한다. 설정된 감정평가조건에 따라 감정평가액의 차이가 날 수 있으며, 사회적·경제적으로 미치는 영향이 크다고 할 수 있으므로 조건부 감정평가는 순기능에도 불구하고 제한적으로 이루어지고 있다. 그러나 조건부 감정평가에 대한 구체적인 기준을 통하여 감정평가조건이 활용된다면 현실 수요에 대응하고, 불확실한 상황에 대한 내용을 감정평가서 사용자에게 알려 의사결정에 도움을 줄 수 있을 것이다. 또한 감정평가 조건이 명확하게 기재된 감정평가 결과는 추후 분쟁에서도 책임소재를 분명히 하는 데 효과가 있을 것이다.



관련규정

실무기준 300-5.2 감정평가조건부의 부가요건 및 검토사항

- ① 감정평가조건은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한정하여 붙일 수 있다.
 1. 감정평가관계법규에 감정평가조건부의 부가에 관한 규정이 있는 경우
 2. 의뢰인이 감정평가조건부의 부가를 요청하는 경우
 3. 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 당연히 감정평가조건부의 부가가 필요하다고 인정되는 경우
- ② 제1항에 따라 감정평가조건을 붙일 때에는 감정평가조건부의 합리성, 적법성 및 실현가능성을 검토하여야 한다. 다만, 제1항 제1호의 경우에는 그러하지 아니하다.



1. 규정의 취지

감정평가조건의 부가요건, 감정평가조건의 검토와 기재사항 등 조건부 평가의 기준을 제시하여 합리적이고 적법한 범위 내에서 실현가능성이 있는 조건부 감정평가가 가능하도록 유도하는 데에 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

(1) 조건부 감정평가가 가능한 경우

(가) 감정평가관계법규에 감정평가조건의 부가에 관한 규정이 있는 경우

〈토지보상법〉이나 개별법 등의 규정에 따라 감정평가를 하여야 하는 경우가 이에 해당한다. 따라서 해당 법률에 의해 감정평가를 행하는 경우에는 그 법률에서 정하고 있는 방법으로 감정평가를 해야 한다. 예를 들면, 〈토지보상법〉 제70조에서 개발이익배제 등을 목적으로 규정하고 있는 공시지가 선정의 방법에 따라 감정평가를 해야 하는 경우는 개발이익 배제를 조건으로 하는 감정평가인 것이다.

(나) 의뢰인이 감정평가조건의 부가를 요청하는 경우

의뢰인이 감정평가조건을 제시하고, 제시된 조건의 실현을 가정하여 감정평가할 것을 요청한 경우가 이에 해당한다. 예를 들어 도시계획의 실시여부, 택지조성 및 수면매립의 전제, 불법점유의 해제, 환경의 개량, 건물의 증·개축을 상정하는 것과 같은 불확실한 상황에 대한 의뢰인의 요구를 검토하고, 합당한 감정평가조건이라면 해당 감정평가조건을 고려한 가치로 감정평가해야 한다. 다만, 의뢰인의 감정평가 조건 부가 요청은 원칙적으로 가능하지만, 감정평가법인등은 의뢰인이 제시한 감정평가조건의 부가가 가능한 내용인지 검토해야 한다. 그 이유는 감정평가조건에 따라 감정평가액이 달라질 수 있으며, 의뢰인 등이 감정평가조건의 제시 없이 감정평가액만을 이용하여 제3자의 이익에 해를 끼칠 수도 있고, 감정평가 조건 자체가 비합리적이거나 불법적일 수 있기 때문이다. 따라서 감정평가조건에 대한 제반사항을 검토하도록 제2항에서 규정하고 있다.

(다) 사회통념상 당연히 감정평가조건이 부가되어야 하는 경우

감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 따라 당연히 감정평가조건이 부가되는 경우를 말한다. 감정평가액 도출을 위하여 불확실한 상황에 대한 판단이 필요한 경우 이에 대한 판단을 감정평가조건으로 부가하는 것이다. 이러한 상황판단은 감정평가목적에 따라 달라지기도 한다.

예를 들면, 감정평가목적과 관련하여 국공유지 처분평가의 경우에는 지목 및 이용상황이 구거 또는 도로부지인 토지를 인접토지소유자 등에게 매각할 때, 현실적인 이용상황 등이 아닌 용도폐지를 전제로 하여 감정평가하는 경우가 이에 해당된다. 그리고 대상물건의 특성과 관련하여서는 건축허가를 받아 건축이 진행되어 완공이 임박한 건축물이 소재한 토지의 경우 통상적인 건축주는 사용승인을 득하기 위한 공정을 진행하게 될 것이며, 이는 곧바로 사용승인을 득하여 지목이 대지로 변경될 것을 예정할 수 있으므로 대지를 전제로 한 토지의 감정평가가 가능할 것이다.

(2) 감정평가조건의 검토

제2항에서는 감정평가조건의 합리성, 적법성 및 실현가능성을 검토하도록 규정하고 있다. 즉, 예외적으로 부가되는 감정평가조건의 경우에도 사회적 타당성이 요청되며, 이들을 검토한 결과 감정평가조건 자체가 타당하다고 인정되어도 현실적인 자료 수집 등이 곤란한 경우 받아들이기 어려운 조건으로 봐야 할 것이다.

감정평가조건은 합리성과 적법성을 갖추어야 하며, 공법·사법을 불문하고 법률상 내용에 위배되지 않고 아울러 사회통념상 합리성을 갖추었는지를 확인하여야 한다. 또한 사회적·경제적·물리적 관점에서 실현 가능성이 검토되어야 하며, 실제 현실성이 희박한 경우는 감정평가조건으로 부가하기 어려울 것이다. 국토교통부 유권해석에서도 용도지역의 변경을 전제로 한 조건부 감정평가가 가능한지와 관련해서 조건의 합리성, 합법성 및 실현가능성 등을 검토하여 결정할 수 있는 사항으로 보고 있다.

보충자료

유권해석 [부동산평가과-758 (2012.3.06.)]

〈질의요지〉

도시관리계획상 제1종 일반주거지역인 토지가 향후 제2종 일반주거지역으로 될 것을 예측하여 조건부 감정평가가 가능한지 여부

〈회신내용〉

「감정평가에 관한 규칙」 제5조는 “대상물건에 대한 평가액은 정상가격 또는 정상임료로 결정함을 원칙으로 한다. 다만, 평가목적·대상물건의 성격상 정상가격 또는 정상임료로 평가함이 적정하지 아니하거나 평가에 있어서 특수한 조건이 수반되는 경우에는 그 목적·성격이나 조건에 맞는 특정가격 또는 특정임료로 결정할 수 있다.”고 규정하고 있으며, 이 규정에서 특수한 조건이 수반되는 감정평가는 그 조건이 합법성·합리성·실현가능성 등이 있는 경우를 의미하는 것으로 제한적으로 해석하고 있습니다.

따라서 도시관리계획상 제1종 일반주거지역인 토지가 향후 제2종 일반주거지역으로 될 것을 예측하여 조건부 감정평가를 하는 경우 그 가능성 여부는 그 조건의 합법성·합리성·실현가능성 등을 검토한 후 결정할 수 있을 것으로 보입니다.

따라서 상기의 합리성, 합법성 및 실현가능성을 검토하여 감정평가조건으로서의 상정이 불가능한 경우는 의뢰인에게 이를 설명하고 의뢰를 거부하거나 수임을 철회할 수 있다.



관련규정

실무기준 300-5.3 감정평가조건의 표시

감정평가조건이 부가된 감정평가를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 감정평가서에 적어야 한다.

다만, [300-5.2-①-1]의 경우에는 해당 법령을 적는 것으로 갈음할 수 있다.

1. 감정평가조건의 내용
2. 감정평가조건을 부가한 이유
3. 감정평가조건의 합리성, 적법성 및 실현가능성의 검토사항
4. 해당 감정평가가 감정평가조건을 전제로 할 때에만 성립될 수 있다는 사실



실무기준해설서

1. 규정의 취지

본 규정은 감정평가조건에 관한 제반사항을 감정평가서에 명시하여 의뢰인에게 알려줌으로써 의사결정에 도움을 주고자 하는 데 취지가 있다. 이것은 또한 감정평가에 관한 분쟁 시에 책임소재를 명확히 하기 위한 목적도 있다.

2. 주요내용

(1) 감정평가조건의 표시

감정평가액은 감정평가조건에 따라 변할 수 있기 때문에 도출된 감정평가액과 관련된 감정평가조건에 관한 사항을 감정평가서에 명확히 기재하여야 한다. 그러나 [300-5.2-1-1]에 따라 법률에 근거한 감정평가조건의 부가는 해당 근거 법령을 기재하는 것으로 대신하도록 하고 있다. 동조에서 정하고 있는 감정평가조건에 관한 사항은 감정평가조건의 내용은 물론 감정평가조건을 부가한 이유, 감정평가조건의 합리성 및 적법성 등도 기재하도록 하고 있다.

제1호 감정평가조건의 내용은 어떠한 감정평가조건에서 감정평가액이 산정된 것인지에 관한 사항이며, 제2호 감정평가조건을 부가한 이유는 감정평가조건을 부가할 수 있는 경우를 정하고 있는 제1항 제1호부터 제3호까지 중 어디에 해당하는 것인지에 관한 것이다. 제3호 감정평가조건의 합리성, 적법성 및 실현가능성의 검토사항은 감정평가조건의 적절성 판단에 관한 감정평가법인등의 의견이자 부가 가능한 감정평가조건의 요건이라 할 수 있다.

특히 [300-5.2-1-2] “의뢰인이 감정평가조건의 부가를 요청하는 경우”의뢰인이 제시한 감정평가조건의 적절성을 판단하여야 하므로, 감정평가법인등은 감정평가조건 판단과 기재에 유의하여야 한다.

아울러 [300-5.2-1-4] “해당 감정평가가 감정평가조건을 전제로 할 때에만 성립될 수 있다는 사실”은 의뢰인을 비롯하여 제3자에게 감정평가조건에 따라 감정평가액이 달라질 수 있음을 알리고, 해당 감정평가서의 효력도 해당 목적에 활용할 때에만 감정평가법인등에게 책임이 있음을 알려 감정평가법인등의 책임범위를 한정하고자 하는 취지도 있다.

I. 조건의 종류(일본기준)

1. 대상확정조건

(1) 의의

대상확정조건은 ① 대상부동산의 소재, 범위 등 물적사항 및 ② 소유권, 임차권 등 대상부동산의 권리태양에 관한 사항을 확정하는 것으로, 평가대상물건을 확정하는데 필요한 조건을 말한다.

(2) 내용

① 현 상태를 전제로 현황평가조건 ② 토지만을 나지상정하는 독립평가조건 ③ 복합부동산의 구성부분을 감정평가 대상으로 부분평가조건 ④ 합병 또는 분할을 전제로 하는 합병·분할평가조건 등이 있다.

2. 지역요인·개별요인에 상정되는 조건

(1) 의의

의뢰목적에 따라 가치형성요인 중 지역요인 또는 개별요인에 부과되는 조건을 말한다.

(2) 내용(구체적 사례를 통한 설명)

① 용도지역이 주거지역에서 상업지역으로 변경된 것으로 전제하거나 오수처리시설 등의 혐오시설이 이전된 것처럼 상정하는 등의 지역요인에 관한 조건과 ② 토양오염이 있는 토지이나 오염이 제거된 것을 상정하는 등의 개별요인에 관한 조건이 있다.

II. 조건설정원칙

1. 합리성

부가된 조건이 대상부동산에 적절한지 여부를 검토하는 것이다. 합리성 중에서 특히 경제적 합리성이 중시된다. 즉 그러한 조건설정이 대상부동산의 가치증진에 합리적인지 사회통념상 판단해야 한다.

2. 적법성

공법상 및 사법상 제 규칙에 반하지 않는 것을 말한다. 이때 판단의 전제가 되는 규정은 현재 시행중인 규정 뿐만 아니라 개정·제정 예정인 규정내용까지 고려하여 검토되어야 한다.

3. 실현가능성

실현성이란 의뢰인과 조건부가 감정평가의뢰계약에 합의하고, 당해 조건을 실현하기 위한 행위를 한 자의 사업 수행능력을 감안한 후 당해 조건이 실현될 확실성이 인정되는 것을 말한다. 또 지역요인에 상정상 조건을 부가한 경우에는 그 실현 권능을 가진 공적기관의 담당관청에서 당해 조건의 실현가능성을 직접 확인해야 함에 유의한다.

Ⅲ. 평가시 유의사항

1. 대상확정조건 설정시 구체적 유의사항

대상확정조건은 대상부동산의 제 사항을 조사·확인한 후, 의뢰목적에 따라 그 조건의 타당성을 검토해야 한다. 구체적인 예로 지상권과 같은 사권의 제약을 받고 있는 토지의 담보평가시에는 이러한 제한이 없는 것을 가정하는 독립평가를 해서는 안된다.

2. 상정되는 조건 설정시 구체적 유의사항

① 지역요인에 상정상 조건을 부가하는 것이 타당하다고 인정되는 경우는 계획 및 제 규제의 변경·개폐의 권능을 갖는 공적기관이 규정하는 사항에 주로 한정된다. 또한 ② 개별요인에 상정되는 조건은 물리적·법률적·경제적 측면에서 실현가능성이 있어야 한다.

3. 부동산증권화 관련 평가시 유의사항

부동산을 증권화하는 경우 다수의 투자자가 이해관계인으로 개입함으로 보다 신중한 조건설정의 합리성 검토가 필요하다. 따라서 의뢰인측인 대상부동산의 소유자 등에 유리한 상정상의 조건을 부가함으로써 부동산투자신탁과 저당증권 등, 금융상품의 투자자에게 그 판단을 흐리게 해서는 안된다.



관련 기출문제

1. 조건부감정에서 조건설정에 대한 감정평가사 유의사항을 쓰라.(1982.공.15점)

2. A법인은 토지는 200㎡ 및 위 지상에 건축된 연면적 100㎡ 1층 업무용 건물(집합건물이 아님)을 소유하고 있다. 건물은 101호 및 102호로 구획되어 있으며, 101호는 A법인이 사무실로 사용하고 있고 102호는 B에게 임대하고 있다. 다음 물음에 답하시오.(2015.26회.40점)

(4) 해당 토지의 용적률은 50%이나 주변토지의 용적률은 100%이다. A법인이 용적률 100%를 조건으로 하는 감정평가를 의뢰하였다. 조건부평가에 관해 설명하고 본건의 평가 가능 여부를 검토하시오.(10점)

1. 현황평가의 원칙(감칙 제6조 제1항)

〈감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.〉고 하여 현황평가 원칙을 규정하고 있다. 그런데 사안에서 A법인은 현황과 다른 조건부 평가를 요청하고 있다.

2. 조건부평가의 의의

기준시점의 가치형성요인 등을 실제와 다르게 가정하거나 특수한 경우로 한정하는 조건을 붙여 감정평가하는 것을 말한다.

3. 조건부평가를 할 수 있는 경우

① 법령에 규정이 있거나 ② 의뢰인의 요청이 있거나 ③ 평가의 목적이나 물건의 특성에 비추어 필요하다고 인정되는 경우에 행할 수 있다.

4. 조건설정원칙 검토

설정되는 조건은 ① 합리성 ② 합법성 ③ 실현가능성 등이 인정되어야 한다. 본건의 용적률을 현행보다 높게 설정하는 것은 합법성에 어긋난다. 다만 추후 용적률의 변경이 가능한지를 관할 행정청에 문의해야 하나 토지이용계획의 변경이 예정되어 있지 않다면 용적률의 변경을 전제로 하는 것은 타당하지 않다.



관련규정

감칙 제9조 (기본적 사항의 확정)

- ② 기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜로 한다. 다만, 기준시점을 미리 정하였을 때에는 그 날짜에 가격조사가 가능한 경우에만 기준시점으로 할 수 있다.

실무기준 300-4 기준시점

- ① 기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜로 한다.
 ② 제1항에도 불구하고 기준시점을 미리 정하였을 때에는 그 날짜에 가격조사가 가능한 경우에만 그 날짜를 기준시점으로 할 수 있다.
 ③ 제2항에 따라 기준시점을 정한 경우에는 감정평가서에 그 이유를 기재하여야 한다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

감정평가액을 결정하기 위한 기준이 되는 시점을 명확히 하여 감정평가액의 공정성과 신뢰성을 확보하게 하고 향후 발생할 수 있는 분쟁을 미연에 방지하고자 하는데 규정의 취지가 있다. 감정평가액은 시간의 흐름과 환경 변화에 따른 가치형성요인의 변화로 유동적이다. 따라서 대상물건의 감정평가액은 감정평가의 기준이 되는 시점에 따라 달라질 수 있으므로, 기준시점의 확정은 감정평가액 결정의 중요한 사항이 된다.

2. 주요내용

(1) 기준시점 결정의 원칙-가격조사를 완료한 날짜

일반적으로 현재시점을 기준으로 감정평가를 하는 경우에 기준시점은 가격조사를 완료한 날짜가 된다. ‘가격조사를 완료한 날짜’라 함은 감정평가의 구체적인 공부조사와 실지조사 및 시장조사 등이 완료된 날짜를 말하며, 여기서의 ‘가격’이란 실거래가격, 비용 및 임대료 등 대상물건의 가치를 판단하는 데 필요한 시장에서 획득할 수 있는 자료를 말한다. 결국 기준시점은 감정평가를 하기 위해 필요한 모든 자료수집이 완료되고 이에 대한 분석이 행해진 시점을 말한다.

(2) 예외적인 경우의 기준시점

통상적인 감정평가는 가격조사를 완료한 날짜가 기준시점이 되나, 감정평가 수임계약의 기본적 사항 확정단계에서 의뢰인이 기준시점을 미리 정하여 그 날짜를 기준으로 감정평가하도록 요청하는 경우가 있다. 소송에서와 같이 소급평가가 필요한 경우나 보상평가와 같이 장래시점을 기준으로 감정평가가 이루어져야 하는 경우가 그러한 예이다.

다만, 이때에도 해당 기준시점에서 대상물건의 가격조사가 가능한 경우에 한정되어야 하므로, 구체적인 가격 자료와 근거를 확보가능한 경우에만 가능하다 할 것이다. 또한 감정평가서에는 기준시점을 가격조사를 완료한 날짜 이외의 날짜로 정한 이유를 기재하여야 한다.

서브정리

1. 기준시점 확정의 중요성

(1) 부동산의 연속성과 위치의 가변성

부동산의 연속성과 위치의 가변성으로 인해 가치형성요인은 무단히 변동하고 부동산 가격도 항상 변화한다. 따라서 부동산가격은 그 가격결정의 기준이 되는 날에만 타당한 것이 되어 기준시점 확정이 중요하다.

(2) 책임소재

기준시점은 평가사의 책임소재를 명확히 하기 위해 필요하다. 즉 기준시점에 있어서 감정평가사에게 잘못이 없었다는 것을 입증하는 것이다.

(3) 장래이익의 현가

부동산 가격은 장래이익의 현재가치이며, 장기적인 배려하에 형성되므로 기준시점을 확정하여야 한다. 즉, 부동산 가격은 장래 모든 이익에 대한 특정시점 현재의 가치반영을 의미한다.

2. 기준시점의 종류

(1) 가격조사 완료일

대상물건의 가격을 가장 정확히 파악할 수 있는 시점으로 특별한 사유가 없는 한 이 시점이 원칙적인 기준시점이 된다.

(2) 과거의 특정일

쟁송종인 물건이나 중앙토지위원회에 이의신청된 물건 등의 소급평가가 해당된다.

(3) 미래의 특정일

장래 특정일의 투자수익성 평가 등과 관련한 기한부 평가 등이 해당된다.

(4) 임료의 기준시점

임료는 계약기간 시작일을 기준시점으로 한다.

3. 기준시점과 평가시점과의 관계

(1) 의의

기준시점이 평가대상물건의 가격의 결정 기준일이라면, 평가시점은 평가대상 물건의 사실상의 평가기준일이다.

(2) 양자의 관계

(관련성) 양자는 일치함이 원칙이나, 기준시점이 미리 정해진 경우는 기준시점에서 가격조사가 가능한 경우에만 예외적으로 일치하지 않는다.

(불일치의 경우) 소급평가, 기한부평가의 경우가 있다. 예를 들어 상속세, 보험금, 소송, 개발사업의 타당성 분석에 관한 평가 등을 들 수 있다. 보상평가의 경우는 따로 법률에서 정하고 있다.



관련규정

감칙 제7조 (개별물건기준 원칙 등)

- ① 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다.
- ② 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.

감칙 제16조 (토지와 건물의 일괄감정평가)

감정평가법인등은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일괄하여 감정평가하는 경우 등 제7조 제2항에 따라 토지와 건물을 일괄하여 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

실무기준 610-3.2.3 복합부동산의 감정평가방법

- ① 토지와 건물은 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 토지와 건물이 일체로 거래되는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.
- ② 제1항 단서에 따라 토지와 건물을 일괄하여 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다. 이 경우 [400-4]를 따른다.
- ③ 토지와 건물을 일괄하여 감정평가한 경우의 감정평가액은 합리적인 배분기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

본 기준에서는 토지와 건물은 각각 공부에 등재되어 있으므로 개별로 감정평가하는 것이 원칙이지만, 토지와 건물이 일체로 거래되는 경우로서 일체로 비교가 가능한 경우에는 토지와 건물을 일괄하여 감정평가할 수 있도록 규정하고 있다.

2. 주요내용

(1) 복합부동산의 감정평가방법

(가) 원칙(개별평가)

토지와 건물은 개별물건으로 본다. 따라서 <감칙> 제7조 제1항에 따라 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다. 즉, 토지는 공시지가기준법, 건물은 원가법을 주된 방법으로 적용한다.

(나) 일괄감정평가

<감칙> 제7조 제2항에 따라 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.

토지와 건물을 일괄하여 감정평가하는 경우에는 거래사례비교법을 주된 방법으로 적용한다. 이 경우 거래 사례비교법으로 구한 시산가액을 다른 방법인 원가법 및 수익환원법으로 구한 시산가액과 합리성을 비교·검토하여야 하며, 합리성 비교·검토과정에서 거래사례비교법으로 구한 시산가액의 합리성이 인정되는 경우 그 금액으로 최종 감정평가액을 결정할 수 있다. 만일 그 합리성이 인정되지 않을 경우에는 각각의 시산가액을 조정하여 감정평가하게 될 것이다.

- ① **거래사례비교법** : 거래사례비교법을 적용하는 경우 거래사례의 가격구성비를 기준으로 물건별로 비교하는 방법과 일괄비교하는 기준으로 비교하는 방법 등으로 감정평가할 수 있을 것이다.
- ② **수익환원법** : 복합부동산으로부터 발생하는 수익 및 현금흐름을 바탕으로 수익환원법을 적용하여 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건을 감정평가한다.

(2) 토지·건물가액의 배분

우리나라에서는 토지와 건물을 별개의 부동산으로 보고 각각 공부에 등재되고 있다. 이에 따라 복합부동산을 일괄하여 감정평가한 가액을 토지 및 건물의 가격으로 합리적으로 구분하여야 하는 경우가 발생할 수 있다.

이러한 경우에는 거래사례비교법에 의한 비준가액 등의 감정평가액을 합리적인 배분기준을 적용하여 토지가액과 건물가액으로 표시할 수 있다. 배분기준은 해당 지역의 거래관행 및 특성을 고려하여 합리적인 배분비율을 적용하거나, 토지 또는 건물만의 가액을 합리적으로 구할 수 있는 경우에는 이를 구하여 공제하는 방법을 적용할 수 있을 것이다.



I. 개요

우리나라의 경우 법제도상 토지와 건물을 개별부동산으로 인정하여 개별평가하는 것이 일반적이다. 그러나 토지·건물 부동산을 개별평가한 금액과 시장에서 일체거래된 실거래가격 간의 괴리가 발생하는 문제점이 있다.

II. 토지 및 건물 평가제도의 현황 및 문제점

1. 토지 및 건물 평가제도의 현황

(1) 토지의 평가

토지의 평가는 공시지가기준법 및 감정평가3방법에 의하여 이루어질 수 있다. 우리나라에서는 부동산공시법, 감칙(제14조)에서 평가대상 토지와 유사한 이용가치를 지닌 표준지공시지가를 기준으로 토지를 평가하도록 규정하고 있다.

(2) 건물의 평가

건물도 감정평가3방법에 의해 평가될 수 있다. 다만 감칙(제15조) 등에서 건물의 평가는 원가법에 의한다는 규정에 의거 원가법으로 산정함이 일반적이다.

2. 토지 및 건물 평가제도의 문제점

(1) 토지와 건물의 개별평가

대부분의 부동산은 거래관행상 일체로 거래되고 있음에도 불구하고, 우리나라는 토지와 건물을 별도로 등기하고, 별도로 평가하고, 별도로 과세하고 있다. 토지와 건물이 서로 상이한 특성을 가지고 있다 할지라도, 일체거래되는 부동산을 토지와 건물로 나누어 각각의 가치를 분리해내기란 매우 어렵고, 따라서 건물만의 가치를 감정평가하는 작업은 평가오류를 수반할 가능성이 높다.

(2) 평가가격과 시장가격의 괴리

부동산의 평가가격이 시장에서 거래되는 가격과 큰 차이를 보이지 않아야 적절한 평가가 이루어졌다고 할 수 있을 것이다. 그러나 개별평가에 의한 금액은 시장가격과 상당한 괴리가 발생할 수 있다.

III. 토지 및 건물의 개별평가와 일괄평가

1. 개별평가 하는 경우

(1) 의의

토지는 공시지가를 기준으로 평가하고, 건물은 원가법에 의해 평가한 뒤 양자의 합으로 부동산가치를 구하는 방법을 말한다.

(2) 개별평가를 하는 이유

(가) 제도적 측면에서의 개별평가

우리나라 민법 「제99조 제1항」에서는 “토지 및 그 정착물은 부동산이다”라고 하여 토지와 건물을 개별부동산으로 간주하고 있다. 따라서 제도적으로 토지와 건물은 분리되어 존재하는 부동산이기 때문에 특별한 경우가 아닌 이상 개별적으로 평가하는 것이 원칙이다.

(나) 토지와 건물의 속성에 의한 개별평가

- ① 토지는 영속적이고 위치가 고정되어 있고 각 물건마다 개별성이 있다. 또한 원칙적으로 부증성이 있어 생산비법칙이 적용되지 않는다.
- ② 건물은 토지와 달리 동일한 물건의 생산이 가능하고 생산비법칙이 적용된다.
- ③ 따라서 양자의 속성을 반영하여 각각 평가하는 것이 이론적 타당성이 있다.

2. 일괄평가 하는 경우

(1) 의의

일체로 거래되는 관행이나 용도상 불가분의 관계에 있는 경우 등에 있어 이를 일괄하여 행하는 평가를 말하며 개별평가의 예외로서 적용한다. 적용 예로는 토지와 건물이 일체로 거래되는 경우, 입목과 임지가 동시에 평가의뢰된 경우가 해당된다.

(2) 일괄평가를 하는 이유

(가) 토지와 건물의 일체적 이용

부동산에서 발생하는 효용은 토지와 건물의 일체적인 이용에서 발생하는 것이지 이를 개별적으로 이용하여 발생하는 효용이 아니다. 따라서 건물과 토지에서 발생하는 효용을 구분한다는 것은 이론적으로 가능하지만 실제로는 거의 불가능하다고 할 수 있다.

(나) 토지와 건물의 일괄거래

부동산은 토지와 건물이 결합하여 하나의 재화로서 시장에서 거래되고 그에 따라 적정한 가격이 형성된다. 이처럼 토지와 건물이 일체로 거래되는 경우 가치를 추계하는 평가방식도 토지와 건물을 일체로 평가하는 방식을 사용해야 시장가치를 정확하게 파악할 수 있다.

Ⅳ. 개별평가와 일괄평가의 장단점

1. 개별평가의 장단점

(1) 장점

- ① 토지와 건물을 분리하고 있는 법률적·제도적 측면과 부합한다.
- ② 대상부동산의 효용을 개별적으로 반영할 수 있다.
- ③ 현행 과세체계상 토지에 대한 세금과 건물에 대한 세금을 분리하여 과세하기 때문에 과세하기가 용이하다.
- ④ 평가선례가 풍부하다.

(2) 단점

- ① 토지와 건물이 일괄로 거래되는 부동산의 거래관행과 부합하지 않는다.
- ② 토지와 건물이 일체로 거래되는 부동산의 평가가격이 시장가격과 괴리될 수 있다.
- ③ 부동산의 속성인 위치이점이 대부분 토지에 귀속되기 때문에 토지가 상대적으로 과대평가 될 수 있다 (그에 따라 건물이 상대적으로 과소평가 될 수 있다).

2. 일괄평가의 장단점

(1) 장점

- ① 부동산에서 창출되는 효용을 잘 반영할 수 있다.
- ② 개별평가보다 대상부동산의 시장가치를 적절하게 반영할 수 있다.
- ③ 현실적인 거래관행에 부합하다.
- ④ 건물의 가치를 비교적 잘 반영한다.
- ⑤ 세계적인 추세인 수익방식을 적용하기 쉽다.
- ⑥ 거래사례 및 현실자료를 사용하기가 용이하다.

(2) 단점

- ① 물건의 효용을 개별적으로 반영하기 어렵다.
- ② 토지에 귀속되는 위치이점을 반영하기 어렵다.
- ③ 평가선례가 풍부하지 못하다.

V. 일괄평가 강화

1. 현행 감칙 규정

(1) 제7조 제1항·제2항

평가는 대상물건마다 개별로 행하여야 한다. 다만, 2개 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 평가할 수 있다.

(2) 제16조(건물과 토지의 일괄평가 등)

〈집건법〉에 따른 구분소유권 등 제7조 제2항에 의하여 건물과 토지를 일괄하여 평가하는 경우에는 거래사례 비교법을 적용하여야 한다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

2. 일괄평가의 강화 배경

(1) 개별평가의 문제점

(가) 수익창출의 일체성 문제

개별평가는 토지와 건물을 전체가치에서 기여하는 정도에 따라 배분할 수 있다는 것을 전제하고 있다. 그러나 이는 물리적 투자결합법에 대한 비판과 같이 토지와 건물이 결합하여 일체적으로 효용을 발휘한다는 평가이론에 어긋나고 현실적으로 이를 분리하기가 쉽지 않다.

(나) 건부감가의 반영문제

개량물은 토지가치에 기여하는 만큼 가치를 갖는 것이 일반적이다. 따라서 토지가치에 기여하지 못하는 개량물은 오히려 철거비용 등으로 음(-)의 가치를 가질 수도 있다. 지상개량물이 최유효이용이 아닌 경우 해당 부지에 건부감가가 발생하게 되고 이를 우리나라는 토지에 영미권에서는 건물에 반영하고 있다. 건부감가를 어디에 반영할 것인가도 이론적으로 논란이 있고 또 그 크기를 정확히 평가하기도 현실적으로 어렵다.

(2) 수익방식 적용의 가능성 제고

토지·건물을 일체로 한 부동산에서 발생하는 수익성이 중요시됨에 따라 오피스빌딩과 같은 수익성 부동산의 경우 실질적으로 수익방식을 적용할 수 있도록 한 조치로 볼 수 있으며, 최근의 부동산 시장의 변화 경향에 대응하는 움직임이라 할 수 있다.

3. 일괄평가시 관련 문제점

(1) 일체비교의 어려움

우리 민법 등에서는 토지와 건물 등 그 정착물을 별개의 부동산으로 보고 있어 토지와 건물의 공부서류가 각각 관리되고 있다. 또한 일체비교요인을 적절하게 구하기 어려운 문제점이 있다.

(2) 이중적 조세체계

현재는 재산세 등이 토지·건물의 분리과세가 적용되기 때문에 일괄평가를 하는 경우 이를 다시 토지와 건물로 나누어야 하는 문제가 발생한다.

VI. 개선방향

1. 관련 법률의 수정 필요

토지와 건물을 일괄로 평가하기 위해서는 부공법, 관련 세법 등의 법률을 수정할 필요가 있다. 감칙에서는 원칙적으로 부동산의 평가는 토지와 건물의 일괄평가로 규정할 필요가 있으며, 아울러 부동산공시법에서 규정한 부동산의 평가방법과 가격을 활용하는 법률들도 그에 따른 수정이 필요할 것이다.

2. 일괄평가제도 강화 필요

일반적으로 토지와 건물이 시장에서 일체로 거래되는 관행에 따라 현실의 시장가격을 보다 정확하게 반영할 수 있는 일괄평가를 더욱 강화할 필요가 있다.

3. 평가방식의 선진화

현재의 평가방식은 토지는 공시지가기준법으로, 건물은 원가법을 주로 사용한다. 거래사례가 빈번한 부동산에 대하여는 거래사례비교법을, 수익이 발생하는 부동산에 대하여는 수익환원법을 이용하여야 할 것이다.



1. 일괄평가방법과 관련하여, 다음을 논하시오.(2008.19회.40점)

- (1) 토지·건물 일괄평가에 관한 이론적 근거와 평가방법을 논하시오.(10점)
- (2) 일괄평가된 가격을 필요에 의해 토지·건물가격으로 각각 구분할 경우 합리적 배분기준을 논하시오.(10점)
- (3) 표준주택가격의 평가와 관련하여
 - 1) 현행 법령상 표준주택가격의 조사평가기준을 설명하시오.(10점)
 - 2) 표준주택가격의 일괄평가시 평가 3방식 적용의 타당성을 논하시오.(10점)

I. 서

토지와 건물은 법적·물리적으로 서로 다른 속성을 가지고 있음에도 불구하고, 상호 결합하여 일체적으로 이용되고 거래관행상 일체로 거래된다. 따라서 감정평가시에도 그 시장가격을 적절히 반영하기 위해서는 일괄로 가치를 평가하는 방법이 개별평가법에 비해 타당하다. 일괄평가법도 이론적으로는 감정평가3방법에 의해 접근이 가능하지만 실무적으로는 거래사례비교법과 수익환원법에 의한 접근이 현실적이다.

그런데 우리나라는 토지와 건물을 분리하여 과세하는 체계를 갖추고 있으므로, 일괄평가된 가격을 조세 부과시 토지와 건물부분의 가격을 분리해낼 필요가 있다. 따라서 토지와 건물가격을 합리적으로 배분할 수 있는 배분기준이 필요하게 된다.

우리나라는 최근 주택에 대해서 시장가치에 근거한 조세행정을 가능케 하고자 표준주택가격 평가제도를 도입하였다. 표준주택가격 평가제도가 올바르게 정착되기 위해서는 그 조사평가기준이 명확해야 하고, 일괄평가방법 뿐만 아니라 합리적인 토지건물 배분기준을 갖추어야 하는바, 이하 관련내용을 검토한다.

II. (물음#1)

1. 토지·건물 일괄평가의 이론적 근거

(1) 토지와 건물의 일체적 이용

부동산에서 발생하는 효용은 토지와 건물의 일체적인 이용에서 발생하는 것이다. 따라서 건물과 토지에서 발생하는 효용을 구분한다는 것은 이론적으로는 가능하지만 실제적으로는 거의 불가능하므로 평가오차가 발생하게 된다.

(2) 시장행태에 보다 부합

일괄평가법에 의한 가치접근은 부동산시장에서 시장참여자들이 토지와 건물을 결합하여 하나의 재화로서 거래하는 행태에 보다 부합한다. 특히 구분소유건물의 경우 대지권과 건물부분을 일체로 거래되므로 일괄평가법에 의해 접근하는 것이 보다 정확하다.

2. 토지·건물 일괄평가방법

(1) 거래사례비교법

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 평가대상물건과 일체로서 유사성이 있는 사례가 수집되고 일체로서 가치형성요인을 비교하면 일체 비준가액을 구할 수 있다.

(2) 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다. 부동산에서 발생하는 수익을 직접 환원법 또는 보수이익환원법 등을 통해 자본환원하면 일체로서 수익가액을 구할 수 있다.

(3) 원가법의 적용가능여부 검토

기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 일체평가법으로서 원가법을 적용하려면 토지·건물 일체로서 표준적인 재조달원가 산정과 감가수정이 가능해야 한다. 그러나 현실적으로 부동산의 개별성으로 인해 일체로서 표준적인 재조달원가의 산정이 어렵고 토지는 물리적 감가가 되지 않는다는 점에서 감가수정이 어려워 적용이 매우 어렵다.

Ⅲ. (물음#2)

1. 공제법

(1) 공제법의 개요

① 일괄로 평가된 부동산의 가격에서 토지가격을 별도로 평가한 후 이를 공제하여 건물가격을 구하는 방법과, ② 일괄로 평가된 부동산의 가격에서 건물가격을 별도로 평가한 후 이를 공제하여 토지가격을 구하는 방법이 있다.

(2) 공제법의 장단점

- ① 토지 또는 건물의 가격을 별도로 산정하는 것은 기존의 평가관행에 부합하여 적용하기가 용이하다.
- ② 토지·건물의 일체적 이용으로 창출되는 가치증분이 잔여적으로 구해지는 부동산에 과다하게 배분되는 문제점이 있다.

2. 비율법

(1) 비율법의 개요

대상부동산의 용도, 규모, 위치 등에 따라 표준적인 토지·건물 비율을 조사·분석하여 비율표를 작성하여 실무에 적용할 수 있다.

(2) 비율법의 장단점

① 비율표가 있는 경우 실무적으로 간편하게 토지·건물 배분가액을 구할 수 있으나, ② 부동산이 감가정도, 규모, 용도, 소재지 등에 따라 개별성이 강해 표준적인 토지·건물 배분비율표를 작성하기가 사실상 곤란하다.

3. 기타의 방법 모색

부동산개발시 매입한 토지가격과 투입한 건축비의 원가비율을 일괄평가액에 적용하는 방법도 원가적 측면에서 접근할 만한 가치가 있다고 판단된다.

Ⅳ. (물음#3)

1. 표준주택가격의 조사평가기준

(1) 가격개념과 평가기준 용도

① 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 적정 가격으로 평가한다. 또한 ② 공부상 용도에도 불구하고 실제용도를 기준으로 평가하며 일시적인 이용 상황은 고려하지 않는다.

(2) 공사법상 제한의 반영방법

① 전세권 등의 사법상의 권리가 설정되어 있는 경우에는 그러한 제한을 배제한 상태를 상정하여 평가한다. 그러나 ② 공법상의 제한은 이를 받는 상태를 전제로 평가한다.

(3) 면적확정

① 2필지 이상의 토지가 하나의 주택부지로 이용되는 경우에는 일단지로서 평가하고, ② 필지의 일부가 대지인 주택은 그 일부인 대지면적만을 평가대상으로 한다.

2. 표준주택가격의 일괄평가시 평가3방식 적용의 타당성

(1) 비교방식의 타당성 검토

현실적으로 일체로 거래된 거래사례가 풍부하게 존재하고 현실거래시세를 적절하게 반영할 수 있다는 점에서 가장 적합한 평가방법이라고 판단된다. 다만 대상과 사례부동산간의 개별성에 기인한 격차보정이 현실적인 문제점으로 남아 있다. 이 문제의 해결을 위해서는 부동산의 종별과 유형, 규모, 용도, 소재지 등에 따라 세분화된 비준표를 작성하여 적용하는 것이 대안이 될 수 있다.

(2) 수익방식의 타당성 검토

수익접근법은 대상부동산에서 수익이 발생함을 전제로 하나, 주택은 임대료발생을 목적으로 하는 부동산이 아니고, 우리나라의 경우 전세제도와 같은 특이한 임대차관행이 있어 수익접근법의 적용은 이론적으로는 가능하나 실무적으로는 적합하지 않다고 판단된다.

(3) 비용방식의 타당성 검토

비용접근법이 적용가능하려면 일체로서의 재조달원가의 산정과 감가수정이 가능해야 하는데 현실적으로 관련 자료의 구축이 되어 있지 않고, 시장참여자의 사고행태에 부합하지 않는다는 점에서 적합하지 않다고 판단된다.

(4) 소결

이론적으로는 가치3면성을 반영하여 표준주택의 가격을 평가하는 것이 적절하다. 그러나 ① 수익방식은 평가대상이 주택이라는 점에서 부적절하고 ② 원가방식은 일괄평가방식에 적합한 평가방식이 아니다. 따라서 ③ 현실적·실무적으로는 비교방식을 주된 평가방식으로 적용하고, 타 방식은 비준가액의 합리성 검토의 목적으로 활용하는 것이 적절하다.

V. 결(관련문제 : 표준주택가격과 시장가격과의 괴리)

현재 표준주택가격 공시제도는 일괄평가제도의 부분적 도입으로 현실의 주택가격과 당연히 괴리 될 수밖에 없다. 이러한 괴리문제는 향후 토지건물일체의 비준표를 통계학적으로 개발함으로써 다소간 해결할 수 있다고 보여진다. 다만 이러한 가격괴리문제의 근본적인 해결책은 토지건물 일괄평가 제도를 전면적으로 도입하는 것이라고 판단된다.



관련규정

실무기준 500-4 감정평가서의 서명과 날인

- ① 감정평가서에는 다음 각 호의 서명과 날인을 하여야 한다.
 1. 감정평가를 한 감정평가사의 서명과 날인
 2. 감정평가법인의 경우 대표사원 또는 대표이사의 서명이나 날인
- ② 감정평가서의 적정성을 다른 소속 감정평가사로 하여금 심사하게 한 경우에는 그 적정성을 심사한 감정평가사로 하여금 감정평가서에 그 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하게 할 수 있다.
- ③ 제2항의 규정에 따라 적정성을 심사하는 감정평가사는 다음 각 호의 사항을 성실하고 책임감 있게 심사하여야 한다.
 1. 감정평가서의 위산·오기 여부
 2. 감정평가관계법규 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 대상물건이 적정하게 감정평가 되었는지 여부



실무기준해설서

1. 규정의 취지

감정평가서는 작성으로만 완성되는 것이 아니며, 최종적으로 해당 감정평가와 관련된 사람들의 서명과 날인을 하여야 한다는 것을 명확히 함으로써 감정평가서의 효력발생요건을 제시하고 있는 규정이다.

2. 주요내용

(1) 서명과 날인의 주체

서명과 날인의 주체는 감정평가를 한 감정평가사, 법인의 경우 법인 대표사원 또는 대표이사이며, 적정성을 심사한 경우 심사업무를 담당한 감정평가사이다.

(2) 서명과 날인의 효과

서명과 날인이 이루어짐으로써 감정평가서가 성립하므로, 동 규정의 요건을 갖춘 감정평가서만이 법적으로 효력을 갖는다 할 것이다. 담당 감정평가서의 서명과 날인을 통하여 감정평가서에 대한 책임소재가 분명해질 뿐만 아니라 감정평가서의 위조를 방지할 수 있다. 따라서 담당 감정평가사의 서명과 날인은 감정평가서의 성립에 필수적인 요건이다.

법인인 경우에는 담당 감정평가사와 함께 법인도 책임이 따르기 때문에 법인 대표의 서명 또는 날인이 없을 경우 감정평가서는 성립될 수 없다.

또한 적정성 심사를 거친 경우에는 심사와 관련된 일정한 책임소재를 분명하게 하기 위해 심사를 한 감정평가사의 서명 및 날인도 필요하다. 다만, 내부심사자의 책임소재와 범위를 명확히 하기 위해 감정평가서에 제시된 정보에 근거하여 심사하였다는 등의 내용을 포함하는 문구를 기재할 필요가 있다.

3. 제3항의 개정이유

감정평가서 심사자의 심사사항을 명시하여 심사자로서의 책임감을 높이고 부실평가를 방지

서브정리

1. 의의

① 다른 사람이 작성한 보고서를 비판적으로 연구하는 행위 또는 과정으로, ② 평가보고서가 특정한 요구사항이나 지침에 부합되고, 합리적이고 일관성이 있으며 정확한지를 확인하기 위해 완성된 평가보고서를 분석하는 것이다.

2. 평가검토의 목적

(1) 평가보고서의 합리성 검증

평가보고서는 그 성격상 표준화된 제품이 될 수 없는바, 평가보고서의 합리성 즉, 보고서 내용의 논리적 일관성과 수학적 정확성을 보장함으로써, 이를 의뢰인이나 사용자에게 제공하는데 있다.

(2) 의뢰인의 의사결정에 확신 제공

의뢰인의 투자사업에 대한 의사결정 등에 대한 확신 및 신뢰성을 제공한다.

(3) 대출기관의 위험관리절차 일환

담보물의 적정한 경제가치를 검토하여 안전한 채권회수에 기여한다.

(4) 법적소송에서 중요한 역할

소송당사자, 법원으로부터 다른 평가사의 평가작업에 대한 검증을 요청 받기도 한다.

(5) 평가사의 전문성 향상 및 평가업 발전도모

평가사들로 하여금 질적으로 우수하고 통일된 체계를 갖춘 평가보고서를 작성하도록 하여 평가사의 전문성을 향상시키고 평가업의 발전을 도모하는 장치로서 기능한다.

3. 평가검토의 내용

(1) 확인사항

- ① 평가서상의 감정평가법인등, 의뢰인, 평가목적, ② 검토시점, 평가서의 기준시점, ③ 평가서의 대상물건, ④ 평가검토의 작업범위 등

(2) 검토사항

- ① 평가시 이용한 자료의 적합성 및 적용의 타당성, ② 평가시 사용한 평가방식의 적합성, ③ 감정평가법인등의 의견 또는 결론의 적합성 및 타당성

(3) 기타 확인사항

(가) 평가보고서의 기술적 세부사항

대상부동산의 바닥면적, 건폐율, 지적도면, 날짜, 거리, 측정단위 등이 기술적으로 정확한지 검토

(나) 관련 규정에 부합성

대상물건에 대한 평가절차나 작성절차가 일정한 법규정에 따르고 있는지를 검토

(다) 가치결론의 합리성

채택될 수 있는 평가논리에 따라 가치결론이 도출되었는지 검토

4. 평가검토시 유의사항

(1) 보고서 전체를 대상

평가검토는 보고서 전체를 대상으로 하는 것이어야 한다. 평가보고서의 일부만을 분석하였을 때에는, 다른 부분은 검토되지 않았다는 것을 솔직하게 진술해야 한다. 그리고 이같은 제한적 검토를 근거로 보고서 전체를 판단해서는 안된다.

(2) 공정하고 객관적 업무수행

검토평가사는 자신의 의뢰인이나 고용인의 이익을 주장하거나, 자신의 개인적 이익을 도모하여서는 안되며, 대상 부동산에 대해 현재 혹은 미래의 의도적인 이권을 가지고 있어서는 안된다.

(3) 기준시점 당시의 관점과 시장상황에 근거

평가검토는 기준시점 당시의 관점과 시장상황에 근거하여야 하며, 결코 기준시점 이후의 상황을 타당성검토의 기준으로 사용해서는 안된다. 특히 기준시점 당시 발생이 확실시되었던 것이 아닌 이상, 추후에 발생한 사건으로 평가보고서를 논박해서는 안된다.

(4) 평가전제 존중

평가보고서의 제한조건이나 특별한 가정, 진술된 문제의 정의 등을 임의로 무시하거나 변경해서는 안된다.

(5) 평가내용 임의변경 금지

평가검토는 새로운 가치결론을 제시하는 재평가와는 구분되므로, 만일 임의로 가치결론을 변경시 동등한 책임이 있다.

5. 평가사와 검토평가사의 관계

(1) 검토자로서의 책임

최근 심사자의 책임을 강조하는 방향으로 규정이 개정되고 있다. 심사자가 고의 또는 과실로 부당한 검토를 하는 경우 감정평가법 제39조에 따른 징계의 대상이 된다. 다만 내부 심사자의 책임소재와 범위를 명확히 하기 위해 감정평가서에 제시된 정보에 근거하여 심사하였다는 등의 내용을 포함하는 문구를 기재할 필요가 있다.

(2) 검토업무의 한계

검토가 자신의 판단에 근거하여 평가보고서의 분석이나 결론과 다른 대안적 의견을 제시한 경우 그는 검토자가 아닌 평가자로서 역할을 수행한 것으로 간주한다.

6. 우리나라에서의 평가검토 현황

(1) 우리의 현실

현재 우리나라는 체계적인 평가검토의 체계가 확립되어 있지 못하고 그에 따라 평가검토의 세부적인 규정마련도 미비하다. 법인내 사전심사가 가장 중요한 역할을 수행하나 대부분 형식적인 검토에 그치고 있다.

(2) 현실의 도입 필요성

- ① 오늘날은 평가과정이 점점 더 복잡해지고 평가용어나 기법들도 점점 더 기술적으로 되어 가고 있다. 이에 따라 전문가에 의한 평가검토의 필요성도 더욱 증대되고 있다. 그리고 각종 규제기관들도 공익보호차원에서 평가보고서를 보다 세밀하게 검토할 것을 요구하고 있다.
- ② 이 같은 사회적 변화는 자격 있는 검토평가사의 양성, 적절한 검토절차의 정립, 그리고 공식적인 평가검토 기준의 제정 필요성을 야기시키고 있다.

I. 타당성 조사의 개념

발급된 감정평가서에 대해 국토교통부장관의 직권 또는 관계기관 등의 요청이 있는 경우 해당 감정평가서가 관련 법률에서 규정하는 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지 조사하는 것을 말함.

II. 법적근거

1. 감정평가법 제8조(감정평가 타당성조사 등)

- ① 국토교통부장관은 제6조에 따라 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가가 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 직권으로 또는 관계 기관 등의 요청에 따라 조사할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 타당성조사를 할 경우에는 해당 감정평가법인등 및 대통령령으로 정하는 이해관계인에게 의견진술기회를 주어야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 타당성조사의 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ④ 국토교통부장관은 감정평가 제도를 개선하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 제6조제1항에 따라 발급된 감정평가서에 대한 표본조사를 실시할 수 있다. <신설 2021. 7. 20.>

2. 감정평가법 시행령 제8조

- ① 국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법 제8조제1항에 따른 타당성조사를 할 수 있다. <개정 2022. 1. 21.>
 1. 국토교통부장관이 법 제47조에 따른 지도·감독을 위한 감정평가법인등의 사무소 출입·검사 결과나 그 밖의 사유에 따라 조사가 필요하다고 인정하는 경우
 2. 관계 기관 또는 제3항에 따른 이해관계인이 조사를 요청하는 경우
- ② 국토교통부장관은 법 제8조제1항에 따른 타당성조사의 대상이 되는 감정평가가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 타당성조사를 하지 않거나 중지할 수 있다. <개정 2021. 1. 5.>
 1. 법원의 판결에 따라 확정된 경우
 2. 재판이 계속 중이거나 수사기관에서 수사 중인 경우
 3. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등 관계 법령에 감정평가와 관련하여 권리구제 절차가 규정되어 있는 경우로서 권리구제 절차가 진행 중이거나 권리구제 절차를 이행할 수 있는 경우(권리구제 절차를 이행하여 완료된 경우를 포함한다)
 4. 징계처분, 제재처분, 형사처벌 등을 할 수 없어 타당성조사의 실익이 없는 경우

- ③ 법 제8조제2항에서 “대통령령으로 정하는 이해관계인”이란 해당 감정평가를 의뢰한 자를 말한다.
- ④ 국토교통부장관은 법 제8조제1항에 따른 타당성조사에 착수한 경우에는 착수일부터 10일 이내에 해당 감정평가법인등과 제3항에 따른 이해관계인에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다. <개정 2022. 1. 21.>
1. 타당성조사의 사유
 2. 타당성조사에 대하여 의견을 제출할 수 있다는 것과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법
 3. 법 제46조제1항제1호에 따라 업무를 수탁한 기관의 명칭 및 주소
 4. 그 밖에 국토교통부장관이 공정하고 효율적인 타당성조사를 위하여 필요하다고 인정하는 사항
- ⑤ 제4항에 따른 통지를 받은 감정평가법인등과 이해관계인은 통지를 받은 날부터 10일 이내에 국토교통부장관에게 의견을 제출할 수 있다. <개정 2022. 1. 21.>
- ⑥ 국토교통부장관은 법 제8조제1항에 따른 타당성조사를 완료한 경우에는 해당 감정평가법인등, 제3항에 따른 이해관계인 및 법 제8조제1항에 따라 타당성조사를 요청한 관계 기관에 지체 없이 그 결과를 통지해야 한다. <개정 2022. 1. 21.>

감정평가법 제8조의2(감정평가서에 대한 표본조사)

- ① 국토교통부장관은 법 제8조제4항에 따라 다음 각 호의 표본조사를 할 수 있다.
 1. 무작위추출방식의 표본조사
 2. 우선추출방식의 표본조사
- ② 제1항제2호의 표본조사는 다음 각 호의 분야에 대해 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 실시한다.
 1. 최근 3년 이내에 실시한 제8조제1항에 따른 타당성조사 결과 감정평가의 원칙과 기준을 준수하지 않는 등 감정평가의 부실이 발생한 분야
 2. 제1항제1호의 표본조사를 실시한 결과 법 또는 다른 법률에서 정하는 방법이나 절차 등을 위반한 사례가 다수 발생한 분야
 3. 그 밖에 감정평가의 부실을 방지하기 위하여 협회의 요청을 받아 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 분야
- ③ 국토교통부장관은 제1항 및 제2항에 따른 표본조사 결과 감정평가 제도의 개선이 필요하다고 인정되는 경우에는 기준제정기관에 감정평가의 방법과 절차 등에 관한 개선 의견을 요청할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제2항에 따른 표본조사에 필요한 세부사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.



1. 현행 감정평가법 제28조에 따르면 “감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가하면, 그에 상응하는 손해배상의 책임을 지도록” 규정하고 있다. 이는 실무에서도 매우 중요하게 취급되어야 할 사항으로 다음 사례의 경우 실무에서 현저한 차이의 구체적 판단기준을 어떻게 설정해야 합리적일지 논하시오. (19기 실무수습 종합시험 10점)

- ○○산업단지 조성산업에 편입되는 토지의 협의 보상가격에 대해 토지소유자들이 보상가격이 시세보다 현저하게 낮다고 주장하면서 집단소송제기를 준비하고 있다. 실제 보상가격 중 농경지가 도로조건 등에 따라 @180,000원/㎡ 내외이며, 인근부동산 및 주민들로부터 탐문조사된 가격은 @210,000원/㎡ 내외로 약 20%의 격차가 있다. 한편 해당지역은 동 산업단지 지정으로 최근 2년 이내 매매가 회복하며, 해당 매매사례의 실거래가격(등기부상 신고된 가격)이 보상가격보다 약 5% 정도 높은 것으로 조사되었다.

* 전제조건 : 적정가격과 시장가치, 시장가격 등은 동일한 개념으로 본다.

1. 관련 규정의 검토

(1) 토지보상법 시행규칙 제17조 제2항 제2호

대상물건의 평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 110퍼센트를 초과하는 경우 다른 2인 이상의 감정평가법인등에게 대상물건의 평가를 다시 의뢰하여야 한다.

(2) 부동산공시법 시행령 제8조 제6항

국토교통부장관은 제5항에 따른 검토 결과 부적정하다고 판단되거나 조사·평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 1.3배를 초과하는 경우에는 해당 감정평가법인등에게 보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.

2. 판례의 태도

과거 지공법에서 1.3배 격차율을 규정하고 있을 당시 이 1.3배 격차율이 평가액과 적정가격 사이에 현저한 차이가 있는가의 유일한 판단기준이 될 수 없다고 판시하였다. 또한 감정평가액과 적정가격 사이에 현저한 차이가 있는지 여부는 부당감정에 이르게 된 감정평가법인등의 귀책사유가 무엇인가 하는 점을 고려하여 사회통념에 따라 탄력적으로 판단하여야 한다고 판시하였다.

3. 검토

동조 규정은 재평가사유를 규정하는 것으로 적정가격과의 현저한 차이의 판단기준을 제시하는 것은 아니다. 따라서 판례의 취지에 따라 10% 격차율 이외에도 보완적 판단기준과 종합적 검토가 필요하다.

4. 보완적 판단기준 고려

- (1) 평가액의 대소 고려 필요
- (2) 물건의 시장성·특수성 고려 필요
- (3) 부동산 시장상황 고려 필요

2. 감정평가서의 정확성을 점검하고 부실감정평가 등의 도덕적 위험을 예방하기 위해서 평가 검토가 필요할 수 있다. 평가검토에 대해 설명하시오.(2014.25회,15점)

I. 개념

1. 의의

평가보고서가 특정한 요구사항이나 지침에 부합되고, 합리적이고 일관성이 있으며 정확한지를 확인하기 위해 완성된 평가보고서를 분석하는 것이다.

2. 재평가와 구별

재평가란 원래의 평가행위에 따른 가치결론이 잘못되었다는 전제 아래 다시 평가작업을 시행하는 행위로 정의할 수 있다. 재평가는 선행 평가결과와 다른 별도의 평가결론을 제시할 수 있다는 점에서 평가검토와 구별된다. 현업적으로는 이의재결평가가 이에 해당한다.

II. 평가검토의 필요성

1. 평가보고서의 합리성 검증
2. 의뢰인의 의사결정에 확신 제공
3. 대출기관의 위험관리절차 일환
4. 법적소송에서 중요한 역할
5. 평가사의 전문성 향상 및 평가업 발전도모

III. 유의사항

1. 보고서 전체를 대상
2. 공정하고 객관적 업무수행
3. 평가시점 당시의 관점과 시장상황에 근거
4. 평가내용 임의변경 금지

3. <감정평가심사>와 <감정평가검토>에 대해 비교·설명하시오.(2021.32회.10점)

1. 관련 법령

감정평가법 제7조(감정평가서의 심사 등)

- ① 감정평가법인은 제6조에 따라 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 심사하게 하고, 그 적정성을 심사한 감정평가사로 하여금 감정평가서에 그 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하게 하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 감정평가서의 적정성을 심사하는 감정평가사는 감정평가서가 제3조에 따른 원칙과 기준을 준수하여 작성되었는지 여부를 신의와 성실로써 공정하게 심사하여야 한다. <개정 2021. 7. 20.>
- ③ 감정평가 의뢰인 및 관계 기관 등 대통령령으로 정하는 자는 발급된 감정평가서의 적정성에 대한 검토를 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 감정평가법인등(해당 감정평가서를 발급한 감정평가법인등은 제외한다)에게 의뢰할 수 있다. <신설 2021. 7. 20.>
- ④ 제1항에 따른 심사대상·절차·기준 및 제3항에 따른 검토절차·기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2021. 7. 20.>

감정평가법 시행령 제7조(감정평가서의 심사대상 및 절차)

- ① 법 제7조제1항에 따른 감정평가서의 적정성 심사는 법 제3조제3항에 따른 원칙과 기준의 준수 여부를 그 내용으로 한다.
- ② 법 제7조제1항에 따라 감정평가서를 심사하는 감정평가사는 작성된 감정평가서의 수정·보완이 필요하다고 판단하는 경우에는 해당 감정평가서를 작성한 감정평가사에게 수정·보완 의견을 제시하고, 해당 감정평가서의 수정·보완을 확인한 후 감정평가서에 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하여야 한다.

감정평가법 시행령 제7조의2(감정평가서 적정성 검토의뢰인 등)

- ① 법 제7조제3항에서 “감정평가 의뢰인 및 관계 기관 등 대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 자를 말한다. 다만, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등 관계 법령에 감정평가와 관련하여 권리구제 절차가 규정되어 있는 경우로서 권리구제 절차가 진행 중이거나 권리구제 절차를 이행할 수 있는 자(권리구제 절차의 이행이 완료된 자를 포함한다)는 제외한다.

1. 감정평가 의뢰인
2. 감정평가 의뢰인이 발급받은 감정평가서를 활용하는 거래나 계약 등의 상대방
3. 감정평가 결과를 고려하여 관계 법령에 따른 인가·허가·등록 등의 여부를 판단하거나 그 밖의 업무를 수행하려는 행정기관

② 법 제7조제3항에서 “대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 감정평가법인등”이란 소속된 감정평가사(감정평가사인 감정평가법인등의 대표사원, 대표이사 또는 대표자를 포함한다)가 둘 이상인 감정평가법인등을 말한다

감정평가법 시행령 제7조의3(감정평가서 적정성 검토절차 등)

- ① 법 제7조제3항에 따라 감정평가서의 적정성에 대한 검토를 의뢰하려는 자는 법 제6조제1항에 따라 발급받은 감정평가서(「전자문서 및 전자거래기본법」에 따른 전자문서로 된 감정평가서를 포함한다)의 사본을 첨부하여 제7조의2제2항에 따른 감정평가법인등에게 검토를 의뢰해야 한다.
- ② 제1항에 따른 검토 의뢰를 받은 감정평가법인등은 지체 없이 검토업무를 수행할 감정평가사를 지정해야 한다.
- ③ 제2항에 따라 검토업무를 수행할 감정평가사는 5년 이상 감정평가 업무를 수행한 사람으로서 감정평가실적이 100건 이상인 사람이어야 한다.

2. 유사제도의 비교

구분	적정성 심사	적정성 검토	타당성 조사
근거법	감정평가법 제7조 제1항	감정평가법 제7조 제3항	감정평가법 제8조
목적	감칙 준수여부	감정평가서의 적정성 검토	감정평가법인등의 지도·감독
필수여부	필수	임의	임의
시기	감정평가서 발급 전	발급 후	발급 후
요청자	-	의뢰인 및 관계 기관 등	국토교통부 장관 직권 또는 관계 기관의 요청
업무담당자	같은 법인 내 다른 감정평가사	다른 감정평가법인등	한국부동산원
사후 처리	(필요한 경우) 수정·보완 의견 제시	-	징계여부 심의



관련규정

감칙 제6조

- ① 감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다.) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.

실무기준 400-2.2 현황기준 원칙

- ① 감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용을 제외한다) 및 공법상 제한상태를 기준으로 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 [300-5]에 따른 감정평가조건을 붙여 감정평가할 수 있다.
- ③ 대상물건의 이용상황이 불법적이거나 일시적인 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 감정평가한다.
1. 대상물건이 일시적 이용 등 최유효이용에 미달되는 경우에는 최유효이용을 기준으로 감정평가하되, 최유효이용으로 전환하기 위해 수반되는 비용을 고려한다.
 2. 대상물건이 불법적인 이용인 경우에는 합법적인 이용을 기준으로 감정평가하되, 합법적인 이용으로 전환하기 위해 수반되는 비용을 고려한다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

현황기준 원칙은 감정평가이론과 실무에서 감정평가의 기본원칙으로 인정되고 있다. 그러나 종전 <감칙>에서는 현황기준 원칙에 대한 구체적인 언급이 없고, 현황기준 원칙의 예외적 사항에 대해서도 기술하지 않아 실무상 혼란이 있었다. 따라서 개정 <감칙> 제6조와 <실무기준>에서는 현황기준 원칙과 그 예외를 명확히 규정하고, 현황대로 감정평가하지 않은 경우 감정평가서에 관련 사항을 기재하도록 하여 혼란과 분쟁의 소지를 최소화하고자 한 것이다.

2. 주요내용

(1) 기준시점에서 대상물건의 이용상황과 공법상 제한상태 기준 평가

감정평가는 기준시점 당시 대상물건의 이용상황과 공법상 제한상태를 기준으로 감정평가한다는 원칙을 규정하고 있다. 즉, 현황기준 원칙은 대상물건의 상태·구조·이용방법, 제한물권의 부차과 환경·점유 등의 현황대로 평가하는 것이다.

감정평가액은 시간의 흐름에 따라 달라질 수 있기 때문에 감정평가를 할 때에는 기준시점을 기재한다. 감정평가법인등은 의뢰인의 특별한 언급이 없을 경우 가격조사를 완료한 날짜로 감정평가한다. 현황의 변화는 감정평가액은 물론 감정평가방법의 적용에도 영향을 미칠 수 있다. 이 <실무기준>에서는 ‘현황’을 대상물건의 이용상황과 공법상 제한상태 등을 포괄하는 의미로 보고 있다.

(2) 현황기준 원칙의 예외에 해당하는 경우 감정평가방법

- ① 감정평가는 현황기준을 원칙으로 하나, 현황기준 원칙에 대한 예외 또한 규정하고 있다(현황기준 원칙의 예외 중 감정평가조건에 대한 자세한 사항은 [300-5] 참조).
아울러 <감칙> 제6조 제1항에서는 대상물건의 이용상황이 일시적이거나 불법적인 경우를 현황기준 원칙의 예외로 규정하고 있으며, 실무기준에서는 이에 대한 상세한 내용을 규정하고 있다.
- ② 실무기준에서는 대상물건의 이용상황이 일시적으로 최유효이용에 미달하는 경우 최유효이용을 기준으로 감정평가하되, 최유효이용으로 전환하기 위해 수반되는 비용을 고려하도록 하고 있다.
- ③ 대상물건이 최유효이용에 미달되는 경우 현재 있는 개량물을 철거하는 비용이 고려되어야 한다. 이는 최유효이용의 판정이 일반적으로 나지를 기준으로 결정되기 때문에 최유효이용에 미달되는 대상물건의 건부지의 가치는 나지의 가치에 비해 낮게 형성되기 때문이다. 예를 들어, 대지로 이용할 수 있는 토지를 방치하여 잡풀이 우거지거나, 쓰레기 등으로 오염이 된 토지를 대지로 이용하기 위해서는 복구비용 등이 필요할 것이다.
- ④ 제2호에서는 대상물건이 불법적인 이용인 경우 합법적인 이용상황을 기준으로 감정평가하되, 현재 상태에서 합법적인 이용으로 전환하기 위해 수반되는 비용을 고려하도록 하고 있다. 이는 불법적으로 대상물건을 이용하여 경제적 효용을 누리는 상태대로 감정평가 할 경우 합법적인 이용과의 형평에 어긋나며, 불법을 방조하는 결과가 될 수 있기 때문이다. 또한 원상회복 등 행정조치가 있을 경우 추가비용에 대한 고려도 해야 한다.



관련 기술문제

1. 감정평가에 관한 규칙에는 현황기준 원칙과 그 예외를 규정하고 있다. 예외 규정의 내용을 설명하고, 사례를 3개 제시하시오. (2020.31회.10점)

03 부동산 가치이론

최고최선
감정평가이론

는점 3-1

부동산 가격의 특성

서브정리

1. 부동산 가격의 특징

1. 교환의 대가인 가격과 용익의 대가인 임료로 표시

① 일반 경제재는 통상 존속기간이 단기이므로 임대차의 대상이 되지 못하나, 부동산은 영속성이 있기 때문에 임대차의 대상이 된다. ② 따라서, 부동산은 교환의 대가인 가격과 용익의 대가인 임료로 표시되며, ③ 과실은 원본에서 산출되고, 원본가치는 과실에 근거하고 있으므로 가격과 임료는 원본과 과실의 상관관계에 있다.

2. 소유권 기타 권리·이익의 가격

① 일반 경제재는 그 자체가 거래되는데 반해 부동산은 지리적 위치의 고정성 때문에 부동산을 추상화시킨 권리가 거래된다. ② 따라서 부동산의 가격은 완전소유권의 가치이며, 완전소유권은 여러 개의 권리로 세분화 될 수 있고 각각 그 가치를 갖는다.

3. 장기적 배려 하에서 형성

① 일반재화는 그 존속기간이 단기적이므로 그 가격도 단기적 배려 하에서 형성 되나, ② 부동산은 영속성이 있기 때문에 부동산의 가격은 장래이익을 현재가치로 할인하는 장기적 배려 하에서 형성된다.

4. 수요요인에 의한 가격 결정

① 일반 경제재는 공급 증가가 가능하므로 가격도 공급과 수요요인에 의하여 결정되나, ② 부동산은 부증성 내지 상대적 희소성이 있기 때문에 부동산 가격은 일반적으로 수요요인에 의하여 결정된다(수요자경쟁가격).

5. 개별적 동기나 특수한 사정의 개입용이

일반재화의 경우 일물일가의 법칙이 적용되나, 부동산은 각각의 부동산마다 개별적으로 형성되는 것이 일반적 이므로 개별적인 동기나 특수한 사정이 개입되기 쉬운 특징이 있다.

II. 부동산 가격의 이중성

1. 개요

재화의 가격은 수요·공급에 의하여 결정되며, 재화의 가격은 다시 수요·공급에 영향을 미치는 피드백 관계가 성립하는 바 이를 가격의 이중성이라 한다. 부동산의 경우 역시 이런 피드백관계가 성립하나 부동산의 특성이 반영되어 그 과정이 복잡해진다는 특성이 있다.

2. 부동산 가격의 이중성(일본기준 내용으로 정리함)

일반재화의 가격은 그 재화의 수요와 공급의 상호관계로 결정됨과 동시에 그 가격은 또 그 재화의 수요와 공급에 영향을 미친다. 부동산의 가격도 마찬가지로 그 수요와 공급의 상호관계로 결정되지만, 부동산은 타 재화와 다른 자연특성 및 인문특성이 있기 때문에, 그 수요와 공급 및 가격의 형성에는 이러한 특성의 반영이 인정된다.

3. 감정평가의 필요성 야기

일반재화의 가격은 수요공급의 자동조절 기능에 의해 결정되나, 부동산의 경우 그 자연적 특성, 인문적 특성으로 시장기구에 의한 자동적 조정이 이루어지지 못하므로 이를 대행할 감정평가가 요구된다.

III. 원본과 과실과의 관계

1. 양자의 관계

- ① 부동산 가격은 부동산 전 내용년수에 대한 교환의 대가이며, 임료란 임대차 등의 계약기간 동안의 용익의 대가이다.
- ② 임료는 부동산의 경제적 가치를 적정하게 파악함으로써 얻을 수 있고, 반대로 부동산의 경제가치는 임료를 적정하게 파악함으로써 얻을 수 있는 바, 부동산 가격과 임료는 원본과 과실의 상관관계가 성립한다.

2. 감정평가에 활용

- ① 기초가격(원본)에 기대이율을 곱하면 임료(과실)이 되는바, 이는 적산법의 근거가 된다.
- ② 임료에서 필요제경비를 공제한 순임료를 환원율로 환원하면 가격이 되는바, 이는 수익환원법의 근거가 된다.



관련 기출문제

1. 담보가격과 처분가격(1994.5회.10점)

2. 최빈매매가능가격을 약술하라.(1999.10회.5점)

I. 의의

대상부동산에 대하여 일정한 조건에서 성립될 가능성이 가장 많은 가격이라고 정의할 수 있다. 이는 현재 미국의 시장가치개념에 적용되는 가격개념이다.

II. 확률적·통계적 가격개념

통계적으로 활용가능한 평균값, 중앙치, 최빈치 등 중에서 최빈치의 개념을 적용한 것으로 현실의 부동산 시장에서 발생할 수 있는 수많은 개별적 거래중에서 확률적·통계적으로 가장 많이 발생한다고 여겨지는 가격개념이다.

III. 우리나라의 가격개념상 적용현황

부공법 제2조상 적정가격이 개념이 “당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격”이라고 정의하여 최빈매매가능가격의 개념을 채택하고 있다.

3. 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하시오.(2010.21회.30점)

- (1) 부동산가격의 본질에 대해 설명하시오(5)
- (2) 부동산가격의 특징 및 가치형성원리에 대해 설명하시오(10)
- (3) 부동산가격과 기준시점간의 관계에 대해 설명하시오(10)
- (4) 특정가격과 한정가격의 개념을 설명하시오(5)

I. 서

부동산은 일반재화와는 다르게 불완전경쟁시장의 대표적 재화로 분류되고 있다. 따라서, 시장의 수요 공급이 왜곡되는 특성을 지니게 되므로, 부동산 가격도 일반재화와는 다른 특성이 있다. 이하에서는 부동산 가격을 전반적으로 검토함으로써, 부동산 가격이 일반재화의 가격과 어떤 차별성을 갖는지를 파악하고, 따라서, 부동산의 특성을 보다 이해하는 기회로 삼고자한다.

II. 물음#1

1. 부동산 가격의 본질

(1) 위치가격

부동산은 자연적 특성중 하나인 고정성으로 인하여, 주위의 환경에 의해 가격이 형성되는 특징이 있다. 그 중 가장 중요한 것이 접근성으로 이로 인해 부동산 가격은 위치가격이라고까지 언급된다. 즉, 역세권 근처에 있는지 여부, 부동산의 위치가 독점적인지 여부에 따라 부동산가격은 절대적으로 큰 영향을 받는다.

(2) 가치와 가격의 구분

일반 경제학에서는 가격은 가치의 화폐적 표현으로 양자는 장기적으로 일치하지만, 부동산학에서 가치와 가격은 엄밀히 구분된다. 즉 가치는 장래 편익의 현재가치로 정의되지만, 가격은 매수자와 매도자 사이에서 실제 거래된 금액을 의미한다. 실제의 부동산시장에서 부동산 가격은 실제 거래당사자간 편의와 협의에 의해서 결정되므로 표준가격이나 균형가격의 성립이 어렵다.

III. 물음#2

1. 부동산 가격의 특징

(1) 교환의 대가인 가격과 용익의 대가인 임료로 표시

① 일반 경제재는 통상 존속기간이 단기이므로 임대차의 대상이 되지 못하나, 부동산은 영속성이 있기 때문에 임대차의 대상이 된다. ② 따라서, 부동산은 교환의 대가인 가격과 용익의 대가인 임료로 표시되며, ③ 과실은 원본에서 산출되고, 원본가치는 과실에 근거하고 있으므로 가격과 임료는 원본과 과실의 상관관계에 있다.

(2) 소유권 기타 권리·이익의 가격

① 일반 경제재는 그 자체가 거래되는데 반해 부동산은 지리적 위치의 고정성 때문에 부동산을 추상화시킨 권리가 거래된다. ② 따라서 부동산의 가격은 완전소유권의 가치이며, 완전소유권은 여러 개의 권리로 세분화될 수 있고 각각 그 가치를 갖는다.

(3) 장기적 배려 하에서 형성

① 일반재화는 그 존속기간이 단기적이므로 그 가격도 단기적 배려 하에서 형성 되나, ② 부동산은 영속성이 있기 때문에 부동산의 가격은 장래이익을 현재가치로 할인하는 장기적 배려 하에서 형성된다.

(4) 수요요인에 의한 가격 결정

① 일반 경제재는 공급 증가가 가능하므로 가격도 공급과 수요요인에 의하여 결정되나, ② 부동산은 부증성 내지 상대적 희소성이 있기 때문에 부동산 가격은 일반적으로 수요요인에 의하여 결정된다. (수요자경쟁가격)

(5) 개별적 동기나 특수한 사정의 개입용이

일반재화의 경우 일물일가의 법칙이 적용되나, 부동산은 각각의 부동산마다 개별적으로 형성되는 것이 일반적이므로 개별적인 동기나 특수한 사정이 개입되기 쉬운 특징이 있다.

2. 부동산 가치형성과정

(1) 가격수준의 형성

부동산은 지역성이 존재하여 부동산이 속한 지역과 상호 대체, 경쟁, 보완, 협동의 관계를 가지면서 가격이 형성된다. 이러한 지역성은 다른 지역과 구별되는 그 지역만의 특성을 가지며, 또한 시간의 흐름에 따라 변화하는 특징이 있다. 이러한 지역성 등의 존재는 지역적 가치형성요인을 구성하게 되고, 따라서, 동일 유사한 지역은 이에 따른 표준적 이용과 가격수준이 형성된다.

(2) 구체적 가격의 결정

지역적으로 가격수준이 형성되면, 구체적 가격은 부동산의 개별적 특성에 의해 좌우된다. 즉 토지의 개별적 가치형성요인과 건물의 개별적 가치형성요인에 영향을 받아 최유효이용이 결정되고, 매수자 매도자의 협상력에 의해 구체적으로 가격이 결정된다.

IV. 물음#3

1. 부동산 가격의 사회적, 경제적, 행정적 위치의 가변성

부동산은 부동산이 속한 지역의 사회적, 경제적, 행정적 위치의 변화에 의해 부동산 자체의 가격도 변화하는 특징이 있다. 즉 부동산의 가격은 고정된 것이 아니고, 시간의 흐름에 따라 변동되는 가변성을 지니고 있다.

2. 기준시점의 필요성

(1) 기준시점의 의의

기준시점이라 함은 부동산 감정평가에 있어서의 평가기준일을 의미한다. 즉 기준시점을 기준으로 형성되는 가격을 평가금액으로 기재하는데, 이는 평가시점과는 엄밀히 말해 구분되며, 일반적으로 가격조사 완료일을 기준으로 한다.

(2) 기준시점의 필요성

- ① **부동산 가격의 가변성** : 부동산 가격은 그 지역의 사회적, 경제적, 행정적 위치의 변화에 영향을 받는 가변성을 지니고 있으므로, 어느 시점에서의 가격을 구할 필요가 있고, 이때의 시점을 기준 시점이라 한다.
- ② **책임소재의 명확화** : 부동산의 가격은 가변성을 지니므로, 향후 책임을 구할 필요가 있을 때 책임 소재를 명확하게 하기 위해서도 기준시점이 필요하다.
- ③ **장래편익의 기준시점** : 부동산 가치는 장래편익의 현재가치이므로 장래편익을 현가화 하기 위해서는 현재의 시점을 미리 정하여야 한다. 기준시점은 이러한 현재의 시점을 의미하고 있다.

3. 부동산가격과 기준시점의 관계

(1) 일반적인 관계

부동산의 가변성으로 인해 일정 시점에서의 가격을 구할 필요가 있고, 따라서, 부동산 가격의 의미는 통상 가격변동의 흐름속에서 특정시점의 가격을 의미하고, 감정평가의 금액은 특정시점을 기준으로 한 가격이다.

(2) 공적평가시의 관계

감정평가의 방법을 법령에서 정한 법정평가의 경우 기준시점은 일반적인 가격조사완료일이 아니라, 법령에서 정한 시점이 될 경우가 있다. 이는 개발이익 배제 등 정책적으로 부동산 가격의 가변성을 제한적으로 적용함을 의미하는데, 구체적으로 보상평가시 재결평가나 이의재결평가를 재결시점으로 하는 경우나 재개발, 재건축의 감정평가시 기준시점을 사업인정일 등으로 정하는 경우에 사례를 찾아볼 수 있다.

V. 물음#4

1. 특정가격의 개념

평가목적, 대상물건의 성격상 시장가치로 평가함이 적당하지 아니하거나 특수한 조건이 수반되는 경우 그 목적, 성격이나 조건에 맞는 가격을 의미한다. 즉, 국내에서는 시장가치가 아닌 가격을 통칭 시장가치외 가치라 하고 있다. 이에 반해 일본에서는 특수가격, 특정가격, 한정가격 등 특정가격을 보다 세분하고 있으며, 국내는 일본의 상기 가격을 모두 의미한다고 볼 수 있다.

2. 한정가격의 개념

(1) 한정가격의 의미

특정가격의 하나인 한정가격은 일반적으로 병합이나 분할의 경우 시장이 상대적으로 한정될 때 특정 당사자사이에만 그 타당성이 인정되는 가격이다. 구체적으로, 불리한 토지를 소유한 소유자는 불리함을 극복하기 위해서 합리적인 선에서 인근의 토지에 할증금을 더하여 구할 것이 예상되는바, 이때의 가격이 한정가격이 된다.

(2) 한정가격의 특징

일반적인 특정가격이 시장을 전제하지 않는 가격이나, 한정가격은 불완전 경쟁시장의 가격이라 볼 수 있고, 특정가격이 엄격히 말해 사용가치의 성격을 지니는 반면, 한정가격은 사용가치와 교환가치의 면을 갖는 모습을 보여 구체적으로 시장가격과 시장가치외 가치의 중위치적인 모습을 보인다.

VI. 결

비록 자본주의 사회 즉 시장원리가 지배하는 사회에 살고 있지만, 모든 자본주의의 재화가 시장성을 지니는 것은 아니다. 그 중 대표적인 것이 부동산으로 상기 검토한 바와 같이 일반적인 재화와는 가치형성과정이나 특징 본질 등 모든 면에서 구별된 특성을 보인다. 따라서, 부동산 가격은 일반인이 전문적 지식없이 가격을 산정할 수 없고, 전문가에 의한 평가가 반드시 필요하다.

 서브정리

I. 가치이론 발달사

1. 고전학파의 가격이론

(1) 생산비가치설

A. Smith 비롯한 대부분 고전학파 경제학자들은 재화의 가치는 재화의 생산에 투입된 생산요소의 대가로 보고, 가치는 생산비에 의해 결정된다고 보았다.

(2) 가치발생요인

상대적 희소성(공급과 비용측면)을 중시하였다.

(3) 가정된 효용(Assumed utility)

효용과 희소성이 있어야 가격이 발생하기 때문에, 고전학파의 생산비가치설에 따라 생산비가 가격이 되기 위해서는, 재화의 효용도 생산비에 해당하는 만큼의 가치를 지니고 있다는 가정이 필요한데, 이를 가정된 효용이라 한다.

(4) 가치형성과정

- ① 시장의 수요와 공급에 의해 성립된 교환가치가 그 재화의 생산비에 못 미치면 공급의 감소로 가격이 상승하고, 교환가치가 생산비를 초과하면 공급의 증가로 가격이 하락한다.
- ② 결국 생산비와 가격이 일치하는 선에서 균형을 이룬다. 즉, 재화의 가치는 생산비에 의해 결정된다는 것이다.

(5) David Ricardo의 지대이론

① A. Smith의 생산비가치설을 더욱 발전시켜 ② 한계지의 개념과 수확체감의 법칙으로 차액지대설을 전개하였으며 ③ 한계지를 경작하는 경우 새로 경작되는 토지의 지대는 생산물의 가격에서 다른 생산요소의 비용을 공제하고 남은 부분 즉, 토지잔여라는 것이다. ④ 이는 오늘날 최우효이용의 개념과 토지잔여법의 발전에 영향을 미쳤다.

2. 한계효용학파의 가치이론

(1) 한계효용가치설

고전학파의 생산비 가치설에 반대하면서 재화의 가치는 한계효용에 의해 결정되는 것이라고 주장하였다. 한계효용이란 재화를 한 단위 더 소비했을 때 획득되어지는 효용의 증분이다.

(2) 가치발생요인

효용(수요, 시장가격 측면)을 중시하였다.

(3) 기여된 효용

한계효용학파에 따르면 부동산의 제공하는 효용의 크기에 의해 가치가 결정된다고 한다. 효용은 비용에 의해서가 아니라 시장에서 수요자들의 반응에 의해 측정된다.

(4) 가치형성과정

부동산 가격은 단기적으로 수요에 의해서 결정되지만, 결정된 가격은 공급의 증감을 유도하고, 공급에 제한이 없다면 가격과 생산비가 일치하는 수준까지 공급이 증가된다. 즉, 생산비와 가치 사이에 어떤 인과관계가 존재하는 것이 아니라, 가격에 따라 수요공급의 변동으로 시장의 힘에 의해 비용과 가격이 같아진다는 경향이 있을 따름이다.

3. 신고전학파의 가치이론

(1) Marshall의 조정

- ① A. Marshall은 양 학파의 견해를 조정하는데 있어 단기와 장기라는 시간개념을 도입하여, 수요와 공급은 가위의 양날과 같아서 어느 하나만으로는 성립할 수 없다고 하였다.
- ② 단기란 기존의 생산시설이 확장되지 않을 정도의 짧은 시간을 의미하며, 장기란 새로운 시설과 공급자가 시장에 진입할 정도의 긴 시간을 의미한다.

(2) 단기에서의 시장가격

단기에 있어서는 공급이 상대적으로 고정되어 있으므로 수요가 가격을 결정하는 주요요인으로 작용한다.

(3) 장기에서의 시장가격

장기적으로는 공급의 함수가 된다. 부동산의 시장가격이 생산비에도 미치지 못한다면, 장기적으로 공급이 감소하게 된다. 공급의 감소는 시장가격을 상승시키게 되며, 이는 공급의 증가를 야기하여 시장가격과 생산비가 일치하는 선까지 공급이 이루어진다.

II. 가치이론이 평가이론에 미친 영향

1. 가치발생요인과 가치이론

가치발생요인과 관련하여 고전학파는 효용과 희소성 측면에서, 한계효용학파는 효용과 유효수요 측면에서, 신고전학파는 세 가지 모두의 측면에서 고찰하고 있다.

2. 고전학파의 영향

(1) 원가방식의 근거

고전학파의 생산비가치설은 감정평가 3방식 중 비용성의 사고인 원가방식의 근거가 되었다. 이 방식은 생산비가 많이 투입된 재화일수록 그 만큼 시장에서 더 많은 가치와 교환할 수 있다는 것을 전제로 한다.

(2) 토지잔여법 근거, 수익배분의 원칙

토지를 특별한 재화로 취급하여 총수익 중 다른 생산요소에 제공되고 남은 잉여가 토지에 귀속된다는 *Ricardo*의 차액지대이론은 오늘날 토지잔여법의 논리를 제공하며, 가격원칙 중 수익배분의 원칙과 관련된다.

(3) 최유효이용의 원칙

고전학파의 가치이론은 최유효이용의 원칙을 정립하였는바, 토지가치는 독자적으로 발생하는 것이 아니라, 토지를 개량하는 행위에 의해 결정되며, 이러한 개량행위 중 가장 많은 수익을 발생시킬 수 있는 이용방법에 의해 가치가 결정된다고 보았다.

3. 한계효용학파

(1) 유효수요의 인식

수요를 중시한 한계효용학파의 영향을 받아, 가치발생요인으로 효용·희소성에 유효수요를 새롭게 인식하게 되었다.

(2) 비교·수익방식 근거

양자 모두 수요를 중시하는 방법이지만, ① 비교방식은 시장인이 시장에서 지불하고자 하는 의사 즉 수요로 가치를 측정하는 방법인 반면, ② 수익방식은 장래 기대편익의 현재가치의 합으로 가치를 측정하는 방법인 점에 차이가 있다.

(3) 기여의 원칙·예측의 원칙

지대는 잉여가 아니며, 기여된 효용에 의해 가치가 결정된다는 이론에 영향을 받아 가격제원칙 중 기여의 원칙이 정립되었고, 장래 수익에 의해 가치가 결정된다는 것에 영향 받아 예측의 원칙이 정립된다.

4. 신고전학파

(1) 비교방식의 성립근거 및 3방식정립

*Marshall*의 가위의 양날이론은 토지의 수요·공급의 논리를 가능케 하여 비교방식의 성립근거를 제공할 뿐 아니라, 3방식이론 정립에도 영향을 준다.

(2) 수익방식 성립근거

신고전학파 경제학자인 피셔는 〈가치란 장래편익의 현재합〉이라고 정의하여, 수익방식 성립의 이론적 근거를 제공하였다.

(3) 시산가액의 조정과 가치이론

3방식의 이론적 근거는 마샬의 삼면등가의 원칙에 입각하고 있다. 그러나, 동적인 부동산 시장에서 3방식에 의한 가격이 같아질 수는 없다. 따라서, 3방식에 의해 추계된 가격을 감정평가사들이 시산가액조정을 하여 최종가치를 도출해낸다.



1. 마샬의 가치이론을 논하고 감정평가3방식과 관련성을 논급하시오.(1994.5회.40점)

I. 서

재화가 가치를 가지는 근본원인을 탐구한 가치이론은 감정평가이론의 정립과 발달에 큰 영향을 미쳤다. 특히 마샬은 고전학파의 가치이론과 한계효용학파의 가치이론을 종합하여 가치이론을 완성시켰다. 감정 평가는 가치를 평가하는 것이고 특히 감정평가3방식은 마샬의 가치이론에 입각하고 있는 점에서 마샬의 가치이론에 대한 이해가 중요하다고 하겠다.

II. 마샬의 가치이론

1. 개요

마샬은 가격을 결정하는 수요와 공급은 가위의 양날과 같아서 어느 한 쪽도 가치결정에서 도외시 할 수 없으며, 단기와 장기라는 시간개념을 도입하여 고전학파와 한계효용학파의 견해를 종합하였다.

2. 단기의 가격결정

(1) 단기의 개념

단기존의 생산시설이 확장되지 않을 정도의 짧은 시간을 의미한다.

(2) 한계효용가치설의 인정

- ① 한계효용가치설은 고전학파의 생산비가치설과 노동가치설에 반대하면서, 재화의 가치는 한계효용에 의해 결정되는 것이라고 한계효용학파가 주장한 가치이론을 말한다.
- ② 한계효용은 재화를 한 단위 더 소비했을 때 얻어지는 효용의 증분을 말한다.
- ③ 한계효용학파는 가치란 수요에 바탕을 둔 효용에 의해 좌우된다고 하여, 수요와 시장가격을 중시하였다.

(3) 단기의 가격결정

재화의 효용은 시장에서 매수자가 기꺼이 지불하려는 가격에 의해서 측정되며, 재화의 가격은 오른쪽 그래프와 같이 단기에는 공급이 고정되어 있으므로 수요에 의해서 결정된다고 보았다.

3. 장기의 가격결정

(1) 장기의 개념

새로운 시설과 공급자가 시장에 진입할 정도의 긴 시간을 의미한다.

(2) 생산비가치설의 인정

- ① 생산비가치설은 재화의 생산에 투입된 생산비만큼 재화가 가치를 지닌다고 주장한 고전학파의 가치 이론을 말한다.
- ② 고전학파는 재화의 가격은 효용 및 희소성에 의해 발생하며, 공급과 비용측면을 강조하였다.

(3) 장기의 가격결정

시장에서 성립한 교환가치가 그 재화의 생산비에 못미치면 공급의 감소로 가격이 상승하고, 교환가치가 생산비를 초과하면 공급의 증가로 가격이 하락한다. 결국 장기에는 오른쪽 그래프가 나타내듯 공급이 매우 탄력적이 될 수 있으므로 생산비(공급곡선)에 의해 가격이 결정된다고 보았다.

4. 검토

마셜은 단기에는 한계효용가치설을 인정하여 단기에는 수요의 힘이 재화의 가치에 영향을 미치지만, 장기에는 생산비가치설을 인정하여 생산비가 가치에 영향을 미친다는 종합적인 이론을 제시하였다.

Ⅲ. 감정평가3방식과의 관련성

1. 감정평가3방식의 의의

대체의 원칙과 각각 시장성, 수익성, 비용성의 사고방식에 근거하여 가치를 구하는 비교방식, 수익방식, 원가방식을 말한다.

2. 마셜의 가치이론과 감정평가3방식의 정립

마셜은 고전학파의 생산비가치설과 한계효용학파의 한계효용가치설을 종합한 가치이론을 전개함으로써 감정평가3방식의 정립에 영향을 미쳤다. 즉 수요측면에서는 수익방식을, 공급측면에서는 원가방식을, 그리고 수급균형의 측면에서는 비교방식의 이론적 근거를 각각 형성하였다.

3. 시산가액조정과의 관련성

마셜은 완전경쟁시장에서는 비용성, 수익성, 시장성에 의한 가치가 일치한다는 3면등가성을 주장하였다. 그러나 현실의 부동산시장은 불완전경쟁시장이므로 3방식에 의해 추계된 시산가액을 조정할 필요성이 생긴다.

Ⅳ. 결(적용상 한계점)

마셜의 가치이론은 감정평가3방식의 정립에 이론적 토대가 되었지만 본래 일반재화를 대상으로 한 것이어서 부동산의 자연·인문특성을 충분히 반영하지 못해 실제 감정평가상 활용에는 일정한 한계가 있다. 또한 부동산시장의 불완전성으로 인해 3면등가성이 성립되지 못하므로 현실적용상 한계점이 있다.



관련규정

감칙 제2조 제1호

감정평가의 대상이 되는 토지등(이하 “대상물건”이라 한다)이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

실무기준 100-2(정의)

3. “시장가치”란 감정평가의 대상이 되는 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 토지등(이하 “대상물건”이라 한다)이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후, 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.



실무기준해설서

1. 정상가격에서 시장가치로의 변화

규범적인 성격을 갖고 있는 정상가격이란 용어대신에 시장가치로 평가용어를 정의하는 것이 국제적 평가기준과 부합한다.

2. 시장가치의 개념요소

시장가치는 ① 통상적인 시장, ② 출품기간의 합리성, ③ 당사자의 정통성, ④ 거래의 자연성, ⑤ 최빈값이라는 개념 요소로 이루어져 있다.

(1) 통상적인 시장

부동산시장은 현실적으로 불완전경쟁시장의 성격을 가진다고 보아야 할 것이다. 여기서 전제가 되는 통상적 부동산 거래 시장은 일반재화가 거래되는 시장과는 특성이 다르다. ‘시장가치’의 제반 조건을 만족하는 상정된 시장이지만 현실에 존재하지 아니하는 시장이 아니고 통상적인 부동산 거래가 이루어질 수 있는 시장을 지칭한다.

일본기준에서는 시장가치를 설명하면서 현실의 사회경제 정세 하에서 합리적이라고 인정되는 시장의 요건을 다음과 같이 설명하고 있다.

(가) 시장참가자가 자유의사에 따라 시장의 참여 및 진출입이 자유로운 시장으로 시장참여자는 자기이익을 최대화하기 위해 다음과 같은 조건하에 신중하고 현명하게 예측, 행동한다.

- ① 급매매 등을 초래하는 특별한 동기가 없을 것
- ② 대상 부동산 및 대상 부동산이 속하는 시장에서 거래를 성립시키기 위해 필요한 통상의 지식과 정보를 갖고 있을 것
- ③ 거래를 성립시키기 위해 통상 필요한 노력, 비용을 지출하고 있을 것

(나) 거래형태, 시장참여자가 거래에 제약을 받거나 급매 등은 유인하는 특별한 것이 없을 것

(다) 거래 대상부동산이 상당기간 시장에 방매되어 있을 것

(2) 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후

기준시점 이전 대상부동산을 시장에 출품하되, 충분하고 합리적인 기간 동안 매도자의 적정 마케팅활동이 수반되어야 한다는 개념으로 정리할 수 있다.

(3) 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이

다수의 매도자와 매수자가 시장통제나 거래를 강제하는 수단이 없고, 수요와 공급이 자유롭게 작동하는 공개시장에 다수의 매수자와 매도자가 존재하고, 매수자나 매도자 쌍방이 시장의 사정에 충분히 정통하고 자기의 이익을 위해 사려 깊게 거래활동을 한다고 보고 있다.

(4) 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우

특별한 제약이나 거래동기를 갖지 않고 신중하고 자발적인 의사에 의해 거래가 이루어지는 형태를 상정하고 있다.

(5) 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는

미국 AI의 *most probable price*에서 *most probable*은 거래가능가격의 평균을 의미하는 것이 아니다. 거래가능가격 중에서 가장 일어날 수 있는 빈도수가 높은 거래가능가격을 의미한다고 보면 ‘가장 성립될 가능성이 높은’이란 문구의 타당성은 있으나, 일본기준은 ‘형성될 수 있는’이라고 정의하고 있고, *IVS*, *RICS* 등은 이러한 확률개념을 고려하지 않고 있다. 특히 *USPAP*은 전술한 바와 같이 평가자의 의견으로 보는 시각을 갖고 있다. 그러나 평가가격은 *probable*이란 개념을 무시하고 이야기를 전제하는 것이 무리가 있는바 ‘성립될 가능성이 높다’는 기준으로 선택하고 있다.



관련규정

감칙 제5조(시장가치기준 원칙)

- ① 대상물건에 대한 감정평가액은 시장가치를 기준으로 결정한다.

실무기준 400-2.1(시장가치기준 원칙)

- ① 대상물건에 대한 감정평가액은 시장가치를 기준으로 결정한다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

우리나라는 감정평가액의 성격을 <부공법>에서는 적정가격으로, 종전 <감칙>에서는 정상가격으로 규정하여 적정가격과 정상가격이 같은 개념인지에 대한 논란이 있었다. 그러나 금번 개정된 <감칙> 제2조 제1호에서는 정상가격을 시장가치로 바꾸고, <감칙> 제5조에서는 시장가치기준 원칙을 규정하여 감정평가액의 성격을 시장가치로 명확하게 규정하였다.

이는 가격과 가치를 명확히 구분함으로써 감정평가의 본질에 부합하도록 하고 외국의 감정평가 관련 기준이나 회계·금융·세무·컨설팅 등 타 분야에서도 <Market Value>라는 용어를 사용하고 있어 국제표준에 맞게 개정할 필요성이 생김에 따라 시장가치로 변경한 것이다.

다만, 감정평가액을 결정할 때 시장가치를 원칙으로 하되 시장가치 외의 가치를 기준으로 할 수 있는 경우를 규정함으로써 다양한 감정평가 수요에 대응할 수 있도록 하고 있다.

2. 주요내용 : 시장가치기준 원칙

- ① 대상물건에 대한 감정평가액은 시장가치를 기준으로 결정함을 명시하고 있다. 여기서 원칙적으로 감정평가를 통해 기준시점에 도출되는 가액은 시장가치이다. 그러나 경제적 가치를 판정하는 과정에서 시장가치가 판정의 기준으로 적용되었다면 이 또한 넓은 의미에서 시장가치기준 원칙으로 볼 수 있다.
- ② 시장가치는 대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 공개된 후, 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 이루어진 거래에 근거하는 것은 아니며, 시장가치 정의를 만족시킨다는 가정 하에 기준시점 현재 실현될 수 있는 가치의 추정치이다.
- ③ 시장가치는 매도자와 매수자가 시장가치 정의의 조건 하에서 상호 동의한 가치를 나타내며, 매도자와 매수자가 해당 거래 이전에 다른 시장에 대한 기회나 대체안에 대해 이미 충분히 인식하였음을 가정한다.

- ④ 시장가치는 특수가치(또는 결합가치)의 요소를 배제한다는 점에서 공정가치와 다를 수 있다. 예를 들어 특정한 당사자 사이에서만 발생하는 특수한 증분가치는 해당 당사자 간에는 공정한 가치로 인정될 수 있으나, 시장가치에서는 이와 같은 특정 당사자 사이에서 거래되는 가치의 요소를 배제한다.



관련 기출문제

1. 시장가치와 지가공시법이 규정한 적정가격의 개념을 비교하여 논하시오.(1995.6회.30점)

2. 최빈매매가능가격을 약술하라.(1999.10회.5점)

3. 시장가치(Market value)에 관한 다음의 물음에 답하시오.(2012.23회.40점)

(1) 시장가치 개념의 변천과정을 설명하시오.(20점)

(2) 최근 시장가치 정의의 통계학적 의미를 최종평가가치의 표현방법과 관련하여 설명하시오.(20점)

I. 서

최근 감정평가의 과학화·객관화의 방안으로 통계적 기법을 활용한 감정평가가 중요해지고 있다. 또한 경제의 세계화 추세로 회계기준의 통일화가 진행되고 가치기준도 국제적 통용성을 갖추는 것이 요구되고 있다. 이러한 추세에 부응하기 위해 감칙에서 시장가치를 규정하였다.

부동산평가에 사용되는 자료의 종류와 그것의 가치증거로서의 채택여부는 시장가치의 정의에 의해 결정되기 때문에 시장가치의 개념정립은 대단히 중요하다.

시장가치는 과거부터 현재까지 평가이론의 발전에 따라 그 개념도 변천하여 왔다. 과거 ① 가치와 가격이 구별되지 않았던 시기 ② 최고가격으로 보던 시기 ③ 일정한 요건을 충족하는 확률적 개념으로서 최빈값으로 보는 오늘날로 변천하여 왔다.

과거 수많은 논쟁을 통해 오늘날 정립된 최빈매매거래가능가격의 개념은 실무적으로 구간추정치나 관계 가치로 표현하는 것이 이론적으로 적합하다. 그러나 일정한 경우 실무적으로는 점추정치로 제시하는 것이 더욱 유용할 수도 있다.

II. 문#1

1. 개요

시장가치 개념은 AI를 중심으로 발전해온 바, 이를 중심으로 설명하고 그 외 다른 규정상의 시장가치를 살펴보겠다.

2. 가치와 가격 미구별시기

(1) 개념정의

시장가치를 사전적 의미로 <매도자와 매수자가 기꺼이 거래를 하려 하는 가격>으로 해석하여 가격과 가치를 엄밀히 구분하지 않았던 시기였다. 과거 시장가치를 <market value becomes synonymous with market price>라고 정의하여 단순히 시장가치를 실거래가격으로 이해하였다.

(2) 개념의 문제점과 해결

① 부동산은 내구재로서 평가목적·조건·대상물건의 성격에 따라 가치를 다양하게 파악할 수 있고, 장래편익의 현가합으로 가치가 정의되며, 평가현재시점의 가치라는 점에서 일반경제재에 적용되는 가격과는 구별되어야 한다. ② 이에 이후 서거에는 시장가치란 일정한 요건을 충족하는 가격으로 정의되어 단순한 실거래가격과 구분되었다.

3. 최고가격으로 보던 시기

(1) 개념정의

시장가치란 일정한 요건을 충족하는 <최고가격(highest price)>이라고 정의하였다.

(2) 개념의 문제점과 해결

① Ratcliff는 부동산평가란 불확실성 하에서 행해지는 경제분석이므로 확률적으로 가치가 표현될 수 있다고 하여 <최고가격>이라는 정의는 문제가 있다고 비판하였다. 이론적으로 부동산거래시 압력 또는 거래당사자의 비정통성 등에 의해 비정상적으로 높게 지불되는 금액까지 시장가치라고 인정할 수는 없다. ② 이에 이후 시기에는 <거래가 성립될 가능성이 가장 높은 가격(most probable price)>라고 하여 최빈치의 개념을 도입하였다.

4. 오늘날 최빈값으로 보는 시기

(1) 현재의 정의

특정 시점에 현금, 현금등가조건 또는 기타 세밀히 명시된 조건으로 특정 부동산 재산권에 대해서 매수인과 매도인이 각각 현명하고 신중하게 행동하며, 어느 한쪽도 강압을 받지 않으며 공정한 매매에 필요한 모든 조건 하에서, 경쟁적인 시장에서 충분히 공개된 후에 매매될 가장 가능성이 높은 가격이다.

(2) 이전과의 차이점(개념의 정치화)

AI는 1993년 시장가치를 처분가치나 청산가치 등과 구분하기 위하여 특별전담팀을 만들어 시장가치의 9가지 개념요소를 정의하여 개념을 이전보다 정치화하였다.

① **금융조건의 명확화** : <매매가격은 현금이나 또는 그것과 비교될 수 있는 금융적 장치에 의해 지불 되었을 것>을 규정하여, 단순한 명목가격(nominal price)이 아니라 금융조건을 반영한 실질가치를 구하도록 하여 혼동의 여지를 없앴다.

② **기준시점 개념(as of a specified date)의 추가** : 시장가치는 평가의 기준일에만 타당한 것이라는 점을 명확히 하였다. 또한 이 요건은 기준시점 현재 이미 과거에 충분한 기간 동안 출품되었을 것을 요구하는 것이지, 기준시점부터 미래에 출품될 것을 전제하는 것이 아니다.

③ **기타** : 정상거래를 상정하기 위해 출품기간의 합리성(reasonable exposure)을 추가하였다. 또한 시장가치가 부동산의 물리적 실체에 대한 것인가 부동산권익에 대한 것인가에 대한 논쟁의 결과, 특정 부동산권익(specified property rights)에 대한 평가라는 점을 명확히 하였다.

Ⅲ. 문#2

1. 통계학적 의미

(1) 최빈값

통계적으로 중심경향을 측정하는 대표적인 방법은 3가지가 있다. ① 평균값(mean)은 모든 자료값을 산술평균한 값이고, ② 중앙값(median)은 데이터를 정확히 2등분하는 값이고, ③ 최빈값(mode)은 가장 빈번하게 존재하는 자료값을 말한다. 최근 시장가치 정의는 통계적으로 최빈값의 의미를 가지고 있다.

(2) 확률적 개념

〈성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액〉이란 하나의 점이 아니라 일정한 확률로 나타낼 수 있음을 말한다. 즉 다른 금액으로는 거래가 성립되지 않는다는 것이 아니라 가장 거래성사 확률이 높은 시장가치보다는 확률이 낮다는 의미이다.

2. 최종평가가치의 표현방법

- ① 최종가치를 하나의 수치로 표시한 것을 점추정치(point estimate)라 하며 이는 주로 담보가치나 과세가치, 보상가치, 그리고 보험가치의 평가와 같은 경우가 해당된다.
- ② 최종가치를 범위로 표시하는 것을 구간추정치(interval estimate)라 한다.
- ③ 기준금액의 상하관계로 표시한 것을 관계가치(relation value)라고 한다. 즉 〈가격은 10억원 이하〉라고 하거나, 또는 〈가격은 10억원 이상〉이라고 표현하는 것을 관계가치라고 말한다.

3. 시장가치의 적합한 표현방법

(1) 이론상 검토

시장가치 개념이 최빈값으로서 확률적 개념이므로 구간추정치 또는 관계가치로 표현하는 방법이 타당할 것이다. 구간추정치의 경우 시장가치가 어느 범위에 존재할 확률이 얼마라는 것을 명시해야 하고, 관계가치의 경우 최빈값을 기준금액으로 하고 상하로 가격이 변화할 수 있는 폭을 확률적으로 제시해야 한다.

(2) 실무상 구체적 검토

- ① **평가목적상** : 담보나 보상의 경우 하나의 금액을 제시하여야 할 필요성이 있다. 또한 다른 금액으로도 시장가치가 성립될 가능성이 있다고 확률적으로 제시하는 것은 불필요한 갈등을 야기할 수 있다. 따라서 이러한 평가목적인 경우에는 점추정치로 가치를 제시하는 것이 유용할 것이다.
- ② **대상물건의 성격상** : 시장가치를 확률적으로 표시하기 위해서는 많은 시장자료가 요구된다. 그러나 공공목적의 부동산, 도로·하천과 같은 비시장성 부동산은 이를 위한 충분한 자료가 존재하지 않는다. 따라서 이 경우 점추정치에 의해 가치를 제시하는 것이 유용할 것이다.
- ③ **대상물건의 경제규모상** : 대규모 부동산개발사업의 경우 사업을 중도에 확장하거나 연기하거나 포기할 수 있는 옵션가치를 고려할 필요성이 있다. 이 경우 동적DCF나 옵션가치평가법 등을 활용하여 시장가치 관계가치로 표시할 수 있을 것이다. 즉 옵션을 고려하지 않았을 때의 가치를 기준금액으로 하여 옵션에 의해서 상하로 어느 정도 편차가 발생할 수 있는지를 표시하는 것이 유용하다.

IV. 결

감칙 개정안을 통해 시장가치가 도입되었으나, 이것이 부공법상 적정가격과 어떠한 관계를 갖는지 명확히 할 필요성이 존재한다. 왜냐하면 헌법 제23조에 의한 <정당보상>은 <재산권의 객관적 가치를 완전하게 보상>하는 것인데, 그렇다면 이것이 곧 시장가치를 의미하는 것이 아닌지 혼란이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 양 개념의 관계정립이 필요하다.

4. 시장가치에 대하여 다음의 물음에 답하십시오. (2019.30회.30점)

- (1) '성립될 가능성이 가장 많은 가격(*the most probable price*)'이라는 시장가치의 정의가 있다. 이에 대해 설명하십시오. (10점)
- (2) 부동산거래에 있어 '최고가격(*highest price*)'과 '성립될 가능성이 가장 많은 가격'을 비교·설명하십시오. (10점)



관련규정

감칙 제5조 (시장가치기준 원칙)

- ② 감정평가법인등은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대상물건의 감정평가액을 시장가치 외의 가치를 기준으로 결정할 수 있다.
1. 법령에 다른 규정이 있는 경우
 2. 감정평가 의뢰인(이하 "의뢰인"이라 한다)이 요청하는 경우
 3. 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우
- ③ 감정평가법인등은 제2항에 따라 시장가치 외의 가치를 기준으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다. 다만, 제2항 제1호의 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 해당 시장가치 외의 가치의 성격과 특징
 2. 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 감정평가의 합리성 및 적법성
- ④ 감정평가법인등은 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 감정평가의 합리성 및 적법성이 결여(缺如)되었다고 판단할 때에는 의뢰를 거부하거나 수임(受任)을 철회할 수 있다.

실무기준 400-2.1(시장가치기준 원칙)

- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대상물건의 감정평가액을 시장가치 외의 가치를 기준으로 결정할 수 있다.
1. 감정평가관계법규에 기준가치를 시장가치 외의 가치로 하는 것에 관한 규정이 있는 경우
 2. 의뢰인이 기준가치를 시장가치 외의 가치로 할 것을 요청한 경우
 3. 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 기준가치를 시장가치 외의 가치로 하는 것이 필요하다고 인정되는 경우
- ③ 제2항에 따라 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다. 다만, 제2항 제1호의 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 해당 시장가치 외의 가치의 성격과 특징
 2. 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 감정평가의 합리성 및 적법성
- ④ 감정평가법인등은 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 감정평가의 합리성 및 적법성이 결여되었다고 판단될 때에는 의뢰를 거부하거나 수임을 철회할 수 있다.



1. 개요

이 <실무기준>에서는 기준가치를 시장가치와 시장가치 외의 가치로 구분하고 있으며, 원칙적으로 시장가치를 기준가치로 결정하도록 하고 있다. 다만, 최근 감정평가업무가 다양해지고 전문화되어 감정평가사의 업무분야도 점점 세분화됨에 따라 시장가치 외의 가치 개념의 중요성이 부각되고 있다. 감정평가법인들이 다양한 시장가치 외의 가치 개념을 인식함으로써 의뢰인의 요구를 비교적 정확한 기준 하에 담아낼 수 있으므로, 감정평가업무의 정밀도도 높일 수 있을 것이다.

그러나 우리나라의 <감칙>에서는 시장가치 외의 가치에 대한 개념 정의나 구분이 없다. 이와 관련하여 외국의 선진 감정평가기준의 다양한 개념을 활용하여 실무에 적용할 수 있을 것이다.

2. 시장가치 외의 가치로 평가하는 경우

(1) 시장가치 외의 가치 개념

시장가치와는 달리 시장가치 외의 가치에 대한 개념이 규정되어 있지 않으나, 시장가치와 시장가치 외의 가치로 구분하여 규정하고 있는 형식을 볼 때, 시장가치 외의 가치는 시장가치의 요건을 충족하지 못하는 경우의 가치로 해석할 수 있을 것이다.

대상물건의 성격, 감정평가조건의 특수성, 감정평가목적 등으로 시장가치 외의 가치를 기준으로 채택할 수 있다.

(2) 실무기준에서의 적용 요건

시장가치 외의 가치는 제1항의 원칙에 대한 예외로서 시장가치 외의 가치를 기준으로 결정할 수 있는 경우를 제2항에서 세 가지로 명확하게 규정하고 있다. 즉, 감정평가관계법규 규정이 있는 경우, 의뢰인의 요청이 있는 경우 및 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 기준가치를 시장가치 외의 가치로 하는 것이 필요하다고 인정되는 경우이다.

시장가치의 변경 전 개념인 정상가격과 (구)<공특법>상의 적정가격의 동일성 여부에 대한 건설교통부의 유권 해석에 따르면, 같은 의미로 볼 수 없다고 하고 있는 바, 이를 유추하면 현재의 <토지보상법>상의 적정가격 또한 시장가치 외의 가치로 볼 여지가 있는 것으로 판단된다.

3. 시장가치 외의 가치로 감정평가하는 경우의 검토사항

시장가치 외의 가치를 가치기준으로 삼은 경우에는 가치의 성격과 특징을 검토하여야 한다. 예를 들면, 공정가치는 시장에서 시장성과 교환거래를 전제로 하나, 특수 당사자 간의 한정된 시장에서 형성되는 가치라는 특징을 갖는다. 그리고 투자가치의 경우 시장성은 있으나 통상 교환거래를 전제하지 않는다는 특징이 있으며, 특수가치의 경우 통상 시장성이 없는 것으로 현재의 용도와 이용상태를 전제로 경제적 가치를 판단하는 특징이 있다. 이와 같이 시장가치 외의 가치를 기준으로 감정평가할 때에는 가치의 성격과 특징뿐만 아니라 사회적으로도 합리성이 충족되어야 하고, 아울러 감정평가관계법규에도 위배되지 않아야 한다.

4. 합리성 및 적법성이 결여된 경우의 감정평가 거부 또는 수임 철회

시장가치 외의 가치를 가치기준으로 채택한 경우, 각각의 가치에 대한 개념과 특성에 부합하되 기본 측정의 가정(상정조건)에 대한 언급이 필요하며, 감정평가법인등은 이러한 가정이 감정평가의 합리성 및 적법성에 위배되어 가치해석에 오해를 가져올 여지가 있다면 의뢰를 거부하거나 수임을 철회할 수 있다.

보충자료 일본기준 상의 비시장가격

1. 특정가격

시장성을 갖는 부동산이지만 법령 등에 따른 사회적 요청을 배경으로 하는 평가목적 하에서, 시장가치의 전제가 되는 제 조건을 만족하지 않는 경우의 부동산 경제가치를 적정하게 표시하는 가격을 말한다.

2. 특수가격

문화재 등 일반적으로 시장성이 없는 부동산의 이용상황 등을 전제로 하여 대상부동산의 경제가치를 적정하게 표시하는 가격을 말한다. 특수가격을 구하는 경우를 예시하면, 문화재의 지정을 받은 건조물, 종교건축물 또는 현황과 같이 관리를 계속하는 공공 공익시설의 용도로 제공되는 부동산을 그 보존 등에 주안점을 두어 감정평가하는 경우이다.

3. 한정가격

한정가격은 부동산과 취득하는 타부동산의 합병 또는 부동산의 일부를 취득할 때, 분할 등의 한정된 시장의 특정 당사자간에만 경제의 합리성이 인정되는 가격이다.

관련 기출문제

1. 「감정평가에 관한 규칙」에서 감정평가 시 시장가치기준을 원칙으로 하되, 예외적인 경우 ‘시장가치 외의 가치’를 인정하고 있다. 그러나 현행 「감정평가에 관한 규칙」에서는 ‘시장가치 외의 가치’에 대한 유형 등의 구체적인 설명이 없어 이를 보완할 필요성이 있다. 감정평가 시 적용할 수 있는 구체적인 ‘시장가치 외의 가치’에 대해 설명하시오. (2019.30회.20점)

서브정리

I. 개설

가치의 다원적 개념이란 동일 부동산에 대해 평가의 목적·관점·조건(대상 부동산의 종류·성격·위치)에 따라서 가치가 다양하게 파악된다는 것이다. 우리 감칙에서도 시장가치 외에 시장가치 외의 가치를 인정하고 있고, 일본도 정상가격과 더불어 특정가격, 한정가격, 특수가격을 인정하고 있으며 *IVS*도 시장가치를 대표개념으로 하여 투자가치, 공정가치 등 다양한 개념을 인정하고 있다.

II. 가치의 다원적 개념의 근거 및 필요성

1. 가치다원론의 근거

부동산은 용도의 다양성으로 인해 소유자·이용자의 요구에 따라 다양한 용도로의 활용이 가능 하며, 또한 용도의 전환·경합·병존이 이루어진다. 각 용도마다 사용·수익이 달라지므로 그에 맞는 다양한 가격이 형성된다.

2. 부동산 가치다원론의 필요성

(1) 가치형성요인의 다양성

부동산은 그 가치형성요인이 복잡·다양하여, 한 가지 가격만 형성되는 것이 아니다. 따라서 단일가격이 형성되는 일반재화와 달리 다원론적 접근이 필요하다.

(2) 감정평가의 정확성과 안전성

부동산 가격에 대한 다원적 개념을 이해함으로써 평가의 적정성을 기할 수 있고, 가격을 평가목적에 따라 유형화함으로써 평가의 안전성을 제고시킬 수 있다.

(3) 감정평가의 사회적 기여

평가의뢰 목적에 부응하는, 즉 의사결정에 유용한 정보를 제공함으로써 의뢰자의 욕구충족 및 나아가 사회발전에 이바지할 수 있다.

(4) 감정평가의 업무영역 확대

부동산 가격을 일원화하면 감정평가의 기능이 크게 저하되는 바, 업무영역 확대 측면과 관련하여 다양한 가격개념의 도입 및 이해가 필요하다.

III. 가치다원화에 대한 제 견해

1. 우리나라의 경우

우리의 경우 감칙 제5조를 보면 <시장가치 외의 가치>를 규정하고 있고, 부동산공시법에서 공시지가의 기준은 지가체계의 일원화이고 지가의 일원화가 아니며, 동법 8조 후단 『가감조정』의 규정에서 볼 수 있듯이 국내에서는 평가목적 등에 따른 가치다원론을 인정하고 있다고 볼 수 있다.

2. 외국의 경우

일본은 가격의 종류에 대해 정상가격, 특정가격, 특수가격, 한정가격을, 미국의 경우는 기준가치인 시장가치(*Market Value*)를 전제로 보험가치, 과세가치, 사용가치 등의 개념을 정립하고 있는 점을 볼 때 가치다원론을 인정하고 있다고 본다.

3. 관련규정의 정비 필요성

복잡다양한 부동산 가치형성 과정의 본질상 부동산 가격은 다양하게 파악되는 것이 필연적이며, 이를 통해 부동산 평가이론 및 실무의 발전도 가능할 것이다. 그럼에도 우리나라는 시장가치 외의 가치에 대한 규정의 구체성이 떨어져 평가상 혼란을 초래하고 있는 문제점이 있다.

IV. 가치의 종류

1. 보험가치

보험금의 산정과 보상에 대한 기준으로 사용되는 가치의 개념을 말한다. 이는 보험약관의 규정에 따라 결정되는 것으로서, 부동산 전체의 가치가 아니라 그것의 일부분인 감가상각된 가치를 의미한다. 감가상각된 가치란, 부동산의 전체 가치에서 토지 가치를 뺀 개량물의 가치에서, 이미 감가상각 된 부분을 제외하고 남은 나머지 부분을 의미한다.

2. 과세가치

과세가치란 중앙정부에서 소득세나 재산세를 부과하는데 사용되는 기능으로서, 관련법규에 의해 산정된 부동산의 가치를 말한다.

3. 장부가치(재고가치)

장부가치란 대상 부동산의 애초의 취득 가격에서 법적으로 허용되는 방법에 의한 감가상각분을 제외한 나머지로써, 장부상의 잔존가치를 의미한다.

4. 사용가치(*use value*)

(1) 의의

경제재의 생산성에 근거하는 개념으로서, 대상부동산이 특정한 용도로 사용될 때에 가질 수 있는 가치를 지칭한다. 이것은 대상부동산이 해당 기업이나 소유자에 대해 기여하는 가치로서 주관적 가치이다.

(2) 활용

사용가치는 투자 의사결정이나 합병가치 평가에 활용되며, 비용접근법에 있어서 대치비용을 추계하는데 사용되기도 한다.

5. 공익가치(public interest value)

(1) 의의

어떤 부동산의 최유효이용이 사적이용에 있는 것이 아니라, 보존이나 보존과 같은 공공목적의 비경제적 이용에 있을 때 대상 부동산이 지니는 가치를 지칭한다.

(2) 활용

공익가치 추계를 공익평가라 한다. 공익평가에는 대상 부동산에 대한 유무형의 자산가치가 추계된다. 이때 유형적 가치추계시 비시장성 재화로 거래사례가 희소하고, 무형적 가치의 추계는 그 주관적 성격으로 인하여 평가에 어려움이 있다.

(3) 공익가치로 평가하는 예

자연경관이 수려한 해변, 희귀 동·식물이 서식하는 산악, 역사적 유적지, 국립공원 등이 바로 그 대상이 된다.

6. 투자가치(investment value)

(1) 의의

대상 부동산이 특정한 투자자에게 부여하는 주관적 가치이다. 투자가치는 투자에 소요되는 비용과 창출되는 편익을 분석함으로써 추계된다.

(2) 활용

투자자는 시장가치와 투자가치를 비교하여 투자결정을 한다. (투자가치 > 시장가치 → 투자)

7. 계속기업가치(going-concern value = 존속가치)

(1) 의의

유·무형의 기업자산을 개별적이 아니라 총체적으로 매도한다고 했을 때 계속기업이 가질 수 있는 가치이다. 계속기업이란 미래수명이 무기한인 회사로서 가까운 장래에는 청산되지 않을 것이 거의 확실한 회사이다.

(2) 구성

이때 계속기업가치는 2가지로 구성된다. 하나는 동산과 부동산과 같은 유형자산의 가치이며, 다른 하나는 상호, 명성, 계약권, 특허권, 상표권과 같은 무형자산의 가치이다. 이 같은 무형자산은 기업이 존속할 경우에는 가치를 지니지만, 청산할 경우에는 대부분 아무런 가치를 지니지 못한다.

8. 청산가치(= 처분가치)

도산한 기업의 부동산을 매각할 때의 가치를 의미하며 이는 시장가치에 비해 급매나 불리한 협상력을 전제하고 무형자산의 가치를 인정받기 힘들다는 점에서 구분된다.



1. 담보가격과 처분가격(2004.15회.10점)

처분가격의 개념을 확실히 아는지 묻은 것이다. 처분가격에 대해서 대부분의 수험생들은 답안을 잘 쓰지 못했다. 모의답안은 처분가격에 대해서 본론에서는 처분시에 감정평가를 새로이 하는 가격이라고 잘 설명하고 의의에서는 실제 낙찰된 가격이라고 하여서 혼동을 일으키고 있음을 보여준다.

2. 감정평가목적 등에 따라 부동산가격이 달라질 수 있는지에 대하여 국내 및 외국의 부동산가격 다원화에 대한 견해 등을 중심으로 논하시오.(2002.13회.20점)

I. 서

부동산은 용도의 다양성으로 인해 소유자·이용자의 요구에 따라 다양한 용도로 활용이 가능하다. 또한 용도의 전환, 경합, 병존이 이루어지는데, 부동산의 가격은 제 용도로 사용에 따라 수익, 효용의 창출이 달라지는데, 목적과 조건에 따라 다양한 가치형성이 가능하다. 이하 국내외 규정을 검토하여 가치다원론 인정의 필요성에 대하여 논한다.

II. 부동산 가치다원화에 대한 제 견해

1. 우리나라의 경우

우리의 경우 감칙 제5조를 보면 <시장가치 외의 가치>를 규정하고 있고, 부동산공시법에서 공시지가의 기준은 지가체계의 일원화이고 지가의 일원화가 아니며, 동법 8조 후단 『가감조정』의 규정에서 볼 수 있듯이 국내에서는 평가목적 등에 따른 가치다원론을 인정하고 있다고 볼 수 있다.

2. 외국의 경우

일본은 가격의 종류에 대해 정상가격, 특정가격, 특수가격, 한정가격을, 미국의 경우는 기준가치인 시장가치(Market Value)를 전제로 보험가치, 과세가치, 사용가치 등의 개념을 정립하고 있어 가치다원론을 수용하고 있다.

III. 가치다원화 인정의 필요성

1. 가치형성요인의 다양성
2. 감정평가의 정확성과 안정성
3. 감정평가의 사회적 기여
4. 감정평가의 업무영역 확대

IV. 결

복잡다양한 부동산 가치형성 과정의 본질상 부동산 가격은 다양하게 파악되는 것이 필연적이며, 이를 통해 부동산 평가이론 및 실무의 발전도 가능할 것이다. 그럼에도 우리나라는 비시장가치를 구체적으로 규정하지 못해 평가실무상 혼란이 발생하고 있다. 이에 〈시장가치 외의 가치〉를 세분화하여 구체적으로 규정할 필요가 있다.

3. 감정평가에 있어 시장가치, 투자가치, 계속기업가치 및 담보가치에 대하여 각각의 개념을 설명하고, 각 가치개념간의 차이점을 비교한 후, 이를 가치다원론의 관점에서 논하시오.(2006.17회.30점)

I. 서

II. 각 가치개념의 의미

1. 시장가치(*Market value*)
2. 투자가치(*Investment value*)
3. 계속기업가치(*Going concern value*)
4. 담보가치(*Mortgage value*)

III. 각 가치개념간의 차이점

1. 시장가치와 투자가치의 차이점

시장가치는 객관적 가치로서 최유효이용을 전제로 통상적인 이용자를 전제로 파악되는 가치인데 반하여, 투자가치는 주관적 가치로서 투자자가 의도하는 이용을 전제로 하여 파악되는 가치라는 점에서 차이점이 있다.

2. 계속기업가치와 담보가치의 차이점

계속기업가치는 기업의 영속성을 전제로 하여 유·무형자산의 계속적인 사용을 전제로 하나, 담보가치는 처분을 전제로 하여 판정되는 가치라는 점에서 차이점이 있다. 따라서 담보가치는 영업권 등의 무형적 자산이나 자산간의 시너지효과 등을 반영하지 않는다는 점에서 계속기업가치와는 다르다.

3. 시장가치와 담보가치

시장가치는 정상적인 거래조건하에서 성립할 가능성이 가장 높은 가격을 나타내나, 담보가치는 채권의 안전한 회수를 목적으로 파악되는 가치이기 때문에 시장가치를 기준으로 하여 파악되기는 하나 다소 매도자의 열세한 협상력을 전제한다는 점에서 차이점이 있다.

4. 계속기업가치와 투자가치

계속기업가치는 기업의 영속적 이용을 전제로 파악하는 가치임에 반해, 투자가치는 투자자의 투자계획에 따라 일정기간 만을 이용한 후 처분할 것을 전제로 파악될 수 있다는 점에서 차이점이 있다.

Ⅳ. 가치를 다원적으로 파악할 필요성

1. 가치형성요인의 다양성
2. 감정평가의 정확성과 안정성
3. 감정평가의 사회적 기여
4. 감정평가의 업무영역 확대

Ⅴ. 결

부동산의 가격은 다원적으로 파악하는 것은 평가이론적이나 실무상 타당성이 인정된다. 그러나 우리나라의 감칙은 시장가치와 시장가치 외의 가치 2가지 가격개념만을 규정하고 있어 날로 증대되는 다양한 평가수요에 부응하지 못하고 있다고 판단된다. 따라서 일본이나 미국과 같이 다양한 가격개념의 법적수용을 검토할 필요가 있다고 생각한다.

4. 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률의 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 보상평가가격과 적정 가격, 실거래가격과의 관계를 설명하시오.(2008.19회.10점)

1. 의의

1. 보상평가가격

공익사업의 시행을 위해 사인의 토지소유권을 박탈하는 경우에, 손실보상의 차원에서 감정평가사가 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 수용대상 토지의 적정가격을 말한다.

2. 적정가격

당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격

3. 실거래가격

부동산시장에서 매도자와 매수자사이에 실제로 이루어진 거래금액을 말한다.

II. 각 가격개념간의 관계

1. 보상평가가격과 적정가격의 관계

보상평가가격은 적정가격으로 공시되는 표준지공시시가를 기준으로 평가되므로 적정가격은 보상평가가격의 기준이 되는 관계가 있다. 다만 표준지공시시가에 당해 사업으로 인한 개발이익이 반영되어 있으면 배제해야 한다.

2. 적정가격과 실거래가격의 관계

실거래가격에는 존재가치(*Sein*)성격의 가격개념으로 비정상적인 요소가 개입되어 있을 여지가 매우 크다. 그러나 적정가격은 당위가치(*Sollen*)성격의 가격개념으로 비정상적인 요소가 배제되어 있으므로 양자는 현실의 불완전한 부동산시장하에서 불일치하기 쉬운 관계가 있다.

3. 보상평가가격과 실거래가격의 관계

보상평가가격은 미실현기대이익이나 당해 사업으로 인한 개발이익이 배제된 가격임에 비하여 실거래가격은 이러한 사정이 반영되기 쉬우므로, 양자는 괴리되기 쉽다.

5. 감정평가목적에 따라 감정평가금액의 격차가 큰 경우가 있다. 다음 물음에 답하시오. (2015.26회.30점)

- (1) 보상평가, 경매평가, 담보평가의 목적별 평가방법을 약술하고, 동일한 물건이 감정평가목적에 따라 감정평가금액의 격차가 큰 사례 5가지를 제시하고 그 이유를 설명하시오. (20점)
- (2) 주거용 건물을 신축하기 위해 건축허가를 득하여 도로를 개설하고 입목을 벌채중인 임야를 평가하고자 한다. 개발 중인 토지의 평가방식에는 공제방식과 가산방식이 있다. 공제방식은 개발 후 대지가격에서 개발에 소요되는 제반비용을 공제하는 방식이고, 가산방식은 소지가격에 개발에 소요되는 비용을 가산하여 평가하는 방식이다. 두 가지 방식에 따른 감정평가금액의 격차가 클 경우 보상평가, 경매평가, 담보평가에서 각각 어떻게 평가하는 것이 더 적절한지 설명하시오. (10점)

6. 최근 토지의 공정가치 평가가 회계에 관한 감정에 해당하는지의 여부에 대한 논란이 있었다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (2018.29회.20점)

- (1) 감정평가의 개념과 회계에 관한 감정의 개념 차이를 설명하시오. (5점)
- (2) 공정가치(*fair value*), 시장가치(*market value*) 및 회계상 가치(*book value*)를 비교·설명하시오. (15점)

 서브정리

구 분	현실가치(<i>sein wert</i>)	당위가치(<i>sollen wert</i>)
의 의	<i>sein</i> (있는 그대로의 상태)의 가격	<i>sollen</i> (있어야 할 상태)의 가격
접근방법	직접접근	간접접근
장 점	시간과 비용이 절약된다.	① 인과법칙에 의한 당위적 현상 파악 ② 자원을 합리적으로 배분
단 점	① 원인인 가치형성요인과 결과인 가격 사이에 시간상·내용상의 괴리가 생길 수 있다. ② 자원을 비합리적으로 배분할 가능성	① 주관개입 우려가 있다. ② 가격을 구하는 데 시간과 비용이 많이 소모된다. ③ 자료수집이 어렵다.

1. Sein 가격이라는 견해

(1) *Sein* 가격의 뜻

① 현실의 시장상황을 반영하는 가격으로서, 객관적으로 확인 가능한 가격을 말하며, 원인보다 현상을 중시하는 개념으로 ② 시장참여자의 집단적인 가치판단을 중시하는 개념이다.

(2) *Sein* 가격의 주장논거

- ① 시장가치는 불확실한 인위적인 요소가 개입되는 것보다, 시장의 흐름에 따른 자연발생적인 가격이 더 중요하다.
- ② 시장가치는 현실 부동산시장을 전제로 하여, 시장참여자들의 집단적 가치판단에 초점을 맞추어야 한다.
- ③ 시장가치는 불확실한 부동산 시장하에서 최빈거래가능가격이라는 확률적 개념을 중시하는 추세에 부합한다.
- ④ 부동산시장에서 완전경쟁시장은 현실성이 없으며, 부동산의 고유한 내재가치는 현실성 없는 추상적·가상적인 것이다.

2. Sollen 가격이라는 견해

(1) Sollen 가격의 뜻

- ① 당위성을 내포한 이상적·규범적 가격으로서, 시장이 균형을 회복했을 때 성립할 것으로 생각되는 가격을 말한다.
- ② 이는 어떤 현상은 원인이 있어야 생긴다는 당위적 사고로서 부동산의 고유한 내재가치를 존중하는 개념이다.

(2) Sollen 가격의 주장 논거

- ① 부동산 시장의 특성상 *Sein* 가격은 개별적 사정 등 불합리한 요소를 내포할 가능성이 많다.
- ② 감정평가에 의한 가격이 가격선도 기능이 있다면 당위성을 내포하여야 한다.
- ③ 부동산의 고유한 내재가치를 무시할 수 없다.
- ④ 부동산 시장이 불안정한 상황에서는 *Sein* 가격보다 *Sollen* 가격이 더 낫다.
- ⑤ 시장가치는 지표성을 지닌 새로운 가치의 창조이다.

3. 시장가치의 성격논의

- ① 시장가치는 가격의 3면성에 의해 평가되고, 시산가액의 조정과정을 거쳐 평가목적에 맞추어 합리성을 갖춘, 이상적·규범적 가격이 되어야 한다는 점에서는 *Sollen* 가격개념이 타당성을 지닌다고도 할 수 있겠으나,
- ② 부동산 가격은 현실의 다양한 시장상황과 밀접한 관련하에 형성될 수밖에 없고, 현실시장을 반영하여야 한다는 점과, 최근 부동산 시장이 안정성을 찾아가고 있고 부동산 가격의 거품이 제거되고 있는 현실 상황에서 보면, *Sein* 가격이라는 견해가 더 타당성을 지닌다고 생각된다.

보충자료

특히 시장가치를 구한다 하더라도 적정하지 않으면 안된다. 이러한 개념은 존재가격과 당위가격을 혼용하고 있는데, 이러한 경향은 세계적인 추세이다.(조주현 교수님)

 서브정리

I. 적정가격의 의의와 성격

1. 적정가격의 의의

당해 토지 등에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다(부공법 제2조 제5호).

2. 성격

(1) 법정가격

표준지공시지가는 법률규정에 따라 산정하여야 하기 때문에 적정가격은 법정가격의 성격을 가진다고 할 수 있다.

(2) 정책가격

표준지공시지가는 공익사업이나 개발이익 환수 및 과세 등의 다양한 행정목적에 이용되고 있는 가격으로서 부동산의 사회성·공공성을 실현하기 위한 정책가격의 성격을 갖는다.

(3) 당위가격

비록 적정가격의 의의상 시장성의 개념을 보완하였다고 하나 적정가격은 공익사업, 조세 등의 행정목적에 주로 이용되는 가격으로서 과세와 손실보상이라는 상반된 이해관계를 조절하고, 공동선을 실현하기 위한 정책적 가격인바 존재가격보다는 당위가격의 성격이 강하다고 할 수 있다.

II. 부공법상 적정가격과 토지보상법상 적정가격의 동일성 여부

1. 문제의 소재

토지보상법 제70조 제1항에서 표준지공시지가를 기준한 적정가격으로 취득하는 토지의 보상액을 구하도록 규정하여, 이 토지보상법상 적정가격과 부공법상의 적정가격의 동일성여부가 문제된다.

2. 토지보상법상 적정가격의 의미

(1) 헌법상 정당보상의 의미

헌법 제23조 제3항은 <공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다>고 규정하고 있고 이때 정당한 보상이란 판례에 따르면 완전보상으로 재산권의 객관적인 가치를 완전하게 보상하는 것을 의미한다.

(2) 완전보상액으로서 적정가격

토지보상법상 적정가격은 완전보상을 실현하기 위해 재산권의 객관적 가치를 보상해야 한다. 따라서 현실의 거래가격을 반영하는 가치개념의 성격을 가진다.

(3) 공시기준일 이후 개발이익의 반영

보상금액은 당해 공익사업으로 인한 개발이익만을 배제하고 협의당시 또는 재결당시의 가격을 기준으로 하여야 한다. 따라서 토지보상법 제70조 제3항 내지 제5항에 의하여 연도별 적용공시지가를 소급적용하는 경우에는 표준지공시지가에 반영되어 있지 아니한 적용공시지가의 공시기준일부터 보상시까지 다른 공익사업으로 인한 개발이익이 반영되게 된다.

3. 소결

(1) 적정가격 개념의 포괄성

부공법은 감정평가를 규율하는 최상위 법률로서 이하 법령상 가격개념을 포괄하기 위해 추상적이고 포괄적인 개념요소를 규정하고 있다. (구)감척상의 정상가격도 일정한 조건을 충족하는 <적정가격>이라 하여 적정가격개념의 포괄성을 보여준다.

(2) 적정가격 성격의 상이

양 법상 적정가격을 규정하고 있으나 부공법상 적정가격은 행정목적의 법정가격, 정책적·행정적 가격, 가치지향적·규범적 가격이다. 반면 토지보상법상 적정가격은 헌법상 정당보상을 전제로 한 가격개념으로서 현실의 지가변동 및 당해 사업이 아닌 다른 공익사업에 의한 개발이익은 반영되는 객관적·현실적 가격개념으로서 보아야 할 것이다. 따라서 양 법상 적정가격은 명칭은 동일하나 그 성격면에서 차이가 있다.

(3) 그 밖의 요인보정의 필요

부공법상 적정가격이 조세 등 각종 행정목적에 활용되는 정책가격이라는 성격으로 인하여 현실 거래가격을 충분히 반영하지 못하는 부분이 있으므로 그 밖의 요인보정을 통하여 이러한 괴리를 극복하고 정당보상을 실현할 필요성이 인정된다.

III. 시장가치와 적정가격과의 관계

1. 동일설

- ① 양 가격의 정의에서 통상적 시장 하에서의 가격개념을 요소로 함으로써, 궁극적으로 시장가치와 적정가격은 동일한 개념이다.
- ② 적정가격으로 고시된 공시지가가 가격선도 기능 및 거래지표의 기능을 한다면 시장가치 개념과 다를 이유가 없다.
- ③ 결국, 적정가격은 시장가치의 다른 명칭이며, 일본의 지가공시에 관한 법률에서는 공시지가를 정상가격(*market value*)으로 정의하고 있다.

2. 이원설

- ① 적정가격은 법률목적상의 가격이고, 시장가치는 시장성을 중시하는 개념이다.
- ② 적정가격은 부동산 관련 법규에서 다양한 개념으로 설명되나, 시장가치는 순수한 가치를 반영하는 평가의 행위 기준으로서 하나의 가격 개념이다.
- ③ 시장가치는 현실적·객관적 가격이며, 적정가격은 가치지향적·정책적 가격이다.
- ④ 적정가격은 시장가치 외의 가치의 일종이다.



관련 기출문제

1. 시장가치와 지가공시법이 규정한 적정가격의 개념을 비교하여 논하시오.(1995.6회.30점)

2. 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률의 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 보상평가가격과 적정 가격, 실거래가격과의 관계를 설명하시오.(2008.19회.10점)

3. 『부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률』제2조 제5호에 의하면 “표준지공시지가라 함은 이 법의 규정에 의한 절차에 따라 국토교통부장관이 조사·평가하여 공시한 표준지의 단위면적당 가격을 말한다.”라고 규정하고 있으며, 동법 제3조 제1항에 의하면 “국토교통부장관은 토지이용상황이나 주변환경 그 밖의 자연적·사회적 조건이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 선정한 표준지에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 조사·평가하고, 제19조의 규정에 의한 중앙부동산평가위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.”라고 하여 결과적으로 표준지공시지가는 “적정가격”이어야 함은 규정하고 있다. 이러한 적정가격의 개념과 관련하여 동법 제2조 제6호는 “당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다”라고 정의하고 있다.

한편, 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』제70조 제1항은 “협의 또는 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 『부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률』에 의한 공시지가를 기준으로 보상하되, 그 공시기준일부터 기준시점까지의 관계 법령에 의한 당해 토지의 이용계획, 당해 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령이 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(『한국은행법』 제86조의 규정에 의하여 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 의하여 산정된 비율을 말한다.) 그 밖에 당해 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 참작하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.”

라고 하여 이 역시 적정가격으로 보상하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(제20기 실무수습 종합시험문제, 30점)

(1) 양 법상 기술되고 있는 “적정가격”에 대하여 그 법이론상 의미가 동일한지와 관련하여, 최근 다음과 같이 입장이 대립되고 있다. 『표준지공시지가를 기준으로 적정가격과의 격차를 그 밖의 요인으로서 보정하는 과정이 필요하다는 견해와 이미 양 법상 “적정가격”은 전제된 것이므로 시점수정과 지역 요인 그리고 개별요인 비교만 거치면 되고 별도의 그 밖의 요인 보정을 원칙적으로 필요없다는 주장이 있다.』 이에 대한 해결논리로서 귀하의 법이론적 견해를 피력하라.(15점)

(2) 관련 법이론상 “적정가격”과 “시가”와의 관계를 설명하라.(15점)

(단, 흔히 우리가 부르는 “시가”는 “시장가격”과 “시장가치”로 혼용되고 있으므로 본 문제에서는 적정가격과 관계를 비교설명시 각각으로 구분하여 적정가격과 관계를 설명하라.)



관련규정

실무기준 740-3(재무보고평가의 기준가치)

- ① 재무보고평가는 공정가치를 기준으로 감정평가한다.
- ② 제1항의 공정가치는 한국채택국제회계기준에 따라 자산 및 부채의 가치를 추정하기 위한 기본적인 가치기준으로서 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말한다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

재무보고평가는 기업 등의 자산이나 시설 등에 대하여 <외감법>의 회계처리기준에 따라 공정가치의 추정을 위한 것으로서, 일반적인 감정평가가 시장가치를 기준으로 감정평가하는 것과는 달리, 공정가치를 기준으로 감정평가하는 것을 원칙으로 함을 분명히 하고 있다.

2. 주요내용

(1) K-IFRS(한국채택국제회계기준)의 정의

‘합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액’이라고 정의하고 있다.

(2) 공정가치의 개념

당사자 사이에 서로 특별한 관계가 없이 정상적인 거래를 하면 되므로, 자산은 광범위한 시장에 방매될 필요가 없다. 따라서 합의된 가격은 일반적인 시장에서 보다는 관련 당사자가 보유한 권리에 대한 특정 이익(혹은 손실)을 반영한 결과가 된다.

회계기준에서 사용하는 공정가치 개념은 일반적으로 감정평가분야에서 사용하는 시장가치와 유사한 개념이지만, 공정가치는 시장가치보다 광범위한 개념이다. 일반적으로 특정 당사자 사이에서 공정한 의미를 갖는 가격은 다른 시장참여자에게도 공정한 의미를 갖는다. 그러나 경우에 따라서 공정가치 산정 시 고려하는 사항들 중 일부는 시장가치 산정에서는 고려하지 않는다.

공정가치는 기업체의 지분 취득을 위한 가격산정에 흔히 적용된다. 특정 당사자 사이에서만 발생하는 특수한 증분가치는 해당 당사자 간에는 공정한 가격일 수 있으나, 일반시장에서 형성되는 가격과는 다를 수 있다. 시장가치는 이와 같은 특수가치(여기에서는 결합가치)의 요소를 배제한다.

재무보고평가 외의 다른 목적의 감정평가에서는 공정가치는 시장가치와 구분될 수도 있다. 공정가치는 해당 거래에서 얻게 될 이익(손실)을 고려한 특정 당사자 사이에서 공정한 의미를 갖는 가격을 의미하기 때문이다.

공정가치의 예로는 임대차 계약의 명도나 기한연장에 대한 대가를 반영한 임대인과 임차인 사이에 합의된 가격 또는 미공개기업에서의 주식양도시 주식을 위한 가격이 있을 수 있다.

서보정리

I. 공정가치와 시장가치의 비교

1. 공통점

(1) 시장증거에 근거한 가치

공정가치는 시장증거(*market-based evidence*)에 근거하였는지 여부를 밝히도록 하고 있다. 시장가치도 시장 분석을 통해 시장증거를 수집하고 분석하여 가치결론을 도출하므로 각 가격개념은 모두 시장증거에 기초한다.

(2) 존재가치의 성격

① 존재가치(*Sein*)란 현실의 시장상황을 반영하는 가치이고, 당위가치(*Sollen*)란 현상보단 원인을 중시하는 가격개념이다. ② 각 가격개념은 모두 시장증거에 기초하고 이상적·당위적 시장상황을 전제하거나 규범적 가치판단이 개입되지 않는다는 점에서 존재가치의 성격을 지닌다.

(3) 가치3면성의 반영

각 가격개념은 시장성·비용성·수익성을 종합고려하여 결정된다는 점이 공통적이다. 따라서 구체적으로는 감정평가3방법이 적용되고, 도출된 시산가액을 적절히 조정하여 최종 가치결론을 내리게 되는 공통점이 있다.

(4) 가격의 기능측면

부동산시장의 불완전성으로 균형가격이 자동으로 성립되지 않는다. 따라서 감정평가에 의해 도출된 시장가치와 공정가치는 균형가격의 역할을 대신하여 시장내 자원배분과 수급조정의 기능을 수행하게 된다.

2. 차이점

(1) 시장가치 외의 가치 성격여부

기업회계관련 공정가치평가가 항상 시장가치 외의 가치가 되는 것은 아니다. 그러나 공정가치에 시너지효과가 반영되거나 부도기업의 청산가치를 구하는 경우처럼 특정한 조건이 수반되는 경우에는 시장가치 외의 가치의 성격을 갖는 경우가 있다는 점에서 시장가치와 차이점이 있다.

(2) 시장의 전제여부

기업자산의 특수성(대규모성, 특수용도 등)으로 인하여 공정가치는 반드시 시장을 전제로 형성되는 가치는 아니라는 점에서 시장가치와 차이가 있다.

(3) 적용분야의 차이

① 시장가치는 일반적으로 부동산의 평가시에 적용되는 가격개념이나, ② 공정가치는 기업자산을 재무보고 목적으로 평가할 때 적용되는 가격개념이다.



관련 기출문제

1. 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (2016.27회.30점)
- (1) 본건 감정평가의 기준가치는 무엇인지 그 개념에 관해 설명하고, 시장가치 기준원칙과의 관계에 관해 설명하시오. (10점)

■ 국토교통부 실거래가 정보화면(아파트)¹⁾

아파트 실거래가

> 지역별

> 금액별

> 면적별

> 통합조회

HOME 아파트 실거래가 > 지역별

지역별

거래유형 ☒ 매매 ☐ 전월세

기준년도 2016년도 1분기

주소구분 ☒ 지번주소 ☐ 도로명주소

지역선택 서울특별시 강남구 마치동 ::전체::

검색하기

콜센터 전화상담

(월-금) 09:00~18:00
(점심시간) 12:00~13:00

1588 - 0149

실거래가 자료제공

전체단지	개포우성1	대우아이빌멤버스(891-26)	대우아이빌명문가(891-23)	대치동우정예채트1
대치아이파크	대치현대	동민맥스빌A동	동부센트레빌	래미안 대치 하이스턴
래미안대치폴리스	미도맨션3차	상지리츠빌카얄름(1009-4)	선경1차(1동-7동)	선경3차
선릉역대우아이빌(890-49)	세영팔레스타운	쌍용대치1	은마	테헤란로대우아이빌(891-6)
한빛미도맨션2	현대1			

① 아파트 단지명을 클릭하시면 해당 단지의 1년 정보를 보실 수 있습니다.

기준 : 2016년 1분기, 단위(면적:m², 금액:만원) **인세**

단지	지번	전용 면적	1월		2월		3월		건축 년도
			계약일	거래금액(총)	계약일	거래금액(총)	계약일	거래금액(총)	
개포우성1	503	84.81	11~20	110,000 (9)					1983
		127.61	11~20	193,200(13)					
			21~31	190,000(12)					
대우아이빌멤버스(891-26)	891-26	35.24	11~20	27,000(10)					2003
		54.97			11~20	42,500(12)			
대우아이빌명문가(891-23)	891-23	42.3			11~20	30,550 (8)			2004
대치동우정예채트1	891-28	59.96	11~20	45,000(11)					2004
		59.96					11~20	94,500 (6)	

1) 국토교통부 아파트 실거래가 <http://rt.molit.go.kr>

캐나다 온타리오 공사는 한국부동산가격공시제도의 모델이 될 수 있는가?(정수연·오민경)

1. 캐나다의 MPAC과 대량평가의 소개

1. 캐나다 MPAC이란 무엇인가?

MPAC는 온타리오주 정부의 재원으로 운영되는 과세당국이다. 100% 정부출자에 의한 비영리 정부기관이다. MAPC는 오로지 과세평가만을 담당한다. 즉 지자체의 과세목적으로 온타리오내 모든 부동산에 대해 과세등급을 부과하고 가치를 평가하는 책임을 MPAC가 맡고 있다. 그렇다면 국세청 혹은 우리나라 각 지방자치단체의 세정과가 따로이 독립된 부처로서 존재하는 형태라고 하겠다.

2. MPAC는 감정평가사가 감정평가 3방식을 사용하여 과세평가를 하는 곳이다.

MPAC의 전체 구성원(2012년 기준)은 1653명이고, 그중 감정평가사자격증 소지자가 610명이다.

3. MPAC의 과세평가방법

접근방법(3방식)	과세가치결정방식	적용 부동산유형의 예
거래사례비교법	매매사례비교	단독주택, 공지 등
원가법	토지가치 + 건물가치 - 감가수정	공장
소득접근법	현금흐름 분석	호텔, 오피스빌딩, 아파트빌딩 등

* 과세평가에는 3방식이 사용된다는 사실을 알 수 있다.

4. 실거래가격에 기반한 대량평가는 비준표를 감정평가사가 직접 만드는 것이다.

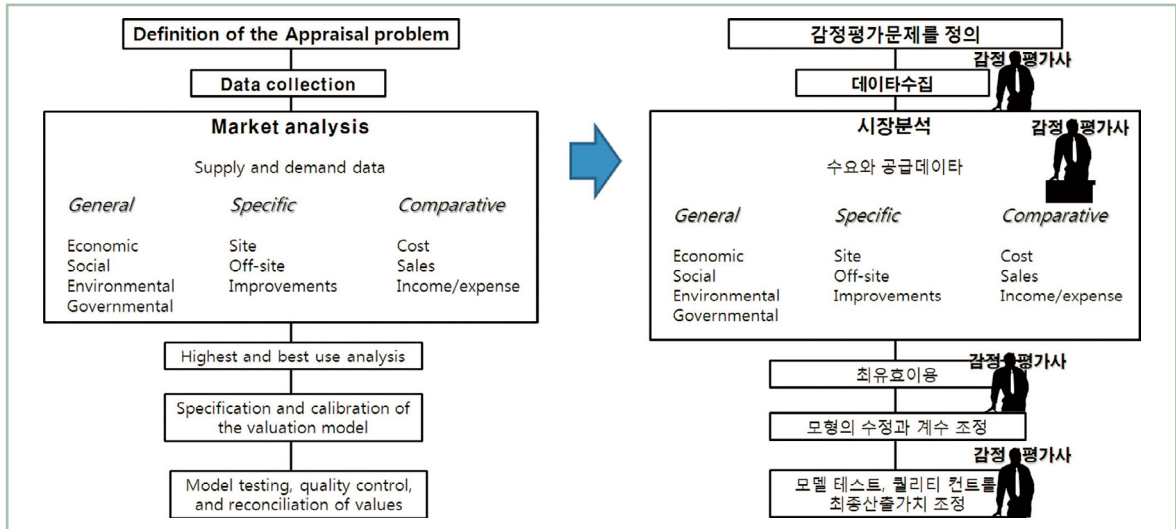
미국과 캐나다에서 대량평가의 주체는 감정평가사이다. 실제로 대량평가사(*mass appraiser*)라는 용어가 존재한다.

5. 개별평가와 대량평가의 동일성(IAAO, *Mass Appraisal of real property*, 1999)

하나의 부동산을 평가하는 평가사와 마찬가지로, 대량평가를 하는 평가사도 해당자산의 최유효이용을 판단해야 한다. 대량평가에 있어, 최유효이용의 판단은 자산들의 그룹에 대해 행해진다.

개별부동산 하나를 평가하는 것과 대량평가는 동일한 단계를 거쳐 이루어지며, 가치평가에 있어 원가법, 거래사례 비교법, 그리고 소득접근법을 사용한다. 대량평가를 하는 평가사는 다만, 부동산 한 개에 대하여 적용하는 것이 아니라 여러 개의 부동산으로 구성된 자산그룹에 대해 적용되는 모형을 개발하는 것이다.

6. 미국과 캐나다의 대량평가시스템에 대한 올바른 이해²⁾



실거래가격과 대량평가시스템이 존재하는 가운데에서도 그것을 운용하는 주체는 감정평가사이며, 소득접근법, 원가법, 거래사례비교법이라는 감정평가 3방식이 대량평가시스템 내에서 사용된다는 것을 의미한다. 수많은 다양한 상황에서 거래된 실거래가격들 중 어느 것이 그 지역 시장변동을 대표할 수 있는가? 이것을 결정하는 것 또한 실거래가격 분류와 조정의 권한을 가진 감정평가사에 의하여 이루어지고 있다.

7. MPAC의 평가대상은 우리나라보다 적다.

온타리오주의 MPAC가 담당하고 있는 과세평가대상 자산은 약 500만개이며 그중 90%가 주거용이다. 우리나라는 과세대상 개별공시지가 필지만 2700만 필지이다. 여기에 주택과 비주거용부동산까지 합하게 되면, 온타리오주와는 비교도 되지 않게 방대하다. 즉, 과세대상이 상대적으로 작은 규모일 때, 하나의 조직으로서 그것을 담당할 수 있는 것이다.

8. 캐나다의 부동산시장의 가격변동은 우리나라보다 안정적이다.

II. 한국의 비율분석(ratio study)의 문제점

1. 조정없는 실거래가, 의미없는 비율분석

우리나라는 미국 IAAO가 기준을 제시한 바 있는 비율분석에 관심을 가지고 감정평가의 성과평가에 이용하려고 하고 있다. 그러나 비율분석이라는 것이 실효성이 있으려면 감정평가가격과 대비될 실거래가격의 정밀성이 보장되어야 한다.

2. 한국은 조정의 근거를 제시할 수 없다.

이러한 지적에 대해, 실거래가격의 정밀성을 판단할 수 있는 장치로서 “조정실거래가격제도”를 도입하여 감정

2) 전계서, 41면

평가사로 하여금 그것을 만들게 하겠다는 급박한 조치는 결과를 더 악화시키기도 한다. 미국에서 조정실거래 가격제도가 가능한 이유는 그 거래가 친인척간의 거래인지, 시장에 어느 정도의 기간 동안 매물로 있었는지, 금융조건은 어떠했었는지를 거래당사자들이 정부당국에 보고토록 시스템이 제도화되어 있기 때문이다.

그러나 우리나라는 그러한 장치는 마련해주지 않고 그저 무작정 “실거래가격을 조정해라”라는 명령만을 하달할 뿐이다. 아무도 알려주지 않는 정보를 감정평가사들이 알아낼 방법은 없고, 조정의 근거를 제시할 수도 없는 상태에서, 조정실거래가격만을 만들어내라고 한다면, 필연적으로 문제가 발생할 수 밖에 없다.

3. 실거래가 자료의 부정적성

실거래자료를 실제로 본 적이 있는 사람이라면, 실거래건수가 많다고 해서 그것이 바로 정보의 풍부함으로 이어지지 않는다는 것을 알 수 있다. 지분거래가 수없이 많고, 두 건의 거래가 있을 경우 합산하여 신고되는 경우도 있으며, 동산의 거래 또한 포함되어 있다. 실제 거래된 면적과 개별부동산 과세데이터베이스상의 면적이 일치하지 않는 것도 부지기수이다.

이러한 자료들을 모두 걸러내고 나면, 사실상 이용할 수 있는 자료는 얼마 되지도 않으며, 현재 국내에서 이와 같이 걸러진 실거래데이터들 중 어느 것이 정상적거래에 의한 것인지조차 나타나있지 않다.

4. 조정실거래가격의 실제 : 미시간의 사례³⁾

정상거래여부판단								
조정실거래가격표시								
Street Address	Sale Date	Instr.	Terms of Sale	Adj. Sale \$	Cur. Asmnt.	Asd/Adj. Sal	Floor Area	\$/Sq.Ft.
41420 BELDEN	06/13/12	PTA	ARMS-LENGTH	\$115,000	\$58,700	51.04	1,078	\$106.88
31072 COLUMBIA	08/10/12	PTA	ARMS-LENGTH	\$137,500	\$67,850	49.35	1,260	\$109.13
31056 EAGLE	08/13/12	WD	ARMS-LENGTH	\$115,000	\$74,250	64.57	1,452	\$79.20
41525 BELDEN	08/31/12	PTA	ARMS-LENGTH	\$120,111	\$67,700	56.36	1,260	\$95.33
41484 BELDEN	11/19/12	PTA	ARMS-LENGTH	\$105,000	\$56,200	53.52	1,160	\$90.52
41353 CORNELL	01/31/13	PTA	ARMS-LENGTH	\$146,000	\$67,200	46.03	1,402	\$104.14
41390 CLINTON	05/28/13	PTA	ARMS-LENGTH	\$127,500	\$60,150	47.18	1,323	\$96.37
31181 COLUMBIA	05/31/13	PTA	ARMS-LENGTH	\$170,000	\$71,550	42.09	1,380	\$123.19
41399 BELDEN	06/21/13	PTA	ARMS-LENGTH	\$150,000	\$62,600	41.73	1,260	\$119.05
41487 CORNELL	07/26/13	PTA	ARMS-LENGTH	\$175,000	\$77,150	44.09	1,722	\$101.63
40524 KINGSLEY	04/27/12	PTA	ARMS-LENGTH	\$245,000	\$121,950	49.78	2,363	\$103.68
40548 LENOX PARK	10/05/11	PTA	ARMS-LENGTH	\$229,520	\$125,400	54.64	1,538	\$149.23
40552 LENOX PARK	10/12/11	PTA	ARMS-LENGTH	\$239,950	\$135,100	56.30	1,816	\$132.13
30224 VIEWCREST	10/25/11	PTA	ARMS-LENGTH	\$239,000	\$118,100	49.41	1,526	\$156.62

미시간의 실거래가격은 웹페이지 상에서 공개되며 다른 가격들과 비교가 가능하도록 전체를 한꺼번에 데이터 베이스처럼 공개한다. 그리고 감정평가사가 그 실거래가격을 정상적 거래인지를 판단하여 그 여부를 함께 공개한다. 감정평가사에 의하여 조정된 실거래가격 또한 함께 공개된다. 공시가격도 함께 공개되는데 그것이 실거래가격과 다르다는 것에 대해 아무도 이의를 제기하지 않는다. 왜냐하면 시장가치개념으로 정의된 가격과 들쭉날쭉한 그때그때의 상황에 따라 달라지는 실거래가격이 같을 이유는 전혀 없기 때문이다.

3) 전계서, 51면

5. 미국과 캐나다의 실거래가격 입증 및 조정항목과 한국과의 비교⁵⁾

조사 및 조정항목	세부항목	한국	미국
		실거래가 조정제도없음	실거래가 조정제도 있음
거래시점	거래발생일자	○	○
	이름, 주소, 전화번호	○	○
매도자와 매수자의 정보	매도자와 매수자의 관계	○	○
	제3자의 거래인지여부	X	○
거래금액	지불된 금액	○	○
	금액이외에 지불된 댓가여부	X	○
	계약금, 중도금, 잔금	○	X
	주소, 법적사항	○	○
거래부동산의 정보	대수선, 리모델링 여부, 미완성여부	X	○
	지분거래의 여부, 분할필지의 여부	○	○
거래필지의 주변필지와의 관계	여러필지를 한꺼번에 거래했는지를 파악	○	○
거래유형	친인척간의 거래여부	X	○
마케팅의 방법	소유자가 직접판매, 인터넷광고, 신문광고, 입소문에 의한 판매	X	○
시장에 노출된 시간	시장에 매물로서 방매된 기간	X	○
대출 승계	대출승계여부, 모기지수수료부담당사자의 확인	X	○
재원조달유형	이자율의 수준	X	○
동산	거래시 동산의 포함여부	X	○

미국이나 캐나다의 실거래가격 입증 및 조정항목과 우리나라의 그것이 얼마나 차이가 나는지 알 수 있다.

6. 기타

- ① *Assessor*는 우리말로로는 조세사정인인데, 우리나라에 있어서는 감정평가사와 지방세정과 공무원의 역할이 결합된 것으로 이해하면 된다.
- ② *IAAO*는 미국의 조세사정인 협회이다.

⁵⁾ 전계서, 52면

비용최소화의 원칙은 공평과세의 원칙보다 우선하는가?(정수연·오민경)

I. 서론(문제의 소재)

감정평가사 없이 실거래가격으로 과세를 하게 되면, 감정평가사에게 지불되던 과세평가비용이 절약된다는 논리가 퍼지고 있다. 그러나 그 과정에서 상실되는 “과세형평성”이나 미래에 발생하게 될 더 큰 “사회적 비용”의 위험에 대해서는 누구도 지적하고 있지 않다.

II. 관련 뉴스

부동산가격 공시제도 전면 손질한다

조사비용만 연 1천300억원****실거래가 제대로 반영못해

(세종=연합뉴스) 정성호 기자 = 아파트와 토지 등 부동산의 가격에 대한 공시제도가 전면 개편된다. 개편 방향은 부동산 실거래가 자료를 활용해 조사비용을 낮추고 실거래가 반영률을 높이는 쪽이 될 것으로 보인다. 1989년 도입된 현 제도가 부동산의 실거래가를 제대로 반영하지 못하고 있고 지역이나 주택 유형별로도 실거래가 반영률이 달라 형평성 문제가 제기되고 있기 때문이다. 현행 제도의 고비용-저효율 구조도 정부가 제도 개편에 나서게 된 이유다.

특히 최근 수년 새 토지나 주택 가격이 안정화되는 추세를 보이고 있는데도 아파트 등 공동주택과 단독주택, 토지 등의 공시가격 산정을 위해 해마다 1천300여억원의 예산이 소요되는 실정이다.

국토부 관계자는 "공시가격은 부동산 보유세 산정 등 각종 행정에 필수적인 정보이긴 하지만 최근처럼 부동산 가격이 안정화하는 흐름을 보이는데도 매년 이만한 예산을 들여 조사해야 하는지에 대한 지적이 나오고 있다"고 말했다.

이에 따라 국토부는 그동안 축적된 실거래가 자료에 기반해 공시가격을 산정하는 방안을 고민하고 있다. 2006년부터 부동산 매매 거래에 대한 실거래가 정보를 정부가 수집해왔는데 이를 토대로 공시가격을 산출할 수 있지 않느냐는 것이다.

국토부는 연구용역을 통해 우선 실거래가 자료의 지역·유형별 현황, 연도별 등락 현황, 가격수준 등을 분석한 다음 이 자료를 공시제도에 활용할 수 있는지 검토할 계획이다. 실거래가에 기반한 공시제도를 도입 한다면 이때 실거래가의 변화 요인을 적절히 반영할 수 있는 특성 조사항목도 연구하기로 했다. 특성 조사 항목이란 부동산의 지리적 입지나 주변의 교육 여건·개발 수준, 용도지역 등 부동산 가격에 영향을 미치는 각종 요인을 뜻한다.

연구용역에서는 또 실거래가 공시제도 도입을 위한 대량평가 모형의 설계안도 검토된다. 대량평가 모형이란

한꺼번에 여러 개의 지가를 뽑아낼 수 있는 산출 방식을 가리킨다.

지금은 지역적으로 인접해 있으면서 용도지역 등이 같은 지역이면 유사한 가격대를 이룬다고 보고 이를 '유사가격권'으로 묶고 있지만 특정 용도와의 거리나 역세권과의 거리, 복합용도지역 여부 등을 반영해 유사가격권을 구획하는 방안을 마련한다는 것이다.

국토부 관계자는 "특히 개발이 더디고 거래도 적은 읍·면·동의 토지에는 이 같은 대량평가 모형을 적용하면 일일이 공시가격을 조사하지 않아도 한꺼번에 여러 곳의 공시가격을 산출할 수 있다"며 "비용은 줄이고 효율성은 높이는 방법이 될 것"이라고 말했다. 국토부는 또 현재 지역에 따라 50~70% 수준인 실거래가 반영률도 더 높일 방침이다. 그러나 실거래가 반영률의 제고가 곧장 부동산 보유자들의 세금 부담 증가로 이어지지는 않을 것으로 보인다.

Ⅲ. 실거래가로 조세부과시 위험성

1. 시장가치와 실거래가의 차이

시장가치는 실거래가가격이 아니다. 그리고 우리나라에서 말하는 실거래가가격은 미국에서 말하는 그것과 너무나 다른 개념이다. 미국에서 실거래가가격이라고 하면 듣는 상대방은 시장에서 거래된 그 자체인 <실거래가가격>과 감정평가사에 의하여 조정을 거친 <조정실거래가가격>을 함께 떠올리기 마련이다. 특히 미국과세평가영역에서 일하고 있는 공무원, 전문가, 평가사들은 <실거래가가격>이라고 하면 당연히 <조정>된 것으로 이해한다. 왜냐하면 실거래가가격 그 자체는 정보로서의 역할을 할 수 없을 정도로 <junk(쓰레기)>에 가까워 과세평가라는 전문적인 영역의 논의선상에 놓을 수 없기 때문이다.

2. 실거래가로 조세부과시 위험성

비정상적 사정이 개입된 실거래가를 기준으로 조세를 부과하는 경우 부당하게 높거나 낮은 세금이 부과될 수 있다.

3. 감정평가사의 역할 중요

이와 같은 통계만능주의에서 벗어나기 위해 미국에서는 통계와 실거래가를 활용하되 그 주체로서 감정평가사를 활용하는 것이다. 우리나라보다도 더 높은 수준의 부동산시장 환경을 갖추고 있고, 지리정보시스템도 방대하고, 실거래신고 및 조정제도가 더 발달한 미국에서조차 감정평가사를 활용하여 과세평가를 하고 있다. 즉 미국에서는 시장에서의 시장가치의 정의를 만족시키는 가치를 찾아내어 <가격>으로 나타내는 작업을 감정평가사가 감정 평가지식을 활용하여 수행하는 것이다.

Ⅳ. 미국 전문가들의 우려(실거래가기반 조세부과)

1. 부동산거래에 부정적인 영향을 줄 것이다.
2. 실거래가가격정보를 이용하는 주체인 감정평가사를 배제하게 되면, 결국 조세액은 불완전하고 비시장적인 거래, 잘못된 정보사례들에 근거하게 될 것이다.

3. 조세액의 가장 중요한 속성인 안정성이 훼손되고, 비슷한 부동산도 거래금액이 다르다면 다른 조세액이 부과될 것이다.
4. 거래되지 않은 부동산이 거래된 부동산보다 더 많은 상황에서, 필요한 정보를 직접적으로 습득할 수 없는 상황에서 감정평가가 가장 근접한 대안이 될 수 있다.

보충자료 시장가치와 실거래가격간 피드백관계

1. 실거래가격이 시장가치에 미치는 영향

(1) 시장가치 산출(특히 거래사례비교법)의 자료 제시

실거래가격은 시장가치의 산출자료가 된다. 특히 유사 부동산의 거래가격으로부터 시장가치를 도출하는 거래사례비교법에서는 실거래가격은 가장 중요한 자료가 된다. 단지 이러한 실거래가격은 부동산 시장의 불완전성으로 인하여 적절한 균형가치라고 말하기 어려우므로 적절한 수정, 보정 작업(시점 수정, 사정 보정 등)을 거쳐야 할 것이다.

(2) 시장가치의 적절성 (특히 원가법·수익환원법) 검토

시장가치를 비용자료 혹은 수익자료로 산출하는 경우 시장에서 객관적 검증을 받은 실거래가격은 시장가치의 적절성을 검토하는 유용한 수단으로 사용될 수 있다.

2. 시장가치가 실거래가격에 미치는 영향

(1) 실거래가격의 지침 제공

감정평가는 부동산에 대한 객관적 가치판정을 의미하므로 이를 통해 비정상적 가치형성을 억제할 수 있으며 부동산 가격의 적정화에 이바지할 수 있게 된다.

(2) 합리적 실거래가격의 확립

감정평가에 의한 공정·객관적 가치를 설정하게 되면 거래 활동의 합리화에 이바지하게 되며 이로 인하여 거래 질서가 확립·유지·개선되어 합리적 실거래가격이 형성될 가능성을 높여 준다.

3. 상호간 피드백 관계

실거래가격과 시장가치는 상호간 영향을 끼치는 피드백 관계를 유지하고 있다. 즉 부동산 시장이 완전경쟁 시장이 되지 못하기 때문에 감정평가의 필요성이 생기는 것이며 감정평가는 시장거래에 영향을 미치고 또한 실거래가격은 감정평가의 기본자료로 활용된다는 점에서 감정평가에서 산출된 시장가치와 실거래가격은 피드백 관계가 성립한다고 볼 수 있다.



1. 국토교통부의 부동산 실거래가 자료축적의 의의와 한계극복을 위한 감정평가사의 역할에 대해서 설명하시오.(2012.23회.10점)

Ⅰ. 의의

부동산거래의 은밀성으로 시장에서 거래사례를 수집하는 것이 매우 어렵다. 이에 과거에는 시장증거에 기초한 감정평가보다는 평가전례에 기초한 평가가 중심적이었다. 그러나 2006년부터 도입된 실거래신고 제도의 효과로서 점차 실제 거래사례를 수집하기 용이해졌다. 따라서 본 제도를 통한 자료의 축적은 가격정보의 공개를 통하여 부동산시장의 불완전성 극복을 도모하는 의의를 지닌다.

Ⅱ. 한계극복을 위한 감정평가사의 역할

1. 실거래가자료의 한계

(1) 비부동산 가치구성요소의 포함여부

부동산을 구성하지 않는 동산이나 권리의 거래가격이 실거래가격에 포함되는 경우가 있다. ① 예를 들어 공장을 매매하는 경우 공장내 설비에 대한 거래가격이 포함되거나 ② 상가를 매매하는 경우 영업권의 가치가 포함될 수 있다.

(2) 기타 비정상적 사정의 개입

- ① 매도자와 매수자가 특수한 관계에 있거나, ② 양도세 등의 세금승계와 관련한 특약이 있거나 ③ 거래빈도가 매우 낮아 가격의 정상성이 담보되지 않는 경우 등이 있다.

2. 감정평가사의 역할

(1) 정확한 부동산가격 공시필요성

감정평가사에 의해 지적된 부동산가격은 이 사회에서 균형가격의 역할을 대신 수행하여 각종 정책적·경제적 기능을 수행한다. 따라서 정확한 부동산가격을 공시할 의무를 지고 있다.

(2) 실거래가 조정자(adjustment)

실거래가격은 상기와 같이 비정상적인 사정이 개입되어 있으므로 감정평가사에 의해 적절히 조정될 필요성이 있다. 비정상적 실거래가를 모두 제외하는 경우 자료의 수가 부족해져 통계모형을 구축하기 어려워지므로 조정을 통해 보완할 필요가 있다.

Ⅲ. 관련문제

미국은 감정평가사에게 실거래가격의 조정권한을 인정하고 있다. 그러나 우리나라는 이에 대한 명문 규정이 없어 표준지공시지가 평가시 비정상적 실거래가격을 부정하기 어려운 현실이다. 따라서 이에 대한 이론연구와 규정마련이 필요하다.

2. 근린형 쇼핑센터 내 구분점포(〈집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률〉에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려 한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오.(2014.25회.35점)

(1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정(*Transactional adjustments*)에 대하여 설명하고, 그 밖에 적용 가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오.(25점)

3. 감정평가와 관련한 다음의 물음에 답하시오. (2020.31회.40점)

(2) 시장가치와 시장가격(거래가격)의 개념을 비교하여 설명하고, 다양한 제도를 통해 시장가격(거래가격)을 수집·분석할 수 있음에도 불구하고 감정평가가 필요한 이유에 관하여 논하시오. (20점)

논점 3-10

교환가치와 사용가치



서브정리

Ⅰ. 교환가치와 사용가치의 개념 및 관계

1. 교환가치

(1) 개념

시장에서 매매를 전제로 한 가치이며, 가치발생요인으로서 효용, 희소성, 유효수요가 있는 경우, 시장선택의 결과인 최유효이용을 전제로 가치가 형성된다.

(2) 특성

- ① 시장에서의 최유효이용을 전제로 한 가치로서 객관적 가치이다.
- ② 교환가치는 시장에서의 매매를 전제로 한 가치개념이므로 *Sein* 가치이다.

2. 사용가치

(1) 개념

경제재의 생산성 개념 하에 부동산은 특정한 용도로의 제공을 전제로 형성되는 가치개념으로서 특정용도를 전제로 한 가치개념이다.

(2) 특성

- ① 다양한 용도 중 시장의 선택결과가 아닌 특정한 용도로의 이용을 전제로 한 주관적 가치이다.
- ② 시장성이 없거나 제한된 조건 하에서 성립할 수 있는 가치 개념이다.

(3) 구체적 사례

- ① 특수 부동산 평가로서 오래된 공장을 평가하는 경우.
- ② 현황 이용을 계속할 것을 전제로 한 평가의 경우와 대치원가를 적용하여 평가하는 경우
- ③ 합병·분할 토지 등의 경우와 같이 상대적 시장을 상정한 한정가치 평가
- ④ ~~법정평가·공학목적으로 평가하는 경우 등 시장에서의 매매를 전제로 하여 평가하지 않는 경우 등을 예시할 수 있다.~~

II. 교환가치와 사용가치의 평가상 활용

1. 전제조건에 따른 활용

부동산 평가는 최유효이용을 전제로 한 시장가치인 교환가치를 구함이 원칙이나, 평가목적, 조건 등에 따라 사용가치를 구하는 경우가 있다. 예를 들어 병합*분할을 전제로 하는 평가에 있어서는 교환가치가 아닌 사용가치의 개념이 사용된다.

2. 평가대상에 따른 활용

특정한 물건을 생산하도록 설계된 공장건물은 그것이 다른 용도로 전환되었을 때 교환가치는 없을 수 있으나 사용가치는 지니게 되는 바 사용가치로 평가되게 된다.

3. 수익방식에서의 활용

수익방식 적용시, 대상의 현행 계약상의 임료를 환원한 임대권의 가치는 사용가치이며, 지역시장의 유사 부동산으로부터 검증한 정상임료를 환원한 소유권 가치는 교환가치이다.

04 부동산가치형성

최고최선
감정평가이론

논점 4-1

가치발생요인

서브정리

1. 효용

1. 의의

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것으로 수요 측면에 영향을 미치는 가치발생요인이다.

2. 효용의 종류

부동산의 효용은 용도의 차이에 따라 주거지는 쾌적성, 편리성, 즉 도심으로서의 통근가능성 등으로, 공업지는 비용절감과 입지선정에서 오는 생산성, 상업지와 농업지는 수익성 등으로 표현된다.

3. 효용의 변동요인

(1) 의의

효용에 영향을 미쳐 소비자가 느끼는 효용을 변화시키는 가치형성요인이다. 가치형성요인의 변화 → 효용의 변화 → 수요의 변화 → 가격의 변화의 작용관계를 가진다.

(2) 내용

가치형성에 영향을 미치는 공간적 범위별로 일반요인, 지역요인, 개별요인이 있고 그 내용별로는 자연적 요인, 사회적 요인, 경제적 요인, 행정적 요인이 있다.

(3) 유의사항

이러한 가치형성요인이 부동산의 효용의 변화에 미치는 영향은 일률적인 것이 아니라 부동산의 종류, 이용방법, 용도에 따라 각기 다르게 나타난다.

4. 가치론사에서 효용

(1) 고전학파

이들은 가치발생요인으로 효용과 희소성을 들고 있고, 가치는 생산비에 의해 결정된다고 하였다. 즉, 재화는 생산비만큼의 효용을 가진다는 가정된 효용이라는 개념을 사용하여 생산비가 증가하면 그 만큼의 효용도 증가한다.

(2) 한계효용학파

이들은 가치발생요인으로서 효용, 희소성 이외에도 유효수요를 들고 있다. 고전학파가 소비자의 의지와는 상관없이 재화는 일정한 효용을 가지고 있다고 주장하는데 반하여 이들은 소비자가 느끼는 효용(기여된 효용)이라는데 차이가 있다.

5. 평가방식의 성립근거로서 효용

- ① 한계효용학파는 한계효용에 의해 재화의 가격이 결정된다고 하였는데 이는 비교방식과 수익방식의 성립 근거가 되고 있다.
- ② 한계효용은 시장에서 소비자가 지불하는 가격에 의해 측정하여 비교방식의 성립근거가 되기도 하고 또한 한계효용은 수익의 발생정도에 의해 측정된다고 하여 수익방식의 근거가 되기도 한다.

6. 다른 일반재화와 비교

- ① 부동산은 용도의 다양성 및 영속성으로 인해 효용은 다용도적 효용·영속적 효용인 반면, 일반재화 특히 동산은 단일적 효용·소멸성적 효용이다.
- ② 부동산의 수요는 취득해서 보유하는 행위라 할 수 있는 반면, 일반재화의 수요는 취득해서 소비하는 행위라 할 수 있다.

II. 상대적 희소성

1. 의의

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말하며 상대적 의미에 대해서는 부동산의 물리적 측면이 아닌 용도적 측면에서 양에 대한 상대적 희소성으로 보는 견해와 수요에 비해 공급이 상대적으로 한정되기 때문에 상대적 희소성이라는 견해가 있다.

2. 가치론사에서 희소성

(1) 고전학파

토지라는 경제재의 자연적 특성을 중시하였으므로 이들이 의미하는 희소성은 절대적인 개념에 해당한다고 할 수 있다.

(2) 한계효용학파

토지의 인문적 특성을 강조하여 용도적 측면에서 볼 때 그 경제적인 양을 증가시킬 수 있다고 생각하였으므로 이들이 의미하는 희소성은 상대적인 개념에 해당되는 것이다.

3. 부동산에 있어서 희소성의 특징

부동산의 희소성은 상대적인 것 이외에도 지리적 위치의 고정성 및 지역성으로 인하여 희소성의 문제가 지역적으로 발생한다는 것과 부동산의 사회성·공공성으로 인해 행정적·제도적 규제에 많은 영향을 받는다는 것이다.

4. 상대적 희소성의 원인

부동산은 부증성의 특징으로 인해 물리적 측면에서 총량이 한정되어 있다. 이에 반해 ① 도시화·공업화·국토개발·인구증가·핵가족화·소득수준 향상 등으로 토지에 대한 수요가 증가하고 ② 용도지역·건폐율·환경보전 등 행정적·사회적 요인에 의해 희소성이 높아지기도 한다. 즉 부동산의 특성 중 부증성과 지리적 위치의 고정성 및 토지에 대한 수요 증가, 행정적 제요인의 작용에 의해 기인한다.

5. 상대적 희소성의 해소방안

(1) 직접적 방법

- ① 최우효이용원칙에 따른 부동산 이용의 효율성 제고 즉, 부동산의 입체적·집약적 이용을 한다.
- ② 용도지역·건폐율 조정 등의 행정적 조치를 취한다.

(2) 간접적 방법

부동산의 수요는 파생수요적 성격이 있는 바 인구조절 등을 통해서 이를 해소할 수 있다.

6. 다른 일반재화와의 비교

부동산은 그 공급에 있어서 지역간, 용도간의 문제에 따른 상대적 희소성이 문제되나 일반재화는 그 절대량 부족에 따른 공급문제인 절대적 희소성이 중심을 이룬다.

7. 평가3방식 관계

상대적 희소성은 공급측면의 가치발생요인으로서 비용성 측면에 착안한 원가방식의 근거가 된다.

III. 유효수요

1. 개념

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(willing to buy)와 지불능력(ability to pay)을 갖춘 수요로서 수요에 작용하는 가치발생요인이다.

2. 부동산에서의 유효수요

- ① 부동산의 유효수요는 부동산시장에서 수요의 작용을 하며, 곧 부동산 공급과 부동산 가격에 영향을 미쳐 부동산 시장의 가격결정 기능과 자원배분 기능을 발휘하게 된다.
- ② **구매력의 변동** : 구매력은 경제적 관념으로서 지역과 시기에 따라 변화하며, 사회전반의 임금수준, 관습, 부동산 가격수준에 따라 변화한다. 따라서 부동산 가격파악 시 구매력 분석과 변동의 관찰이 중요하다.

3. 다른 일반재화와의 비교

일반재화와는 달리 부동산에서 유효수요를 가치발생요인으로 취급하는 이유는 부동산은 고가의 재화에 해당하므로 효용과 희소성이 있다고 하더라도 소비자가 지불능력을 갖추고 있지 아니하다면 시장에서 수요행위가 이루어지지 않기 때문이다.

4. 평가3방식 관계

시장성에 기초하는 비교방식의 성립근거가 된다.

IV. 이전성

1. 개념

부동산 소유권에 대한 명의가 자유롭게 이전될 수 있어야 가치가 형성된다는 이론이다.

2. 이전성에 대한 비판

무주 부동산이나 공공부동산은 소유권을 이전할 수 없으나 가치를 지닌다. 즉, 이전성을 비판하는 견해는 이전성을 효용의 사적·공적 제한이라고 본다.

관련 기출문제

1. 부동산가격의 발생요인을 일반재화의 가격과 비교하여 논하시오.(1995.6회.40점)

I. 서

부동산의 가격은 효용, 상대적 희소성, 유효수요 3자의 상관결합으로 발생한다. 다만 부동산의 자연·인문특성으로 인하여 각 가치발생요인은 일반재화와는 다른 차이점이 존재하게 된다. 부동산의 가격은 이러한 부동산의 특성을 반영하여 형성되므로, 보다 정확한 감정평가를 위하여 부동산의 가치발생요인을 검토할 필요성이 있다. 이하에서는 특히 일반재화의 가격과의 차이점에 중점을 두고 부동산가격의 발생요인을 논한다.

II. 효용

1. 의의

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것이다. 부동산의 효용은 용도에 따라 주거지는 쾌적성, 공업지는 생산성, 상업지와 농업지는 수익성 등으로 표현된다.

2. 일반재화의 가격과의 차이점

(1) 다용도적 효용

부동산은 용도의 다양성으로 인하여 다양한 용도로 사용될 수 있어 그 가격 또한 다원론적 관점에서 다양하게 형성될 수 있다. 그러나 일반재화는 일물일가의 법칙에 의하여 단 하나의 가격 밖에 성립하지 못한다.

(2) 영속적 효용

부동산의 영속성으로 인해 이론적으로는 영속적인 효용을 누리게 되나, 일반재화는 소멸하므로 단기간에 걸쳐 효용을 누린다는 차이점이 있다. 부동산 효용의 이러한 특성으로 인하여 장래 기대수익(효용)의 현가합으로 대상물건의 가치를 구하는 방법을 통해 수익가액을 구할 수 있다.

(3) 보유적 효용

부동산은 취득해서 보유함으로써 효용을 누리는데 반해, 일반재화는 취득해서 소비하는 형태로 효용을 누리게 된다. 이로 인해 부동산의 가격이 보유하는 가치인 교환가격과 사용하는 가치인 사용가치(예. 전세 가격)로 분화되는 특징이 있다.

Ⅲ. 상대적 희소성

1. 의의

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말하며 상대적 의미에 대해서는 부동산의 물리적 측면이 아닌 용도적 측면에서 희소하다고 보는 견해와 수요에 비해 공급이 상대적으로 한정되기 때문에 희소하다고 보는 견해가 있다.

2. 일반재화의 가격과의 차이점

(1) 인문적 희소성

일반재화의 경우 그 물리적인 양이 부족한 절대적 희소성이 문제가 되는 반면에 부동산은 특정한 용도나 위치를 가진 부동산이 부족하다는 점에서 차이가 있다. 이는 인간과의 관계에서 나타나는 특성으로 주로 행정적인 규제에 의해서 유발된다. 이로 인해 부동산의 공급이 비탄력적이 되어 부동산의 가격이 수요자가격의 성질을 갖게 된다.

(2) 공급의 장기성

부동산을 공급하는 데에는 많은 자금과 장기간의 시일이 요구되기 때문에 시장에서 수급불균형이 발생하였을 때, 단기에 공급조정이 이루어지기 어렵다. 따라서 즉각적인 공급조절이 이루어지는 일반재화에 비해서, 초과이익이나 초과손실이 부동산 가격에 반영될 수 있다.

Ⅳ. 유효수요

1. 의의

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(*willing to buy*)와 지불능력(*ability to pay*)을 갖춘 수요를 말한다. 부동산의 고가성으로 일반재화와는 달리 구매력을 갖춘 수요자만이 부동산 시장에 참여할 수 있기 때문이다.

2. 일반재화의 가격과의 차이점

(1) 고가성

부동산의 고가성으로 인하여 일반재화와는 달리 수요하고자 하는 욕구만으로는 시장에 참여할 수가 없고 유효구매력을 갖추어야만 수요할 수 있다는 점에서 차이가 있다. 즉 부동산의 가격은 일반재화의 가격보다 높게 형성되는 특징이 있다.

(2) 금융시장과 연계

부동산의 가격은 금융시장과 깊은 관련성을 가지며 형성되는 특징이 있다. 즉 부동산이 고가의 재화이기 때문에 저당대출, 부동산증권유통화 등의 금융활동이 개입하게 된다. 따라서 부동산의 가격은 일반재화와는 달리 이자율 변동, 환율변동, 세율변동 등에 민감하게 반응하는 특성이 있다.

V. 이전성 논의

이전성이란 부동산의 소유자에 의해 부동산 소유권에 대한 명의가 자유롭게 이전될 수 있어야 한다는 것을 말한다. 생각하건데 공공부동산은 소유권을 이전할 수 없으나 가치를 가지므로 이전성은 효용의 사적, 공적 제한으로 보아 배제함이 타당하다고 본다.

VI. 결

상기에서 논의한 부동산 가치발생요인의 특성으로 인하여 일반재화와는 달리 감정평가의 필요성이 제기된다. 단 가치발생요인은 고정 불변의 것이 아니라 가치형성요인의 영향에 의해 부단히 변화하는바, 이러한 제 과정에 유의해야 한다. 따라서 감정평가시에는 예측 및 변동의 원칙에 입각하여 동태적으로 분석하여야 하고, 종합적인 분석이 이루어질 수 있도록 평가주체의 역량강화에 힘써야 한다.

2. 부동산가격 발생요인을 분석하여 특히 상대적 희소성의 역할관계를 논술하시오.(1997.8회.40점)

I. 서

부동산의 가격은 효용, 유효수요, 상대적 희소성의 가치발생요인 3자의 상관결합으로 발생한다. 그런데 이중에서 상대적 희소성이 부동산의 가격발생에 미치는 영향이 크므로 특히 중점적으로 논의할 필요가 있다. 상대적 희소성은 입지경쟁을 통해 토지의 집약적 이용이 발생하고 토지할당이 이루어지도록 하는 근본 원인이 되기 때문이다. 또한 부동산의 가격을 장단기별로 그 성립을 달리하게 하며, 주기적인 초과 수요나 초과공급이 발생하는 특징을 갖게 하므로 부동산의 가격에서 상대적 희소성이 갖는 역할관계를 논의하는 것은 그 의의가 크다.

II. 부동산의 가치발생요인

1. 의의

부동산의 수요를 결정하는 효용과 유효수요, 공급을 결정하는 상대적 희소성, 이 3요소를 부동산의 가치 발생요인이라고 한다.

2. 효용

(1) 의의

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것으로 수요측면에 영향을 미치는 가치발생요인이다.

(2) 효용의 형태

- ① **쾌적성** : 어떤 물건을 소유하고 이용함으로써 느끼는 정신적 만족도로서 주거용 부동산에 대한 효용으로 나타난다. 설계, 시공, 재료 등의 우수성, 외부환경과의 적합, 환경 및 경관의 우수성, 편의시설에 대한 접근성, 건물의 위치, 방위(향) 등의 요소가 조화를 이루어 효용을 발하게 된다.
- ② **수익성** : 어떤 부동산을 소유 또는 이용함으로써 얻어지는 경제적 이익으로서 상업용 부동산에 대한 효용으로 나타난다. 배후지의 우수성, 다수의 구매력을 가진 인구의 존재 등이 수익성의 요소가 된다. 수익성이 좋은 부동산은 가격이 높게 형성되고 이는 미래수입의 현가합으로 부동산의 가치를 파악하는 수익방식의 이론적 근거가 된다.
- ③ **생산성** : 어떤 부동산을 이용하여 생산을 할 경우에 경제적 타당성으로서 이는 농업용 또는 공업용 부동산의 효용으로 나타난다. 판매지와의 접근성, 원료조달의 용이성, 양호한 노동력, 양호한 기후 등이 생산성의 요소가 된다.

(3) 일반재화의 효용과의 차이점

- ① 부동산은 용도의 다양성 및 영속성으로 인해 효용은 다용도적 효용·영속적 효용인 반면, 일반재화 특히 동산은 단일적 효용·소멸성적 효용이다. 또한 ② 부동산의 수요는 취득해서 보유하는 행위라 할 수 있는 반면, 일반재화의 수요는 취득해서 소비하는 행위라 할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

3. 상대적 희소성

(1) 상대적 희소성의 의의

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말한다. 상대적의 의미에 대해서는 부동산의 용도적인 측면에서 희소하다고 보는 견해와 수요에 비해 공급이 상대적으로 한정되기 때문에 상대적이라고 보는 견해가 있다.

(2) 일반재화의 희소성과 비교

일반재화의 경우 물리적인 공급량이 부족한 절대적 희소성이 문제되나, 부동산의 경우 막대한 부존량에도 불구하고 지역별, 용도별 공급이 어려운 상대적 희소성이 문제된다.

(3) 상대적 희소성의 원인

부동산의 부증성·지리적 위치의 고정성에 기인하여 ① 도시화·공업화·인구증가·핵가족화·소득수준 향상 등으로 토지수요가 증가하고 ② 용도지역·건폐율·환경보전 등 사회적 요인에 의해 상대적 희소성이 높아지기도 한다.

(4) 상대적 희소성의 해소방안

① 직접적 방법으로는 부동산의 입체적·집약적 이용을 통한 효율성 제고, 용도지역·건폐율 조정 등의 행정적 측면에서 해소하는 방법이 있다. 또한 ② 간접적 방법으로는 인구조절 등을 통해 부동산에 대한 파생수요를 낮추는 방법이 있다.

4. 유효수요

(1) 의의

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(*willing to buy*)와 지불능력(*ability to pay*)을 갖춘 수요로서 수요에 작용하는 가치발생요인이다.

(2) 일반재화의 수요와의 차이점

일반재화와는 달리 부동산에서 유효수요를 가치발생요인으로 취급하는 이유는 부동산은 고가의 재화에 해당하므로 효용과 희소성이 있다고 하더라도 소비자가 지불능력을 갖추고 있지 아니하다면 시장에서 수요행위가 이루어지지 않기 때문이다.

5. 이전성 논의

이전성이란 부동산의 소유자에 의해 부동산 소유권에 대한 명이가 자유롭게 이전될 수 있어야 한다는 것을 말한다. 생각하건데 공공부동산은 소유권을 이전할 수 없으나 가치를 가지므로 이전성은 효용의 사적·공적 제한으로 보아 배제함이 타당하다고 본다.

Ⅲ. 상대적 희소성의 역할관계

1. 장단기별 가치형성의 차이

① 단기에는 상대적 희소성으로 인해 공급이 매우 비탄력적이 되므로 주로 수요곡선에 의해서 가격이 결정되는 특성을 가진다. 그러나 ② 장기에는 토지의 경제적 공급 등을 통해 공급의 비탄력성이 완화되므로 수요와 공급의 균형에 가격이 결정되는 특성을 가진다.

2. 토지의 집약적 이용과 가치형성

상대적 희소성으로 인한 부동산의 부족문제는 토지이용의 집약화·고층화를 통해 그 해결을 도모하게 된다. 따라서 집약적 이용을 통해 상대적 희소성이 완화된 토지는 그렇지 않은 토지보다 지가가 높게 형성된다. 반면에 지가가 높게 형성되므로 토지가 집약적으로 이용되는 측면도 있다. 즉 지가와 토지이용의 집약도는 *Feed-back*관계가 있다.

3. 토지할당과 지가의 형성

특정 용도나 위치를 가지는 토지가 부족하므로 입지주체간 입지경쟁이 발생하게 된다. 이 경우 특정 용도나 위치를 가지는 토지에 대해서 입지경쟁의 결과 가장 높은 지가(지대)를 지불할 수 있는 주체에게 토지가 할당된다. 즉 상대적 희소성으로 인하여 입지경쟁의 결과 토지가 할당되고 각 용도나 위치의 토지마다 지가가 차별적으로 형성된다.

4. 주기적인 가격불균형 발생가능

부동산의 상대적 희소성으로 부동산시장에서 수요에 비해 공급이 비탄력적이다. 따라서 시장에서 수급 불균형이 발생하였을 때, 공급이 신속히 변동하지 못하므로 초과이윤이나 초과손실이 주기적·반복적으로 나타날 수 있다. 이를 설명하는 모형으로 에치켈의 수렴형 거미집모형이 있다.

IV. 결

상대적 희소성은 부동산 가격경쟁의 근본원인이 되고 균형가격의 성립을 어렵게 하는 특성이 있으므로 그 해결방안 모색이 필요하다. 상대적 희소성은 토지자체의 부존량이 부족해서가 아니라 특정 위치에 특정 용도를 가지는 토지가 수요에 비해 부족하기 때문에 발생한다. 이러한 문제는 용도변경, 도로망 확충, 토지 세필화, 고층적 이용 등의 경제적 공급을 통해 그 완화가 가능하므로 정책적 고려가 필요하다고 본다.

3. 시장가치에 대하여 다음의 물음에 답하시오. (2019.30회.30점)

(3) 가치이론과 가치추계이론의 관계에 대해 각 학파의 주장내용과 이에 관련된 감정평가방법별 특징을 설명하시오. (10점)

 관련규정

실무기준

1. 가치형성요인 : 대상물건의 경제적 가치에 영향을 미치는 일반요인, 지역요인, 개별요인 등을 말한다.
2. 일반요인 : 대상물건이 속한 전체 사회에서 대상물건의 이용과 가격수준 형성에 전반적으로 영향을 미치는 일반적인 요인
3. 지역요인 : 대상물건이속한지역의 가격수준 형성에 영향을 미치는 자연적·사회적·경제적·행정적 요인
4. 개별요인 : 대상물건의 구체적 가치에 영향을 미치는 대상물건의 고유한 개별적 요인

1. 개설

1. 의의

대상물건의 경제적 가치에 영향을 미치는 일반요인, 지역요인, 개별요인 등을 말한다.

2. 가치형성요인의 특성

(1) 유동성

가치형성요인이 고정적인 것이 아니라 시대의 변화, 경기상태의 변화 등에 의해 항상 변동한다는 특징을 가지고 있는바 변동 및 예측의 원칙에 의거 이를 동태적으로 분석·파악할 필요가 있는 것이다.

(2) 상호관련성

이들 각 요인들은 독립하여 개별적으로 작용하는 것이 아니라 각 요인들의 유기적인 관련하에 가격을 변화시킨다.

3. 유의사항

가치형성요인의 분석시에는 부동산가치형성 제요인이 어떻게 작용하는가 및 과거로부터 장래의 동향과 제요인간의 복합적 상호관계를 충분히 분석하여야 할 것이다.

보충자료 일본기준내용

이러한 가치형성요인은 다양각색으로 독립하여 있고 작용하는 게 아니라, 모든 요인이 유기적으로 관련되고 결합됨으로써 부동산가격을 형성한다. 그러나 부동산가격은 그 부동산의 용도·규모 등에 따라서 달라지는 매수인과 이에 대응하여 각각의 시장이 형성된다. 이 때문에 가치형성요인을 분석할 때는 단순히 표면적이고 형식적으로 가치형성요인을 포착할 것이 아니라, 특히 어떤 매수인이 대상부동산을 구입하는가 하는 시장참가자의 관점에서 가치형성요인을 명확하게 파악하고 분석해야 하며, 이러한 각 요인의 분석과 더불어 시장참가자로부터 구분되는 시장분석의 양자를 충분히 고려해야 한다.

II. 일반적 요인

1. 의의

대상물건이 속한 전체 사회에서 대상물건의 이용과 가격수준 형성에 전반적으로 영향을 미치는 요인을 말한다. 이는 광범위성, 추상성의 특징을 지니고 있다.

2. 일반적 요인분석의 중요성

일반적요인의 취급은 추상적·형식적이고 경시되는 경향이 강하나, 지역분석, 개별분석, 감정평가방법적용, 평가액 결정시 시산가액조정 등의 적부를 재검토할 때 일반적 요인은 중요한 의미를 갖는다.

보충자료 일본기준내용

일반요인의 취급은 아무래도 추상적·형식적이고 경시되는 경향이 강하나 지역분석에서 지역에 속하는 부동산의 표준적 이용현상과 그 장래의 동향분석, 판정 혹은 개별분석에서 대상부동산의 최유효이용의 판정시 그 기초로서 일반요인의 파악 및 분석 없이는 적절한 판단을 기대할 수 없다. 또 감정평가수법의 적용에서도 예로, 거래사례비교법의 시점수정을 결정과 수익환원법의 환원율과 할인율의 결정시, 일반요인의 고찰이 필요하다. 더욱이, 최종적으로 감정평가액을 결정하기 위한 작업인 시산가액 또는 시산임료의 조정시, 이제까지 한 작업의 각 단계에 따라 적절하게 분석되었는지 여부, 그 분석내용의 적부가 타당하게 판단되었는지 여부 등, 이러한 경우에도 일반요인은 분석해야 한다. 이같이 일반요인의 분석은 감정평가에서 중요한 의의를 갖고 있는 점을 이해해야 한다.

3. 일반적 요인의 지역지향성

일반적 요인이 전국적으로 동일한 영향을 미치는 것이 아니라 용도적 지역에 따른 지역차원에서 동일지역에는 동질적인 영향을 다른 지역에는 그 지역대로 영향을 미치는 것을 말한다.

일반요인은 부동산의 상태 및 부동산 가격수준에 영향을 주는 자연 사회, 경제 및 행정요인으로 대별되나, 이러한 요인의 작용은 반드시 전국 일률적이 아니고 또, 모든 종류의 부동산에 동질·균등하게 작용하는 것도 아니다. 부동산은 각종 지역을 구성하고, 이에 속하는 것이 보통이나, 일반요인은 이 같은 부동산이 구성하는 지역(도시와 농촌이라는 단위이기도 하고, 주택지역과 상업지역과 같은 각종 관점에서 분별되는 지역)별로 각기 다른 영향을 주고 또 동종의 지역에는 동질적인 영향을 주는 지역적 지향성 또는 편향성을 띄고 있다.

4. 일반적 요인이 지역지향성을 갖는 이유

각 지역은 자연조건·규모·구성내용·기능 등에 있어 차이가 있기 때문에 일반요인은 각 지역마다 다른 영향을 미친다. 부동산은 지역성으로 인해 그 지역의 자연적 조건과 결합하여 지역요인을 이루고 각 지역의 규모, 구성내용, 기능과 결합하여 지역적 특성을 형성하고 그에 의해 각기 다른 지역에 속하는 부동산의 가치형성에 전반적인 영향을 주기 때문이다.

5. 지역분석의 필요성

지역분석이란 지역특성, 장래동향, 표준적 이용 및 가격수준을 파악하는 것을 말한다. 이때 지역분석에서는 일반요인이 지역차원으로 축소되어 형성된 지역요인을 분석한다.

6. 종류

(1) 사회적 요인

인구의 상태, 교육 및 사회보장의 수준, 가족의 구성 및 가구분리의 상태, 부동산 관련거래 및 사용수익의 관행, 건축양식 등, 정보화의 수준, 생활양식 등이 있다.

(2) 경제적 요인

저축, 투자, 소비 수준 및 국제수지 등의 상태, 국가의 재정 및 금융의 상태, 물가와 임료 및 고용의 상태, 세부담의 정도, 기술수준 및 산업구조, 교통체계의 상태, 국제화의 정도 등이 있다.

(3) 행정적 요인

토지이용계획 및 규제, 토지 및 건축물의 구조 등에 대한 각종 규제, 토지정책, 부동산 관련 세제, 부동산 가격통제 등이 있다.

III. 지역적 요인

1. 의의

대상물건이 속한 지역의 가격수준 형성에 영향을 미치는 자연적·사회적·경제적·행정적 요인이다. 일반적 요인의 지역편향성에 의거 지역적 차원으로 축소된 일반적 제요인과 지역의 자연적 제조건의 결합으로 인해 지역요인을 형성하고 나아가 당해지역이 다른 지역과 구별되는 지역특성을 가지게 되는데 이러한 지역특성은 지역 표준적 이용 및 가격수준으로 표현된다.

2. 지역요인의 이론적 근거

일반적 요인은 국가적·광역적 차원이므로, 지역적 차원의 가격수준을 파악하는 데에는 실익이 없다. 따라서, 일반적 요인을 지역적 차원으로 축소하고 거기에 지역의 자연적 조건을 합쳐 이를 지역요인이라 하고, 이를 통해 가격수준을 파악하게 된다.

3. 내용

(1) 지역적 차원으로 축소된 일반적 제요인

(2) 지역의 자연적 제조건

보충자료 일본기준내용

지역요인의 정의를 환원하면, 부동산의 용도가 동질이라 인정되는 통합성이 있는 지역의 부동산가격수준에 작용하는 요인이라 할 수 있다. 또한 지역은 시·군·구 등의 행정관점에서 분류되는 지역과 산악, 하천, 해변 등의 자연적 관점에서 분류되는 지역도 있으나, 부동산의 감정평가상 용도적관점에서 분류되는 지역이 가장 적절한 것은 이미 기술한 바 있다.

기준에서는 지역요인을 택지지역, 농지지역 및 임지지역으로 대별하고, 다시 택지지역은 주택지역, 상업지역 및 공업지역으로 세분하고, 착안해야 할 요인항목 중 주된 것을 예시하고 있다.

이 지역요인을 고찰하는 경우, 주택지역은 쾌적성 및 이편성, 상업지역은 수익성, 공업지역은 비용의 경제성 및 생산의 효율성에 착안점이 놓여 있으며, 또 농업지역 및 임지지역에서는 생산성 및 수익성이 중심이 된다고 판단된다.

IV. 개별적 요인

1. 의의

대상물건의 구체적 가치에 영향을 미치는 대상물건의 고유한 개별적 요인을 말한다. 이러한 개별요인은 당해 부동산을 다른 부동산과 구별되게 하는 개별특성을 형성시키는데 개별특성은 최유효이용 및 구체적 가격으로 표시된다.

2. 개별요인 분석의 필요성

부동산가격은 최유효이용을 가치전제로 하여 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성되는 바, 대상부동산의 최유효 이용을 판정하기 위해 개별요인을 분석해야 한다.

3. 내용

(1) 토지(택지)의 개별요인

위치, 면적, 지세, 지반, 너비, 깊이, 일조, 통풍, 건습, 고저, 각지, 전면가로와의 관계, 접면가로의 구조, 계통, 공공시설과의 접근성, 상업시설과의 접근성, 변전소, 폐수처리장등의 위험, 혐오시설과의 접근성, 공사법상의 규제 및 제약, 부지 및 주변환경에 적합여부 등이 있다.

(2) 건물의 개별적 요인

설계, 설비 등의 양부, 시공의 질과 양, 구조, 면적, 높이 등 공사법상의 규제 및 제약, 부지 및 주변환경에 적합여부 등이 있다.

보충자료 일본기준

- ① 건물은 우선, 신축후 연수에 따라 경년감가의 정도를 추정함과 동시에, 그 연차에 따라 적용되는 법령 (건축기준법등)의 기준이 다르기 때문에, 설비와 구조 등의 내용이 다를 가능성이 있으니 주의해야 한다. 또 그에 따라 건물의 기능성과 내진성 등의 성능 및 유해물질 등의 이용 유무 판단재료가 되는 경우도 있다. 또, 증개축과 이전의 연차에 따라 건물의 노후화 정도와 수선의 필요성 검토에 도움이 될 수 있다.
- ② 설계, 설비 등의 기능성은 원가법에서 건물의 재조달원가를 구할 때 공사비 산정시 필요한 항목인 동시에, 거래사례비교법 및 임대사례비교법의 건물 품등격차에 따른 수정률과 수익환원법의 환원율과 할인율을 구할 때 감안해야 할 항목이 된다.
- ③ 건물 성능의 내진성은 1981년 건축기준법 시행령 개정이후 이른바 신내진기준에 근거한 것인가, 그 이전의 기준에 근거한 것인가에 따라 설계, 설비 등의 기능성과 마찬가지로 환원율과 할인율의 조사상, 큰 차가 생길 가능성도 있다.
- ④ 유지관리 상태의 양부에 따라 건물의 감가정도 및 장래 예상되는 수선비용의 다과에 영향을 미치고, 대상부동산의 가치형성에 큰 영향을 미친다.
- ⑤ 유해물질의 사용유무에 따라, 대책공사비 등의 유무가 결정되고, 대상부동산의 가치형성에 큰 영향을 미칠 가능성이 있다.
- ⑥ 건물과 그 환경의 적합상태에서 보면 건물이 그 효용을 충분히 발휘하기 위해서는 소재하는 지역의 특성에 적합해야 하며, 적합의 상태가 나쁜 경우에는 물리적인 가치(건축공사비의 투자액)에 합당한 가격이 형성되지 않는다.

(3) 복합부동산의 개별적요인

앞의 (1). (2) 외에 건물의 배치상태, 건물과 부지의 균형의 정도, 건물의 용도와 부지의 용도와 적합성 여부 등이 있다.

보충자료

일본기준내용

- ① 전기 I 및 II에 예시한 것 외에, 건물 및 그 부지의 개별요인으로서 주된 것을 예시하면, 부지 내의 건물, 주차장, 통로, 정원 등의 배치, 건물과 부지 규모의 대응관계 등 건물과 부지의 적응상태가 있다. 나아가 임대용 부동산의 개별요인은 임대 경영 관리의 양부가 있으며, 그 주된 것을 예시하면 다음과 같다.
 1. 임차인의 상황 및 임대차계약의 내용
 2. 대실의 가동 상황
 3. 수선계획 및 관리계획의 양부 및 그 실시 상태
- ② 건물과 그 부지의 효용은 건물 등이 그 부지의 상황에 따라 가장 상응하는 건물이 건축되었을 때 최고도로 발휘되기 때문에, 그 건물 등과 부지의 균형을 유지하는 조합 상태는 대상부동산의 가치형성에 크게 영향을 준다.
- ③ 임대용 부동산의 가격은 주로 그 수익성 여하에 따라 형성되기 때문에 수익성을 좌우하는 임대경영관리의 양부가 대상부동산의 가격에 큰 영향을 주므로 특히 이러한 것을 중시해야 한다.
- ④ ‘임차인의 상황 및 임대차계약의 내용’은 임차인의 신용력 외에, 정기차가계약인가 여부, 임대계약으로 정한 임대조건의 확실성(특히 임료)등도 고려해야 한다.
- ⑤ ‘대실의 가동상황’은 기준시점 현재 공실률과 그 과거로부터 추이는 임대용 부동산의 장래 수익을 예측 하는데 필요불가결한 것이다. 또, 이에 부가하여 지역요인으로서 인근지역 전체의 대실 공실률 동향도 파악해야 한다.
- ⑥ ‘수선계획 및 관리계획의 양부 및 그 실시 상태’는 특히 임대용 부동산의 수익환원법을 적용할 때, 매기의 총비용 확정에 필요불가결한 것이다.

V. 부동산 가격과 부동산 가치발생요인·형성요인의 관계

- ① 부동산 가격 역시 수요·공급의 이론에 의해 가격이 형성된다.
- ② 따라서 수요요인인 효용과 유효수요의 변화는 수요곡선을 이동시켜 가격변화를 초래하고
- ③ 공급요인인 상대적 희소성의 변화는 공급곡선을 이동시켜 가격변화를 초래한다.
- ④ 가치형성요인의 일반적 요인 중 사회적 요인인 인구의 증가는 효용과 수요의 증가를, 핵가족화 역시 수요의 증가를 유발하며
- ⑤ 행정적 요인인 토지이용의 규제는 상대적 희소성을 더욱 유발시킨다.
- ⑥ 즉, 가치형성요인들은 가치발생요인에 영향을 가하여 수요·공급곡선을 이동시킴으로써 부동산가격의 변동을 초래한다.



관련 기출문제

1. 부동산가치형성의 일반요인은 자연적·사회적·경제적·행정적 제 요인으로 구분할 수 있다. 부동산가격 형성의 행정적 요인 중 부동산거래규제의 내용에 대하여 설명하고, 거래규제가 감정평가에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.(2006.17회.20점)

I. 서

부동산 가치발생요인에 의해 발생한 부동산의 가격은 가치형성요인의 영향에 의해 부단히 변화한다. 우리나라의 경우 부동산시장에 대한 정부개입이 많아 가치형성요인 중 특히 행정적 요인에 대한 분석이 감정평가상 중요성을 갖는다. 이중 거래규제는 부동산가격과 시장에 직접적인 영향을 미치는바, 이하 부동산 거래규제의 내용에 대해서 알아보고, 이러한 규제내용이 감정평가상 미치는 영향에 대해서 설명한다.

II. 부동산거래규제의 내용

1. 부동산거래규제의 의의

부동산의 거래활동에 개입하는 정책적 수단을 말한다. 거래규제는 좁은 의미에서는 직접적으로 거래활동을 규제하는 토지거래신고·허가제, 주택투기지역 지정 등을 말하고, 넓게는 부동산세제, 대출규제 등의 금융적인 규제수단까지 포함된다.

2. 부동산거래규제의 내용

(1) 거래신고·허가제의 내용

토지거래허가제는 국토해양부장관이 투기가 성행하거나 성행할 위험이 있는 지역을 5년 이내의 기간 동안 허가지역으로 지정하고, 이 지역에서는 토지매매를 할 경우 반드시 사전에 도지사와 시장에게 신고해야 토지거래를 할 수 있는 제도이다. 토지거래허가제는 계약체결의 중지나 변경을 권고하는 것이 아니라 거래를 금지시킬 수 있다는 점에서 토지거래신고제와 차이가 있다.

(2) 대출규제의 내용

부동산 거래에 필요한 금융대출을 규제하여 거래활동을 규제하는 정책수단이다. 대표적으로 *LTV* (담보대출비율)규제와 *DTI*(소득대비 대출규제)규제가 있다. *LTV*나 *DTI* 규제를 통해 대출가능금액을 낮추면 구매력이 하락하여 거래활동이 제한받게 된다.

(3) 부동산조세의 내용

부동산의 보유·처분시에 부과하는 재산세, 양도세 등의 조세를 강화하여 거래활동을 규제하는 수단이다. 조세규제가 강화되면 부동산거래시 조세부담이 증가하고 투자심리가 감소하여 거래활동이 감소하는 현상이 발생한다.

Ⅲ. 거래규제가 감정평가에 미치는 영향

1. 감정평가활동에 미치는 영향

평가대상부동산이 적용받고 있는 행정적 규제내용을 정확히 파악하기 위하여 권리분석 활동이 요구된다. 또한 임장활동을 통해 해당 규제로 인하여 시장참가자들의 행태가 어떻게 영향 받는지 조사할 필요성이 야기된다.

2. 가치형성요인 분석시

거래규제는 행정적 요인이므로 그 내용을 정확히 분석하고 지역적 차원의 거래규제하에서 개별부동산이 해당 규제에 적용대상인지 여부와 그 정도와 내용 등을 자세히 분석하여야 한다.

3. 감정평가3방식의 적용시

① 비교방식의 적용시 대상과 수집된 사례자료가 받고 있는 거래규제의 내용을 파악하여야 하고 지역요인 및 개별요인 비교시 이러한 규제의 내용과 정도에 따라 격차보정을 행하여야 한다. ② 원가방식의 적용시 거래규제로 인해 부동산경기·건축경기가 어떠한 영향을 받는지 파악하여 재조달원가와 감가수정시 반영해야 한다. ③ 수익방식의 적용시 거래규제가 순수익에 미치는 영향을 파악하고, 일반적으로 거래규제로 인하여 투자성이 낮아지면 환원율이 높아지는 경향이 있다는 점에 유의하여 평가해야 한다.

4. 시산가액 조정시

거래규제가 강화되면 시장가치와 수익가치는 민감하게 하락하는 경향이 있고, 원가가치는 상대적으로 안정적으로 유지되는 경향이 있다. 따라서 시산가액조정시 이러한 각 시산가액의 특성을 유념하여 평가 조건이나 평가목적에 따라 적절히 시산가액조정을 해야 한다.

Ⅳ. 결(관련문제 : 정책실패의 위험성)

부동산시장의 불완전성을 보완하기 위하여 정부가 정책적 개입을 하게 되나, 정부개입은 ① 정부기관의 비효율성 ② 시장질서의 훼손 ③ 자원배분구조 왜곡 등의 부작용을 가져올 수 있는 위험성이 있다. 따라서 정부개입은 필요최소한도로 제한될 필요가 있다고 보며, 이를 위해 거래규제의 내용이 시장의 불완전성은 보완하되 정부실패의 가능성은 줄일 수 있도록 정비되는 것이 필요하다고 본다.

논점 4-3

가치형성과정

서브정리

1. 개요

부동산의 지역성에 따른 그 지역의 가격수준과 개별성에 따른 구체적 가격으로 개별화·구체화되어 가는 과정을 말한다.

2. 가격수준의 형성

(1) 부동산의 지역성

부동산은 자연적, 인문적 특성을 공유하는 다른 부동산과 함께 지역을 구성하고, 그 지역 및 지역내 타부동산과 의존, 보존, 협동, 대체, 경쟁의 관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 결정되는 특성을 말한다.

(2) 지역요인

대상물건이 속한 지역의 가격수준 형성에 영향을 미치는 자연적·사회적·경제적·행정적 요인을 말한다.

(3) 가격수준의 형성

부동산의 지역성에 의한 일반적 요인의 지역지향성으로 일반적 요인이 지역적 차원으로 축소되고 자연적 조건과 결합하여 형성된 지역요인은 지역특성을 나타내게 되고, 이 결과 표준적 이용과 가격수준이 형성된다.

(4) 지역분석과 관련가격원칙

지역분석이란 평가대상 부동산이 소재하는 지역의 지역요인을 구별하여 당해 지역의 특성과 표준적 이용 및 장래동향을 파악하여 지역내 부동산의 가격수준을 가늠하는 작업으로서, 지역내 표준적 이용과 대상부동산의 적합관계 판정을 위해서는 적합의 원칙이, 지역특성과 표준적 이용의 변동추이 및 지속성 등을 판정하기 위해서는 변동·예측의 원칙이 활용된다.

3. 구체적 가격의 형성

(1) 부동산의 개별성

동일한 복수의 부동산은 없다는 것으로, 개별성의 특성은 부동산 가치형성요인을 개별화 시키고, 부동산 가격·수익 등을 개별화 시킨다.

(2) 개별요인

대상물건의 구체적 가치에 영향을 미치는 대상물건의 고유한 개별적 요인을 말한다.

(3) 구체적 가격의 형성

부동산의 표준적 이용과 가격수준은 개개 부동산의 개별적 요인과 결합하여 최유효이용을 결정하게 되고 이에 의해 가격수준은 개별화, 구체화되어 구체적 가격을 형성하게 된다.

(4) 개별분석과 관련가격원칙

개별분석이란 당해 부동산의 개별적 요인이 가격에 미치는 영향을 분석하는 미시적인 작업을 말한다. 개별 분석은 대상부동산의 최유효이용 판정을 목적으로 하므로, 최유효이용원칙 및 내부·외부원칙들이 모두 관련되며, 장기적 안목에서 최유효이용의 지속성 고려를 위한 변동·예측의 원칙이 활용된다.



1. 부동산가격의 형성원리를 설명하시오.(1991.2회.30점)

I. 서

II. 부동산가격의 발생

1. 가치발생요인의 의의

2. 가치발생요인의 내용

- (1) 효용
- (2) 상대적 희소성
- (3) 유효수요
- (4) 이전성 논의

3. 가치발생요인간 상호관계

가치발생요인은 독립하여 작용하는 것이 아니라 3자의 상호결합에 의해서 부동산가격이 발생한다. 또한 예를 들어 효용이 높은 부동산은 많은 사람들이 구매하기를 원하므로 상대적 희소성이 증대되는 비례 관계가 있듯이 각 요인은 상호 영향을 주고받는 관계 하에 있다.

III. 부동산가격의 형성

1. 가치형성요인의 의의

2. 가치형성요인의 내용

- (1) 일반적 요인
- (2) 지역적 요인
- (3) 개별적 요인

3. 지역적 차원의 가격수준의 형성

(1) 지역적 차원의 가격수준의 의의

개개의 부동산의 가격이 아니고 지역내 부동산의 평균가격을 의미하며, 지역간의 격차를 나타낸다.

(2) 지역적 차원의 가격수준의 형성

부동산의 지역성에 의한 일반적 요인의 지역지향성으로 일반적 요인이 지역적 차원으로 축소되고 자연적 조건과 결합하여 형성된 지역요인은 지역특성을 나타내게 되고, 이 결과 표준적 이용과 가격 수준이 형성된다.

4. 개별부동산 차원의 구체적 가격의 형성

(1) 개별부동산 차원의 구체적 가격의 의미

개별부동산이 최유효이용을 전제로 형성되는 가격을 말한다. 개별부동산 가격의 평균치가 지역의 가격 수준을 형성하는 관계에 있다.

(2) 개별부동산 차원의 구체적 가격의 형성

지역내 부동산의 표준적 이용과 가격수준은 개개 부동산의 개별적 요인과 결합하여 최유효이용을 결정하게 되고, 이에 의해 가격수준은 개별화, 구체화되어 구체적 가격을 형성하게 된다.

Ⅳ. 부동산가격의 변화과정

1. 부동산가격 변화의 원리

일단 성립한 부동산의 가격은 고정불변의 것이 아니라 가치형성요인의 변화에 따라 끊임없이 변화한다. 즉 가치형성요인들은 가치발생요인에 영향을 가하여 수요·공급곡선을 이동시킴으로써 부동산가격의 변동을 초래한다.

2. 구체적인 예시를 통한 설명

가치형성요인 중 사회적 요인인 친환경적 주거환경에 대한 선호도가 증가한다면 전원에 위치한 주택에 대한 효용이 증가하여 전원주택에 대한 수요가 증가할 것이다. 따라서 전원주택의 가격이 상승하게 된다.

V. 결

부동산의 가격은 가치발생요인 및 가치형성요인의 복잡하게 상호 영향을 주고 받으며 형성되는바 일반인에 의한 가치식별이 어렵다. 이에 전문가에 의한 감정평가의 필요성이 요청된다. 감정평가는 사회전반에 걸친 폭넓은 지식을 토대로 부동산의 가치형성과정을 분석하여 정확한 가치판별을 수행해야 한다. 또한 부동산의 가격은 가치형성요인의 변화로 인하여 끊임없이 변화하는바 예측 및 변동의 원칙에 입각하여 동태적으로 분석해야 한다.

2. 부동산가격의 형성에 있어 개별적 제요인 분석의 목적을 기술하시오.(1997.8회.10점)

I. 부동산 가치형성과정의 개요

가치형성요인이란 부동산의 가치형성에 영향을 미치는 일반적, 지역적, 개별적 제 요인을 말한다. 부동산의 가격은 일반적·지역적 요인의 영향으로 지역적 차원의 가격수준이 형성되고 개별요인의 영향으로 개별 부동산 차원의 구체적 가격이 형성된다.

II. 개별요인의 의의와 내용

1. 개별요인의 의의

개별요인이란 대상부동산의 개별적 특성이 가치형성에 영향을 미치는 제 요인으로 이는 가격을 개별화, 구체화시키는 가치형성요인을 말한다.

2. 개별요인의 내용

① 토지의 개별요인으로는 위치, 면적, 지세, 지반, 너비, 깊이, 일조, 통풍, 건습, 고저, 각지, 혐오시설과의 접근성 등이 있고, ② 건물의 개별요인으로는 설계, 설비 등의 양부, 시공의 질과 양, 구조, 면적, 높이 등이 있다. 또한 ③ 복합부동산의 개별요인으로는 건물의 배치상태, 건물과 부지의 균형의 정도, 건물의 용도와 부지의 용도와 적합성 여부 등이 있다.

III. 개별적 제요인 분석의 목적

1. 최유효이용의 판정

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 부동산의 개별성으로 인하여 개별부동산마다 개별요인이 다르고 이에 따라 최유효이용도 각기 다르게 형성된다. 따라서 부동산의 가치전제인 최유효이용을 파악하기 위해서는 개별적 제요인을 분석해야 한다.

2. 구체적 가격의 판정

부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 형성되므로 개별요인에 의해서 최유효이용이 결정되면 그에 따라 구체적 가격이 결정된다. 결국 개별적 제요인 분석의 최종목적은 개별부동산의 구체적 가격을 판정하기 위해서이다.

3. 부동산 감정평가의 3방식을 이용하여 시산가액을 도출하기 위해서는 여러 단계가 필요하다. 다음에 대하여 설명하시오.(2004.15회.40점)

(1) 부동산가격의 구체화·개별화의 단계와 내용에 대하여 설명하시오.(10점)

(2) 부동산가격수준의 단계와 내용에 대하여 설명하시오. (10점)

(3) 부동산 감정평가를 위하여 구분하는 지역을 구체적으로 열거하고 대체성, 경쟁성, 접근성과 관련 설명하시오.(10점)

(4) 부동산 가격의 경제적 특성에 대하여 설명하시오.(10점)

I. 서

부동산의 구체적·개별적 가격을 구하기 위해서 감정평가3방식을 적용하여 시산가액을 도출하게 된다. 부동산의 개별·구체적 가격은 대상부동산의 개별특성 및 최유효이용을 반영하여 형성되나, 이 개별화·구체화된 가격의 타당성 검증을 위해서는 지역의 가격수준과의 상호검토를 통해 그 적절성을 확인해야 한다. 다만 지역의 범위는 대체성, 경쟁성, 접근성의 정도에 따라 인근지역, 유사지역, 동일수급권으로 나누어지는데 각 지역범위마다 가격수준을 파악하여 시산가액의 적절성을 검토해야 한다. 이러한 과정을 거쳐 산정된 부동산가격은 일반재화와는 다른 경제적 특성을 갖게 된다.

II. 물음#1

1. 부동산가격의 구체화·개별화의 단계

부동산의 구체적·개별적 가격은 감정평가 3방식을 적용하여 구하게 된다. 감칙 제8조에서 여러 단계의 평가절차에 대해 규정하고 있으나 부동산의 가격이 개별화·구체화되는 단계는 감정평가방식을 선정하고 적용하는 단계에서 이루어지게 된다. 다만 감정평가 3방식의 적용에 따라 도출된 가격은 시산가액으로서 아직 최종적인 가치결론이 아니고 중간적·잠재적 가격의 성격을 가진다.

2. 성립근거

부동산의 자연특성인 개별성으로 동일한 토지는 존재할 수 없다 또한 인문특성인 용도의 다양성으로 인하여 경합하는 다양한 용도 중 최고의 가치를 창출하는 이용이 토지에 할당되므로 개별부동산마다 최유효이용이 각기 형성된다. 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 따라서 개별부동산마다 그 가격이 개별·구체적으로 형성된다.

3. 부동산가격의 구체화·개별화의 내용

부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 가격이 형성되므로 부동산가격의 개별화·구체화는 결국 개별부동산의 최유효이용을 파악하고 이에 따른 구체적 가격을 판정하는 것을 말한다. 부동산의 최유효이용이 파악되면 감정평가3방식을 적용하여 시산가액을 구하게 되는바 각 방식에 따라 시장가치, 비용가치, 수익가치가 구체적으로 도출된다.

III. 물음#2

1. 부동산가격수준의 단계

부동산의 가격수준이란 지역간의 격차를 종합적으로 나타내주는 지표로서 어떤 지역내 부동산의 평균 가격을 말한다. 감정평가3방식의 적용을 통해 도출된 시산가액이 적절한 조정절차를 통해 최종가치결론으로 내려지기 전에 지역의 가격수준과의 상호 검토를 통해 그 적절성을 검토하는 단계를 말한다.

2. 성립근거

부동산은 일반재화와 구분되는 고유의 특성으로 지역성을 가진다. 부동산은 그가 속한 지역의 구성분자로서 그 지역과 의존·보완관계 및 그 지역내 타 부동산과 협동·대체·경쟁 등의 상호관계를 통하여 그 사회적, 경제적, 행정적 위치가 결정된다는 특성을 지역성이라고 한다. 따라서 부동산의 가격은 독립하여 성립하는 것이 아니라 지역내 타 부동산과의 상호관계속에서 가격수준을 형성하는 특성이 있다.

3. 부동산가격수준의 내용

부동산의 가격수준은 지역적 범위내에서 파악되는 것이므로 지역을 대체성, 경쟁성, 접근성 등의 측면에서 구분하는 바에 따라 가격수준도 다르게 형성된다. 즉 인근지역의 가격수준과 동일수급권내 유사지역과 동일수급권의 가격수준은 각각 다르게 형성될 수 있는 것이다. 따라서 부동산의 가격수준을 정확히 파악하기 위해서는 대상부동산과 가치형성에 있어 가장 대체·경쟁의 영향관계가 높은 인근지역의 가격수준부터 분석하기 시작하여 동일수급권으로 넓혀 나가야 한다.

IV. 물음#3

1. 개요

감정평가를 위하여 구분하는 지역은 형식적·행정구역별 구역을 의미하는 것이 아니라 대상부동산과 가격이나 용도 등의 측면에서 가치형성에 영향을 미친다고 인정되는 실질적인 권역을 말한다. 이러한 지역은 대체성, 경쟁성, 접근성에 따라 이하의 3가지로 구분된다.

2. 인근지역

인근지역이란 대상부동산의 가치형성에 일차적인 영향을 미치는 지역으로 용도적·기능적으로 동질성이 있어 상호 대체·경쟁관계에 있는 부동산이 존재하는 지역을 말한다. 인근지역내의 부동산은 용도적·기능적으로 동질성이 높아 일차적 비교대상이 되고 상호 대체성이 크며, 지리적인 위치도 가까워서 접근성이 높다.

3. 유사지역

인근지역의 지역특성과 유사한 특성을 갖는 지역으로서 대상부동산이 속하지 않는 지역이다. 유사지역과 인근지역이 지역 상호간 대체·경쟁을 한다. 한편 유사지역은 인근지역과 특성 면에서 유사성에 초점을 둔 개념으로 반드시 인접할 것을 요하지는 않으나 대체성이 미치는 범위내에는 존재해야 한다.

4. 동일수급권

대상부동산의 가치형성에 영향을 미치고 대체·경쟁관계가 성립하는 부동산이 존재하는 인근지역과 유사지역을 포함하는 최원방권역을 말한다. 동일수급권은 대체·경쟁관계가 성립하는 유사지역이 존재할 수 있는 범위를 나타내고, 동일수급권내의 부동산은 대체가 가능한 한계위치의 사례들이 되며 그러한 한도내에서 상호경쟁을 한다. 한편 접근성은 상당히 완화된 형태로 나타나게 된다.

V. 물음#4

1. 개요

감정평가는 부동산의 가격을 지적하기 위하여 부동산가격의 형성과정을 추적하므로 결국 부동산의 가격은 상기의 매커니즘을 반영하여 형성된다. 따라서 부동산의 가격은 일반재화의 가격과는 다른 경제적 특징을 갖게 된다.

2. 지역적 가격수준 형성

일반재화는 개별물건마다 가격이 성립되는데 그치는데, 부동산의 가격은 부동산의 개별적·구체적 가격이 성립하는 것 외에 지역의 가격수준이 형성되는 특징을 지닌다. 즉 부동산의 지역성으로 인하여 개별 부동산의 가격은 지역의 가격수준의 제약하에 있으면서 동시에 지역의 가격수준을 형성하는 구성분자가 되는 관계가 형성된다.

3. 일물일가의 법칙 불성립

부동산의 개별성으로 인하여 동일한 부동산이 존재하지 않고 이에 따라 각 부동산마다 개별적으로 가격이 형성된다.

4. 수요공급 측면의 특성

(1) 수요측면에서의 특성

부동산 수요는 부동산의 고가성으로 인하여 구매력을 갖춘 유효수요여야 하고 투자의 고정성으로 가격탄력도가 작으며 각종 부동산 세제나 정책에 민감하게 반응하는 성향을 갖는다. 따라서 이를 반영한 부동산 가격도 유효수요의 이동에 따라 움직이고 정책 등의 변화에 따라서 변동한다. 또한 상대적으로 공급보다는 탄력성이 큰 편이다.

(2) 공급측면에서의 특성

부동산의 위치고정성과 부증성으로 인하여 공급이 매우 비탄력적이므로 단기적으로 부동산가격은 수요에 의해 결정되는 양상을 보인다. 그러나 장기에는 경제적 공급의 증가로 공급의 영향이 증대되어 가격결정에 있어서 수요와 공급의 균형에 의해 가격이 결정된다.

VI. 결

감정평가3방식을 적용하여 구한 개별적·구체적 시산가액은 지역의 가격수준하에 검토하여 시산가액조정을 해야 한다. 다만 이때 검토의 기준이 되는 지역을 구분함에 있어서 자연적·인문적 경계를 종합적으로 검토해야 하고 지리정보시스템(GIS)등을 활용하여 지역분석의 과학화·객관화를 도모해야 한다. 또한 가치형성 요인은 항상 변화의 과정에 있는바 감정평가시 부동산의 개별적 상태를 면밀히 파악하여 이에 따라 대체성, 경쟁성, 접근성의 측면에서 지역의 범위를 동태적으로 분석하여야 한다.

4. 다음을 설명하고, 각각의 상호관련성에 대하여 논하시오. (2018.29회.40점)

- (1) 부동산가치 발생요인과 부동산가격 결정요인 (10점)
- (2) 부동산가격 결정과정(메커니즘)과 부동산가치의 3면성 (10점)
- (3) 부동산가치의 3면성과 감정평가 3방식 6방법 (20점)

논점 4-4

인구변동과 가치형성과정



서브정권

I. 가치형성요인으로서의 인구변동

1. 인구요인의 의미

인구요인은 사회적 요인으로서 부동산시장에서의 수요의 크기를 결정적으로 좌우한다는 면에서 중요한 가치형성요인 중의 하나이다. 이러한 인구요인이 갖는 측면과 부동산 활동의 주체라는 측면을 강조하여 인구요인을 사회적 요인 중 하나가 아닌 별도의 독립적인 가치형성요인으로 구성하는 견해도 있다.

2. 인구변동의 유형

(1) 인구의 증감

인구 자체가 증감함에 따라 수요를 증대시키기도 하고 감소시키기도 한다.

(2) 인구의 지역적 이동

인구의 지역적 이동이 이루어짐으로서 실질적으로 인구 증감의 효과를 유발한다.

(3) 인구구조의 변화

인적 구조면에서 구성원의 세대분리, 가구분리 등으로 인하여 새로운 부동산 수요가 창출된다.

(4) 인구의 질적 변화

교육수준, 소득 등의 질적인 변화를 통한 수요형태 변화한다.

3. 일반적 요인, 지역요인으로서의 인구변동

인구는 부동산의 수요공급의 주체로서 인구의 변동은 부동산 가치형성의 주요한 요인이 된다. 인구변동은 일반적 요인으로서의 사회적 요인의 변동이며 지역성에 의해 지역적 차원으로 축소되어 지역적 요인으로 작용하여 지역의 가격수준에 영향을 미친다.

4. 인구변동이 유형별 시장에 미치는 영향

주거용, 상업용, 공업용 등 용도 및 유형에 따라 각기 미치는 영향이 다르다.

II. 부동산의 가치형성에 미치는 영향

1. 개설

부동산 가격은 효용, 상대적 희소성, 유효수요의 상호결합에 의해 발생하고 이에 영향을 주는 가치형성요인에 의해 부단히 변동한다. 또한 부동산 가격은 가격발생·형성요인이 독립하여 개별적으로 작용하는 것이 아니라 서로 유기적 상관성을 가지고 형성된다.

2. 가치발생요인에 미치는 영향

(1) 상대적 희소성과 인구의 변동

어떤 지역에 대한 인구의 집중은 택지의 희소성을 증대시켜 가격의 상승을 가져온다. 또한 가족구성 및 가구분리 상태는 사회관행의 형태로 상대적 희소성에 영향을 준다.

(2) 효용과 인구의 변동

효용은 생산비가 아닌 인간의 주관적인 효용 또는 수익성에 그 바탕을 두므로 어떤 지역의 인구증가는 생산 및 수요 증대를 의미하고 이는 파생수요로서의 부동산 수요를 자극하여 증가시키는 요인으로 작용한다.

(3) 유효수요와 인구의 변동

부동산의 가격은 구매력을 가진 유효수요가 중시되는 바 인구의 증감, 소득의 증감(질적변화)는 유효수요에 영향을 미친다.

3. 부동산의 수요공급과 인구변동

(1) 인구 변동과 부동산 수요

부동산 수요는 효용과 유효수요에 영향을 받아 변동하는 경향이 크다. 예를 들어 인구의 증가는 당해 지역의 부동산에 대한 효용을 자극하고 이는 구매력을 수반한 유효수요로 나타나 결국 수요는 증가한다.

(2) 인구 변동과 부동산 공급

부동산 공급은 상대적 희소성에 영향을 받아 변동하는 경향이 크다. 즉 어떤 지역의 인구증가는 주택부족 문제를 야기시키고 토지의 상대적 희소성을 더욱 크게 한다.

(3) 수급조정

단기적으로 인구의 증가는 수요를 증가시키기 때문에 가격이 상승하게 된다. 그러나 장기적으로는 일정 수준의 균형가격으로 수렴하게 된다. 이때 시차가 발생하는 바 거미집 이론의 근거가 되기도 한다.

4. 발생요인의 변동과 가격의 변동

효용, 상대적 희소성, 유효수요의 변동은 상호 밀접한 관련성을 가지고 있으며 서로 영향을 미치는 바 어느 하나의 변동은 다른 가치발생요인과의 상호작용으로 수요·공급에 영향을 미치게 되고 이는 부동산 가격에 변화를 가져오게 된다.



1. 부동산 가격은 여러 가치형성요인의 상호작용에 의하여 영향을 받는 바, 가치형성요인에 관한 다음의 물음에 답하시오.(2010.21회.40점)
 - (1) 다른 조건이 일정할 경우 출생률 저하, 핵가족화가 주거용 부동산 시장에 미치는 영향을 설명하고, 주거용 부동산 감정평가 시 유의사항에 대하여 논하시오.(30점)
 - (2) 기후변화에 대한 관심이 높아지고 있는 바, 기후변화가 부동산가치형성요인에 미칠 영향에 대하여 약술하시오.(10점)

I. 서

인구변동은 가치형성요인 중 사회적 요인으로서 부동산시장을 변화시키는 가장 근본적인 요인이다. 다만 출생률 저하현상은 부동산에 대한 수요총량은 감소시키나 핵가족화 현상은 가구수의 증가를 야기하므로 이들이 미치는 영향은 양자를 동시에 고려하여야 한다. 이를 통해 감정평가시 유의사항을 도출하고 정확한 평가결과를 도출해야 한다.

II. 물음

1. 양 현상이 미치는 사회적 변화

(1) 사회적 요인으로서 인구의 변화

부동산은 일반적요인으로서 사회적·경제적·행정적요인의 복합적인 요인과 그 지역의 자연적 특성, 개별적 요인 등이 복합되어 가격이 형성된다. 출생률저하 및 핵가족화는 사회적요인 중 하나로 부동산 가치형성에 영향을 미치는 요소라 할 수 있다.

(2) 출생률저하로 인한 사회적 변화

출생률저하는 결국 장기적으로 인구의 감소를 가져오게 되고, 상대적으로 고령화 사회를 촉진시키는 계기가 될 것이다. 따라서, 부동산도 이러한 현상에 의해 가격과 시장이 영향을 받게 될 것이다.

(3) 핵가족화로 인한 사회적 변화

핵가족화의 가장 큰 특징은 세대원 수의 감소일 것이다. 그 외에도 핵가족화에 따라 개인적 사생활의 중요도 증가, 보다 높은 주거효용의 요구, 높은 교육열 등이 예상되고, 독거노인의 문제, 독신자 세대주의 증가 등이 예상된다.

2. 부동산 시장(수요공급)에 미치는 영향

(1) 부동산 수요에 미치는 영향

- ① **전반적인 부동산 수요 감소** : 출생률 저하로 인구가 감소하면 장기적으로 부동산 수요가 감소하고, 현재의 부동산 재고가 공급과잉이 될 수 있는 가능성을 내포하고 있다. 그러나 핵가족화 현상은 가구수의 증가를 야기하여 주택수요를 증가시키는 요인이 될 수 있다.

- ② **소규모 주거형태의 수요증가** : 핵가족화는 결국 세대원의 규모의 감소를 가져오게 마련이다. 따라서, 대규모의 주거형태보다는 중소규모의 주거형태에 대한 수요가 증가하게 마련이다. 또한 독거노인부를 위한 실버형 주거시설이나, 독신자 전용 주거시설등 소규모의 주거형태 수요증가가 예상된다.

(2) 부동산 공급에 미치는 영향

- ① **부동산 공급 형태 변화** : 부동산 공급도 시장 세분화의 경향이 커질 것으로 예상된다. 즉, 고령화 사회에 따른 노인형주거시설의 도입이 증가할 것이고, 세대원 감소등에 따라 소규모 주거형태의 공급이 증가할 것으로 판단된다.
- ② **도시집중경향** : 인근 직장 등에 지리적으로 가까운 도시에 주거하는 경향이 높아질 것으로 예상되어, 지역간 부동산 수급에 불균형을 초래할 수 있다.
- ③ **APT 또는 오피스텔의 주거 형태 증가** : 세대원 감소, 또는 핵가족화에 가장 알맞은 주거형태는 아파트 또는 주거용 오피스텔로 판단된다. 이는 현재 국내의 주거형태 중 세대원에게 가장 편리한 기능을 제공하는 형태이기 때문이기도 하고, 주차장 기능, 부대시설 등 도시생활에 편리한 기능을 제공하는데 대규모의 집적된 서비스가 가능한 형태이기 때문이다.

3. 주거용 부동산 감정평가시 유의사항

(1) 입지조건 분석의 중요성

주거용 부동산의 입지조건 중 가장 중요한 것은 쾌적성이다. 이는 단지 자연적인 조건만을 의미하는 것은 아니고, 인근 지역과의 연계성 즉, 교육시설이나 공공시설과의 접근성, 교통의 편리성, 주거지로서의 적합성, 유흥가와 거리 등을 종합적으로 판단하여 입지조건을 분석하여야 한다.

(2) 부동산 경기변동과 Age-cycle의 고려

부동산 경기가 현 시점에서 어느 정도인지를 파악하여야 한다. 부동산 경기변동은 현 시장이 하향·회복·상향·후퇴·안정국면의 시기 중 어느 시기에 있는 지 파악하여 장래 시장의 동향을 파악하는 것이고, Age-cycle은 부동산이 속해있는 인근지역이 성장기인지 또는 쇠퇴기인지를 파악하여 장래 시장의 동향을 파악하는 것을 의미한다.

(3) 지역적 요인의 가치형성요인 파악

주거용 부동산의 가치형성요인 중 일반적 요인과 그 지역의 자연적 특성이 결합한 지역요인에 유의해야 할 것이다. 그 지역의 경제기반산업이 무엇인지, 인구의 구성이 어떠한지, 그 지역의 지역성과 지역특성은 무엇인지를 파악해야 할 것이고, 특히 지역의 변화가능성에 염두를 두어야 한다.

(4) 개별적 요인의 가치형성요인 파악

주거용 부동산의 가치형성요인중 개별적 요인으로는 가로조건, 접근조건, 환경조건, 획지조건, 행정적 조건, 기타조건 등이 있다. 즉 차량접근이 용이한 가에 중점을 두는 가로조건과 면적, 형상 등을 파악하는 획지조건, 그리고, 교통시설, 상가와와의 접근성, 상하수도과 도시가스등의 상태를 접근하는 환경조건 등을 세밀히 검토하여야 한다.

(5) 소형주택의 단가 우세현상 유의(총액과 단가의 관계에 유의)

과거에는 대형평형의 주택이 면적당 단가도 높았으나 최근에는 소형평형 선호현상으로 인하여 오히려 소형주택의 단가가 더 높아지는 현상이 발생하고 있다. 이에 따라 사례선택시 유사한 면적의 사례를 선택해야 하고 다른 규모의 사례선택시 이러한 차이를 보정해 주어야 한다.

III. 물음

1. 개요

기후변화는 대표적인 자연적 요인으로서 부동산 가치형성에 영향을 미치는 요인이다. 일반적으로 기후변화라 함은 지구온난화에 따른 아열대성 기후의 징후 증가, 이에 따른 국지적 강수량의 증가 등을 의미한다.

2. 부동산가치형성요인의 변화가능성

부동산 가치형성요인은 일반적 요인, 지역적 요인, 개별적 요인 등으로 구분된다. 그러나, 부동산은 자연적 특성으로 인하여 부동산 자체의 특성뿐 아니라 부동산 인근환경에 의해 지대한 영향을 받기 때문에 부동산 가치형성은 일률적으로 고정된 것이 아니라 변화한다. 예를 든다면, 정보통신산업발달에 따른 광케이블의 설치여부 정도나, 소음 등의 발생여부, 기후변화에 따른 영향 등도 고려해야 한다.

3. 부동산가치형성요인에 미칠 영향

(1) 일반적 요인에 미칠 영향

이제까지는 일반적 요인 중 자연적 요인은 가치형성에 그리 큰 영향을 미치지 못했다. 이는 자연적 요인이 국내에서는 적어도 일정기간 동안 변화가 그리 없는 연유라고 판단된다. 그러나, 최근 기후변화 등은 자연적요인이 가치형성에 미치는 영향이 상대적으로 증가하리라고 판단된다. 구체적으로 자연요인의 영향 정도에 따라 국지적인 수요 공급의 변화 등이 예상된다.

(2) 지역적 요인에 미칠 영향

지역적 요인은 일반적 요인이 그 지역의 자연적 특성과 결합하여 영향을 미치는 가치형성요인을 의미한다. 기후변화는 구체적으로 침수가능성이 높은 지역에 부정적인 가치형성요인으로 작용할 것이고, 전반적으로 농경지대보다는 도시지역을 중심으로 한 주거지대에 긍정적인 가치형성요인으로 작용할 것으로 판단된다. 또한 주거지대도 배수시설이나 상하수도 시설의 양호 유무가 상대적으로 예전에 비해 중요한 고려사항이 될 가능성이 높다.

(3) 개별적 요인에 미칠 영향

기후변화 등에 따른 온도상승 등은 주거지대의 재조달원가에도 영향을 미칠 수 있다. 즉 단열재나 냉난방시설 등에 변화를 가져올 것이고, 배수시설 등을 고려 건축면적이나 내부구조 등에도 영향을 미칠 수 있다.

IV. 결

부동산은 살려본 바와 같이 여러 가치형성요인의 영향을 받아 복합적으로 가격이 형성된다. 최근의 변화 즉 출생률저하, 핵가족화와 같은 사회적 요인이나 기후변화 같은 자연적 요인도 가치형성에 영향을 주는 중요한 요인임을 검토해 보았다. 하지만 유의할 것은 이러한 요인도 결국 여러 가치형성요인과 복합적으로 연관해 발생되므로, 감정평가시 감정평가사는 기타 경기의 변동이나 가치형성요인의 변화 등을 평소 유의 깊게 관찰하고, 이를 객관적으로 그리고, 종합적으로 반영할 능력배양에 경주해야 할 것이다.

논점 4-5

시장이자율과 가치형성과정

서브정리

I. 부동산시장과 자본시장의 통합성

1. 개요

부동산의 고가성으로 인하여 부동산투자는 단독으로 이루어지기 곤란하므로 저당 등의 금융적 개입이 필요하다. 또한 *ABS*, *MBS*, *REITs* 등에 의해 부동산시장이 증권화 되면서 자본시장에 관한 이론이 유입되고 분석의 대상으로 논의되는 등 그 관련성이 커지고 있다.

2. 양 시장의 연결고리로서 시장이자율

자본시장과 부동산시장간에 자금의 유입 또는 유출은 양 시장의 수익률의 상대적인 크기에 의해 결정된다. 예를 들어, 부동산시장의 수익률이 자본시장의 수익률인 시장이자율보다 높다면 자본시장에서 부동산시장으로 자금이 유입되게 된다. 즉 양 시장의 연결고리의 역할을 시장이자율이 행하게 된다.

II. 단기에 미치는 영향

1. 수요에 미치는 영향

단기에는 시장이자율의 상승은 부동산보유에 따른 기회비용의 상승으로 인한 부동산의 내재가치 하락을 발생시킨다. 따라서 은행예금이나 채권 등의 부동산 대체투자에 부동산 수요자금이 유입되어 부동산시장은 급격히 위축된다.

2. 공급에 미치는 영향

단기에는 부동산의 부증성으로 인하여 공급이 완전비탄력에 가깝다. 따라서 시장이자율이 상승하더라도 단기적으로 공급량의 변화는 일어나기 어렵다.

3. 부동산시장에 미치는 영향

부동산의 공급은 거의 고정되어 있으나 수요는 감소하므로 균형가격과 균형거래량이 모두 감소하게 된다. 따라서 부동산시장은 거래의 성립이 어렵고 위축될 것이다.

III. 장기에 미치는 영향

1. 수요에 미치는 영향

시장이자율의 상승은 부동산의 내재가치를 감소시키지만, 이러한 부동산 가치하락으로 인하여 부동산의 투자 수익률은 이자율의 상승에도 불구하고 다시 회복되는 움직임을 보인다. 따라서 장기에 수요의 증감여부는 내재가치하락으로 인한 수요감소량과 투자수익률 회복으로 인한 수요증가량의 상대적 크기에 의해 결정된다.

2. 공급에 미치는 영향

장기에도 이자율의 상승은 공급에 있어서 부동산 투자개발에 있어서 비용 등을 상승시키므로 신규공급은 감소될 것이다. 그러나 기존의 부동산 보유자들은 이자비용의 부담가중, 재산가치의 하락으로 인하여 보유부동산을 처분하고자 할 것이므로 재고부동산의 공급은 증가할 것이다. 공급의 증감여부는 신규공급의 감소량과 재고 공급의 증가량의 상대적 크기에 의해 결정된다.

3. 부동산시장에 미치는 영향

장기에는 수요와 공급의 증감여부를 각각 단정적으로 결론지을 수는 없다. 다만 시장의 <보이지 않는 손>에 의한 자율조정기능에 의해 부동산의 가격은 결국 시장이자율변화 이전의 상태로 회복될 것이다. 왜냐하면 만약 수요가 감소한다면 부동산가격의 하락으로 공급도 감소하여 가격이 유지될 것이며, 수요가 증가한다면 초과이윤의 존재로 인하여 공급도 증가하여 결국 가격이 원래의 가격으로 수렴할 것이기 때문이다. 다만 가격은 불변이나 균형거래량은 상기에서 설명한 수요·공급의 증감요인의 상대적 크기에 의해 증가할 수도 있고 감소할 수도 있다.



관련 기출문제

1. 자본시장에서 시장이자율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 장단기별로 구분하여 설명 하시오.(1999.10회.20점)

I. 서

부동산 시장은 본래 물리적 공간 또는 위치를 거래하는 공간시장(*Space market*)의 성격이 강했으나, 부동산증권화 제도의 도입으로 인해 투자를 통해 수익을 얻는 것을 목적으로 하는 자산시장(*Asset*

market)의 성격으로 변화하고 있다. 이러한 변화로 인하여 시장이자율을 매개로 하여 자본시장과 부동산시장 간의 상호연관성이 커지고 있다. 이자율은 투자금의 기회비용을 의미하는 것으로, 이자율을 투자준거로 하여 양 시장간에 자금이 이동하기 때문이다. 이하에서는 이러한 이자율이 부동산시장에 미치는 중요성을 감안하여 시장이자율이 상승하는 경우에 부동산시장에 미치는 영향을 분석하여 본다.

II. 부동산시장과 자본시장의 통합성

1. 개요

부동산의 고가성으로 인하여 부동산투자는 단독으로 이루어지기 곤란하므로 저당 등의 금융적 개입이 필요하다. 또한 *ABS*, *MBS*, *REITs* 등에 의해 부동산시장이 증권화 되면서 자본시장에 관한 이론이 유입되고 분석의 대상으로 논의되는 등 그 관련성이 커지고 있다.

2. 양 시장의 연결고리로서 시장이자율

자본시장과 부동산시장간에 자금의 유입 또는 유출은 양 시장의 수익률의 상대적인 크기에 의해 결정된다. 예를 들어, 부동산시장의 수익률이 자본시장의 수익률인 시장이자율보다 높다면 자본시장에서 부동산시장으로 자금이 유입되게 된다. 즉 양 시장의 연결고리의 역할을 시장이자율이 행하게 된다.

III. 단기에 미치는 영향

1. 수요에 미치는 영향

단기에는 시장이자율의 상승은 부동산보유에 따른 기회비용의 상승으로 인한 부동산의 내재가치 하락을 발생시킨다. 따라서 은행예금이나 채권 등의 부동산 대체투자에 부동산 수요자금이 유입되어 부동산시장은 급격히 위축된다.

2. 공급에 미치는 영향

단기에는 부동산의 부증성으로 인하여 공급이 완전비탄력에 가깝다. 따라서 시장이자율이 상승하더라도 단기적으로 공급량의 변화는 일어나기 어렵다.

3. 부동산시장에 미치는 영향

부동산의 공급은 거의 고정되어 있으나 수요는 감소하므로 균형가격과 균형거래량이 모두 감소하게 된다. 따라서 부동산시장은 거래의 성립이 어렵고 위축될 것이다.

IV. 장기에 미치는 영향

1. 수요에 미치는 영향

시장이자율의 상승은 부동산의 내재가치를 감소시키지만, 이러한 부동산 가치하락으로 인하여 부동산의 투자 수익률은 이자율의 상승에도 불구하고 다시 회복되는 움직임을 보인다. 따라서 장기에 수요의 증감여부는 내재가치하락으로 인한 수요감소량과 투자수익률 회복으로 인한 수요증가량의 상대적 크기에 의해 결정된다.

2. 공급에 미치는 영향

장기에도 이자율의 상승은 공급에 있어서 부동산 투자개발에 있어서 비용 등을 상승시키므로 신규공급은 감소될 것이다. 그러나 기존의 부동산 보유자들은 이자비용의 부담가중, 재산가치의 하락으로 인하여 보유부동산을 처분하고자 할 것이므로 재고부동산의 공급은 증가할 것이다. 공급의 증감여부는 신규공급의 감소량과 재고공급의 증가량의 상대적 크기에 의해 결정된다.

3. 부동산시장에 미치는 영향

장기에는 수요와 공급의 증감여부를 각각 단정적으로 결론지을 수는 없다. 다만 시장의 〈보이지 않는 손〉에 의한 자율조정기능에 의해 부동산의 가격은 결국 시장이자율변화 이전의 상태로 회복될 것이다. 왜냐하면 만약 수요가 감소한다면 부동산가격의 하락으로 공급도 감소하여 가격이 유지될 것이며, 수요가 증가한다면 초과이익의 존재로 인하여 공급도 증가하여 결국 가격이 원래의 가격으로 수렴할 것이기 때문이다. 다만 가격은 불변이나 균형거래량은 상기에서 설명한 수요·공급의 증감요인의 상대적 크기에 의해 증가할 수도 있고 감소할 수도 있다.

V. 결

부동산시장환경의 변화로 시장이자율의 변화가 부동산시장에 미치는 영향이 과거와 달리 점차 커지고 있다. 시장이자율은 경제적 요인이므로 가치형성요인 분석시 중요하게 고려되어야 한다. 특히 수익방식의 적용시 환원율은 시장이자율과 직접적인 연관을 맺고 있으므로 그 정확한 파악이 중요한바, 감정평가사에게 부동산 관련 지식뿐만 아니라 경제이론이나 금융에 대한 소양까지 요구된다 하겠다.

2. 저금리기조가 지속되는 과정에서 주택시장에 나타날 수 있는 시장변화에 대해 설명하시오.(2009. 20회.10점)

1. 서

부동산시장이 시장이자율을 매개로 하여 자본시장과 연결되어 있다. 왜냐하면 양 시장은 각 시장의 수익률을 비교하여 더 높은 수익을 내는 시장으로 자금이 이동하고 이에 따라 양 시장이 결국 수익률 균형을 이루는 매커니즘으로 연결되어 있기 때문이다. 부동산의 경제가치를 정확히 판단하기 위해서는 부동산을 둘러싼 경제상황이 대상부동산의 가치에 미치는 영향에 대하여 적절한 분석을 할 수 있어야 하므로, 이하 저금리 기조가 주택시장에 미치는 영향에 대해서 설명한다.

II. 저금리기조가 주택시장에 미치는 영향

1. 단기에 미치는 영향

자본시장의 수익률인 금리가 낮으므로 상대적으로 부동산시장의 수익률이 높은 현상이 나타난다. 따라서 자본시장의 자금이 부동산으로 유입되므로 부동산에 대한 수요가 증가하게 된다. 단기에 부동산의 공급은 경직적이므로 부동산의 거래량은 크게 증가하지 않으나 가격은 상승하게 된다.

2. 장기에 미치는 영향

장기에는 부동산시장에 초과이익이 발생하면 부동산의 공급이 증가하여 그 가격이 초과이익이 감소하여 균형가격으로 수렴하게 된다. 따라서 부동산시장의 수익률이 점차 감소하여 자본시장에서 더 이상 자금이 유입되지 않게 된다. 즉 장기에는 부동산의 가격이 저금리기조현상 발생전 가격수준으로 복귀하나 부동산의 공급량(저량)은 증가한 상태가 된다.

III. 결(감정평가시 유의사항)

자본시장과 부동산시장의 통합화현상으로 자본시장의 금리변화가 주택시장에 미치는 영향이 더욱 커지고 있다. 따라서 감정평가시에 일반·지역요인이자 경제적 요인인 시장금리의 분석을 통해 대상부동산의 수요와 공급추세를 예측하고 적절한 환원율을 산정하여 부동산의 경제가치를 판정해야 한다. 이를 위해 시장분석을 행할 수 있는 전문지식과 능력이 감정평가사에게 요구되므로 부단한 자기계발이 필요하다고 본다.

3. 한국은행 기준금리가 지속적으로 인하되었다. 금리인하가 부동산시장에 미치는 영향에 관해 설명하시오.
(2016.27회.10점)

4. 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오.(2021.32회.40점)
- (1) 부동산시장을 공간시장(*space market*)과 자산시장(*asset market*)으로 구분할 때 두 시장의 관계를 설명하고, 부동산시장의 다른 조건이 동일할 때 시중은행 주택담보대출 이자율의 상승이 주택시장의 공간시장과 자산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(20점)
 - (2) 양도소득세의 상승이 부동산시장에 미치는 영향에 대해 설명하시오.(10점)

 서브정리

Ⅰ. 가치형성요인으로서 토지이용규제

1. 개설

토지이용규제는 토지이용에 대한 정부의 일반적인 제약으로서 시장실패에 대한 치유대안으로 시행되고 있으며 가장 강력한 부동산 가치형성요인으로 작용하고 있다. 한편으로는 정부의 실패를 초래할 수 있다는 비판을 받고 있다.

2. 토지이용규제의 형태

공법상 규제로는 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'의 용도지역, 지구 및 건축법 등 각종 개별법률에 의한 규제 등이 있다.

3. 최유효이용과 관련성

부동산 감정평가는 최유효이용을 전제로 한 경제적 가치를 판정한 것으로, 최유효이용의 판정시 합법적 이용의 관점에서 인식하여야 하기 때문에 토지이용규제를 분석할 필요성이 있다.

Ⅱ. 토지이용규제가 감정평가에 미치는 영향

1. 가치발생요인에 미치는 영향

(1) 효용

부동산의 효용은 이용을 통해 발휘되는 바 토지이용규제는 토지에 대한 이용과 이용행위에 대한 규제를 가하고 있으므로 부동산 효용에 전적으로 영향을 준다.

(2) 상대적 희소성

토지이용계획에 의한 특정 용도로의 토지공급은 통상적으로 시장에서의 수요보다 부족한 상태로서, 규제 완화시 상대적 희소성이 완화되고 규제 강화시 상대적 희소성이 더욱 강화되기 때문에 이에도 영향을 준다.

(3) 유효수요

적절한 토지이용규제의 실시는 부(-)의 외부효과를 방지하여 토지의 효용을 높인다. 그러나 경직적이거나 획일적인 규제는 토지의 효용발휘를 억제할 수 있다.

2. 가치형성요인에 대한 영향

토지이용규제의 강화 또는 완화에 따라 형성된 가격은 선택의 지표로서 다른 가격 형성요인에 영향을 주게 된다. 토지이용규제에 따른 부동산의 개발, 공공시설의 건설, 교통체계의 개선 등에 작용함으로써 장기적으로 부동산의 가격에 영향을 주게 된다.

3. 부동산 가격에 미치는 영향

(1) 규제 강화시

건폐율이나 용적률이 강화되면 공급이 위축된다. 또한 부동산의 효용이 감소하여 수요도 감소하게 된다. 다만 부정적인 외부효과를 방지하는 것은 부동산가격의 상승요인이 된다.

(2) 규제 완화시

정책 순효과로는 공급을 늘리는 효과로 가격 하락이 발생하거나, 정책 역효과로는 투기 수요와 가수요를 유인하여 가격 상승시킨다.

4. 평가방식에 미치는 영향

원가방식에는 법률적·행정적 감가의 필요가 있으며, 비교방식에서는 공·사법적 규제에 대한 사정보정이 요구된다. 그리고 수익방식에서는 순수익 산정시 합법적으로 이용중인 최유효이용 상태하의 순수익을 산정하여야 한다.

5. 기타 감정평가 활동에 미치는 영향

(1) 권리분석 및 정보활동의 필요

부동산 가격은 소유권 기타 권익의 가치인바 토지이용 규제에 따른 제 권리의 영향 파악 등의 권리분석이 요구되고, 토지이용규제는 파악하기 위해 각종 정보수집활동이 요구된다.

(2) 부동산 가치다원론

토지이용규제는 가치형성요인을 복잡하게 하여 부동산 감정평가의 목적·성격에 따른 가격을 다원적 측면에서 파악할 이유를 야기시킨다.

(3) 평가이론의 연구·개발 필요

각종규제가 가격에 미치는 영향을 파악키 위해 평가이론의 연구, 개발이 요구되며 각종 규제의 설정·변경·해제 등을 파악하기 위해서는 평가주체의 전문성과 질적 향상이 요구된다.



서브정리

I. 미치는 영향

1. 취득에 따른 조세(취득세, 등록세)

취득세는 수요자의 비용으로서 실질적 이익의 감소를 초래하는 바, 취득세의 자본환원 가치만큼 부동산 가격은 하락한다. 하지만 장기적으로 가격감소에 따른 공급감소로 가격은 종전 가격으로 회복되나 균형량은 보다 감소한다.

2. 사용보유에 따른 조세(재산세, 종부세)

- ① 자가주택인 경우는 사용자비용의 증가로 주택수요가 감소하고, 그 결과 주택거래가 줄고 주택가격이 하락하게 된다.
- ② 임대주택의 경우는 임대인이 보유세 일부를 임대료에 전가시켜 임대료의 상승이 발생한다. 이에 따라 임대주택의 공급은 감소하고 수요도 감소하게 된다.

3. 거래에 따른 조세(양도소득세)

- ① 가격이 오르는 경우 주택소유자가 거래세납부를 연기하기 위해 주택의 처분을 기피하는 현상인 동결효과가 없는 경우는 거래세부과는 거래량과 가격의 하락을 가져오게 한다.
- ② 하지만 동결효과가 있다면 공급의 감소가 심화되어 가격이 더욱 상승하게 된다.

II. 시사점

1. 감정평가측면

우리나라의 경우 조세라는 행정적 요인에 상당히 부동산 시장이 민감하게 반응하는 바 감정평가시 조세의 영향을 정확히 분석할 필요가 있다.

2. 정부측면

정부의 지나친 시장의 개입은 자유시장의 수급논리를 왜곡·파괴하게 되어 정부실패를 초래할 수 있으므로 주의하여야 한다. 다만 거래활성화를 위해 보유세를 높이고 거래세를 낮추는 조세정책이 요구된다.



관련 기출문제

1. 부동산 보유세율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(2015.26회.10점)

05 가격제원칙

최고최선
감정평가이론

논점 5-1

가격제원칙 기초

서브정리

I. 가격제원칙의 의의

부동산 가격이 어떻게 형성되고 유지되는가에 관한 법칙성을 추출하여 부동산 평가활동의 지침으로 삼으려는 하나의 행위기준이다.

II. 감정평가와의 관련성

가격제원칙은 평가활동의 지침내지 행위기준이 된다. 즉 가격제원칙을 통하여 논리적·체계적인 가치결론에 도달할 수 있다.

III. 부동산 가격제원칙의 특성

1. 부동산의 자연적·인문적 특성 반영

부동산의 자연적·인문적 특성으로 인해 부동산 가치형성이 일반재화의 그것과는 구별된다. 따라서 부동산가격형성과정의 법칙성을 추출한 가격제원칙이 당연히 부동산의 자연적·인문적 특성을 반영하는 것이다.

2. 상호 유기적 연관성

부동산 가치형성요인은 상호 유기적 관련성을 갖고 있는데, 이를 반영하여 가격제원칙도 상호유기적인 연관성을 맺고 있다.

3. 최유효이용의 기준성

부동산 가격제원칙은 최유효이용의 원칙을 가장 중추적인 원칙으로 하고 각 원칙들은 최유효이용의 원칙을 기준으로 하여 내부적·외부적·토대를 이루고 있다.

Ⅳ. 부동산 가격제원칙의 분류

1. 최유효이용의 원칙을 기준으로 한 분류

(1) 내부측면의 원칙	(2) 외부측면의 원칙	(3) 토대가 되는 원칙
① 기여 ② 수익배분 ③ 균형 ④ 수익체증체감	① 적합 ② 외부성 ③ 대체 ④ 경쟁 ⑤ 수요·공급 ⑥ 기회비용	① 예측 ② 변동

2. 부동산 특성을 기준으로 한 분류

(1) 고정성	(2) 부증성	(3) 영속성	(4) 개별성	(5) 용도의 다양성	(6) 병합·분할 가능성	(7) 위치의 가변성
① 적합 ② 외부성 ③ 수익배분	① 수요공급 ② 경쟁	① 예측 ② 변동	① 대체 ② 경쟁	최유효이용	① 수익체증체감 ② 균형 ③ 기여	① 예측 ② 변동

3. 부동산 고유의 가격제원칙

- ① 최유효이용
- ② 적합
- ③ 외부성

 서브정리

I. 예측의 원칙

1. 의의

부동산의 가격이 당해 부동산의 장래의 수익성이나 쾌적성에 대한 예측의 영향을 받아서 결정된다는 법칙성을 말한다.

2. 이론적 근거

부동산의 영속성으로 인하여 장기적 배려하에 부동산활동을 하게 되고 이에 따라 미래 상황을 충분히 예측하여 현재의 의사결정을 내리기 때문이다.

3. 관련원칙

미래의 시장상황 변동을 예측하므로 변동의 원칙과 관련이 있다.

4. 감정평가 활동과의 관계

예측의 원칙은 지역분석에서 지역특성의 변화추이, 비교방식에서 사례가격과 대상 가격의 비교검토, 수익방식에서의 순수익·환원율 결정 등과 관련된다.

II. 변동의 원칙

1. 의의

부동산의 가격에 영향을 미치는 가치형성요인이 부단히 변화한다는 원칙이다.

2. 이론적 근거

부동산을 둘러싼 사회적·경제적·행정적 환경이 변화하는 것이므로 위치의 가변성에 근거한다.

3. 관련원칙

장래의 변동상황을 예측해서 현재가치에 반영해야 하므로 예측의 원칙과 관련이 있다.

4. 감정평가 활동과의 관계

- ① 가치형성요인간의 상호관계를 동태적으로 파악해야 한다.
- ② 시점수정의 이론적 근거가 되며, 사례선택시 가급적 최근의 사례를 선택해야 한다.
- ③ 평가사가 시장분석에 많은 노력을 기울여야 한다.
- ④ (물리적) 감가수정의 근거가 된다.

Ⅲ. 기여의 원칙

1. 의의

부동산 가격은 각 구성요소의 수익획득에 대한 기여도에 따라 영향을 받는다는 원칙이다. 즉 부동산의 전체가치는 여러 가지 구성요소들이 가치에 기여한 정도를 전부 합한 것이다. 주의할 점은 각 구성부분의 생산비를 합친 것은 아니라는 것이다.

2. 이론적 근거

부동산의 구성요소가 전체에 기여하는 정도가 가장 큰 사용방법을 선택해야 한다는 점에서 용도의 다양성과 병합분할의 가능성에 근거가 있다.

3. 관련원칙

부분과 전체가 균형을 이룰 때 부분이 전체에 가장 큰 영향을 미치게 되므로 균형의 원칙과 관련되며, 부동산 일부에 대한 추가투자의 적정성 판단에 있어 수익체증체감의 원칙과 관련된다. 또한 기여도에 따라 수익을 배분하므로 수익배분의 원칙과도 관련이 있다.

4. 감정평가 활동과의 관계

- ① 추가투자 적부의 판단기준
- ② **합병시 한정가격의 평가** : 병합에 공헌하는 필지별 기여도에 따라 한정가격을 평가한다.
- ③ **Consistent use 적용** : 복합부동산의 토지와 건물은 동일한 용도로 평가되어야 하며, 건물은 부동산가치에 기여하는 만큼 가치를 가진다.
- ④ 배분법 및 잔여법의 근거가 된다.
- ⑤ 기능적 감가수정의 판단근거

Ⅳ. 수익배분의 원칙

1. 의의

생산물의 총수익은 그 공헌도에 따라 생산요소인 노동·경영·자본·토지에 배분되는데 토지는 고정성으로 인하여 잔여수익이 귀속된다는 원칙이다.

2. 이론적 근거

부동산은 지리적 위치의 고정성이 있는 바, 이동이 곤란하나 다른 생산요소는 유동성이 있어서 평균수준의 배분이 없다면 다른 곳으로 이동하기 때문이다.

3. 관련원칙

- ① 균형상태에서 토지귀속수익이 최대가 되고
- ② 추가 투자에 따른 한계수입이 한계비용과 같아지는 지점에서 토지귀속수익이 최대가 되며
- ③ 기여도에 따라 수익이 배분되므로 각 원칙과 관련이 있다.

4. 감정평가 활동과의 관계

- ① 추가투자 적부판단에 유용
- ② 자본환원이론, 토지잔여법에 근거를 제공

V. 균형의 원칙

1. 의의

부동산의 내부구성요소간 균형을 이룰 때 부동산의 가치가 최고로 발휘된다는 원칙이다.

2. 이론적 근거

부동산은 다른 일반재화와 달리 내부적으로 여러 가지 요소가 복합적으로 구성되어 이루어진 재화에 해당되므로 그 구성요소간의 균형이 전체 가치에 끼치는 영향이 크기 때문이다.

3. 관련원칙

- ① 부동산의 내부구성요소가 균형상태에 있을 때 각 부분의 기여도가 최대가 되므로 기여의 원칙과 관련이 있다. 또한 ② 한계수입이 한계비용과 같은 점에서 균형을 이루므로 수익체증체감의 원칙과도 관련된다.

4. 감정평가 활동과의 관계

- ① 개별요인 비교에 유효한 기준을 제시해주고
- ② 재조달원가의 적정화에 기여하며
- ③ 내부 균형 상태에 따른 기능적 감가요인 파악의 지침이 된다.
- ④ 추가투자 적부판단,
- ⑤ 입체이용율과 저해율 산정근거,
- ⑥ 지가배분율 및 총별효용비율의 산정근거가 된다.

VI. 수익체증체감의 원칙

1. 의의

부동산의 단위투자액을 계속하여 증가시킨다면, 이에 따라 순수익은 체증(한계수익은 증가)하나 일정수준(한계수익의 변곡점)을 넘으면, 순수익은 체감(한계수익은 감소)하는 현상을 말한다.

2. 이론적 근거

일반경제원칙과 원리를 같이 한다.

3. 관련원칙

부동산 수익한계점은 구성요소의 균형점을 찾는 것이 중요하므로 균형의 원칙과 관계되고 투자한계점을 제시하여 최유효이용의 지침이 되므로 최유효이용의 원칙과도 관련된다. 또한 어느 부분의 투자가 당해 부동산 전체의 수익에 기여하는 정도를 파악한다는 점에서 기여의 원칙이 적용된다.

4. 감정평가 활동과의 관계

추가투자의 적정성 판단, 한계총수의 결정, 리카도의 차액지대설 등과 관련된다.

Ⅶ. 적합의 원칙

1. 의의

부동산이 속한 인근환경에 적합하여야 그 가치가 최고로 발휘된다는 원칙이다.

2. 이론의 근거

지리적 위치의 고정성으로 인하여 부동산은 그가 속한 지역과 일정한 영향을 주고 받는다는 지역성에 근거한다.

3. 관련원칙

외부적 환경에 적합하면 최우효이용의 상태에 도달하므로, 적합의 원칙은 최우효이용의 원칙과 상호관련이 있다.

4. 감정평가 활동과의 관계

- ① 지역분석의 지침이 된다.
- ② 경제적 감가의 판단기준이 된다.
- ③ 표준적 이용과 최우효이용의 관계파악의 지침이 된다.

Ⅷ. 경쟁의 원칙

1. 의의

부동산은 경쟁이 있음으로 해서 초과이윤은 없어지고 대상부동산의 가치에 적합한 가격이 형성된다는 원칙이다.

2. 이론적 근거

초과이윤의 존재는 새로운 공급자의 유입을 가져와 경쟁에 의해 결국 초과이윤이 소멸한다는 경제법칙에 근거한다.

3. 관련원칙

경쟁은 수요·공급의 대체의 과정에서 나타나므로 수요·공급의 원칙과 관련되며, 또한 완전경쟁하에서는 자원의 합리적 배분이 이루어지므로 인적경쟁 → 경쟁의 원칙과 관련, 물적경쟁 → 대체의 원칙과 관련된다.

4. 감정평가 활동과의 관계

- ① 신축건물의 임대료·공실률 수준의 적정성 판단에 지침이 된다.
- ② 사례선택의 지침이 된다.

IX. 대체의 원칙

1. 의의

부동산의 가격결정과정에서 효용이 동일하다면 가격이 싼 것을, 또한 가격이 동일하다면 효용이 큰 것을 선택하게 되는 과정 또는 법칙성을 말한다.

2. 이론적 근거

부동산은 부동산성, 개별성 등 자연적 특성으로 인하여 비대체적이지만, 용도적·이용적 측면에서 볼 때에는 어느 정도의 대체성을 가질 수 있다. 이러한 대체성을 가지는 대안 중에서 비용대비 최고의 효율을 내고자 하는 인간의 합리성에 근거한다.

3. 관련원칙

대체의 원칙은 곧 물적 경쟁을 의미하므로, 수급자간 경쟁관계를 반영하는 수요·공급·경쟁과 관련되고, 대체의 원칙 하에서 대안적 선택개념을 도입한 기회비용의 원칙과 관련된다.

4. 감정평가 활동과의 관계

대체의 원칙은 3방식의 성립근거가 되고 있으며, 감정평가상에서의 대체란 용도·기능·가격 면에서의 대체를 의미한다. 대체의 대상이 되고 있는 것은 부동산 상호간 및 지역간, 부동산과 다른 재화간이다. 대체의 원리가 적용되는 범위는 평가 대상물건과 대체관계에 있는 동일수급권이다.

5. 지역·개별 분석과의 관계

지역분석 대상의 개념 및 경계설정에 있어 대체의 원칙이 활용되며 유사성이 있는 다른 부동산과 대체 경쟁을 통해서 최우효이용을 도출한다.

6. 3방식과의 관계

(1) 원가방식과의 관계

기존의 부동산과 동등한 효용을 갖는 신규 부동산을 신규로 조달하는 경우는 기존의 부동산 가격이 이를 초과하는 경우이므로 기존 부동산 가격은 재조달원가를 상한으로 결정된다. 이 점에서 대체의 원칙은 원가방식의 근거가 된다. 또한 간접법을 통해 재조달원가를 구하는 경우나 직접법에 의하는 경우라도 대체·경쟁의 관계에 있는 부동산의 재조달원가와 비교하여 구한다. 감가수정시 대체부동산과 비교하여 수정하며 기능적, 경제적 요인 고려시나 내용연수 조정시 활용된다.

(2) 수익방식과의 관계

부동산 가격은 부동산이 낳는 순수익과 동등한 순수익을 기대할 수 있는 부동산 등을 취득하기 위한 투자액에 일치하게 정하여 진다는 점에서 이론적 근거가 된다. 순수익 산정시 간접법의 경우나 직접법이라도 대체 부동산의 순수익과 항상 비교하여 결정해야 한다. 또한 환원율 산정시 시장추출법에 대체의 원칙이 활용된다.

(3) 비교방식과의 관계

부동산의 가격은 그 부동산과 동등한 효용을 갖는 부동산 또는 다른 재화가 존재하는 경우에는 상호 경쟁에 의해 유사한 가격이 형성된다. 또한 사례 선택시 물적·위치적 유사성은 대체성을 전제로 하고 요인 비교시 대체성 있는 지역 내의 대체 부동산과 비교한다.

X. 수요공급의 원칙

1. 의의

부동산의 특성으로 인하여 제약은 받지만 기본적으로 수요와 공급에 의하여 가격이 결정된다는 법칙성을 말한다.

2. 이론적 근거

일반재화의 수요공급의 원칙에 근거하나 부동산의 자연인문특성으로 인하여 그 양상이 더 복잡해진다.

3. 관련원칙

- ① 수요 측면에서 수요자가 선택의 과정에서 물건 간에 초과이윤이 있는 것은 경쟁의 원칙에 의해 초과이윤을 소멸시키며, 비용과 효용을 비교하는 과정에서 대체의 원칙이 활용된다.
- ② 공급 측면에서도 공급자의 생산자 균형과정에서 물건 간의 대체·경쟁의 관계가 성립되므로 대체의 원칙, 경쟁의 원칙과 관련된다.
- ③ 수요·공급 측면에서 현재의 수요와 공급은 장래의 동향을 반영하는 것이므로 변동의 원칙 및 예측의 원칙과 밀접한 관련이 있다.

4. 감정평가 활동과의 관계

- ① 부동산의 감정평가에 있어서 부동산의 자연적 특성인 개별성으로 인해 대체가 불가능하나, 용도·기능면에서는 대체가 가능하다. 단, 공급은 부증성이란 제약하에서 적용되고 있다.
- ② 가치형성요인중 경제적 요인, 즉 국민소득·저축 등은 경제현상 분석지침으로 활용된다.
- ③ 수요·공급의 동향은 지역요인이므로 비교방식 적용시 지역요인 비교에 착안하여야 하며, 원가방식의 적용시 재조달원가 산정에 있어서 대체의 원칙과 관련된다.

XI. 외부성의 원칙

1. 의의

대상 부동산의 가치는 외부적인 요인에 의하여 영향을 받는다고 보고 평가하는 원리로 외부적 요인이 대상 부동산의 가치에 긍정적인 영향을 미칠 때에 이를 외부경제라하고 부정적인 영향을 미칠 때에 이를 외부불경제라 한다.

2. 이론적 근거

지리적 위치의 고정성으로 인하여 주변환경으로부터 유·불리한 영향을 받게 된다는 가격원칙이다.

3. 관련원칙

적합의 원칙은 대상 부동산이 외부환경에 적합하여야 한다는 능동적 원칙이고 외부성의 원칙은 외부적 요인이 대상 부동산에 영향을 준다는 수동적 원칙이다.

4. 감정평가 활동과의 관계

경제적 감가의 근거가 된다.

XII. 기회비용의 원칙

1. 의의

기회비용이란 어떤 대안을 선택함으로 인하여 선택되지 않은 가장 큰 대안의 가치를 말한다. 부동산의 가격은 이러한 기회비용이 반영된다는 가격원칙이다.

2. 이론적 근거

자원의 제약으로 모든 대안을 선택할 수 없는 상황에서 인간의 합리성 추구로 인하여 가장 높은 가치를 가지는 대안을 선택하고 이에 따라 기회비용이 발생한다는 일반경제법칙이다.

3. 관련원칙

기회비용의 원칙은 기회선택상 대체관계에 있는 다른 투자대상과 비교하면서 어떤 투자대상을 선택하고 있으므로 대체의 원칙과 밀접한 관련을 가지고 있다.

4. 감정평가 활동과의 관계

- ① 요구수익률 산정의 지침이 된다.
- ② 부동산 용도변경의 지침이 된다.
- ③ 파레토지대의 이론적 근거가 된다.



1. 대체의 원칙과 기회비용의 원칙과의 관계를 약술하시오.(1991.2회.10점)

I. 대체의 원칙

1. 의의

부동산의 가격은 대체·경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다.

2. 성립근거

부동산은 물리적으로는 비대체적이나 인문적 특성과 지역성으로 인해 용도적 측면, 토지이용 측면에서 대체성이 인정되기 때문이다. 즉 효용, 가격, 규모, 위치 등에서 유사성이 있는 물건 상호간에는 가치형성상 일정한 영향을 주고 받게 된다.

II. 기회비용의 원칙

1. 의의

부동산의 가격은 기회비용을 반영하여 형성된다는 원칙을 말한다. 기회비용이란 어떤 대안을 선택함으로써 선택하지 않은 다른 기회 중 가장 큰 비용이다.

2. 성립근거

합리적인 투자자라면 투자결정시 가장 수익률이 높은 대안을 선택하게 된다. 즉 차선택인 대안의 수익률을 넘어서 투자의사결정이 이루어지므로 차선택의 수익률이 요구수익률에 반영된다.

III. 양자의 관계

기회비용의 원칙은 기회선택상 대체관계에 있는 다른 투자대상과 비교하면서 어떤 투자대상을 선택하고 있으므로 대체의 원칙과 관련이 있다. 즉 대체성이 있는 투자대안 중에서 선택이 이루어지므로, 대체의 원칙은 기회비용의 원칙의 전제를 이루는 관계이다.

2. 예측의 원칙을 약술하시오.(1994.5회.10점)

I. 의의

부동산의 가격이 당해 부동산의 장래의 수익성이나 쾌적성에 대한 예측의 영향을 받아서 결정된다는 법칙성을 말한다. 가격은 항상 변화의 과정에 있으므로 과거 및 현재 뿐만 아니라 미래의 장기적 예측에 의하여 현재의 가격결정에 영향을 미치게 된다.

II. 이론적 근거

1. 부동산의 특성

부동산의 영속성과 위치의 가변성에 근거하여 부동산 가치형성요인 및 발생요인이 부단히 변화하므로 부동산의 가격은 이에 대한 예측이 반영된다.

2. 시장참여자의 행태

시장참여자들이 장기적 배려하에 대상 부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 이익을 적절한 이율로 할인하여 대상의 가치를 구하는 행태에 부합한다.

III. 관련원칙

일반적으로 변동을 기초로 예측을 하므로 변동의 원칙과 관련되며, 부동산은 용도의 다양성과 부증성의 특성이 있어 장래에 있어도 최유효이용이 되어야 하는 바, 최유효이용의 원칙과 관련된다.

IV. 감정평가 활동과의 관계

① 원가방식 중 재조달원가에 대한 감가수정을 행할 경우 예측을 바탕으로 경제적 잔존내용연수를 판단해야 한다. 또한 ② 비교방식 중 지역요인 및 개별요인의 비교에 있어 장래 기대되는 동향을 판정해야 한다. 그리고 ③ 수익방식 적용시 대상부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 총수익 및 환원을 결정 등의 지침이 된다.

3. 대체의 원칙이 감정평가 과정에서 중요한 지침이 되는 이유를 부동산의 자연적 특성의 하나인 개별성과 관련하여 설명하고. 이 원칙이 협의의 가격을 구하는 감정평가3방식에서 어떻게 활용되는지 기술 하시오.(2001.12회.20점)

I. 서

토지의 물리적·본원적 특성을 자연적 특성이라고 한다. 자연적 특성 중 하나인 개별성으로 인하여 원칙적으로 대체성이 제한되어 감정평가3방식에 의한 가치평가가 곤란하다. 그러나 이용적인 측면에서 개별성이 완화되어 대체의 원칙이 적용가능하게 된다.

대체의 원칙은 협의의 가격을 구하는 감정평가3방식 중 ① 거래사례비교법에서는 사례수집과 지역분석·개별분석시, ② 원가법에서는 대치원가의 산정과 시장추출법에 의한 감가수정시, ③ 수익환원법에서는 간접법에 의한 순수익과 환원율의 산정시 중요한 행위지침으로서 활용된다.

II. 대체의 원칙이 감정평가과정에서 중요한 지침이 되는 이유

1. 개별성의 의의와 대체성의 제한

개별성이란 물리적으로 완전히 동일한 토지는 없다는 특성을 말한다. 이는 고정성에 기인한 특성으로 물리적으로는 비대체적이나 이용측면에서는 대체가 가능하다.

2. 대체의 원칙의 의의와 대체성의 완화

부동산의 가격은 대체·경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다. 부동산의 개별성으로 인하여 원칙적으로 부동산에는 대체의 원칙의 적용이 제한되나, 이용적인 측면 또는 투자가치적 측면에서 본다면 대체성이 인정될 수 있게 된다.

3. 지침이 되는 이유

부동산의 가격은 독자적으로 형성되는 것이 아니라 대체부동산의 가격 또는 대체 재화의 가격과 상관관계를 가지고 형성된다. 따라서 감정평가과정에서 대체부동산의 동향이 특히 중요시되고 대체부동산의 영향을 받아서 대상부동산의 가격이 결정되므로 감정평가시 중요한 지침이 된다.

III. 감정평가3방식에서 대체의 원칙의 활용

1. 감정평가3방식의 의의

협의의 가격을 구하는 감정평가3방식이란 시장성, 비용성, 수익성의 사고방식과 대체의 원칙에 따라 가격을 구하는 거래사례비교법, 원가법, 수익환원법을 말한다.

2. 거래사례비교법에서의 활용

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 거래사례비교법에서 대상과 용도, 규모, 가격 등의 측면에서 대체성이 있는 물건의 거래사례를 수집하고 대상의 대체성을 기준으로 지역분석·개별분석을 행한다.

3. 원가법에서의 활용

기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 재조달원가 산정시 대체성이 있는 물건의 원가를 기준하고, 감가수정을 시장추출법에 의할 경우 대체성이 있는 물건에서 감가수정률을 구하게 된다.

4. 수익환원법에서의 활용

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다. 순수익이나 환원율을 구하는 간접법은 대상 부동산과 사례부동산의 대체를 전제로 한다.

Ⅳ. 결

대체의 원칙은 부동산의 개별성에도 불구하고 이용적 측면에서 대체성이 인정되는 부동산간 또는 부동산과 타 재화간에 일정한 영향을 주고 받으며 가격이 형성되는 매커니즘을 반영한다. 가격제원칙은 이렇듯 부동산의 가치형성과정에서 일정한 법칙성을 도출하므로 평가활동의 지침내지 행위기준이 된다. 따라서 가격제원칙을 정확히 이해하여 감정평가상 고려하여야 합리적인 가치결론에 이를 수 있다.

4. 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다. 감정평가원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오.(2014.25회.40점)

- (3) 공익사업을 위해 수용될 지구에 포함되어 장기 미사용 중이던 토지가 해당 공익사업의 중단으로 지구지정이 해제되었을 때, 당해 토지 및 주변부 토지에서 초래될 수 있는 경제적 손실을 부동산 평가원리에 근거하여 설명하시오.(15점)

Ⅳ. 설문#3

1. 사안의 경우 발생하는 손실의 유형

당해 토지의 경우 공익사업지구 지정되어 있는 동안 행위제한이 발생하는 손실이 발생하며 또한 개별 공시지가 상승으로 인한 세금부담 증가, 대출금의 이자손실 등이 발생하며, 주변토지에는 개발계획에 대한 기대이익의 상실과 과대개량 부동산 발생, 부동산의 과잉공급 등의 문제가 발생한다.

2. 부동산평가원리에 근거한 설명

(1) 가격제원칙의 의의

가격제원칙이란 부동산가격이 어떻게 형성되고 유지되는가에 관한 법칙성을 추출하여 부동산평가 활동의 지침으로 삼으려는 하나의 행위기준을 말한다.

(2) 최유효이용의 원칙

최유효이용의 원칙이란 부동산가격은 최유효이용을 전제로 형성된다는 원칙이다. 개발사업의 해제로 장래 도래할 것으로 예상되었던 최유효이용이 불가능해지고 그 도래를 대기과정에 있는 중도적 이용이 장기화된다. 따라서 부동산의 극대가치 실현이 어려워져 가치가 하락한다.

(3) 적합의 원칙·외부성의 원칙

양자 모두 부동산은 그가 속한 지역과 일정한 영향관계를 형성한다는 원칙이다. 주변지역이 공익사업의 해제로 인해 경기가 침체하고 거래가 한산해지는 경우 이의 영향으로 가치가 하락하게 된다.

(4) 기여의 원칙·수익체증체감의 원칙·균형의 원칙

개발사업의 시행을 예상하고 그에 대응하는 부동산의 개발·투자행위가 이루어졌을 경우, 이러한 부동산은 과대개발된 부동산으로 존속하여 투자비용만큼 가치를 상승시키지 못하고 오히려 관리비의 증가로 가치를 감소시킬 수 있다.

(5) 예측·변동의 원칙

부동산을 둘러싼 시장환경을 부단히 변동하므로 이에 대한 예측이 가치에 반영된다는 원칙이다. 장래 공익사업의 시행으로 인하여 개발사업의 시행이 예측되었다가 그 해제가 발생하면 기대이익의 감소로 현재 부동산의 가치가 하락하게 된다.

(6) 수요공급의 원칙

부동산의 가격도 기본적으로 수요와 공급에 의하여 가격이 결정된다는 법칙성을 말한다. 공익사업의 해제로 인하여 수요는 감소하나 개발사업에 대한 기대로 기공급된 양은 과대하므로 초과공급으로 인해 부동산의 가치가 하락한다.



관련규정

실무기준 100-2 정의

8. “최유효이용”이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고·최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.



서브정리

I. 의의

- ① 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고·최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.
- ② 최유효이용의 원칙이란 부동산 가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다.

II. 근거

1. 최유효이용의 성립근거가 되는 부동산의 특성

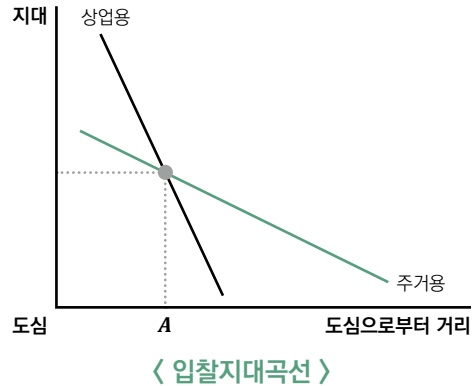
- ① 부증성이란 토지는 생산비나 노동량을 투입하여도 그 물리적인 절대량을 임의로 증가시킬 수 없다는 특성이다.
- ② 용도의 다양성은 토지는 여러 가지 용도에 제공될 수 있다는 특성이다.

2. 인간의 합리성 추구로 인한 토지할당

인간은 주어진 자원을 가장 효율적으로 활용하고자 하는 합리적 사고를 가지고 있다. 따라서 <부증성>으로 인해 공급이 제한된 토지를 가장 효율적으로 이용하기 위해 이용가능한 다양한 용도 중 <최고의 가치를 창출하는 이용>에 해당 토지를 할당하게 된다.

3. 입찰지대곡선을 통한 설명

입찰지대곡선이란 알론소(Alonso)가 소비자효용극대화 모형을 이용하여 도심으로부터 지대가 '0'인 한계점까지 각 토지이용자가 지불하는 최고가격을 이은 곡선이다. 오른쪽 그래프와 같이 도심에서 A지점까지는 경합하는 용도 중에 상업용이 가장 높은 지대를 지불할 수 있으므로 상업용이 토지를 할당받게 된다. 같은 원리로 A지점에서 도시외곽지역은 주거용이 토지를 할당받게 된다.



Ⅲ. 최유효이용의 판정기준

1. 개요

부동산의 최유효이용은 법률적·기술적·경제적 측면이 고려된 사용인 바, 이의 판정에 있어서도 복합적이고 유기적인 분석이 수행되어야 한다.

2. 법적 허용성 검토

대상 부동산을 특정용도로 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용규제, 환경규제, 생태규제 등에 어긋나서는 안 된다. 예를 들어, 밀도규제보다 더 많은 아파트를 건설하고자 하는 이용은 최유효이용이 아니다.

3. 물리적 허용성 검토

토지의 크기, 형태, 지형, 진입성과 홍수나 지진과 같은 자연재해 위험성은 부지가 사용될 수 있는 용도에 영향을 미친다. 따라서 대상 부지가 의도하는 이용에 하중지지력, 상하수도, 면적 등의 물리적 특성이 뒷받침되는지 검토해야 한다. 예를 들어 토양의 하중지지력이 약한 지역에 공업용지를 건축할 수 없으며, 모양이 불규칙한 경우 쇼핑센터를 건축할 수 없다.

4. 재정적 타당성 검토

재정적 타당성이란 어떤 용도에서 나오는 순수익이 투자에 대한 시장요구수익률을 충분히 만족시키는 것을 말한다. 재정적 타당성을 결정하기 위하여 평가사는 각 용도별로 예상되는 수입과 비용을 고려하여 양(+)의 순현가를 발생시키는 용도를 발견해야 한다.

5. 최대생산성 검토

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하는 것을 말한다. 이러한 최대 생산성은 시장의 객관적인 경험적 증거에 의해 지지되어야 한다. 구체적으로는 ① 토지자체의 생산성이 극대화 되는 경우와 ② 개량부동산 전체의 가치가 극대화되는 경우로 나누어 유형별 분석을 행한다.

IV. 유형별 최유효이용의 분석

1. 개요

최유효이용분석은 주어진 토지 자체에 대한 분석과 개량부동산에 대한 분석이 있는 바, 전자는 나지상정분석이고 후자는 개량물이 있는 상태로의 분석이다.

보충자료 안정근 부동산평가이론 6판

과거에는 최유효이용을 단순히 <최고의 토지가치>를 창출하는 이용이라고 정의했었다. 그러나 많은 학자들은 부동산소득이란 토지와 건물이 결합해서 창출하는 것이지, 각 구성부분이 분리되어 창출하는 것이 아니라는 점을 지적하여, AI의 최근 교과서에서는 최유효이용을 <공지나 개량부동산의 최고의 가치를 창출하는 이용>이라고 정의를 수정하고 있다.

최유효이용에 대한 두 번째 분석은 수정된 정의에 바탕을 두고 있다. ‘개량부동산에 대한 최유효이용분석’은 기존의 개량물을 그대로 사용해야 할지 또는 다른 용도로 전환해야 할지에 대한 결정근거를 제공한다. 만약 다른 용도로 전환했을 때의 수익이 전환비용을 상쇄하고도 기존의 수익을 능가할 경우에는, 다른 용도로 전환하는 것이 유리할 것이다.

평가대상 부동산이 마치 공지인 것으로 가정할 경우에는, 주어진 조건하에서 주어진 토지를 어떻게 이용하는 것이 최유효이용인지를 분석한다. 분석결과로 나타난 최유효이용은, 기존의 이용과 일치할 수도 있으며 그렇지 않을 수도 있다.

최유효이용분석을 할 때에는 그 이용에 대한 합리적 수요가 있는지도 검토해야 한다. 만약 당해 이용에 대한 충분한 수요가 없다면, 그 용도로 토지를 이용하는 것은 잠정적으로 연기될 수밖에 없을 것이다. 이럴 경우 대상토지는 중도적 이용에 할당된다.

보충자료 AI 13판

1) 나지 상정시와 2) 개량된 부동산에 대한 최유효이용의 차이를 확실히 하기 위하여, 지역지구제에 따라 상업용으로 지정된 지역에 위치한 단독주택을 고려해보자. 상업용 용도에 대한 시장 수요가 있다면 나지 상정시 최대생산성은 상업용 용도를 기준으로 하게 될 것이다. 하지만, 주거용 용도에 대한 시장가치가 상업용 용도의 시장가치에서 주택 철거비용을 제한 값보다 더 큰 경우, 개량된 상태로서 부동산의 최유효이용은 주거용으로 계속 사용하는 것이 될 것이다.

나지 상정시 최유효이용 분석에서 평가사는 여러 가지 질문에 대한 해답을 찾게 된다.

첫째 : 토지가 개발되어야 하나 아니면 나지 상태로 남겨 두어야 하나?

만일 이 질문에 대한 답이 토지는 개발되어야 한다는 것이라면,

두 번째 질문은 :

- ① 만약 공지로 놔둔다면 언제 개발이 경제적으로 타당한 시기가 오는가?
- ② 만약 개발한다면 어떤 종류의 개량물이 건설되어야 하나?

이상적인 개량물(The Ideal Improvement)

- ① 건물을 건축하는 것이 나지의 최유효이용이라고 결정된 경우, 평가사는 건설될 이상적 개량물의 종류와 특성을 결정하고 서술해야만 한다. 평가사는 부지상의 기존 개량물을 이상적 개량물과 비교하며, 그 차이는 기존 개량물이 갖게 되는 감가상각을 결정하기 위해 분석된다.
- ② 만일 새로운 개량물이 나지 상정시 최유효이용일 것으로 간주되는 경우, 그것은 물리적 퇴화나 기능적 퇴행이 없을 것이다. 즉, 그것은 과잉개량도 과소개량도 아닐 것이다. 그러므로 기존 개량물과 이상적 개량물의 가치 차이는 이런 감가상각 형태에 기여할 것이다. 하지만 평가사는 여전히 기존 개량물이나 이상적 개량물에 모두 영향을 미칠 수 있는 외적 퇴행을 고려해야만 한다.

만약 개량부동산에 대한 최유효이용 분석이 행해진다면 추가적인 질문이 행해져야 한다.

- ① 현재 지상개량물은 현재 상태로 놔두어야 하는가? 아님 좀 더 가치있게 이용되기 위해서 변경을 해야 하는가? 아님 새로운 용도를 위해 철거하여야 하는가?
- ② 만약 대수선이나 재개발이 타당하다면, 언제 새로운 건물이 지어져야 하는가?

(1) 토지(나지상정)에 대한 분석

(가) 비수익성 부동산인 경우

나지상태가 최유효이용이 될 수 있으므로 먼저 개발여부를 결정하고 개량물건축이 최유효이용이라고 가정하면, 개발 후 시장가치에서 건축비용과 개발비용을 공제한 토지가치가 최고인 이용이 최유효이용이다.

(나) 수익성 부동산인 경우

이 경우 예상수익을 기준으로 대상 부동산의 가치를 ① 직접환원법에 의해 산정한 후 개발비용을 공제하여 토지가치를 구하는 방법과 ② 토지귀속소득을 토지환원율로 환원하여 토지가치를 구하는 잔여환원법이 있다.

(2) 개량부동산에 대한 분석

(가) 자본적 지출이 필요 없는 경우

각각의 이용방법에 따른 순영업소득을 종합환원율로 환원하여 개량물의 가치를 추계한다. 추계된 가치 중 최고의 자본환원가치를 창출하는 이용이 최유효이용이 된다.

(나) 자본적 지출이 필요한 경우

기존 용도를 다른 용도로 이용하기 위해서는 현재 상태로 그대로 두는 방법, 개축하는 방법, 타 용도로 전환하는 방안이 있다. 각 대안의 운영업소득을 종합환원율로 환원하여 구한 자본환원가치에서 자본비지출액(전환비용)을 공제한 개량부동산의 가치가 최고인 이용이 최유효이용이 된다.

V. 최유효이용분석시 두 결과가 상이한 경우

1. 양 분석결과가 상이한 이유

개량부동산의 최유효이용 분석에는 기존 구조물에 대한 철거비용, 건설과정에서 발생하는 임대료 손실 등(전환비용)이 계산에 포함되기 때문에 나지상정하 분석결과와 상이할 수 있다.

2. 분석결과가 상이한 경우의 의미

현재 개량물이 대상토지에 대한 최유효이용은 아니지만 당장 그 용도로 전환하는 것 역시 타당성이 없다는 것을 의미한다. 이 경우 현재의 이용은 중도적 이용으로서 일정기간 존속하게 된다. 이 경우 개량물은 <제합사용의 원칙>에 따라 토지의 가치에 기여하는 만큼 가치를 가지게 된다.

VI. 최유효이용의 결론

1. 이용

어떤 이용이 최유효이용인지를 최대한 구체적으로 밝혀야 한다. 예를 들어 단순히 <오피스빌딩>이 아니라 <교외의 10층 이상의 오피스빌딩>과 같이 구체화될 필요가 있다. 이용의 강도는 매우 중요한 요소이다. 현재의 용도보다 더 집약적으로 사용되는 것이 당해 부지의 최유효이용일 수 있고 또는 다른 용도로 사용되는 것일 수도 있다.

2. 사용시기

미래에 대한 예측을 통해 흡수율, 임대료수준, 도시화정도 등을 고려하여 적정 개발시기를 예측해야 한다.

3. 시장참가자

어떤 시장참가자가 대상 부동산의 최유효이용을 이용·구매·임차 하는지에 대한 고려가 필요하다. 시장참가자가 개인인지 법인인지 어떤 인구·사회경제적 특성을 갖고 있는지 이들이 중요하게 생각하는 가치형성요인이 무엇인지에 대한 분석이 도출되어야 한다.

보충자료 AI 13판

특정 사용의 시기(*timing*)는 최유효이용 분석에서 중요한 고려 사항이다. 많은 경우 부동산의 최유효이용은 가까운 미래에 변경될 수 있다. 예를 들어, 도시가 성장하는 지역에 위치한 농장의 최유효이용은 주거용 택지이지만 농장으로 임시사용하는 것일 수도 있다. 최유효이용 분석시 특별한 상태인 일시적 용도의 개념은 이 장 뒤편에서 더 상세히 논의된다. 토지 평가 시점에 개발이 성숙되어 있는 경우에는 일시적 용도란 것은

없다. 토지가 택지분할 가망성이 없는 경우에 이 농장의 최유효이용은 계속 농업용도로 사용하는 것이다. 그러한 상황에서, 즉각적인 토지 개발이나 미래에 맞는 부동산을 개량하여 최유효이용으로 전환하는 것은 보통 재무적으로 타당하지 않다.

이용의 강도(*intensity*)도 중요한 고려사항이다. 현재 부지이용이 최유효이용이 아닐 수도 있으며 그 토지는 더 강도가 높은 이용에 적합할 수 있다. 예를 들어, 현재 부지에 있는 오피스건물이 3층밖에 안되지만, 나지 상정시 부지의 최유효이용은 10층짜리 오피스건물일 수 있는 것이다.

Ⅶ. 최유효이용 판정시 유의사항

1. 통상의 이용능력

객관적으로 보아 양식과 통상의 사용능력이 있는 사람의 합리적, 합법적, 최고·최선의 사용방법이어야 한다. 즉, 특별한 능력이 있는 사람에 의한 사용방법이 아니어야 한다.

2. 장기적 배려

사용수익이 장래 상당기간 계속될 수 있는 방법으로 장기적 배려가 있어야 하는 사용방법이다.

3. 예측가능성

효용을 충분히 발휘할 수 있는 시점이 예측할 수 없는 장래가 아니어야 한다. 먼 장래의 주관적 예상은 객관성·합리성을 결여했다고 보아야 한다.

보충자료 일본기준(최유효이용 판정시 유의점)

특히, 지역의 변화가 현저한 지역의 이행지 또는 후보지의 최유효이용을 판정하는 경우에 그 이행 또는 전환에 이르는 기간의 예측은 주변지역을 포함하는 광역적인 지역의 동향을 분석한다. 또한 공공사업 등의 사업계획 실현성, 착공시기 및 사업완성시기 등을 적절하게 조사하고 예측한 후 신중히 판단하여야 한다.

4. 표준적 이용의 제약여부(소유자 X)

보충자료 일본기준(최유효이용 판정시 유의점)

(4) 개개부동산의 최유효이용은 일반적으로 인근지역 특성의 제약하에 있기 때문에, 개별분석을 할 때는 인근지역에 있는 부동산의 표준적 이용과 상관관계를 명확히 판정하는 일이 중요하다. 그러나 대상부동산의 위치, 규모, 환경 등에 따라서는, 표준적 이용의 용도와 다를 수 있기 때문에, 이러한 경우에는 각각의 용도에 따라 개별요인을 분석한 후 최유효이용을 판정할 것

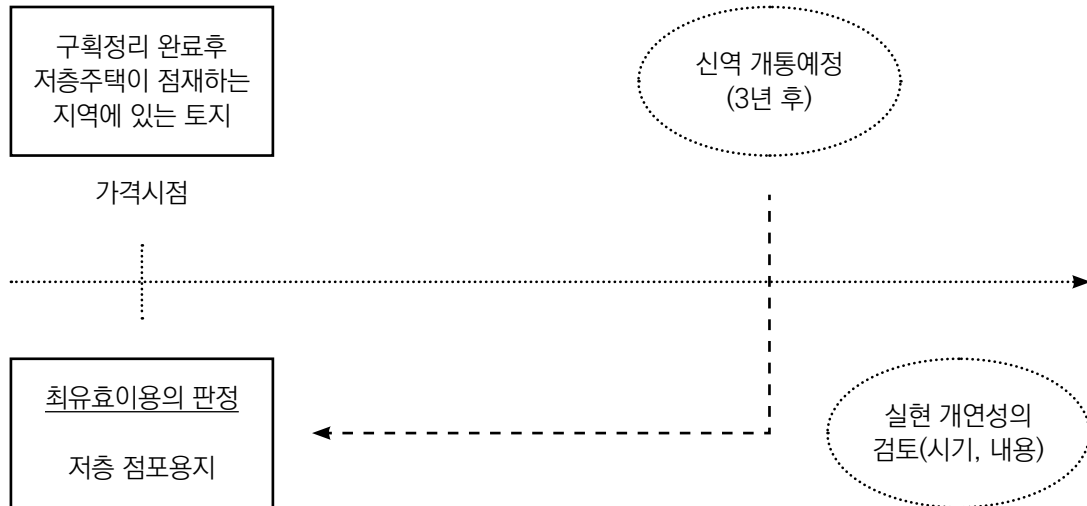
예로, 상업지역내에 있는 토지는 그 토지의 위치, 규모, 환경 등에 따라 점포, 사무소 외에 공동주택과 호텔 등 다양한 용도가 상정될 수 있는 경우가 있기 때문에, 각각 용도의 수급 현상 및 동향을 감안한 후, 당해 토지의 효용을 최대한 발휘할 가능성이 있는 대체적인 이용방법 중 실현개연성이 높다고 인정되는 최유효이용으로 판정할 수 있다.

5. 동태적 예측에 유의

가치형성요인은 항상 변동의 과정 하에 있는 점을 고려하고, 특히 가치형성에 영향을 주는 지역요인의 변동이 객관적으로 예측되는 경우에는, 당해 변동에 따른 대상부동산의 이용방법이 변화 가능성이 있는 점을 감안하여 최유효이용을 판정해야 한다.

보충자료 일본기준(최유효이용 판정시 유의점)

지역경제와 도시구조 등의 변화에 따라 지역요인의 변동이 객관적으로 예측되고, 이것이 대상부동산의 수급동향에 영향을 미친다고 인정되는 경우에는 대상부동산의 이용방법이 변화될 가능성이 있다. 따라서, 최유효이용을 판정할 때는 지역요인의 변동 예측도 감안하여 동태적인 관점에서 분석해야 한다. 이 경우, 지역요인의 변동 예측을 전제로 한 이용방법을 최유효이용으로서 판정하기 위해서는 당해 변동의 시기 및 구체적인 내용의 실현 개연성이 높은 것이 인정되어야 한다.



6. 복합부동산의 최유효이용 판정시 유의사항

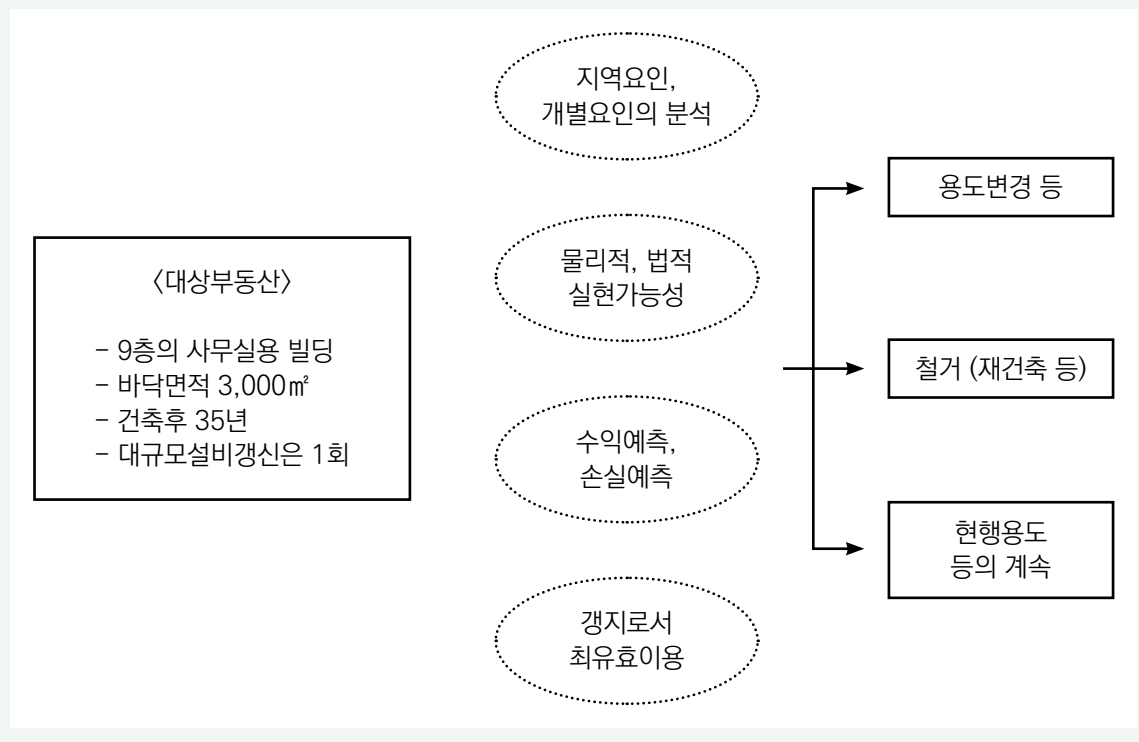
보충자료

일본기준(복합부동산의 최유효이용 판정시 유의사항)

건물 및 그 부지의 최유효이용을 판정할 때는 다음 사항에 유의해야 한다.

- ① 현실의 건물 용도 등이 갱지로서 최유효이용과 일치하지 않는 경우에는 갱지로서 최유효이용을 실현하기 위해 요하는 비용 등을 감안해야 하기 때문에, 건물 및 그 부지와 갱지의 최유효이용의 내용이 반드시 일치하지 않는 점
- ② 현실의 건물용도 등을 계속 유지하는 경우 경제가치와 건물의 철거 및 용도변경 등을 하는 경우 각각 요하는 비용 등을 적절히 감안한 경제가치를 충분히 비교하고 고려할 것

다음은 건물 및 그 부지의 최유효이용 판정 예를 기재한 것이다. 이 예처럼, 대상 부동산이 현재 사무용 빌딩이나 그 부지를 갱지로서 최유효이용이 아파트부지라 판정할 수 있는 경우, 당해 부동산의 최유효이용은 아파트로 용도를 변경하고, 건물을 철거하는 것이(아파트 재건축) 현행용도 등(사무소)을 계속 하는 것보다 더 높은 경제가치를 실현할 수 있는 최유효이용이라 판정되는 경우처럼, 현실의 건물 용도 등이 갱지로서 최유효이용에 일치하지 않는 경우에는, 건물 및 그 부지와 갱지의 최유효이용의 내용이 반드시 일치하는 것이 아님에 유의해야 한다.



VIII. 감정평가와의 관계

1. 평가의 가치전제

부동산의 가격은 최유효이용을 가치 전제로 하여 형성되기 때문에, 대상부동산이 최유효이용이 아닌 경우에는 그 만큼 낮게 평가하게 된다. 따라서 최유효이용에 대한 상태판정이 가격평가에 있어 중요한 작용을 하므로 최유효이용의 원칙은 감정평가의 가치전제가 된다.

2. 가치형성요인 분석과의 관계

당해 지역의 일반적, 표준적 이용상태를 나타내는 지역요인은 그 지역 안에 있는 대상부동산의 최유효이용의 판정기준이 되고 있다. 따라서 대상부동산의 이용상태가 그 부동산이 속한 당해지역의 지역특성에 적합하면 최유효이용되고 있을 가능성이 높다.

3. 감정평가방법과의 관계

(1) 원가법과의 관계

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다. ① 재조달 원가 산정시 최유효이용을 기준하고, 간접법으로 재조달원가를 구할 때 개별요인의 비교는 최유효이용 상태를 기준으로 한다. 또한 ② 감가수정시 최유효이용에서 미달하는 부분을 감가액으로 산정한다.

(2) 거래사례비교법과의 관계

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다. ① 거래사례와 대상부동산간의 개별요인의 비교시 최유효이용이 판단기준이 된다. 또한 ② 배분법 적용시 복합부동산의 사례는 부지가 최유효이용의 상태에 있는 것을 사례로 하여야 한다.

(3) 수익환원법과의 관계

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다. ① 순이익은 최유효이용을 전제로 산정된다. 또한 ② 토지잔여법 적용시 복합부동산의 수익사례는 부지가 최유효이용 상태에 있는 것을 채용하여야 한다.

IX. 최유효이용의 장애요인

1. 부동산시장의 불완전성

부동산은 시장에서의 <대체·경쟁과정>을 통해 최고가격을 지불하는 사람에게 할당되며, 최고가격에 상응하는 방안이 최유효이용에 해당된다. 그러나 부동산의 자연적 특성인 지리적 위치의 고정성으로 인한 지역적 이동의 어려움과 고가성으로 인한 시장참여자의 제한, 개별성으로 인한 정보의 불완전성 등으로 인하여 완전경쟁이 제약되는바 이는 최유효이용을 방해하는 장애요인으로 작용한다.

2. 정부의 행정적 규제

부동산 시장의 불완전성은 장기적으로 어느 정도 치유가 가능하다. 즉 부동산 가격공시제가 점차 발전하고 있고, 부동산 증권화를 통해 불특정 다수가 투자활동에 참여하고 있으며, 인터넷을 기반으로 하는 부동산 정보제공업의 활성화, 실거래가격 신고제나 부동산 투자지수 공표 등으로 인하여 정보의 불완전성이 어느 정도까지는 해소가 되고 있다.

그러나 정부는 토지자원의 최적할당 및 공공복리 증진을 위하여 지역지구제나 건축 인허가권한을 행사하여 사유지의 최대수익 창출을 위한 최유효이용으로의 진입을 막거나 임대료통제 등의 법적규제를 통해 최유효이용으로의 진입을 지연시키는 경우가 있다. 그러나 부동산 활동은 합법성을 전제로 하는 바 결국 합법적인 한도 내에서 사업자는 이윤을, 가게는 효용의 극대화를 추구하게 된다.

관련 기출문제

1. 감정평가에서 최유효이용의 원칙이 강조되는 이론적 근거를 약술하시오.(1994.5회.10점)

I. 의의

최유효이용의 원칙이란 부동산 가격은 이러한 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다. 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대소토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

II. 감정평가에서 강조되는 이론적 근거

1. 평가의 가치전제

(1) 가치전제로서 최유효이용

경합하는 다양한 용도 중 인간의 합리성으로 인해 최고의 가치를 창출하는 용도인 최유효이용에 부동산이 할당된다. 따라서 부동산은 결국 최유효이용을 전제로 가치가 형성된다. 그러므로 부동산의 가치를 판정하는 감정평가에서 최유효이용의 원칙은 중요한 평가준거가 된다.

(2) 입찰지대곡선을 통한 설명

A토지는 상업용으로 이용시, B토지는 주거용으로 이용시 지대지불능력이 가장 높으므로 각각 상업용과 주거용으로 이용(할당)된다. 이처럼 경합하는 용도 중 최고의 가치를 창출하는 용도가 최유효이용이 되어 토지가격의 전제가 된다.

2. 감정평가3방식 적용의 기준

- ① 원가방식 적용시 재조달원가과 감가수정은 최유효이용인 상태를 기준으로 산정하게 되고 ② 비교방식 적용시 개별요인 비교의 전제상태가 되며 ③ 수익방식 적용시 순수익은 최유효이용을 전제로 산정하므로 ④ 최유효이용은 감정평가에서 중요한 판단기준으로 강조된다.

2. 부동산 가격원칙 중 최유효이용원칙과 연관되는 원칙을 기술하시오.(1997.8회.20점)

I. 최유효이용의 원칙의 의미

최유효이용의 원칙이란 부동산 가격은 이러한 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다. 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상을 토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

II. 내부측면의 원칙

1. 기여의 원칙

부동산 가격은 각 구성요소의 수익획득에 대한 기여도에 따라 영향을 받는다는 원칙이다. 부동산의 각 부분이 수익 획득에 기여도가 가장 클 때 최유효이용이 된다.

2. 수익배분의 원칙

생산물의 총수익은 그 공헌도에 따라 생산요소인 노동·경영·자본·토지에 배분되는 것을 말한다. 총수익을 각 생산요소의 공헌도에 따라 배분할 때 토지는 고정성의 특성으로 각 부분에 배분되고 남은 잔여수익이 배분되게 되며 이 잔여수익이 최대일 때 최유효이용이 된다.

3. 균형의 원칙

투자가 최대 이익을 확보하는 양에서 결정되고, 더 이상의 초과나 부족투자가 없는 상태에서 부동산의 가치가 최고가 된다는 것을 말한다. 최유효이용이 되기 위해서는 내부적 구성요소간의 균형이 유지되어야 한다는 원칙으로 만일 불균형시 감가요인이 된다.

4. 수익체증체감의 원칙

부동산의 단위투자액을 계속하여 증가시킨다면, 이에 따라 순수익은 체증하나 일정수준을 넘으면, 순수익이 체감하는 현상을 말한다. 부동산 투자는 한계수익과 한계비용이 같을 때 최유효이용이 된다.

III. 외부측면의 원칙

1. 적합의 원칙과 외부성의 원칙

① 적합의 원칙은 부동산의 효용이 최고로 발휘되기 위해서는 그 이용방법이 주위환경에 적합하여야 한다는 원칙으로 부동산 고유의 원칙이다. ② 외부성의 원칙은 대상부동산의 가치는 외부적인 요인에 의해 영향을 받는다는 원칙이다.

양 원칙은 모두 부동산의 지리적 위치의 고정성에 근거한 것으로 적합의 원칙이 외부환경에 대해 적극적인 모습인데 반해, 외부성의 원칙은 수동적인 모습이라는 차이점이 있다.

2. 대체의 원칙과 경쟁의 원칙

① 대체의 원칙은 부동산의 가격은 대체·경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다. ② 경쟁의 원칙이란 일반 경제활동과 같이 부동산도 이용으로 인한 초과이윤을 얻기 위해 시장참가자들의 경쟁관계에 의해 그 가격이 형성된다는 원칙이다. 양 가격원칙은 대체성이 인정되는 재화간에 경쟁을 통해 최유효이용이 도출된다는 점을 설명하고 있다.

3. 수요공급의 원칙

부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 시장에서의 수요와 공급의 상호작용에 의해 결정되며 이렇게 결정된 가격은 다시 수요와 공급에 영향을 미친다는 원칙이다. 즉 시장의 수요공급이 부동산의 최유효이용의 결정에 영향을 미치는 측면을 나타낸다.

4. 기회비용의 원칙

기회비용이란 어떤 투자대안을 선택함으로써 선택하지 않는 다른 기회 중 가장 큰 비용을 말하며, 기회비용의 원칙이란 이러한 기회비용이 요구수익률 등에 영향을 미쳐 부동산가격을 형성한다는 것이다. 따라서 최유효이용을 전제한 부동산의 가격은 기회비용을 반영하게 된다.

Ⅳ. 토대가 되는 원칙

① 예측의 원칙은 부동산의 가격이 당해 부동산의 장래의 수익성이나 쾌적성에 대한 예측의 영향을 받아서 결정된다는 법칙성을 말한다. 또한 ② 변동의 원칙은 부동산의 가격이 과거·현재·미래의 시간선상에서 항상 상승, 하락의 변동과정에 있게 되는 것을 말한다. 부동산 가격은 과거로부터 장래에 걸친 장기적 배려 하에 형성되고 항상 변동의 과정에 있으므로 변동과 예측에 의해 최유효이용 여부를 판정해야 한다.

3. 최유효이용에 관한 다음의 물음에 답하시오.(2011.22회.10점)

- (1) 최유효이용 판단 시 유의사항을 설명하시오.(5점)
- (2) 최유효이용의 장애요인을 설명하시오.(5점)

I. 설문#1

1. 의의

2. 유의사항

- (1) 통상적 이용
- (2) 장기적 배려
- (3) 예측가능성
- (4) 표준적 이용과의 관계
- (5) 동태적 분석

II. 설문#2

1. 부동산시장의 불안전성
2. 정부의 행정적 규제
3. 지상건물의 존재

4. 부동산감정평가에서 최유효이용에 대한 다음 물음에 답하시오.(2013.24회.40점)

- (1) 부동산감정평가에서 최유효이용의 개념과 성립요건을 설명하시오.(10점)
- (2) 부동산가격판단시 최유효이용을 전제로 판단해야 하는 이유를 설명하시오.(10점)
- (3) 최유효이용의 원칙과 다른 원칙간의 상호관련성을 설명하시오.(10점)
- (4) 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오.(10점)

I. 서

최유효이용은 부동산의 가치가 극대화되는 이용으로 물리적·법률적·경제적 타당성을 충족하여야 달성된다. 부동산은 부증성과 용도의 다양성으로 인하여 경합하는 용도 중 최유효이용에 토지가 할당되므로 최유효이용의 원칙은 감정평가의 평가전제가 된다.

가격제원칙은 최유효이용의 원칙을 중심으로 나머지 가격제원칙들이 일정한 내부·외부·시계열적 관계를 형성하는바 평가시 이를 고려하여야 한다. 또한 침체국면시 개발대안의 경제성이 하락하므로 경제적 합리성 판단시 보수적 예측이 필요하고 중도적 이용이 장기화될 수 있음을 그 판단시 유의해야 한다.

II. 설문#1

1. 개념

① 최유효이용의 원칙이란 부동산가격은 최유효이용을 전제로 형성된다는 원칙이다. ② 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

2. 성립요건

- (1) 법적 허용성 검토
- (2) 물리적 허용성 검토
- (3) 재정적 타당성 검토
- (4) 최대생산성 검토

III. 설문#2

- 1. 최유효이용의 성립근거가 되는 부동산의 특성
- 2. 인간의 합리성 추구로 인한 토지할당
- 3. 입찰지대곡선을 통한 설명

IV. 설문#3

- 1. 가격제원칙의 의미
- 2. 내부적 측면의 원칙
- 3. 외부적 측면의 원칙
- 4. 토대가 되는 원칙

V. 설문#4

1. 침체국면의 시장특성

부동산경기가 하강하여 거래가 한산하고 부동산가격이 하락하고 있는 국면을 말한다. 이 국면에서는 매수자중심시장이 되고 과거 거래가격은 새로운 거래의 상한가를 이룬다.

2. 경제적 타당성 판단시

시장위험의 증가에 따라 위험프리미엄을 반영한 할인율이 상승하고 예상수익이 감소함에 따라 시장침체에 따라 개발대안의 경제적 타당성이 부정적으로 전환될 수 있다. 따라서 보다 보수적인 관점에서 경제성 분석이 행할 필요가 있다.

3. 과대개량 부동산 발생

과거 호황국면에서는 적절한 규모의 부동산이었을지라도 경기침체에 따라 과대개량된 부동산으로 전환되어 감가가 발생할 수 있다. 따라서 시설규모의 물리적·법률적 적합성 뿐만 아니라 경제상황에 따른 적절성을 면밀히 판단해야 한다.

4. 중도적 이용의 장기화

장래 최유효이용이 도래할 것을 기대하고 현재 일시적인 이용에 할당되는 상황을 중도적 이용이라고 한다. 시장침체에 따라 장래 최유효이용의 예상수익은 감소하고 예상비용은 증가하므로 그 도래시기가 장기화된다. 따라서 현재 이용이 상당기간 최유효이용으로서 지속될 수 있음을 유의한다.

VI. 결

실무적으로 최유효이용분석은 시장분석의 결과를 반영하여 판정되므로 정확한 시장분석이 선행되어야 한다. 시장분석시 경기가 침체됨에 따라 시장의 이자율, 물가, 공실률 등의 동향이 어떻게 변동하는지 등을 면밀히 분석해야 한다.

5. 제시된 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오.(2017.28회.40점)

감정평가사 甲은 감정평가사 乙이 작성한 일반상업지역 내 업무용 부동산(대지면적 : 3,000㎡, 건물 : 30년 경과된 철근콘크리트조 6층)에 대한 감정평가서를 심사하고 있다. 동 감정평가서에 따르면, 인근지역은 일반적으로 대지면적 200㎡ ~ 500㎡ 내외 2층 규모의 상업용으로 이용되고 있으며, 최근 본건 부동산 인근에 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산이 신축되어 입주(점) 중에 있는 것으로 조사되어 있다. 검토결과 원가방식(면적 400㎡ 상업용 나대지의 최근 매매사례 단가를 적용한 토지가치에 물리적 감가수정만을 행한 건물가치 합산)에 의한 시산가치가 수익방식(현재 본건 계약임대료 기준)에 의한 시산가치보다 높게 산출되어 있다.

- (1) 심사 감정평가사 甲은 감정평가사 乙에게 추가적으로 최유효이용 분석을 요청하였는 바, 최유효이용 판단기준을 설명하고, 구체적인 최유효이용 분석방법을 설명하시오.(20점)
- (2) 최유효이용에 대한 두 가지 분석 유형(방법)에 따른 결과가 다르다면, 그 이유와 그것이 의미하는 바를 설명하시오.(10점)

보충자료 AI 13판

Special Situations in Highest and Best Analysis

In identifying and testing highest and best use, special considerations are required to address the following situation :

 서브정리

1. 단일이용(single use)

(1) 의의

일반적으로 특정부지에 대한 최유효이용은 주위의 용도와 일치하거나 유사한 용도가 되는 수가 많다. 그러나, 경우에 따라서는 주위의 용도와 전혀 다른 이용이 최유효이용이 되는 바, 그것이 단일이용이다.

(2) 최유효이용의 분석방법

예를 들어, 쇼핑센터가 단 한 개인 지역사회의 경우, 주변에 이런 이용이 없다고 하여 최유효이용이 되지 않는 것이 아니다. 이 경우 수요와의 관계에서 최고최선의 이용을 분석해야 한다.

2. 중도적 이용(interim use)

(1) 의의 및 예

가까운 미래에 대상부지나 개량부동산에 대한 최유효이용이 도래할 것으로 예측될 때, 그 이용을 대기하는 과정상 현재에 할당되는 이용을 의미한다. 시가지 내 주차장, 화원, 오래된 건물, 가건물 등 비집약적인 토지 이용이나, 외곽지역의 공터, 논과 밭들의 상당수가 중도적 이용이다.

(2) 일치성 이용의 원리

(가) 의의 및 예

중도적 이용에 할당되는 토지를 평가하는 경우 특히 유의해야 할 원리가 일치성이용의 원리이다. 일치성의 이용의 원리란 중도적 이용에 할당되는 부동산을 평가할 때 토지와 개량물을 각각 분리된 용도로 평가해서는 안 된다는 원리이다.

(나) 유의사항

토지로 하여금 최유효이용을 갖지 못하는 개량물은 비록 상당한 물리적 수명이 남아있다고 하더라도 아무런 가치를 가지지 못하는 수도 있고, 경우에 따라서는 철거비용 등으로 인해서 오히려 음(-)의 가치를 가질 수도 있다.

3. 비적법적 이용(*legally nonconforming*)

(1) 의의

한때는 적법하게 설립되고 유지되던 이용이었으나, 현재는 더 이상 지역지구제의 규정에 부합하지 않는 이용으로, 주로 지역지구제 등 법규의 변경으로 발생한다.

(2) 내용

- ① 지역지구제 변경시 기득권을 보호한다는 의미에서 기존 이용의 지속을 허용하는 수가 많은데 비적법적 이용은 지역지구제의 규정에는 부합되지 않지만, 법적으로 현재 이용상태의 지속이 허용되므로 법률적 이용과는 다르다(*ex* : *G.B.* 내의 기존주택이나 구조물).
- ② 지역지구제의 변경은 과대개량되거나 과소 개량된 부동산을 발생시킨다(*ex* : 주거지역이 상업지역으로 변경되면 다수의 부동산은 과소개량된 상태로 있게 된다. 또는 상업지역이 주거지역으로 재지정되면 과대 개량된 부동산을 발생시키기도 한다.).
- ③ 비적법적 이용은 용도지역의 변경에 의해서 뿐만 아니라 조경, 주차시설, 용적률, 건폐율등에 관한 세부적인 개발기준의 변경에 의해서도 발생한다.

(3) 유의사항

때때로 지역지구제의 규정에 부합되는 비교 부동산 보다 높은 가치를 지니는 수가 있으므로 주의를 요한다. 개발제한구역 내에서 상업용 이용이 허용되는 부동산의 경우, 평가사는 높은 소득을 가치에 반영해야 한다. 이때 할증금은 우리나라는 토지에 건부증가로 반영하나 영미권에서는 건물에 반영한다.

4. 비최고최선의 이용

(1) 의의

기존 건물과 기타 개량물들은 대상부지를 마치 공지로 간주한 토지의 최유효이용에 부합하지 않는 것들이 많이 있다.

(2) 유의사항

기존 개량물이 최유효이용에 해당되지 아니하는 기존 개량물들은 ① 대상부지의 최유효이용과 같은 범주에 속하는 것이고, 다른 하나는 ② 다른 범주에 속하는 것이다. 기존개량물이 대상부지의 최유효이용과 같은 범주에 속할 경우에는 개량물은 물리적, 기능적 감가상각만 하면 되지만 그렇지 않은 경우에는 경제적 감가상각까지 해야 한다. 이때, 최유효이용과 개량물의 현재 이용상태가 서로 다른 범주에 속할 경우에는, 일치성 이용의 원리를 적용하여 평가해야 한다는 사실에 유의해야 한다.

5. 복합적 이용(*multiple use*)

(1) 의의

동일한 부동산이라 할지라도, 동시에 여러 가지 복합적 이용에 할당될 수 있다. 일단의 넓은 토지는 동시에 여러 가지 용도가 혼합되는 것이 최유효이용이 될 수가 있다. 건물의 경우에도 여러 가지 용도가 혼합되어 사용될 때 최유효이용이 될 수 있다.

(2) 유형

(가) 계획단위개발(*PUD : planned unit development*)

아파트단지는 아파트건물 뿐만 아니라 위락시설, 쇼핑시설, 스포츠시설 등이 하나의 계획된 단위로서 개발되었을 때 최유효이용이 될 수가 있다.

(나) 다용도건물

고층건물의 최유효이용은 단일용도로 사용될 때 보다 여러 가지 용도가 혼합되어 사용될 때 달성되는 수가 많다.

(3) 유의사항

복합적 이용에 할당되고 있는 부동산의 경우, 각 구성부분의 가치는 전체가치에 대한 기여도에 의해 결정된다. 그리고, 부동산의 전체가치는 각 구성부분들이 하나의 단위로서 상호간에 얼마나 조화를 이루고 있는냐에 따라 결정된다.

6. 특수목적의 이용(*special-purpose use*)

(1) 의의

호텔, 극장, 대학, 교회, 공공건물 등과 같이 특정한 활동을 위해서 설계되고 운영되는 부동산이다. 특수목적의 부동산은 단지 하나의 목적이나 또는 극히 제한된 목적에만 적합하도록 설계되기 때문에, 그것의 최유효이용을 확인하기가 곤란한 경우가 많이 있다.

(2) 분석방법

(가) 특수이용의 지속정도가 가능한 경우

개량 부동산에 대한 수요가 충분하여 현재의 이용이 그대로 지속될 것으로 판단되는 경우에 행해진다. 이러한 특수목적 부동산은 교환가치가 아닌 사용가치에 의해 평가되는 경우가 많다. 특수목적 부동산이 제공하는 서비스는 특수하고 제한적이기 때문에 시장에서 정당한 교환가치가 성립될 수 없기 때문이다. 사용가치는 대상부동산이 제공하는 서비스의 효율성에 의해 평가된다.

(나) 특수이용이 지속불가능한 경우

이 경우 개량물이 쇠락하여 더 이상 충분한 서비스를 제공하지 못하는 경우에 행해진다. 토지의 최유효이용이 현재의 이용이 아니라 대안적 이용인 경우에 개량물의 가치는 사용가치가 아닌 시장에서의 교환가치로 평가한다. 교환가치로 평가 되는 경우 개량물의 가치는 잔재가치 밖에 지니지 못한다.

7. 투기적 이용(*speculative investment*)

(1) 의의

부동산투자에는 취득·운영·처분 세 단계가 있는데, 이 중에서 운영단계가 없는 투자행위, 시세차익을 목적으로 토지를 취득하는 행위를 투기라 한다.

(2) 유의사항

투기적 이용은 장래의 사용이 무엇인지 예측하기 어려운 불확실성이 있기 때문에 무엇이 최유효이용인지를 예측하기란 용이하지 않다. 이 경우 최유효이용을 판정하는 것이 아니라, 미래 사용에 대한 일반적 유형을 상정한다. 이는 주변토지 이용상황이나 지역지구제 등에 시사되고 있는 이용을 참고하여 결정한다.



관련 기출문제

1. 부동산의 최유효이용의 의미에 있어 특수상황을 설명하시오.(1992.3회.10점)

I. 특수상황하의 최유효이용의 개념

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 최유효이용의 분석은 대상부동산이 어떠한 상황에 있더라도 적용될 수 있으나 아래에서 예시하는 특수한 상황에서는 특별한 주의를 요한다.

II. 구체적인 유형

1. 단일이용(*single use*)
2. 중도적 이용(*interim use*)
3. 비적법적 이용(*Legally nonconforming use*)
4. 비최고최선의 이용
5. 복합적 이용(*multiple use*)
6. 특수목적의 이용 (*special - purpose use*)
7. 투기적 이용(*speculative investment*)



서브정권

1. 과대개량된 만큼 가치가 상승하지 않는 이유

1. 최유효이용의 이용의 원칙

과대개량된 부동산은 최유효이용에 부합하지 못하고 개량 규모 또는 개량비가 과다한 부동산을 말하는 바 최유효이용을 전제로 형성되는 부동산 가치의 속성에 비추어 투하된 비용만큼 가치가 상승하지 않음은 당연한 귀결이라 할 수 있다.

2. 대체 원칙

부동산의 가치는 유사한 효용을 갖는 인근지역의 다른 부동산과 유사한 수준에서 결정된다. 과대개량 부동산의 과대개량된 부분은 적정한 부분에 비해 효용을 제대로 발휘하기가 어렵고 따라서 적정하게 개량된 인근 지역의 유사부동산과 유사한 가치 또는 투입비용보다는 적은 가치상승이 있게 된다.

3. 적합의 원칙

부동산의 가치는 지역사회에서 선호되는 어떤 기준에 적합할 때 최고가 될 수 있다는 의미에서 과대개량 부동산은 투입비용에 따른 최고의 가치를 창출하지 못하고 투입비용만큼의 가치상승이 이루어지지 못하게 될 것이다.

4. 균형의 원칙

토지와 건물의 결합 비율이 최적일 때 투입된 비용이 완전히 반영된다는 의미에서 과대개량 부동산은 투입비용만큼의 가치가 상승하지 않게 된다.

5. 기여의 원칙

과대개량부동산의 과다부분은 전체부동산에 기여하는 정도가 상대적으로 적을 수 밖에 없다는 의미에서 투입된 비용만큼의 가치 상승이 이루어지지 않게 된다.

6. 수익체증체감의 원칙

과대개량으로 인하여 추가 투자에 따른 한계비용(MC)이 한계수입(MR)을 상회하는 경우 가치하락이 발생한다.

7. 수익배분의 원칙

타 구성부분의 과대개량으로 생산수익이 과도하게 배분되는 경우 토지에 귀속되는 수익은 작아지게 된다.



1. 감정평가사 김씨는 K은행으로부터 대상부동산에 대한 담보감정평가를 의뢰받았다. 감정평가사 김씨는 현장조사 및 자료분석을 통하여 아래와 같은 자료를 수집하였다. 아래 대상부동산의 시장분석자료를 근거로 감정평가사 김씨가 K은행 대출 담당자에게 담보가격의 결정에 대한 이론적 근거에 대해 부동산 가격제원칙을 중심으로 기술하시오.(2005.16회.10점)

〈대상부동산〉

서울시 00구 00동 XXX-X번지 AA빌라 3층 301호 100평형

대상부동산 분양예정가 : 10억

〈현장조사 및 자료분석내용〉

분양성검토 : 대형평형으로 인해 인근지역내에서 분양성 악화가 우려됨.

인근지역의 표준적 이용상황 : 40~50평형

인근지역의 담보평가가격수준 : 3.6억~4.5억원

거래가능가격(표준적이용상황기준) : 평형당 1,000만원

I. 담보가격의 개념

담보평가란 금융기관 등이 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 상태나 사실관계를 조사·확인하여 담보대상물건의 경제적 가치를 판정하는 것을 말한다. 담보평가는 금융기관의 채권보전을 목적으로 행하기 때문에 담보가격은 안정성이 중요시되는 성격을 가진다.

II. 담보가격 결정의 이론적 근거

1. 부동산가격제원칙의 의의

부동산형성과정에 작용하는 법칙성을 추출하여 감정평가의 지침으로 적용하는 것을 말한다.

2. 최유효이용의 원칙

최유효이용의 원칙이란 부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 분양성 악화가 우려되므로 최유효이용의 원칙에 위배되어 감가요인이 작용한다.

3. 대체의 원칙

대체의 원칙이란 대체성을 지닌 다른 부동산 또는 재화 등의 가격과 상호작용과정에서 형성된다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 인근의 표준적 평형과 대체관계에 있다고 보기 어려워 효용이 낮아 감가요인이 작용한다.

4. 적합의 원칙

적합의 원칙이란 부동산이 그 유용성을 최고로 발휘하기 위해서는 주위환경에 적합해야 한다는 원칙을 말한다. 본건은 인근의 표준적 평형에 적합하지 못한 대형평형으로 감가요인이 작용한다.

5. 균형의 원칙

균형의 원칙이란 부동산의 유용성이 최대로 발휘되기 위해서는 그 구성요소간의 내부결합에 균형을 이루어야 한다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 과대개량되었다고 볼 수 있어 감가요인이 작용한다.

06 부동산시장론 및 경기변동론

최고최선
감정평가이론

논점 6-1

부동산시장 특성

서브정리

I. 부동산 시장의 의의

경쟁적 이용에 의한 공간배분 및 토지이용패턴을 결정하고 부동산의 교환 및 가격결정을 행하는 공간이라 할 수 있다. 부동산의 자연·인문특성으로 인하여 일반재화시장과는 다른 고유한 특성을 갖게 된다.

II. 부동산 시장의 특징

1. 국지적 시장

부동산의 고정성으로 인하여 부동산 시장은 특정한 지리적 공간을 수반하게 된다. 동시에 권리가 거래되는 추상적인 성격을 가지게 된다.

2. 상품의 비표준성

부동산의 개별성으로 인하여 그 표준화가 불가능하며 일물일가의 법칙도 배제된다.

3. 수급조절의 곤란성

부동산 시장은 상황이 변한다고 하여도 수요와 공급을 조절하기가 쉽지 않고, 이를 조절하는 데에도 많은 시간이 걸리는 속성이 있다. 이는 부동산을 공급하는데 많은 시간이 소요되기 때문이다.

4. 거래의 비공개성

부동산은 일반상품과는 달리 거래사실이나 내용의 공개를 꺼리는 관행이 있다.

5. 법적 제한

부동산의 공공성·부동성으로 법적규제가 용이하므로 부동산에는 법적제한이 많다. 이는 부동산시장을 불완전하게 만드는 요인이 된다.

6. 외부성

부동산의 고정성으로 그가 속한 주변지역의 환경의 영향을 받게 된다.

7. 투자의 규모성과 고정성

부동산의 고가품이기 때문에 시장참여에도 한계가 있고, 유동성이 떨어져 투자자본의 회수도 어렵다.

8. 금융활동의 개입

부동산은 고가품이기 때문에 자본시장의 금융을 부동산 거래·이용·개발활동에 필요로 하게 된다.

III. 부동산시장의 기능

1. 부동산시장의 순기능

(1) 자원배분기능

기존 공간을 수요자에게 배분하거나, 개량물의 유지·수선·개축을 통해 타재화의 부동산에 대한 분배를 촉진한다.

(2) 도시성장기능

투자자는 투자에 대한 토지수익을 극대화하기 위해 토지자원을 최대한 활용하는데, 이러한 과정속에서 도시는 성장한다.

(3) 교환기능

부동산 시장은 자금능력을 갖춘 부동산 이용자의 기호에 따라 부동산을 재분배하는데, 부동산과 현금, 부동산 상호간의 교환이 이루어지는 기능을 수행한다.

(4) 수급조절기능

부동산 시장은 수요의 변화에 따라 경제적 공급이 적정하게 조절되도록 유도하고 경제적 공급조건의 변화에 따라 적절한 수요를 유도한다.

(5) 가격창조기능

부동산시장에서 매매당사자는 그 가격을 협의한다. 즉, 매도자의 주관적 요구가격과 매수자의 주관적 제안 가격의 가격조정과정을 통해 시장가격이 결정된다.

(6) 정보제공기능

부동산 활동 주체, 즉 투자자, 개발업자, 중개업자 등은 그들의 업무수행상 가격결정이나 판단을 위해 부동산에 관한 정보를 부동산시장을 통해 수집·이용한다.

2. 부동산시장의 역기능

(1) 시장의 불완전성

부동산시장은 공급이 제한되고, 이질적이기 때문에 균형가격 성립이 곤란하고 독점화되는 구조적 결함이 있다. 이로 인해 부동산 시장은 불완전시장이 되고 이는 시장의 효율성의 문제를 야기한다.

(2) 시장실패

외부효과, 공공재 문제로 인해 부동산 시장은 실패할 가능성이 높다. 이는 자원배분의 형평성 문제를 야기시킨다.

(3) 부동산 시장의 역기능 통제 방법

부동산 시장의 불완전성으로 인하여 파레토 최적에 의한 합리적인 배분이 이루어지지 않으므로 토지자원 배분기능이 왜곡되는 바, 효율적인 배분을 위해 공적 개입이 필요하다.

Ⅳ. 부동산시장의 수요와 공급

1. 수요의 유형

(1) 부동산의 수요는 유효수요로 파악

- ① 유효수요는 실수요(거주목적)와 가수요(투자목적)를 모두 합친 것을 말한다.
- ② 주변환경의 변화에 대응하는 실수요자와 가수요자의 움직임은 항상 같은 방향으로 가는 것이 아니므로 부동산시장분석의 어려움이 있다.
- ③ 모기지론을 도입하면 실수요는 증가하지만 가수요는 감소할 가능성이 높다.
- ④ 주식시장이 호황이면 부동산의 실수요는 별 움직임이 없지만 가수요는 급격히 감소할 가능성이 커진다.

(2) 본원적 수요와 파생수요

- ① 본원적 수요란 소비재 또는 상품으로서의 수요 즉, 직접수요를 말하고, 파생수요는 생산요소로서의 수요 즉, 간접수요를 말한다.
- ② 빵에 대한 수요(본원적 수요)가 많아지면 빵을 만들기 위한 밀의 수요도 많아지게 되는데, 이때 밀의 수요는 파생수요에 해당한다.
- ③ 토지(택지)의 경우는 파생수요의 성격이 강하지만 수목원 등과 같이 여가를 위한 현장자원의 경우에는 토지라도 최종소비재로서 본원적 수요의 성격을 지닌다.
- ④ 주택과 택지의 관계에서는 주택은 본원적 수요이고 택지는 파생수요이다.

(3) 신규수요와 교체수요

- ① 새롭게 주택이 필요한 수요를 신규수요라 하고, 기존의 부동산을 처분해서 다른 부동산으로 교체하려고 하는 수요를 교체수요라고 한다.
- ② 신규수요는 결혼이나 이혼 등에 의해 발생하고, 교체수요는 직장의 이동 등에 의해 발생한다.
- ③ 교체수요인 경우에는 수요자이면서 동시에 공급자가 된다. 따라서 부동산시장에서는 수요자와 공급자를 명확하게 구분하는 것이 힘들다.

(4) 신규주택수요와 중고주택수요

- ① 신축주택(유량시장)을 구매하고자 하는 수요는 신규주택수요이고, 중고주택(저량시장)을 구매하고자 하는 수요는 중고주택수요이다.
- ② 신규주택의 수요는 탄력적인 반면, 중고주택의 수요는 비탄력적인 측면이 강하다.

(5) 자가수요와 차가수요

- ① 부동산수요는 자가수요와 차가수요로 구분할 수 있다.
- ② 자가수요는 소유권에 대한 수요를 말하고, 차가수요는 임차권에 대한 수요를 말한다.

(6) 실질적 수요와 잠재적 수요

실질적 수요는 부동산시장에서 현재 가격경쟁에 참여하고 있는 실질적인 수요 즉, 유효수요를 말한다. 잠재적 수요는 구매력 부족으로 현재는 시장에 참여하지 못하지만 조만간 유효수요가 될 잠재력을 지닌 수요(예비수요)를 말한다.

(7) 기타

- ① 부동산은 고가성과 정보의 비공개성 등의 특성 때문에 구매결정에 있어서 투자분석 등 복잡하고 전문적인 검토가 필요하다.
- ② 부동산은 구매절차에 있어서도 금융활동, 중개활동, 권리분석활동, 등기활동 등 특수한 방법이 동원된다.
- ③ 부동산은 부동산활동의 주체, 부동산의 종류에 따라 수요의 판단기준이 달라진다.
- ④ 부동산거래는 그 성질상 공적 경향보다는 사적 경향을 더 많이 띄고 있다.

2. 공급의 유형

(1) 물리적 공급(절대적 공급)

- ① 물리적 공급이란 전체로서의 토지의 공급을 말한다. 즉, 지구표면적을 말한다.
- ② 토지의 경우 물리적 공급은 장기와 단기 모두 완전비탄력적이며, 이는 토지의 부증성에 근거한다.

(2) 경제적 공급(상대적 공급)

(가) 의의

경제적 공급이란 개발 등을 통하여 인간에게 필요한 토지의 양을 늘리는 것을 말한다.

(나) 내용

- ① 경제적 공급은 물리적 공급의 범위내에서 인간이 자신들의 필요에 의해 이용하는 부분을 말한다.
- ② 경제적 공급은 물리적 공급과 달리 장기적으로 증감이 가능한데, 이는 용도의 다양성 등 토지의 인문적 특성에 근거한다.

(다) 경제적 공급의 모습(물리적 공급의 한계 극복과정)

- ① 수면의 매립·간척·개발 등으로 택지를 조성하여 분양하는 활동
- ② 여러 가지 용도의 부동산을 건설하여 분양하는 활동
- ③ 자기가 소유하고 있는 부동산을 매각하기 위하여 시장에 출품하는 활동
- ④ 임대용 부동산을 임대하는 활동
- ⑤ 입체공간을 분양하거나 임대하는 활동

(3) 유량공급(생산공급)

- ① 유량공급이란 일정기간 동안 공급되는 신규부동산의 분양공급을 말한다.
- ② 유량공급의 경우 공급자는 부동산 개발업자가 되며, 공급은 수요에 비해 비탄력적이다.

(4) 저량공급(보유공급)

- ① 저량공급은 일정시점에 존재하는 중고부동산의 공급량을 말한다.
- ② 저량공급의 공급자는 매도인 즉, 기존부동산의 소유자가 된다. 이 경우 통상 매도인은 자신이 보유하는 부동산을 매도하고, 다른 부동산을 매입하는 경우가 많으므로 매도인임과 동시에 매수인이 되는 이중적인 입장이 된다.

(5) 기타

- ① 대체적 사용이나 용도변경을 제한하는 법규가 많을수록 공급곡선의 기울기는 커진다.
- ② 완전경쟁시장에서 기업은 한계비용과 한계수입이 일치하는 점에서 생산량을 결정하는데, 이는 곧 평균비용이 최저가 되는 생산량이다.

논점 6-2

공간시장과 자산시장

서브정리

1. 공간시장(Space Market)

1. 의미

토지와 건물과 같은 공간 그 자체를 사용하기 위한 시장을 말한다. 임대차시장이라고도 한다.

2. 사례

상가를 임대차하여 제과점을 운영하고자 하는 개인 사업자, 자취방을 구하는 대학생, 결혼하여 살 집을 찾는 예비신혼부부 등이 공간시장의 수요자가 된다. 반면 공급자는 공간을 임차인에게 임대하여 수익을 올리려는 부동산소유자가 된다.

3. 임대료(rent)

특정한 기간에 특정목적으로 공간을 이용하는 권리에 대하여 지불되는 대가를 임대료라고 한다. 공간시장의 수요·공급에 의하여 결정되는 임대료는 건축되어진 공간의 가치(가격)와 공간에 대한 수요와 공급의 현재 균형 상태를 알려주는 신호등이다. 이에 공간사용목적의 수요는 증가하는데 이에 반하여 공급이 증가하지 않는다면, 임대료는 오르게 마련이다.

4. 위치(location)와 유형(type)에 따라 구분

공간시장은 공급의 위치와 유형에 따라 명확히 구분된다. 즉 부동산의 위치, 물적특성 등에 따라 서로 대체성이 제한되고 각각 세부시장으로 구분된다. 이는 부동산의 고정성, 개별성 등에 근거한다.

5. 공간시장의 수요와 공급

공간시장으로서 부동산시장은 부동산이라는 표준화되지 못한 상품의 특성, 레버리지의 사용, 세금의 은닉처, 신규공급 생산에 장시간이 요구되는 등 불완전한 시장의 특성을 보이기는 해도 수요와 공급의 변화에 대응하여 이론적인 경쟁시장과 유사하게 작동한다.

6. 가치형성요인

- ① 수요측 요인 : 인구, 고용상태, 소득수준, 이자율 등
- ② 공급측 요인 : 임대료, 공실률, 조세, 토지이용규제, 건축비 등

II. 자산시장(Asset Market)

1. 의의

부동산을 투자수단으로 보아 자산으로서의 이용가치가 목적인 시장을 말한다. 매매시장이라고도 한다.

2. 자본시장과의 경쟁관계

부동산과 관련된 자산의 현금흐름과 관련된 시장으로 자본시장에서 증권과 채권과 같은 유형의 자본자산들과 경쟁관계에 놓이게 된다. 이에 자본시장의 일부분으로서 부동산 자산시장을 이해하여야 할 필요가 있다.

3. 자본시장

(1) 구분

구 분	공개시장(public market)	비공개시장(private market)
자기자본 (equity assets)	증권(stocks) 리츠(REITs) 뮤추얼펀드(mutual fund)	부동산관련 자산(real property) 개인기업(private firm)
타인자본 (debt assets)	채권(bonds) MBS(mortgage-backed securities)	은행대출(bank loans) 주택저당대출(whole mortgage)

(2) 역할

자본이 가장 효율적인 분야에서 사용될 수 있도록 자원배분기능을 수행한다.

4. 부동산 자산의 가격결정

(1) 기본원리

- ① 부동산 자산 또는 건물의 가치는 각 자산이 미래에 발생시킬 수 있는 현금흐름의 수준과 위험을 투자자들이 어떻게 인식하고 있느냐에 따라 결정된다.
- ② 각 부동산은 유형과 규모, 크기 등에 있어 엄청난 차이가 있기 때문에 *NOI*를 *R*로 환원하여 가치를 구한다.

(2) 환원율의 결정요인

- ① **자본의 기회비용** : 현재 이자율과 다른 유형의 투자에 대한 수익기회는 투자자들이 얼마나 부동산자산에 투자할 것인가를 결정하는데 매우 중요한 요인이 된다.
- ② **순임대료의 상승가능성 또는 성장 잠재력** : 투자자들은 임대료 상승가능성에 대한 잠재력을 알아보기 위하여 투자하려는 부동산이 입지한 공간시장의 미래를 예측하고자 한다. 즉 성장잠재력이 커 보이는 지역에 투자자들은 더 많은 자금을 투입하려 할 것이고, 이에 따라 *R*은 작아지게 된다.
- ③ **위험** : 투자자가 부동산투자에서 예상하는 미래의 잠재적 순수입의 위험도가 떨어지고 안정적이라고 판단한다면 더 많은 자금을 투입할 것이고 이는 또한 *R*을 낮추게 된다.

(3) 자산시장의 통합성

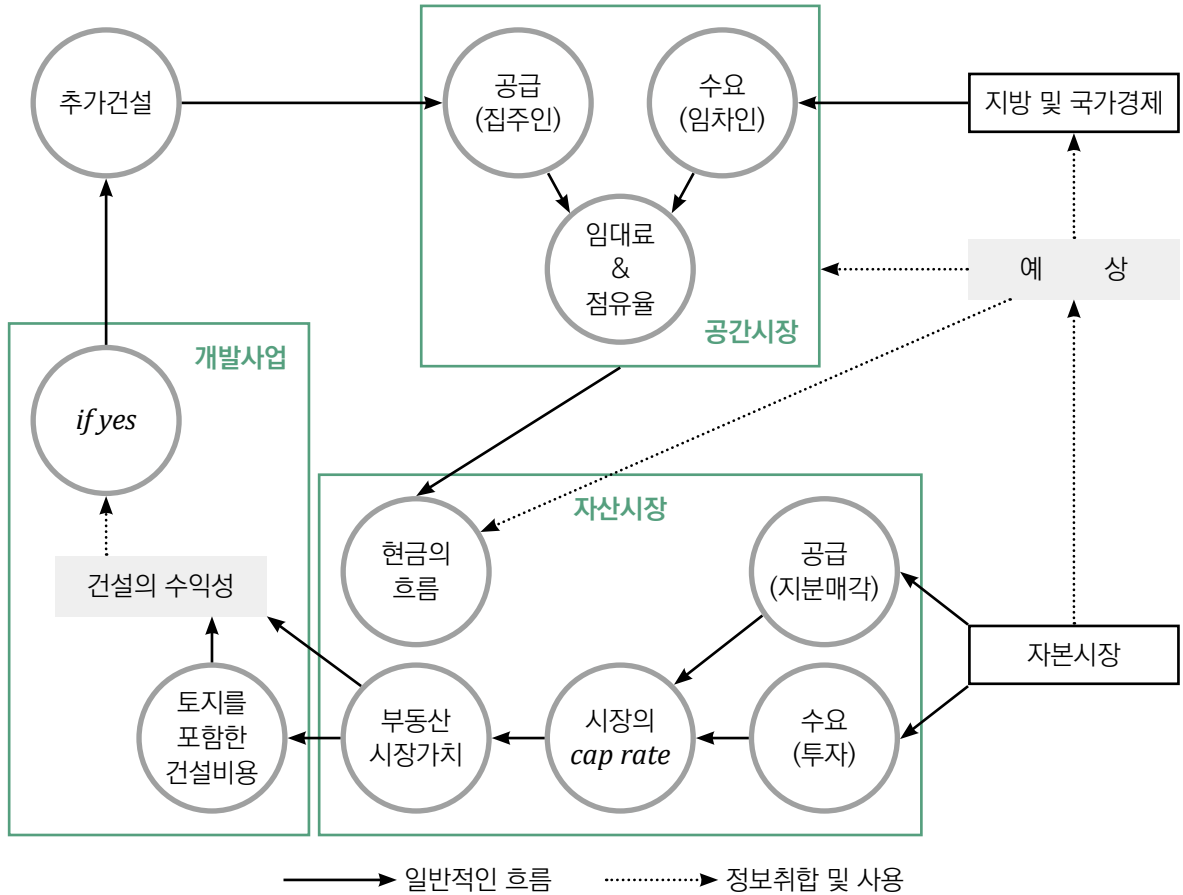
- ① 공간시장에서 수요자인 오피스빌딩의 사용자는 특정 입지, 특정 유형의 공간과 같이 부동산 자산의 물리적 특성을 요구하게 되지만, 부동산 자산시장의 수요자인 투자자의 경우는 그렇지 않다. 자산시장의 투자자는 물리적 특성보다는 미래의 현금흐름을 중시한다.
- ② 현금은 언제나 대체가능하기 때문이다.
- ③ 공간시장은 중앙시장으로 통합되기 어려운 특성으로 인하여 하위시장이 발달되어 있다.
- ④ 자산시장에서는 두 개의 자산이 물리적으로 매우 다르고, 임대료 수준에도 차이가 있다 할지라도, 이 자산들이 유사한 성장 잠재력과 위험도를 가지고 있는 것으로 인식된다면 유사한 자본환원율로 팔릴 것이라는 것이다.

Ⅲ. 공간시장과 자산시장의 관계

1. 개발업의 매개역할

공간시장과 자산시장은 개발산업을 매개로 하여 연결된다. 부동산 개발업은 금융 및 물리적 자원을 동원하여 새로운 공간을 건설하는 기업행위를 말한다(금융자본 → 물적자본).

2. 매커니즘



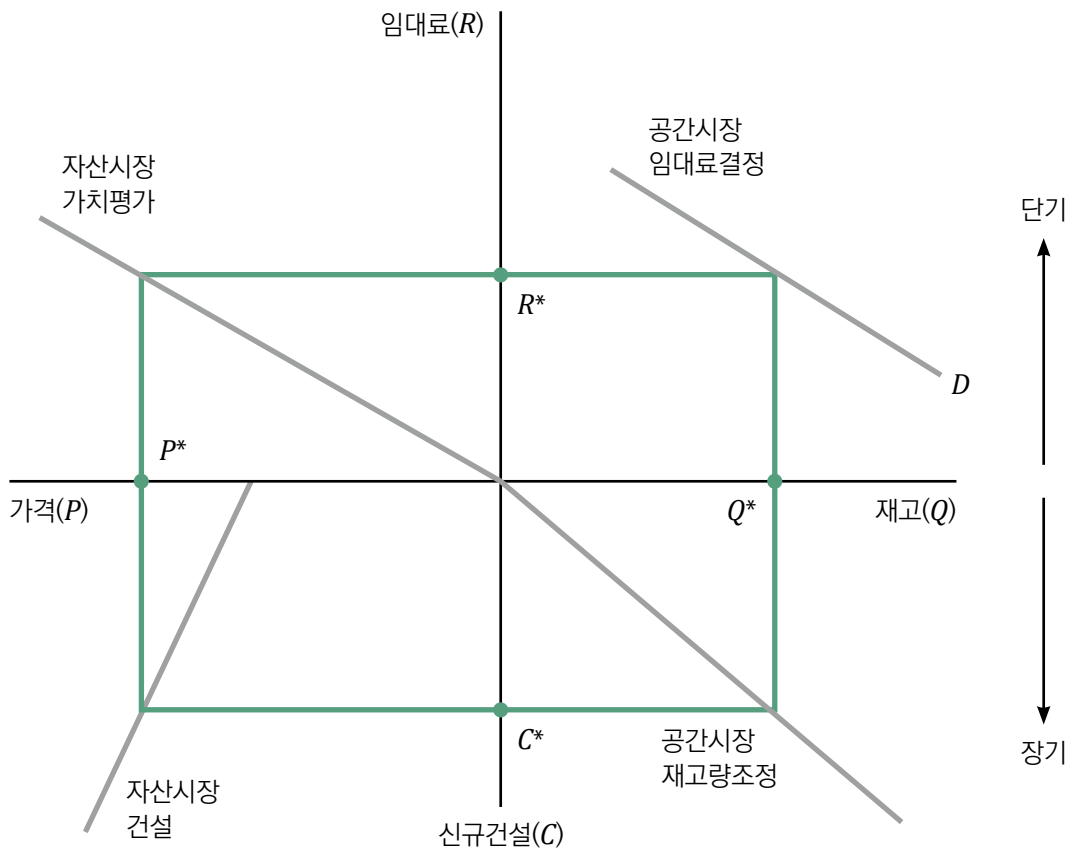
우선 공간시장을 보면, 공간에 대한 수요와 현재의 물리적 공급수준에 의하여 공간시장의 현 임대료와 점거수준이 결정된다는 것을 알 수 있다. 공간시장의 수요는 국가와 지방경제를 반영한다는 사실을 고려할 때, 수요는 다양한 유형의 물리적 공간의 필요 수량을 결정하며 이것이 어떤 공간의 가격(임대료)에 영향을 줄 수 있다는 것을 알 수 있다. 반면 공급측면에서 물리적 공간의 수량이라는 것은 개발산업의 과거와 현재의 활동 결과물로서 이해할 수 있다.

한편, 자산시장은 공간시장에서 공급된 부동산 자산에 의하여 창출된 현금흐름이 작동하는 곳이다. 부동산 자산이 창출하는 현금흐름은 *cap rate*와 상호작용하여 자산의 시장가치를 결정하게 된다.

언급하였듯이 부동산시장에서 수요자와 공급자는 모두 투자자들이다. 모든 부동산 투자자들은 여러 가지 유형의 자산을 포괄하는 자본시장에서 움직이는데 이들이 자본시장에서 다른 투자대상과 비교하여 부동산자산의 투자 위험과 수익률을 어떻게 인식하느냐에 따라 부동산거래에 있어 필요한 정보인 현 시장의 *cap rate*가 결정되게 된다. 물론 공간시장의 향후 전망도 *cap rate*를 결정짓는데 커다란 영향을 준다.

이상과 같이 공간시장과 자산시장은 경제상황 및 자본시장을 반영하면서 상호작용하여 현재 부동산 자산의 가치 또는 가격을 결정하게 된다. 그런데 이 가치는 자산시장에서 개발업체에 중요한 신호등 역할을 한다. 건설비용 및 토지비용을 포함한 개발비용은 현재의 자산가치와 언제나 비교되기 마련이다. 만약 자산의 가치가 개발비용과 같거나 더 높다면 개발이 이루어져 공간시장의 공급증가, 즉 물리적 재고(*stock*)가 추가적으로 투입된다. 개발비용은 토지의 기회비용으로 이는 역으로 기회가치(*opportunity value*)라고 생각할 수 있다. 개발의 기회가치는 토지가 부동산자산의 한 유형으로써 자산시장에서 결정된다. 물론 개발이라는 것은 시간이 걸리기 마련이므로 개발산업은 어느 정도 미래를 예측하고 고려하는 것이 요구된다.

3. 4사분면 모형



〈 부동산시장의 4사분면 모형 〉

(1) 제1사분면(임대료 결정)

공간시장의 재고량과 수요곡선이 만나는 점에서 임대료가 결정된다. 단기에 공급(저량)은 거의 고정이므로 수요에 의해서 단기임대료가 정해진다.

(2) 제2사분면(자산가치 결정)

임대료와 환원율이 만나 자산가치가 결정된다. 2사분면상 직선의 기울기는 환원율을 의미한다. 환원율은 자본시장의 투자수단과 대체경쟁관계를 이루며 결정된다. 환원율이 상승(기울기 증가)하면 자산가치가 감소한다.

(3) 제3사분면(신규건설량 결정)

자산가치와 건설비용이 일치해지는 지점까지 신규건설량이 결정된다. 3사분면상의 직선은 재조달원가곡선을 의미한다. 기본건설비의 존재로 원점에서 떨어진 상태이다. 자산가치가 상승할 수록 더 많은 신규건설이 이루어짐을 알 수 있다.

(4) 제4사분면(장기재고저량의 결정)

신규건설량(유량)이 장기재고량(저량)으로 전환되는 곳이다. 4사분면상 직선의 기울기는 감가상각률을 의미한다. $\langle \text{장기재고량} = \text{기존재고량} + \text{신규건설량} - \text{감가상각} \rangle$ 이므로 곡선의 기울기가 증가(감가상각률 증가)하면 장기재고량은 감소하게 된다.

관련 기출문제

1. 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오.(2021.32회.40점)
 - (1) 부동산시장을 공간시장(*space market*)과 자산시장(*asset market*)으로 구분할 때 두 시장의 관계를 설명하고, 부동산시장의 다른 조건이 동일할 때 시중은행 주택담보대출 이자율의 상승이 주택시장의 공간시장과 자산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(20점)
 - (2) 양도소득세의 상승이 부동산시장에 미치는 영향에 대해 설명하시오.(10점)

서브정리

I. 개념

① 화폐시장(*money market*)이란 단기(만기일이 1년 이내)통화증서를 거래하는 시장을 말한다. ② 자본시장(*capital market*)이란 중장기(만기일이 1년 이상)통화증서를 거래하는 시장을 말한다. 다만 ③ 화폐시장과 자본시장은 둘 다 다양한 조건에 따라 자금이 거래되며 부동산을 포함한 모든 경제행위에 대한 자본의 원천이므로 그 차이가 확실하게 정의될 수가 없다.

II. 부동산시장과의 관계

1. 자본시장의 구성요소

주식, 공채, 사채

2. 화폐시장의 구성요소

기업어음, 환매조건부채권, 양도성예금증서(CD), 콜

3. 관계

- ① 부동산시장에서 거래의 대상이 되는 부동산 재산권은 자본시장에서 거래의 대상이 되는 주식, 사채, 국공채, 예금 등의 투자상품들과 상호 부단한 경쟁관계를 가지게 된다. 이러한 관계 속에서 부동산은 투자대상으로서의 상대적인 위치, 즉 투자가치나 투자수익률이 결정된다. 또한 부동산의 수익률로서 환원율은 이러한 자본시장과 상호 대체·경쟁과정에서 결정된다.
- ② 화폐·자본시장은 부동산 시장에 직접적으로 그 거래금액을 공급해 주는 역할을 하게 된다. 예컨대 건물을 신축하는 경우 개발업자는 시중은행의 단기저당으로 우선 시공자금을 조달하고, 공정률에 따라 발주자에게서 계약된 공사비를 회수하게 된다. 이때 단기자금 수요가 많아 대출이 제한되는 경우, 시장이자율은 올라가고 건축비가 상승하게 된다. 높아진 건축비는 신축 프로젝트의 경제적 타당성을 없게 만들 수도 있다.

III. 감정평가3방법에서 고려(이자율 상승시를 가정)

화폐·자본시장의 변동은 부동산시장에 큰 영향을 미치기 때문에 이자율의 변동을 감정평가시 고려할 필요가 있다.

1. 거래사례비교법

화폐시장 또는 자본시장의 이자율이 상승하는 경우 부동산시장내에서 금융부담이 증가하여 각종 부동산거래나 개발활동이 침체된다. 따라서 거래사례의 수집이 어려워진다. 또한 이자율의 변화에 따라 부동산 거래가격의 현금등가액이 변화하므로 사례분석시 고려해야 한다.

2. 원가법

(1) 토지가치에서 고려

이자율의 상승은 사적·공적주체의 금융부담을 증가시켜 부동산과 관련된 금융비용의 증가를 야기한다. 반면 금융활동을 어렵게해 토지에 대한 수요가 감소할 수 있다.

(2) 재조달원가에서 고려

이자율의 상승은 건설과정에서 소요되는 금융비용, 원자재나 인건비 등의 상승을 야기한다. 따라서 재조달원가 산정시 이러한 비용증가를 고려해야 한다. 이런 성격의 가격상승을 비용으로 인한(*Cost-push*) 인플레이션이라고 부른다.

(3) 감가수정에서 고려

감가수정은 비용과 가치의 차이로 묘사된다. 이자율의 상승은 재조달원가의 상승을 가져오는데 반해 영업경비의 증가로 인해 부동산에서 발생하는 순수익은 감소하게 된다. 따라서 부동산의 가치가 감소하게 되어 비용과 가치의 격차인 감가수정액의 크기가 커진다.

3. 수익환원법

(1) 현금흐름에서 고려

이자율의 변화는 인플레이션에 영향을 미쳐 부동산에서 얻어지는 현금흐름의 크기에 영향을 미친다. 일반적으로 이자율의 상승은 부동산으로부터 기대되는 장래 편익의 감소를 초래한다. 기대되는 편익의 정확한 예상을 위해서는 부동산, 자본, 화폐시장을 통해 얻어질 수 있는 가장 완전한 정보에 기준을 두어야 하고 논리적이고 적절한 방법이 사용되어야 한다.

(2) 할인율에서 고려

할인율은 부동산에서 얻어지는 현금흐름을 현재하는 율을 말한다. 이러한 할인율은 화폐시장이나 자본시장의 이자율에 기초하고 부동산의 투자위험을 감안하여 결정되므로 이자율의 상승은 할인율의 상승을 야기한다.

Ⅳ. 부동산 시장과 자본시장의 통합화

부동산 시장은 단독적으로 구성되는 시장이 아니라 자본시장 및 화폐시장과 상호 관련성을 지니고 있는 시장이다. 이에 이자율이라는 변수를 토대로 하여 연관성을 지니며 점점 서로 통합되어 가는 추세를 보이고 있다. 이러한 추세에 발맞추어 부동산 투자시장과 자본시장의 통합이 진행되고 있는데, 이를 부동산 시장의 증권화라고 한다.

서브정리

1. 부동산 수요

1. 의의

일정기간 동안 수요자가 부동산을 구매하고자 하는 욕구로서, 이때의 수요는 구입의사(*willing to buy*) 뿐만 아니라 구매력(*ability to pay*)을 갖춘 유효수요를 의미한다. 일반재화시장에서의 수요는 구매하고자 하는 욕구가 중요하지만, 부동산 시장에서는 경제적 고가성으로 인해 실질적인 구매력이 뒷받침된 수요, 즉 유효 수요일 때 그 의미가 있게 된다.

2. 특징

(1) 파생수요

부동산에 대한 수요는 토지생산물에 대한 수요로 인하여 파생되는 성격을 가진다. 예를 들어 농업지의 수요는 농산물에 대한 수요에서, 택지의 수요는 주택에 대한 수요에서, 공업지의 수요는 그 공장에서 생산될 제품의 수요에서 파생된다.

(2) 일회성 수요가 아니라 새로운 수요로의 전환

부동산의 영속성과 내구재의 특성으로 부동산에 대한 수요는 한 번의 수요행위로 그치는 것이 아니라 다른 수요와 공급으로 전환된다.

(3) 차별화된 수요

부동산은 개별성이 있고 또한 인간의 욕구는 다양하므로, 부동산에 대한 수요는 비동질적이며 개별적인 양상을 보인다.

(4) 수요자의 수의 영향

부동산은 개별성 때문에 표준화가 곤란하므로, 수요된 수량보다는 수요자의 수가 더욱 중요한 의미를 갖는다.

(5) 수요의 비탄력성

부동산은 고가의 재화에 속하고 또한 필수재인 경우가 많으므로 그 수요가 비탄력적인 경우가 일반적이다.

(6) 국지적인 수요

부동산은 지리적 위치의 고정성 및 지역성으로 인하여 그 수요는 지역적 차원의 국지적 양상을 띤다.

(7) 수요가 없어도 일정한 가격수준을 유지하는 경향

일반재화의 경우 수요가 없으면, 그 가격이 하락하는 경향이 있으나, 부동산의 경우 담보나 임대 등을 통하여 수익을 창출할 수 있으므로 일정한 수준의 가격을 유지하는 경우가 많다.

3. 수요요인과 제약요인

(1) 수요요인

수요요인이란 부동산의 수요에 영향을 미치는 여러 가지 요인들을 말하는 것으로, ① 사회적요인(인구 질적·양적 변화, 가구구성 및 세대분리, 핵가족화, 교육 및 사회복지상태, 부동산거래 및 사용수익의 관행, 정보화의 진전상태, 생활양식의 상태 등) ② 경제적요인(경제기반, 교통체계, 소득변화, 물가수준의 변동, 금리의 변화, 대체재의 가격, 국제화의 상태 등) ③ 행정적요인(토지이용계획의 변경, 부동산 과세정책, 토지거래의 규제 등) ④ 자연적요인(자연환경, 지질, 지반, 기후조건, 지세 등)이 있으며 대상 부동산의 개별적 요인으로 대상 부동산의 쾌적성, 수익성, 생산성 등이 있다.

(2) 제약요인

상기의 수요요인은 ① 부동산 가격의 고가성에 따른 수요층의 한계 ② 부동산의 사회성·공공성에 따른 이용 방법에 대한 공적 규제 ③ 유사부동산의 과잉공급 및 대체투자재의 수익구조 ④ 부동산 세제 ⑤ 낮은 환가성 등에 따라 수요가 제약을 받게 된다.

II. 부동산의 공급

1. 의의

일정기간 동안 생산자가 부동산을 판매하고자 하는 욕구를 의미하며, 이에는 ① 자연물로서 공급된 지표의 물량(물리적 공급)과 ② 경제적 측면에서 이용도를 증대시키는 경제적 공급이 있다. 공급량이란, 일정시점에서 생산자가 판매하고자 하는 최대의 수량을 말한다.

2. 특징

(1) 공급으로서의 전환

부동산의 영속성으로 인해 수요가 전환되어 공급이 될 수 있고, 기존의 공급이 다른 공급으로 전환될 수 있다.

(2) 공간 및 위치의 공급

부동산의 속성인 공간성, 위치성으로 부동산 공급은 공간의 공급이고, 위치의 공급이 되는 성질을 나타낸다.

(3) 공급의 장기성

가격이나 수요의 변화에 공급은 그 반응기간이 비교적 길다. 부동산은 생산기간이 비교적 장기이기 때문이다.

(4) 물리적 공급과 경제적 공급

토지는 부증성으로 그 물리적 절대량을 증가시킬 수 없다. 매립, 간척 등으로 토지의 양을 증가시키는 것은 토지이용의 전환에 불과하다. 그러나 물리적 공급의 제한 하에 토지개발, 토지이용의 집약화 등으로 인한 효율성 증대, 공법상 규제의 완화, 용도전환 등의 경제적 공급을 갖는 특징이 있다.

(5) 비탄력적, 독점적 공급

부동산 특성인 부증성·개별성으로 부동산 공급은 비탄력적, 독점적인 성질을 가진다.

3. 공급요인과 제약요인

(1) 공급요인

부동산의 공급요인이란, 부동산의 공급에 영향을 미치는 요인으로 ① 사회적요인(부동산의 소유나 이용에 관한 사회인식의 변화 등) ② 경제적으로인(소득, 금리, 물가 등 거시경제변수 및 개발비와 건축비의 변동, 공실률 및 점유율, 가용부동산의 재고량, 기존 부동산의 가격) ③ 행정적으로인(토지이용계획, 지역지구제, 부동산세금, 각종 인·허가, 부동산거래규제 등의 공법상규제) ④ 자연적으로인(토양, 지질, 지세, 지반, 기상 등) ⑤ 기술적으로인(부동산개발기술, 건축기술, 이용능력의 증대, 건축 중인 부동산, 건축 착공량, 예정부동산 등) 등이 있다.

(2) 제약요인

① 부동산 공급의 장기성 및 대규모성 ② 고정성으로 인한 공법상 규제의 융이성 ③ 주식이나 예금 등 대체투자재의 수익률의 향상 ④ 보유과세 및 거래과세 ⑤ 환금성의 부족 ⑥ 부동산 세금 ⑦ 지역지구제, 각종인허가, 부동산거래규제 등의 공법상규제 등은 부동산 공급의 제약요인으로 작용한다.

III. 부동산 가격의 결정과정

1. 개요

부동산 가격은 수요측면의 효용과 유효수요, 공급측면의 상대적 희소성에 영향을 주는 사회적·경제적·행정적 요인의 상호작용에 의하여 형성되며, 지역성에 의한 가격수준 및 개별성에 의한 구체적 가격에 접근이라는 과정을 통해 형성된다.

2. 시장가격의 형성

(1) 개요

수요와 공급에 의하여 결정되며 수요요인과 공급요인이 변화하면 수요곡선과 공급곡선이 이동하여 새로운 균형가격과 수량이 결정된다.

(2) 장단기 분석

단기에 부동산 공급은 비탄력적으로 수요가 가격에 미치는 영향이 크다. 그러나 장기에는 용도전환, 부동산 개발 등으로 공급의 증가가 가능하므로 공급곡선의 우상향의 형태를 보인다.

(3) 동태분석

부동산가격의 동태적 모형으로 거미집모형이 있는데, 단기에 수요, 공급의 균형이 어려우며, 주기적으로 초과수요 및 초과공급이 발생하여, 장기적으로 수렴, 발산 또는 진동한다는 이론으로, 부동산시장은 수렴형과 관련이 있다.

3. 개별가격의 형성

수요공급에 의한 가격결정은 통상 지역적 차원의 가격수준분석의 정도에 머문다고 보아지는 바, 구체적인 가격은 시장에서 형성된 가격수준의 제약하에서 시장에서의 매수자·매도자간의 협상력, 정보의 차이 등 개별요인에 의거하여 결정된다.

4. 가격결정과정상 특징 및 유의사항

- ① 공급이 비탄력적으로서 단기에는 수요에 의한 영향력이 큰 바, 부동산 투기 개입 가능성이 크다.
- ② 부동산의 부분시장별로 대체성이 인정되어 경제적 공급이 가능하나, 전체 부동산의 공급에 있어 택지개발, 부동산관련 규제완화 등의 토지정책적 고려가 필요하다.
- ③ 거미집 이론으로 설명하듯이 수요와 공급에 *time-lag*가 존재한다.
- ④ 부동산시장은 부동산의 가격, 위치, 질에 따라 여러 개의 부분시장으로 나뉘는데, 부동산의 수요공급은 부분 시장별로 경쟁, 과점, 독점의 국지적인 양상을 보인다.

논점 6-5

경기변동론



서브정리

1. 서

부동산 경기변동이란 일반 경기변동과 같이 지역별·부문별 경기변동의 가중평균치적인 성격을 지니고 있다. 경기변동에는 순환적, 계절적, 장기적, 무작위적 경기변동이 있다. 이중에서 가장 중요하고 비교적 뚜렷하게 나타나고 있는 것이 순환적 변동이다. 경기순환이란 경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것이다. 부동산 경기변동은 부동산 시장조건을 변화시켜, 동일한 부동산이더라도 각 국면에 따라 서로 다른 가격으로 평가되고, 수집한 평가자료의 활용 및 평가방식의 적용에 있어서도 달리 적용할 필요가 있는 바, 평가사는 부동산 경기순환에 따른 제 국면을 정확히 파악하여 거시적·장기적 평가를 가능하게 하여야 한다.

II. 부동산 경기 순환의 특징

1. 시차

부동산시장의 경기변동은 부문별로 차이가 있다. 즉 상업용, 공업용 부동산의 건축경기는 일반경제의 변동패턴과 대체로 일치하나 주거용 부동산의 건축경기는 오히려 일반경기과 역순환적 현상을 보인다.

2. 진폭

부동산 경기의 변동은 일반경기의 변동에 비해 저점이 깊고 정점이 높다. 다시 말해 부동산 경기순환의 진폭은 일반경기의 진폭보다 크다.

3. 주기

부동산은 공급이 비탄력적이고 토지의 영속성, 건축물의 장기성으로 일반재화의 경기보다 길다. 부동산의 경기변동(17-18년)은 일반경기의 주기(8-10년)에 비해 약 2배 길다.

4. 타성기간

부동산경기는 타성기간이 길고, 주기의 순환국면이 명백하거나 일정치가 않다. 타성기간이란 부동산경기변동이 일정경기의 진퇴에 대해 뒤지는 시간차를 말한다. 타성의 원인은 부동산 경기가 일반경기의 변동에 대응하여 민감하게 작용하지 못하기 때문이다.

5. 계절적 불안정성 등

① 이사철과 같은 계절적 불안정성을 가지며 ② 공공재로서 주택정책 등 행정적 요인에 많은 영향을 받고 ③ 국지성 ④ 일반경기는 수요측면(고용, 소득, 가구형성)의 영향이 크나, 부동산 경기는 공급측면(건축비, 인구, 가구형성)에 의한 영향이 크다.

III. 부동산 경기의 측정방법과 측정지표

1. 개요

부동산경기의 종합적이고 과학적인 측정방법은 아직 개발되지 않고 있다. 다만 여러 지표를 이용하여 어느 정도 예측가능하나 이는 단순지표에 의한 것이 아니라 여러 지표들의 종합적 분석이 요구되며 또한 최근 부동산 증권화에 대비한 부동산 가격의 측정지표 개발이 요구되고 있다.

2. 경기변동의 측정방법

- ① **과거 추세치를 연장하는 방법** : 이 방법은 단순하기는 하나 미래가 반드시 과거로부터 추세 속에 일직선상으로 발전하지 않는다는 점 때문에 이 방법에만 의존하고 안심할 수 없다.
- ② **지역경제분석 등에 의한 경제분석에 의한 방법** : 이 방법은 비용이 많이 들고 많은 자료를 요구하는 점에서 흔히 사용할 수 없는 단점이 있다.
- ③ **지수를 사용하는 방법** : 이 방법은 몇 개의 대표적인 수치를 통해 그 경향을 파악하는 방법으로 흔히 사용된다.
- ④ **대체 수요 이용** : 예금과 증권은 투자 3분법상 부동산과 대체재로 구분된다. 따라서, 주가지수, 정기예금금리, 일반대출금리 등의 부동산 경기와 역행성을 이용하여 경기변동을 예측할 수 있다.

3. 부동산 경기의 측정지표

(1) 의의 및 기능

경기를 표시하는 *Index*를 말하며 부동산 특성상 다양한 방법이 있다. 일반경기 변동시는 선행·동행·후행 지표를 활용하나 부동산은 고정성, 부증성 등으로 인해 체계적 파악이 곤란한 측면이 있다. 따라서 단순 지표로서 판단은 지양해야 하며 종합적·동태적 파악이 필요하다.

(2) 장기측정지표

(가) 의의

- ① 부동산 경기의 측정은 단순지표에 의할 것이 아니라, 건축동향, 부동산가격변동, 주택의 거래량, 택지의 분양상태 등을 통해 종합적·과학적으로 측정해야 한다.
- ② 우리의 경우 아직 종합적인 측정 방법이 개발되지 않아, 그때그때의 단순지표를 활용하여 경기분석을 하는데, 단순지표에 의하면 경기 순환분석에 시차가 발생하고, 경기의 진퇴를 명확히 알 수 없어 분석이 왜곡될 위험이 있다.

(나) 측정지표

- ① **부동산 가격변동 지표** : 부동산 가격이 상승하면 부동산 경기가 상승국면에 있다고 보기 쉬우나, 건축비 상승으로 인한 경우와 인플레이션으로 인한 일시적 상승의 경우는 부동산 경기의 상승이라 볼 수 없다.
- ② **주택의 거래량** : 특히 공가(空家), 공실률의 동향은 부동산 경기의 선행지표가 된다.
- ③ **택지의 분양실적** : 조성 택지의 활발한 분양은 그 자체로는 부동산 경기가 아니며, 하나의 선행지표이다.
- ④ **건축량** : 건축허가 면적은 물론 실질적인 건축면적이 증가하는 것은 모두 포함하여야 한다. 주거용과 비주거용으로 구분하여 하며, 착공의 지연현상에 주의해야 한다. 착공의 지연현상은 부동산 경기의 후퇴조짐, 정부의 주택행정상의 문제점을 시사한다.

(3) 단기측정지표

(가) 내적요인

부동산 경기와 밀접한 관계를 갖고 있는 요인 중 부동산 경기에 직접적인 영향을 가져올 가능성이 많은 요인으로서, 인구수·가구수·주택부족률 등의 수요에 관계된 변수와 주택건설호수 등 공급에 관련된 변수가 있다.

(나) 외적 요인

부동산 경기에 직접적 효력은 미치지 않으나, 주변적 효과를 지니는 요인이다.

(다) 대체요인

예금과 증권은 투자 3분법 상 부동산과 대체재로 구분된다. 따라서 주가지수·정기예금 금리·일반대출금리 등의 부동산 경기와 역행성을 이용하여 경기변동을 측정할 수 있다.

(4) 유의사항 등

- ① 수요측면에서 부동산 가격이 상승하면 경기가 좋아진다고 하는 것은 잘못된 개념으로, 부동산 경기에 의해 부동산 가격이 결정되는 것이다.
- ② 현실적으로 예측을 위한 기법이 부족하고, 있더라도 체계화되어 있지 못하다. 따라서 계량화된 모델이나 축적된 자료를 사용하여 평가의 신뢰도를 높일 필요성이 제기된다.

IV. 부동산 시장의 경기별 유형

1. 개설

일반경기변동은 수축기·회복기·확장기·후퇴기의 4국면으로 나타나나, 부동산 경기변동은 여기에 고유국면으로 안정시장 국면이 나타난다. 그러나 각 국면은 일률적 판단이 어려우며 일반경기 및 부동산 수요 등에 의해 일정하지 않을 수도 있다.

2. 하향시장

- ① 불황하에서 지속적인 경기하강이 진행되는 부동산 시장이다.
- ② 하향시장에서는 부동산가격이 하락하고 거래가 거의 일어나지 않으며, 금리가 높아 부동산을 소유하는 것이 하나의 부담이 된다.
- ③ 일반경기의 불황과 병행할 경우에는 건축활동이 둔화되고 공사율이나 공실률이 증가한다. 이 국면이 장기화 되면 규모가 큰 호화주택, 신개발지역의 택지, 기타 불요불급한 부동산 등은 훨씬 큰 타격을 받는다.
- ④ 하향시장 전 단계인 후퇴시장의 기간이 짧고 지역에 따라서 과열경기를 경험해 온 곳 일수록 그 경기는 훨씬 깊은 불황을 맞게 된다.
- ⑤ 회복시장의 전 국면의 시장으로 경기회복의 가능성을 내포한다.
- ⑥ 과거의 사례가격은 현재의 시점에 있어서 상한가가 되기도 한다.
- ⑦ 부동산전문활동에 있어서 매수인 중시화 현상이 더 커진다.
- ⑧ 건축허가 신청건수는 상당히 저하된다.
- ⑨ 과열투기 후에 이 국면으로 곧바로 이어질 경우에는 소위 경기의 흐름을 잘 탄자와 못 탄자의 상대적 불평등이 사회문제화되기도 한다.

3. 회복시장

- ① 경기 저점을 지나 상향을 시작, 아직 불황에 있는 시장이다.
- ② 하향시장이 일정기간 계속되면 저점에 이르러 가격의 하락이 중단, 반전하여 가격이 점차 상승하기 시작하는 회복시장의 국면으로 접어들게 된다.
- ③ 금리는 낮아지고 자금의 여유가 있기 때문에 부동산거래가 활기를 띠기 시작하며 부동산투자 또는 투기가 고개를 들기 시작한다.
- ④ 경기하향시 매수인중시화의 태도에서 매도인중시화로 변화한다.
- ⑤ 부동산의 특성으로 인하여 경기회복은 개별적으로 이루어지는 것이 일반적이다.

4. 상향시장

- ① 불황을 벗어나 호황에 이르러 경기상승국면을 지속해가는 국면이다.
- ② 하향시장의 반대시장으로 일반경기의 확장시장에 해당하는 국면이다.
- ③ 부동산가격은 상승일로에 있으며, 거래도 활발하다.
- ④ 과거의 부동산 사례가격은 새로운 거래의 하한선이 된다.
- ⑤ 매도인은 가격상승률이 점차 높아지기 때문에 판매를 미루려는 반면, 매수인은 구매를 앞당기려 하므로 부동산전문활동에 있어서는 매도인 중시화현상이 나타난다.
- ⑥ 건축허가 신청은 증가하며, 그 증가율이 계속 상승하기도 한다.

5. 후퇴시장

- ① 경기의 정점을 지나 하강세로 바뀌나, 아직 불황시장이 아닌 시장이다.
- ② 상향시장이 일정기간 계속되면 정점에 이르러 가격의 상승이 중단, 반전하여 가격의 하락이 시작하며, 거래도 점차로 한산해지고, 전반적인 부동산활동이 침체하기 시작하는 후퇴시장에 접어든다.
- ③ 부동산전문활동에서는 경기상승시의 매도인중시화 태도에서 매수인중시화로 변화한다.
- ④ 금리는 높아지며 여유자금이 부족해지며, 공기율이 높아진다.
- ⑤ 경기하향시 하강이 급격하게 진행되어 단시일에 하강하는 곳에서는 부동산거래활동이 중단되기도 한다.

6. 안정시장

- ① 부동산 시장에서만 고려의 대상이 되는 시장으로서, 부동산의 가격이 안정되어 있거나 가벼운 상승을 지속하는 유형의 시장이다.
- ② 주로 위치가 좋은 곳의 적당한 규모의 주택(*Well located small house*)과 도심의 택지가 여기에 속하는데, 불황에 강한 유형의 시장이라고도 한다.
- ③ 안정시장에서의 사례가격은 새로운 거래에 있어서 신뢰할 수 있는 기준이 된다.
- ④ 안정시장은 경기순환에 의해 분류된 것이 아니나 경기와 전혀 무관하다고 할 수는 없다.

VI. 감정평가시 유의사항

1. 가격제원칙 관련

감정평가시 부동산 경기변동 제국면과 관련하여, 현재의 시장이 어디에 놓여 있는가에 대하여 전문성·합리성에 근거하여 정확한 지적 및 장래 변동의 예측이 가능하여야 한다. 또한 각종 경기변동 지표의 종합적 고려로 당해 예측에 설득력을 부여할 수 있어야 할 것이며 이때 예측·변동의 원칙이 중요시된다.

2. 지역·개별분석시 유의사항

부동산시장의 국지성으로 인해 일반경기변동과 특정지역 또는 개별부동산의 경기변동 상황이 상반될 수 있음에 유의해야 한다. 따라서, 전반적인 부동산 경기와 더불어 인근지역의 *age-cycle* 등을 고려해야 하며, 지역적 경기변동을 중시해야 한다.

3. 평가방식 적용과 관련

(1) 비교방식

(가) 사례선택시

사례자료는 경기순환의 각 국면에 따라 다르므로 가급적 최신의 사례자료를 동일 국면에서 수집하여야 한다. 특히 거래가 한산한 하향시장과 후퇴시장에서는 사례수집이 어렵고 회복시장이나 상향시장에서는 비교적 풍부하다는 점에 유의해야 한다.

(나) 사정보정시

사례자료는 각 국면에 따라 특별한 사정이나 동기가 개입되어 있는지 여부를 파악해야 하며, 특히 회복 시장에서는 투기적 성향이 있으므로 투기가격에 대한 배제에 유의해야 한다.

(다) 시점수정시

상승국면에서 하강국면으로 이행하는 경우 그 전환의 피크 시점을 파악하여 피크 이전은 상승의 변동률을, 이후에는 하강의 변동률을 채용하는 등 각 기간을 세분화하여 각각 다른 변동률을 채용한다.

(라) 요인비교시

지역요인, 개별요인 등 가치형성요인은 경기순환의 각 국면에서 어떻게 작용하는가를 파악·예측함으로써 적절한 가격수준과 최유효이용을 파악할 수 있다. 특히 상향시장과 하향시장에서는 정점과 저점이 언제 도래할 것인가에 대한 예측이 중요하며 이에 따라 표준적 이용과 최유효이용이 영향을 받게 된다.

(2) 원가방식

(가) 재조달원가 산정시

재조달원가는 부동산경기 각 국면에 영향을 받으므로 각 국면에 따라 건축비지수의 변동 등을 파악해야 한다. 재조달원가는 기준시점 현재의 신축원가이기 때문에 신축한지 오래 경과되었을 경우 신축당시와 기준시점 현재간 국면을 달리할 수 있으므로 특히 유의해야 한다.

(나) 감가수정시

경기순환의 각 국면에 따라 기능적, 경제적 가치 감소부분을 적절히 파악하여 감가수정 작업시 반영해야 한다.

(3) 수익방식

(가) 순수익 산정시

경기순환의 각 국면이 현재 어떤 국면이고 장래 어떻게 변동될 것인가 예측하여 순수익을 예측하여야 한다. 특히 상향시장과 하향시장에서는 정점과 저점의 도래시기를 예측하여 이에 따른 수익변화 여부를 예측하여야 한다.

(나) 환원율 산정시

환원율은 지가와 역관계에 있으므로 경기순환의 각 국면에 따라 적정하게 조정하여야 한다. 즉 하향 시장과 후퇴시장에서는 환원율이 상향 조정되고 회복시장과 상향시장에서는 환원율이 하향조정된다. 환원율을 구하는 요소구성방식에서는 금리와 환원율이 밀접한 관련이 있으므로 경기변동의 각 국면에서 금리동향을 적절히 파악하여 환원율을 반영 하여야 한다.

4. 시산가액 조정 관련

- ① 최근의 물적, 위치적 유사자료 선택 여부, 변동국면에 맞는 요인분석 여부를 단계적으로 검토한다.
- ② 극단적인 호·불황시에는 비준가액의 기준이 되는 사례가 불안정하므로 원가, 수익방식에 비중을 두고 그 타당성을 검토한다.
- ③ 안정국면에서는 비준가액의 신뢰도가 높아지므로 상대적으로 높은 비중을 두어야 한다.

관련 기출문제

1. 부동산 경기변동의 제국면에서 거래사례비교법을 채택할 경우의 유의점에 관하여 설명하시오. (1993.4회.20점)

1. 부동산 경기변동

1. 부동산 경기변동의 의의

부동산 경기변동이란 각 경제변수들이 일정한 주기를 갖고 변화하는 경제학적 현상을 말한다. 경기변동에는 순환적 경기 변동, 계절적 경기변동, 장기적, 무작위적 경기변동이 있다. 이 중에서 가장 중요하고 비교적 뚜렷하게 나타나고 있는 것이 순환적 변동이다. 경기순환이란 경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것이다.

2. 부동산 경기변동의 특징

① 부동산의 영속성으로 일반경기에 비해 주기가 길고 ② 부동산의 수요·공급간에 불균형이 존재하여 진폭이 크며 ③ 확장국면은 느리게 진행되나 수축국면은 빠르게 진행되는 우경사 비대칭형이며 ④ 이사철 등의 계절적 불안정성과 주택정책 등에 의한 행정적요인에 의한 영향을 많이 받는다.

3. 부동산 경기변동의 제 국면

(1) 의의

경기변동은 확장국면과 수축국면으로 구성되며 두 국면은 정점과 저점으로 연결된다. 확장국면에는 회복·상향시장이, 수축국면에는 하향·후퇴시장이 속하며, 안정시장과 함께 경기변동은 5개의 국면으로 파악할 수 있다.

(2) 확장국면

회복·상향시장을 일컬으며, 회복시장은 부동산가격 하락이 중단·반전하여 가격이 상승하고, 금리는 낮아 여유자금이 생겨 거래는 활기를 띠고 투기 및 투자심리가 작용한다. 상향시장에서는 부동산가격은 상승하며 거래가 활발하나, 후퇴가능성을 내포하고 있다.

(3) 수축국면

하향시장에서는 부동산가격이 하락하며, 거래는 한산하고 금리는 높아 여유자금이 없고 공실·공가율이 높다. 후퇴시장은 가격상승이 중단, 반전되어 경기가 후퇴하기 시작하며 거래는 한산해진다.

II. 거래사례비교법 채택시 유의점

1. 거래사례비교법의 의의

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

2. 사례선택 및 사정보정시

① 과거의 거래사례가 회복·상향시장에서는 하한선이 되며, 후퇴·하향시장에서는 상한선이 되고, 안정시장에서는 신뢰할 만한 자료가 된다. 또한 ② 사정보정시 극단적인 호·불황시에는 급매, 투기적 거래 등 비정상적인 요소가 개입되기 쉬우므로 사정보정에 유의한다.

3. 시점수정시

시점수정시 고점 또는 저점을 지나는 경우 양 국면을 구분하여 시점수정을 하여야 하고, 정확한 시점수정을 위해 물가, 주가, 통화량 등의 경제지표도 고려하여야 한다.

4. 기타 유의사항

① 가치형성요인분석시 부동산의 지역성·개별성으로 인하여 전체 부동산시장의 경기와 지역별·개별 부동산의 경기는 상이할 수 있음에 유의하고, ② 시산가액조정시 극단적인 호불황시에는 비준가액의 신뢰성이 떨어지므로 수익·원가방식에 의한 가격에 중점을 두어야 한다.

2. 부동산 경기변동으로 인한 부동산 시장 동향을 분석하고, 부동산 감정평가상의 유의점을 기술하시오. (1997.8회.20점)

I. 서

부동산의 가격은 고정된 것이 아니라 경제의 흐름에 따라 등락을 반복한다. 따라서 감정평가시에는 부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서 일반재화의 경기변동과는 다른 부동산 경기변동의 각 국면별 고유 특징을 깊이 이해하여야 한다. 이를 바탕으로 가치형성요인분석이나 감정평가3방식의 적용시, 시산가액조정시 현재 속해 있는 국면의 특징을 유의해서 평가활동을 전개해야 한다.

II. 부동산 경기변동

1. 부동산 경기변동의 의의

부동산 경기변동이란 각 경제변수들이 일정한 주기를 갖고 변화하는 경제학적 현상을 말한다. 경기변동에는 순환적 경기 변동, 계절적 경기변동, 장기적, 무작위적 경기변동이 있다. 이중에서 가장 중요하고 비교적 뚜렷하게 나타나고 있는 것이 순환적 변동이다. 경기순환이란 경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것이다.

2. 부동산 경기변동의 특징

① 부동산의 연속성으로 일반경기에 비해 주기가 길고 ② 부동산의 수요·공급간에 불균형이 존재하여 진폭이 크며 ③ 확장국면은 느리게 진행되나 수축국면은 빠르게 진행되는 우경사 비대칭형이며 ④ 이사철 등의 계절적 불안정성과 주택정책 등에 의한 행정적 요인에 의한 영향을 많이 받는다.

3. 부동산 경기변동의 세 국면

(1) 확장국면

회복·상향시장을 일컬으며, 회복시장은 부동산가격 하락이 중단·반전하여 가격이 상승하고, 금리는 낮아 여유자금이 생겨 거래는 활기를 띠고 투기 및 투자심리가 작용한다. 상향시장에서는 부동산가격은 상승하며 거래가 활발하나, 후퇴가능성을 내포하고 있다.

(2) 수축국면

하향시장에서는 부동산가격이 하락하며, 거래는 한산하고 금리는 높아 여유자금이 없고 공실·공가율이 높다. 후퇴시장은 가격상승이 중단, 반전되어 경기가 후퇴하기 시작하며 거래는 한산해진다.

(3) 안정국면

부동산의 가격이 가벼운 상승을 보이거나 안정되어 있는 국면으로 부동산 고유의 국면이다. 이 시기에는 좋은 위치에 적당한 규모의 주택은 불황에 강한 모습을 보인다.

Ⅲ. 감정평가의 유의점

1. 가격제원칙 관련

감정평가시 부동산 경기변동 제국면과 관련하여, 현재의 시장이 어디에 놓여 있는 가에 대하여 전문성, 합리성에 근거하여 정확한 지적 및 장래 변동의 예측이 가능하여야 한다. 또한 각종 경기변동 지표의 종합적 고려로 당해 예측에 설득력을 부여할 수 있어야 할 것이며 이때 변동의 원칙, 예측의 원칙이 중요시된다.

2. 지역·개별분석시 유의사항

부동산시장의 국지성으로 인해 일반경기변동과 특정지역 또는 개별부동산의 경기변동상황이 상반될 수 있음에 유의해야 한다. 따라서, 전반적인 부동산 경기와 더불어 인근지역의 Life-cycle등을 고려해야 하며, 지역적 경기변동의 중시해야 한다.

3. 평가방식 적용과 관련

(1) 비교방식

① 사례선택시 사례자료는 경기순환의 각 국면에 따라 다르므로 가급적 최신의 사례자료를 동일 국면에서 수집하여야 한다. ② 사정보정시 사례자료가 각 국면에 따라 특별한 사정이나 동기가 개입되어 있는지 여부를 파악해야 한다. 또한 ③ 시점수정시 국면이 전환되는 경우 각 기간을 세분화하여 국면별로 다른 변동률을 적용한다. ④ 가치형성요인 비교시에는 지역요인, 개별요인 등 가치형성요인은 경기순환의 각 국면에서 어떻게 작용하는가를 파악, 예측함으로써 적절한 가격수준과 최유효이용을 파악하도록 해야 함에 유의한다.

(2) 원가방식

① 재조달원가 산정시에는 각 국면에 따라 건축비지수의 변동 등을 파악해야 한다. 또한 ② 감가수정 시에는 경기순환의 각 국면에 따라 기능적, 경제적 가치 감소부분을 적절히 파악하여 감가수정 작업시 반영해야 한다.

(3) 수익방식

① 순수익 산정시에는 경기순환의 각 국면이 현재 어떤 국면이고 장래 어떻게 변동될 것인가 예측하여 순수익을 예측하여야 한다. ② 환원율 산정시에는 환원율은 지가와 역관계에 있으므로 경기순환의 각 국면에 따라 적절하게 조정하여야 한다.

4. 시산가액 조정 관련

① 최근의 물적, 위치적 유사자료 선택 여부, 변동국면에 맞는 요인분석 여부를 단계적으로 검토한다. ② 극단적인 호·불황시에는 비준가액의 기준이 되는 사례가 불안정하므로 원가, 수익방식에 비중을 두고 그 타당성을 검토한다. ③ 안정국면에서는 비준가액의 신뢰도가 높아지므로 상대적으로 높은 비중을 두어야 한다.

IV. 결

부동산의 경기변동은 평가상 중요한 고려사항이나 아직 체계적인 경기측정지표가 개발되지 않은 실정이다. 현재 건축허가량이나 택지분양실적, 부동산 거래량 등의 각종 지표를 개별적으로 파악하여 경기변동을 측정하고 있으나, 종합적이고 과학적인 경기측정지표의 개발이 필요하다고 본다.

3. 부동산가격지수와 관련하여, 다음을 설명하시오.(2008.19회.20점)

(1) 부동산가격지수의 필요성과 기능을 설명하시오.(10점)

(2) 부동산가격지수를 산정하는데 사용되는 대표적인 계량모형인 특성가격모형(*Hedonic price model*)과 반복매매모형(*Repeat sale model*)의 원리와 각각의 장단점을 설명하시오.(10점)

I. 서

부동산가격지수는 부동산 시장에 대한 투자성과를 측정할 수 있는 지표를 제공한다는 점에서 사회적 필요성이 강하게 제기되고 있다. 또한 가치평가활동에도 대상 부동산이 속해 있는 시장의 경기변동 상황을 정확히 파악할 수 있도록 지원한다는 측면에서도 유용성이 있다. 이러한 부동산가격지수는 특성가격모형 또는 반복매매모형을 통해 산정할 수 있는데, 각 모형은 나름의 장단점을 가지고 있으므로 그에 대한 깊은 이해가 필요하다.

II. 물음#1

1. 부동산가격지수의 의미

부동산의 가격변동을 나타내는 지수를 말한다. 기준연도의 가격을 기초로 하여 비교연도의 가격이 기준연도에 비해 얼마나 변화하였는가를 나타낸다.

2. 부동산가격지수의 필요성

(1) 부동산 투자성과의 측정

부동산시장이 투자시장으로서의 성격이 강해짐에 따라 투자성과에 대한 공표와 평가가 이루어져야 하나, 부동산의 매도이익은 실제로 매도가 발생해야 측정할 수 있다는 문제점이 있었다. 따라서 부동산가격지수를 이용하여 보유중인 부동산의 매도이익을 추정하여 투자성과를 정확히 공시할 필요성이 있다.

(2) 정확한 경기변동 판단

부동산의 경기변동을 정확하게 측정해 줄 지표가 필요한 실정이나 현재는 건축허가량, 택지분양실적, 부동산거래량 등을 종합하여 판단하고 있는 실정이다. 부동산가격은 모든 가치형성요인이 반영되어 형성되는 것이므로 부동산가격지수를 통해 경기변동을 정확히 측정할 필요성이 있다.

3. 부동산가격지수의 기능

① 감정평가상 시점수정에 활용될 수 있다. 특히 구분소유권 부동산이나 복합부동산의 감정평가시 적절한 시점 수정 자료가 없는 현실하에서 부동산가격지수를 적용하여 시점수정을 가하는 것이 가능할 것이다. ② 또한 부동산 가격지수는 부동산시장의 현 상황을 집약적으로 나타내주므로 정책집행시 의사결정의 판단기준이 될 수 있다.

III. 물음#2

1. 특성가격모형의 원리와 장단점

(1) 원리

부동산을 물리적, 환경적, 지역적 특성 등 다양한 속성을 지닌 복합적인 재화라고 보고, 부동산의 가치를 이들 개별속성들에 대한 가치의 합이라고 보는 원리이다. 다만 개별속성만이 독립적으로 시장에서 거래되지 않기 때문에 다수의 부동산 거래사례를 수집하여 이를 다중회귀분석의 방법으로 분석하여 각 특성의 가치를 추정한다.

(2) 장단점

① 이론적이며 다수의 매매사례를 분석함으로 객관적이라는 장점이 있다. 그러나 ② 부동산 가격은 시간과 공간에 대한 영향을 크게 받기 때문에 헤도닉 가격함수에서 시간과 공간효과를 고려하지 않을 경우 오류가 발생한다.

2. 반복매매모형의 원리와 장단점

(1) 원리

동일한 부동산이 반복되어 매매되는 경우 예를 들어 2010.1.1일에 1억에 부동산이 거래되고(1억을 기준가격 100으로 봄), 2010.12.31일에 1억1천만원에 다시 거래되었다면 $[(1\text{억}1\text{천만원} - 1\text{억}) / 1\text{억}]$ 으로 산정하여 가격지수는 110으로 나타내질 수 있다.

(2) 장단점

① 동일 부동산이 반복매매 된다면 실증적이다. 그러나 ② 현실적으로 동일한 부동산이 재거래되는데 많은 기간이 소요되고, 거래가격에는 비정상적 요소가 개입되기 쉬워 부동산가격지수가 왜곡될 수도 있다.

IV. 결

부동산가격지수가 충분한 자료에 근거하여 과학적으로 산출되어 공시된다면 부동산 시장에 대한 투자 활성화를 가져올 수 있다고 보인다. 또한 부동산 시장에 대한 정책집행에도 중요한 판단기준을 제시할 것으로 보여 그 현실적 필요성이 강하게 요청된다. 다만 양 모델 중 우리나라의 시장상황이나 수집 가능한 자료의 범위 등을 고려하여 적합한 모델을 선택하여야 할 것으로 보인다.

4. 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오.(2021.32회.40점)
- (3) 3방식에 따른 감정평가를 할 때 부동산 경기변동에 따른 유의사항에 대해 설명하시오.(10점)

논점 7-1

시장분석 기초

서브정리

I. 개념

시장지역내 수요와 공급의 상호관계가 대상물건의 가치에 어떤 영향을 미치는가를 조사·분석하는 것이며, 시장의 수요공급 조건을 대상부동산의 가치와 관련짓는 것이다.

II. 목적

1. 최유효이용 판정의 전제

최유효이용은 부동산의 생산성이 극대화되는 이용이므로 시장분석을 통해 대상물건의 생산성, 경쟁력 등을 분석하여 판정하게 된다.

2. 감정평가3방식에서 활용

시장분석을 통해 수집·분석된 각종 시장자료는 감정평가3방법을 통해 구체적 시산가액을 구하는데 각종 판단의 근거를 제공한다.

3. 컨설팅에서 활용

컨설팅에서 시장분석은 시장내 상황을 매우 세부적으로 분석하여 의뢰인의 의사결정을 지원하기 위해 행해진다. 이를 지원하기 위해 경제기반분석, 타당성분석, 흡수율분석 등의 각종 시장분석기법이 활용된다.

III. 절차상 위치

Data Analysis		
시장분석 시장성분석	최유효이용분석	
감정평가3방식		
비교방식	원가방식	수익방식
자산가액조정		

IV. 감정평가3방법에서 활용

1. 거래사례비교법

① 시장분석은 평가사가 경쟁관계인 부동산을 확인하고 대상 부동산과 비교가능 여부를 결정하는 것을 도와준다. 또한 ② 시장상황의 변동을 고려하여 시점수정치를 결정하고 ③ 각종 보정작업시 시장분석을 통해 수집한 자료들은 적절한 시장근거를 제시한다.

2. 원가법

① 시장분석을 통해 파악된 대상부동산의 물리적 특성이나 시장지역내의 건설동향, 비용자료 등은 재조달원가 산정의 근거가 된다. 또한 ② 시장지역내에서 본건의 시장성, 경쟁우위성, 인근환경 등은 신축 후 발생하는 기능적·경제적 감가액 산정을 뒷받침한다.

3. 수익환원법

① 시장분석을 통해 분석된 대상부동산의 가능임대료나 분양가격, 공실률 등은 현금흐름을 예측하는데 활용된다. 그리고 ② 현재 시장지역의 수익률수준, 본건의 경쟁력 등은 연간 예상소득에 적용될 적절한 할인율이나 환원율을 결정하는데 사용된다.

V. 다른 분석과의 구분⁵⁾

구분	시장분석	타당성분석	최유효이용분석
분석 목적	잠재적 용도에 대한 수요확인 · 시장세분화 : 잠재적 용도별 시장확인 · 지역분석 : 잠재적 용도별 수 요분석	기준변수들(토지잔여가치, 수익률, 수익가치)에 기초한 개발(투자)가치 결정	최대수익을 창출하는 토지의 용도를 확인
분석 내용	흡수율/가능시장임료 예측을 위한 수요공급의 분석 - 용도① - 용도② - 용도③ - 용도④	기준변수들에 기초한 부동산 의 가치를 결정하기 위하여, ① NOI나 현금흐름계산, ② 환원율/할인율의 결정 - 용도① - 용도② - 용도③ - 용도④	토지의 용도, 적정개발시기, 시장참여자 등에 대하여 상세화 · 시장지역 내 토지이용상태 · 투자자/개발업자 · 금융조건 등
분석 결과	· 잠재용도별 예상흡수율 · 잠재용도별 예상가능임료	· 잠재용도별 투자가치	· 대상부동산의 최유효이용

VI. 시장분석의 한계(경우)

미래에 대한 정확한 예측을 위해서 이용되는 과거의 통계자료가 단지 과거의 현상만을 설명해주는 한계를 가지는 경우가 종종 나타난다. 또한 분석보고서에 사용된 자료 중에는 해당 프로젝트와 관련이 없는 자료가 활용되는 경우도 종종 볼 수 있다. 이러한 경우 신뢰성이 낮고 불완전한 자료로 인하여 잘못된 의사결정을 내릴 가능성이 높아지기도 한다. 따라서 예측과 분석의 목적에 부합하는 적절한 분석기법의 적용은 성공적인 시장분석을 위한 전제조건이 된다.

이와 함께 분석과정에서 중요한 현상에 대하여 충분한 고려를 하지 않는 경우도 종종 발생한다. 예를 들면 지역, 지방 및 국가 경제의 향후 변화방향, 수준 및 폭 등을 충분히 고려하지 않거나 지역의 인구가 무조건적으로 증대한다는 식의 비현실적인 가정에 기초할 경우 정확한 시장분석은 기대할 수 없을 것이다.

⁵⁾ Appraisal Institute, *The Appraisal of Real Estate 12th*, p285

서브정리

1. 개요

시장분석의 절차는 ① 일반적 조사에서 특정목적조사로 전개되는 절차와 ② 특정목적조사에서 일반적 조사로 진행되는 절차가 있다. 양자는 분석의 순서가 다른 것이지 내용이 다른 것은 아니다. 이하 ②의 절차를 중심으로 설명한다.

2. 생산성분석(*productivity analysis*)(1단계)

생산성분석이란 대상부동산과 경쟁부동산의 법적·물리적·입지적 특성들에 대한 예비조사를 통하여 상품으로서의 부동산제품을 차별화하고, 대상부동산이 공급할 수 있는 입지적 효용이나 서비스능력을 조사·연구하는 것이다. 생산성분석을 통해 시장지역 내 부동산의 여러 가지 물리적·법적·입지적 특성을 조사·분석하여 대상부동산의 시장성 있는 잠재적 용도를 확인한다.

3. 시장획정(*market area delineation*)(2단계)

시장획정이란 부동산의 유형이나 용도, 지리적 위치 등에 따라 별도의 세분시장으로 구분하여 연구하는 시장분석 단계를 말한다. 예를 들어 주거용 부동산 시장을 단독주택, 전원주택, 아파트, 연립주택 등으로 세분화하는 것을 말한다. 이를 통해 시장분석의 초점을 정립한다.

4. 수요분석(*Demand analysis*)(3단계)

수요분석의 목적은 앞서 확정된 세분시장별로 대상부동산의 잠재적 가능수요자를 확인하는 데에 있다. 수요분석의 중요한 변수들은 주거용·상업용·공업용 등 부동산 유형에 따라 다르지만 ① 가구구성이나 연령분포 등 인구요인 ② 소득수준 등 유효구매력 ③ 토지이용양상 등 도시의 성장추세 ④ 교통인프라 등 접근성 ⑤ 지원시설의 매력도 등이 공통적으로 중요시된다. 부동산의 미래수요를 추정하기 위해 경제기반분석이 행해지기도 한다.

5. 공급분석(*Supply analysis*)(4단계)

공급분석단계에서는 시장지역 내에 공급된 기존 경쟁부동산의 재고는 물론 경쟁적 공급이 가능한 신규 부동산의 건축 프로젝트까지도 조사한다. 조사내용에는 각 경쟁부동산의 목표시장, 크기는 물론이고 건축의 질이나 내부 시설 수준, 주차시설 등도 포함하여 공급자간 경쟁의 정도를 상세히 파악한다.

6. 균형분석(equilibrium analysis)(5단계)

이론적으로는 수요와 공급이 장기적으로 균형을 이루는 것으로 되어 있으나, 단기적으로는 시장의 불균형이 곧 부동산 시장의 특징이 되는 것이 일반적이다. 따라서 감정평가사가 현재와 미래의 수요공급의 상호작용을 면밀히 분석하여 초과수요가 세분시장 내에 존재하는가, 만약 공급이 초과되고 있다면 어느 시기에 균형점에 도달할 수 있는가를 예측한다.

7. 포착률(capture rate) 추계(6단계)

포착률이란 주어진 시장조건하에서 특정 유형의 부동산이 전체가능시장에서 차지할 것으로 예상되는 시장 점유율(*market share*)을 말한다. 포착률을 예측하기 위하여는 세분시장 내에서 차지하는 대상부동산의 매력도나 경쟁력을 분석·평가하여야 한다. 상기 과정을 거쳐 도출된 포착률은 대상부동산의 최유효이용이나 개발타당성을 판단하는데 결정적인 근거가 된다.

논점 7-3

시장분석의 수준

서브정리

I. 시장분석의 수준

1. 개요

AI에서는 시장분석을 ① 거시적인 관점의 유추분석(*Inferred demand analysis*)과 ② 거시 및 미시적 관점의 기초분석(*Fundamental demand analysis*)으로 구분하고, 이를 다시 각기 2가지씩 세분하여 A, B, C, D의 4가지 수준으로 나누어 설명하고 있다. 평가대상 부동산의 규모가 크고 시장상황이 불확실할수록 레벨D에 가까운 분석이 요구된다.

구 분	유추적 수요분석 (<i>Inferred demand analysis</i>)	기초적 수요분석 (<i>Fundamental demand analysis</i>)
	<i>A</i> → <i>B</i>	<i>C</i> → <i>D</i>
추정/ 계량화	· 대상부동산의 특성요인추정 · 거시분석에 의한 시장성 및 용도의 위치 결정 요인추정	· 대상부동산의 특성요인 계량화 · 거시 및 미시분석에 의한 시장성 및 용도의 위치결정요인 분석 및 계량화
수요공급 분석방법	· 일반적 경제기반분석 자료수집에 의한 수요 추정 · 채택된 사례에 의한 수요추정 · 채택된 사례에 의한 공급추정	· 직접 경제기반분석 수행에 의한 수요추정 · 대상부동산의 특정시장부문 및 인구통계 자료에 의한 수요추정 · 실제 재고조사 및 공급계획의 예측을 통한 공급추정
포착률 분석	· 수요공급 균형, 최유효이용 및 포착률의 추정	· 수요공급 균형점의 계량화 - 최유효이용 : 그래픽 및 지도에 표기 - 시점(<i>timing</i>) : 포착률의 계량화
중점사항	· 직관적 지식 · 역사적 판단 · 판단	· 계량화 · 예측 · 판단

2. 레벨A

레벨A의 시장분석은 일반적이고 설명적이다. 이 수준의 시장분석은 미래의 시장상황을 예측하는 것보다는 과거의 자료를 기초로 하여 현재의 시장상황을 판단하게 되는 것이므로 진행되었던 과거의 거래사례나 관행들을 현재 시장에 그대로 적용하게 된다. 레벨A 수준의 시장분석은 가장 기초적인 감정평가에 적용될 수 있는 방법이며 비슷한 유형의 부동산 평가에 원용이 가능하다.

3. 레벨B

레벨B의 시장분석은 레벨A의 시장분석보다는 상당히 구체적인 방법으로 시행되며 도시성장 방향과 요인들이 검증되고 분석되어야 한다. 이 수준의 분석은 시장분석 대상지역이 확정되어야 하고 분석의 기본 자료들이 계량화 되어야 한다.

4. 레벨C

레벨C수준은 부동산의 사용용도와 사용되는 시기를 결정하기 위하여 필요한 경쟁적 위치에 소재하는 부동산들에 대한 자세한 분석이 수행되어야 한다. 또한 레벨A와 B의 시장분석에서 수행된 과거의 시장 자료들도 분석대상이지만 여기에 흡수 추세와 분석이 필요하게 된다. 미래에 발생할 시장의 수요와 흡수는 인구의 증가, 소득의 변동 및 취업률의 증가 등을 예측함으로써 예측할 수 있다. 레벨C의 분석은 부동산의 운영이익과 흡수상대를 예측하고 세부적 시장자료를 제공하게 되므로 분석 대상 부동산이 시장에서 차지하고 있는 경쟁적 위치를 파악하게 할 수 있는 분석이다.

5. 레벨D

부동산의 개발사업에는 레벨D까지의 시장분석 작업이 수행되는데 이 수준의 분석은 해당지역의 시장에서 현실적인 부동산에 대한 미래 지향적인 활용방법과 계획까지를 구체적으로 예측하는 분석을 포함하고 있다. 레벨D 시장분석은 부동산의 공적이고 사적인 재무감당능력과 정책적인 방향, 용도의 중요성 및 위험성을 분석한다. 이 시장분석은 직접적으로 대면조사를 시행하거나 표본조사를 수행하여 시장에서의 수요와 공급을 예측하며 부동산 개발사업에 투입하게 될 비용의 적정성을 검토하게 된다.

II. 수준의 선택기준

1. 기준시점의 시장조건

2. 프로젝트의 종류

1) 나대지 2) 신축되는 건물 3) 기존의 건물

3. 프로젝트의 크기

4. 법률적 요구

5. 고객의 요구



서브정권

I. 서

시장성분석은 부동산의 시장경쟁력을 파악하는 것으로 시장경쟁력이란 대상부동산이 시장내 타 부동산에 비해 가지는 분양 및 임대가능성의 정도를 의미한다. 이러한 시장경쟁력은 구체적으로 흡수율분석을 통해 파악할 수 있다. 다만 흡수율분석은 부동산의 유형별로 각기 다르게 분석되는바 그 특성을 고려하여 분석하여야 한다.

II. 시장성분석

1. 개념

개발된 부동산이 현재나 미래의 시장상황에서 매매되거나 임대될 수 있는 능력을 조사하는 것을 시장성분석이라 한다. 시장성분석은 일련의 시장분석절차로서 행해지며 구체적으로는 흡수율분석 등을 통해 대상부동산의 경쟁력(시장성)을 파악한다.

2. 활용

- ① 가치추계적 평가에서는 대상부동산의 최유효이용을 결정하기 위해 최대생산성을 판단하는데 활용된다.
- ② 비가치추계적 평가에서는 개발사업의 임대료·분양가 등의 결정, 분양시기, 개발규모 등의 결정에 판단근거를 제공한다.

3. 시장분석과의 관계

- ① 시장성분석이 특정 부동산의 시장성을 연구하므로 미시적 분석이라면 시장분석은 시장의 수요와 공급상황을 분석하므로 상대적으로 거시적 분석에 해당한다.
- ② 시장분석은 시장성분석의 선행절차로서 시장분석을 통해 대상부동산에 대한 시장을 차별화하고 세분화하여 불필요한 자료수집을 지양할 수 있고 체계적인 분석이 가능하게 된다.

4. 흡수율분석

(1) 개념

흡수율을 분석하여 부동산의 수요와 공급을 구체적으로 조사하는 것을 의미한다. 흡수율이란 시장에 공급된 부동산이 단위시간동안 시장에서 흡수된 비율을 말한다. 개발업자는 흡수율 분석을 통하여 시장수요의 강도를 측정할 수 있다.

(2) 산식과 구성항목

〈흡수면적 = 지역성장률 × 수요패러미터 × 점유율〉로 산정이 가능하다. ① 지역성장률은 경제기반분석을 통해 파악된 해당 지역의 인구·고용의 성장가능성을 말한다. ② 수요패러미터는 지역의 성장률을 부동산에 대한 공간수요로 전환시켜 주는 변수를 말한다. 예를 들어 가구당 주거면적, 근로자당 작업면적 등이 있다. ③ 점유율은 대상부동산이 해당 시장지역내에서 차지할 것으로 예상되는 시장점유율을 말한다.

Ⅲ. 유형별 흡수율 분석

1. 주거용 부동산

① 경제기반분석을 통해 기반산업의 성장이 지역내 총고용인구와 총인구에 어떤 영향을 미치는지 파악하여 지역 성장률을 예측한다. 이때 시장지역내 현재 인구수, 1가구당 인구수 등을 분석한다. ② 1인당 주거면적, 1가구당 주거면적 등을 조사하여 수요패러미터를 파악한다. ③ 대상부동산이 지역시장내에서 가지는 상대적인 경쟁력을 분석하여 흡수율을 파악한다. 이때 대상부동산의 규모, 위치, 물적특성, 매각(임대)조건 등을 고려하여야 한다.

2. 산업용 부동산

① 기반산업의 성장이 지역내 총고용인구와 산업(공장)고용인구에 어떤 영향을 미치는지 파악하여 지역성장률을 예측한다. 이때 시장지역내 현재 총고용인구수, 공장근무 고용인구수 등을 분석한다. ② 1인당 평균 공장사용 면적을 조사하여 수요패러미터를 파악한다. ③ 대상부동산이 지역시장내에서 가지는 상대적인 경쟁력을 분석하여 흡수율을 파악한다. 이때 대상부동산의 업종, 산업특성, 정책적 지원, 규모, 위치 등을 고려하여야 한다.

3. 오피스용 부동산

① 기반산업의 성장이 지역내 총고용인구와 업무용(오피스)고용인구에 어떤 영향을 미치는지 파악하여 지역 성장률을 예측한다. 이때 시장지역내 현재 총고용인구수, 오피스근무 고용인구수 등을 분석한다. ② 1인당 평균 오피스사용면적을 조사하여 수요패러미터를 파악한다. ③ 대상부동산이 지역시장내에서 가지는 상대적인 경쟁력을 분석하여 흡수율을 파악한다. 이때 대상부동산의 업종, 빌딩규모, 브랜드(명성), 위치, 분양(임대)조건 등을 고려하여야 한다.

Ⅳ. 결(분석시 유의사항)

흡수율분석을 할 때 역사적 흡수율을 그대로 차용하는 것은 오류가능성을 가지고 있다. 시장성분석은 단순히 과거의 추세를 파악하여 유지될 것이라고 가정하는 것이 아니라, 장래 지역의 변화모습에 따른 대상부동산의 매매·임대가능성을 예측하고 추계하는 것이기 때문이다. 따라서 분석시 현재의 시장상황을 토대로 미래에 대한 합리적인 예측을 수행해야 한다.



서브정리

I. 양자의 내용과 목적

1. 시장분석(Market analysis)의 의의

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다.

2. 시장성 분석(marketability analysis)의 의의

가격, 질, 위치 그리고 제 특성의 측면에서, 대상 부동산의 시장에서의 경쟁적 입지를 확인하고 분석하는 것을 말한다. 이는 시장분석의 중요한 항목 중의 하나로서, 시장성 분석에서는 현재와 미래의 대상 부동산에 대한 수요공급분석과 흡수율분석(absorption rate analysis)을 주된 내용으로 한다.

3. 시장분석과 시장성분석의 목적

① 시장분석은 대상부동산의 가격에 영향을 미치는 지역의 확정과 그 지역적 수준에서의 가치형성요인의 분석을 목적으로 한다. 반면에 ② 시장성분석은 구체적으로 부동산이 시장내에서 매매되거나 임대될 수 있는 능력을 분석하는 것을 목적으로 한다.

4. 시장분석과 시장성분석의 내용

① 시장분석은 대상부동산의 가치형성에 영향을 미치는 시장지역을 확정된 후, 시장내 부동산의 가치에 영향을 미치는 수요공급요인을 분석한다. ② 시장성분석은 수요공급분석, 흡수율분석 등을 통해 대상 부동산의 매매 또는 임대가능성을 분석한다.

5. 양 분석의 관계

시장분석은 특정 부동산에 대한 시장의 수요와 공급상황을 분석하는 것을 말하는 것이므로 시장성분석에 비해서는 거시적인 분석에 해당한다. 그러나 시장분석과 시장성분석은 일련의 부동산분석의 절차로 행해지고 시장성분석은 시장분석의 결과에 근거한다.

II. 양자의 비교

1. 시장분석 개관

(1) 시장분석의 의의

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다. 부동산의 경우 위치가 고정되어 있다는 물리적 특성 때문에, 부동산 시장이라고 하면 구체적인 지리적 공간을 수반하는 수가 많아, 부동산 평가에서의 시장분석이란 결국 시장지역분석을 의미함이 일반적이다.

(2) 시장분석의 내용

- ① 일단 분석 대상이 되는 적절한 수준의 시장지역이 확정되면, 평가사는 대상 부동산의 시장가치에 영향을 줄 수 있는 자료를 수집하고, 각종 평가원리를 적용하여 부동산 가치에 어떠한 영향을 미치는지 분석한다.
- ② 분석의 자료에는 물리적·사회적·경제적요인 및 정부서비스에 관한 자료 등이 포함된다. 또한 ③ 대상 부동산의 시장지역의 공간적 수준에도 불구하고 국제적, 전국적 수준의 영향은 다른 부동산에도 같은 영향을 미치는 바, 지역 사회적 수준 및 근린수준 분석이 중요하다.

2. 시장성분석 개관

(1) 시장성 분석의 의의

가격, 질, 위치 그리고 제 특성의 측면에서, 대상 부동산의 시장에서의 경쟁적 입지를 확인하고 분석하는 것을 말한다. 이는 시장분석의 중요한 항목 중의 하나로서, 시장성 분석에서는 현재와 미래의 대상 부동산에 대한 수요공급분석과 흡수율분석(absorption rate analysis)이 중심이 된다.

(2) 시장성분석의 내용(흡수율 분석)

흡수율분석은 시장에 공급된 부동산이 일정기간(통상 1년)동안 얼마만큼의 비율로 흡수되었는가를 분석하는 것으로, 부동산의 수요, 공급에 대한 추세파악과 그 원인에 대한 분석을 한다.

3. 양 분석의 비교

(1) 유사점

- ① **분석의 내용** : 시장분석과 시장성분석은 모두 시장을 전제로 하며, 대상부동산의 종별과 유형에 따라 분석범위가 상이하고, 대상부동산의 법률적, 경제적, 기술적, 물리적 측면 등을 분석하는 점에서 유사점이 있다.
- ② **활용상 유사점** : 양 분석은 모두 후행하는 최유효이용분석과 감정평가3방법의 활용에서 필요한 시장자료를 제공한다는 활용상 공통점이 있다.

(2) 차이점

- ① **절차적 선후차이** : 시장분석에서 수집된 시장의 수요와 공급에 대한 자료를 토대로 시장성 분석의 단계에서 대상 부동산의 흡수율 등을 구체적으로 분석하므로 시장분석이 시장성 분석의 선행절차이다.
- ② **분석의 공간적 수준차이** : 시장분석은 대상부동산이 속한 지역의 수요와 공급상황을 분석하므로 거시적인 분석에 속하고, 시장성분석은 범위를 좀 더 좁혀 대상부동산 자체의 흡수율 등의 시장성을 분석하므로 미시적인 분석에 해당한다.

Ⅲ. 지역분석과의 관계

1. 지역분석

(1) 의의

지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써, 지역내 부동산의 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.

(2) 필요성

사례수집범위를 확정하고 후행하는 개별분석에서 대상부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 판정하는데 전제를 제시한다.

2. 양자의 관계

(1) 공통점

양자 모두 가치형성요인의 분석단계이며 후행하는 최유효이용분석과 감정평가3방식에 필요한 데이터를 제공한다는 공통점이 있다.

(2) 차이점

지역분석은 지역내 표준적 이용과 가격수준으로 결과가 도출되나 시장분석은 대상부동산의 포착률이 도출된다는 차이점이 있다. 또한 시장분석은 지역분석보다 경제적 요인에 대한 엄밀한 분석이 행해진다는 차이점이 있다. 그리고 지역분석은 가치추계분야에서 시장분석은 비가치추계분야에서 유용하게 사용된다는 차이점이 있다.

서브정리

I. 의의

해당 시장지역이 신규로 공급하는 특정 부동산을 일정기간 동안에 흡수하는 수량의 비율이다. 흡수율분석은 이러한 시장흡수율을 통해 대상 부동산의 매매가능성 및 임대가능성을 분석하는 것이다.

II. 내용

1. 공식

"흡수면적 = 지역성장률 × 수요패러미터 × 점유율"

흡수율분석의 핵심과정은 지역성장예측, 수요매개변수분석, 시장점유율 분석이다.

2. 오류가능성의 원인

- ① '과거의 흡수율'을 그대로 채용하는 것이다. 과거의 경향이 미래에도 지속될 것이라고 단정할 수 없기 때문이다.
- ② '평균적인 비율'을 채용하는 실수이다. 예를 들어 오피스빌딩전체에서 흡수율이 낮을 수 있으나, 특정의 오피스 빌딩에 대해서는 높을 수 있기 때문이다.
- ③ 단일 임차자 공간을 흡수율 체계에서 어떻게 처리할 것인지가 문제 된다.

III. 흡수율 분석시 유의사항

- ① 단위면적으로 측정한 '기간당 임대차공간'의 순변동을 흡수율이라고 한다. 따라서 '총임대차활동'에 대한 측정과 구분하여야 한다.
- ② 순흡수율의 해석시 잠재수요와 실현수요를 구분하는 것이 중요하다. 낮은 흡수율이 항상 낮은 수요를 의미하는 것이 아니며 수요가 강력하더라도 사용가능한 경쟁공간이 적은 시장에서 낮은 흡수율이 발생할 수 있다. 따라서, 임대공간의 변동을 반영하여야 한다.

I. 개념

1. 의의

경제기반이란 지역주민의 생계를 유지시켜주는 경제활동이며, 그 지역의 수출활동으로서 다른 지역으로부터 자금을 끌어들이는 산업을 말한다. 이러한 지역의 경제기반이 현재의 고용·인구·부동산가치에 어떤 영향을 미치는가를 분석하는 것이다.

2. 전제

도시나 지역의 경제발전은 지역경제의 기반(수출)부문의 성장에 의하여 절대적으로 결정된다고 가정한다.

II. 입지상법

1. 개념

어떤 지역의 산업이 전국 동일한 산업에 대한 상대적 중요도를 측정하는 방법으로서 그 산업의 상대적인 특화 정도를 나타낸 지수이다. 입지상(LQ) 방법에 의하면 한 지역(Z) 특정산업(i)의 평균 고용률이 전국평균보다 높을 경우 그 산업을 그 지역의 기반산업으로 본다.

2. 산식과 해석

$$LQ = A\text{지역 } X\text{산업의 고용비율} / \text{전국 } X\text{산업의 고용비율}$$

따라서 ① $LQ < 1$ 이면 그 지역의 수출기반산업, ② $LQ = 1$ 이면 전국평균과 동일하게 X 산업 분포(자급), ③ $LQ > 1$ 이면 그 지역의 비수출기반산업으로 해석된다.

III. 경제기반분석을 부동산 시장분석으로 검토하는 이유

1. 가치추계에서 활용

부동산의 가치는 그가 속한 지역의 성쇠에 영향받는다. 따라서 가치추계시 경제기반분석을 통한 지역의 현황과 미래의 성장가능성을 예측하는 것인 필수적이다. 경제기반 분석을 통해 인구·개인소득·고용 등에 관한 정보를 획득하면, 이외에도 다른 이용가능한 정보를 얻을 수 있어 부동산 평가의 유용한 자료가 된다.

2. 비가치추계에서 활용

컨설팅에서 경제기반분석을 통해 ① 인근지역 내 경제변수들의 변동을 파악하여 지역의 상대적 위치를 거시적·장기적 안목에서 고찰가능하여 의뢰인에게 시장에 대한 폭넓은 지식을 전달할 수 있다. ② 특히 대규모 개발사업에 대한 평가시 중요한 의미를 지니고, ③ 평가 뿐만 아니라 도시계획, 지역계획 분야에서도 활용된다.

IV. 경제기반분석의 단계적 과정

1. 공통절차

(1) 현재의 경제상황을 분석하는 단계

- ① 입지상법(LQ)을 통해 LQ 가 1보다 큰 기반산업을 파악한다.
- ② 기반고용인구(BE : *Basic employment*)란 지역산업 중 수출부문에 종사하는 고용인구로, $LQ > 1$ 인 기반산업 중 LQ 가 1을 초과하는 고용인구를 파악하여 지역내 총 기반고용인구를 구한다.
- ③ BE 로 총고용인구를 나누어 경제기반승수(EBM : *Economic base multiplier*)를 구한다. 경제기반승수(EBM)란 특정지역의 기반고용인구가 1단위 증가할 때 지역전체의 고용이 증가하는 비율을 말한다.
- ④ 지역의 총인구를 총고용인구로 나누어 총인구·고용인구비(PER : *Population - to - Employment Ratio*)를 구한다.

(2) 미래의 경제상황을 예측하는 단계

- ① 미래의 경제상황에 대한 예측을 기초로 하여 미래 일정시점의 기반고용인구를 추정하고 ② 기반고용인구에 앞서 구한 경제기반승수(EBM)를 곱하여 총고용인구 산정한다. ③ 이 총고용인구에 고용인구비(PER)를 곱하여 총인구를 산정한다.

2. 유형별 경제기반분석

(1) 업무용

- ① 현재 총고용인구에서 사무실사용 고용인구와 1인당 평균 사무실사용 면적을 산정한다. 그 다음 ② 장래에 사무실을 사용하는 고용인구 증가수 산정하고 ③ 장래 사무실사용 고용인구 증가수에 1인당 평균 사무실 사용 면적을 곱하여 업무용 부동산 수요를 추정한다.

(2) 산업용

- ① 현재의 총고용인구에서 공장근무 고용인구와 1인당 평균 공장사용 면적을 산정한다. 그 다음 ② 장래에 공장을 사용하는 고용인구 증가수 산정하고 ③ 장래 공장사용 고용인구 증가수에 1인당 평균 공장사용면적을 곱하여 공장용 부동산 수요를 추정한다.

(3) 주거용

- ① 현재의 가구당 인구 산정하고 ② 총인구를 가구당 인구로 나누어 총가구수 산정한다. 그 다음 ③ 장래 예측인구를 가구당 인구로 나누어 가구수 추정하고 ④가구수 증가에 따라 미래에 예측되는 주거용 부동산의 수요를 추정한다.

(4) 소매용

- ① 1인당 또는 가구당 지출하는 소비액을 산출하고 ② 장래 예측인구 또는 가구수에 1인당 또는 가구당 소비액을 곱하여 총소비액을 산정한다. 그 다음 ③ 총소비액 증가에 따른 상업용 부동산의 수요를 추정한다.

V. 결(관련문제)

경제기반분석은 다음과 같은 문제점이 있는바 활용상 유의해야 한다.

- ① 기반, 비기반활동의 구분이 모호하고,
- ② 이와 같은 구분은 분석대상이 되는 지역사회의 단위가 국·도·군으로 됨에 따라 분석단위에 따라 달라지며
- ③ 지역의 성장은 기반산업에 의해서만 좌우되는 것이 아니라 비기반활동에 의해서도 좌우된다.
- ④ 경험적인 연구에 의하면, 경제기반승수가 크다고 해서 기반부문의 동일한 투자분에 대한 효과가 타 지역보다 큰 것은 아니라는 문제점이 있다.



관련 기출문제

1. 부동산의 시장흡수율(1997.8회.5점)

Ⅰ. 시장흡수율의 개념

시장에서 공급된 부동산이 단위시간 동안 시장에서 흡수되는 비율을 말한다. 시장흡수율을 분석함으로써 시장수요의 강도를 측정할 수 있다.

Ⅱ. 산정방법

흡수면적은 현재 부동산시장의 추세를 파악하는 데 지표가 되는 것으로서 이론적으로는 <지역성장률 × 수요파라미터 × 점유율>로 산정이 가능하지만, 실제로 미국과 같이 부동산시장에 관한 자료가 풍부하고, 시장상황이 안정되어 있는 경우에는 지역의 중개사나 감정평가사와 같은 부동산업계 종사자들이 직접 단위시간 동안 변동을 조사하여 파악하고 있다.

Ⅲ. 흡수율분석시 유의사항

역사적 흡수율을 그대로 차용하는 것은 오류가능성이 있으므로, 장래 지역의 변화모습에 따른 대상부동산의 매매 또는 임대가능성을 예측하면서 흡수율분석을 행해야 한다.

2. 감정평가에 있어서 시장분석과 시장성분석의 목적과 내용을 설명하시오.(1999.10회.10점)

I. 시장분석과 시장성 분석의 의의

1. 시장분석(Market analysis)의 의의

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다.

2. 시장성 분석(marketability analysis)의 의의

가격, 질, 위치 그리고 제 특성의 측면에서, 대상 부동산의 시장에서의 경쟁적 입지를 확인하고 분석하는 것을 말한다. 이는 시장분석의 중요한 항목 중의 하나로서, 시장성 분석에서는 현재와 미래의 대상 부동산에 대한 수요공급분석과 흡수율분석(absorptioin rate analysis)을 주된 내용으로 한다.

II. 시장분석과 시장성분석의 목적

① 시장분석은 대상부동산의 가격에 영향을 미치는 지역의 확정과 그 지역적 수준에서의 가치형성요인의 분석을 목적으로 한다. 반면에 ② 시장성분석은 구체적인 부동산이 시장내에서 매매되거나 임대될 수 있는 능력을 분석하는 것을 목적으로 한다.

III. 시장분석과 시장성분석의 내용

① 시장분석은 대상부동산의 가치형성에 영향을 미치는 시장지역을 확정된 후, 시장내 부동산의 가치에 영향을 미치는 요인을 조사하고 분석한다. ② 시장성분석은 수요공급분석, 흡수율분석 등을 통해 대상 부동산의 매매 또는 임대가능성을 분석한다.

IV. 양 분석의 관계

시장분석은 특정 부동산에 대한 시장의 수요와 공급상황을 분석하는 것을 말하는 것이므로 시장성분석에 비해서는 거시적인 분석에 해당한다. 그러나 시장분석과 시장성분석은 일련의 부동산분석의 절차로 행해지고 시장성분석은 시장분석의 결과에 근거한다.

3. 부동산평가를 위한 시장분석(*market analysis*)과 시장성분석(*marketability analysis*), 그리고 생산성분석(*productivity analysis*)에 대한 다음 질문에 답하시오.(여기서 생산성은 인간의 필요, 주거경제활동, 공급 만족 및 쾌적성을 충족시킬 수 있는 서비스를 제공하는 부동산의 역량을 의미한다.)(2003.14회.40점)

(1) 부동산 시장분석과 시장성분석을 비교·설명하시오.

(2) 부동산의 생산성을 도시성장 및 발전과 연계하여 설명하시오.

I. 서

부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 부동산의 생산성을 면밀히 파악하여, 이러한 부동산의 능력이 부동산시장내 구체적인 수요·공급상황하에서 어떠한 위치를 점하고 있는지에 대한 분석이 필요하다. 이에 부동산 평가시에는 시장분석, 시장성분석, 생산성분석을 행하게 된다.

이중 시장분석과 시장성분석은 일정한 유사점과 차이점을 가지고 있어 양자의 비교를 통한 명확한 이해가 필요하다. 또한 도시토지의 생산성 중 가장 중요한 요소를 차지하는 접근성이 도시의 구조와 도시성장에 영향을 미치는 바, 부동산가치형성과정에 대한 거시적인 이해를 위하여 관련 내용의 고찰이 필요하다.

II. 물음#1

1. 시장분석 개관

(1) 시장분석의 의의

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다. 부동산의 경우 위치가 고정되어 있다는 물리적 특성 때문에, 부동산 시장이라고 하면 구체적인 지리적 공간을 수반하는 수가 많아, 부동산 평가에서의 시장분석이란 결국 시장지역분석을 의미함이 일반적이다.

(2) 시장분석의 내용

① 일단 분석 대상이 되는 적절한 수준의 시장지역이 확정되면, 평가사는 대상 부동산의 시장가치에 영향을 줄 수 있는 자료를 수집하고, 각종 평가원리를 적용하여 부동산 가치에 어떠한 영향을 미치는지 분석한다. ② 분석의 자료에는 물리적·사회적·경제적요인 및 정부서비스에 관한 자료 등이 포함된다. 또한 ③ 대상 부동산의 시장지역의 공간적 수준에도 불구하고 국제적, 전국적 수준의 영향은 다른 부동산에도 같은 영향을 미치는 바, 지역 사회적 수준 및 근린수준 분석이 중요하다.

2. 시장성분석 개관

(1) 시장성 분석의 의의

가격, 질, 위치 그리고 제 특성의 측면에서, 대상 부동산의 시장에서의 경쟁적 입지를 확인하고 분석하는 것을 말한다. 이는 시장분석의 중요한 항목 중의 하나로서, 시장성 분석에서는 현재와 미래의 대상 부동산에 대한 수요공급분석과 흡수율분석(*absorption rate analysis*)이 중심이 된다.

(2) 시장성분석의 내용

① 수요, 공급분석은 첫째 시장지역을 확정하고, 둘째 수요에 영향을 미치는 소득, 인구구조, 이자율 등과 공급에 영향을 미치는 이자비용이나 건축비용 등을 분석한다. ② 흡수율분석은 시장에 공급된 부동산이 일정기간(통상 1년)동안 얼마만큼의 비율로 흡수되었는가를 분석하는 것으로, 부동산의 수요, 공급에 대한 추세파악과 추세야기 원인에 대한 분석을 한다.

3. 양 분석의 비교

(1) 유사점

- ① **분석의 내용** : 시장분석과 시장성분석은 모두 시장을 전제로 하며, 대상부동산의 종별과 유형에 따라 분석범위가 상이하고, 대상부동산의 법률적, 경제적, 기술적, 물리적 측면 등을 분석하는 점에서 유사점이 있다.
- ② **생산성분석과의 관계** : 생산성 분석은 물리적, 법적, 입지적 특성으로 대상부동산의 능력을 확인하고, 대상부동산의 공급할 수 있는 부동산서비스를 결정하는 것이다. 생산성 분석은 양 분석 모두의 첫 단계로서 생산성 분석을 통해 대상부동산의 유형과 용도를 결정하게 되고 이에 따라 시장분석과 시장성분석의 초점을 정립한다. 따라서 양 분석 모두 생산성분석을 전제로 하는 공통점이 있다.

(2) 차이점

- ① **절차적 선후차이** : 시장분석에서 수집된 시장의 수요와 공급에 대한 자료를 토대로 시장성 분석의 단계에서 대상 부동산의 흡수율 등을 구체적으로 분석하므로 시장분석이 시장성 분석의 선행절차이다.
- ② **분석의 공간적 수준차이** : 시장분석은 대상부동산이 속한 지역의 수요와 공급상황을 분석하므로 거시적인 분석에 속하고, 시장성분석은 범위를 좀 더 좁혀 대상부동산 자체의 흡수율 등의 시장성을 분석하므로 미시적인 분석에 해당한다.

III. 물음#2

1. 개요

부동산의 물리적, 법적, 위치적 특성은 부동산의 생산성에 많은 영향을 주고 있다. 이중에서도 특히 위치적 특성은 근린지역의 토지이용이나 도시의 공간구조와 밀접한 관계를 가지고 있다. 부동산의 생산성을 이루는 많은 요소 중 위치적 특성인 접근성이 도시토지의 중요한 생산성이 되므로 이하에서는 접근성을 중심으로 설명한다.

2. 부동산의 생산성 중 접근성

(1) 접근성의 의미

접근성이란 대상부동산이 위치하고 있는 장소에서 다른 장소에 도달하는데 소요되는 시간, 경비, 노력 등으로 측정되는 상대적 비용으로 정의된다.

(2) 접근성의 종류

접근성은 미시적 접근성과 거시적 접근성이 있다. ① 미시적 접근성은 대상부동산의 접근성을 주변지역의 측면에서 본 것이며 ② 거시적 접근성은 그것을 도시전체적 측면에서 본 것이다. 이중 거시적 접근성이 도시의 성장·발전과 밀접한 관계를 가지고 있다.

3. 거시적 접근성과 도시구조의 형성

(1) 도심의 접근성과 입지경쟁

중력모형에 의하면 두 물체 간의 유인력은 물체의 질량에 비례하고 거리에 반비례한다. 도심지역은 접근성이 양호하기 때문에 다른 조건이 일정할 경우 전체 도시지역 중에서 가장 유인력이 큰 곳이 된다. 따라서 도심지역은 입지경쟁이 가장 치열한 곳이 되며, 입지경쟁이 치열해짐에 따라 부지임대료와 매매가격이 가장 높은 곳이 된다.

(2) 입찰지대곡선을 이용한 설명

(3) 지대지불능력과 도시구조의 형성

접근성이 양호한 곳은 생산성이 높아 많은 입지주체가 입지하기를 원하나 입지경쟁의 결과 지대지불능력이 가장 높은 활동들이 입지하게 된다. 지대지불능력이 낮은 입지주체들은 지대지불능력이 낮을수록 도심에서 먼 즉 접근성이 낮아 생산성이 떨어지는 토지를 점하게 된다. 이러한 원리로 도시는 도심으로부터 상업 지역, 주거지역, 공업지역, 농업지역 등 기본적으로 동심원의 형태로 그 구조가 형성된다.

4. 도시구조의 변화와 도시의 성장

부동산의 위치적 특성인 접근성은 물리적 특성, 경제기반, 시장의 힘, 정부정책, 기술의 진보, 사회규범 등 여러 가지 요인의 영향을 받고 있다. 이에 따라 접근성은 고정되어 있는 것이 아니라 시간의 흐름에 따라 부단히 변동하게 된다. 이에 따라 특정 토지의 접근성도 부단히 변화하게 되어 새로운 입지경쟁이 발생하게 되고 도시구조가 변화하게 된다. 이러한 변동의 과정을 거쳐서 도시가 성장하게 된다.

IV. 결

부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 시장분석과 시장성분석을 통해 대상부동산의 생산성을 면밀히 파악해야 한다. 다만 유의할 사항으로 부동산은 물리적으로는 고정되어 있지만, 경제적으로는 유연성이 뛰어난 시공간제품이다. 따라서 생산성분석을 함에 있어, 감정평가사는 부동산의 가치가 도시구조상의 공간적 위치뿐만 아니라, 시간적 변화요인과의 밀접하게 관련되어 있다는 사실을 명심해야 한다.

4. 시장분석과 지역분석에 다음 물음에 답하시오.(2013.24회.30점)

(1) 시장분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 시장분석 6단계를 단계별로 설명하시오.(20점)

(2) 부동산감정평가에서 행하는 지역분석을 설명하고, 시장분석과의 관계를 설명하시오.(10점)

I. 서

시장분석은 지역내 시장상황을 파악하는 것으로 최유효이용과 감정평가3방식 적용에 필요한 데이터를 제공한다. 이러한 시장분석은 생산성분석에서 포착률추계로 이어지는 일련의 절차에 따라 수행된다. 지역 분석과 시장분석은 양자 모두 가치형성요인의 분석이나 시장분석은 보다 경제적 요인에 대한 분석이 중점이 되고 비가치추계분야에서도 유용하게 사용된다는 차이점이 있다.

II. 설문#1

1. 의의

시장지역내 수요와 공급의 상호관계가 대상물건의 가치에 어떤 영향을 미치는가를 조사·분석하는 것이며, 시장의 수요공급 조건을 대상부동산과 관련짓는 것이다.

2. 필요성

(1) 최유효이용 판정의 전제

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 이러한 최유효이용은 부동산의 생산성이 극대화 되는 이용이므로 시장분석을 통해 대상물건의 생산성, 경쟁력 등을 분석하여 판정하게 된다.

(2) 감정평가3방식에서 활용

시장분석을 통해 수집·분석된 각종 시장자료는 감정평가3방법을 통해 구체적 시산가액을 구하는데 각종 판단의 근거를 제공한다.

(3) 컨설팅에서 활용

컨설팅에서 시장분석은 시장내 상황을 매우 세부적으로 분석하여 의뢰인의 의사결정을 지원하기 위해 행해진다. 이를 지원하기 위해 경제기반분석, 타당성분석, 흡수율분석 등의 각종 시장분석기법이 활용 된다.

3. 6단계

(1) 개요

시장분석의 절차는 ① 일반적 조사에서 특정목적조사로 전개되는 절차와 ② 특정목적조사에서 일반적 조사로 진행되는 절차가 있다. 양자는 분석의 순서가 다른 것이지 내용이 다른 것은 아니다. 이하 ②의 절차를 중심으로 설명한다.

(2) 생산성분석(*productivity analysis*)(1단계)

생산성분석이란 대상부동산과 경쟁부동산의 법적·물리적·입지적 특성들에 대한 예비조사를 통하여 상품으로서의 부동산제품을 차별화하고, 대상부동산이 공급할 수 있는 입지적 효용이나 서비스능력을 조사·연구하는 것이다. 생산성분석을 통해 시장지역 내 부동산의 여러 가지 물리적·법적·입지적 특성을 조사·분석하여 대상부동산의 시장성 있는 잠재적 용도를 확인한다.

(3) 시장획정(*market area delineation*)(2단계)

시장획정이란 부동산의 유형이나 용도, 지리적 위치 등에 따라 별도의 세분시장으로 구분하여 연구하는 시장분석 단계를 말한다. 예를 들어 주거용 부동산 시장을 단독주택, 전원주택, 아파트, 연립주택 등으로 세분화하는 것을 말한다. 이를 통해 시장분석의 초점을 정립한다.

(4) 수요분석(*Demand analysis*)(3단계)

수요분석의 목적은 앞서 확정된 세분시장별로 대상부동산의 잠재적 가능수요자를 확인하는 데에 있다. 수요분석의 중요한 변수들은 주거용·상업용·공업용 등 부동산 유형에 따라 다르지만 ① 가구구성이나 연령분포 등 인구요인 ② 소득수준 등 유효구매력 ③ 토지이용양상 등 도시의 성장추세 ④ 교통 인프라 등 접근성 ⑤ 지원시설의 매력도 등이 공통적으로 중요시된다. 부동산의 미래수요를 추정하기 위해 경제기반 분석이 행해지기도 한다.

(5) 공급분석(*Supply analysis*)(4단계)

공급분석단계에서는 시장지역 내에 공급된 기존 경쟁부동산의 재고는 물론 경쟁적 공급이 가능한 신규 부동산의 건축 프로젝트까지도 조사한다. 조사내용에는 각 경쟁부동산의 목표시장, 크기는 물론이고 건축의 질이나 내부시설 수준, 주차시설 등도 포함하여 공급자간 경쟁의 정도를 상세히 파악한다.

(6) 균형분석(*equilibrium analysis*)(5단계)

이론적으로는 수요와 공급이 장기적으로 균형을 이루는 것으로 되어 있으나, 단기적으로는 시장의 불균형이 곧 부동산 시장의 특징이 되는 것이 일반적이다. 따라서 감정평가사가 현재와 미래의 수요 공급의 상호작용을 면밀히 분석하여 초과수요가 세분시장 내에 존재하는가, 만약 공급이 초과되고 있다면 어느 시기에 균형점에 도달할 수 있는가를 예측한다.

(7) 포착률(*capture rate*) 추계(6단계)

포착률이란 주어진 시장조건하에서 특정 유형의 부동산이 전체가능시장에서 차지할 것으로 예상되는 시장점유율(*market share*)을 말한다. 포착률을 예측하기 위하여는 세분시장 내에서 차지하는 대상 부동산의 매력도나 경쟁력을 분석·평가하여야 한다. 상기 과정을 거쳐 도출된 포착률은 대상부동산의 최유효이용이나 개발타당성을 판단하는데 결정적인 근거가 된다.

Ⅲ. 설문#2

1. 지역분석

(1) 의의

지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써, 지역내 부동산의 표준적 이용과 가격 수준을 판정하는 작업을 말한다.

(2) 필요성

사례수집범위를 확정하고 후행하는 개별분석에서 대상부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 판정하는데 전제를 제시한다.

2. 양자의 관계

(1) 공통점

양자 모두 가치형성요인의 분석단계이며 후행하는 최유효이용분석과 감정평가3방식에 필요한 데이터를 제공한다는 공통점이 있다.

(2) 차이점

지역분석은 지역내 표준적 이용과 가격수준으로 결과가 도출되나 시장분석은 대상부동산의 포착률이 도출된다는 차이점이 있다. 또한 시장분석은 지역분석보다 경제적 요인에 대한 엄밀한 분석이 행해진다는 차이점이 있다. 그리고 지역분석은 가치추계분야에서 시장분석은 비가치추계분야에서 유용하게 사용된다는 차이점이 있다.

Ⅳ. 결

지역분석은 일본에서 시장분석은 영미권에서 각기 발전되어 왔다. 과거 일본기준에서 지역분석이 시장특성의 분석을 추가하여 양자는 점차 접근하고 있는 관계이나 세부적인 분석방법, 내용 등에 차이점이 있다. 이에 따라 발생하는 개념상 혼란을 정립할 필요성이 있다.

08 가치형성요인분석

최고최선
감정평가이론

논점 8-1

지역분석

서브정리

1. 의의

지역분석이란 지역요인을 분석하여 지역내 부동산의 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.

2. 지역분석의 필요성·목적

(1) 가격수준의 파악

부동산 가치형성이나 기능발휘는 고립적으로 전개되는 것이 아니므로 지역내 부동산 집단의 가격수준을 판정하여야 개별부동산의 구체적 가격판정시 그 적정성을 인식할 수 있다.

(2) 최유효이용 판정방향 파악

대상부동산의 최유효이용을 어떻게 판정할 것인가에 대한 판정방향을 명백히 한다.

(3) 사례수집범위

부동산 가격판정을 위한 3방식 적용시 각종 사례자료의 정확성 등이 존재해야 결과치인 부동산 가격의 공정성, 객관성이 보장받을 수 있다. 지역분석시 자료의 수집범위를 확정함으로써 감정평가 활동의 능률성을 꾀할 수 있다.

(4) 상대적 위치파악

인근지역 뿐만 아니라 유사지역·동일수급권까지 분석함으로써 인근지역의 상대적 위치를 파악할 수 있게 해준다.

(5) 3방식 적용시 Data 산출

3방식을 적용하는 경우 지역에 대한 많은 자료가 요구된다. 지역분석작업은 실무적으로 이러한 Data를 수집·정리한다.

(6) 컨설팅 분야에의 활용

부동산 가치판정 활동이 아닌 컨설팅·입지선정·상권분석 등의 작업에서 지역분석의 부동산문제 해결에 필요한 자료를 제공하고 투자 자의 의사결정을 지원할 수 있다.

3. 방법(순서)

(1) 지역의 확정

같은 용도적지역이라도 규모에 따라 가치형성에 미치는 영향이 다르다. 따라서 인근 지역의 범위는 자료의 수집 정리와 현장답사를 통하여 명확히 해야 한다. 인근지역의 범위가 너무 좁으면 사례자료의 선정이 어렵고 너무 넓으면 가격수준의 파악이 어렵다. 그 밖에 상대적 위치를 파악하기 위해 유사지역·동일수급권도 확정해야 한다.

(2) 지역요인의 분석

지역요인은 용도적지역별로 그 의미가 다르므로, 사회적·경제적·행정적 관점에서 정확한 용도적지역의 판단과 그에 따른 요인파악이 필요하다. 지역분석을 할 때는 그 지역의 시장상황, 시장참여자의 거래관행을 분석하여, 거래상황을 정확히 파악한 후 투기적인 요소 유무를 정확히 판단해야 한다.

(3) 표준적 이용파악 및 가격수준의 판정

- ① 표준적 이용이란 인근지역에 속하는 개개의 부동산의 최유효이용의 집약적·평균적인 사용방법으로, 지역 특성은 표준적인 사용에 의해 나타나고, 표준적 이용은 최유효이용을 판정하는 유력한 기준이 되므로 정확히 판정되어야 한다.
- ② 가격수준이란 개개의 부동산의 가격이 아니고, 지역내의 부동산의 평균가격을 의미하며 지역간의 격차를 나타내 준다. 부동산의 개별적·구체적 가격은 그 부동산이 속한 지역의 가격수준내에서 형성되고, 가격수준은 지역내 부동산의 일반적·표준적 이용의 상태와 장래동향을 파악함으로써 그 판정이 가능하다.

4. 감정평가3방식과의 관계

(1) 비교방식에서의 활용

비교방식 적용시 대체성 있는 사례자료의 수집범위를 확정한다. 사례선택시 위치의 유사성은 지역분석의 결과를 활용하여 판단하며, 시점수정이 지역의 동태적 분석을 요하며, 지역요인의 비교과정에서 지역분석의 결과를 활용한다.

(2) 원가방식에서의 활용

원가법에서 재조달원가는 최유효이용상태를 전제로 파악되는 것으로 최유효이용은 지역특성의 제약 하에 있으므로 지역분석의 결과로 나타난 표준적 이용과 관련하고, 감가수정 중 경제적 감가인 외부환경과의 부적합에서 나타나는 감가의 처리 또한 지역분석의 결과를 기초로 한다.

(3) 수익방식에서의 활용

수익환원법에서 순수익 최유효이용을 전제로 파악되므로, 지역분석을 행하여 표준적이용을 파악한 후 대상 부동산의 개별성에 기인한 개별분석을 통해 산정되어진다.

5. 지역분석시 유의사항

(1) 일반적 요인의 지역지향성

일반적 요인은 부동산의 고정성으로 인해 지역의 자연적 조건과 결합하는 지역지향성을 갖는다. 따라서 지역 범위로 축소된 일반적 요인이 지역분석의 대상이 된다.

(2) 명확한 인근지역의 경계설정

같은 용도지역이라도 규모에 따라 가치형성에 미치는 영향은 다르다. 그러므로 인근지역의 범위는 개별분석을 제약하고 1차적 가격수준을 결정하는 바, 자료의 수집정리와 현장답사를 통해 인근지역 범위를 명확히 해야 한다. 이때 지역범위가 너무 좁으면 사례선정이 어렵고, 너무 넓으면 가격의 정도가 낮아질 수 있다.

(3) 동태적 분석의 필요성

부동산이 지역요인은 부단히 변화하고 있으므로 그 가격은 장기적 배려하에 형성된다. 따라서 예측·변동의 원칙하에 동태적으로 파악하여야 한다.

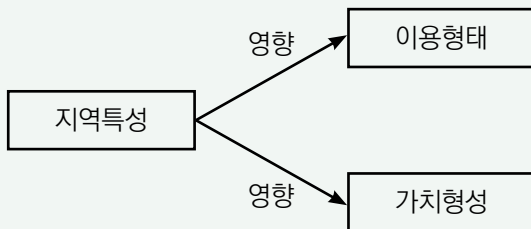
(4) 유사지역 동일수급권 분석의 동행

인근지역에 자료가 풍부하다 할지라도 분석범위를 넓혀 인근지역의 상대적 위치 및 동향을 명백히 할 때 정도 높은 가격을 구할 수 있다.

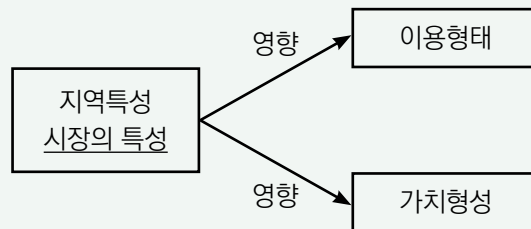
보충자료 일본기준

1. 시장특성의 분석 필요성

지역분석에서 대상부동산의 시장특성을 파악할 때는 동일수급권의 시장참가자가 어떤 속성을 가지고 있으며, 어떤 관점에서 부동산의 이용형태를 선택하고, 가치형성요인에 관해 어떤 판단을 내리고 있는가를 적확하게 파악해야 한다. 또, 파악한 시장의 특성은, 인근지역에서 표준적 이용을 판정할 때 반영하고, 동시에 감정평가 수법의 적용, 시산가액 또는 시산임료를 조정 할 때 등 각종의 판단에 이를 반영해야 한다.



〈그림1. 구기준의 지역분석〉



〈그림2. 현행기준의 지역분석〉

2. 시장특성의 내용

(1) 동일수급권의 시장참가자 속성 및 행동

동일수급권의 시장참가자 속성 및 행동을 파악할 때는, 특히 다음 사항에 유의해야 한다.

- (가) 시장참자가 속성은 상업용 부동산의 경우, 주된 수요자층 및 공급자 층의 업종, 업태, 법인인가 개인인가 및 수요자가 속하는 지역적인 범위. 또, 거주용 부동산의 경우, 주된 수요자층 및 공급자층의 연령, 가족 구성, 소득수준 및 수요자가 속하는 지역적인 범위
- (나) (가)로 파악한 속성을 갖는 시장참가자가 거래의 가부, 거래가격, 거래조건 등의 의사를 결정할 때 중시하는 가치형성요인의 내용

(2) 동일수급권의 시장수급 동향

동일수급권의 시장 수급동향을 파악할 때는 특히 다음에 드는 사항에 유의해야 한다.

- (가) 동일수급권에 속하고 용도·규모·품등 등이 대상부동산과 유사한 부동산의 수급 추이 및 동향
- (나) (가)로 파악한 수급의 추이 및 동향이 대상부동산의 가치형성에 주는 영향의 내용 및 그 정도

일반적으로 시장참가자는 시장의 수급동향을 예상하여 거래의 여부, 거래가격, 거래조건 등의 의사를 결정하며, 그 판단기준은 당해 시장참가자 속성에 따라 일정한 경향을 띄는 수가 많다. 따라서 대상부동산의 시장특성은 당해 시장의 부동산 이용형태와 가치형성에 주도적인 역할을 하는 전형적인 시장참가자의 속성 및 가격 등에 관한 의사결정의 기준, 당해 시장의 수급동향에 따라 규정되므로, 이러한 사항을 정확하게 파악하는 일이 중요하다.

또, 파악한 시장특성은 인근지역의 표준적 이용의 판정에 반영시키고, 또 감정평가수법의 적용, 시산가액 또는 시산임료의 조정 등 각종 판단에 적절하게 반영해야 한다.

개정취지

- ① 근래 부동산시장이 수익성을 중시한 실수요 중심의 거래로 구조적인 변화가 있어, 그에 따라 단순히 인근지역과 관계뿐 아니라, 더 광역적인 시장동향의 영향을 받아 부동산의 용도가 결정되고 가격이 형성되는 경향이 뚜렷해지고 있다.
- ② 이 때문에 종래 명확하게 기술하지 않았던 시장분석의 위치를 명확히 하고, 시장분석의 결과를 감안하여 최유효이용을 판정함과 동시에 감정평가수법을 적용하며, 각종 판단을 할 때 반영해야 함을 명확히 한다.

개정포인트

- ① 지역분석 및 개별분석의 과정에서 동일수급권의 시장특성(시장참가자의 경향과 시장의 수급동향)과 대상부동산과 관계된 전형적인 수요자를 평가하기 위해 시장분석을 해야 하는 점을 명확히 하였다.
- ② 최유효이용의 개념은 갱신뿐 아니라 복합부동산에도 적용해야 함을 명확히 하고, 그 판정은 지역요인의 변동도 예측하여 동태적으로 파악할 것을 명확히 하였다.

서브정리

I. 의의

개별분석이란 지역분석에 의해 판정된 지역의 표준적 이용과 가격수준을 전제로 부동산의 개별성에 근거하여 가치형성의 개별적 요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 대상부동산의 가격을 개별화·구체화시키는 작업을 말한다.

II. 필요성

1. 부동산의 개별성

부동산은 자연적 특성으로서의 개별성 때문에 물리적으로 동일한 부동산은 없으며 각각의 개별성에 의해 가치형성요인이 다르게 작용하기 때문에 개별분석이 필요하다.

2. 지역분석과의 *Feed-back*관계

한 지역의 가격수준은 개별부동산의 최유효이용에 영향을 주는 반면, 개별부동산의 최유효이용의 집단적·평균적 고찰을 통해 파악할 수 있는 *feed-back*경향이 있는 바, 지역분석 결과와의 관계를 위해서도 개별분석이 필요하다.

3. 가치의 전제로서의 최유효이용

부동산가격은 토지할당, 경제주체의 합리성을 전제로 한 최유효이용을 전제로 형성된다.

III. 감정평가3방식과의 관계

1. 비교방식에서의 활용

비교방식에서 사례선택시 위치의 유사성, 물적 유사성, 시점수정의 가능성, 사정보정의 가능성이 있어야 하는데, 이중 물적 유사성은 개별분석의 결과를 활용하여 사례부동산을 비교분석한다. 또한 비교과정에서 개별분석의 결과가 활용된다.

2. 원가방식에서의 활용

원가법에서 재조달원가는 최유효이용상태를 기준으로 선정하므로 개별분석의 결과가 활용되며, 감가요인 중 내부적 요인에 의한 감가인 물리적·기능적 감가는 개별분석의 결과를 기준으로 파악된다.

3. 수익방식에서의 활용

수익환원법 적용시 순수익은 최유효이용을 전제로 파악되므로, 대상부동산의 개별성에 기인한 개별분석을 통해 순수익을 산정해야 한다. 환원율을 구하는 투자시장질적비교법 등에서 개별부동산간 질적요소에 대한 평점비교에서 사용된다.

IV. 개별분석시 유의사항

① 객관적인 양식과 통상의 이용능력을 가진 시점에 의한 합리적, 합법적인 사용 방법이어야 한다. ② 사용, 수익이 장래 상당기간 지속될 수 있는 사용 방법일 것 ③ 효용을 발휘할 수 있는 시점이 예측할 수 없는 장래가 아닐 것 ④ 계약내용에 따라 이용방법이 제한되어 있지 않아야 한다. ⑤ 최유효이용의 판정은 인근지역의 가격 수준을 기준으로 하므로 변동에 유의해야 한다.

실무기준해설서

1. 비교대상(최유효이용의 판정·비교)

개별요인 비교는 비교표준지의 최유효이용과 대상토지의 최유효이용 판정·비교한다. 개별요인 비교 과정은 비교표준지의 최유효이용과 대상토지의 최유효이용을 각각 판정한 후 이를 비교하게 되는데, 대상토지의 현황이 최유효이용에 미달하는 경우에도 그 구체적인 가액을 산정하기 위해서는 대상토지의 최유효이용에 대한 판정이 선행되어야 한다.

2. 비교시점

비교시점의 개별요인은 공시기준일을 기준으로 하고 대상토지의 개별요인은 기준시점을 기준으로 한다. 지역 요인의 비교는 비교표준지와 대상토지 모두 기준시점을 기준으로 하지만, 개별요인의 비교에서는 비교표준지는 공시기준일 당시의 현황을 기준으로 하는 것에 유의하여야 한다.

3. 유의사항

(1) 격차율 산정 시 유의사항

격차율표는 용도지대별로 작성되어 있으며, 대상토지가 속하는 인근지역의 표준적인 이용상황에 따라 적정한 용도지대의 격차율표를 선정하여야 한다. 예를 들어 주택중심지대의 주상용 토지는 주택지대 격차율표로, 상업 중심지대에서 주상용 토지는 상업지대 격차율표를 선정하여야 한다.

(2) 감정평가서에 격차율 기재 시 예외사항

항목·세항목 단위로 세분하여 표시하는 것이 곤란하거나, 합리적이고 능률적인 평가를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 이를 “조건”단위로 기재할 수 있을 것이다. 이는 실무적으로 대규모 보상평가의 경우와 같이 업무 능률 제고를 통해 감정평가업무 전반의 효율적인 진행을 위한 것으로, 감정평가의 객관성을 확보하기 위하여 기준에서는 특별한 경우로 한정하여야 할 것이다.



관련 기출문제

1. 부동산가치형성에 있어 개별적 제요인의 분석의 목적을 기술하시오.(1997.8회.10점)

질문에서 요구한 답의 요체는 부동산가격을 개별화·구체화하는데 작용하고, 부동산의 자연적 특성의 하나인 개별성을 강조하고, 부동산가치형성의 개별적 제 요인을 분석하여, 부동산감정평가 대상부동산의 평가방식 적용에 유용성이 있다는 것 등이 해당될 것이다. 이상의 내용들을 기·승·전·결에 맞추어 기술하면 된다.

논점 8-3

지역분석과 개별분석



서브정리

Ⅰ. 지역분석과 개별분석의 관계

1. 개설

부동산의 자연적·인문적 특성으로 인한 지역성과 최유효이용이 지역특성에 의한 제약을 받는 피결정성에 의해 개별분석은 관련성을 갖는다. 지역분석이 선행적, 전체적, 광역적이라면 개별분석은 후행적, 국지적, 부분적이다.

2. 부동산의 종별과 유형에 따른 관련성

부동산의 종류는 용도에 따른 종별과 유형적 이용 및 권리관계의 태양에 따른 유형이 있다. 지역분석이 부동산의 종별의 의한 지역의 표준적 이용, 가격수준의 관점이라면, 개별분석은 부동산의 유형에 의한 대상부동산의 최유효 이용을 판정하여 가격을 개별화·구체화하는 작업이다.

3. 표준적 이용과 최유효이용에 따른 관련성

(1) 의의

(가) 표준적 이용

지역특성에 의한 개별부동산의 일반적·평균적 사용방법이며, 개별부동산의 최유효이용의 집단적·평균적 사용이다. 환원하면 표준적 이용은 대체성 있는 부동산의 집단적인 이용관계를 나타내주며, 이들 집단적 이용지역을 인근지역·유사지역·동일수급권이라 한다. 그러므로 대체지역과 비교를 통해 인근지역의 표준적 이용을 명확히 해야 한다.

(나) 최유효이용

객관적으로 보아 양식과 통상적인 이용능력을 갖는 사람에 의하여 합리적·합법적인 최고최선의 이용 방법을 말한다.

(2) 양자의 관계

(가) 일치여부

원칙적으로 표준적 이용에 적합한 것이 최유효이용이나 반드시 일치하는 것은 아니다. 최유효이용은 부동산의 개별성에 의하여 규정되는 것이므로 항상 표준적 이용과 동일하지는 않다.

(나) 선후관계

최유효이용은 표준적 이용의 판단이 선행된 후에 판정할 수 있음이 일반적이다.

(다) 창조적 토지이용영향

창조적 토지이용이 침입, 계승된 경우 최유효이용으로 되고, 이는 표준적 이용의 변화를 초래한다.

(라) Feed-back관계

지역요인 변동으로 지역특성이 바뀐 결과 표준적 이용과 최유효이용이 불일치한 경우에도 다소 장기간이 걸리더라도 서로 일치하려는 feed-back 관계를 가지려는게 부동산의 속성이다.

4. 가격수준과 가격에 따른 관련성

가격수준이란 지역분석에 있어서 표준적 이용에 의하여 나타나는 그 지역의 가치형성수준을 말하며, 부동산의 가격은 개별분석에 의한 최유효이용을 표준으로 가격수준의 제약하에 형성된다.

구 분	지역분석	개별분석
대상범위	대상지역 (대상지역에 대한 전체적, 광역적, 거시적 분석)	대상부동산 (대상부동산에 대한 부분적, 국지적, 구체적, 미시적 분석)
목적	표준적 이용과 가격수준	최유효이용과 구체적 가격
선후관계	선행분석	후행분석
종류관계	종별에 따른 표준적 이용 가격수준	유형에 따른 최유효이용 가격 구체화
관련 가격원칙	적합의 원칙	균형의 원칙
일치여부	최/유는 개별성으로 인해 표준적 이용과 반드시 일치하지는 않음	
최/유의 피결정성	최유효이용은 표준적 이용에 의한 피결정성	
Feed-back 관계	양자는 Feed-back 관계로 서로 영향을 미침	

II. 지역·개별분석의 3방식의 활용

1. 개설

부동산 가격의 형성과정을 이해하고 이러한 과정에서 지역분석과 개별분석을 통하여 가치형성에 관한 제요인을 분석함으로써 대상물건에 대한 가치접근은 이루어지지만, 이를 구체적으로 수치화시키기 위해서는 수익성·비용성·시장성의 원리에 의한 감정평가 3방식이라는 도구를 활용해야 한다.

2. 비교방식의 활용

- ① 사례수집과 사례선택에 있어 지역분석을 통해 위치적 유사성이 있는 사례를 개별분석을 통해 물적 유사성이 있는 사례를 선택한다.
- ② 사정보정 시 개별분석을 통해 사례나 대상부동산의 개별적 사정을 보정한다.
- ③ 시점수정 시 인근지역의 경기변동 등을 충분히 활용하고 지역의 동태적 파악이 이루어진다.
- ④ 지역요인 비교시 지역분석의 결과인 표준적 이용을 파악하여 가격수준을 가늠한다.
- ⑤ 개별요인 비교시 개별분석의 결과인 최유효이용을 판정하여 개별·구체적 가격을 가늠한다.

3. 수익방식의 활용

(1) 순수익 산정시

- ① 순수익은 최유효이용을 전제로 하여 파악되어야 하는 바, 대상 물건의 최유효이용판단 시 개별분석결과가 활용되며, 이러한 최유효이용의 판단은 지역분석을 통해 파악된 대상지역의 표준적 이용의 제약하에 판정된다.
- ② 간접적으로 순수익을 구할 때, 지역요인 비교와 개별요인 비교에 활용된다.

(2) 환원을 산정시

- ① 시장추출법은 인근지역의 대체가능한 부동산으로부터 추출시 지역분석을 요하고 ② 투자시장질적비교법은 질적평점비교시 개별분석 결과가 활용된다.

4. 시산가액조정에서 활용

- ① 자료선택의 적부와 관련하여, 일반적요인, 지역요인, 개별요인 분석의 적부 검토시 활용되며 ② 특히 물적 유사성 여부, 단가와 총액과의 관계에서 최유효이용 관계 등이 고려되어야 한다.



1. 지역분석 및 개별분석의 필요성과 그 상호관계를 설명하시오.(1993.4회.10점)

I. 지역분석 및 개별분석의 의의 및 필요성

1. 지역분석의 의의 및 필요성
2. 개별분석의 의의 및 필요성

II. 양자의 상호관계

1. 성립근거상의 차이
2. 분석범위와 절차상 선후관계
3. *Feed-Back*관계

2. 표준적 이용의 의미 및 특성을 최유효이용과 대비하여 설명하고, 상호관련성을 논하시오.(1995.6회.20점)

I. 서

부동산의 가격은 지역내 부동산의 표준적 이용과 가격수준의 제약하에서 부동산의 개별성에 근거하여 최유효이용을 전제로 구체적 가격이 형성된다. 따라서 부동산 가치의 정확한 판정을 위해서 표준적 이용이 최유효이용과 대비하여 갖는 의미와 특성을 파악하고, 양자의 상호관련성을 깊이 이해하여 감정평가시 고려하여야 한다.

II. 표준적 이용의 의미와 특성

1. 의의

(1) 표준적 이용

대상 지역에 속하는 개개부동산의 최유효이용을 집약적 평균적으로 나타낸 이용방법으로 이는 대상 지역의 특성과 위치를 나타내 준다.

(2) 최유효이용

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대신토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

2. 표준적 이용의 특성

(1) 지역성에 근거

최유효이용이 부동산의 개별성에 근거하여 발생하는 이용상태임에 반해, 표준적 이용은 지역성에 근거하여 나타나는 이용상태이다. 지역성이란 부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 특성을 말한다.

(2) 집단적·평균적 이용상태

최유효이용이 개별부동산의 개별적·독립적 이용상태임에 반해 표준적 이용은 지역내 부동산의 집단적·평균적 이용상태를 나타낸다.

(3) 지역분석의 결과

최유효이용이 가치형성요인 중 개별요인을 분석한 결과인 반면에, 표준적 이용은 지역요인을 분석하여 도출한 지역의 이용상태이다.

(4) 지역내 가격수준의 전제

최유효이용이 개별부동산의 구체적 가격의 전제가 되는 이용임에 반해, 표준적 이용은 지역내 부동산의 가격수준 형성에 전제가 되는 이용상태이다.

Ⅲ. 표준적 이용과 최유효이용의 상호관련성

1. 최유효이용의 피결정성 관계

2. *Feed-back*관계

Ⅳ. 결

최근 건축기술의 발달과 생활양식의 다양화로 지역의 표준적 이용에 부합하지 않는 단일이용이 증가하고 있다. 이에 일본부동산평가기준도 최근 개정을 통해 인근지역의 표준적 이용이 개별부동산의 최유효이용에 미치는 제약관계가 종전보다 약한 경우를 설명하고 있다. 이는 우리나라에도 공통되는 추세인바, 이러한 부동산의 평가시 특히 표준적 이용과 최유효이용의 상호관련성에 면밀히 관찰하여야 한다.

3. 감정평가에 있어 지역분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 개별분석과의 상관관계를 기술하시오. (2000.11회.20점)

I. 서

부동산의 가격은 가치발생요인의 상호결합에 의해서 발생한다. 그러나 가치형성요인의 영향으로 부동산의 가격은 부단히 형성, 변화하는바, 부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 가치형성요인에 대한 분석이 중요하다. 가치형성요인은 감정평가절차상 지역분석과 개별분석을 통해 이루어진다. 이중 지역분석은 부동산의 고유 특성인 지역성에 의한 것으로 개별분석과 일정한 선·후행, 피드백(*Feed-back*)관계를 형성하는 바 이하 관련내용을 기술한다.

II. 지역분석의 의의 및 필요성

1. 지역분석의 의의
2. 지역분석의 필요성
 - (1) 부동산의 지역성
 - (2) 표준적 이용과 가격수준의 파악
 - (3) 사례자료의 수집범위의 결정

III. 개별분석과의 상관관계

1. 개별분석의 의의
2. 지역분석과 개별분석의 관계
 - (1) 분석범위와 절차상 선후관계
 - (2) 피드백(*Feed-Back*)관계
 - (3) 성립근거상의 차이

IV. 결(관련문제)

지역분석과 개별분석은 일정한 상관관계를 이루며 부동산의 가치형성요인을 분석하게 된다. 다만 최근 부동산기술의 발달과 생활양식의 변화로 개별부동산의 최우효이용이 지역의 표준적 이용과 괴리되는 경우가 빈번히 발생하고 있다. 이에 일본은 부동산평가기준 개정을 통하여 이러한 경우에 대해서 규정하고 있으나, 우리나라는 이에 대한 규정내용이 없는 실정이다. 평가의 정확성을 제고하고 양 분석의 상관관계를 명확히 하기 위해서 최우효이용이 표준적 이용의 제약을 약하게 받는 경우에 대해 규정할 필요가 있다고 본다.

4. 지역분석과 개별분석을 통하여 부동산가격이 부동산시장에서 구체화되는 과정을 설명하시오.
(2007.18회.20점)

I. 서

부동산의 고정성으로 인하여 특정 지역과 일정한 영향을 주고받는 지역성이 있다. 따라서 부동산의 가격은 일반재화와는 달리 지역적 차원의 가격수준의 영향하에서 개별부동산 차원의 구체적 가격이 형성되는 특징을 갖는다. 이를 감정평가시에는 지역분석과 개별분석을 통해 가격을 구체화시키게 된다.

II. 지역분석을 통한 가격수준의 파악

1. 지역분석의 의의 및 필요성
2. 부동산의 지역성으로 인한 가격수준의 형성
 - (1) 지역성의 의의
 - (2) 가격수준의 형성
3. 지역분석을 통한 가격수준의 파악

III. 개별분석을 통한 구체적 가격의 파악

1. 개별분석의 의의 및 필요성
2. 부동산의 개별성으로 인한 구체적 가격의 형성
 - (1) 개별성과 최유효이용의 의의
 - (2) 구체적 가격의 형성
3. 개별분석을 통한 구체적 가격의 파악

IV. 결

지역분석과 개별분석은 가치형성요인을 분석하여 가격을 구체화시키는 중요한 단계이다. 다만 최근 부동산 시장이 자본·금융시장과의 연관성이 높아지고, 수익성을 중시한 투자가 이루어짐에 따라 시장분석을 강화하여 시장참가자의 속성 및 행동과 시장의 수급동향을 보다 엄밀히 분석할 필요가 있다.

5. 다음의 제시된 자료를 참고하여 물음에 답하시오. (2018.29회.30점)

인구 1,000만의 대도시인 A시와 약 40분 거리에 있는 인구 30만 규모의 기성도시인 B도시를 연결하는 전철이 개통되었다. 전철의 개통은 B도시의 광역접근성 개선효과를 가져와 부동산시장 및 부동산가격에 변화를 줄 것으로 예상된다.

- (1) B도시에 새롭게 신설된 전철역세권의 지역분석에 대하여 설명하시오. (15점)
- (2) 전철개통으로 인한 접근성의 개선이 B도시의 유형별 부동산시장에 미치는 긍정적·부정적 효과에 대하여 설명하시오. (15점)



관련규정

감칙 제2조

13. "인근지역"이란 감정평가의 대상이 된 부동산(이하 "대상부동산"이라 한다)이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.
14. "유사지역"이란 대상부동산이 속하지 아니하는 지역으로서 인근지역과 유사한 특성을 갖는 지역을 말한다.
15. "동일수급권"이란 대상부동산과 대체·경쟁 관계가 성립하고 가치 형성에 서로 영향을 미치는 관계에 있는 다른 부동산이 존재하는 권역을 말하며, 인근지역과 유사지역을 포함한다.



서브정리

1. 인근지역

1. 의의

인근지역이란 지역분석의 대상지역 중 대상부동산이 속한 지역으로서, 용도적·기능적으로 동질성이 인정되는 지역이며, 대상부동산의 가치형성에 직접적 영향을 미치는 지역이다.

2. 특징

- ① 대상부동산이 속한 지역이다.
- ② 대상부동산의 가치형성에 직접 영향을 준다.
- ③ 지역내 부동산은 대상부동산과 상호 대체·경쟁관계를 갖는다.
- ④ 지역내 부동산은 대상부동산과 용도적·기능적으로 동질성을 갖는다.
- ⑤ 인근지역의 지역요인은 부단한 변화과정에 있다.

3. 인근지역 분석의 필요성

인근지역은 ① 대상부동산의 가치형성에 직접적으로 영향을 주며 ② 개별부동산의 최유효이용 판정의 방향을 제시하는 표준적 이용을 파악하기 위해서 인근지역분석이 필요하게 된다. 즉 인근지역의 지역특성이 대상 부동산의 최유효이용을 1차적으로 제약하기 때문이다.

4. 인근지역의 경계와 범위

(1) 경계의 의의

부동산은 자연적특성인 개별성으로 물리적 대체성이 인정되지 않으나, 인문적 특성인 용도의 다양성으로 용도적·기능적 측면에서 동질성이 인정된다. 따라서 인근지역이란 이러한 용도적 동질성이 인정되는 지역이고, 인근지역의 경계란 이러한 동질성이 인정되는 지역의 범위를 정하는 것이라 할 수 있다.

(2) 경계설정의 중요성(필요성)

(가) 지역분석의 대상지역으로서 중요성

대상부동산의 가치형성에 직접 영향을 미치는 범위설정과 최유효이용 판정의 방향을 제시하는 표준적 이용의 판정범위를 설정하기 위해 중요하다. 즉 가격수준 파악에 가장 큰 영향을 미치는 지역범위이므로 경계설정이 중요하다.

(나) 사례자료 수집에 있어서 중요성

인근지역 사례의 신뢰도가 매우 높다. 그러나 수집범위가 너무 넓으면 가격수준 판정이 곤란하고, 수집범위가 너무 좁으면 사례수집이 어려워지는바, 인근지역의 범위설정이 중요하다.

(3) 경계설정의 기준

(가) 일반적 기준

토지의 이용형태와 토지이용의 편리성, 연속성의 차단, 교통체계 등을 중시해야 하며, 부동산의 종별을 고려하고 용도적 동질성을 기준으로 설정해야 한다.

(나) 구체적 기준

① 자연적 경계

연속성을 차단하는 하천, 산악, 구릉 등을 기준으로 설정하거나, 부동산 이용형태에 차이를 주는 지반, 지세, 지질 등을 기준으로 한다.

② 인위적 상태

- 유형적 측면 : 철도, 도로, 공원

- 무형적 측면 : 사회적 측면(언어, 종교 등)

경제적 측면(소득수준, 문화생활정도 등)

행정적 측면(행정구역, 용도지역·지구·지역)

(4) 경계설정 방법(3단계)

(가) 지역의 물리적 특성 검토

토지이용의 유사성 정도, 구조의 유형, 건축기술의 형태, 유지비 등을 알기 위해 주변분석을 요한다.

(나) 지도상에 예비적 경계 설정

지도상에 물리적 특성이 변화하는 지점을 연결한다. 물리적 특징의 변화와 일치하거나 그 근처에 있는 물리적 장애물을 확인할 수 있다.

(다) 예비적 경계의 검토

인구통계 자료에 대비하여 대비 경계선을 검증한다. 가능하다면 인근지역 주민의 연령, 직업, 수익 그리고 교육수준에 관한 정확한 자료를 구해야 한다.

(5) 경계설정시 유의사항

(가) 적정범위설정

인근지역범위가 너무 확대되면 가격수준의 판정이 어렵고, 너무 축소되면 사례자료수집에 어려움이 있다.

(나) 동태적 분석 설정

인근지역의 경계는 지역적 특성을 형성하는 지역요인의 영향을 받아서 설정되는 바, 이에 영향을 미치는 지역요인은 항상 변화의 과정에 있으므로 동태적으로 분석하여 설정기준을 정해야 한다.

(다) 과학화·객관화

보다 정확한 인근지역 분석 위해 GIS, 정보시스템 등을 이용한 인근지역의 경계설정의 과학화·객관화를 요한다.

(라) 법상 용도지역과 불일치 가능성

부동산 관련법상 용도지역과 일치하지 않고, 합리적 유사성이 있으면 2종이상의 경계가 혼재가능하며, 우리나라의 경우 행정적 측면이 중요하게 작용한다.

5. 인근지역 분석시 유의사항

(1) 인근지역의 범위설정에 유의

인근지역은 대상부동산의 용도와 지역의 동질성이 있는 지역인바, 용도성은 항상 변화하고 있으므로, 구체적 범위 판정시 단순히 공법상 용도지역으로 판단하지 않고 실태주의에 입각해야 한다.

(2) 인근지역의 상대적 위치 파악에 유의

인근지역의 상대적 위치를 파악하기 위해서는 인근지역 주변에 있는 지역 및 동일수급권 내 유사지역의 지역요인과 인근지역의 요인비교로 상대적 격차를 파악해야 한다.

(3) 자료수집 및 부동산시장의 분석

인근지역 포괄하는 광역적인 지역요인 파악하고 이와 관계된 요인자료 수집, 분석한다. 부동산시장 분석시에도 그 지역의 부동산시장의 현황과 시장참여인의 행동 등을 분석하여 거래상황을 정확히 파악 후 지역 요인 분석을 행하여야 한다.

(4) 장래동향의 분석

인근지역의 지역요인에 대한 분석 및 부동산시장의 동향분석은 인근지역의 변화과정과 주변에 있는 타 지역의 추이 및 동향, 특히 이행지·예정지의 경우에는 변화의 추이 및 장래동향을 시계열적으로 분석을 요한다.

II. 동일수급권내 유사지역

1. 의의

인근지역의 지역특성과 유사한 특성을 갖는 지역으로서 당해 토지가 속하지 아니한 지역을 말한다. 유사지역은 지리적 위치는 다르나 용도적 기능적 측면과 가치형성요인이 인근지역과 유사하고 상호 대체, 경쟁의 관계에 있는 지역을 말한다. 이는 거리의 원근개념이 아니며, 가치형성 제요인이 유사성을 갖는 범위이다.

2. 특성(요건)

유사지역은 대상부동산이 속한 인근지역과 지리적 위치는 다르나 물리적, 경제적 및 인구상태로 보아 용도적·기능적으로 유사하여 지역구성요소가 동질적인 것으로 볼 수 있다. 따라서 이는 거리의 원근개념이 아니라 용도적 관점과 지가형성의 일반적 여러 요인이 인근지역과 유사하여 인근지역과 대체성이 있고 상호 경쟁관계가 있는 지역을 말한다.

3. 분석의 필요성

인근지역에서의 상대적 위치와 지역특성을 명백히 하고 적절한 가격수준을 파악하기 위함이다. 인근지역에서 적절한 사례자료가 없는 경우 유사지역의 분석을 통해 자료를 수집할 수 있다. 또한 인근지역 내 사례가 있을 경우에도 유사지역의 사례를 분석함으로써 인근지역의 상대적 위치를 명백히 하여 감정평가액의 정도를 높일 수 있다.

III. 동일수급권

1. 의의

대상부동산과 대체·경쟁의 관계가 성립하고, 가치형성에 상호 영향을 미치는 관계에 있는 다른 부동산이 존재하는 권역으로, 인근지역과 유사지역을 포함하는 보다 광역적인 지역이다. 이는 부동산의 고정성으로 인해 부동산의 수요·공급이 가능한 즉 대체관계의 지역적 한계를 나타낸다.

2. 동일수급권의 성립논리

부동산의 자연적 특성의 하나인 부동성과 인문적 측면의 이용 면에서의 유사성을 인정하는 대체의 원칙에 의거, 유사한 부동산에 속해 있는 지역간 또는 개별부동산간 비교를 통하여 부동산 가격을 구하기 위한 절차 중의 하나이다.

3. 특징

- ① 부동산의 고정성의 특성으로 인하여 수요, 공급이 일정한 지역범위로 제약됨을 의미하며, 그 한계는 종별, 규모, 성격에 따라 다르다.
- ② 대상부동산과 물적유사성, 위치적 유사성을 지닌 부동산이 존재하는 권역이다.
- ③ 각 지역을 구성하는 부동산 상호간에 대체, 경쟁관계가 성립하고 가격에 영향을 미칠 수 있어야 한다.
- ④ 인근지역, 유사지역 뿐 아니라 순수하게 동질적이라고 볼 수 없는 주변 용도지역을 포함하는 광역적인 지역이다.

4. 분석의 필요성

(1) 지역요인의 변동

대상 부동산과 관련 있는 동일수급권은 사회적, 경제적, 행정적, 자연적요인이 부단히 변동하므로 가격변동을 초래하는 바, 시계열적인 동일수급권 분석이 필요하다.

(2) 대체의 원칙

대체의 원칙에 의거 대상 부동산이 속한 인근지역은 동일수급권과 밀접한 관계이므로 비교분석이 필요하다.

(3) 개별분석을 위한 선행작업

최유효이용의 판단방향을 제시하고 구체적 가격을 구하기 위한 범위(가격수준, 표준적 이용)를 설정해 줌으로써, 개별분석의 전 단계 절차로서 필요하다. 결국, 인근지역의 지역특성을 명백히 하여 자료의 수집 및 선택범위를 결정하기 위해 필요하다.

5. 각 용도지역별 동일수급권 파악

(1) 주거지의 동일수급권

일반적으로 도심으로부터 통근 가능한 지역의 범위와 일치한다. 그러나 지역적 선호, 지역의 명성·품격, 주민수준 등에 의해 대체관계가 성립하는 범위가 좁아지는 경향이 있다.

(2) 상업지의 동일수급권

상업 배후지를 기초로 성립한 상업수익과 대체성이 미치는 지역의 범위와 일치하는 경향이 있다. 고도 상업지는 광역적인 배후지를 배경으로 성립, 보통상업지는 보다 좁은 배후지를 배경으로 성립하므로 동일수급권이 보다 적어 진다.

(3) 공업지의 동일수급권

공업지의 경우 제품생산 및 판매비용의 경제성, 생산활동의 능률성이 공업지의 대체성을 판정하는 지침이 된다. 대공업지의 경우 대규모 수송수산에 있어 대체성이 있는 지역적 범위가, 중·소공업지의 경우 제품생산의 효율성, 판매비용의 경제성이 있어 대체성이 있는 지역적 범위와 일치한다.

(4) 농지의 동일수급권

개인 농가에 의해 경영되는 사회에서는 농업경영주체가 경작할 수 있는 토지의 물리적 범위에는 일정한 한계가 생기는데 대체로 통작 가능거리의 2배를 반경으로 하여 동일수급권으로 이해함이 일반적이나, 농업에서 기업경영이 추진되고 있는 오늘날 이에 대한 배려가 있어야 할 것이다.

(5) 임지의 동일수급권

임지의 동일수급권을 일반적으로 당해 임지를 중심으로 하는 통상의 임업생산 활동이 가능한 지역의 범위내에 임지하는 임업경쟁 주체를 중심으로 하는 각각의 임업생산활동이 가능한 지역범위와 일치하는 경향이 있다.

(6) 후보지(예정지), 이행지의 동일수급권

대상토지가 이행하리라 예견되어지는 토지종별의 동일수급권과 일치되는 경향이 있다. 그러나 성숙도가 낮은 경우 이행전의 종별의 동일수급권에 따른다.

(7) 복합부동산의 동일수급권

건물 및 그 부지의 동일수급권은 일반적으로 당해 부지의 용도에 따른 동일수급권과 일치하는 경향이 있으나, 당해 건물 및 그 부지 일체로서 용도, 규모, 품등 등에 따라서는 대체관계에 있는 부동산이 속하는 범위가 다르기 때문에 당해 부지의 용도에 따른 동일수급권의 범위와 일치하지 않는 경우가 있다.

6. 동일수급권 분석시 유의사항

- ① 인근지역과 유사지역의 대체, 경쟁관계를 고려하여 분석해야 한다.
- ② 대상 부동산의 종류, 성격, 위치, 규모, 가격을 고려해야 한다.
- ③ 후보지, 이행지 파악시 성숙도를 고려해야 한다.



관련 기출문제

1. 부동산 감정평가를 위하여 구분하는 지역을 구체적으로 열거하고, 대체성, 경쟁성, 접근성과 관련하여 설명하시오.(2004.15회.10점)

1. 개요

감정평가를 위하여 구분하는 지역은 형식적·행정구역별 구역을 의미하는 것이 아니라 대상부동산과 가격이나 용도 등의 측면에서 가치형성에 영향을 미친다고 인정되는 실질적인 권역을 말한다. 이러한 지역은 대체성, 경쟁성, 접근성에 따라 이하의 3가지로 구분된다.

2. 인근지역

인근지역이란 대상부동산의 가치형성에 일차적인 영향을 미치는 지역으로 용도적·기능적으로 동질성이 있어 상호 대체·경쟁관계에 있는 부동산이 존재하는 지역을 말한다. 인근지역내의 부동산은 용도적·기능적으로 동질성이 높아 일차적 비교대상이 되고 상호 대체성이 크며, 지리적인 위치도 가까워서 접근성이 높다.

3. 유사지역

인근지역의 지역특성과 유사한 특성을 갖는 지역으로서 대상부동산이 속하지 않는 지역이다. 유사지역과 인근지역이 지역 상호간 대체·경쟁을 하고 그 속에서 각 지역에 속한 유사 부동산간에 다시 대체·경쟁이 이루어지는 중첩된 구조가 된다. 한편 유사지역은 인근지역과 특성 면에서 유사성에 초점을 둔 개념으로 반드시 인접할 것을 요하지는 않으나 대체성이 미치는 범위내에는 존재해야 한다.

4. 동일수급권

대상부동산의 가치형성에 영향을 미치고 대체·경쟁관계가 성립하는 부동산이 존재하는 인근지역과 유사지역을 포함하는 최원방권역을 말한다. 동일수급권은 대체·경쟁관계가 성립하는 유사지역이 존재할 수 있는 범위를 나타내고, 동일수급권내의 부동산은 대체가 가능한 한계위치의 사례들이 되며 그러한 한도내에서 상호경쟁을 한다. 한편 접근성은 상당히 완화된 형태로 나타나게 된다.

2. 인근지역의 개념, 요건 및 경계와 범위를 설명하시오.(2005.16회.10점)

Ⅰ. 인근지역의 개념

인근지역이란 지역분석의 대상지역 중 대상부동산이 속한 지역으로서, 용도적·기능적으로 동질성이 인정되는 지역이며, 대상부동산의 가치형성에 직접적 영향을 미치는 지역이다.

Ⅱ. 인근지역의 요건

① 대상부동산이 속해 있어야 하고 ② 대상부동산의 가치형성에 직접 영향을 주어야 한다. 또한 ③ 지역내 부동산이 대상부동산과 상호 대체·경쟁관계를 갖으며 용도적·기능적으로 동질성을 가져야 한다.

Ⅲ. 인근지역의 경계와 범위

1. 경계의 의의

부동산은 자연적 특성인 개별성으로 물리적 대체성이 인정되지 않으며 비동질적이나, 인문적 특성인 용도의 다양성으로 용도적·기능적 측면에서 동질성이 인정된다. 따라서 인근지역이란 이러한 용도적 동질성이 인정되는 지역이고, 인근지역의 경계란 이러한 동질성이 인정되는 지역의 범위를 정하는 것이라 할 수 있다.

2. 경계설정의 기준

일반적 기준으로는 토지이용형태, 이용상 편리성, 교통체계 등이 기준이 되며, 자연적 기준은 하천, 산악, 호수 등의 존재가 기준이 된다. 인문적 기준으로는 철도, 언어, 소득, 인종 등이 경계설정의 기준이 된다.

3. 경계설정의 방법

① 토지이용의 유사성 정도, 구조의 유형, 건축기술의 형태, 유지비 등을 조사하여 지역의 물리적 특성 검토한다. ② 조사결과를 지도상에 표시하여 물리적 특성이 변화하는 지점을 연결한다. 이를 통해 물리적 특징의 변화와 일치하거나 그 근처에 있는 물리적 장애물을 확인할 수 있다. ③ 이렇게 설정된 예비적 경계를 인구통계 자료에 대비하여 대비 경계선을 검증하여 확정한다.

4. 인근지역의 범위

대상부동산과 기능적·용도적 대체성이 나타나는 지역의 최원방권역을 동일수급권이라고 한다. 인근지역은 이 동일수급권내에서 대체성이 가장 높게 나타나고 대상부동산의 가치형성에 1차적인 영향을 미치는 범위를 말한다. 인근지역의 범위를 넓게 파악하면 대상부동산과의 유사성이 낮아지고, 범위를 좁게 파악하면 유사부동산의 사례수집이 어렵게 되므로 적절한 범위설정이 중요하다.

구분	의의	특징	감평시 유의사항
성장기	① 어떤 지역이 새로개발 또는 과거 건물이 교체됨으로써 지역의 면모가 달라지기 시작하는 시기	① 지역내 경쟁 치열 ② 지가 상승이 활발 ③ 투기적 양상 등장 ④ 입주주민은 젊고, 교육수준 높음	① 과거의 사례가격은 새로운 거래의 하한선 ② 건물신축기로 재조달원가의 신뢰성 인정
	② <i>New town</i> 이라면 15-20년 작은 것은 수년에 걸쳐 일어남.	⑤ 초기에 지가가 개발계획단계 → 개발사업착수단계 → 개발사업완성 단계의 3단계에 따라 변동하는 경향 있음.	③ 투기성향에 의한 사정보정 작업 필요 ④ 지속적 수익상승 정도 예측 필요성
성숙기	지역이 점차 안정되고, 지역 기능도 자리가 잡히고, 인구유입이 둔화되는 시기	① 부동산가격·지역기능·지역주민의 사회적·경제적 수준이 최고(<i>peak</i>) ② 경쟁이 안정적	① 부동산거래활발 → 사례자료수집이 용이 ② 재조달원가, 순수익이 최고 ③ 쇠퇴기 전 단계로서 언제 쇠퇴기가 도래할 것인지 예측이 중요 ④ 과거의 사례가격은 새로운 거래의 하한선
쇠퇴기	건물의 경제적 수명이 다하면서 세대가 바뀌고, 더 이상 원주거자의 필요를 충족시키지 못하는 시기	① 경제적 수준이 높은 주민의 유출이 시작됨 ② 지가하락추세 ③ 중고 부동산거래가 부동산 거래의 중심 ④ <i>Filtering</i> 현상이 시작되어 사·경 지위가 낮은 주민의 유입으로 지역의 지위도 함께 저하됨.	① 과거사례는 현재의 가격의 상한선 ② 건물의 경제적 수명이 다 해가면서 감가액의 정도가 커지고 ③ 수익하락이 예상됨.
천이기	<i>Filtering</i> 현상이 심화되는 시기	① 쇠퇴기 거주자가 교외로 이동 성향 ② 지역으로서 하나의 과도기단계 (한 단계 낮은 수준의 주민이 유입되는 시기) ③ 일시적인 부동산 가격의 상승현상도 보임.	① 과거의 사례가격은 새로운 거래의 상한선 ② 경제적 내용년수가 만료되어 감가수정시 잔존가액만 있는 경우도 있음 ③ 수익의 급락에 유의

악 화 기	① 쇠퇴기·천이기의 기간 중 재개발하지 않을 경우 <i>Slum</i> 화되기 전의 단계 로서 ② 부동산 관리 비용이 수익을 초과하여 방기 현상이 가속되는 단계	① 쇠퇴기와 천이기의 기간은 재개발· 재건축의 지역개선을 위한 노력 유무에 따라 정도의 차이가 있음. ② 아무런 개선의 노력이 없다면 <i>slum</i> 화의 전 단계인 악화기가 됨	감정평가시 재건축이나 재개발 가능성을 예측하여 부동산 가격수준을 가늠함.
-------------	---	--	--

관련 기출문제

1. 인근지역 *Age-Cycle*의 단계별 부동산 감정평가시 유의점(2001.12회.10점)

Ⅰ. 개요

Ⅱ. *Age-cycle* 단계별 부동산 감정평가시 유의점

1. 성장기
2. 성숙기
3. 쇠퇴기
4. 천이기
5. 악화기

Ⅲ. 결

 서브정리

I. 창조적 사용의 침입

1. 창조적 사용의 의의

창조적 사용이란 통상적인 이용능력이 아닌 다른 이용을 통하여 당해 부동산의 유용성을 증대시키는 이용이다. 이러한 창조적 사용은 시장에서 이용의 합리성을 검증받지 못한 상태에서는 최유효이용이라 할 수 없으나, 장래에도 당해 사용이 계속될 것이 확실시되는 경우 최유효이용으로 인정된다.

2. 창조적 사용의 침입

식물 생태계의 천이현상을 토지이용에 적용할 때, 창조적 사용의 침입이란 어떤 토지 이용의 형태에 기존의 통상적 이용과는 다른 이질적인 것이 개입되는 현상이다. 이러한 침입은 부동산의 특성 중 용도의 다양성에 근거하여 이용주체의 장래에 대한 예측이 다를 때와 사회적, 경제적, 행정적 위치의 변동이 예상될 때 이루어진다.

3. 최유효이용의 판정

(1) 최유효이용의 판정기준

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 갖는 사람에 의한 합리적이고 합법적인 최고 최선의 이용방법이다. 이러한 최유효이용의 판정기준으로 실현가능할 합리성, 공사법상의 규제요건을 충족시킬 합법성, 지질구조 및 건축공법 등을 고려한 이용방법의 물리적 채택가능성, 그리고 당해 사용을 객관적으로 지지해 줄 경험적 증거를 들 수 있다.

(2) 창조적 사용의 침입시 최유효이용의 판정

창조적 사용의 침입이 있는 경우에 기존과는 다른 이용방법이므로 경험적 증거를 결하게 된다. 그러나, 당해 사용이 안정적이어서 장래 계속성이 확실시되는 경우에는 경험적 증거만큼의 객관성이 인정되므로 여타의 판정기준을 충족하는 경우에 최유효이용으로 보게 된다.

II. 창조적 사용의 계승과 표준적 이용의 변화

1. 창조적 사용의 계승

창조적 사용은 그 자신이 경험적 증가가 되는 바, 당해 사용이 안정적이어서 토지 이용이 종래의 것을 교체하면서 동시에 다른 형태의 침입을 불허하는 것을 창조적 사용의 계승이라 한다. 창조적 사용의 계승은 개별부동산의 집합체로써 대상 부동산이 속한 지역의 특성에도 영향을 미치게 된다.

2. 표준적 이용의 변화

(1) 최유효이용과 표준적 이용의 상호관련성

표준적 이용이란 대상 지역에 속하는 개개부동산의 최유효이용을 집약적 평균적으로 나타낸 이용방법으로 이는 대상지역의 특성과 위치를 나타내 준다. 감정평가에 있어 먼저 지역분석을 통하여 대상지역의 표준적 이용과 가격수준을 파악하고 이를 기준으로 하여 개별분석을 행함으로써 개개 부동산의 최유효이용과 가격을 판정하게 되므로 양자는 밀접한 관련성이 있다.

따라서 표준적 이용은 최유효이용을 제약하지만 최유효이용의 집단적·평균적 사용이 또한 표준적 이용이 되는 관계도 성립한다. 그러나, 최유효이용은 부동산의 개별성에 의해 발현되므로 항상 표준적 이용과 동일 하지는 않다.

(2) 표준적 이용의 변화

창조적 사용이 침입 계승되어 당해 사용의 안정성이 인정됨으로써 최유효이용으로 인정될 뿐 아니라 사회적, 경제적, 행정적 위치가 당해 사용에 유리하게 변화하는 경우에 대상부동산이 속한 지역의 표준적 이용까지 변화하게 된다.

09 감정평가절차

최고최선
감정평가이론

논점 9-1

감정평가절차



관련규정

감칙 제8조 (감정평가의 절차)

감정평가법인등은 다음 각 호의 순서에 따라 감정평가를 하여야 한다. 다만, 합리적이고 능률적인 감정평가를 위하여 필요할 때에는 순서를 조정할 수 있다.

1. 기본적 사항의 확정
2. 처리계획 수립
3. 대상물건 확인
4. 자료수집 및 정리
5. 자료검토 및 가치형성요인의 분석
6. 감정평가방법의 선정 및 적용
7. 감정평가액의 결정 및 표시

실무기준 400 감정평가의 절차와 방법

1. 감정평가의 절차

① 감정평가법인등 다음 각 호의 순서에 따라 감정평가하여야 한다. 다만, 합리적이고 능률적인 감정평가를 위하여 필요할 때에는 순서를 조정할 수 있다.

1. 기본적 사항의 확정
2. 처리계획의 수립
3. 대상물건의 확인
4. 자료수집 및 정리
5. 자료검토 및 가치형성요인의 분석
6. 감정평가방법의 선정 및 적용
7. 감정평가액의 결정 및 표시

② “기본적 사항의 확정”이란 [300-3-①]의 각 호의 사항 등을 의뢰인과 협의하여 결정하는 절차를 말한다.

- ③ “처리계획의 수립”이란 대상물건의 확인에서 감정평가액의 결정 및 표시에 이르기까지 일련의 작업과정에 대한 계획을 수립하는 절차를 말한다.
- ④ “대상물건의 확인”이란 다음 각 호의 절차를 말하며, 대상물건을 감정평가할 때에는 실지조사를 하기 전에 사전조사를 통해 필요한 사항을 조사한다.
1. **사전조사** : 실지조사 전에 감정평가 관련 구비서류의 완비 여부 등을 확인하고, 대상물건의 공부 등을 통해 토지등의 물리적 조건, 권리상태, 위치, 면적 및 공법상의 제한내용과 그 제한 정도 등을 조사하는 절차
 2. **실지조사** : 대상물건이 있는 곳에서 대상물건의 현황 등을 직접 확인하는 절차
- ⑤ 감정평가법인이 감정평가를 할 때에는 대상물건의 확인을 위하여 실지조사를 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 실지조사를 하지 아니하고도 객관적이고 신뢰할 수 있는 자료를 충분히 확보할 수 있는 경우에는 실지조사를 하지 아니할 수 있다.
1. 천재지변, 전시·사변, 법령에 따른 제한 및 물리적인 접근 곤란 등으로 실지조사가 불가능하거나 매우 곤란한 경우
 2. 유가증권 등 대상물건의 특성상 실지조사가 불가능하거나 불필요한 경우
- ⑥ “자료수집 및 정리”란 대상물건의 물적사항·권리관계·이용상황에 대한 분석 및 감정평가액 산정을 위해 필요한 확인자료·요인자료·사례자료 등을 수집하고 정리하는 절차를 말한다.
- ⑦ “자료검토 및 가치형성요인의 분석”이란 자료의 신뢰성·충실성 등을 검증하고 다음 각 호의 가치형성요인을 분석하는 절차를 말한다.
1. **일반요인** : 대상물건이 속한 전체 사회에서 대상물건의 이용과 가격수준 형성에 전반적으로 영향을 미치는 일반적인 요인
 2. **지역요인** : 대상물건이 속한 지역의 가격수준 형성에 영향을 미치는 자연적·사회적·경제적·행정적 요인
 3. **개별요인** : 대상물건의 구체적 가치에 영향을 미치는 대상물건의 고유한 개별적 요인
- ⑧ “감정평가방법의 선정 및 적용”이란 대상물건의 특성이나 감정평가목적 등에 따라 적절한 하나 이상의 감정평가방법을 선정하고, 그 방법에 따라 가치형성요인 분석 결과 등을 토대로 시산가액을 산정하는 절차를 말한다.
- ⑨ “감정평가액의 결정 및 표시”란 감정평가방법의 적용을 통하여 산정된 시산가액을 합리적으로 조정하여 대상물건이 갖는 구체적인 가치를 최종적으로 결정하고 감정평가서에 그 가액을 표시하는 절차를 말한다.



I. 개요

감정평가법인등이 그 평가업무를 보다 합리적이고 능률적으로 수행하기 위해 설정한 일련의 단계가 감정평가절차이다.

II. 감정평가절차의 필요성

1. 주관배제

평가과정상의 객관성을 제고하고 신뢰성을 확보하여 평가주체의 주관배제가 가능하다.

2. 이해증진

평가의뢰인이 이러한 절차를 이해함으로써 평가결과에 대한 이해를 증진시킨다.

3. 책임소재

평가 후 소송 등의 법적 문제 발생시 문제점 파악과 책임소재 및 해결에 도움이 된다.

4. 능률성 제고

계획적이고 단계적인 평가를 수행함으로써 평가활동의 능률성을 제고시킨다.

III. 내용

1. 기본적 사항의 확정

감칙 제9조(기본적 사항의 확정)

① 감정평가법인등은 감정평가를 의뢰받았을 때에는 의뢰인과 협의하여 다음 각 호의 사항을 확정하여야 한다.

1. 의뢰인
2. 대상물건
3. 감정평가 목적
4. 기준시점
5. 감정평가조건
6. 기준가치
7. 관련 전문가에 대한 자문 또는 용역(이하 "자문등"이라 한다)에 관한 사항
8. 수수료 및 실비에 관한 사항

② 기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜로 한다. 다만, 기준시점을 미리 정하였을 때에는 그 날짜에 가격조사가 가능한 경우에만 기준시점으로 할 수 있다.

③ 감정평가법인등은 필요한 경우 관련 전문가에 대한 자문등을 거쳐 감정평가할 수 있다.

(1) 의의

감정평가의 실천적 작업을 결정하는 기본적 절차로서 ① 대상부동산 ② 기준시점 ③ 가치의 종류 등을 구체적으로 확정하는 단계이다.

(2) 중요성

대상물건의 물적 현황과 대상권리 및 평가목적 등을 명확히 하여 ① 평가액의 적정성 보장 ② 의뢰자의 의뢰 목적 만족으로 분쟁 방지 ③ 책임소재의 명확화 ④ 평가사의 사회적 신용유지 가능하다.

(3) 대상 부동산의 확정

대상부동산의 확정조건에는 대상물건의 소재, 면적 등의 물적사항과 권익, 공사법적 규제 등의 법적사항이 있다.

(4) 기준시점의 확정

감칙 제9조

- ② 기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜로 한다. 다만, 기준시점을 미리 정하였을 때에는 그 날짜에 가격조사가 가능한 경우에만 기준시점으로 할 수 있다.

실무기준 4. 기준시점

- ① 기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜로 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 기준시점을 미리 정하였을 때에는 그 날짜에 가격조사가 가능한 경우에만 그 날짜를 기준시점으로 할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 기준시점을 정한 경우에는 감정평가서에 그 이유를 기재하여야 한다.

(가) 의의

기준시점이라 함은 평가가격 결정의 기준이 되는 날로, 대부분 평가일 현재가 되나, 과거 또는 미래의 특정일 될 수도 있다. 감칙 9조에서는 가격조사완료일을 원칙으로 하나, 기준시점이 미리 정하여진 때에는 가격조사 가능한 경우에 한해 그 일자로 한다고 하여 예외를 인정하고 있다.

(나) 기준시점 확정의 중요성

- ① **부동산의 연속성과 위치의 가변성** : 부동산의 연속성과 사회적·경제적·행정적 위치의 가변성이라는 특성은 가치형성요인을 변동시키고 이에 의해 부동산 가격도 항상 변동의 과정에 있게 된다. 따라서 부동산가격은 그 가격결정의 기준이 되는 날에만 타당한 것이 되어 기준시점 확정이 중요하다.
- ② **책임소재** : 기준시점은 평가사의 책임소재를 명확히 하기 위해 필요하다. 즉 기준시점에 있어서 감정평가액에 잘못이 없었다는 것을 입증하는 것이다.
- ③ **장래이익의 현재** : 부동산 가격은 장래이익의 현재가치이며, 장기적인 배려하에 형성되므로 기준시점을 확정하여야 한다. 즉, 부동산 가격은 장래 모든 이익에 대한 특정시점 현재의 가치반영을 의미한다.

(다) 기준시점의 종류

- ① **가격조사 완료일** : 대상물건의 가격을 가장 정확히 파악할 수 있는 시점으로 특별한 사유가 없는 한 이 시점이 원칙적인 기준시점이 된다.
- ② **과거의 특정일** : 쟁송중인 물건이나 중앙토지위원회에 이의 신청된 물건 등의 소급평가가 해당된다.
- ③ **미래의 특정일** : 기한부 평가가 해당된다.
- ④ **임료의 기준시점** : 기준시점에 관한 논의는 임료에도 동일하게 적용된다. 다만, 임료는 가격과는 달리 시계열적 분할이 전제된다는 점에서 기준시점이 시분할 기간의 기준이 된다는 특징이 있다. 임료는 계약기간 시작일을 기준시점으로 한다.

(라) 기준시점과 평가시점과의 관계

- ① **의의** : 기준시점이 평가대상물건의 가격의 결정 기준일이라면 (감칙 9조) 평가시점은 평가대상물건의 사실상의 평가기준일이다.
- ② **시점확인**의 중요성 : 부동산의 특성인 영속성과 가변성에 기인하여, 부동산 가치형성요인은 유동성을 지니고 변동의 과정 중에 있다는 것과 책임소재 파악의 실무적 중요성에 의해 제기된다.
- ③ **양자의 관계**
(관련성) 양자는 일치함이 원칙이나, 기준시점이 미리 정해진 경우는 기준시점에서 가격조사가 가능한 경우에 한해 예외적으로 일치하지 않는다.
(불일치의 경우) 소급평가, 미래평가의 경우가 있다. 예를 들어 상속세, 보험금, 소송, 개발사업의 타당성 분석에 관한 평가 등을 들 수 있다. 보상평가의 경우는 따로 법률에서 정하고 있다.

(5) 가격종류의 확정

(가) 의의

감정평가는 일반적으로 시장가치를 구함이 원칙이나, 대상부동산의 성격, 평가목적, 의뢰조건에 따라 시장가치를 구하는 것이 적정치 않은 경우 그에 부합하는 가격종류를 결정함을 말한다. 감칙 5조에서도 시장가치를 원칙으로 하면서도, 시장가치 외의 가치를 인정하고 있다.

(나) 필요성

감정평가의 의뢰목적, 조건에 따른 평가액의 차이가 생기며, 평가의 도구성에 부합하기 위해 필요하고, 가치다원론적 관점에서 적용법률이나 평가기법이 달라진다.

2. 처리계획의 수립

(1) 의의

확정된 기본적 사항에 의하여 감정평가의 능률화·적정화를 위하여 평가결과를 도출할 때까지의 과정을 미리 사전에 체계적으로 수립하는 것이다.

(2) 중요성

① 무계획에서 오는 비효율성, 시간과 비용의 낭비제거 ② 작업성과 측정가능 ③ 의뢰인에게 작업진척도 보고로 신뢰도를 제고 할 수 있다.

3. 대상물건의 확인

기본적 사항 확정단계에서 관념적이고 형식적으로 확정된 대상물건을 실지조사를 통해 대상물건의 물리적 현황과 제 권리관계의 실제와의 부합여부를 확인하는 작업이다. 감칙 10조는 평가시 실지조사에 의해 대상물건을 확인하되, 예외적으로 신뢰할 수 있는 자료가 있는 경우에는 실지조사를 생략할 수 있다고 규정한다.

보충자료 실무기준해설서

대상물건의 확인은 물적사항에 대한 확인과 권리관계에 대한 확인으로 나눌 수 있다.

① ‘물적사항에 대한 확인’은 대상물건의 공부와의 부합 여부 등을 점검하는 것으로, 물건이 존재 여부, 동일성 여부에 대한 확인과 대상물건이 존재하는 경우 개별적인 상황을 각각 확인하는 과정이다. 토지의 경우 지적도, 토지대장 등 지적공부와 현황측량도 등을 이용하여 소재지·지번·지목·지적·형상·경계·도로조건·정착물의 유무 등을 확인해야 하고, 건물의 경우 소재지·지번·구조·용도·면적·경과연수·보수의 정도·기타 부합물 및 종물의 유무, 현황 및 관리상태 등을 확인한다. 그 외에 토지의 경우 이용상황·주위환경·교통사정·지형·지세·형상·타인점유 관계 등 지역적 요인 및 개별적 요인을 조사하며, 토지상의 건물·공작물 등은 기초구조·용도·사용재료·관리상태·방향·냉난방시설·기타 부대시설 등 내·외부의 개별적 요인을 조사·확인해야 한다.

② ‘권리관계에 대한 확인’은 대상물건에 대한 소유권 및 기타 소유권 이외의 권리의 존부와 그 내용을 조사·확인하는 과정이며, 등기사항전부증명서·지적도·환지도 등 공부에 의하여 명확히 검토하고 실지조사를 통하여 이를 확인하여야 한다. 공부에 설정된 권리 이외에도 조사가 가능한 경우에 한하여 미설정 권리, 점유권, 지역권 등과 같은 현실적인 이용관계에 따른 사항까지 조사할 수 있다. 다만, 대법원은 감정평가 현장 조사 당시 공실 상태라는 사유만으로 ‘임대차 없음’이라는 단정적인 표현을 기재하여 송부한 감정 결과로 인해 금융기관에 손해가 발생한 경우 그 책임이 있다고 판시하였으므로, 감정평가법인등은 실지조사를 통해 파악한 사항을 사실관계에 입각하여 정확하게 감정평가서에 기재하여야 할 것이다.

4. 자료의 수집과 정리

(1) 의의

대상부동산의 물적사항, 권리관계, 이용상황, 가격평가를 위해 필요한 자료를 수집하고 정리하는 단계이다.

(2) 자료의 중요성

자료는 감정평가의 합리성·논리성을 부여하는 중요 기초자료가 되므로 풍부하고 질서있게 수집·정리하고, 후일의 증빙자료 및 다른 평가에 활용하기 위해 보존해야 한다.

(3) 자료의 종류 및 수집방법

자료의 종류에는 확인자료, 요인자료, 사례자료가 있으며, 자료의 수집방법에는 징구법, 실사법, 열람법, 탐문법이 있다.

(4) 자료의 정리

수집된 자료는 사후검증, 타 평가시 분석, 검토로 활용된다. 따라서, 확인자료 정리시 물적인 것과 법적인 것으로 나누어 정리하고, 요인자료 정리시 일반자료는 용도지역마다 수집, 정리하여야 하며, 개별자료는 사정보정, 시점수정, 지역, 개별요인 비교가 가능한 것으로 분류하여 정리한다.

5. 자료의 검토 및 가치형성요인 분석

보충자료 실무기준해설서

(1) 자료검토

자료검토는 수집된 각종 자료가 대상물건의 감정평가 과정에서 필요·충분한 자료인가 또는 감정평가목적이나 감정평가조건에 충족되는 자료인가를 판단하는 과정이다. 이때 확인자료는 공신력과 증거력이 중요하므로, 감정평가목적이나 대상물건의 성격 등에 따라 적절한 자료만 채택하여야 하며, 요인자료는 대상물건의 가치형성에 직접적으로 영향을 미치는 요인에 관한 자료인지를 검토하여야 한다. 그리고 사례자료는 감정평가방법의 적용에 직접 활용되는 것으로 최근의 사례인지, 사정보정 및 시점수정은 가능한지 대상물건과 물적·위치적 유사성이 인정되는지를 확인하여야 한다.

(2) 가치형성요인의 분석

수집된 자료를 검토·검증·분석하여 감정평가 근거로 활용할 것인지를 결정하고, 대상물건의 일반요인, 지역요인, 개별요인을 분석하여 대상물건의 경제적 위치를 파악하는 단계이므로 실질적인 가치판단 과정이라 할 수 있다.

가치형성요인의 분석은 가치형성요인의 상호작용에 의하여 나타나는 가치형성의 기본적 법칙성, 그리고 일반 경제동향 및 추이를 충분히 이해하여야 하며, 부동산시장의 경기별 유형에 맞는 사례자료의 선택 및 적용에도 유의하여야 한다.

6. 감정평가방법의 선정 및 적용

보충자료 실무기준해설서

감정평가방법의 선정 및 적용은 감정평가 3방식(원가방식, 비교방식, 수익방식)중 하나 이상의 감정평가방법을 선정하고 대상물건의 시산가액을 도출하는 과정이다. 이때 특정한 감정평가방법을 적용한 이유와 다른 감정평가방법의 검토 여부를 감정평가서에 기재한다.

7. 감정평가액의 결정 및 표시

보충자료

실무기준해설서

(1) 감정평가액의 결정

감정평가 3방식으로 도출된 시산가액을 조정하고 감정평가액을 결정하는 과정이다.

시산가액의 조정은 단순히 감정평가 3방식에 의한 시산가액의 산술적 평균을 의미하는 것이 아니므로, 감정평가 시 감정평가목적, 대상물건의 특성, 수집한 자료의 신뢰성 및 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 각각의 시산가액에 대해 적절한 가중치를 두어 조정한다.

(2) 감정평가액의 표시

시산가액 조정 과정에서 도출된 감정평가액을 감정평가서에 표시하는 과정이다.

감정평가액의 표시는 반드시 하나의 수치가 대상물건의 가액을 정확하게 반영한다고는 볼 수는 없기 때문에 업무의 성격 또는 의뢰인의 요구 등 합리적이라고 인정되는 경우에는 구간추정치를 감정평가액으로 표시할 수 있다.



관련 기출문제

1. 자료의 기준시점에 관하여 간략하게 설명하라.(1995.6회.10점)

2. 감정평가시 기준시점의 필요성(2001.12회.10점)

1. 기준시점의 개념

1. 의의

기준시점이라 함은 평가가격 결정의 기준이 되는 날로, 대부분 평가일 현재가 되나, 과거 또는 미래의 특정 일 될 수도 있다.

2. 감칙 제9조 제2항의 규정내용

동조에서는 가격조사완료일을 원칙으로 하나, 기준시점이 미리 정하여진 때에는 가격조사 가능한 경우에 한해 그 일자로 한다고 하여 예외를 인정하고 있다.

II. 기준시점의 필요성

1. 부동산의 영속성과 위치의 가변성

부동산의 영속성과 사회적, 경제적, 행정적 위치의 가변성이라는 특성은 가치형성요인을 변동시키고 이에 의해 부동산 가격도 항상 변동의 과정에 있게 된다. 따라서 부동산가격은 그 가격결정의 기준이 되는 날에만 타당한 것이 되어 기준시점 확정이 중요하다.

2. 책임소재

기준시점은 평가사의 책임소재를 명확히 하기 위해 필요하다. 즉 어떤 평가결과는 특정한 기준시점을 전제한 것이므로 이전·이후의 시장상황이나 대상부동산의 상황에 대해서는 감정평가사에게 책임이 없다는 것을 나타내기 때문에 기준시점의 확정이 필요하다.

3. 장래이익의 현재

부동산 가격은 장래이익의 현재가치이며, 장기적인 배려하에 형성되므로 기준시점을 확정하여야 한다. 즉, 부동산 가격은 장래 모든 이익에 대한 특정시점 현재의 가치반영을 의미한다.

3. 감정평가법인등은 감정평가관계법규 및 감정평가 실무기준에서 정하는 감정평가의 절차 및 윤리규정을 준수하여 업무를 행하여야 한다. 다음 물음에 답하시오.(2021.32회.30점)

(1) 감정평가 실무기준상 감정평가의 절차를 설명하시오.(10점)



서브정리

I. 개설

평가절차로서 대상부동산의 확정의 단계를 거친 후 확인의 단계를 밟게 되는데, 부동산은 물적 구분이 불분명하고 권리관계가 복잡한 바, 평가의 신뢰와 능률을 확보하고 책임소재를 분명히 하고자 필요하다.

II. 확정과 확인

1. 확정의 의의 및 내용

대상부동산의 물적, 법적관계 및 의뢰목적에 부응하는 사실적 제 관계를 확정하는 것으로, 물적사항과 법적사항 등을 확정한다.

2. 확인의 의의 및 내용

확정에서 정하여진 대상물건의 물리적, 권리관계가 실질적으로 부합하는가에 대한 확인으로서, 물적 사항에 대한 확인(지목, 면적, 구조 등)과 권리태양에 대한 확인(등기부권리와 현실이용에 따른 권리)이 있다.

III. 양자의 관계

1. 절차적 측면

확정이 관념적이고 형식적으로 대상의 경계나 권리 등을 확정하는 것이라면, 확인은 현실적이고 실질적으로 물리적, 권리관계의 부합여부를 확인하는 것이다.

2. 확정과 확인의 불일치시 처리방법

동일성 판단기준에 의하여 불일치가 근소하거나 경정될 수 있는 경우에는 부기 후 평가하고, 동일성이 인정되지 않는 경우에는 평가를 반려해야 한다.

IV. 확정과 확인의 중요성

① 부동산은 다른 부동산과 경계가 외견상 불분명한 것도 있고 또한 대상부동산의 소유권 기타 권리관계가 복잡한 양상을 띠고 있는 경우도 적지 않다. 따라서 대상부동산을 정확하게 확정짓고 인식하는 것이 무엇보다 중요하다. ② 특히 부동산의 가격은 소유권, 기타 권리 이익의 가격이므로 물적 확인뿐만 아니라 이들 각종 권리의 파악이 중요하다. ③ 따라서 확정과 확인은 감정평가의 중요한 절차의 하나가 된다.



서브정리

I. 의의

물적 불일치란 기본적 사항의 확정시 확정된 대상물건의 내용, 물적사항이 실제의 현황과 불일치하는 것을 말한다.

II. 일반적인 처리방법

1. 물적 불일치가 근소하거나 경정될 수 있는 경우

불일치와 사유, 제한정도 등을 감정평가서의 "가격결정 및 산출 근거에 관한 의견" 또는 기타 참고사항란에 기재하고 감정평가할 수 있다.

2. 동일성이 인정되지 않을 정도의 불일치

평가가 불가능하다. 이 경우는 의뢰인과 면담하여 목록을 정정하거나 합당한 조건을 제시받아 평가받아야하며, 이와 같은 조치가 불가능할 경우에는 감정평가하지 말아야 한다.

III. 토지의 물적 불일치

토지의 경우에는 소재지, 지목, 지적, 형상, 환경, 지상물의 유무 등이 의뢰목록 및 공부와 상이함을 말한다. 이에는 공부(등기부등본, 부지증명, 환지증명, 지적 등)상에 표시된 지목, 지적, 형상 등이 실제의 물건과 불일치 되고 있는 경우와 지상에 있는 것으로 표시된 건축물이 실제로는 없는 경우, 그리고 공부상에는 표시되어 있지 않는 건축물이 실제 지상에 있는 경우 등이다.

IV. 건물의 물적 불일치

건물의 경우에는 소재지, 지번, 연면적, 구조, 용도 등이 의뢰목록 및 공부(등기부등본, 대장 등)와 불일치하는 경우이다. 건물의 경우에는 당초 건물의 주요구조부를 변경하거나 크게 증축 또는 개축된 경우에도 동일성이 결여되는 경우가 있으므로 유의하여야 한다.

V. 판단에 유의할 사항

- ① 공부상의 경과년수와 실제경과년수가 어느 정도 일치하고 있는가, 혹은 구건물을 멸실하고 신축건물을 구등기 그대로 유용하고 있지는 않은가에 유의해야 한다.
- ② 증축이나 개축의 흔적이 있는가, 증축 또는 개축되었다면 어느 정도인가에 유의해야 한다.

- ③ 건물의 주요구조부(기초, 벽, 기둥, 지붕 등)와 층수 등이 일치되고 있는가, 만약 불일치한 부분이 있다면 어느 정도이며, 이는 당초 신축시 또는 보존등기시의 것인가 아니면 보존등기 후 증개축 된 것인가, 이러한 경우 경정등기가 가능한가의 여부 등을 조사하여야 한다.

VI. 조치사항

- ① 물적불일치가 경정될 수 있는 경우는 물적불일치에 대한 사유를 감정평가서에 기재하고 감정평가할 것이나, 등기유용이나 무효의 등기로 판단될 때는 의뢰인에게 평가조건을 제시받는 등 의뢰인의 의견을 재확인하여 감정평가하거나 감정평가를 중단하고 반송토록 하여야 한다.
- ② 의뢰된 건물이 실제 없는 경우에는 멸실되고 없는 사유를 감정평가서에 기입하고 감액평가 할 수 있으나 공부상 없는 물건이 실제 토지상에 존재하고 있는 경우에는 감정평가대상토지가 불법으로 타에 점유당하고 있는 것과 같으므로 해당물건이 토지에 미치는 영향을 감안하여 감정평가토록 하여야 한다.

VII. 위치의 불일치

위치의 확인은 대상물건만을 개별적으로 행할 것이 아니라 부근의 지적도에 의하여 그 주위에 있는 다른 지번과 지적 목측 등을 함께 대조함으로써 대상물건의 위치와 지번을 정확히 확인하여야 한다. 만약, 위치확인을 틀리게 하였을 경우에는 감정평가대상물건 자체가 상이하게 되어 그 감정평가는 근본적으로 착오감정평가가 될 것이다.

보충자료

실무기준해설서

1. 물적 불일치의 개념

실지조사를 통해 확인한 결과와 평가의뢰 시 제시된 사항 및 공부와 차이가 나는 경우를 ‘물적불일치’라고 한다. 대표적인 예와 그 처리방법은 다음과 같다. 다만, 어느 경우에도 처리방법은 사회통념상 인정된 범위와 법원의 판례를 기준하여야 한다.

2. 물적 불일치의 처리방법

- ① 위치 및 경계확인이 곤란하거나 일치하지 않는 경우 의뢰인으로부터 측량도면을 제시받아 처리한다. 다만, 의뢰인과 협의하여 직접 외부용역으로 처리할 수 있다.
- ② 지목이 일치하지 않는 경우 현황의 지목을 기준으로 평가한다. 다만, 불법으로 변경된 경우에는 개별적 사안에 따라 처리를 달리해야 한다.
- ③ 소재지 및 지번이 일치하지 않는 경우, 행정구역의 개편 등 동일성이 인정되는 경우에는 정상평가 할 수 있으나, 그렇지 않은 경우 사유를 보다 세밀하게 확인하여야 한다.
- ④ 건물 및 정착물의 위치, 면적, 구조 등이 일치하지 않는 경우 등기변경의 가능성, 거래상의 제약 정도 등을 파악하여 사회통념상 동일성을 인정할 수 있는지 판단하여야 한다. 내용연수의 불일치는 관찰감가법 등을 적용하여 연장 또는 단축할 수 있을 것이나, 구건물이 멸실된 경우에는 평가가 원칙적으로 불가능하다고 볼 수 있다.

10 감정평가3방식 개관

최고최선
감정평가이론

논점 10-1

감정평가 3방식 개관



관련규정

감칙 제2조 (정의)

5. "원가법"이란 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.
7. "거래사례비교법"이란 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.
10. "수익환원법"이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

감칙 제11조 (감정평가방식)

1. 원가방식 : 원가법 및 적산법 등 비용성의 원리에 기초한 감정평가방식
2. 비교방식 : 거래사례비교법, 임대사례비교법 등 시장성의 원리에 기초한 감정평가방식 및 공시지가 기준법
3. 수익방식 : 수익환원법 및 수익분석법 등 수익성의 원리에 기초한 감정평가방식

1. 비교방식

1. 의의

거래사례비교법, 임대사례비교법 등 시장성의 원리에 기초한 감정평가방식 및 공시지가기준법을 말한다.

2. 근거

- ① 전형적인 매도자는 유사매매사례의 가격 이하로는 팔려고 하지 않을 것이며, 매수자도 그 이상으로 사려고 하지 않을 것이라는 것을 근거로 한다. (대체의 원칙)
- ② 비교방식은 시장의 동향을 파악하여 시산가액을 구하는 방법으로 수요, 공급의 상호작용에 의해 결정되는 가격을 기준으로 행동한다. (시장성)
- ③ 수요·공급 작용에서 재화의 가치를 파악한 신고전학파의 수요공급이론에 근거를 둔다.

3. 적용대상

- ① 매매사례가 있는 부동산
- ② 오래된 건물이나 수익을 창출하지 않는 부동산에 적용이 가능하다.

4. 장단점

(1) 장점

- ① 시장성의 원리에 의한 것으로 실증적, 객관적이며 설득력이 있다.
- ② 거래사례가 있는 모든 부동산에 적용 가능하며, 특히 소득이 없는 부동산, 감가가 심한 부동산에 유용하다.
- ③ 재생산이 불가능한 토지평가에 유용하다.
- ④ 산식이 간편하고 의뢰인 등이 이해하기 쉽다.
- ⑤ 순수익 예측, 재조달원가, 감가상각 파악시 추계의 주관성 배제할 수 있다.
- ⑥ 인플레이가 계속적으로 심한 상황하에서 보다 직접적으로 시장가치를 지지할 수 있는 수단이 된다.

(2) 단점

- ① 거래사례가 없으면 적용이 불가능하다.
- ② 요인비교시 주관이 개입될 수 있다.
- ③ 부동산경기의 호·불황이 극심한 경우 거래사례는 신뢰성이 미약하다.
- ④ 왜곡된 매매가격, 금융조건, 당사자의 사정, 거래동기 파악이 어렵다.
- ⑤ 사례가격은 과거가격으로 현재 시장가치와의 관계가 문제된다.
- ⑥ 매도자나 매수자의 협상력의 차이에 의해 매매가격이 왜곡되어 있을 수 있어 사정보정에 어려움이 존재한다.

II. 원가방식

1. 의의

원가법 및 적산법 등 비용성의 원리에 기초한 감정평가방식을 말한다.

2. 근거

- ① 사려깊은 매수자는 대상부동산과 동일한 효용을 제공하는 대체부동산의 생산비보다도 더 많은 가격을 지불하지 않을 것이라는 것을 근거로 하고 있다. (대체의 원칙)
- ② 어느 정도 비용이 투입되었는가 하는 비용성에 근거한다.
- ③ 공급측면에서 비용과 가격과의 상호관계를 파악하는 것으로 공급자가격의 성격, 재화의 가치를 비용에서 구하는 고전학파의 생산비가치설에 근거를 둔다.

3. 적용대상

- ① 건물, 구축물 등 재생산이 가능한 재화에 적용가능하다.
- ② 중기, 선박, 항공기 등 제작된 부동산에 대한 표준적 제작비에 통상 부대비용을 가산하여 재조달원가를 구한 뒤 보통 정률법으로 감가수정하여 가격을 구한다.
- ③ 조성지, 매립지, 개간지, 간척지 등 개량된 토지는 투자비용의 산정이 가능하므로 표준취득가격이나 또는 택지의 조성을 위해 소요되는 표준적 건설비에 통상 부대비용을 가산하여 가격을 구한다.

4. 장단점

(1) 장점

- ① 비용성에 따른 공급자측면의 평가방식으로 논리적, 설득력이 있으며, 부동산 개발 타당성 분석에 유리하다.
- ② 재생산이 가능한 모든 부동산에 적용 가능하다.
- ③ 공공, 공익용 부동산, 교회, 사찰 등 시장성이 없는 특수목적 부동산 평가에 유용하다.
- ④ 조성지, 매립지 등의 평가에 가능하다.
- ⑤ 감가상각 정도가 적고 최근의 비용자료 수집이 가능한 신축건물 평가에 유용하다.

(2) 단점

- ① 표준비용 추계치 문제, 건축의 질적차이 파악문제, 간접비용 차이문제, 비용항목의 문제 등 재조달원가의 파악이 어렵다.
- ② 재생산이 불가능한 기성시가지, 나지 등의 평가가 불가능하다.
- ③ 시장성 및 수익성이 반영이 안 된다.
- ④ 감가수정(특히 기능적, 경제적 감가의 파악)이 어렵고 주관개입 가능성이 있다.
- ⑤ 비용은 과거의 값이라는 점에서 현재 값을 구하는 정의에 부합하지 않는다.

Ⅲ. 수익방식

1. 의의

수익환원법 및 수익분석법 등 수익성의 원리에 기초한 감정평가방식을 말한다.

2. 근거

- ① 소득을 많이 창출하는 부동산일수록 가치는 크고, 그렇지 못한 부동산일수록 가치는 작아진다는 것에 근거한다. (수익성)
- ② 장래기대이익의 현재가치로서 부동산의 가격을 파악하며, 대체부동산의 수익을 감안하여 가격이 결정되므로 예측의 원칙과 대체의 원칙에 근거한다.
- ③ 수요측면에서 효용, 가격과의 관계를 파악하므로 수요자가격의 성격, 재화의 가치는 수요자의 주관적 효용에 의해서 결정된다는 한계효용학파의 한계효용가치설에 근거한다.

3. 적용대상

수익방식은 안정시장 하에서는 부동산, 동산 할 것 없이 수익이 발생하는 물건이면 적용할 수 있다. 그러나 수익 분석법은 주거용 부동산에는 적용이 불가능하다.

4. 장단점

(1) 장점

- ① 수익성에 따른 수요자측면의 가격으로 이론적이며 가격의 본질에도 부합한다.
- ② 수익이 발생하는 모든 부동산 평가에 적용된다.
- ③ 임대용 부동산의 평가에 유용하다.
- ④ 평가사의 주관이 배제된다.
- ⑤ 오늘날 가치추계, 비가치추계에 있어 강한 현실적인 필요성이 요구된다.

(2) 단점

- ① 수익이 없는 부동산(주거용, 교육용, 공공용)에 적용이 불가하다.
- ② 불완전한 시장에서 순수익과 환원율의 파악이 어렵다.
- ③ 수익환원법에는 예측의 원칙이 중요하게 작용하나 예측의 오류가능성이 존재한다.



1. 대체의 원칙이 감정평가과정에서 중요한 지침이 되는 이유를 부동산의 자연적 특성의 하나인 개별성과 관련하여 설명하고, 이 원칙이 협의의 가격을 구하는 감정평가 3방식에서 어떻게 활용되는지 기술 하시오.(2001.12회.20점)

I. 서

토지의 물리적·본원적 특성을 자연적 특성이라고 한다. 자연적 특성 중 하나인 개별성으로 인하여 원칙적으로 대체성이 제한되어 감정평가3방식에 의한 가치평가가 곤란하다. 그러나 이용적인 측면에서 개별성이 완화된 대체의 원칙이 적용가능하게 된다.

대체의 원칙은 협의의 가격을 구하는 감정평가3방식 중 ① 거래사례비교법에서는 사례수집과 지역분석·개별분석시, ② 원가법에서는 대치원가의 산정과 시장추출법에 의한 감가수정시, ③ 수익환원법에서는 간접법에 의한 순수익과 환원율의 산정시 중요한 행위지침으로서 활용된다.

II. 대체의 원칙이 감정평가과정에서 중요한 지침이 되는 이유

1. 개별성의 의의와 대체성의 제한

개별성이란 물리적으로 완전히 동일한 토지는 없다는 특성을 말한다. 이는 고정성에서 기인한 특성으로 물리적으로는 비대체적이나 이용측면에서는 대체가 가능하다.

2. 대체의 원칙의 의의와 대체성의 완화

부동산의 가격은 대체·경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다. 부동산의 개별성으로 인하여 원칙적으로 부동산에는 대체의 원칙의 적용이 제한되나, 이용적인 측면 또는 투자가치적 측면에서 본다면 대체성이 인정될 수 있게 된다.

3. 지침이 되는 이유

부동산의 가격은 독자적으로 형성되는 것이 아니라 대체부동산의 가격 또는 대체 재화의 가격과 상관관계를 가지고 형성된다. 따라서 감정평가과정에서 대체부동산의 동향이 특히 중요시되고 대체부동산의 영향을 받아서 대상부동산의 가격이 결정되므로 감정평가시 중요한 지침이 된다.

III. 감정평가3방식에서 대체의 원칙의 활용

1. 감정평가3방식의 의의

협의의 가격을 구하는 감정평가3방식이란 시장성, 비용성, 수익성의 사고방식과 대체의 원칙에 따라 가격을 구하는 거래사례비교법, 원가법, 수익환원법을 말한다.

2. 거래사례비교법에서의 활용

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 거래사례비교법에서 대상과 용도, 규모, 가격 등의 측면에서 대체성이 있는 물건의 거래사례를 수집하고 대상의 대체성을 기준으로 지역분석·개별분석을 행한다.

3. 원가법에서의 활용

기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 재조달원가 산정시 대체성이 있는 물건의 원가를 기준하고, 감가수정을 시장추출법에 의할 경우 대체성이 있는 물건에서 감가수정률을 구하게 된다.

4. 수익환원법에서의 활용

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다. 순수익이나 환원율을 구하는 간접법은 대상 부동산과 사례부동산의 대체를 전제로 한다.

IV. 결

대체의 원칙은 부동산의 개별성에도 불구하고 이용적인 측면에서 대체성이 인정되는 부동산간 또는 부동산과 타 재화간에 일정한 영향을 주고 받으며 가격이 형성되는 매커니즘을 반영한다. 가격제원칙은 이렇듯 부동산의 가치형성과정에서 일정한 법칙성을 도출하므로 평가활동의 지침내지 행위기준이 된다. 따라서 가격제원칙을 정확히 이해하여 감정평가상 고려하여야 합리적인 가치결론에 이를 수 있다.

 서브정리

I. 3방식 병용에 대한 찬반론

1. 찬성하는 입장

- ① 특정방법만을 사용했을 때 생길 수 있는 편의현상을 회피 가능하다.
- ② 세 가지 접근법에 의한 결과치를 비교해 봄으로써, 현재 시장이 왜곡되었는지 여부를 추론가능하며, 시산가액간 상당한 차이를 보이는 경우 대상 부동산의 부적절한 평가방법이 있음을 시사한다.
- ③ 시장가격이 극도로 왜곡되어 있는 경우 왜곡된 평가를 회피하여 공신력제고 기능을 한다.
- ④ 세 가지 접근법은 평가기법이 크게 발전하는 계기를 제공한다.

2. 반대하는 입장

- ① 시장이 극도로 왜곡되어 있는 경우에는 모르지만 그렇지 않은 상황에선 의미가 없다.
- ② 단독주택과 같이 아무런 수익을 창출하지 못하는 부동산의 경우에 소득접근법의 적용이 어렵다.
- ③ 세 가지 접근법이 근거하고 있는 기본 가정이 서로 다르기 때문에 모든 부동산에 세 가지 접근법을 모두 사용할 수 없다.

II. 병용의 필요성

1. 각 방식의 상호 관련성

부동산 가격은 효용·상대적 희소성·유효수요의 상호 결합으로 발생하는바, 3방식은 이에 근거를 둔 것이므로 각 방식은 별개의 독립적인 아니라 상호관련성을 갖는다.

2. 각 방식의 유용성·한계

3방식에 의해 산정된 가격은 각 방식에 따라 특징이 있고, 적용범위의 한계 및 평가주체의 경험적 판단에 따라 처리부분이 많다. 따라서 어느 한 가지 방식에 의한 가격으로 시장가치의 산정이 어려운 것이 현실이다.

3. 평가주체의 주관 개입 방지

평가 3방식 적용시 평가자의 자의적인 판단이 개입될 소지가 있으므로 각 방식의 병용을 통해 보다 객관적인 평가가 이루어지도록 한 것이다.

4. 부동산시장의 불완전성

우리나라와 같이 부동산 가격의 변동이 매우 심하고, 투기성향이 강한 불안정한 상태하에서는 3가격이 일치하기 어렵다. 따라서 각 방식을 검토함으로 보다 적절한 가격을 산정토록 해야 한다.

5. 단일평가방식에 의한 오류의 방지

단일평가방식에 의할 경우 대상 물건의 성격 등과 맞지 않는 평가방식의 적용으로 인해 불합리한 결과가 나올 수 있으며 한편 자료의 부족·오류 등의 문제와 적용과정 등에 있어서 적절치 못한 결과치가 나올 수 있다. 따라서 3방식을 병용함이 타당하다.

6. 평가의 합리성 측면

부동산 가격은 하나의 점(*spot*)이라기 보다 어떤 일정한 범위의 개념이라고 보는 것이 타당하다. 그러나 현재 단일방식에 의할 경우 전자의 개념에 입각하여 결과치를 판정할 수 밖에 없는 한계가 있다. 따라서 3방식을 병용하게 될 경우 3방식에 의한 결과는 어떤 범위를 나타내는 근거로 작용할 것이고, 이때 감정평가사는 그러한 가격 범위내에서 합리적이라고 인정된 가격을 선택함으로써 평가의 합리성을 도모할 수 있다.

7. 부동산시장의 개방화·국제화의 시대적 요청

국제적 수준의 평가기준을 정립하여 외국자본 등에 대한 감정평가서비스의 신뢰성을 높이고 국내시장의 수요자에게도 고품질의 평가서비스를 제공하고 감정평가업계의 질적 향상을 도모하기 위함이다.

III. 3방식 병용의 과제

1. 3방식 적용상 과제

(1) **비교방식** : 요소수정시 주관개입, 사례선택시 주관개입, 기법의 정치화

(2) **원가방식** : 재조달원가, 감가수정시 주관배제 문제

(3) 수익방식

- ① 기초자료(공실률, *OER* 등)의 수집·분석 기술 개발
- ② *NOI* 산정시 문제가 되고 있는 현실상 문제점을 검토
- ③ 환원율의 금융적 기법 적용 필요성
- ④ *DCF*법의 적극적인 도입 필요성

2. 3방식 병용을 위한 도구의 개발

(1) 자료의 축적(*Data base*화)

자료를 수집하고, 수집된 자료를 분석하여 분석결과를 *data-base*화하여 공유할 수 있는 정보인프라를 구축해야 한다.

(2) 선진기법의 도입 및 개발

저당지분환원법, *DCF*법 및 각종 확률분석기법을 개발·도입·발전 시켜야 한다.

Ⅳ. 단일 방식에 의한 평가가 인정되는 사항

1. 불가능한 경우

(1) 특수목적부동산

공공청사, 하천, 기타 국유재산과 같이 3방식비용에 필요한 자료가 없는 경우가 있다.

(2) 자료의 신뢰성이 없는 경우

사례자료가 있다고 하더라도 오래된 건물처럼 너무 오래되었다거나 시장의 급격한 변화로 신뢰성이 없는 경우이다.

2. 부적절한 경우

(1) 거래관행이 있는 부동산

① 시장에서 부동산의 거래가 있어 일정한 관행이 정해져 있어 기타 방식에 의한 평가가 그러한 거래관행과 어긋나는 경우, 3방식 비용은 부적절할 것이다. ② 예컨대, 아파트의 경우 일체로 거래되기 때문에 일체비준이 아니라 원가방식으로 건물과 대지권을 각각 평가해서는 곤란하다.

(2) 대상 부동산의 성격

① 대상 부동산의 성격에 따라 3방식 중 하나의 방식 또는 두 개의 방식만이 유용하고, 다른 방식은 적용이 부적절할 수도 있다. ② 가령 주거용 부동산의 경우 수익방식의 적용은 어렵다. 반대로 상업용 부동산의 평가에서 원가방식의 적용은 부적절하다 할 것이다.

3. 기타

(1) 평가방식의 선택이 법령에 정해져 있는 경우

가령, 보상평가나, 보험가치의 평가에서는 법정평가라고 하여 법에서 일정방식을 규정하고 있으므로, 3방식 비용은 단지 검토의 의미로, 적정성의 참고에 그칠 것이다.

(2) 평가목적 및 평가조건에 따라

① 최근의 REITs나 ABS, MBS 등 각종 금융상품의 평가시, 그 목적상 수익방식(DCF法 등)의 적용이 타당하다 할 것인바, 평가목적에 따라 3방식 비용이 부인될 수 있다. ② 또한, 평가의뢰자가 특정방식의 적용을 평가조건으로 약정한 경우 의뢰자의 의도에 따라 3방식 비용을 하지 않을 수도 있을 것이다.

Ⅴ. 외국의 규정 및 우리나라의 규정 검토

1. 외국의 경우

(1) 개설

국가별로 평가방식은 대동소이하나 각국의 부동산 환경의 차이로 평가방식의 적용에 있어서는 다소 차이를 보이고 있다. 특히 수익환원법의 경우에는 미국이나 유럽 등에서는 활발히 적용되고 있는 반면 우리나라와 일본 등은 논의가 활발하나, 자료의 비공개성 등으로 적용에 소극적인 실정이다.

(2) 일본

원칙적으로 비교방식, 원가방식, 수익방식을 병용하도록 규정하고 있어, 대상부동산의 성격상 병용이 곤란한 경우를 제외하고는 3방식을 모두 적용하여 평가하고 있으며, 하나라도 적용을 하지 않을 경우에는 그 사유를 적도록 하고 있다. 다만, 실제 적용에 있어서는 일본 역시 우리와 마찬가지로 부동산에 대한 인식이 매기간 소득 수익보다는 기간말의 복귀가치를 더 중시하며, 보유기간도 장기여서 수익방식 적용에 있어서는 많은 어려움을 안고 있다.

(3) 미국

미국은 *USPAP*(감정평가기준)이라는 단일기준에 의해 3방식을 모두 적용하는 것을 기본원칙으로 할 뿐만 아니라 각종 관련 자료수입이 용이하다는 토대위에 평가목적·대상물건의 특성 등에 따라 3방식을 고루 활용하여 가감조정하고 있다.

(4) 영국

영국의 감정평가사들은 「비교방식, 소득방식, 비용방식, 수익성 방식과 잔액방식(잔여법)」의 다섯 가지 평가법을 사용하고 가장 적합한 방법을 선택한다고 하여 시산가액조정을 부정한다.

2. 우리나라 규정 검토

(1) 부동산공시법 제3조

표준지공시지가를 조사·평가하는 경우에는 인근 유사토지의 거래가격·임대료 및 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용추정액 등을 종합적으로 참작하여야 한다.

(2) 토지보상법 시행규칙 제18조

대상물건의 평가는 이 규칙에서 정하는 방법에 의하되, 그 방법으로 구한 가격 또는 사용료를 다른 방법으로 구한 가격등과 비교하여 그 합리성을 검토하여야 한다.

(3) 감정평가에 관한 규칙 제12조

어느 하나의 감정평가방법을 적용하여 산정한 가액을 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하여야 한다. 다만, 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하거나 불필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 소결

대상부동산에 따른 평가방식의 접근 논리는 동일하므로 우리나라라도 우리의 시장상황 및 관행으로 수집 가능한 자료의 범위내에서 기존의 원가방식 및 표준지공시지가 기준법에 국한하지 말고, 3방식을 모두 활용 하되 적용대상별로 시산가액의 적절한 조정이 이루어져야 할 것이다.



관련규정

감칙 제12조 (감정평가방법의 적용 및 자산가액 조정)

- ① 감정평가법인등은 제14조부터 제26조까지의 규정에서 대상물건별로 정한 감정평가방법(이하 "주된 방법"이라 한다)을 적용하여 감정평가하여야 한다. 다만, 주된 방법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 다른 감정평가방법을 적용할 수 있다.
- ② 감정평가법인등은 대상물건의 감정평가액을 결정하기 위하여 제1항에 따라 어느 하나의 감정평가 방법을 적용하여 산정(算定)한 가액[이하 "자산가액(試算價額)"이라 한다]을 제11조 각 호의 감정평가방식 중 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법(이 경우 공시지가기준법과 그 밖의 비교방식에 속한 감정평가방법은 서로 다른 감정평가방식에 속한 것으로 본다)으로 산출한 자산가액과 비교하여 합리성을 검토하여야 한다. 다만, 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하거나 불필요한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 감정평가법인등은 제2항에 따른 검토 결과 제1항에 따라 산출한 자산가액의 합리성이 없다고 판단되는 경우에는 주된 방법 및 다른 감정평가방법으로 산출한 자산가액을 조정하여 감정평가액을 결정할 수 있다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

부동산과 자본시장의 통합화, 부동산 금융의 발전 등 감정평가시장의 환경변화로 인해 종래의 비교방식이나 원가방식만으로 감정평가하는 데 한계가 있으며, 시장수요자의 다양한 요구와 국제평가기준과의 정합성 등을 고려할 때, 단일방식보다는 다양한 감정평가방식의 적용이 필요하다.

또한 감정평가방식의 선진화를 유도하고 감정평가의 전문성을 제고하여 의뢰인에게 보다 합리적인 감정평가액을 제시할 수 있는 방안이 요구된다. 이러한 이유로 <실무기준>에서는 가장 적절한 감정평가방식을 적용하되, 다른 감정평가방식을 통한 자산가액으로 합리성을 검토하도록 함으로써 원칙적으로 대상물건의 감정평가에 다양한 방식의 적용이 가능하도록 명문화하였다. 이는 3방식 병용을 원칙으로 하고 있는 국제평가기준, 미국 그리고 일본의 감정평가기준과도 일맥상통하는 규정으로 세계적 흐름에도 부합한다.

2. 주요내용

(1) 적절한 방법의 적용

감정평가방법은 <실무기준>에서 물건별로 감정평가방법을 정하고 있으므로, 기본적으로는 <실무기준>에서 정한 방법을 따르면 될 것이다. 그러나 주된 방법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 감정평가방식의 특징을 충분히 파악한 후, 대상물건의 성격, 감정평가목적, 감정평가조건 등을 고려하여 각 물건별로 적용할 감정평가방법이 적절한지, 정확성이 있는지 그리고 자료를 시장에서 구할 수 있는지 등의 현실적 상황을 고려하여 가장 적절한 방법을 적용해야 한다.

(2) 합리성 검토

제2항에서는 제1항에서 구한 시산가액을 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법으로 산정한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하도록 하고 있다. 이때 공시지가기준법은 비교방식에 속함에도 불구하고, 다른 감정평가방식에 속하는 것으로 봄으로써 합리성 검토의 범위를 확대시켜 주고 있다. 이 규정은 <토지보상법>에서 규정하고 있는 감정평가 3방식의 적용원리와의 일치한다.

합리성을 검토한 결과 합리성이 인정되는 경우에는 제1항에서 구한 시산가액으로 최종적인 감정평가액을 결정하면 된다. 그러나 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하거나 불필요한 경우에는 합리성을 검토하는 절차를 생략할 수 있다. 거래가 활발하게 이루어지고 있는 시장성이 높은 아파트와 같은 구분건물은 대상물건의 특성상 원가법이나 수익환원법의 적용이 불필요한 경우이다. 또한 현실적인 수익, 비용자료가 미비하거나 관련 자료가 정확하지 않을 때는 수익환원법의 적용이 사실상 곤란한 경우가 있을 수 있다.

(3) 시산가액 조정

(가) 시산가액 조정의 이유

부동산시장은 본질적으로 불완전한 특성을 지니고 있으며, 시대적 상황은 언제든지 변할 수 있기 때문에 가장 적절한 감정평가방법이라 판단하고 산정한 시산가액이라도 합리성이 없을 수 있다. 또한 감정평가방식은 저마다의 특징과 유용성, 한계 등을 지니고 있고 상관·조정의 원리에 따라 감정평가방식은 상관성을 가지고 있으므로, 다양한 방법을 적용하여 조정함으로써 보다 정확하고 객관적인 감정평가액을 도출할 수 있다. 따라서 제2항에 따라 합리성을 검토한 결과 합리성이 없다고 판단되는 경우에는 제1항에 따라 산정한 시산가액을 조정하여 감정평가액을 결정할 수 있다.

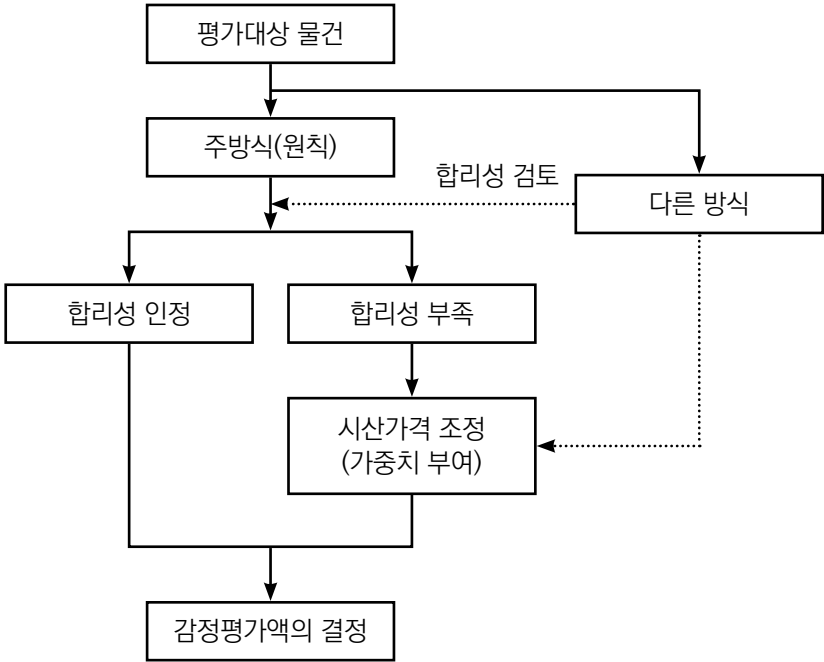
(나) 시산가액 조정방법

시산가액을 조정할 때는 시산가액의 산술평균으로 단순히 적용해서는 안 된다. 감정평가목적, 대상물건의 특성, 수집한 자료의 신뢰성, 시장상황 등을 판단의 기준으로 삼아야 한다. 대상물건의 특성이나 시장상황을 기초로 하여 감정평가목적에 부합하는 감정평가방법은 어떤 것인지, 수집한 자료 중 어떠한 것이 더 높은 신뢰성이 있는지 등을 검토해야 한다. 감정평가법인등은 시산가액의 조정과정에서 감정평가액의 객관성과 신뢰성을 높이기 위해 가능한 한 다양한 방법을 적용함으로써 논리적 근거를 제시할 수 있도록 해야 한다.

시산가액조정의 판단기준에 따라 각 시산가액에 대한 평가과정의 검토가 이루어진 후 최종적인 감정평가액을 도출하는 절차가 필요하다. 최종적으로 감정평가액을 도출하는 방법은 정량적인 방법, 정성적인 방법 등 다양한 방법이 존재하나, <실무기준>에서는 정량적인 방법 중 각 시산가액에 적절한 가중치를 부여하는 방법을 채택하고 있다. 그러나 가중치의 결정은 전문가적인 판단과 경험, 지식 등이 중요하게 작용하므로 정성적인 방법 또한 중요한 고려사항이 된다.

(다) 시산가액 조정 결과의 표시

이러한 시산가액의 조정 결과 감정평가액은 일반적으로 점 추정치로서 하나의 값을 가진다. 그러나 감정평가업무는 감정평가뿐만 아니라 컨설팅 업무, 평가검토 업무 등으로 다원화되어 가고 있으므로, 구간 추정치로서의 일정한 범위로 표시할 수도 있을 것이다.



시산가액 또는 시산임료의 조정이란, 감정평가의 복수 수법으로 구한 시산가액 또는 시산임료를 음미하고 시산가액 또는 시산임료가 설득력이 있는지 판단하여, 감정평가에서 최종판단인 감정평가액을 결정하는 작업을 말한다.

시산가액 또는 시산임료를 조정할 때는, 대상부동산의 가치형성을 이론적이고 실증적으로 설명하는 일이 중요하다. 이를 위해 감정평가 절차의 각 단계에서 객관적·비판적으로 재음미하고, 그 결과를 고려한 시산가액 또는 시산임료가 갖는 설득력의 차이를 적절하게 반영해야 한다. 이 때 특히 다음 사항을 유의하여야 한다.

시산가액 또는 시산임료의 재음미

1. 자료의 선택, 검토 및 활용의 적부
2. 부동산가격의 제원칙을 당해 안건에 적절하게 활용했는지 여부
3. 일반요인의 분석, 지역분석 및 개별분석의 적부
4. 각 수법의 적용에서 한 각종 보정, 수정 등에 관한 판단의 적부
5. 각 수법에 공통되는 가치형성요인 판단의 정합성
6. 단가와 총액의 관련 적부

재음미의 과정은 감정평가수법의 각 단계를 다시 점검해보고, 오류 없이 적절하게 했는지, 정합성이 취해졌는지를 객관적·비판적으로 검증하고, 그 결과를 시산가액으로 피드백하여 재검토하는 작업을 반복함으로써 시산가액의 정확도와 신뢰성을 가능한한 향상시키는 작업을 말한다.

재음미할 때 손품이 드는 것이, 여기서 시사하고 있는 다섯가지 적부와 하나의 정합에 관한 유의사항이다. 구한 시산가액 또는 시산임료의 어느 것이 가장 설득력이 있는가 하는 판단은 재음미 작업을 끝내야 시작할 수 있다. 따라서 시산가액 또는 시산임료의 재음미는 각 시산가액이 갖는 설득력에 관한 판단에 선행하는 작업이나, 감정평가실무에서는 시산가액 또는 시산임료의 재음미와 설득력에 관한 판단은 왕복하면서 하는 반복작업이라 할 수 있다.

다음으로, 각 시산가액 또는 시산임료의 재음미 유의사항 5번째에 든 “각 수법에 공통된 가치형성요인의 판단 정합성”에서 말하는 정합성이란, 시산가액 상호간에 감정평가방식에 의한 가치형성요인의 취급에 모순이 없는 것을 의미한다.

원가법, 거래사례비교법 및 수익환원법은 각각 원가방식, 비교방식, 수익방식의 사고를 중심으로 분석·검토하여 가격을 구하는 감정평가수법이나, 실제로는 하나의 평가수법에는 세 가지의 방식에 의한 가격포착방법이 복합적으로 얹혀 있고, 3가지 감정평가수법과 3방식은 반드시 일대일의 관계라고 볼 수 없다. 시산가액은 세 개가 모여 비로소 하나의 기능을 하는 게 아니라, 어느 것이나 독립하여 대상부동산의 시장가치를 지향하는 것으로서 취급된다. 이 때문에 시산가액 상호간에 방식에 따른 가치형성요인의 취급에 모순이 생기지 않는

점을 재차 반복하여 확인할 것을 기준은 요청하는 것이다. ‘각 수법에 공통되는 가치형성요인에 관한 판단의 정합성’이란, 즉 하나의 감정평가수법으로 사용된 방식의 사고방식(방식별 요인 포착방법)이 타 평가수법으로 채용한 방식의 요인의 포착방법과 모순되어 있으면 안된다는 요청이다.

각 시산가액 또는 시산임료가 갖는 설득력의 판단

1. 대상부동산의 지역분석 및 개별분석 결과와 각 수법의 적합성
2. 각 수법을 적용할 때 채용한 자료의 특성 및 한계에서 오는 상대적 신뢰성

어느 시산가액이 가장 중요한가, 혹은 어느 시산가액을 중시하여 결정해야 하는가를 확인하는 실마리가 <각 시산가액 또는 시산임료가 갖는 설득력의 판단>이다.

시산가액의 조정이란, 감정사가 가장 설득력이 있다고 판단한 시산가액을 중심으로 3시산가액을 하나의 감정평가액으로 좁혀가는 작업이다. 설득력에 관한 판단은 구한 3시산가액 중 어느 것을 어느 정도 중시하는가 하는 판단을 말한다. 3시산가액은 미리 우열이 결정되어 있는 것은 아니다. 속하는 지역과 관계, 대상부동산이 갖는 개별성과 관계, 채용한 자료와 관계, 시산의 과정에서 지역요인 및 개별요인의 분석(시장분석)과 관계에서 사후적으로 3시산가액의 설득력은 우열이 생기게 된다.

시산가액을 조정할 때, 사전에 타당성이 있는 시산가액과 타당성이 없는 시산가액으로 구별하는 것은 피해야 한다. 3시산가액은 모두 동등하게 시장가치를 지향하는 것으로 존중되어야 한다.

시산가액의 설득력은 시산가액이 대상부동산이 속한 시장에 참여하는 시장참여자의 속성과 행동을 어느 정도 반영하고 있는가로 결정된다. 그 때 판단의 실마리가 기준에 ‘유의점’으로서 제시되고 있는 ‘1. 대상 부동산의 지역분석 및 개별분석 결과와 각 수법의 적합성’과 ‘2. 각 수법을 적용할 때 채용한 자료의 특성 및 한계에서 오는 상대적 신뢰성’의 두 가지다.

‘1. 대상부동산의 지역분석 및 개별분석 결과와 각 수법의 적합성’은 ‘시장분석의 결과’라고 바꿔 읽을 수 있다. 감정평가 방식의 적용작업은 시장의 현실가치형성 매커니즘에 조응해야 하기 때문에, 시산가액 조정의 장에서도 시장분석 결과를 조정의 지침으로서 활용해야 한다. 시산가액의 설득력 판단은 시산가액이 현실 시장의 수급동향을 정확하게 반영하고 있는가와 시장참가자의 행동원리(판단기준)을 어느 정도 반영하고 있는가가 판단을 결정하는 열쇠다. 이것은 대상부동산이 속하는 동일수급권의 시장참가자 속성과 행동에 착안하고 의사결정의 과정이 어떠한 것이며, 그들의 행동이 실제 가격에 어떻게 나타나는가를 파악하고, 반대로 이러한 과정이 시산가액에 어느 정도 포함되어 있는가를 확인하여 얻을 수 있다.

시산가액의 설득력을 판단할 때 또 하나의 단서가 ‘2. 각 수법을 적용할 때 채용한 자료의 특성 및 한계에서 오는 상대적 신뢰성’이다. 시산가액의 설득력은 채용자료에 우선 의존하고 있다. 채용한 데이터가 바르게 현실을 반영하고 있지 않으면, 거기서 어느 정도 바른 추론과 성찰을 반영해도 바른 판단에 이르기 어렵다.

선택한 자료의 질과 양이 대상부동산 및 감정평가 의뢰목적과 관계가 충분한가, 그 취급이 적절한가는 재차 음미해야 한다.

이 경우 '자료의 특성 및 한계로부터 오는 상대적 신뢰성'이라 표현된 이유이나, 채용자료는 절대적인 신뢰성을 기대해도 얻을 수 있는 게 아니고, 자료는 시간, 비용, 입수 상대방의 사정이라는 제약이 있어서 완벽을 기하기 어려운 것이 통상인 것을 변별해야 하는 것을 의미한다. 제약 중의 자료수집이라는 '한계'가 있고, '상대적인 신뢰성'밖에 기대할 수 없는 이유가 있다. 시산가액의 설득력을 판단할 때 채용자료는 절대적인 신뢰성을 기대한다 하여도 얻을 수 있는 게 아니라, 상대적 신뢰성에 그친다는 것은 그 같은 의미이기 때문이다.

지역분석 및 개별분석(시장분석)의 결과, 각 수법의 적합성을 검토한 결과 및 채용자료의 양과 질의 확인에 관한 감정사 등의 판단이라는 쌍방을 감안하여 구한 시산가액 중 어느 것이 설득력이 있다고 판단했는가를 기술함으로써 조정작업은 완료된다.

서보정리

I. 개요

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다. 이는 3가격의 등가성에 이론적 근거를 둔다.

II. 조정의 필요성

1. 시산가액조정에 관한 견해

(1) Alfred Marshall의 견해

완전경쟁이 존재하는 합리적 시장에서는 공급자 한계가격인 적산가액과 수요자의 수익가액이 균형이 되는 점에서 시장가격이 정해지므로 수익가액 = 비준가액 = 적산가액이 된다고 한다.

(2) F.M Babcock의 견해

신규물건 이외의 부동산에는 등가성이 부인된다고 하면서 특정의 부동산에는 특정의 평가방식이 사용되어야 한다는 기준을 확립하여 시산가액 조정의 필요성을 부인하여 수익측정이 가능한 모든 부동산의 평가에는 수익환원법만을 적용해야 한다고 주장하였다.

(3) R.M Hurd의 견해

미국의 은행가인 Hurd는 가치를 가장 잘 나타내고 있는 것이 매매 거래가격이라고 주장함으로써 거래사례 비교법의 우위를 강조하였다.

(4) H.G Athinson의 견해

시장성, 비용성, 수익성은 상호 관련성이 있으므로 실무적 차원에서 가치형성과정의 유기적 연관성을 근거로 시산가액조정이 필요하다고 한다.

2. 필요성

(1) 3면등가의 한계

A. Marshall의 3면등가성은 완전경쟁시장 하에서 성립한다고 하였으나, 부동산 시장은 불완전한데다 가치형성요인이 항상 변화의 과정 속에 있는 동적 시장으로서 현실적으로 일치할 수 없기 때문에 시산가액 조정이 필요하다.

(2) 평가방식의 특징과 유용성에 따른 한계

각 평가방식은 시장성, 원가성, 수익성이라는 서로 다른 사고를 기초로 하고 있어 각 방식의 한계와 적용 대상의 구분이 있고, 경우에 따라서는 특정방법의 적용시 주관이 많이 개입될 소지가 있기 때문에 특정 방법에 의한 가격편의 현상을 막고자 시산가액조정이 필요하다

(3) 상관·조정 원리

부동산 가격은 효용(수익성) 상대적 희소성(비용성) 유효수요(시장성)의 가치발생요인의 상호 유기적 결합에 의해 발생하는 바 가치발생요인의 유기적 관련성을 바탕으로 상관·조정의 원리에 의한 시산가액조정이 요구된다.

Ⅲ. 시산가액 조정방법 및 조정 기준

1. 조정방법

(1) 가중치를 적용하는 방법

① 3방식에 의한 시산가액에 대상물건의 성격, 평가목적, 조건, 자료의 신뢰도 등을 종합적으로 고려하여 가중치를 부여하고 이를 가중평균 하는 방법이다. ② 그러나, 가중치 부여시 일정한 기준이 없어 평가자의 주관에 개입될 여지가 많다는 한계가 있다. 따라서 가중치는 시장증거에 의해 지지될 수 있는 방법에 상대적 비중을 둔다.

(2) 주방식에 의하고, 부수방식으로 검토하는 방법

3방식에 의한 시산가액의 상·하한치를 파악 후, 대상물건의 성격·평가목적·조건에 따라 주방식에 의한 가격에 중점을 두고 타 방식에 의한 가격으로 검토하는 방법이다.

(3) 최근의 경향

최근 *computer*의 발달에 의한 확률분석기법의 발달은, 특정사상이 발생할 확률을 부여하여, 수치의 기대치와 분산을 계산하는 등, 하나의 수치보다는 구간추정(*internal estimation*)의 의한 일정범위로 표시를 가능케하여 부동산 컨설팅이나, 투자분석에 크게 활용된다.

2. 시산가액 조정의 기준

(1) 적절성

사용된 평가방법이 평가목적이나 사용처에 적절한지 여부를 판단한다. 평가방법의 적절성은 부동산의 유형과 시장의 성격등과 직접적인 관련이 있다. 적절성의 기준은 또한 사용된 자료에도 적용된다.

(2) 정확성

평가사는 자료의 정확성, 계산의 정확성 그리고 수정의 정확성 등을 검토하여 시산가액의 정확성을 측정한다. 이는 자료의 정확성에 크게 좌우된다. 시산가액의 정확성은 무슨 방법으로 어떻게 수정했는가에 따라라도 차이가 난다.

(3) 증거의 양

적절성이나 정확성과 같은 질적인 기준들이 풍부한 증거자료에 의해 지지되고 있다고 하면 그것은 신뢰성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 이것은 투입자료의 양이 적게 되면 진정한 가치가 위치하게 되는 신뢰구간의 폭이 그 만큼 넓어진다는 통계학적인 의미와 같은 맥락에서 이해될 수 있다.

(4) 시장상황

시장상황도 시산가액의 가중치를 정하는 조정기준으로 사용된다. 비용접근법에 의한 시산가액은 시장이 안정적일 때 상대적으로 신뢰성이 있으며, 시장상황이 급변하게 변화할 때는 평가사는 매매사례비교법과 소득접근법에 의한 시산가액에 상대적으로 더 많은 비중을 둔다.

IV. 시산가액조정시 유의사항

1. 감정평가3방식 재검토시 구체적 유의사항

(1) 비교방식

① 사례와 평가대상 간에 위치적·물적 유사성이 있는지 ② 매매사례의 수는 충분한지 ③ 각종 보정은 시장 근거에 의해서 행해졌는지 등을 구체적으로 재검토한다.

(2) 원가방식

① 비용자료는 신뢰할 수 있는지 ② 감가수정을 위해 사용된 자료들은 시장에서 신뢰할 만한 것들인지 여부 ③ 감가수정 총액이 각 감가요인에 정확하게 배분되었는지 여부 등을 확인한다.

(3) 수익방식

① 충분한 임대사례가 있는지, ② 각종 수익자료가 시장증거에 의해 뒷받침되는지, ③ 일반회계자료가 부동산회계로 적절히 보정되었는지, ④ 환원율이나 할인율 산정시 자본시장과의 관련성을 충분히 고려하였는지 등에 유의하여 재검토해야 한다.

2. 직업윤리적 관점에서 유의사항

특정한 평가결과를 도출하기 위한 작위적인 시산가액조정은 감정평가 전 과정을 무의미하게 하는 바, 직업 윤리적 관점에서 공평타당한 태도를 견지하여야 한다. 이를 위해 각 단계의 판단에서 주관성을 배제하고 객관적인 시장증거에 의거하여 판단하여야 한다.

3. 가격제원칙의 활용에 유의

시산가액조정시 수요측면의 수익가액, 비용측면에서 적산가액, 수요·공급측면에서 착안한 비준가액을 상호 검토·조정하는 것으로 수요·공급의 원칙이 적용되어야 하며, 부동산가격의 기준성을 제시하는 최유효이용의 원칙에 입각해야 한다.

보충자료 시산가액 조정시 유의사항

1. 일반적 유의사항

① 시산가액조정이 단순히 기계적으로 차이를 산술평균하거나 작위적으로 차이를 없애거나 하는 일이 없어야 하며 ② 각각의 가격차이를 명백히 하기 위해 감정평가방식과 채용한 자료가 가진 특성을 검토한 후 ③ 감정평가 각 단계에 대하여 객관적, 비판적으로 반복, 재검토한다.

2. 구체적 유의사항

(1) 자료의 선택, 검토 및 활용의 적부

수집, 정리한 제 자료가 대상 부동산 평가에 적합한가 여부와 자료내용의 검토가 적절한지 여부를 재확인한다.

(2) 부동산 가격제원칙 활용의 적부

가격제원칙은 부동산 가격 형성과정상에 있어서의 기본적 원칙이며, 평가의 전과정에 있어서 제원칙 활용의 적부는 평가액의 객관성을 좌우한다. 특히 최유효이용원칙에 대한 활용의 적부는 매우 중요하다.

(3) 일반적인 분석, 지역분석, 개별분석의 적부

일반경제사회에 있어서의 부동산의 위치와 가격수준에 영향을 주는 일반적 요인분석, 대상부동산이 속하는 지역의 지역적 특성을 파악하고 지가수준, 표준적 이용 및 장래동향을 명백히 하는 지역분석, 대상부동산의 개별요인을 분석하고, 그 최유효이용을 판정하는 개별분석은 감정평가방식의 적용에 있어서 중요한 연관을 갖는 바 분석의 적부는 감정평가액 결정에 상당한 영향을 준다.

(4) 단가와 총액과의 관계

각 방식에 있어 채용되는 거래, 수익, 건설사례 등의 파악을 단가로 기준 삼는 경우 총액과의 관계에서 오류가능성이 있는 바 이를 수정할 필요가 있다. 일반적으로 총액이 큰 것은 단가가 저하되는 경향이 있으나 고급주택, 광평수 토지의 경우 희소성으로 오히려 반대인 경우가 있다.

(5) 기타

그 밖에 재조달원가 및 순수익 산정의 정확여부, 중요사항 누락여부 등을 재검토하고 부동산 시장상황의 반영, 즉 극단적 호·불황시에는 신뢰성이 떨어지는 비준가액보다는 수익·원가방식에 중점을 두고 검토함으로써 적절한 가치결론을 도출하여야 할 것이다.

관련 기출문제

1. 시산가액조정이 우리나라 현실에 맞지 않는 논거를 약술하시오.(1990.1회.30점)

I. 서

부동산의 가치는 시장성, 수익성, 비용성의 사고방식의 3면에서 접근하여 구하게 된다. 따라서 부동산의 정확한 가치를 구하기 위해서는 시산가액조정을 통해 이러한 가치3면성을 적절히 고려하여야 한다. 시산가액조정은 각 방식의 평가과정에 정당성과 객관성을 부여하며, 평가과정을 비판적으로 재검토함으로써 최종가치결론의 타당성을 제고한다.

그러나 시산가액조정의 필요성에도 불구하고 우리나라의 부동산시장 현실상 실무적으로 시산가액조정을 행하기에 어려운 점이 존재한다. 이에선 우리나라 특유의 시장상황에서 비롯된 원인도 있고 다른 나라와 공통적인 원인도 있다.

따라서 보다 정도 높은 평가를 위하여 시산가액조정이 우리나라에 맞지 않는 논거를 살펴보고, 관련문제로서 이에 대한 해결책을 모색하는 것이 중요한 의미를 지닌다고 하겠다.

II. 시산가액조정의 개념

1. 시산가액조정의 의의

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말한다. 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

2. 관련 규정의 검토

- ① 부동산공시법 제3조에서 “표준지 또는 표준주택의 평가시 거래가격 또는 임대료, 조성 및 건축에 필요한 비용추정액을 참작하여야 할 기준”으로 규정하고 있고,
- ② 토지보상법 시행규칙 제18조에서는 “이 규칙에서 정하는 방법에 의하되, 다른 방법으로 구한 가격등과 비교하여 그 합리성을 검토하여야 한다.”고 규정하고 있다.
- ③ 감칙 제12조에서는 “주된 방법에 의하되, 다른 방식으로 구한 가격등과 비교하여 합리성을 검토하여야 한다”고 규정하여 시산가액조정을 규정하고 있다.

Ⅲ. 시산가액조정의 필요성

1. 3면등가의 한계

A. Marshall의 3면등가성은 완전경쟁시장, 정적 균형 하에서 성립한다고 하였으나, 부동산 시장은 부동산은 특성에 의해 불완전한데다 가치형성요인이 항상 변화의 과정 속에 있는 동적 시장으로서 현실적으로 일치할 수 없기 때문에 시산가액조정이 필요하다.

2. 평가방식의 특징과 유용성에 따른 한계

각 평가방식은 서로 다른 사고를 기초로 하고 있어 각 방식의 한계와 적용대상의 구분이 있고, 경우에 따라서는 특정방법의 적용시 주관이 많이 개입될 소지가 있기 때문에 특정방법에 의한 가격편의 현상을 막고자 시산가액조정이 필요하다.

3. 상관·조정 원리

부동산 가격은 효용(수익성) 상대적 희소성(비용성) 유효수요(시장성)의 가치발생요인의 상호 유기적 결합에 의해 발생하는 바 가치발생요인의 유기적 관련성을 바탕으로 상관·조정의 원리에 의한 시산가액조정이 요구된다.

Ⅳ. 우리나라의 현실에 잘 맞지 않는 논거

1. 지가고 현상에 따른 한계

우리나라의 경우 과거 급속한 경제성장과 더불어 지가도 급등하는 양상을 보여 왔다. 이로 인해 비준가액이 수익·적산가액과 괴리되기 쉽다. 부동산 투자패러다임의 변화에 따라 점차 자본이득(capital gain)에서 소득이득(income gain)을 목적으로 하는 투자로 옮겨가고 있으나, 아직도 비준가액이 높게 형성되어 있는 실정이다. 따라서 시산가액조정시 비준가액과 타 방식에 의한 가격을 합리적으로 조정하기 어렵다.

2. 평가목적에 따른 한계

부동산의 평가에 있어서 그 목적에 따라 적절한 방식이 다를 수 있다. 예를 들어 시장성이 낮은 부동산을 보험 목적으로 평가한다면 적산가액의 신뢰성은 인정될 것이나 비준가액이나 수익가액은 적절성이 인정되기 어려울 것이다. 이 경우 신뢰성이 낮은 방식의 시산가액을 시산가액조정을 통해 반영하는 것이 적절치 않을 수 있다.

3. 자료수집의 난이에 따른 한계

우리나라의 경우 부동산에 관해 특히 임대료, 환원율 등의 수익자료의 구축이 미비한 실정이다. 정부당국의 임대사례조사 등을 통해 자료를 구축하고 있는 실정이지만, 아직 평가실무에 적용하기에 충분한 정도의 자료가 정리되지 않았다는 점이 한계점으로 지적된다. 따라서 특히 수익방식의 적용이 어렵다.

4. 시산가액조정의 방법의 미비

시산가액의 조정방법이 실무적으로 명확히 규정되어 있지 않다. 따라서 구체적 사안에 있어서 각 방식에 의한 가격을 산술평균해야 하는지, 가중평균해야 하는지 등의 조정방법이 미비하여 조정작업에 어려움이 있다.

5. 대상물건의 성격에 따른 한계

대상 부동산의 성격에 따라 3방식 중 하나의 방식 또는 두 개의 방식만이 유용하고, 다른 방식은 적용이 부적절할 수도 있다. 예를 들어 주거용 부동산의 경우 수익방식의 적용은 부적절하다. 이 경우 특정방식에 의한 시산가액은 도출이 불가능하거나 매우 적절하지 않을 수 있다.

6. 법규에 평가방법이 규정된 경우

예를 들어 보상평가시 부동산공시법에서 표준지공시지가를 기준으로 한 가격을 구하도록 법에서 일정방식을 규정하고 있는 경우에 타 방식에 의한 가격은 적용할 수 없게 된다. 이 경우 3방식 병용은 단지 검토의 의미로, 적정성의 참고에 그칠 것이다.

7. 부동산시장의 불완전성

우리나라의 경우 부동산 정책의 일관성이 낮고, 개발공약이 남발되는 경향이 있다. 즉 정부개입으로 인한 시장왜곡현상이 자주 발생하므로 부동산시장의 불완전성이 더욱 증대된다. 시산가액조정은 이론적으로 3면등가성에 기반하고 있으므로 부동산시장의 불완전성이 높을수록 그 적용이 어려워진다.

V.결

시산가액조정의 이론적·실무적 필요성에도 불구하고 우리나라는 관련 자료의 미비, 구체적인 조정방법의 부재 등으로 시산가액 조정작업이 어려운 현실이다. 이의 해결을 위해 수익성 부동산에 대한 수익자료의 구축에 힘써야 하며, 관련 법규정에서 시산가액조정의 기준과 조정방법 등에 대해서 명확히 규정할 필요성이 있다.

2. 감정평가는 비교방식, 원가방식, 수익방식 중에서 대상물건의 성격 또는 평가조건에 따라 적절한 평가 방식을 선택하여 결정하여야 한다. 이 경우 다음 사항에 관하여 논술하시오.(1993.4회.40점)

(1) 각 평가방식의 이론적 근거를 설명하고, 이를 토대로 각 방식을 적용한 토지의 평가방법을 약술하시오.(20점)

(2) 3가지 평가방식을 병용하는 경우 각 시산가액을 조정하는 방법과 시산가액조정시 유의사항을 기술하시오.(20점)

I. 서

감칙 제12조에서는 비교방식, 원가방식, 수익방식을 제시하고, 대상물건의 성격 또는 평가조건에 따라 적절한 평가방식을 선택하여 결정하도록 규정하고 있다. 따라서 토지의 평가시 감정평가3방식을 적용하여 가치를 구하게 된다. 다만 각 방식은 그 이론적 근거가 다른바 동일한 토지를 평가하는 경우에도 서로 다른 평가방법을 적용하여 각각의 시산가액을 도출한다.

따라서 정확한 토지가치를 평가하기 위해서 시산가액조정을 통해 각 방식에 의한 시산가액을 적절히 조화시켜야 할 필요성이 제기된다. 그러나 우리나라의 경우 현재 시산가액조정에 대한 구체적인 방법이 부재한 상태이므로, 우리나라의 현실에서 적용 가능한 시산가액조정의 방법과 시산가액조정시 유의사항에 대해 검토하는 것이 중요한 의미를 가진다.

II. 물음#1

1. 비교방식

(1) 의의

시장성의 원리를 따르는 평가방식으로서 거래사례비교법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 임대사례비교법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

(2) 이론적 근거

① 전형적인 매도자는 유사매매가격의 가격 이하로는 팔려고 하지 않을 것이며, 매수자로 그 이상으로 사려고 하지 않을 것이라는 것(대체의 원칙)을 근거로 한다. 또한 ② 시장동향을 파악하여 시산가액을 구하는 방법으로 수요, 공급의 상호작용에 의해 결정되는 가격을 기준으로 행동하므로 시장성의 사고에 근거한다. 평가이론적으로는 ③ 수요, 공급 작용에서 재화와 가치를 파악한 한계효용학파와 신고전학파의 이론에 근거를 둔다.

(3) 토지의 평가방법

대상토지와 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례를 수집하여 대상토지의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 지역요인·개별요인 등의 보정을 가하여 대상토지의 가격을 구한다. 사례토지는 대상토지와 용도·지역·이용상황 등에서 유사성이 있어야 하며, 시점수정은 지가변동률을 적용한다. 사례토지가 인근지역내에 소재하지 않는 경우에는 지역요인의 비교가 필요하고 개별요인의 비교는 최유효이용을 전제로 비교한다.

2. 원가방식

(1) 의의

비용성의 원리를 따르는 평가방식으로서 원가법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 적산법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

(2) 이론적 근거

- ① 사려깊은 매수자는 대상부동산과 동일한 효용과 기능을 제공하는 대체부동산의 생산비보다도 더 많은 가격을 대상부동산에 지불하지 않을 것이라는 것(대체의 원칙)을 근거로 하고 있다. 또한
- ② 어느 정도 비용이 투입되었는가 하는 비용성에 근거한다. 평가이론적으로는 ③ 재화의 가치를 비용에서 구하는 고전학파의 생산비가치설에 근거를 둔다.

(3) 토지의 평가방법

원칙적으로 토지는 재생산이 불가능하므로 원가방식에 의해서 평가가 불가능하다. 그러나 인간에 의해 조성되는 토지의 경우 원가방식의 적용이 가능하다. 즉 ① 조성지 또는 매립지의 경우에는 개발전 토지(소지)가격에 개발에 소요된 공사비와 부대비용 등을 가산하여 개발 후 토지가격을 구한다. ② 택지 후보지로서 성숙도가 높은 경우에는 조성완료후 택지가격에서 조성에 소요되는 공사비용을 차감하고 성숙도 수정을 한다. 그러나 성숙도가 낮은 경우에는 소지가격에 택지화의 가능성을 가산하여 토지가격을 구한다.

3. 수익방식

(1) 의의

수익성의 원리를 따르는 평가방식으로서 수익환원법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 수익분석법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

(2) 이론적 근거

- ① 소득을 많이 창출하는 부동산일수록 가치는 크고, 그렇지 못한 부동산일수록 가치는 작아진다는 것(수익성)에 근거한다. 또한 ② 장래기대이익의 현재가치로서 부동산의 가격을 파악하며, 대체부동산의 수익을 감안하므로 예측의 원칙과 대체의 원칙에 근거한다. 평가이론적으로는 ③ 재화의 가치는 수요자의 주관적 효용에 의해서 결정된다는 한계효용학파의 한계효용가치설과 재화의 가치는 장래 편익의 현재 합이라는 신고전학파의 이론에 근거한다.

(3) 토지의 평가방법

- ① 토지에서 발생하는 수익(지대)을 자본환원율을 통해 영구환원하여 토지가격을 구하는 직접환원법이 있다. 또한 ② 복합부동산에서 발생하는 수익 중 토지만의 수익을 구분하여 토지환원율로 자본환원하는 잔여환원법이 있다.

III. 물음#2

1. 시산가액조정의 의의와 필요성

(1) 의의

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

(2) 시산가액조정의 필요성

현실의 부동산시장은 불완전경쟁시장으로 A.Marshall의 3면등가성이 성립되기 어렵고, 감정평가3방식은 각각의 장점과 단점을 가지고 있으며, 부동산의 가격은 효용, 상대적 희소성, 유효수요의 가치발생요인 3자의 상호 유기적 결합에 의해 발생하는바, 가치3면성을 적절히 조화시킬 시산가액조정이 필요하다.

2. 각 시산가액을 조정하는 방법

(1) 가중치를 적용하는 방법

① 3방식에 의한 시산가액에 대상물건의 성격, 평가목적, 조건, 자료의 신뢰도, 지역설정 등의 종합적으로 고려하여 가중치를 부여하고 이에 가중평균 하는 방법이다. ② 그러나, 가중치 부여시 일정한 기준이 없어 평가자의 주관에 개입될 여지가 많다는 한계가 있다. 따라서 가중치는 시장증거에 의해 지지될 수 있는 방법에 상대적 비중을 둔다.

(2) 확률분석에 의하는 방법

최근 computer의 발달에 의한 확률분석기법의 발달은, 특정사상이 발생할 확률을 부여하여, 수치의 기대치와 분산을 계산하는 등, 하나의 수치보다는 구간추정(internal estimation)의 의한 일정범위로 표시를 가능하게 하여 부동산 컨설팅이나, 투자분석에 활용된다.

3. 시산가액조정시 유의사항

(1) 자료의 선택, 검토 및 활용의 적부

수집, 정리한 제 자료가 대상 부동산 평가에 적합한가 여부와 자료내용의 검토 적정한 확률 여부를 재확인한다.

(2) 부동산 가격제원칙 활용의 적부

가격제원칙은 부동산 가격 형성과정상에 있어서의 기본적 원칙이며, 평가의 전과정에 있어서 제원칙 활용의 적부는 평가액의 객관성을 좌우한다. 특히 최유효이용원칙에 대한 활용의 적부는 매우 중요하다.

(3) 가치형성요인분석의 적부

일반경제사회에 있어서의 부동산의 위치와 가격수준에 영향을 주는 일반적 요인분석, 대상부동산이 속하는 지역의 지역적 특성을 파악하고 지가수준, 표준적 이용 및 장래동향을 명백히 하는 지역분석.

대상부동산의 개별요인을 분석하고, 그 최유효이용을 판정하는 개별분석은 감정평가방식의 적용에 있어서 중요한 연관을 갖는 바 분석의 적부는 감정평가액 결정에 상당한 영향을 준다.

(4) 단가와 총액과의 관계

각 방식에 있어 채용되는 거래, 수익, 건설사례 등의 파악을 단가로 기준 삼는 경우 총액과의 관계에서 오류가능성이 있는 바 이를 수정할 필요가 있다. 일반적으로 총액이 큰 것은 단가가 저하되는 경향이 있으나 고급주택, 광평수 토지의 경우 희소성으로 오히려 반대인 경우가 있다.

(5) 기타 유의사항

그 밖에 재조달원가 및 순수익 산정의 정확여부, 중요사항 누락여부 등을 재검토하고 부동산 시장상황의 반영, 즉 극단적 호·불황시에는 신뢰성이 떨어지는 비준가액보다는 수익·원가방식에 중점을 두고 검토함으로써 적절한 가치결론을 도출하여야 할 것이다.

Ⅳ. 결(관련문제)

토지의 가치는 시장성, 수익성, 비용성의 사고방식에 입각하여 감정평가3방식을 병용하여 접근하는 것이 합리적이다. 그러나 토지의 경우 원칙적으로 조성지나 매립지 등이 아니면 원가방식의 적용이 어렵고, 나지상태로는 수익이 발생하는 경우가 드문 바, 3방식 병용의 어려움이 있다. 이 경우 적용가능한 범위내에서 평가방식 적용 후 시산가액조정을 해야 할 것이다. 다만 이러한 문제점의 해결을 위하여 원가방식의 이론적 보완이나 수익자료의 구축이 필요하다고 본다.

3. 근린형 쇼핑센터 내 구분점포(「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오.(2014.25회.35점)

- (1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정에 대하여 설명하고, 그 밖에 적용가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오.(25점)
- (2) 적용된 각 감정평가방법에 의한 시산가액 간에 괴리가 발생되었을 경우 시산가액 조정의 의미, 기준 및 재검토 할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)

I. 서

시장경쟁력이 쇠퇴한 구분점포는 거래사례가 희소하고 수집된 거래사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있어 적절한 가치를 구하기 힘들다. 또한 원가방식은 일체거래관행에 부합하지 못하고 수익방식은 음(-)의 수익가치를 가질 수도 있다는 점에서 각기 그 한계가 있다. 따라서 각 방식에 의한 시산가액을 조정할 필요성이 있는바 이때 적절성·정확성·증거의 양·시장상황 등을 기준으로 각 시산가액의 차이를 조정하며 수집된 사례의 적절성, 비교요인의 정확성 등을 재검토하여 합리적인 가치결론을 제시해야 한다.

II. 설문#1

1. 거래사례비교법의 개요

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

2. 적용상 한계

거래사례가 없거나 희소한 경우 본 방식의 적용이 불가능하거나 적절하지 않을 수 있다. 또한 수집된 사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있을 수 있다. 또한 층별·위치별 효용의 차이를 반영하여야 하나 그 객관적인 비교치를 구하기 어렵다.

3. 거래조건보정

(1) 비정상적 사정의 개입 가능성

급매, 당사자의 비정통성, 비정상적 출품기간, 관계자간의 거래 등 비정상적 사정이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

(2) 대상부동산과 유사성

구분소유권의 경우 동일 건물, 동일 단지내 물건이라 하여도 층별·위치별 효용, 향·조망에 따른 가치의 차이 등이 발생한다. 따라서 실거래가 분석시 이러한 부분의 유사성에 대해서도 검토해야 한다.

(3) 기타 보정사항

- ① 공장의 경우 기계·기구 등의 가격, ② 인테리어 공사비, ③ 브랜드가치와 같은 무형적 요소 등이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

4. 그 밖의 다른 평가방법

(1) 원가법

- ① **개요** : 기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다.
- ② **유의사항** : 토지와 건물의 합계액에 층별·위치별 효용적수를 적용하여 해당 부분의 가치를 구한다. 다만 이 방식은 토지와 건물의 일체거래관행·일체효용을 반영하지 못하고 시장경쟁력이 감퇴한 상가는 투입된 비용만큼의 가치도 갖지 못하므로 본 방식의 적용이 부적절하다.

(2) 수익환원법

- ① **개요** : 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.
- ② **유의사항** : 쇠락한 상가의 경우 건물내에 공실이 상당부분 존재하거나, 영업적자가 발생하고, 상가가 장기쇠퇴국면에 접어들고 극단적인 경우 관리비만 지불하는 조건으로 임대료를 받지 않는 경우도 있다. 따라서 장래 수익이 음(-)이 발생할 수도 있어 그 적용이 부적절할 수 있다.

III. 설문#2

1. 의미

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

2. 기준

(1) 적절성(*appropriateness*)

사용된 평가방법이 평가목적이나 사용처에 적절한지 여부를 판단한다. 평가방법의 적절성은 부동산의 유형과 시장의 성격등과 직접적인 관련이 있다. 적절성의 기준은 또한 사용된 자료에도 적용된다.

(2) 정확성(*accuracy*)

평가사는 자료의 정확성, 계산의 정확성 그리고 수정의 정확성 등을 검토하여 시산가액의 정확성을 측정한다. 이는 자료의 정확성에 크게 좌우된다. 시산가액의 정확성은 무슨 방법으로 어떻게 수정했는가에 따라서도 차이가 난다.

(3) 증거의 양

적절성이나 정확성과 같은 질적인 기준들이 풍부한 증거자료에 의해 지지되고 있다고 하면 그것은 신뢰성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 이것은 투입자료의 양이 적게 되면 진정한 가치가 위치하게 되는 신뢰구간의 폭이 그 만큼 넓어진다는 통계학적인 의미와 같은 맥락에서 이해될 수 있다.

(4) 시장상황

시장상황도 시산가액의 가중치를 정하는 조정기준으로 사용된다. 비용접근법에 의한 시산가액은 시장이 안정적일 때 상대적으로 신뢰성이 있으며, 시장상황이 급변하게 변화할 때는 평가사는 매매사례 비교법과 소득접근법에 의한 시산가액에 상대적으로 더 많은 비중을 둔다. 그러나 이 경우에 있어, 평가사는 매매사례비교법에 의한 시산가액이 최신자료에 근거하여 수정된 것인지를 반드시 확인하여야 한다.

3. 재검토할 사항

(1) 비교방식

① 사례와 평가대상 간에 위치적·물적 유사성이 있는지 ② 매매사례의 수는 충분한지 ③ 각종 보정은 시장근거에 의해서 행해졌는지 등을 구체적으로 재검토한다.

(2) 원가방식

① 비용자료는 신뢰할 수 있는지 ② 감가수정을 위해 사용된 자료들은 시장에서 신뢰할 만한 것들인지 여부 ③ 감가수정 총액이 각 감가요인에 정확하게 배분되었는지 여부 등을 확인한다.

(3) 수익방식

① 충분한 임대사례가 있는지, ② 각종 수익자료가 시장증거에 의해 뒷받침되는지, ③ 일반회계자료가 부동산회계로 적절히 보정되었는지, ④ 환원율이나 할인율을 산정시 자본시장과의 관련성을 충분히 고려하였는지 등에 유의하여 재검토해야 한다.

IV. 결

최근 인터넷 쇼핑의 발달과 초대형 쇼핑센터의 등장으로 근린상가의 경쟁력이 급격히 쇠퇴하고 있다. 이에 따라 해당 건물에 상당한 공실이 발생하고 다수의 경매사건이 발생하고 있다. 이런 상가의 경우 낙찰가가 법사가의 20%이하에서도 형성되는 등 그 정상적인 가격판정이 어렵다 따라서 감정평가3방식에 엄밀한 사용과 수집된 거래사례의 보정이 중요하다.

4. 제시된 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오.(2017.28회.40점)

감정평가사 甲은 감정평가사 乙이 작성한 일반상업지역 내 업무용 부동산(대지면적 : 3,000㎡, 건물 : 30년 경과된 철근콘크리트조 6층)에 대한 감정평가서를 심사하고 있다. 동 감정평가서에 따르면, 인근지역은 일반적으로 대지면적 200㎡ ~ 500㎡ 내외 2층 규모의 상업용으로 이용되고 있으며, 최근 본건 부동산 인근에 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산이 신축되어 입주(점) 중에 있는 것으로 조사되어 있다. 검토결과 원가방식(면적 400㎡ 상업용 나대지의 최근 매매사례 단가를 적용한 토지가치에 물리적 감가수정만을 행한 건물가치 합산)에 의한 시산가치가 수익방식(현재 본건 계약임대료 기준)에 의한 시산가치보다 높게 산출되어 있다.

(3) 원가방식에 의한 시산가치가 수익방식에 의한 시산가치보다 높게 산출된 것이 타당한 것인지 감정 평가 원리(원칙)를 기준으로 설명하고, 올바른 원가방식 적용방법에 관하여 설명하시오.(10점)

5. 시산가액 조정에 관한 다음 물음에 답하시오.(2017.28회.30점)

- (1) 시산가액 조정의 법적 근거에 관하여 설명하시오.(5점)**
- (2) 시산가액 조정의 전제와 [감정평가에 관한 규칙]상 물건별 감정평가방법의 규정방식과의 관련성을 논하시오.(15점)**
- (3) 시산가액 조정 과정에서 도출된 감정평가액을 표시하는 이론적 방법에 관하여 설명하시오.(10점)**

 서브정리

I. 개요

대상 부동산으로부터 직접 수익 또는 원가를 산정하여 가격과 임료를 구하는 방법인 직접법과 대상 부동산과 대체·경쟁 관계에 있는 비교성이 높은 사례 부동산을 활용하는 간접법이 있다.

II. 장단점

1. 직접법

(1) 장점

- ① 대상 부동산으로부터 직접 생산에 소요된 비용, 산출되는 수익 등의 자료를 이용하므로 가장 확실하다.
- ② 비교 및 정상화 과정이 필요 없으므로 평가 주체의 주관성 개입 여지가 없다.

(2) 단점

- ① 부동산 가격은 개별·독립적으로 형성되는 것이 아니라 주위 대체성 있는 유사 부동산과 상호 영향을 주고 받으면서 가격이 형성되는데 직접법만을 사용시 오류에 빠질 수 있다.
- ② 건축비용 등에 의한 재조달원가 추계시 시간의 경과가 길면 오차의 범위가 커짐에 따라 신뢰성의 저하가 올 수 있다.

2. 간접법

(1) 장점

- ① 대상 부동산의 자료를 구할 수 없거나, 타당성 검증에 유용하다.
- ② 대체의 원리에 따른 시장성 있는 자료의 활용으로 객관성 확보가 가능하다.

(2) 단점

- ① 대상 부동산의 고정성, 개별성에 의해 자료수집이 어렵다.
- ② 사례자료에서 대상부동산과의 비교·정상화 과정에 평가추계의 주관성 개입이 있을 수 있다.
- ③ 시장이 불안정할 때에는 자료의 신뢰성이 떨어진다.

III. 감정평가 3방식의 적용

1. 비교방식

(1) 의의

비교방식은 유효수요에 근거한 시장성의 원리에 의해 성립하는 방식으로서 가격을 구하는 거래사례비교법과 임료를 구하는 임대사례비교법이 있다.

(2) 적용

인근지역 또는 유사 지역의 대체·경쟁 관계에 있는 사례자료를 수집하여 대상부동산의 가격 및 임료를 추계한다. 이 방식은 간접법만 있고 직접법은 적용이 없다.

2. 원가방식

(1) 의의

원가방식의 상대적 희소성에 근거한 비용성의 원리에 의해 성립하는 방식으로서 가격이나 임료를 구하는 방식이다.

(2) 적용

재조달원가 추계시 대상부동산과 대체·경쟁 관계에 있는 사례부동산으로부터 총량조사법, 구성단위법, 단위비교법, 비용지수법 등에 의해 추계한다. 또한 적산법에 기초가격 추계시에도 사례부동산으로부터 가능하다. 직접법 적용은 대상부동산이 건축비용으로부터 건축비 지수를 적용하여 추계 가능하며, 기초가격 추계에도 동일하다.

3. 수익방식

(1) 의의

수익환원법은 효용성에 근거한 수익성의 원리에 의해 성립하는 방식으로서 가격을 구하는 수익환원법과 임료를 구하는 수익분석법이 있다.

(2) 적용

직접법은 순수익 추계시 대상부동산으로부터 직접 추계하는 바 직접법을 활용하며 간접법은 대상부동산과 대체·경쟁 관계에 있는 용도적으로 유사한 사례 부동산으로부터 순수익, 환원율을 추계할 때 활용한다.

4. 기타 방식

비교방식의 논리에 의해 즉 간접법의 적용으로서 노선가식평가법, GRM법, 공시지가 기준평가 등이 있다.

Ⅳ. 간접법이 직접법보다 우수한 논리

1. 성립근거상 우수성

간접법은 부동산의 자연적 특성인 개별성에 의해 동일한 부동산은 하나도 없더라도 인문적 특성에 의해 대체 가능한 유사부동산은 시장에서의 부동산 가격에 영향을 미친다는 시장논리와 대체의 원칙에 적합하다고 볼 수 있으므로 직접법보다 우수하다.

2. 3방식 적용상 우수성

- ① 직접법은 당해 부동산에서 직접 가격산출자료를 구하기 때문에 자료를 구하기 곤란한 경우가 많으며, 3방식에 있어서는 원가방식과 수익방식에서만 한정적으로 사용이 가능하다.
- ② 간접법은 기준시점에 있어서 대상 부동산과 유사한 부동산의 사례를 비교·참작하여 대상 부동산의 가격을 구하는 방식으로 현실적이고 설득력을 가지며, 3방식에 있어서도 모두 적용이 가능하다.

11 거래사례비교법

최고최선
감정평가이론

논점 11-1

사례의 수집

서브정리

I. 개요

거래사례비교법은 사례의 질과 양이 평가의 정확성을 좌우한다. 그러나 사례의 신뢰성 및 평가주체의 주관개입 가능성 등의 한계가 지적되는바, 다수사례 수집을 통하여 이러한 한계를 극복해야 한다.

II. 사례자료

1. 의의

거래사례비교법 적용을 위해 필요한 현실의 거래사례에 관한 자료를 말한다.

2. 사례자료의 중요성

부동산 평가 결과의 정도는 수집된 사례의 정도에 달려 있다. 사례의 신뢰성과 객관성이 확보될 때 신뢰할 수 있는 가격이 산출되며, 다수의 거래사례를 수집하는 이유도 적정가격의 평가와 관련되는 것이다. 즉 자료수집의 정확성이 평가 3방식에서 구하는 가격의 정확성을 담보한다 할 수 있다.

III. 사례수집기준

1. 위치의 유사성(지역요인 비교가능성)

거래사례는 위치에 있어 유사성 내지 동일성이 있어야 한다. 즉 사례자료는 대상물건과 대체·경쟁관계에 있는 인근지역 또는 동일수급권 내 유사지역에 소재해야 한다.

2. 물적 유사성(개별요인 비교가능성)

- ① 사례자료는 대상물건과 물적사항에 있어 동일성 또는 유사성이 있는 사례를 선택해야 한다.
- ② 이때 물적사항이란 토지의 경우 지목, 면적, 형태, 이용상황, 용도지역 등을 말하고, 건물은 구조, 용재, 용도, 장래보존년수 등이 된다.

3. 시점수정의 가능성

- ① 시점수정이란 가격산정에 있어서 거래사례자료의 거래시점과 대상물건의 기준시점이 불일치하여 가격수준에 변동이 있을 때 사례가격을 기준시점 수준으로 정상화하는 작업을 말한다.
- ② 따라서, 사례자료는 시점수정이 가능하도록 거래시점이 분명해야 하고, 그 기간 가격변동에 관한 자료를 구할 수 있는 것이어야 한다. 이러한 가격 변동률은 다소 오차를 포함하는 바 되도록 거래시점이 가까울수록 용이하다.

4. 사정보정의 가능성

- ① 사정보정이란 가격산정에 있어서 수집된 거래사례의 특수한 사정, 개별적 동기 또는 시장상황에 정통하지 못하여 그 가격이 적정치 아니할 때, 그러한 사정이 없었을 경우의 가격수준으로 정상화하는 작업을 말한다.
- ② 수정을 요하는 요소로는 특수한 사정(급매), 개별적 동기(지인사이의 거래) 주관적 애착, 공기관등과의 직·간접거래, 거래강요(경매, 공매), 부동산 가격·수급에 공적통제(거래허가제 등)이 있다.
- ③ 계약자유 원칙과 경제의 대형화로 인해 거래에는 특수한 사정이나 개별적 동기가 개입되기 쉬우므로 사례 자료는 그 거래사정이 정상적으로 인정되는 것 또는 정상적으로 보정 가능한 사례이어야 한다.

IV. 다수사례 수집의 필요성

1. 개설

거래사례비교법은 시장과 매매사례가 왜곡되지 않았을 것을 전제하며, 정상화 과정에서의 평가주체의 주관개입 문제, 시장자료의 부족시 적용상 한계를 지닌다. 따라서 그 한계극복을 위한 방안이 강구되어야 하는 바, 다수 매매사례의 수집은 평가기법의 과학화와 함께 그러한 방안의 하나로 제시되고 있다.

2. 거래사례의 한계 및 거래사례비교법의 한계

(1) 거래사례의 한계

거래사례비교법은 대체경쟁관계에 있는 동일 유사한 부동산과 비교해야 함에도 불구하고 실제로 이러한 거래사례가 없거나 수집된 사례에 비정상적 사정이 개입되어 있을 수 있다.

(2) 거래사례비교법의 한계

거래사례비교법의 많은 유용성에도 불구하고, 사정보정, 시점수정, 요인비교의 각 과정에서 주관개입이 될 수 있다는 한계가 있다.

3. 다수의 사례자료를 수집하는 이유

(1) 사례선택의 규범성 제고

비교가능성이 낮아 생길 수 있는 부적절성은 다수의 매매사례의 수집을 통해서 상쇄 가능하다. 이를 위해 부동산 정보체계의 구축이 진행중이며 GIS 역시 하나의 예가 된다.

(2) 사정보정의 한계 극복 및 시점수정의 타당성 여부

다수매매사례의 수집은 정보의 집합이론 등을 활용 가능하게 하여 비정상적 사정을 수정하고, 다수매매사례의 수집·분석을 통해, 용도지역별·유형별·이용상황별·시계열적 분석이 가능하여 시점수정의 주관성과 자의성을 줄인다.

(3) 요인비교의 객관성 확보

다수매매수집은 복잡 다양한 가치형성요인과 지가와의 상관분석·요인분석·판별분석의 전제가 되어 가치 판단의 객관성을 확보한다.

V. 매매사례분석시 유의사항

1. 매매사례분석시 유의사항

(1) 자료의 확대해석의 금지

- ① **의의** : 자료의 확대해석은 적절한 시장자료가 부족하거나 철저한 시장연구가 부족했을 경우 평가사가 범하기 쉬운 오류중 하나로 평가사에 의한 매매사례분석이 주어진 매매사례로부터 보증할 수 없는 결론을 산출하였을 때 흔히들 자료가 확대해석되었다고 한다.
- ② 예를 들어 2억 5천만원, 2억 7천만원, 2억 8천만원인 비교매매사례를 분석하여 대상부동산의 시장 가격을 3억원으로 결론 내렸을 경우 대상부동산의 특성을 나타낼 수 있는 증거가 되지 못하므로 엄격한 수정과정을 거쳤다고 하더라도 논리상 문제가 있다.
- ③ **오류방지책** : 평가사는 대상부동산보다 우수한 부동산과 열등한 부동산을 분석에 포함시켜 평가의 신뢰성과 합리성을 제고하여야 한다.

(2) 불추종의 오류

- ① **의의** : 불추종의 오류란 어떤 명제의 진위가 불확실한데도 불구하고 그것을 확실한 것으로 간주하여 어떤 결론을 도출하였을 때 발생하는 오류를 의미한다.
- ② 예를 들어 어떤 부동산의 매매가격이 3억 5천만원이라할 때 그것의 정당성 여부를 검토하지 않고 비교 부동산의 진정한 가치도 3억 5천만원일 것이라고 생각해서 대상부동산과 비교하는 것이다.
- ③ **오류방지책** : 사례의 정상성을 면밀히 판단해야 한다.

(3) 대표성 없는 자료

- ① **의의** : 대상부동산과 비교부동산의 유사성이 부정되거나 비교부동산의 거래금액이 시장상황에 비추어 불합리하게 높을 경우 비교부동산의 대표성이 부정된다고 본다.
- ② 예를 들어 대상부동산이 지은 지가 5년된 벽돌로 된 단독주택이라고 한다면 25년 된 목조주택은 대표성이 없는 매매사례가 될 것이다. 또한 불충분한 정보로 인해 시장가치보다 높은 가격을 지불한 매매사례도 대표성이 없는 매매사례가 된다.
- ③ **오류방지책** : 대표성 없는 사례를 통한 분석을 행하였을 경우 아무리 철저한 분석과 수정을 한다하더라도 도출된 시장가치의 신뢰성은 크게 손상을 입게 된다. 따라서 이를 회피하기 위해 철저한 매매사례 조사를 통해 자료를 보강하여야 한다.



서브정리

I. 개설

사례의 정상화라 함은 수집 및 선택된 자료를 이용하여 대상물건 수준으로 정상화시켜 대상물건의 가격을 구하는 작업을 말한다.

II. 사정보정

1. 의의

수집된 거래사례에 있어서 거래관계자의 특수한 사정, 개별적 동기가 개재되어 있거나 시장사정에 정통하지 못하여 그 가격이 적정하지 아니한 경우 그러한 비정상적인 요인을 제거하여 그러한 사정이 없었을 경우의 가격수준으로 정상화하는 작업을 말한다.

2. 보정의 유형

(1) 보정시 감액해야 할 특수한 사정

- ① 영업상 장소적 한정 등 특수한 이용방법을 전제로 거래된 때
- ② 극단적인 공급부족, 장래에 대한 과도한 낙관적 견해 등 특이한 시장조건 하에서 거래된 때
- ③ 업자 또는 계열회사 간의 중간이익 취득을 목적으로 거래된 때
- ④ 매수인의 부동산에 대한 명확한 지식과 정보가 부족한 상태에서 과다한 가격으로 거래한 때
- ⑤ 거래가격에 매매대금이 할부지불된 경우 그 금리상당액, 퇴거료 등 토지대가 이외의 것이 포함되어 거래된 때

(2) 보정시 증액해야 할 특수한 사정

- ① 매도인이 부동산에 관해 명확한 지식과 정보가 부족한 상태에서 과소한 금액으로 거래 한때
- ② 상속, 전근 등으로 급매에 의해 거래된 때

(3) 보정시 감액 또는 증액해야 할 특수한 사정

- ① 금융압박, 도산시 법인 간의 은혜적 거래 또는 지인, 친족 간 등 인간관계에 의한 은혜적 거래
- ② 부당한 조성비, 수선비 등을 고려하여 거래된 때
- ③ 조정, 청산, 경매, 공매 등으로 가격이 성립된 때

3. 보정의 방법

일정한 법칙이나 기준이 없어 각 사안에 따라 개별적으로 평가자의 전문적인 지식이나 경험에 의해 보정하게 되는 바, 이 과정에서 평가주체의 주관개입 소지 가능성이 있다는 한계가 지적된다.

4. 유의사항 및 개선 방안

- ① 계약자유의 원칙으로 거래에는 특수한 사정이나 개별적 동기가 개입되기 쉬우므로 사례자료는 그 거래사정이 정상적으로 인정되는 것 또는 정상적으로 보정 가능한 사례이어야 한다.
- ② 사례선정시 대표성 및 규준력 없는 사례를 일차적으로 배제시키고, 다수사례 수집을 통해서 비교·검토함으로써 거래당사자간의 특별한 사정을 체크한다.

보충자료

실무기준해설서

1. 규정의 취지

거래사례비교법으로 비준가액을 산정하는 경우 거래사례에 특수한 사정이나 개별적인 동기가 반영된 경우의 사정보정 필요성을 규정함으로써 비교방식에 따라 산정되는 비준가액의 적정성을 높이고자 하는 데 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

사정보정의 필요성 유무 및 정도의 판단은 다수 거래사례 등을 종합적으로 비교·대조한 후 검토되어야 하며, 사정보정이 필요하다고 판단한 경우 거래된 시장의 객관적 가격 수준을 고려하여 적정하게 보정하여야 한다.

III. 시점수정

1. 의의

시점수정이란, 감정평가에 있어 사례자료의 거래시점과 대상 부동산의 기준시점이 시간적으로 불일치하여 가격수준의 변동이 있을 경우 거래시점의 사례가격을 기준시점의 사례가격으로 정상화하는 작업이다.

2. 시점수정상 문제

사례의 거래시점이 기준시점과 일치하면 가장 바람직하나, ① 일치하는 경우가 매우 드물고 ② 개별성이 강한 부동산에 지역시장의 변동추세를 개별 물건마다 일정하게 적용함은 타당성이 결여되고 ③ 변동률이 직선적으로 적용되므로 섬세한 변화를 반영하기 곤란하다.

3. 유의사항 및 개선 방안

(1) 유의사항

- ① 지수나 변동률은 인근의 것을 사용함을 원칙으로 하되, 이의 파악이 곤란한 경우 인근지역과 유사한 가격 변동과정을 거쳤다고 인정되는 동일수급권내 유사지역의 것을 사용할 수도 있다.

- ② 변동의 원칙에 의해 부동산 가격은 항상 변화하는 것이므로 관련 요인들을 시계열적·동태적으로 분석·검토할 필요가 있다.

(2) 개선방안

다수사례를 시계열적으로 검토함으로써 부동산 가격변동을 산정시 객관성을 부여한다.

보충자료

실무기준해설서

1. 규정의 취지

거래사례비교법에서 거래사례와 대상물건 간의 시점수정을 하는 이유와 시점수정 방법을 규정함으로써 거래사례의 거래시점과 대상물건의 기준시점 간의 시간 흐름에 따른 변화를 보정하여 신뢰성 있는 비준가액을 산정하고자 하는 데 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

1) 시점수정

거래사례의 거래시점과 대상물건의 가치를 구하고자 하는 기준시점이 일치하지 않는 경우 가격수준에 차이가 발생할 수 있다.

시점의 불일치로 인한 차이를 보다 정확하게 수정하기 위해서는 거래사례의 거래시점이 분명해야 하고, 그 기간 가격변동에 관한 자료를 구할 수 있어야 하며, 거래시점이 너무 오래 되지 않아야 한다. 시점수정의 가능여부는 시간적 장·단뿐만 아니라 가치형성요인의 변동을 통하여 결정되어야 한다.

2) 시점수정 방법

시점수정은 엄밀히 말하면 거래사례의 가격변동률을 알 수 있는 경우 해당 거래사례의 가격변동률을 적용하는 것이 가장 정확할 것이다. 그러나 개별 물건의 가격변동률을 구하는 것은 현실적으로 불가능하며, 주관적일 수 있으므로 실무적으로는 공식적으로 발표되고 있는 각종 통계지수를 활용하고 있다. 토지의 경우 「국토계획법」 제125조에서 정하고 있는 지가변동률을 활용하도록 하고 있으며, 건물의 거래사례를 시점수정할 때에는 건축비지수 등을 활용하여 시점수정을 할 수 있을 것이다.

IV. 지역 및 개별요인 비교

1. 개요

사례물건과 대상물건이 속한 지역의 지역적 격차를 비교하고, 사례물건과 대상 물건의 개별적 격차를 비교하여 대상물건 차원으로 정상화하는 작업을 말한다. 거래사례가 인근 지역에 존재하는 경우 개별요인 비교만으로 가격을 비준하는 것이 가능하며, 사례가 동일수급권 내의 유사지역에 존재하는 경우 지역요인 및 개별요인의 비교가 필요하다.

2. 비교 방법

(1) 종합적 비교법

사례가격을 형성하고 있는 사례부동산의 지역요인 및 개별요인의 분석을 통해 대상부동산의 그것과 종합적으로 비교하여 얻은 비율을 거래가격에 곱하여 비준가액을 구하는 방법으로, 비교적 간편하기는 하나 비교 과정에서 평가주체의 주관이 개입 될 수 있다는 단점이 있다.

(2) 평점법

사례물건과 대상에 대한 획지조건, 환경조건, 가로조건, 접근조건, 행정조건, 기타 몇 가지 비교항목을 설정하여 각 항목별로 상호 비교를 통해 얻어진 비율을 거래가격에 곱하여 비준가액을 구하는 방법이다.

3. 요인 비교시 한계

① 지역요인. 개별요인 비교 시 평가주체의 주관개입의 소지가 많고 ② 가치형성요인이 항상 변동하는 바 적절한 분석이 어렵고, 예측이 곤란하다. ③ 정밀한 비교작업이 어렵다.

4. 개선방안

다수사례분석을 통해 지역격차 및 개별적 품등격차와 가격과의 상관관계를 명확히 한다.

보충자료 실무기준해설서

1. 규정의 취지

거래사례와 대상물건의 가치형성요인을 비교하여 가치형성요인에 차이가 있는 경우, 이를 비교하여 대상물건의 가치로 개별화·구체화 시키는 가치형성요인의 비교 과정을 규정하고 있다. 지역요인 및 개별요인의 비교는 대상물건과 사례물건이 속한 지역의 지역요인간 격차를 비교하고, 개별요인 간 격차를 비교·보정하여 대상물건의 차원으로 정상화하는 작업을 의미한다.

2. 주요내용

1) 지역요인 및 개별요인의 비교

(1) 지역요인 비교

부동산의 가치는 지역성이라는 고유한 특성으로 인해 우선적으로 지역차원에서 가격수준이 형성되고, 그에 영향을 받아 개개의 부동산가치가 구체화되는 특성을 가진다. 거래사례비교법에서는 이러한 지역적 격차에 의한 가격수준의 차이를 지역요인 비교를 통해 수정해야 한다. 거래사례를 인근지역에서 구했을 경우에는 대상부동산과 같은 지역이므로 지역요인의 비교가 필요하지 않다. 그러나 거래사례를 동일수급권 내의 유사지역에서 구한 경우에는 대상지역과 인근지역의 지역요인을 비교하여 지역격차를 수정해야 한다. 이 때 지리적 접근성보다는 용도적, 기능적 접근성이 보다 중시된다.

(2) 개별요인 비교

대상부동산과 사례부동산은 지역적인 격차 이외에도 가로, 접근, 환경, 획지, 행정, 기타 조건 등에 의한 개별적 격차도 가치형성에 주요한 영향을 미치므로 보정이 필요하다. 거래사례자료는 대상물건과 물적 동일성 내지 유사성이 있어야 한다.

V. 비교요소

1. 부동산의 권익(개별요인)

부동산을 사고 판다는 것은 물리적 실체가 아니라 경제적 가치가 있는 부동산 권익을 사고 판다는 것을 의미한다. 따라서 이전되는 권익이 다를 때는 그 차이를 보정해야 한다.

2. 금융조건(사정보정)

부동산의 거래가격은 비록 동일한 부동산이라 할지라도 금융조건이 달라짐에 따라 차이가 난다. 따라서 이 차이를 매매가격에 수정할 필요가 있는데 이를 금융조건에 대한 수정이라고 한다.

3. 매매상황(사정보정)

시장상황에 대한 수정은 매도자와 매수자의 전형적인 매매 동기 여부를 반영하여 수정하는 것이다. 매매상황에 대한 수정이란 비전형적인 매매상황에 의한 비시장가격을 전형적인 시장가격으로 수정하는 것을 의미한다.

4. 시장상황(시점수정)

시장상황의 변화는 인플레이션, 디플레이션, 수요공급의 변화 등에 의해 야기된다. 시장상황은 시간에 따라 수시로 변하지만 시점은 특정한 날짜로 고정되어 있으므로 과거의 매매 사례는 시점을 기준으로 수정되어야 한다. 이는 보통 시점수정이라고 한다.

5. 매매사례의 위치(지역·개별요인)

비교 부동산의 위치도 대상 부동산과 크게 달라져서는 안된다. 주거용, 상업용, 공업용 부동산 중 창고용 부동산은 위치의 차이에 민감하게 반응하고 있다. 또한 비교 매매사례의 위치적 유사성은 부동산의 종류와 성격에 따라서 다르게 나타내므로 사례 선택시 유의해야 한다.

6. 물리적 특성(개별요인)

비교 부동산은 대상 부동산과 여러 가지 측면에서 유사점이 있어야 한다. 주거용 부동산은 물리적 특성이, 상업용 부동산은 수익 구조상의 특성이 유사한 것이 강조 된다. 그러나 이 같은 특성이 다른 유형의 부동산에도 같은 정도로 요구되는 것은 아니다.

7. 경제적 특성(개별요인)

경제적 특성이란 대상 부동산의 수익에 영향을 미치는 모든 특성을 나타낸다. 경제적 특성은 수익성 부동산을 매매사례비교법으로 평가할 때 특히 중요한 의미를 지닌다. 영업경비, 관리의 질, 임차자혼합 등이 한 예이며, 평가사는 평가 권익이나 시장상황의 차이를 경제적 특성의 차이로 혼동하지 않도록 유의해야 한다.

8. 용도와 지역지구제(지역요인)

유사 부동산의 현행용도나 최유효이용이 대상 부동산의 그것과 다를 수도 있다. 이럴 경우 평가사는 먼저 유사 부동산이 적절한 비교 매매사례가 될 수 있는지 결정해야 한다. 또한 평가사는 유사 부동산이 어떤 용도로 매수되었는지 확인해야 한다. 용도차이에도 불구하고 채택시에는 용도 차이에 대한 수정을 해야 한다.

9. 비부동산 가치 구성요소(개별요인)

비부동산 가치 구성요소란 동산이나 기업가치 등과 같이 부동산의 일부는 아니지만 실제로는 부동산의 매매가격을 구성하는 요소들을 말한다. 호텔이나 레스토랑의 가구, 실내 장식, 거래정착물시설 등이 이 같은 동산의 예이며, 기업가치란 마케팅, 관리기술, 인력의 질, 거래 명성, 프랜차이즈, 상표명 등 무명의 재산권으로 인한 가치 증분을 말한다.

10. 매수직후의 지출(사정보정)

평가사는 매매 직후 매수자가 지불해야 할 지출액에 대한 수정도 해야 한다. 즉 기존건물의 철거비용, 지목이나 용도 변경에 대한 청원비용, 환경오염에 대한 치유비용 등이 그것이다. 이 같은 비용은 대상 부동산의 매매가격에 실제적으로 영향을 미치고 있다.



1. 토지시장에서 발생하는 불합리한 거래사례는 감정평가시 이를 적정하게 보정하여야 한다. 현실적으로 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있으며 이에 대한 의의와 그 보정의 타당성 여부를 논하시오 (2001.12회.20점)

I. 서

부동산의 자연·인문특성으로 인하여 부동산시장은 불완전경쟁시장의 특성을 갖게 된다. 따라서 부동산 거래시 다양한 불합리한 거래요소가 개입되기 쉽다. 거래사례비교법은 시장내에서 이루어진 거래사례를 토대로 대상물건의 시장가치를 구하는 방법이므로 거래사례의 정상성은 가격의 정확도를 좌우한다. 따라서 사정보정 작업이 중요한바 이하에서는 현실적으로 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있으며 이에 대한 의의와 그 보정의 타당성 여부를 논하겠다.

II. 사정보정의 개관

1. 사정보정의 의의

사정보정이란 가격산정에 있어서 수집된 거래사례의 특수한 사정, 개별적 동기 또는 시장상황에 정통하지 못하여 그 가격이 적정치 아니할 때, 그러한 사정이 없었을 경우의 가격수준으로 정상화하는 작업을 말한다.

2. 거래사례비교법에서 사정보정의 의미

(1) 거래사례비교법의 의의

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 거래사례비교법에서 사정보정의 의미

거래사례비교법은 거래사례를 수집하여 거래사례와 대상물건간 가치형성요인 비교를 통하여 가격을 산출하는 과정을 거친다. 사정보정은 수집된 거래사례의 비정상적인 요소를 배제하는 절차이므로 거래사례비교법을 본격적으로 적용하기 전에 행하여지는 사전 정제작업의 의미를 가진다.

III. 보정을 요하는 경우와 그 타당성

1. 보정을 요하는 요인

① 매수인과 매도인의 정보부재상태에서 발생한 거래, ② 부당한 압력에 의한 거래, ③ 정상을 벗어나는 금융조건에 의한 거래, ④ 우연적 개발이익과 관련된 거래, ⑤ 투기적 요소가 개입된 거래, ⑥ 공공사업적 제한으로 인한 거래, ⑦ 친인척간의 거래 등이 있다.

2. 보정요인의 의의

부동산의 특성으로 인한 부동산시장의 불완전성으로 인하여 부동산정보가 비공개되어 있고, 거래당사자간에 개별적인 사정이 개입되기 쉽고, 각종 공적규제가 부동산시장을 왜곡하며, 우리나라의 경우 지가고 현상에 따른 투기적 시장행태가 만연하는 등 비정상적인 거래요소가 발생하게 된다는 점에서 비정상적인 요인들을 보정하는 의의를 찾을 수 있다.

3. 보정의 타당성

(1) 적정가격과 시장가치의 개념

① 적정가격은 당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격이다. 또한 ② 시장가치는 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액이다.

(2) 보정의 타당성

감정평가는 부동산의 적정가격 또는 시장가치를 구하는 것을 목적으로 한다. 따라서 감정평가의 기준이 되는 거래사례가 ① 시장의 정상성 ② 거래의 자연성 ③ 당사자의 정통성을 결여하고 있는 경우 적정가격 또는 시장가치의 요건을 결하게 되므로, 이러한 거래사례는 배제하거나 보정을 하여야 한다.

IV. 결(관련문제)

최근 계약자유의 원칙과 경제의 대형화로 인해 거래에 특수한 사정이나 개별적 동기가 개입되기 쉬우므로 사정보정의 중요성이 더욱 커지고 있다. 그러나 사정보정작업은 정형화하기 어려워 감정평가사의 주관이 개입되기 쉽다. 따라서 이의 해결을 위해 다수의 거래사례를 수집하여 가격의 정확도를 높여야 한다. 다만 무조건 많은 사례를 수집하는 것은 곤란하고 부동산정보시스템 등의 활용을 통해 인근지역 등의 분류를 명확히 하는 등 사례수집범위를 명확히 해야 한다.

서브정리

1. 개요

비교분석이란 매매사례비교법에 있어 계량적 또는 정성적 기법을 적용하여 수정량을 결정하고 시산가액을 도출하는 과정을 의미한다. 이에는 계량분석법과 정성분석법이 개별적 또는 동시에 사용될 수 있다.

2. 계량 분석법

(1) 의의

수학적 과정을 통하여 수정이 요구되는 비교요소를 확인하고 수정량을 측정하여 비교분석을 행하는 방법으로 수정량은 비율이나 금액으로 표시한다.

(2) 대쌍자료분석법과 집단자료분석법

(가) 대쌍자료분석법

- ① **의의** : 특정의 비교요소를 가진 부동산과 그렇지 않는 부동산을 비교하여 대상 요소에 의한 수정량을 분리하여 측정하는 방법이다.
- ② **장단점** : 비교매매사례간 차이가 특정요소에 기인한다는 것이 시장증거에 의해 명백하게 지지되면 매우 효율적인 측정기준이 된다. 실제로 대상부동산과 동일한 대쌍자료세트를 가지고 있는 비교부동산은 흔히 지 않고 매매가격차이에 여러 변수가 동시에 작용하고 있을 때 개별분석에 의한 수정량 분리가 곤란하다.

(나) 집단자료분석법

대쌍자료분석법의 연장으로 비교요소에 따라 몇 개의 집단으로 분류하고, 분류한 집단을 대상으로 하여 평당가격이나 매매시점의 평균날짜를 계산하고 집단자료를 대쌍으로 하여 비교 분석하는 방법이다.

(3) 감응도분석법과 통계적 분석법

(가) 감응도분석법

위험분석기법으로 흔히 사용되는 방법으로 투입변수의 양이 달라질 때 부동산의 최종가치가 얼마만큼 반응하는가를 분석하는 기법이다. (ex: 임대료, 공실률, 보유기간, 세율, 가치상승률의 변화가 대상부동산의 순현가나 수익률을 얼마나 변동시키는가를 분석)

(나) 통계적 분석법

통계적 추론이나 회귀분석이 있으며 이는 컴퓨터의 발달로 오늘날 활용되는 방법으로서 다른 어떤 도구보다 탁월한 방법이다.

(4) 그래프분석법과 추세분석법

(가) 그래프분석법

자료를 그래프로 표시하고 이를 시각적으로 해석하거나 선형적합 분석을 적용하여 어떤 결론을 획득할 때 사용되는 통계분석의 일종이다. 선형분석적합이란 그래프 분석으로 확인된 자료의 독립변수와 종속변수간의 관계를 수식으로 나타낸 것이다.

(나) 추세분석법

시장자료는 많으나 비교가능성이 크지 않을 때 적용되는 방법으로 추세분석에 의해 나타난 수치를 특정 요소의 시장감응도로 생각하고 이를 근거로 수정량을 결정한다. 비교가능성은 크지 않더라도 시장자료가 많으면 그에 근거한 추세분석은 대상부동산의 가치속성을 어느 정도 반영하고 있다는데 근거한다.

(5) 기타 분석방법

- ① 비용분석법은 건물 비용등 지수를 수정근거로 사용하여 2차 자료 분석법은 대상 부동산이나 비교 부동산과는 직접적인 관련이 없는 이차자료를 사용하여 수정량을 결정하는 방법이다.
- ② 직접 비교법은 한 가지 특성만을 제외하고 다른 모든 것이 유사한 매매사례를 비교하는데 사용되고, 임대료 차이환원법은 해당부동산의 특정한 결합에 의해 발생한 임대료 손실(증분)을 근거로 하여 수정량을 도출하는 방법이다.

3. 정성분석법

정성분석법이란 비계량적 방법에 의해 시장자료의 관계를 규명하는 방법으로서 계량화가 어려운 특성에 사용되며 이는 비율이나 금액으로 그 차이를 표시하지 않는 방법이다.



서브정리

I. 의의

배분법이란 사례자료가 대상부동산과 동일한 유형을 포함하는 복합부동산으로 구성되어 있는 경우에 사례가격에서 대상부동산과 유형이 다른 부분의 가격을 공제하여 대상부동산과 동일한 유형에 귀속되는 부분만의 보정 대상 사례가격을 구하는 방법이다.

II. 이론적 근거

① 시장성, 대체의 논리 하에서 ② 균형의 원칙과 기여의 원칙에 의해 토지·건물 사이에는 어떤 균형을 이루는 구성비율이 존재한다는 데에 기인한다.

III. 적용방법

1. 비율방식

복합부동산에 대하여 각 구성부분의 가격비율이 거래가격, 신규투자액 등에 의하여 판명되어 있을 경우에 당해 사례의 거래가격이 대상 부분과 동 유형의 가격구성비율을 곱하여 대상부동산과 동일한 유형의 사례가격을 구하는 방법이다.

2. 공제방식

복합부동산의 거래가격에서 대상부동산과 다른 유형의 가격을 공제하여 대상부동산과 동일한 유형의 가격만을 구하는 방법이다.

IV. 잔여법과 비교

배분법과 잔여법은 모두 ① 사례자료가 복합부동산에 의하여 구성되었다는 점 ② 적용범위를 넓혀준다는 점에서 동일하지만 ③ 배분법은 거래사례비교법에서 대상부동산과 동 유형의 거래사례가격을 구하는 방법이고 ④ 잔여법은 수익환원법에서 대상부동산과 동 유형의 부분에 대한 순수익을 구하는 방법이라는 점에서 차이가 있다.

V. 유용성 및 적용례

- ① 거래사례 채택범위가 넓어지므로 비교방식의 적용 폭이 넓어진다.
- ② 나지만의 평가시 최근 대도시와 그 주변부에서 나지만의 사례를 구하기 어려우나 복합부동산의 거래사례에서 토지 또는 건물만의 가격을 추출할 수 있다.

VI. 적용시 유의사항

- ① 복합부동산의 가격구조는 건물의 보수, 토지의 규모, 형태 등에 따라 표준적 가격구성비율이 변화될 수 있다.
- ② 공제방식의 적용에 있어 대상부동산과 다른 유형 부분의 정확한 가격산정이 관건이다.
- ③ 나시가격을 구하는 경우 사례(복합부동산)의 부지가 최유효이용의 상태에 있는 사례여야 가능하다.
- ④ 배분법이 정확성을 갖기 위해서는 다수사례를 수집하여, 대상부동산과 다른 유형의 가격 산정의 타당성을 검증하는 것이 무엇보다 중요하다.

논점 11-5

공시지가기준법



관련규정

감칙 제2조(정의)

9. "공시지가기준법"이란 법 감정평가법 제3조 제1항에 따라 감정평가의 대상이 된 토지(이하 "대상토지"라 한다)와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지(이하 "비교표준지"라 한다)의 공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정(補正)을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

감칙 제14조(토지의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 법 제3조제1항 본문에 따라 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 적용해야 한다.
- ② 감정평가법인등은 공시지가기준법에 따라 토지를 감정평가할 때에 다음 각 호의 순서에 따라야 한다.
 1. **비교표준지 선정:** 인근지역에 있는 표준지 중에서 대상토지와 용도지역·이용상황·주변환경 등이 같거나 비슷한 표준지를 선정할 것. 다만, 인근지역에 적절한 표준지가 없는 경우에는 인근지역과 유사한 지역적 특성을 갖는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준지를 선정할 수 있다.
 2. **시점수정:** 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 조사·발표하는 비교표준지가 있는 시·군·구의 같은 용도지역 지가변동률을 적용할 것. 다만, 다음 각 목의 경우에는 그러하지 아니하다.

- 가. 같은 용도지역의 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니하다고 판단되는 경우에는 공법상 제한이 같거나 비슷한 용도지역의 지가변동률, 이용상황별 지가변동률 또는 해당 시·군·구의 평균지가변동률을 적용할 것
- 나. 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니한 경우에는 「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 생산자물가상승률을 적용할 것

3. 지역요인 비교

4. 개별요인 비교

5. 그 밖의 요인 보장: 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 정상적인 거래사례 또는 평가사례 등을 고려할 것

- ③ 감정평가법인등은 법 제3조제1항 단서에 따라 적정한 실거래가를 기준으로 토지를 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용해야 한다.
- ④ 감정평가법인등은 법 제3조제2항에 따라 토지를 감정평가할 때에는 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하되, 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.



관련 기술문제

1. 우리나라 토지평가방법과 거래사례비교법과의 관계를 설명하시오.(1992.3회.30점)

I. 서

토지는 가장 기본적인 감정평가의 대상인 동시에 가장 평가하기 어려운 물건이다. 토지의 자연적·인문적 특성으로 인하여 개별성, 가격의 변화 등이 심하기 때문이다. 그러나 토지는 국부의 대부분을 이루고 있어 국민의 재산권에 미치는 영향이 크므로 그 평가방법이 객관적이고 정확하여야 한다.

이에 우리나라는 1989년부터 표준지공시지가 제도를 마련하여 토지평가의 기준으로 삼도록 규정하고 있다. 그런데 감칙 제11조에서는 거래사례비교법을 규정하고 있어 토지의 평가방법으로서 거래사례비교법도 적용이 가능하다. 따라서 토지의 정확한 평가를 위해 양 방법의 내용과 그 관계에 대해 살펴보는 것이 중요한 의미가 있다.

II. 우리나라의 토지평가방법

1. 의의

평가대상토지와 용도지역·이용상황·지목·주변환경 등이 동일 또는 유사한 인근지역에 소재하는 표준지의 공시지가를 기준으로 공시기준일부터 기준시점까지의 지가변동률·생산자물가상승률 및 기타 사항을 종합적으로 참작하여 평가하는 방법을 말한다.

2. 법적근거

감칙 제14조와 부공법 제9조에서 토지의 평가는 표준지의 공시지가를 기준한다고 규정하고 있다.

Ⅲ. 거래사례비교법

1. 의의

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

2. 법적근거

감칙 제2조에 정의되어 있고, 동칙 제11조에서 비교방식 중 물건의 가격을 구하는 방법으로 규정되어 있다.

Ⅳ. 양자의 관계

1. 공통점

(1) 비교방식 논리

표준지공시지가를 기준한 평가는 표준지와 대상을 비교하는 논리이고, 거래사례비교법은 거래사례와 대상을 비교하여 대상물건의 가격을 구하는 방식이므로, 양자 모두 비교방식의 논리를 가지고 있다.

(2) 대체의 원칙에 근거

대체의 원칙이란 부동산의 가격은 대체·경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다. 양 방법은 용도, 가격 등의 측면에서 대체성이 있는 물건과 대상을 비교하므로 대체의 원칙에 근거한다.

(3) 가치형성요인 비교작업 수반

양자는 구체적인 평가과정에서 시점수정, 지역요인 격차비교, 개별요인 격차비교를 행하는 가치형성 요인 비교작업을 수반하는 공통점이 있다.

2. 차이점

(1) 사정보정의 유무

표준지는 비정상적인 요소가 배제된 가격이므로 별도의 사정보정을 요하지 아니하나, 거래사례비교법에서 사용되는 거래사례는 개별적인 사정이 개입되어 있을 수 있어 사정보정을 요한다는 차이점이 있다.

(2) 적용대상의 차이

표준지공시지가를 기준한 가격은 일반토지거래의 지표, 개별공시지가 산정의 기준가격, 보상평가시 기준, 기타 공적평가의 기준이 되나, 거래사례비교법에 의한 가격은 일반감정평가의 기준이 되고, 표준지공시지가 산정의 기준가격이 된다는 차이점이 있다.

(3) 건물평가에 적용가능여부

공시지가를 기준하는 방법은 토지에만 해당되는 평가법인데 반하여, 거래사례비교법은 건물의 평가에도 적용될 수 있다는 차이점이 있다.

(4) 건부감가의 반영여부

표준지는 그 산정시 나지상태를 전제하므로 건부감가의 문제가 발생하지 않으나, 거래사례비교법은 복합부동산의 경우 건부감가의 문제가 발생할 수 있다.

3. 관계

(1) 주방법과 보조방법의 관계

우리나라는 토지의 평가방법으로 감칙 제14조에서 공시지가를 기준하는 방법을 규정하고 있으므로 공시지가에 의한 방법이 주방법이 된다. 다만 부동산공시법 제3조, 토지보상법 시행규칙 제18조, 감칙 제12조에서 타 방식에 의한 가격 등을 참작하도록 규정하고 있어 거래사례비교법은 보조적 방법이 되는 관계에 있다.

(2) 표준지평가방법으로서 거래사례비교법

표준지공시지가의 평가시 거래사례비교법으로 평가하도록 규정하고 있어, 공시지가를 기준으로 하는 평가방법은 거래사례비교법을 내포하고 있는 관계이다.

V. 결

양 방법은 상호 유사한 면과 차이점을 갖으며 우리나라의 토지평가방법으로 활용되고 있다. 다만 평가의 과학화·객관화를 위하여 가치형성요인 비교시 객관적인 비준표의 개발이 요청된다. 또한 양 방법에 의한 가격간에 시산가액조정의 방법과 기준이 미비한 상태이므로 이에 대한 규정이 필요하다고 판단된다.

2. 감정평가이론상 토지평가 방법에는 감정평가3방식이 있으나, 감정평가법령은 토지의 경우 표준지공시지가를 기준으로 평가하도록 규정하고 있다. 다음의 물음에 답하시오.(2013.24회,20점)

(1) 토지평가지 감정평가3방식을 적용하여 평가한 가격과 표준지공시지가를 기준으로 평가한 가격과의 관계를 설명하시오.(10점)

(2) 표준지공시지가가 시장가치를 반영하지 못하는 경우, 표준지공시지가를 기준으로 해야 하는 감정평가에서 발생가능한 문제와 대책을 기술하시오.(10점)

I. 서

표준지공시지가기준법은 당위가치로 공시된 공시지가를 기준하여 가격을 구하는 방법으로 감칙상 주된 토지평가방법이다. 반면 감정평가3방식은 부수적 평가방법으로 주된 평가방법의 합리성을 검토하는 관계에 있다. 그러나 공시지가가 시장가치와 괴리되어 완전보상이 이루어지지 못하고 감정평가의 신뢰성이 하락하는 문제점이 있는바 공시지가의 현실화, 그 밖의 요인보정 등의 방법을 통해 그 문제점을 해결할 필요가 있다.

II. 설문#1

1. 개념

(1) 3방식으로 평가한 가격

비교방식·원가방식·수익방식에 의해 대상부동산 비준가치·적산가치·수익가치를 구한 것을 말한다.

(2) 공시지가를 기준한 가격

적정가격으로 공시된 표준지공시지가에 시점수정·지역요인 비교·개별요인 비교·그 밖의 요인 보정을 가하여 산출된 가격을 말한다.

2. 관계

(1) 주된 방식과 부방식의 관계

감칙 제14조에 따라 토지의 평가시 공시지가기준법이 법정 주된방식이 된다. 따라서 감정평가3방식은 공시지가기준법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에 적용되는 부방식이 된다

(2) 합리성 검토의 관계(감칙 제12조 제2항)

주된 방식인 공시지가기준법에 의한 가격을 감정평가3방식에 의한 가격으로 그 합리성을 검토하여야 한다. 이때 주된 방법의 합리성이 결여되면 각 방법에 의한 시산액을 조정해야 한다.

III. 설문#2

1. 공시지가기준법의 시장가치 미반영 문제

표준지공시지가는 일정한 정책적·행정적 목적하에 공시되는 정책가격으로서 규범적·당위적(*Sollen*)가치의 성격이다. 따라서 <그 밖의 요인>보정을 거치지 않을 경우 시장가치와 괴리가 발생한다.

2. 발생하는 문제

(1) 완전보상의 어려움

헌법 제23조 제3항상 정당한 보상이란 완전보상으로서 재산권의 객관적 가치를 완전하게 보상하여야 한다. 따라서 공시지가가 시장가치를 하회하는 경우 국민의 재산권을 침해하는 문제가 발생한다.

(2) 감정평가의 신뢰하락

많은 국민이 공시지가는 시세보다 낮아 그것을 기준한 감정평가액 역시 정확성이 낮다고 인식하고 있다. 이에 따라 감정평가액의 신뢰성이 낮은 문제가 있다.

3. 대책

(1) 그 밖의 요인 보정필요

공시지가기준법으로 토지평가시 당위가치로 공시된 공시지가를 시장가치 수준으로 보정하기 위해 <그 밖의 요인>보정이 필요하다. <그 밖의 요인>보정시 감정평가3방식에 의한 가격을 기준으로 하여 보정치를 구하는 방법도 모색할 필요성이 있다.

(2) 공시지가 현실화

과거 지가급등기에 지가의 하향안정을 도모하고 대규모 공익사업이 많아 국고절약 차원에서 공시지가를 시세보다 낮게 공시하였다. 그러나 현재는 완전보상에 대한 요구가 높아지고 지가급등의 우려가 적으므로 공시지가 현실화율을 높여나가는 것이 필요하다.

(3) 감정평가3방식의 적용가능성 확대

감정평가3방식도 공시지가기준법과 대등한 관계에서 대상물건의 특성, 자료의 신뢰성, 평가목적 등에 따라 주된 토지평가방법으로 선택할 수 있도록 하여야 한다.

IV. 결

<그 밖의 요인>보정은 정책적 가격인 공시지가를 시장가치 수준으로 보정하는 중요한 작업이나 그 보정치 결정방법도 정립되어 있지 못하고 평가주체에 따라 자의적으로 산정될 수 있는 문제점이 있다. 따라서 이에 대한 정립이 필요하다.

3. 토지소유자 甲은 공익사업에 토지가 편입되어 보상액 통지를 받았다. 보상액이 낮다고 느낀 甲은 보상액 산정의 기준이 된 감정평가서 내용에 의문이 있어, 보상감정평가를 수행한 감정평가사 乙에게 다음과 같은 질의를 하였다. 이에 관하여 감정평가사 乙의 입장에서 답변을 논하시오. (2020.31회.30점)

(1) 감정평가서에는 공시지가기준법을 주방식으로 적용하여 대상토지를 감정평가하였다고 기재되어 있다. 甲은 대상토지의 개별공시지가가 비교표준지 공시지가보다 높음에도 불구하고 개별공시지가를 기준으로 감정평가하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

(2) 甲은 비교표준지 공시지가가 시장가격(거래가격)과 비교하여 낮은 수준임을 자료로 제시하면서, 거래사례비교법을 주방식으로 적용하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

서브정리

I. 거래사례비교법의 과학화·객관화의 필요성

1. 사례비교의 중추적 기능성

감정평가3방식은 가격3면성에 근거하여 시장에서 수요·공급에 기초한 각종의 사례를 직·간접 또는 부분적으로 채택하여 이용하는바 광의의 비교방식이라 할 수 있다. 따라서 거래사례비교법의 과학화·객관화는 감정평가의 객관화·과학화 작업이라 할 수 있다.

2. 거래사례비교법의 이론상 한계

(1) 과거의 가격기준

부동산 가격의 본질은 장래 기대 이익의 현재가치의 합인바, 과거의 거래가격을 기준으로 하여 산정하는 비준가액은 이론적 타당성이 결여된다.

(2) 부동산 시장의 불완전성

부동산 시장이 그 특성으로 불완전성을 가지므로 시장내 거래사례 역시 개별적 동기나 사정에 의한 불완전한 요소가 개입되기 쉽다.

3. 거래사례비교법의 평가적용상 한계

- (1) 사례수집 및 선택의 한계
- (2) 사정보정의 한계
- (3) 시점수정의 한계
- (4) 요인비교상 한계

II. 객관화·과학화 방안

1. 의의

- ① 과학화는 감정평가이론의 지식적 체계화를 말하고, 객관화는 감정평가에 대한 검증가능성 제고를 위한 평가기법의 개발과 관련된 개념으로 파악한다.
- ② 즉, 평가과정에서 평가자의 주관을 배제하는 것이 객관화 방안이라 할 것이다.

2. 평가이론의 과학화 방안

(1) 기초개념의 재정립

과학화를 위해서는 감정평가에서 추구하는 가격의 개념과 측정기준, 평가대상에 대한 개념의 재정립이 선행됨을 전제로 한다.

(2) 이론적 체계의 과학화

감정평가이론은 부동산학의 응용분야로 경영, 경제, 도시계획 등 주변 학문의 제 원리 및 이론적 성과를 수용하여 이론적 체계를 과학화해야 한다.

(3) 평가기술의 과학화

이론적 체계의 과학화를 바탕으로 새로운 평가기술이 축적되며, 이를 기초로 새로운 평가기법을 모색하여 실질적 과학화가 이루어져야 한다.

3. 객관화 방안

(1) 다수사례의 수집 및 부동산 정보 구축

대상부동산과 비교가능성이 낮아 생길 수 있는 부적절성은 다수의 사례수집을 통해 상쇄 가능하므로
① 이를 위해 부동산정보체계를 구축하고 ② GIS를 구축하여 시장의 비조직성을 완화함으로써, 신뢰도 높은 사례분석이 가능하다.

(2) 적용과정상 객관화 방안

(가) 사례선택 및 사정보정시

- ① 「컴퓨터를 활용한 코딩」으로 대체성 높은 사례를 객관적으로 선택하는 방안을 도입하여 규범성 있는 사례를 선택해야 한다.
- ② 축적된 다수의 사례를 기초로 집합이론이나 통계적 분석을 활용하여 사정개입을 배제한다.

(나) 시점 수정의 신뢰성 제고 방안

- ① 시계열 분석 모형을 활용한 인근지역 거래사례의 통계적 분석을 통해 시점수정률을 결정하고
- ② 지가변동을 외에도 각종 경제지표와 경기국면을 참작하고 ③ 회귀분석에 의한 가격 산정시 별도의 시간변수를 채택하여 별도의 시점수정 없이 시장동향이 반영되도록 해야 한다.

(다) 요인비교의 객관화

- ① 가치형성요인과 가격과의 상관관계 분석, 판별분석, 회귀분석, 시뮬레이션 등을 활용하여 가치형성 요인이 가격에 미치는 영향을 증명하고, 요인특성의 정형화나 격차율 비교치를 작성해야 한다.
- ② 동질적 시장의 경우 가치형성요인별로 세분화된 지역별 비준표를 개발·활용함으로써 주관성을 배제하여야 한다.
- ③ 비율수정법은 가격의 하향편의 현상이 발행하므로 연속수정법의 도입을 검토할 필요성이 있다.

Ⅲ. 비준가액을 검증·지원하는 기법과 새로운 기법의 개발

1. 개설

지가형성요인을 계량적으로 해석하여 객관화 할 수 있다고 보고 중회귀분석법, 노선가식평가법, 비준표에 의한 방식이 비교방식의 과학화와 더불어 논의되고 있다. 이들은 대량·신속평가에 활용되는 기법으로써 비교방식의 응용이라는 점에서 비준가액의 자의성 여부를 검증하는 수단이 될 수도 있다.

2. 중회귀분석법

(1) 의의

① 부동산의 가치형성요인으로 선택될 수 있는 변수(독립변수)와 시장가격(종속변수)과의 상관관계를 파악하고 이것으로부터 일정한 회귀식을 만들어 이를 기준으로 부동산가격을 도출하는 방법으로 ② 우리나라의 경우 토지가격비준표 개발을 통한 개별공시지가 산정에 적용된다.

(2) 전제조건

사례의 수가 충분해야 하고 거래사례들은 여러 가지 요인으로 보아 상당한 정도의 유사성이 있어야 하며, 종속변수(가격)와 독립변수(요인)사이에는 선형의 관계가 있어야 한다.

(3) 한계점

① 어떤 지가형성요인을 조합하여 설명변수로 취할 것인가의 설명변수(독립변수) 설정문제 ② 회귀계수 역시 사례에 의존할 수 밖에 없어 객관성에는 한계가 남는다.

3. 노선가식평가법

(1) 의의

접근성이 유사한 가로별로 표준획지의 노선가를 설정하고, 이를 기준으로 각 획지의 개별요인에 대한 보정을 하여 개별획지의 가격을 산정하는 방법이다.

(2) 한계점

- ① 이 방법의 정도를 좌우하는 정확한 보정률 산정이 어렵다.
- ② 노선가계수 역시 사례에 의하므로 비교방식의 단점을 극복하는데 한계가 있다.
- ③ 획일적 보정률·가산율으로 시장성 반영 곤란하다.

4. 비준표의 활용

(1) 의의

① 지가와 토지의 지역특성 또는 가치형성요인과의 규칙성을 규명하여 격차율을 표시한 비준표를 활용하여 대상부동산 가격을 구하는 방법으로 ② 주로 2차수준 평가에 활용되며 우리나라의 경우 개별공시지가 산정에 이용된다.

(2) 한계점

- ① 현실적으로 비준수치의 작성이 어렵고 ② 가치형성요인의 가변성 특징으로 수치개정의 어려움이 지적된다.

5. GIS(지리정보시스템) UIS(도시정보시스템)의 활용

- ① 지역분석차원에서 활용 가능한 정보체계구축이 이루어지고 있으나 ② 프로그램과 전문인력이 부족하다는 한계가 있다.

12 원가법

논점 12-1

재조달원가



관련규정

감칙 제2조(정의)

5. "원가법"이란 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

감칙 제15조(건물의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 건물을 감정평가할 때에 원가법을 적용하여야 한다.

실무기준 3.2.1.2 재조달원가

- ① 재조달원가란 대상물건을 기준시점에 재생산하거나 재취득하는 데 필요한 적정원가의 총액을 말한다.
- ② 재조달원가는 대상물건을 일반적인 방법으로 생산하거나 취득하는 데 드는 비용으로 하되, 제세공과금 등과 같은 일반적인 부대비용을 포함한다.

1. 재조달원가의 의미 및 종류

1. 의미

재조달원가란 현존하는 물건을 기준시점에 있어서 원시적으로 재생산 또는 재취득을 가정할 때 소요되는 적정 원가의 총액을 말한다. 원시적 재생산을 가정하므로 중고건물의 평가에서도 기준시점에서의 신축비가 재조달 원가가 되며 중고상태로 재현하는 가격을 의미하는 것이 아니다. 재조달원가는 대상물건의 상한선이 된다.

2. 성격

- ① 재조달원가는 당해 부동산의 신규취득을 상정하여, 비용면에서 산정한 것이므로 대상부동산의 시산가액이 아니다.
- ② 재조달원가는 단순한 사실로서 존재하는 비용원가의 적산이어서는 안되고, 효용 및 최유효이용의 원칙에 입각한 시장원리에 합치된 것이어야 한다.
- ③ 재조달원가의 산정에 있어서 오래된 건물의 경우 정확도가 낮고 신뢰도가 떨어진다.

3. 종류

(1) 복제원가(재생산비용) (Reproduction Cost)

(가) 의미

대상물건의 물리적 측면에 착안하여, 동일한 모양, 구조, 원자재, 노동의 질을 갖는 복제품을 기준시점 현재 현행가격으로 재조달하는데 소요되는 비용을 말한다.

(나) 적용

특수한 공법과 자재가 건물의 가치를 나타내는 교회, 절 같은 건물 및 보험목적 평가, 계획중인 건물의 평가 등에 적용된다.

(다) 장단점

- ① 대상물건의 상태를 가장 유사하게 반영하므로 신뢰도가 높으나 ② 기준시점과 건축시점간에 건축 기법의 변화나 자재의 개발 등의 변동이 있거나, 관련자료가 없거나, 있다고 해도 과거 먼 시점의 자료일 때 일정한 한계가 있다.

(2) 대치원가(대치비용) (Replacement Cost)

(가) 의미

대상물건의 기능적 측면에 착안하여, 대상물건과 동일한 효용을 가진 건물을 기준시점 현재의 모양, 구조, 원자재, 노동자의 질로 재조달하는데 소요되는 비용이다.

(나) 적용

건축자재, 공법, 기술 등의 변천으로 대상의 복제원가를 구할 수 없을 때, 예전에 설계된 공장건물이 현재에도 효용이 있는 경우에 적용된다.

(다) 장단점

- ① 일반적으로 재생산비용보다 적게 소요되고 물건의 복제가 불가능한 경우 유용하다. 또한, 기존 구조물의 대상물건 가치에 대한 기여도를 잘 반영하며, 기능적 감가의 일부가 이미 반영되어 있다.
- ② 동일한 효용의 판단이 곤란하고 주관개입의 문제가 있다.

(3) 복제원가와 대치원가의 비교

(가) 개념상 차이

복제원가는 대상물건과 동일한 복제품 만드는데 드는 물리적 측면의 원가이고, 대치원가는 동일한 효용(기능)을 갖는 물건을 만드는데 드는 원가로 효용측면에서 파악된 원가이다.

(나) 대치원가의 이론상 우수성

이론적으로 복제원가보다 대치원가가 설득력이 있다. 왜냐하면 중고건물의 경우 자재, 양식, 설계, 공법이 바뀌므로 동일한 효용을 갖는 것이면 되며, 수요자 역시 물리적 구조가 유사하다는 점보다는 동일한 효용을 갖는 현대적 감각의 부동산을 선호한다는 점 등 때문이다.

(다) 복제원가의 실무상 우수성

실무상으로는 대치원가보다는 복제원가를 채택하는 것이 더 정확한 가격을 구할 수 있다. 왜냐하면 대치원가는 서로 다른 품목끼리 비교하므로 물리적 감가의 파악이 어려운 데다가 대치원가의 효용은 직접 구하기가 어렵고, 간접적으로만 구할 수 있기 때문이다.

(라) 원가의 대소

대치원가는 기능적 감가의 일부를 반영하고 있으므로 일반적으로 복제원가보다 작다.

II. 재조달원가의 구성

1. 표준적 건설비

- ① 직접공사비 : 주체공사비, 부대시설 공사비
- ② 간접공사비 : 현장경비와 일반관리비
- ③ 수급인의 적정이윤

2. 통상 부대비용

등기비, 건설기간 중의 금리 - 감독비, 기타 도급인 부담비용 등

3. 개발이윤 : 정상적인 이윤

3.2.1.2 재조달원가

1. 규정의 취지

비용성의 원리로 산정되는 적산가액서 주요한 개념인 재조달원가를 정의하고, 이를 구성하는 항목 등을 규정함으로써 원가방식에 따라 산정되는 협의의 가치(적산가액)의 적정성을 높이고자 하는 데 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

1) 재조달원가의 정의

제1항에서는 재조달원가의 정의를 설명하고 있다. 감정평가는 기준시점에서의 가액을 도출하는 과정이므로 재조달원가는 기준시점을 기준으로 한다.

재조달원가는 생산 개념에 입각한 재생산원가와 취득 개념에 입각한 재취득원가로 구분된다. 전자는 건축물과 같이 생산(건축)이 가능한 경우에 적용되는 반면, 후자의 경우는 도입기계 등과 현실적으로 직접 생산이 불가능한 경우에 구매하여 취득하는 경우에 적용될 수 있다.

재생산원가는 복제원가(*reproduction cost*)과 대체원가(*replacement cost*)로 구분될 수 있으며, 복제원가는 대상물건과 같은 모양, 구조, 노동의 질, 원재자를 가지고 있는 복제품(*replica*)을 기준시점 현재 만드는 데 소요되는 원가이며, 대체원가는 대상물건과 같은 효용을 가진 물건을 기준시점 현재 만드는 데 소요되는 원가이다. 즉, 대체원가란 대상물건과 같은 효용을 가지고 있는 물건을 현재의 원자재, 기준, 배치계획, 디자인에 따라 현재 제작할 때 소요되는 원가를 말한다.

일반적으로 대체원가는 복제원가보다 적게 들며, 기존 구조물이 대상물건의 가치에 기여하는 정도를 보다 잘 반영한다는 특징이 있다. 왜냐하면 대체구조물(*replacement structure*)의 구성요소들은 복제구조물(*reproduction structure*)의 그것들과 달리, 현재 시장에서 거래가 되고 있어 상대적으로 저렴하고 용이하게 구득할 수 있기 때문이다. 또한 대체원가로 추계할 때에는 별도로 기능적 감가수정을 할 필요가 없는 경우가 있다. 이는 대체원가라는 개념 자체가 이미 기능적 퇴화에 따른 가치손실을 내포하고 있기 때문이다. 그러나 이때에도 물리적·경제적 감가수정은 필요하다. 대체원가로 가치를 산정할 경우가 가장 큰 문제점은 이것이 감정평가업법인등의 주관에 따라 크게 달라질 수 있다는 것이다. 또한 어떠한 형태의 물건이 대상물건과 같은 효용을 갖고 있는지를 판단하는 것도 결코 쉬운 일이 아니다.

2) 재조달원가의 기준 및 구성요소

제2항에서는 재조달원가의 기준을 규정하고 있다. 감정평가를 할 때에는 해당 물건의 생산이나 취득에 실제로 들어간 원가가 아니라 일반적인 방법으로 생산하거나 취득한 생산비 또는 취득비를 기준으로 한다. 이는 실제 들어간 생산비나 취득비는 소유자 등이 주관적으로 부여하는 가치나 협상력에 따른 차이가 반영될 수 있기 때문에 일반적인 도급방식에 의해 생산 또는 취득된 원가로 산정하는 것이 원칙이다. 그리고 제세공과금 등 일반적인 부대비용 또한 재조달원가의 구성항목이 된다.

(1) 재생산원가

복제원가나 대체원가를 추계하기 위해서는 표준적인 건설비, 통상의 부대비용 그리고 개발이윤을 계상해야 한다. 다음은 건물의 재생산원가에 대한 재조달원가 구성표이다.

재조달원가	표준적인 건설비	공사비	직접비
			간접비
		수급인의 적정이윤	
	도급인이 직접 부담하는 통상의 부대비용	건설자금이자, 설계감리비	
		허가비용, 세금 및 공과금 등, 등기수속비 등	
		기타 도급인 부담비용	
	개발이윤	정상적인 이윤	

① 표준적인 건설비

개량물의 건축에 사용되는 노동과 원자재에 대한 지출경비뿐만 아니라 하청회사의 간접비용과 이윤도 포함되는데, 이것들은 하청업자와의 계약액에 이미 포함되어 있기 때문이다.

② 통상의 부대비용

노동과 원자재 이외의 항목에 대한 지출경비로 행정비용, 수수료, 세금, 마케팅비용 등 일반적으로 표준적인 건설비의 일정비율로 표시된다. 종류에는 일반간접비용, 관리간접비용, 비품에 대한 감가상각비 등이 있다.

③ 개발이윤

개발이윤은 생산의 4요소인 경영의 대가로 보아 포함시켜야 한다. 왜냐하면 시장위험으로 인한 손실발생 시에도 타 방식과 일치할 위해 이를 포함시켜야 하기 때문이다. 개발이윤(*entrepreneurial profit*)은 완성된 부동산의 가치에서 개발비용을 뺀 차액을 말하는데, 매도할 경우에는 판매이윤의 형태로, 임대할 경우에는 정상적 임대수익 외에 소유자에게 귀속되는 추가적 투자수익의 형태로, 직접 사용할 경우에는 기업에 대한 사용가치의 형태로 나타난다.

Ⅲ. 비용의 추계

1. 총량조사법

(1) 의의

건축에 관계되는 모든 항목에 대해서, 투입되는 원자재와 노동량을 세세히 조사하여 비용을 추계하는 방법이다.

(2) 활용 및 장단점

- ① 모든 비용항목에 대한 세목별 조사로 중요항목이 누락되거나 간과되는 현상이 발생하지 않으므로 다른 방법보다 정확하다.
- ② 시간과 비용이 많이 든다는 점과 상세한 조사를 하기 위해 상당한 기술·경험·전문지식이 필요하다는 단점이 있다.

2. 구성단위법

(1) 의의

건물을 벽·바닥·지붕 등과 같은 몇 개의 중요한 구성부분으로 나누고, 각 구성부분별로 측정단위에 단가를 곱하여 비용을 추계하는 방법이다.

(2) 활용 및 장단점

- ① 대부분의 평가사는 원자재가격이나 노동비용에 대한 전문가가 아니기 때문에 전문기관에서 발간하는 표준비용을 이용해서 건물비용을 산출하고, 이것을 대상 부동산이나 지역특성에 따라 수정하는 방법을 사용하고 있다.
- ② 총량조사법보다는 덜 상세하나 시간과 비용이 훨씬 절약된다는 장점이 있다.

3. 단위비교법

(1) 의의

평방미터나 입방미터와 같이 총량적 단위를 기준으로 비용을 산출하는 방법으로, 평당 건설비용이 얼마이므로 총량비용은 얼마가 된다는 식으로 추계한다.

(2) 활용 및 장단점

- ① 법은 주택, 저층의 상가나 사무실 건물에 사용되며 법은 극장, 강당, 창고, 공공건물, 고층사무실이나, 아파트 등에 주로 사용한다.
- ② 이해가 쉽고 사용이 편리하며 추계의 시간과 비용이 적게 들고, 검증도 용이할 뿐만 아니라 건축실무에 대한 전문적 지식을 요하지 않는다는 장점이 있다.
- ③ 비용에 사용되는 자료가 최근의 것으로서 시장으로부터 충분히 지지될 수 있는 것이어야만 이 방법이 큰 유용성을 발휘할 수 있다.

4. 비용지수법

(1) 의의

대상 부동산의 최초의 건물비용을 알 수 있을 때 사용되는 방법으로, 신뢰성 있는 기관으로부터 발표된 건물 비용에 대한 지수를 사용하여 재생산비용을 추계하는 방법이다.

(2) 활용 및 장단점

① 비용지수법에 의한 추계는 최근에 지어진 건물에 가장 잘 채택될 수 있는데, 이는 건축기술, 원자재, 디자인 등이 시간의 흐름에 따라 부단히 변동하기 때문이다. ② 시간과 비용이 매우 절약되나 ③ 상대적으로 매우 부정확할 수 있고, 경기 변동(건축경기)이 심한 시기에는 사용이 어렵다는 단점을 지니고 있다.

IV. 비용의 수정요소

1. 단위당 기본비용과 바닥면적과의 관계

- ① 단위당 기본비용이 바닥면적이 증가함에 따라 감소한다는 것이다.
- ② 상벽면적비란, 건물바닥면적에 대한 벽면적의 비율을 말한다. 즉, 바닥면적이 증가함에 따라 상벽면적비는 감소하는 경향이 있기 때문에 바닥면적의 크기에 따라 단위당 기본비용을 수정할 필요가 있다.

2. 둘레에 대한 수정

- ① 건물의 바닥면적이 동일하다고 해서, 단위당 기본비용이 동일하게 드는 것이 아니라 면적은 동일하지만 벽둘레가 서로 다르면 비용이 틀려진다.
- ② 즉, 바닥면적이 동일할 경우에는 바닥면적이 정사각형에 가까울수록 둘레의 길이가 짧아진다. 따라서 둘레 길이에 따른 편차를 수정해야 한다.

3. 단위당 전체비용과 바닥면적과의 관계

- ① 단위당 전체비용은 오히려 바닥면적이 증가함에 따라 증가하는 경향이 있는데, ② 이는 건설규모가 커질수록 그에 따라 추가적 특성이 가미되기 때문이다.



관련규정

감칙 제2조(정의)

12. "감가수정"이란 대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준 시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다.

실무기준 3.2.1.3 감가수정

- ① 감가수정은 대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 다음 각 호의 가치 하락요인 등(이하 “감가요인”이라 한다)을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다.
 1. **물리적 감가요인:** 대상물건의 물리적 상태 변화에 따른 감가요인
 2. **기능적 감가요인:** 대상물건의 기능적 효용 변화에 따른 감가요인
 3. **경제적 감가요인:** 인근지역의 경제적 상태, 주위환경, 시장상황 등 대상물건의 가치에 영향을 미치는 경제적 요소들의 변화에 따른 감가요인
- ② 감가수정을 할 때에는 경제적 내용연수를 기준으로 한 정액법, 정률법 또는 상환기금법 중에서 대상물건에 가장 적합한 방법을 적용하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 감가수정이 적절하지 아니한 경우에는 물리적·기능적·경제적 감가요인을 고려하여 관찰감가 등으로 조정하거나 다른 방법에 따라 감가수정할 수 있다.



I. 의의

대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다.

II. 이론적 근거

감가수정은 최유효이용에 미달되는 부분에 대한 감액분이므로 최유효이용의 원칙과 관련이 있으며, 물리적 감가 요인은 과거의 시간경과에 따른 것으로 변동의 원칙과, 내적 구성부분의 감가수정인 기능적 감가는 균형의 원칙과, 외부적합여부를 판단하는 경제적 감가요인은 적합의 원칙과, 잔존내용연수의 판단은 예측의 원칙과 관련이 깊다.

III. 감가요인

1. 개설

감가요인이란 부동산의 취득 또는 준공으로부터 시간의 경과나 사용 등에 따라 경제적 가치와 유용성이 감소되는 요인을 말하는데, 물리적·기능적 요인은 내부적 요인이며, 경제적 요인은 외부적 요인이지만 이 요인은 독립해서 작용하는 것이 아니라 상호관련하여 복합적으로 작용한다.

2. 감가요인

(1) 물리적 감가요인

(가) 의의

물리적 감가요인이란 건물의 물리적 상태에 따른 감가요인으로서, 시간의 경과에 따른 노후화, 자연적 적응, 사용에 따른 마모, 구성요소의 작동, 재해발생에 의해 발생한다.

(나) 판정시 유의사항 및 관련원칙

- ① 상각자산에만 발생하므로 영속적인 토지는 적용되지 않는다.
- ② 감가부분의 회복가능여부 판단이 중시되며, 즉각적인 보수·교체가 필요한 경우는 그에 소요되는 비용 및 보수 후의 유용성 등을 판단해야 한다.
- ③ 변동과 예측의 원칙을 적용하여 판정의 합리성을 도모해야 한다.

(2) 기능적 감가요인

(가) 의의

건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉·부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생한다.

(나) 판정시 유의사항 및 관련원칙

- ① 어떤 확립된 기준에 의해 기능적 감가요인을 추계하는데, 시장에서 선호되는 설계기준이나 시설수준 등이 유용한 지침이 된다. 기능적 감가상각은 본건이 속해 있는 부동산시장의 특성에 따라 달라진다는 점에 특히 유의해야 한다.
- ② 치유가능여부, 치유가능시 소요 비용, 시간 등을 검토하되, 대치원가 적용시 일부유형을 제외한다.
- ③ 균형의 원칙이 적용된다.

(3) 경제적 감가요인

(가) 의의

어떤 외부적 힘에 의해 발생하는 가치의 손실분을 의미하여, 인근지역의 쇠퇴, 주위환경의 부적합, 시장성 감퇴, 지역지구제, 최유효이용의 변화 등에 의해 발생한다.

(나) 판정시 유의사항 및 관련원칙

- ① 경제적 감가요인은 치유불능이고 ② 개량물 뿐만 아니라 토지에도 발생한다. 그러나, 비용접근법에서는 토지가치를 별도로 추계하므로 경제적 감가상각을 별도로 토지가치에 반영하지 않는다. ③ 부동산 시장 상황에 따라 크게 좌우되므로 인근 지역의 *cycle-pattern* 등을 고려해야 한다. ④ 적합, 외부성, 예측의 원칙이 적용된다.

(4) 법률적 요인의 문제

- ① 부동산 감가요인으로 법률적 요인을 포함시키는 견해에서는 소유관계와 등기의 불일치, 부동산의 공·사법상의 부적합, 공사법규제를 위반한 부동산에 대해 감가하여야 한다는 견해가 있다.
- ② 그러나 ㉠ 법률적 요인에 의한 가치상승시 처리방법이 없고 ㉡ 감가수정은 건물에만 해당되므로 토지가치의 상승, 하락요인은 감가상각의 문제가 아니라 매매사례수정의 문제이다. ㉢ 또는, 부동산가치는 권익의 경제가치인바 법률적 하자는 있는 대로 평가함이 원칙인 바, 법률적 감가는 감가요인 범주에 불포함 된다고 본다. ㉣ 법률적 하자가 있는 경우 시장가치에 이미 반영되어 있으므로 감가상각요인으로 볼 수 없다.

보충자료

실무기준해설서

3.2.1.3 감가수정

1. 규정의 취지

원가법의 원리로 산정되는 적산가액에서 주요한 개념인 감가수정을 정의하고, 감가수정의 요인 및 산정방법을 명시함으로써 원가방식에 따라 산정되는 협의의 가치의 적정성을 높이고자 하는 데 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

1) 감가수정의 의의와 감가요인

(1) 감가수정의 의의

제1항에서는 감가수정의 의의와 감가요인을 규정하고 있다. 감가란 신규 또는 최유효이용 상태에서

실현되는 원가의 감소분을 의미한다. 감가수정이란 재조달원가에서 여러 가지 감가요인을 분석하여 결정된 감가수정액을 공제함으로써 기준시점 현재 대상물건이 갖는 적정한 가액을 산정하는 방법을 말한다.

적산가액은 기준시점에서의 정상적인 시장을 전제로 한 물건의 현존가치이므로, 재조달원가로부터 어느 정도 감가되었는지 판단해야 한다.

(2) 감가요인

① 물리적 감가요인

물리적 감가요인은 시간의 경과, 사용으로 인한 마모 또는 파손, 재해 등 우발적 사고로 인한 손상, 기타 물리적인 하자 등이 있다. 물리적으로 결함이 있는 부분에 대해 즉각적 교체 또는 보수가 필요한가의 여부, 보수가 필요하다면 소요되는 보수비용, 보수 후의 경제적 유용성이나 잔존 및 내용 연수 등에 대한 검토가 이루어져야 한다. 파손부분을 즉각적으로 교체하거나 보수할 필요가 없는 경우일지라도 부동산의 경제적 내용연수가 만료되기까지 교체의 필요성 여부, 치유 및 교체에 수반되는 비용 등에 대한 검토가 이루어져야 한다.

② 기능적 감가요인

기능적 감가요인은 부동산 사용자의 관리나 건설 당시의 설계와 같은 인위적인 요소가 많이 작용하는 것으로 형식의 구식화, 설비의 부족, 설계의 불량, 능률의 저하, 기타 기능적인 하자 등이 있다. 대상부동산의 기능적 하자가 치유 가능한지 여부에 따라 기술적·경제적인 측면에서 검토하여야 한다. 일반적으로 현대 건축기술의 발달로 인하여 기술적 측면은 그다지 중요하지 않으나, 대신 그 치유에 소요되는 비용과 회복 또는 증대되는 가치를 상호·비교하는 경제적 타당성을 주된 검토 대상으로 한다. 즉, 기능적 하자의 치유에는 반드시 경제적으로 타당성이 있어야 한다.

인근지역의 변화 등 환경변화에 순응할 수 있는가의 여부, 즉 현재 및 미래의 기능적 적합성에 대한 검토가 필요하다. 만약 기능적 하자의 치유가 기준시점에서 경제적으로 가능하다 하더라도 부동산의 경제적 위치의 가변성을 전제로 생각할 때, 그러한 하자의 치유가 앞으로 인근지역의 변화에 적합할 수 있는지의 문제가 더 중요하다.

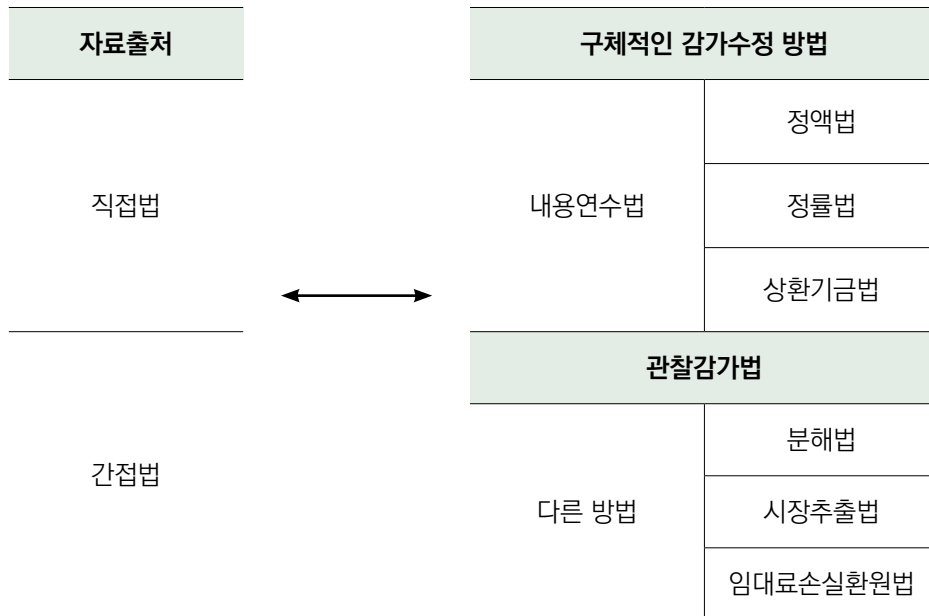
③ 경제적 감가요인

경제적 감가요인은 주로 부동산이 가지는 물리적인 특성인 지리적 위치의 고정성에 의해 발생하며, 주위환경과의 부적합, 인근지역의 쇠퇴, 시장성의 감퇴, 기타 경제적인 하자 등이 있다. 경제적 감가요인은 외부적 요인에 의한 가치의 상실로 치유가 불가능한 감가요인으로 인근지역에 혐오 시설이 들어서서 시장성이 감퇴하는 등 부동산 자체의 잘못이 없음에도 외부적 경제요인에 의한 가치하락을 가져오는 경우이다.

IV. 감가수정의 방법

1. 감가수정 방법의 종류

감가수정방법은 다음 그림과 같이 구분할 수 있다. 감가수정은 감가수정 자료의 출처가 대상물건인지, 대상과 같거나 유사한 물건에서 비롯된 것인지에 따라 직접법과 간접법으로 구분할 수 있다. 각각의 방법은 구체적인 감가수정방법에 따라 내용연수법, 관찰감가법, 분해법, 시장추출법, 임대료손실환원법으로 세분된다. 동 규정 제2항에서는 경제적 내용연수를 기준으로 내용연수법을 중심으로 하되, 수정방법은 대상물건의 특성에 따라 정액법, 정률법, 상환기금법 중에서 선택할 수 있다. 제3항에서는 이와 같은 방법으로 산정한 감가수정액이 적절하지 않다고 판단되면, 관찰감가법이나 분해법, 시장추출법 등 다른 방법을 활용할 수 있다고 정하고 있다. 대상물건의 성격, 감가수정의 특성, 자료의 신뢰도에 따라 다른 방법의 감가수정 방법도 병용해 보는 것이 중요하다.



2. 직접법

(1) 내용연수법(연수수명법)

(가) 의의

내용연수법은 실무상 적용이 간편하고 객관적이라는 장점을 가진다. 반면에 개별성이 있는 부동산의 실제 감가액과 괴리될 수 있다는 단점을 가지기도 한다. 따라서 여러 가지 방법을 이용한 내용연수의 조정에 의해 기능적 감가를 어느 정도 반영할 수 있는 방법이 적용되기도 하지만, 여전히 경제적 요인에 의한 감가는 반영하기가 어렵다고 할 것이다.

① 정액법

대상물건의 감가총액을 단순히 경제적 내용연수로 평분하여 매년의 감가액으로 하는 방법으로, 감가 수정액이 경과연수에 정비례하여 증가하므로 직선법이라고도 하는데, 건물이나 구축물 평가에 유용한 방법이다.

② 정률법

자산의 가치가 매년 일정한 비율로 감가된다는 가정 하에 매년 말 잔존가치에 일정한 감가율을 곱하여 매년의 감가액을 구하는 방법이다. 이 방법은 감가액이 첫해에 가장 크고 해가 갈수록 감가액이 점차 줄어드는 것으로, 기계·기구 등 동산, 수익용·임대용 부동산평가에 주로 활용된다.

③ 상환기금법

대상물건의 내용연수 만료 시에 기준시점에서의 상태와 동일한 가치를 갖는 물건을 재취득하기 위하여 매년의 감가액을 외부에 축적(투자)하고, 그에 따른 복리의 이자도 발생한다는 것을 전제로 내용연수 만료 시에 감가누계액 및 그에 따른 복리이자상당액의 합계액이 감가 총액과 같아지도록 매년 일정액을 감가하는 방법을 말한다.

(나) 장단점

- ① 내용연수법은 일정액 또는 일정비율로 매년 감가액이 발생되므로 물리적 요인에 의한 감가수정에 적합하고 실무상 적용이 간편하여 객관적이며, 대량처리가 가능하다.
- ② 그러나, 개별성이 있는 부동산의 실제감가액과 일치하지 않는다는 점, 경제적·기능적 감가요인은 파악하기 곤란하다는 단점이 있다. 또한, 내용연수와 경제적 잔존내용연수 결정에 자의적인 판단이 개입될 수 있다.

2. 간접법

(1) 관찰감가법

(가) 의의

평가대상이 되는 부동산의 상태를 면밀히 관찰하여 평가사의 종합적 판단으로 적절한 감가상각률을 적용하여 감가상각하는 방법을 말한다.

(나) 내용

관찰감가법도 감가상각요인을 물리적, 기능적, 그리고 경제적 요인으로 이루어 추계한다. 관찰감가법에서는 각 감가상각요인에 대한 현재의 상태를 면밀히 관찰하여 유사부동산의 그것과 비교하여 감가상각을 한다는 것이다. 따라서, 감가상각추계치의 타당성은 평가사의 폭넓은 경험과 지식에 크게 의존하고 있다.

(다) 비판적 견해

- ① 지나치게 평가사의 주관에 의존하며 ② 감가상각추계치를 시장으로부터 도출할 수 있을 만큼 시장 자료가 유용하다면, 다른 접근법으로 시장가치를 구하면 되지 구태여 비용접근법으로 도출할 필요는 없으며 ③ 시간의 경과에 따른 재질의 변화 등 외부에서 누락하기 쉬운 감가요인이 존재할 가능성이 있다.

(라) 옹호하는 견해

- ① 평가문제의 성격에 따라서는 특정건물에 대한 상세한 비용과 감가상각 추계치가 필요한 경우도 있는 것이므로 관찰감가법의 필요성 인정된다.
- ② 내용연수법의 한계인 시장성을 반영하고 있다.

- ③ 주관적이기는 하나, 감가상각에 대한 시장증거가 충분히 지지될 수 있는 것이라고 한다면, 물리적 감가상각과 더불어, 기능적·경제적 감가상각도 동시에 설명할 수 있는 것이기 때문에 유용한 대안이 될 수도 있다.

(2) 분해법(Break-down method)

(가) 의의

대상부동산의 감가수정요인을 물리적, 기능적, 경제적 요인으로 세분한 후, 이에 대한 감가수정액을 각각 별도로 측정하고 이것을 전부 합산하여 감가수정누계액을 산출하는 방법이다.

(나) 장단점

분해법은 독립적으로 추계하기도 하나, 이미 구해진 감가수정을 물리적, 기능적, 경제적 감가수정으로 할당하는 기능을 주로 수행한다. 감가항목을 세분하여 근거를 제시하기는 때문에 객관적이고, 논리적이다. 각 단계별로 별도의 감가가 발생하는 것이 아니라 감가요인은 복합적으로 작용하므로 각 요인별 감가액을 구분하기 어렵다.

(3) 시장추출법(Market extraction method)

(가) 의의

- ① 대상부동산과 유사한 거래사례를 분석하여 적절한 감가수정률을 구하고, 이를 적용하여 대상부동산의 감가수정액을 구하는 방법으로, 신뢰성 있는 사례자료가 풍부할 때 유용하다.
- ② 이 방식은 기본적으로 토지에는 발생감가가 없고 정착물에만 적용되는 것에 착안하여, 복합부동산에 있어서의 발생감가는 토지가격과 최유효상태의 정착물 가격(재조달원가)를 합한 가격에 미달하는 금액을 발생감가 총액으로 한다.

(나) 추계절차

- ① 먼저 유사매매사례에 관한 자료를 수집하고 분석한다. 대상부동산과의 차이를 고려하여, 비교부동산의 매매가격을 수정한다. 이전권익, 금융조건, 매매조건 등에 관한 수정을 해야 하지만 물리적, 기능적, 외부적 결함에 관한 사항들은 감가상각의 중요한 원천이 되기 때문에 수정해서는 안된다. 그리고 시장추출법에서의 감가상각은 비교부동산의 매매시점을 기준으로 추계되기 때문에 시장상황에 관한 수정(시점수정)도 해서는 안된다.
- ② 공지에 대한 매매사례를 분석하여, 비교부동산의 토지가치(매매시점 기준)를 추계한다. 비교부동산의 매매가격에서 토지가치 추계치를 공제하여 건물가치를 구한다.
- ③ 사례의 거래시점을 기준으로 비교부동산에 대한 재조달원가를 추계한다.
- ④ 추계된 재조달원가에서 건물가치를 제하면 각 비교부동산에 대한 감가상각추계치가 나온다. 감가상각추계치를 재조달원가의 백분율로 표시한다. 이 비율을 조정하여 대상부동산에 가장 적절한 감가상각률을 구한다.
- ⑤ 추계된 감가상각률의 차이가 심할 경우 비교부동산의 실제연수나 유효연수를 적용하여 연감가상각률을 구한다. 연감가상각률을 조정하여 적합한 연감가상각률을 조정하고 여기에 대상부동산의 실제연수나 유효연수를 곱하여 총감가상각률을 구한다.
- ⑥ 대상부동산의 재조달원가에 감가상각률을 곱하여 최종적인 감가상각추계치를 구한다.

(다) 한계

유사한 매매사례에 관한 자료가 충분해야 하고, 자료는 적절하고 신뢰성이 있는 것이어야 한다. 특히, 특수목적부동산의 경우 적용이 곤란하고, 토지의 가치추계는 별도로 이루어져야 한다.

(4) 임대료손실환원법

(가) 의의

① 감가상각 요인으로부터 발생한 임대료 손실을 직접환원법이나 조소득승수법(*GRM*, *GIM*) 으로 환원하여 감가상각액을 추계하는 방법으로 ② 임료의 손실분을 시장에서 사례자료를 비교하여 구하고 환원율도 시장에서 구하므로 시장자료의 신뢰도가 높아 정도 높은 상각액을 구할 수 있다.

(나) 적용

부동산의 감가상각을 독립적으로 추계하는데 사용되기도 하지만, 분해법이나 관찰감가법에 의한 추계 과정의 일부로 사용되기도 한다.

V. 감가상각(회계상)과 비교

구 분	감가수정	회계상의 감가상각
개 념	재조달원가에서 감가액을 공제하여 적산가액을 산정하는 과정으로 실질적인 가치손실에 대해 어떻게 추계하느냐에 초점을 맞춘다.	감모자산에 대한 비용을 체계적이고 합리적인 방법으로 가용수명동안 배분하는 것으로 정의하며, 여기서 중요시되는 것은 발생한 비용을 어떻게 할당하느냐하는 문제이다.
목 적	기준시점에서의 현존가격의 적정화	원가의 합리적 배분, 수익과 비용의 대응
기 준	재조달원가	취득원가(장부가치)
관찰감가법 인정여부	대상부동산의 실제적 가치손실을 반영할 수 있는 방법으로 감가수정을 하며 관찰감가법을 인정한다.	흔히 직선법이나 기타 법적으로 허용되고 있는 방법으로 행하며 관찰감가법은 인정하지 않는다.
내용연수	경제적 내용연수, 장래보존연수를 중시	법정내용연수, 경과연수를 중시
물건존재 여부	현존물건만 대상으로 한다.	자산으로 계상되면 멸실되어도 상각은 계속된다.
감가요인과 시장성 반영여부	물리적·기능적·경제적 감가, 시장성 고려	물리적 감가만 시장성 고려치 않음
토지의 감가	토지의 감가인정(경제적감가. 건부감가)	토지의 감가 불인정
잔가율	내용연수 만료시 감가율 개별 판단	내용연수 만료시 잔가율 일정(법정)

VI. 감가수정시 유의사항

- ① 감가요인은 독립하여 작용하는 것이 아니라 상호관련하여 복합적으로 작용하기 때문에 이에 유의하여야 한다.
- ② 내용연수법 적용시 감가의 개별적 현상을 반영하여 적정화하기 위해서는 관찰감가법을 병용하여야 한다.
- ③ 내용연수는 경제적 내용연수를 기초로 해야 한다.
- ④ 부동산의 관리, 이용상태 등에 따라 감가의 개별성이 작용하므로, 내용연수를 일률적으로 처리하는 것은 현실적으로 타당성을 결할 경우가 많으며, 따라서 내용연수의 조정이 필요하다.

논점 12-3

내용연수의 조정

I. 내용연수조정의 필요성

- ① 내용연수는 유지·관리·추가투자·보수 정도 등에 따라 단축·연장이 되는 바, 내용연수를 일률적으로 적용할 경우 현실적 타당성을 잃게 된다.
- ② 감가의 개별적 현상을 반영하여 적정한 평가액을 구하기 위해 내용연수조정이 필요하다.

II. 방법

1. 실제연수법(실제경과연수법)

(1) 의의

건물의 경제적 수명에서 실제 경과한 연수만큼 감가상각하는 방법이다. 실제연수법은 매년 일정액씩 상각한다고 해서 직선법 또는 정액법이라고도 한다.

(2) 장단점

- ① 이해하기 쉽고 간편하다.
- ② 실제 경과연수에 비례해서 매년 일정액씩 감가되지 않는다.
- ③ 실제연수법은 물리적 감가상각은 반영하나 기능적·경제적 감가상각은 반영하지 못한다.
- ④ 감가의 개별성을 반영하지 못함

2. 유효연수법(유효경과연수법)

(1) 의의

대상부동산에 대한 증개축을 고려한 유효연수(실질적인 경과연수)로 감가수정을 하는 방법이다.

(2) 장단점

- ① 감가의 개별성, 개량/수선을 고려하여 감가수정을 한다.
- ② 경제적 요인을 반영하지 못한다.

(3) 적용대상

건물의 구조를 개량, 냉난방시설 등과 같은 새로운 부가물, 증치물이 설치된 경우에 적용된다.

3. 미래수명법(잔존내용연수법)

(1) 의의

건물의 경제적 잔존내용연수를 측정하고, 여기에 실제연수를 더하여 건물의 전체 내용연수를 계산하여, 감가수정을 하는 방법이다.

(2) 장단점

- ① 개량수선을 고려하고 감가의 개별성을 고려한다.
- ② 경제적 요인은 반영하지 못한다.
- ③ 잔존내용연수 측정시 평가사의 주관이 개입될 가능성이 있다.

(3) 적용대상

전체내용연수가 짧은 부동산, 오래된 부동산, 모텔, 리조트, 공업용 건물 등 특수 부동산에 적용된다.

	실제경과연수법	유효경과연수법	잔존내용연수법
의의	실제경과연수	증·개축을 고려한 유효경과연수 적용	잔존 내용연수를 알 수 있는 경우
산식	$D_n = C \times (1 - R) \times n/N$	$D_n = C(1 - R) \times (N - n')/N$	$D_n = C \times (1 - R) \times n/(n + n')$
장단점	• 이해하기 쉽고 간편 • 실제경과연수에 비례하여 감가 X • 기능적·경제적요인 반영 X • 개량·수선 고려 X	• 개량/수선의 고려, 감가의 개별성 고려 • 경제적요인 반영 X	• 기능적요인 일부 반영, 감가의 개별성 고려 • 경제적요인 반영 X, 잔존내용연수의 측정문제
적용 대상	신축건물 등 실제경과연수가 짧은 경우	건물의 구조를 개량, 냉난방 시설등과 같은 새로운 부가물, 증치물이 설치된 경우	전체 내용연수 짧은 부동산/오래된 부동산/모텔·리조트·공업용 건물 등 특수 부동산

III. 내용년수조정시 유의사항

- ① 내용년수조정에서 물리적 내용년수는 건축자재, 시공의 질을 고려하여 부동산의 관리상태로 판단해야 한다.
- ② 경제적 내용년수는 부동산의 유용성을 지속될 것으로 예측되는 사용가능기간으로 물리적 내용년수 범위내에서 판단해야 하는 바, 이는 경제적, 기술적, 복합적 개념이므로 내부불균형, 외부적합과의 관계를 파악하여 장래에 대한 정확한 예측을 바탕으로 한다.
- ③ 내용년수 조정시에도 부동산의 개별성에 따른 적용이 필요하며 부동산의 유형에 따른 일률적 감가가 되지 않도록 개별부동산의 상태를 조사하여 정확히 반영해야 한다.
- ④ 물리적 내용년수내에서 조정이 이루어져야 하며 감가의 개별성 그리고 관찰감가법의 병용이 요구되어야 한다.



관련 기출문제

1. 원가법에 관하여 다음 사항을 설명하시오.(1996.7회.20점)

(1) 다음 공식의 차이점

가. $D_n = C(1 - R) \frac{n}{N}$

나. $D_n = C(1 - R) \frac{(N - n')}{N}$

다. $D_n = C(1 - R) \frac{n}{(n + n')}$

(2) 발생감가의 의의와 구하는 방법

II. 물음#1

1. 의의

- ① 실제연수법은 실제 경과한 연수만큼 감가상각하는 방법이다.
- ② 유효연수법은 대상부동산에 대한 증개축을 고려한 유효경과연수로 감가상각을 하는 방법이다.
- ③ 미래수명법은 유효경과연수는 알 수 없으나 잔존내용연수를 알 수 있는 경우 실제경과연수와 잔존내용연수의 합을 전체내용연수로 삼아 감가수정을 행하는 방법이다.

2. 각 방법의 차이점

① 미래수명법은 기능적 감가요인을 일부 반영할 수 있는데 반해 실제연수법과 유효연수법은 기능적 감가를 반영하지 못한다. 또한 ② 유효연수법과 미래수명법은 감가의 개별성을 고려할 수 있으나 실제연수법은 그 반영이 어렵다. 그리고 ③ 실제연수법은 실제경과연수가 짧은 경우에 유용하나 미래수명법은 전체 내용연수가 짧은 경우에 유용하다. 또한 ④ 유효연수법은 증·개축을 고려하여 감가수정을 할 수 있다는 점에서 기타 방법과 차이점을 가진다.

III. 물음#2

1. 발생감가(Accrued Depreciation)의 의미

기준시점에 있어서 부동산의 재조달원가와 시장가격과의 차이를 말한다. 즉 신축이후로 발생한 가치감소분을 말하는 것으로 과거에 이미 발생한 물리적·기능적·경제적 가치하락분을 말한다.

2. 발생감가를 구하는 방법

① 정액법, 정률법, 상환기금법등 내용연수를 기준으로 한 방법과 ② 평가주체가 대상부동산의 실태를 직접 관찰하여 최유효이용의 상태에 있는 부동산과의 차이를 비교하여 감가액을 구하는 관찰감가법, ③ 물리적, 기능적, 경제적 감가요인을 회복가능과 회복불가능으로 나누어 감가액을 구하는 분석법, ④ 수익감소액을 자본환원하여 감가액을 구하는 수익환원법 및 ⑤ 대상부동산과 유사한 부동산의 거래사례등과 비교하여 감가액을 구하는 거래사례비교법 등이 있다.

2. 원가법에 있어서 감가수정의 방법은 내용연수를 표준으로 하는 방법과 관찰감가법의 두 가지가 있다. 이러한 감가수정을 하는 이론적 근거를 관련원칙을 들어 서술하고, 두 방법의 장단점과 실무상 양자를 병용해야 하는 이유를 설명하시오.(1998.9회.20점)

I. 각 방법의 의미

1. 내용연수법

대상부동산의 경제적 잔존내용연수에 착안하여 감가액을 구하는 것으로 정액법, 정률법, 상환기금법이 있다. 또한 감가의 개별성을 반영하기 위하여 내용연수조정을 행하기도 한다.

2. 관찰감가법

관찰감가법은 특정유형의 여러 유사부동산으로부터 시간이나 질과 같은 감가상각 요인에 따라, 가장 전형적이고 지배적인 감가상각 수준이 어떻게 달라지는가에 대한 일반적인 원리를 먼저 수립한 다음, 평가 대상이 되는 부동산의 상태를 면밀히 관찰하여 그것이 어느 정도에 해당되는지를 파악하고 적절한 감가상각률을 적용하여 감가상각하는 방법을 말한다.

II. 감가수정을 하는 이론적 근거

1. 최유효이용의 원칙

최유효이용의 원칙이란 부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 형성된다는 원칙을 말한다. 감가수정은 대상 부동산이 최유효이용에 미달되는 부분을 재조달원가에서 차감하는 바, 이 원칙이 근거가 된다.

2. 변동·예측·적합·균형의 원칙

감가액은 시간의 경과에 따라 발생하므로 그 변동을 예측해야 하며, 부근 환경과의 적합여부, 구성요소간 균형상태를 반영하여, 물리적·기능적·경제적 측면에서 파악되는 바, 상기 원칙과 관련된다.

3. 기타 가격제원칙

기타 수요공급의 원칙, 경쟁의 원칙 등 다른 가격제원칙과 직·간접적으로 관련되고, 최유효이용을 목표 지향적으로 작용한다.

III. 두 방법의 장단점

1. 내용연수법의 장단점

(1) 장점

① 실무상 적용이 간편하고 ② 감정평가 주체의 자의성이 배제된다. 또한 ③ 객관적인 감가액이 얻어지며, 설득력이 있다.

(2) 단점

① 부동산은 반드시 규칙적으로 일정액씩 감소한다고 할 수 없으므로, 개별성이 있는 각각의 부동산의 실제감가와 일치하지 않는다. ② 내용연수, 경제적잔존연수 결정이 자의적이 될 우려가 있다. ③ 기능적·경제적 요인에 의한 감가수정에는 적용하기 어렵다. 그러나 기능적 감가수정은 내용연수 조정에 의해 극복되기도 한다. ④ 발생감가의 많은 항목이 하나로 통합되므로 요인별 분석이 되지 못한다. 특히 회복가능한 품목이 분리되어 취급되지 않는다.

2. 관찰감가법의 장단점

(1) 장점

① 평가문제의 성격에 따라서는 특정건물에 대한 상세한 비용과 감가상각 추계치가 필요한 경우도 있는 것이므로 관찰감가법의 필요성 인정된다. ② 내용연수법의 한계인 시장성을 반영하고 있다. ③ 주관적이기는 하나, 감가상각에 대한 시장증거가 충분히 지지될 수 있는 것이라고 한다면, 물리적 감가상각과 더불어, 기능적·경제적 감가상각도 동시에 설명할 수 있는 것이기 때문에 유용한 대안이 될 수도 있다.

(2) 단점

① 지나치게 평가사의 주관에 의존하며 ② 감가상각추계치를 시장으로부터 도출할 수 있을 만큼 시장 자료가 유용하다면, 다른 접근법으로 시장가치를 구하면 되지 구태여 비용접근법으로 도출할 필요는 없으며 ③ 시간의 경과에 따른 재질의 변화 등 외부에서 누락하기 쉬운 감가요인이 존재할 가능성이 있다.

Ⅳ. 실무상 양자를 병용해야 하는 이유

내용연수는 추가투자·유지관리 등에 따라 단축 또는 연장이 가능하다. 따라서 일률적인 내용연수에 의할 경우 감가액의 타당성이 결여 될 수 있고, 감가의 개별성을 반영하기가 곤란하다. 따라서 물리적 감가누계액은 내용연수법을 기준으로 기능적·경제적 감가누계액을 관찰감가법을 활용하여 두 방법을 병용함으로써 정도 높은 감가액을 구할 수 있을 것이다.

논점 12-4

건물의 내용연수



서브정리

1. 내용연수의 개념

1. 개설

건물의 내용연수란 건물의 유용성을 지속할 수 있는 내구연한을 말하는데 이는 관리자의 태도, 시공상태, 입지 조건 및 관리방법에 따라 달라진다. 건물의 내용연수는 조세부과, 부동산중개 및 부동산 평가활동에 필요하다. 내용연수에는 물리적 내용연수, 경제적 내용연수, 기능적 내용연수 그리고 행정적 내용연수가 있다.

2. 물리적 내용연수

건물의 사용으로 인해 생긴 마멸 및 파손, 시간의 경과 풍우 등의 자연적 작용에 의해 생기는 노후화 또는 지진, 화재 등의 우발적 사건에 의해 생기는 손상 등에 의해 사용이 불가능하게 될 때까지의 연수를 말한다.

3. 기능적 내용연수

건물이 기능적으로 유효한 기간이다. 건물과 부지와와의 부적응, 설계의 불량, 형식의 구식화, 설비의 부족과 불량, 건물의 외관·디자인 등이 기능적으로 내용연수와 관계된다.

4. 경제적 내용연수

경제적 수명이 다하기까지의 버팀연수이다. 부동산에서 발생하는 수익이 비용을 초과하는 기간을 의미한다.

5. 행정적 내용연수

법·제도나 행정적 조건에 의해 건물의 수명이 다하기까지의 기간을 말한다. 이는 철거 및 세법의 규정에 따라 결정된다. 특히 세법의 규정에 의한 내용연수를 법정내용연수라고 한다.

보충자료 경과연수와 내용연수의 관계(41)

감가상각 추계치 산정에서 내용연수-경과연수의 관계는 개량물의 전체 감가상각과 개량물 요소들의 물리적 퇴화를 추계하는데 주로 사용된다.

개량물의 전체 감가상각 추계시, 시장추출법과 내용연수법에서 가장 중요한 내용연수 개념에는 다음과 같은 것들이다.

- 경제적 내용연수(*Economic life*)
- 유효 경과연수(*Effective age*)
- 잔존 경제적 내용연수(*Remaining economic life*)

경제적 내용연수, 유효 경과연수, 잔존 경제적 내용연수의 개념은 한번 계산에 모든 감가상각 요소들을 고려한다. 그러므로, 유효경과연수 추계치는 물리적 마모와 손상뿐 아니라 기능적, 외적에 대한 가치손실도 고려한다. 이런 형태의 분석은 시장추출법과 내용연수법의 특성이다.

하지만 내용연수법은 단기수명항목의 건물요소에 대해 알고 있는 치유 가능한 물리적 감가상각이나 치유 불가능한 퇴화의 존재를 반영하기 위해 변형될 수 있다.

분해법에서 물리적 퇴화 추계시 가장 중요한 내용연수 개념은 다음과 같다.

- 유효내용연수(*Useful life*)
- 실제 경과연수(*Actual age*)
- 잔존 유효내용연수(*Remaining useful life*)

분해법에서 이 용어는 기능적·경제적 감가와 물리적 감가에서 분리되어 사용된다. 경제적 내용연수는 감가상각의 세 요소를 모두 고려하는 것인 반면에, 유효내용연수는 부동산에서 물리적 요소의 퇴화만을 고려하는 것이다.



서브정리

I. 개요

1. 의의

분해법은 재조달원가에서 감액해야 할 요인을 물리적·기능적·경제적 요인으로 구분하고 이를 다시 치유가능과 불가능한 것으로 나누어, 그 측정치의 합으로서 감가수정액을 구하는 방법이다.

2. 이론적 근거

(1) 시장적 사고 반영

이 방식은 시장참여자들이 시장가격을 원가(비용)와 결부시킨다는 사실을 인정하고, 시장성을 반영한다. 즉 실제 거래당사자들은 유사건물의 가격과 신규 재조달원가를 비교하여 지불액을 결정하는 경향이 있다.

(2) 합리적 시장인의 행동

합리적 매수자는 대상부동산에 대한 어떤 결함이 발견되면 그 결함의 치유비용만큼 삭감한 금액을 지불하려 할 것이고, 이것의 치유가 불가능하다면 그 결함으로 인한 손실만큼 가격에서 차감하려 할 것이다. 분해법은 이러한 합리적 시장인의 행동에 근거한다.

II. 감가요인별 감가수정

1. 물리적 감가

(1) 의의, 유형

물리적 감가요인이란 건물의 물리적 상태에 따른 감가요인으로서, 시간의 경과에 따른 노후화, 자연적 적응, 사용에 따른 마모, 구성요소의 작동, 재해발생에 의해 발생한다.

(2) 치유가능한 물리적 감가

(가) 의의

치유가능한 물리적 감가란 정상적인 유지 수선(자본적 지출)을 지연함으로써 발생하는 감가로 기준시점을 기준으로 수선이 필요한 항목에만 적용된다.

(나) 치유가능성 여부

- ① 치유로 인한 가치증분이 투입비용을 증가하는지 여부에 의해 결정한다.
- ② 투입된 비용만큼 대상부동산의 가치가 증대되지 않더라도 그 부분을 치유함으로써 기존의 다른 항목들의 가치하락을 그 이상으로 방지할 수 있느냐의 여부에 따라서 결정된다.

(3) 치유불가능한 물리적 감가

(가) 의미

물리적 또는 경제적으로 치유가 불가능한 항목으로 인한 감가를 말한다.

(나) 항목

- ① **단기항목** : 전체건축물의 경제적 내용년수에 미치지 못하는 항목이다.
- ② **장기항목** : 전체건축물의 경제적 내용년수와 수명이 같은 항목이다.

(다) 감가액의 산정

- ① 치유가능한 항목은 치유로 인하여 신축에 준하는 상태가 되었으므로 이중감가를 방지하기 위해서 치유불능 항목에서는 제외된다.
- ② 수명이 짧은 소모성항목은 재조달원가에서 수선비용을 차감하고 이에 감가율을 곱하여 구한다.
- ③ 수명이 긴 내구성 항목은 전체 재조달원가에서 단기 항목 재조달원가를 제외한 원가에 감가율을 적용하여 구한다.

2. 기능적 감가

구 분	결핍(부족)	대체 or 현대화	과잉		
			재생산비용		대체비용
			전체	초과	
기존항목의 비용	X	O	O	O	X
- 이미 공제된 물리적 감가액	X	O	O	O	X
+ 치유비용	O	O	O	O	O
- 신축시 설치비용	O	O	O	X	X

(1) 의미, 유형

건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉·부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생한다.

(2) 감가액 산정

기존항목의 재조달원가 - 발생 감가 + 치유비용(가치손실) - 신축시 현재비용(기준시점)

(3) 치유가능한 기능적 감가

(가) 설비부족(결핍)

치유비용(신규항목설치비) - 신축시 현재비용(기준시점)

(나) 대체나 현대화가 필요한 결함

적산가액 + 치유비용 - 신축시 현재비용(기준시점)

(다) 과잉으로 인한 결함

- ① 제거시 : 적산가액 + 기존항목 제거비 - 기존항목 잔재가치
- ② 개조시 : 적산가액 + 치유비용 (개조비용) - 신축시 현재비용(기준시점)

(4) 치유불가능한 기능적 감가

(가) 설비부족, 구식화 (과소개량)

- ① 발생손실, 가치감소를 자본환원, 연금현가, 조소득승수법에 의해 환원금액 - 신축시 현재비용(기준시점)
- ② 정상적인 유사부동산과 매매가격 차액

(나) 과잉설비 (과대개량)

- ① 적산가액 + 가치손실액(소유자 비용 등)
- ② 대치원가를 재조달원가로 사용하는 경우에는 과잉부분에 대한 기능적 감가액은 고려할 필요 없다.

3. 경제적 감가

(1) 의의, 유형

대상부동산 자체와는 상관없는 어떤 외부적 힘에 의해 발생하는 가치의 손실분을 의미하여, 인근지역의 쇠퇴, 주위환경의 부적합, 지역지구제, 최유효이용의 변화 등에 의해 발생한다.

(2) 산정방법

(가) 임대료손실환원법

외부의 부정적인 영향을 받지 않는 유사부동산과 대상부동산을 비교하여 단위당 순영업소득의 손실을 자본환원하여 단위당 손실을 구한 다음 이를 토지와 건물로 할당(구성비율에 의해) 한 후 건물부분에 해당하는 것을 건물의 임대가능면적에 곱하여 구한다.

(나) 대쌍자료분석법

다수의 매매사례로 시장증거를 용이하게 구할 수 있어야 한다.

(다) 유의사항(토지에 대한 경제적 감가 배분문제)

- ① 경제적 감가는 외부적인 요인에 의한 감가로 토지에도 적용된다. 그러므로 건물분과 토지분으로 할당해야 하는 문제가 생긴다.
- ② 그러나, 비용접근법에서 토지가치는 별도의 산정방법으로 산출되는 바, 그때 산출된 토지가치에는 이미 외부적 요인에 의한 감가가 반영되어 있는 바, 이를 명확히 고려해야 한다. 그렇지 않으면 이중감가를 행할 우려가 있다.

Ⅲ. 분해법 적용시 유의사항

1. 대치원가와 기능적 감가

제조달원가를 대치원가로 하는 경우, 과대개량으로 인한 기능적 감가는 제외된다. 왜냐하면 대치원가에는 이미 기능적 감가 반영되어 있기 때문이다.

2. 이중감가

감가에 있어 이중감가가 되지 않도록 특별히 유의해야 한다. 이를 위해 회복 가능한 감가를 먼저 구하고 회복 불가능한 감가를 측정해야 한다.

3. 회복가능의 경제성 여부

치유가능·불가능의 판단은 물리적 가능성 여부 뿐만 아니라 경제적 타당성이 있어야 한다. 즉 ① 치유 후 가치 증진 $\geq$ 치유비용 ② 만일 가치증진 $<$ 치유비용 하더라도 그 부분을 치유함으로써 기존의 다른 항목들의 가치하락을 그 이상으로 방지할 수 있는 경우에 경제적으로도 치유가능으로 판단할 수 있다.

4. 경제적 감가의 배분

경제적 감가는 외부적 요인에 의한 감가로 토지에도 적용된다. 그러므로 건물분과 토지분으로 할당해야 하는 문제가 생긴다. 그러나 일반적으로 비용접근법에서는 토지가치는 별도의 방법으로 산출되는 바 그때 산출되는 토지가치에는 이미 외부적 요인에 의한 감가가 반영되어 있으므로 이를 명확히 고려해야 한다. 그렇지 않으면 이중감가를 행하게 되는 것이다.

Ⅳ. 분해법의 유용성과 비판

1. 유용성

분해법에서는 감가요인에 따라 감가액의 산정방법은 개별적으로 적용한 후 이를 합산하여 발생감가액을 산정하므로 일면 세밀하고 합리적으로 감가액을 산정할 수 있다. 또한, 내용연수법에서 파악하기 어려운 기능적, 경제적 감가의 판정에 사용될 수 있다. 그리고, 평가의뢰인에게 어떤 항목에서 어떤 이유로, 얼마만큼 감가상각되었는지 알려줄 수 있어 설득력이 강하다.

2. 비판

- ① 물리적 감가상각과 기능적 감가상각을 정확하게 분리할 수 있는가에 대한 비판이 있다. 즉, 현실적으로 두 가지가 복합적으로 나타난다.
- ② 부동산이 물리적, 기능적 결함을 치유하는데 드는 비용을 공제한 만큼과 동일한 가격으로 시장에서 거래될 것이냐 하는 것이다. 특히 기능적 감가상각의 주된 문제로 비록 당해 품목이 기능적 결함을 보이고 있다고 해도, 어느 정도 원래의 목적을 충족시키고 있기 때문이다.
- ③ 부동산의 가치는 각 구성부분이 복합적으로 작용한 결과이기 때문에 했을 적으로 그 차이가 어디에서 연유하는 것인지를 명확히 밝히기란 여간 어려운 일이 아니다.



관련 기출문제

1. 원가법에 관하여 다음 사항을 설명하시오.(1996.7회.20점)

(3) 회복불가능한 기능적감가상각의 감가액을 구하는 방법

D_n : 감가누계액

C : 재조달원가

R : 내용연수 만료시 잔가액

N : 내용연수

n : 경과연수

n' : 장래보존연수

IV. 물음#3

1. 회복불가능한 기능적 감가의 의미

평가시점을 기준으로 물리적 또는 경제적으로 치유가 불가능한 항목으로 인한 감가를 말한다. 회복불가능이라 함은 물리적, 기술적으로 불가능한 것이거나 경제적으로 치유비용보다 치유 후 수익이 더 작아 경제적 합리성이 없는 경우를 말한다.

2. 구하는 방법

① 과소개량에 의한 기능적 감가는 과소개량에 의한 가치손실분을 자본환원한 값에 기준시점에 해당 시설의 신축을 가정했을때의 설치비용을 공제하여 구한다. ②시설의 구식화로 대체가 필요한 경우는 <기존 항목의 적산가에서 + 가치손실액 - 신축시 설치비용>으로 구한다. ③ 과대개량으로 인한 감가액은 과대개량에 의한 가치손실액을 자본환원한 값으로 한다.

2. 경제적 감가수정(2001.12회.10점)

I. 경제적 감가의 의미 및 유형

대상부동산 자체와는 상관없는 어떤 외부적 힘에 의해 발생하는 가치의 손실분을 의미하여, 인근지역의 쇠퇴, 주위환경의 부적합, 지역지구제, 최유효이용의 변화 등에 의해 발생한다.

II. 산정방법

1. 임대료손실환원법

경제적 감가가 없는 유사부동산과 대상부동산을 비교하여 단위당 순영업소득의 손실을 자본환원하여 단위당 손실을 구한 다음 이를 토지건물 구성비율에 의해 토지와 건물로 할당 한 후 건물부분에 해당하는 것을 건물의 임대가능면적에 곱하여 구한다.

2. 대상자료분석법

특정의 비교요소를 가진 부동산과 그렇지 않은 부동산을 비교하여 대상 요소에 의한 수정량을 분리하여 측정하는 방법이다. 다른 모든 점에서는 유사하나 경제적 감가가 있는 부동산과 그렇지 않은 부동산을 비교하여 감가액을 구한다.

Ⅲ. 유의사항

1. 토지·건물 할당에 유의

경제적 감가는 외부적인 요인에 의한 감가로 토지에도 적용된다. 그러므로 건물분과 토지분으로 할당해야 하는 문제가 생긴다. 이때 합리적인 배분기준에 의해 감가액을 할당해야 함에 유의한다.

2. 원가법 적용시 유의

비용접근법에서 토지가치는 별도의 산정방법으로 산출되는 바, 그때 산출된 토지가치는 이미 외부적 요인에 의한 감가가 반영되어 있는 바, 이를 명확히 고려해야 한다. 그렇지 않으면 이중감가를 행할 우려가 있다.

3. 건물의 치유불가능한 기능적 감가의 개념과 사례를 기술하고, 이 경우 감정평가시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오.(2006.17회.10점)

Ⅰ. 치유불가능한 기능적 감가의 개념

1. 기능적 감가요인의 의의

기능적 감가요인이란 건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉·부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생한다.

2. 치유불가능의 개념

치유가능성은 물리적·경제적·법률적인 관점에서 그 치유가 가능한지를 판단한다. 치유불가능이란 ① 물리적·법률적으로 그 치유가 허용되지 않거나 ②경제적인 측면에서 치유로 인한 가치증분이 투입비용을 능가하지 못하거나 다른 항목의 가치하락방지분이 치유에 투입된 비용을 상회하지 못하는 경우를 말한다.

II. 사례

1. 결핍으로 인한 기능적 감가상각

대상부동산과 유사한 다른 부동산이 가지고 있는 어떤 부가물을 대상 부동산은 가지고 있지 않기 때문에 가치손실이 발생하는 경우이다. 또는 대체를 요하는 기존시설물이 치유불능이어서 가치를 하락시키는 경우이다. 예를 들어 중앙냉난방설비가 설치되어 있지 않아 냉난방비가 더 소비된다거나, 기존의 냉난방설비가 구식이어서 열효율이 떨어지나 치유가 불가능해 계속 사용함으로써 가치손실이 발생하는 경우 등을 말한다.

2. 과잉으로 인한 기능적 감가상각

평가대상 부동산에 있는 어떤 항목이 유사한 다른 부동산에 비해서 초과설치 되었지만 초과된 부분이 대상부동산의 가치를 증가시키지 못하는 경우이다. 예를 들어 층고를 높게 설계하여 냉난방효율이 떨어져 타 건물에 비해 과다한 냉난방비용이 드는 경우이다.

III. 감정평가시 고려사항

1. 결핍으로 인한 기능적 감가상각액 추계시

① 기존 시설의 부적절로 인한 경우에는 <기존항목의 비용 - 기부과된 감가상각액 + 가치손실액 또는 추가비용환원액 - 신축시 설치비용>으로 감가액을 추산한다. 그러나 ② 과소로 인한 경우에는 해당 항목이 없는 경우이므로 <가치손실액 또는 추가비용환원액 - 신축시 설치비용>으로 감가액을 추계한다.

2. 과잉으로 인한 기능적 감가상각액 추계시

① 건물의 재조달원가를 재생산비용으로 산정한 경우에는 과잉항목이 건물의 재조달원가에 포함되어 있으므로 <기존항목의 비용 - 기부과된 감가상각액 + 가치손실액 또는 추가비용환원액>으로 감가액을 추계한다. 그러나 ② 건물의 재조달원가를 대체비용으로 산정한 경우에는 과잉항목에 재조달원가에 포함되어 있지 않으므로 추가비용의 환원액만으로 감가액을 구한다.



서브정리

1. 개요

부동산 평가기법에서의 감가수정은 평가기법에 따라 그 의미를 달리하는 바, 비용접근법에서는 발생감가를, 시장접근법에서는 수정을, 소득접근법에서는 자본회수를 의미한다.

2. 원가방식과 감가수정

(1) 평가과정의 일부

원가방식에서는 감가수정이 가치추계의 중요한 과정이다. 즉, 적산가액은 대상 부동산의 재조달원가에서 감가누계액을 공제하여 산정되므로 감가수정 과정은 평가과정의 중요 절차이다.

(2) 과거에 대한 감가

이 방식에서의 감가수정은 대상 부동산이 신축시점부터 기준시점에 이르기까지 발생한 가치의 손실로서, 과거에 대한 감가이다.

3. 비교방식과 감가수정

(1) 비교·수정 과정의 일부

비교방식에서의 감가상각은 매매사례와의 개별요인 비교를 통해 그 차이를 수정하는 작업이다.

(2) 가치상승요인의 고려

비교매매사례를 추정하는 작업에서는 원가방식에서처럼 가치의 하락만 반영하는 것이 아니라, 가치상승요인을 반영하는 작업도 병행된다.

4. 수익방식과 감가수정

(1) 미래에 대한 감가

수익방식에서의 감가수정은 과거로부터 가치감소가 아니라 건물의 경제적 수명동안 발생할 것으로 예상되는 매년의 가치손실, 즉 미래에 대한 감가이다.

(2) 자본회수의 의미

수익환원법은 순수익을 환원율로 환원하여 가격을 구하는 방법으로, 감가수정 방법도 순수익을 조정하거나 환원율로 조정하는 두 가지 방법이 있다. 일반적으로 자본환원율을 증가시키는 방법이 이용되며, 이 경우 자본회수의 의미를 지닌다.

5. 검토

- ① 감가의 개념은 원가방식에만 적용되는 것이 아니라 수익방식·비교방식에도 적용된다. 다만 그 논리나 방법을 달리하여 적용되어 타방식에서는 별도의 수정이 필요 없다.
- ② *Ratcliff*는 수익방식에서 감가수정 대신 자본회수라는 용어를 사용하였다.

논점 12-7

감가의 개별성

서브정리

I. 개요

감가의 개별성이란 각 부동산의 관리, 이용 및 법적 규제 등에 따라 개별 부동산간의 감가 정도가 상이함을 의미하는 바, 이는 부동산이 가지는 자연적 특성인 개별성에 기인한다고 볼 수 있다.

II. 감가의 개별성이 감가수정에 미치는 영향

1. 내용연수조정의 필요성

부동산의 관리, 이용상태 등에 따라 감가의 개별성이 작용, 내용연수를 일률적으로 적용하는 것은 현실적으로 타당성을 갖지 못한다.

2. 관찰감가법 병용의 근거

관찰감가법은 감정평가의 주체가 대상물건의 전체 또는 구성부분을 면밀히 관찰하여 물리적, 기능적, 경제적 감가요인과 감가액을 직접 구하는 방법으로 감가의 개별적 현상을 반영하여 적정화하여야 한다. 따라서 내용연수법과 관찰감가법을 병용할 필요가 있다.

Ⅲ. 감정평가시 유의사항

- ① 오래된 건물은 그 가치가 거의 인정되지 않거나 정도가 크지 않고 현대건축기술의 발달 및 이용방법이 더욱 다양화되는 경향으로 내용연수의 단축경향이 있으므로 개별성의 논의는 더욱 중요하다.
- ② 부동산 감가현상은 개별적으로 발생하나, 감가요인인 물리적, 기능적, 경제적, 요인은 독립하여 개별적으로 나타내는 것이 아니라 상호 연관되어 나타남에 유의하여야 한다.

보충자료

일본기준(감가의 복합성)

기준에서는 실제로 발생한 감가라는 하나의 현상을 세 가지 관점에서 분류하여 정리하고 있으나, 감가라는 현상은 물리적인 파손이 중대한 기능상 결점을 야기하는 것처럼 물리적 감가를 야기하거나, 혹은 형식이 구식화되어 시대에 뒤짐으로써 발생하는 시장성의 감퇴(수요감소)처럼 기능적 감가가 경제적 감가에 반영되는 등, 각 감가요인이 서로 원인과 결과로 되어 나타나는 복합적인 것이다. 따라서 이러한 요인은 각각 독립한 것이 아니라 상호 관련되고 영향을 주면서 작용하고 있는 점을 충분히 이해해야 한다.



관련 기술문제

1. 원가법에 관하여 다음 사항을 설명하시오.(1996.7회.20점)

(4) 중고주택의 감정평가상 현실적 모순점

V. 물음#4

1. 재조달원가산정시 모순점

재조달원가란 현존하는 물건을 기준시점에 있어서 원시적으로 재생산 또는 재취득을 가정할 때 소요되는 적정원가의 총액을 말한다. ① 재조달원가를 대상과 물적동일성을 전제하는 복제원가로 구할 경우 건축기법의 변화나 자재의 개발, 자료의 불비 등의 문제로 평가상 어려움이 있다. 또한 ② 대상과 동일한 효용을 전제하는 대치원가를 산정하는 경우 효용판단에 있어서 감정평가사의 주관개입의 문제점이 있다.

2. 감가수정시 모순점

건축기술의 발달로 주택의 물리적 내용연수는 증가하고 있으나, 생활양식의 변화로 기능적·경제적 내용연수는 감소하고 있는 추세이므로 적정한 내용연수의 판단이 어렵다. 또한 리모델링 공사가 이루어진 중고 주택의 경우 유효경과년수의 파악이 어려워 감가수정의 어려움이 있다. 또한 관찰감가법의 적용시 감정평가사의 주관개입의 문제점이 있다.

2. 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다. 감정평가원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오.(2014.25회,40점)

(1) 리모델링된 부동산에 대해 감정평가3방식을 적용하여 감정평가할 때 유의할 사항을 설명하시오.(10점)

II. 설문#1

1. 의의

리모델링이란 건물의 기능과 효능을 고도화하는 대규모의 개보수공사를 말한다. 최근 부동산의 가치증진을 위해 리모델링이 많이 행해지고 있다. 그런데 리모델링된 부동산은 공부상 내용과 현황이 불일치하여 감정 평가상 각종 판단을 어렵게 한다.

2. 원가법 적용시 유의사항

(1) 의의

기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 유의사항

① 재조달원가 산정시 리모델링 비용은 자본적 지출로서 가산해야 한다. ② 감가수정에 있어서 내용년수법을 사용할 경우 대상 부동산의 경과년수 산정시 유의해야 한다. 즉 리모델링으로 인해 유효경과년수가 줄어들었을 경우가 발생할 수 있으므로 이에 유의해야 하며 유효경과년수법이나 미래수명법을 사용하는 것이 타당할 수 있다.

3. 수익환원법 적용시 유의사항

(1) 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 유의사항

리모델링이 소요된 비용은 수익적 지출이 아닌 자본적 지출로 보아야 한다. 따라서 이를 영업경비에 포함시켜서는 안된다. 즉 영업경비(유지수선비)로 보게 되면 대상부동산에 대해 투자할수록 수익이 작게 산정되어 결과 가격이 작아진다는 모순으로 발생하게 된다.

4. 거래사례비교법 적용시 유의사항

(1) 의의

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 유의사항

- ① 사례선정시 리모델링 상태를 감안하여 물적유사성을 판단해야 한다. ② 건물의 개별요인 비교에 있어서 잔가율 보정시 잔존내용년수 항목 산정에서 리모델링에 따른 내용년수를 고려하여 적용한다.

논점 12-8

기능적 감가요인과 경제적 감가요인의 비교

서브정리

I. 서

감가수정이란 재조달원가에서 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 그 금액을 공제하여 가격 시점에서의 대상 물건가격을 구하는 것이다. 즉 감가수정은 대상 부동산의 가격이 재조달원가에서 얼마나 하락하였는가의 문제로 여러 요인에 기인하나 통상 물리적, 경제적, 기능적 요인으로 분류될 수 있는바 이하에서도 기능적 감가요인과 경제적 감가요인을 비교, 고찰 하여 본다.

II. 기능적 감가요인과 경제적 감가요인

1. 기능적 감가요인

기능적 감가는 부동산의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치손실로서 건물과 부지의 부적합, 설계의 불량, 설비의 부족 및 구식화, 시장성의 감퇴 등이 있다.

2. 경제적 감가요인

경제적 감가는 대상 부동산 자체와는 관계없이 인근지역과의 관계에서 나타나는 것으로서 인근지역의 쇠퇴, 인근 환경과의 부적합, 시장성의 감퇴 등이 있다.

Ⅲ. 양자의 비교

1. 부동산 특성

기능적 감가는 부동산의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치손실로서 개별 부동산의 특성에 따라 다르게 나타나므로 개별성과 관련된다. 경제적 감가는 인근지역과의 관계에서 발생하는 바 부동산의 지역성 및 고정성과 관련이 있다.

2. 치유 가능성 및 감가대상

기능적 감가는 투입비용과 효용과의 관계에 의해 치유가능, 치유불가능 모두 나타나고, 대부분 건물에 귀속되는 경향이 있다. 그러나, 경제적 감가는 인근 주위 환경에 의한 영향으로서 항상 치유 불능하며, 토지에도 반영된다.

3. 가격제한칙의 적용상 차이

기능적 감가는 내부 조건들의 균형과 관련된 것으로서 균형의 원칙과 관계한다. 하지만, 경제적 감가는 외부 주위환경과의 적합한 이용에 관련된 것으로서 대상 지역의 Age cycle과 관련하여 예측의 원칙 및 용도, 시계열상 적합한 원칙과 관계한다.

4. 유기적, 복합적 관계

기능적 감가와 경제적 감가는 개념상으로는 명확히 분류될 수 있으나 현실적으로는 상호 유기적 복합적 관계를 갖고 나타나는 바 감정평가시 이에 대한 주의가 요구된다.

Ⅳ. 결(유의사항)

- ① 재조달원가를 대치원가로 하는 경우, 과대개량으로 인한 기능적 감가는 제외된다. 왜냐하면 대치원가에는 이미 기능적 감가가 반영되어 있기 때문이다.
- ② 감가에 있어 이중감가가 되지 않도록 특별한 유의해야 한다.
- ③ 기능적 감가시 치유가능·불가능의 판단은 물리적 가능성 여부 뿐만 아니라 경제적 타당성이 있어야 한다.
- ④ 경제적 감가는 외부적 요인에 의한 감가로 토지에도 적용된다. 그러므로 건물분과 토지분으로 할당해야 하는 문제가 생긴다.



서브정리

I. 개설

비용성과 대체의 원리에 근거하여 적절한 재조달원가에서 대상의 발생감가수정의 공제를 통해 기준시점의 부동산가치를 추계하는 원가방식은 비용성의 적용이 가능한 부동산에는 합당하나 일반적으로 시장성 및 부동산의 효용은 반영되어 있지 못하다는 문제가 지적되고 있다. 한편 효용이라는 것은 인간의 필요나 욕구를 만족시켜 줄 수 있는 재화의 능력(수익성 관련)을 말하는 것으로 원가방식을 이용한 대상의 가치추계에도 대체원가와 기능적, 경제적 감가수정의 단계에서 이러한 효용의 사고가 반영되어 비용성의 논리를 보완하고 있다고 하겠다.

II. 재조달원가에서의 효용의 고려

1. 재조달원가의 투자성

재조달원가의 투자행동이 시장의 경제적 합리성이 바탕이 되어야 하며 필요한 수준의 효용을 요구한다 하겠다.

2. 간접법의 중시

본건의 유사부동산으로부터 비용자료를 간접법으로 구하는 경우 양자간에 효용비교가 이루어지게 된다.

3. 최유효이용의 준거

재조달원가는 합리적 경제인을 전제하므로 최유효상태를 전제로 구하게 된다.

III. 감가수정에 있어 효용의 고려

부동산이 최유효이용 상태에서 효용이 감소한 만큼을 감가액으로 파악하게 된다. 즉 감가누계액이란 효용의 감소분이라고 볼 수 있다. 또한 감가요인의 치유가능여부 판단에서 효용판단을 전제하고 있다.

13 수익환원법

최고최선
감정평가이론

논점 13-1 수익환원법 개관

관련 기출문제

1. 부동산감정평가의 수익환원에 관하여 다음 사항을 논술하시오.(1992.3회.40점)

- (1) 자본환원이론의 발달과정
- (2) 수익가액과 가격원칙과의 관계

I. 서

부동산의 가치는 장래수입의 현재합으로 파악될 수 있다. 수익방식은 장래수입을 자본환원율로 환원하여 가치를 구한다는 점에서 이론적 타당성이 있고, 오늘날 부동산의 수익성을 중시하는 시장참여자의 행태에 부합하여 가장 중요한 평가방식으로 각광받고 있다.

수익방식의 적절한 활용을 통하여 정확한 수익가치를 구하기 위해서는 수익방식의 이론적 기반인 자본환원 이론의 발달과정에 대하여 깊이 이해하고 있어야 한다. 또한 실제 감정평가시에는 관련 가격원칙을 적절히 활용할 것이 요구된다.

다만 순수익은 부동산회계 등을 통해 비교적 명확히 파악되는데 반해, 자본환원율은 적절한 산출이 어렵고 또한 작은 오차로도 가치에 큰 영향을 줌으로 특히 자본환원율의 결정에 대한 연구가 필요한 실정이다. 이러한 문제점의 개선을 위해 자본환원이론의 구조이론을 살펴보고 동태적 부동산 시장에서의 자본환원율의 결정방법을 논하겠다. 또한 이를 바탕으로 현행 감칙규정에 대해 언급한다.

II. 물음#1

1. 1900년대 초기까지

이 시기에는 복리이자개념을 제공한 *J.Newton*과 최초로 현재가치표를 발간한 *E.Halley*로부터 시작되어 직접환원방법과 보수수익환원방법에 대한 이론적 기초가 형성된 시기이다. 이 시기에 *J.Smart*는 이자와 연금에 관한 표를, *W.Inwood*는 단일할인율에 기초한 연금의 현재가치표를 개발하였고, *A.Marshall*은 가치는 수익을 이자율로 자본환원한 것이라는 관계를 규명하여 직접수익환원법의 토대를 마련하였다. 또한 1890년대초 *Fisher*는 가치는 장래이익의 현재합이라는 명제를 분석하였다.

2. 1900년대 초기에서 1959년 이전까지

부동산의 가치평가에 있어 부동산금융의 고려가 없이 부채 및 자기자본을 일체로 보고 분석하였으며, 부동산잔여법을 활용하여 토지와 정착물을 구분 평가하려는 경향이 있었다. 이 시기의 부동산시장은 정태적이며 자본환원율의 선택과 결정에 있어서는 요소구성법이 지배적으로 활용되었다.

3. 1959년에서 1970년대 중반까지

이 시기는 감정평가역사에 있어서 과도기적인 시점으로써 기존의 부동산잔여법에서 탈피하여 자본과 부채에 기초를 두는 방법으로 전환이 *L.W.Ellwood*로부터 시작되었다. 따라서 종래의 정태적 부동산시장은 동태적으로 변하게 되어 자기자본과 부채(차입금)의 적정한 결합에 의한 레버리지효과와 부동산금융이 부동산가격에 미치는 영향을 이해하게 되었다.

4. 1970년대 중반부터 현재까지

1970년 중반이후 부동산시장이 민감하게 변동하는 동태적시장으로 변화함에 따라 컴퓨터를 이용한 의사결정기법이 개발되고 있다. 예를 들어 DCF분석법이나 거래사례비교법의 시뮬레이션화 등이 있다. 이러한 방식은 시장참여자들의 의사결정행동양식에 초점을 두어 투자분석과 가치평가에 중요한 영향을 미치고 있다.

III. 물음#2

1. 최유효이용의 원칙

최유효이용의 원칙이란 부동산가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다. 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 순수익 산정시 부동산의 최유효이용은 전제로 하고, 간접법에 의한 요인비교시 최유효이용을 전제로 한 비교이므로 밀접한 관련을 가진다.

2. 예측·변동의 원칙

① 예측의 원칙이란 부동산의 가격이 당해 부동산의 장래에 대한 예측의 영향을 받아서 결정된다는 원칙이다. 그리고 ② 변동의 원칙이란 부동산의 가격이 시간이 지남에 따라 무단히 변동한다는 원칙을 말한다. ③ 미래순수익은 예측을 해야 하며, 또한 장래 발생할 것으로 기대되는 순수익은 무단히 변동하므로 예측·변동의 원칙이 판단의 기준이 된다.

3. 대체의 원칙

대체의 원칙이란 부동산의 가격은 대체·경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙을 말한다. 간접법으로 순수익이나 환원율을 구하는 경우 대체성이 있는 부동산을 전제로 하므로 대체의 원칙과 관련이 있다.

4. 수익배분의 원칙

수익배분의 원칙이란 부동산의 자연적 특성으로 인하여 부동산의 수익은 자본, 노동, 경영 등에 배분되고 남는 잔여수익이 된다는 원칙이다. 토지잔여법의 적용시 환원의 대상이 되는 부동산의 수익은 잔여수익의 성격을 가지므로 수익배분의 원칙과 관련이 있다.

2. 다음은 감정평가에서 많이 활용되는 기본적 산식을 열거한 것이다. 각 산식에 나타난 계수의 명칭과 의미 그리고 용도 또는 적용례를 설명하시오.(1993.4회.30점)

$$(1) V = F \times [1 / (1 + r)^n]$$

$$(2) a = V \times [r (1 + r)^n / (1 + r)^n - 1]$$

$$(3) F = V \times (1 + r)^n$$

$$(4) F = a \times [(1 + r)^n - 1] / r$$

$$(5) V = a \times [(1 + r)^n - 1] / [r (1 + r)^n]$$

$$(6) a = F \times r / [(1 + r)^n - 1]$$

3. 최근 상업용 부동산의 가치평가에서 수익방식의 적용이 중시되고 있는 바 수익방식에 대한 다음 사항을 설명하시오.(02.감.40점)

(1) 수익방식의 성립근거와 유용성

(4) 수익방식을 적용하기 위한 조사자료 항목을 열거하고 우리나라에서의 수익방식 적용의 문제점

1. 서

수익방식은 대체의 원칙과 수익성의 사고방식에 근거한 평가방식이다. 수익방식은 순수익을 환원율로 환원하는 직접환원법과 현금흐름을 할인율로 할인하여 수익가치를 구하는 할인현금수지분석법으로 구분된다. 최근에는 할인현금수지분석법의 이론적 타당성과 실무적 정확성이 인정되어 사회적으로 그 활용이 강하게 요청된다.

그러나 할인현금수지분석법을 통해 정확한 부동산의 가치를 구하기 위해서는 기간말 재매도가치의 정확한 산출이 필수적이다. 상대적으로 정확한 예측이 가능한 보유기간내 현금흐름에 비해 기간말 재매도가치는 그 금액이 클 뿐만 아니라 기준시점도 보유기간말이라는 점에서 정확한 판정이 어려운 문제가 있다. 이러한 어려움은 수익방식을 적용하기 위한 자료수집이 어렵다는 점에서 더욱 가중되는 바, 이하 관련내용을 설명한다.

II. 물음#1

1. 수익방식의 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준 시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 수익환원법과 필요제경비를 감안하여 임료를 구하는 수익분석법이 있다.

2. 수익방식의 성립근거

(1) 수익성의 사고방식

소득을 많이 창출하는 부동산일수록 가치는 크고, 그렇지 못한 부동산일수록 가치는 작아진다는 것에 근거한다.

(2) 예측과 대체의 원칙

장래기대이익의 현재가치로서 부동산의 가격을 파악하며, 대체부동산의 수익을 감안하여 가격이 결정되므로 예측의 원칙과 대체의 원칙에 근거한다.

(3) 이론적 근거

수요측면에서 효용, 가격과의 관계를 파악하므로 수요자가격의 성격, 재화의 가치는 수요자의 주관적 효용에 의해서 결정된다는 한계효용학파의 한계효용가치설에 근거한다.

3. 수익방식의 유용성

① 수익성에 따른 수요자측면의 가격으로 이론적이며 가격의 본질에도 부합한다. ② 수익이 발생하는 모든 부동산 평가에 적용된다. ③ 임대용 부동산의 평가에 유용하다. ④ 평가사의 주관에 배제된다. ⑤ 오늘날 가치추계, 비가치추계에 있어 강한 현실적인 필요성이 요구되는 측면에서 유용성이 있다.

V. 물음#4

1. 수익방식을 적용하기 위한 조사자료 항목

수익방식의 적절성은 순수익, 환원율, 환원방법의 적정성에 의해 결정되는바, 순수익의 추정을 위한 대상 부동산의 정상적인 상태에서의 3년 이상의 수익실적, 유사부동산의 수익자료 등과 운영경비 산정을 위한 소멸성보험료, 공과금, 관리 및 수선비 등의 자료가 필요하다. 환원율, 할인율을 추정하는데 필요한 자료는 자본수익률, 기대수익률, 요구수익율과 조소득승수, 정기예금이자율 등이 있다.

2. 우리나라에서의 수익방식 적용의 문제점

(1) 부동산 시장의 구조적 불안정성

우리나라는 지난 경제개발과정에서 부동산업이 개발분야가 아닌 투기분야로 전락하였고 사회문제로까지 확산되었다. 그러나 이를 억제하기 위한 각종 부동산 정책도 그 일관성이 없는 등 부동산시장의 구조적 불안정하여 예상되는 장래 순수익과 적절한 환원율 파악이 어려운 바 수익방식의 적용이 어렵다.

(2) 수익환원법에 대한 이해부족

우리나라 부동산 감정평가에서 그동안 수익환원법의 중요성은 계속 인식하면서도 여러 가지 제반 여건의 미성숙으로 활용의 빈도가 그리 많지 않았다. 그리하여 평가업계 및 관계기관 또한 이 방법에 대한 기초 연구마저 깊게 되지 않았고 아직 이해의 정도가 미흡한 실정이다.

(3) 수익자료의 미비

우리나라는 자가상승을 노려 임대수익보다는 매도를 통한 자본이득을 목적으로 한 투자관행이 널리 퍼져있다. 이에 따라 임대차계약보다는 우리나라 고유의 전세제도가 발달하여 있는 등 순수익 산정에 필요한 수익자료가 비공개되어 자료수집에 어려움이 있다.

(4) 환원율 산정의 어려움

환원율은 대체 투자대상인 주식, 국·공채, 예금등의 금융자산과 수익성에 관하여 대체, 경쟁관계가 성립한다. 그러므로 환원율은 금융시장에서의 이자율과 밀접한 관련성을 갖는다. 그러나 우리나라의 경우 그동안 관치금융 및 금리정책의 빈번한 변동으로 적절한 환원율 산정에 어려움이 많다.

(5) 평가 방법상 어려움

부동산공시법과 감칙 등 관련규정에서 토지의 평가는 표준지공시지가를 기준하여 평가하도록 규정하고 있고, 토지와 건물을 개별적으로 평가하는 방식을 원칙으로 규정해 놓는등 수익방식을 적용할 수 있는 경우를 제한적으로 규정하고 있다.

(6) 수익가액과 비준가액의 괴리(시산가액 조정의 어려움)

우리나라 부동산 시장과 같이 부동산 가격의 변동이 매우 심하고 투기성향이 강한 불안정한 상태에서는 비용성 측면에서 접근한 적산가액, 시장성측면에서 접근한 비준가액, 수익성측면에서 접근한 수익가액 간의 격심한 괴리가 발생하므로 3방식에 의한 시산가액조정 작업도 어려움이 있다.

VI. 결

수익방식에 대한 사회적 요청에도 불구하고 아직 수익방식에 대한 독자적인 이론연구가 부족한 상태이고, 우리나라의 현실상 필요한 자료의 수집이 용이하지 않은 실정이다. 또한 감정평가에 관한 관련 법제가 토지와 건물을 구분하여 평가하는 것을 원칙으로 하고 있어, 일체평가방법인 수익방식의 도입을 저해하고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 관련 자료의 축적을 도모하고, 수익성 부동산의 경우 원칙적으로 일체로서 수익방식을 적용하여 평가하도록 관련 규정을 정비할 필요성이 있다.



관련규정

감칙 제2조(정의)

10. "수익환원법"이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원 하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

실무기준 3.4.1 수익환원법

3.4.1.1 정의

- ① 수익환원법이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원 하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.
- ② 수익가액이란 수익환원법에 따라 산정된 가액을 말한다.

실무기준 3.4.1 수익환원법

3.4.1.3 순수익 등의 산정

- ① 순수익이란 대상물건에 귀속하는 적절한 수익으로서 유효총수익에서 운영경비를 공제하여 산정한다.
- ② 제1항의 유효총수익은 다음 각 호의 사항을 합산한 가능총수익에 공실손실상당액 및 대손충당금을 공제하여 산정한다.
1. 보증금(전세금) 운용수익
 2. 연간 임대료
 3. 연간 관리비 수입
 4. 주차수입, 광고수입, 그 밖에 대상물건의 운용에 따른 주된 수입
- ③ 제1항의 운영경비는 다음 각 호의 사항을 더하여 산정한다.
1. 용역인건비·직영인건비
 2. 수도광열비
 3. 수선유지비
 4. 세금·공과금
 5. 보험료
 6. 대체충당금
 7. 광고선전비 등 그 밖의 경비
- ④ 할인현금흐름분석법의 적용에 따른 복귀가액은 보유기간 경과 후 초년도의 순수익을 추정하여 최종 환원율로 환원한 후 매도비용을 공제하여 산정한다.



1. 순수익의 종류, 산정기준

1. 순수익의 유형

(1) 가능조소득 (Potential Gross Income : PGI 또는 잠재총수익)

영업경비를 공제하기 전 완전(100%) 점유상태의 부동산에서 실현되는 모든 잠재적 소득을 말한다.
(실무기준해설서와 차이가 있다.)

(2) 유효조소득(Effective Gross Income : EGI 또는 유효총수익)

공실 또는 불량부채에 따른 손실 등을 뺀 다음 부동산운영에서 얻을 수 있는 기타소득을 더한 소득을 말한다. 이때 공제에는 미점유공간, 임차자전출입으로 인한 손실, 대손 등이 포함된다.

(3) 순영업소득(Net Operation Income : NOI 또는 순영업수익)

유효조소득에서 영업경비를 빼고 난 후 남은 소득이며, 저당투자자와 지분투자자에게 귀속되는 소득의 합으로 이루어진다.

(4) 세(공제)전 현금수지(Before-Tax Cash Flow : BTCF)

순영업소득에서 저당지불액을 지불하고 운영에 부과되는 일상적인 영업소득세를 공제하기 전의 현금흐름을 말한다.

(5) 세(공제)후 현금수지(After-Tax Cash Flow : ATCF)

세전현금수지에서 영업소득세를 공제한 후에 남아있는 부분을 말한다. 이때 일상적인 영업소득세는 과세대상 소득에 좌우되며, 과세대상소득 순영업소득에서 공제가능한 부채서비스액과 감가상각액의 크기에 영향을 받는다.

(6) 지분복귀액

지분투자자가 부동산에 대한 투자종료시 대상부동산을 재매각할 때에 발생하는 기대소득이다.

2. 종류

- (1) 영속성여부
- (2) 감가상각여부
- (3) 세공제여부
- (4) 안정화여부

II. 산정방법

1. 직접법과 간접법

(1) 직접법

대상부동산으로부터 직접 총수익과 총비용을 파악하여 그 내용을 객관적으로 검토하고, 과거의 실적 및 장래의 동향을 분석하여 순수익을 구하는 방법이다. 이는 주관의 개입이 적어 순수익의 산정이 확실하고 객관적일 수 있으나, 검증, 비교과정의 타당성이 결여될 우려가 있다.

(2) 간접법

인근지역 또는 동일 수급권내 유사지역에 존재하는 대상 부동산과 유사한 부동산의 순수익에 적절한 보정을 가하여 대상 부동산의 순수익을 구하는 방법이다. 이는 요인보정, 표준화보정에 있어 주관개입이 문제되나 대상 부동산에서 직접법에 의한 수익의 창출이 곤란할 때 또는 이를 검증하고자 할 경우에 유용하게 사용될 수 있다.

2. 잔여법

토지 또는 건물에 귀속되는 순수익을 공제하여 필요한 부분의 순수익을 구하는 방법으로, 토지에 귀속되는 순수익을 구하는 방법을 토지잔여법, 건물에 귀속하는 순수익을 구하는 방법을 건물잔여법이라고 한다.

III. 순수익 산정시 유의사항

1. 최근사례

임료의 경직성·지연성으로 인해 순수익을 환원율로 환원하여 구한 수익가액은 원본과 과실의 관계에 있음에도 불구하고 과소 판정이 가능하므로 순수익의 기초자료로서 임대료는 최근 계약된 정상실질임료를 기준으로 판정한다.

2. 최유효이용상태

토지잔여법을 적용하여 토지순수익을 산정할 때는 건물의 최유효이용 상태를 상정하여 파악하여야 한다.

3. 장래동향파악

순수익은 장래의 기대 순수익이므로 단순히 과거의 사례를 그대로 적용하여서는 안되고, 인근지역의 변화나 도시형성, 공공시설 정비상태 등 수익에 영향을 줄 수 있는 장래 동향을 예측하여 산정해야 한다.

4. 안정적 수익

순수익은 일시적 초과수익을 제외하는 개념으로서 이는 경쟁의 원칙하에서 판단하되, 특히 계약의 내용과 관련하여 공익비, 부가사용료 중 실비초과액은 수익발생이 안정·확실·지속가능한 경우 순수익의 범주내로 포함시켜야 한다.

5. 회계학적 순수익과 구분

부동산평가에서의 순수익은 회계학에서의 순수익과 구별된다. 따라서, 손익계산서상 수입·비용항목의 일부 제외와 손익계산서에 반영이 안되는 일부항목을 추가하여 순수익을 산정한다.

6. 부동산의 종별과 유형에 맞는 임대사례 선택한다.



1. 최근 수익성 부동산의 임대차시장에서는 보증부월세가 주된 임대차 계약형태로 자리를 잡고 있다. 이 수익성 부동산을 수익환원법으로 평가하고자 할 때, 다음 사항에 대하여 답하시오.(2012.23회.30점)
 - (1) 이 수익성 부동산의 평가절차에 대해서 설명하시오.(10점)
 - (2) 보증금의 처리 방법과 문제점에 대해서 논하시오.(20점)

I. 서

최근 베이비붐세대의 은퇴, 지가하락, 저금리기조 등으로 인해 수익형부동산에 대한 사회적 관심이 높다. 수익성 부동산의 평가는 먼저 평가의 기본적 사항을 확정하고 관련 수익·비용자료를 수집한 후 직접환원법 또는 DCF법을 적용하여 가치를 구한다. 이때 보증금을 어떤 성격의 자금으로 보느냐에 따라 그 운용익과 수익가격이 달라지므로 그 처리방법에 대한 검토가 필요하다. 그러나 현실적으로 이에 대한 확립된 이론이나 규정내용이 없어 평가의 기준이 미비한 문제점이 존재한다.

II. 문#1(감칙 제8조)

1. 기초절차

① 평가대상물건의 종별과 유형, 소재지, 평가대상권익, 가격종류, 기준시점, 평가목적 등의 기본적 사항을 확정한다. 그 다음 ② 효율적인 처리계획을 수립한다. 그리고 ③ 임장활동을 통해 물건을 실제로 확인하여 목적불일치 사항은 없는지 확인한다.

2. 자료수집 및 정리

① 수익자료는 대상부동산의 순임료를 구성하는 각 항목을 세밀히 조사한다. 구체적으로는 보증금과 선불금액, 월 지불임료, 공익비·부가사용료 실비초과액 등을 조사한다. ② 비용자료는 정상적 운영경비, 재산세, 대체충당금 등의 각 항목을 조사한다. ③ 환원이율(할인율)의 산정을 위하여 인근지역 유사부동산의 표준적 환원이율, 금융상품의 수익률, 대상투자에 관여하는 위험의 종류와 그 크기 등을 조사한다.

3. 가치형성요인 분석

수집된 자료를 토대로 지역분석 및 개별분석을 행하여 자연적·사회적·경제적·행정적 각 요인이 대상 부동산의 가치형성에 어떠한 영향을 미치고 있는지를 분석한다.

4. 평가방법의 적용 및 최종가치결정

수익성부동산은 수익환원법이 주된 평가방법으로 적용된다. 대상부동산의 성격에 가장 적절한 방법을 선택하여 시산가치를 구한 후, 타 방법으로 구한 가격으로 그 합리성을 검토하여 최종가치결론을 제시한다.

III. 문#2

1. 보증금의 처리방법

(1) 운용익만 계상하는 방법

보증금은 만기에 반환하기 때문에 그 운용익만 계상하는 방법이다. ① 직접환원법의 경우 당해 기에 발생할 것으로 예측되는 운용익이나 장기에 걸친 운용익을 표준화한 운용익을 총수익에 계상한다. ② DCF법의 경우 각기에 발생할 것으로 예측되는 운용익을 당해 발생기에 계상한다.

(2) 전액을 계상하는 방법

보증금 전액을 수수시에 수입 또는 지출로서 계상하는 방법이다. ① 직접환원법의 경우 운용이율로 계산한 할인율로서 계산한 운용익을 계상한다. ② DCF법의 경우 보증금 등이 입금되는 시기에 당해 입금액을 총수익으로 계상하고, 지급되는 시기에 지급액을 총비용으로 계상한다. 따라서 매기 보증금 운용이익이 계상되지는 않으나 <보증금 유입시의 현금유입의 현재액과 보증금 반환시의 현금유출의 현재액의 차이>가 결국 보증금을 할인율로 운용한 것과 동등한 결과를 발생시킨다.

2. 문제점

(1) 운용이율의 결정

- ① **문제의 소재** : 보증금의 성격을 어떻게 상정하는지에 따라 운용이율이 달라지고 이에 따라 운용익과 수익가격이 달라지므로 문제가 된다.
- ② **대상부동산의 사업자금에 충당한다는 시각** : 보증금을 은행의 대출금과 같이 차입으로 보아 이것을 부동산경영에 필요한 자금으로 사용한다는 관점이다. 따라서 보증금은 대출금리와 같은 이율로 운용되는 것으로 보게 된다. 그러나 이 방법은 대출금리는 차입자의 대출신분에 따라 차이가 발생한다는 점에서 문제가 있다.
- ③ **금융상품 등 포트폴리오로 운용한다는 시각** : 여러 개의 자산에 분산투자하여 투자위험을 낮추는 것을 포트폴리오라고 한다. 소유자는 부동산과 금융상품에 분산투자한다고 전제하여 금융상품의 투자수익률을 보증금의 운용이율로 적용하는 방법이다. 그러나 이 방법은 투자금융상품의 성격(원금보장형인지 위험추구형인지 등)에 따라 수익률이 달라지므로 문제가 있다.
- ④ **원금보장형으로 운용한다는 시각** : 계약 만료시 임차인에게 반환할 보증금이 안전하다는 것을 분명히 하기 위해 국공채 등 원금보장형 상품을 구입하여 운용한다는 시각이다. 원금보장형 이율로서 국공채, 은행 정기예금 등을 적용하는 방법이다. 그러나 이 방법은 합리적인 투자자라면 최대수익을 추구한다는 투자행태에 부합하지 않는 문제점이 있다.

(2) 지역별·용도별 운용이율 상이

임대사례조사사업에서도 보증금운용이율(실무상 전환율)을 조사하여 수집하고 있다. 이때 지역별·용도별로 관행적으로 적용되는 운용이율이 상이한바, 그 결정에 어려움이 있다.

(3) 신축건물과 노후건물의 차이

신축건물의 경우 건축비용이나 은행대출금의 상황이 중요하므로 이러한 부담이 적은 노후건물에 비해서 보증금의 비중을 높이거나 심지어 순전히 전세로 임대차계약을 맺는 경향이 있다. 즉 부동산의 경과년수에 따라 보증금과 월세의 비중이 달라지므로 표준적인 보증금과 월세의 비율파악이 어렵다.

(4) 보증금의 성격 변화

과거 지가급등시에는 전세제도를 활용하여 투기자금으로 사용하였으므로 보증금의 비중이 매우 높고 그 성격이 부동산사업자금의 성격이었으나, 최근에 지가가 안정 또는 하락하는 시기에는 지가상승을 기대하기 어렵고 또 저금리기조로 보증금 운용익이 낮은바 보증금의 비중이 매우 축소되어 월세미지급에 대비하기 위한 담보수단으로 점차 변화하고 있어 이러한 성격변화를 감정평가시 고려해야 한다.

IV. 결

평가법인의 평가전례는 가격자료 중심적이어서 임료자료는 매우 부족한 실정이다. 반대로 중개법인 등의 경우 임대차 관련 정보는 풍부하나 전문가에 의해 보정된 합리적 가격자료는 부족하다. 따라서 수익성 부동산의 보다 정확한 가치판정을 위하여 관련 업체(중개업체 등)와 데이터베이스를 공유하는 방안을 모색할 필요성이 있다.

 관련규정

실무기준 3.4.1.4 환원율과 할인율의 산정

- ① 직접환원법에서 사용할 환원율은 시장추출법으로 구하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시장추출법의 적용이 적절하지 않은 때에는 요소구성법, 투자결합법, 유효총수익승수에 의한 결정방법, 시장에서 발표된 환원율 등을 검토하여 조정할 수 있다.
- ② 할인현금흐름분석법에서 사용할 할인율은 투자자조사법(지분할인율), 투자결합법(종합할인율), 시장에서 발표된 할인율 등을 고려하여 대상물건의 위험이 적절히 반영되도록 결정하되 추정된 현금흐름에 맞는 할인율을 적용한다.
- ③ 복귀가액 산정을 위한 최종환원율은 환원율에 장기위험프리미엄·성장률·소비자물가상승률 등을 고려하여 결정한다.

 실무기준해설서

1. 규정의 취지

수익환원법의 구성요소인 환원율과 할인율의 산정방법을 규정함으로써 수익가액의 적정성과 신뢰성을 높이고자 하는 데 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

(1) 환원율과 할인율

수익방식에서 사용되는 자본환원율은 크게 환원율(*Capitalization rate*)과 할인율(*Discount rate*)로 구분할 수 있는데, 환원율은 순수익을 기준시점의 경제적 가치로 환산하기 위하여 적용하는 적절한 율이고, 할인율이란 미래의 현금흐름을 현재가치로 환산하기 위하여 적용하는 수익률로 투자자가 어떤 투자안에 투자를 하기 위한 최소한의 요구수익률이다.

환원율 및 할인율은 모두 부동산의 수익성을 표시하고 수익가액을 구하기 위해 사용하나, 기본적으로 다음과 같은 차이가 있다. 환원율은 직접환원법의 수익가액 및 DCF법의 복귀가액을 산정할 때, 일정기간의 순수익에서 대상부동산의 가액을 직접 구할 때 사용하는 율이며, 장래 수익에 영향을 미치는 요인의 변동예측과 예측에 수반한 불확실성을 포함한다. 할인율은 DCF법에서 어떤 장래시점의 수익을 현재시점의 가치로 환산할 때 사용하는 율이며, 환원율에 포함되는 변동예측과 예측에 따른 불확실성 중 수익예상에서 고려된 연속하는 복수기간에 발생하는 순수익과 복귀가액의 변동예측에 관계된 것을 제외한 것이다.

(2) 환원율

(가) 환원율 산정방법 적용기준

일반적으로 사용되는 환원율의 결정방법에는 시장추출법, 요소구성법, 투자결합법(물리적 투자결합법, 금융적 투자결합법), 엘우드법, 부채감당법 등이 있다. 본 규정에서는 시장추출법으로 구하는 것을 원칙으로 하되, 이에 의한 환원율이 적절하지 않은 때에는 다른 방법으로 조정할 수 있도록 규정하고 있다.

(나) 환원율 산정방법

① 시장추출법

시장추출법은 시장으로부터 직접 환원율을 추출하는 방법으로서 대상부동산과 유사한 최근의 거래사례로부터 환원율을 찾아내는 방법이다. 시장에서 환원율을 추출하는 경우 사례부동산의 선정 시 위치나 지역이 유사해야 하며, 내용연수 및 상태나 질 등 물적인 유사성이 있어야 할 것이다.

우리나라 부동산시장은 거래정보의 비공개성으로 매매사례의 포착이 어렵고, 부동산관리의 개념 미정립으로 수익·경비의 분석작업이 용이하지 않아 시장추출법을 적용하기 어려우므로 현장조사에 충실을 기해야 한다.

$$\text{환원율} = \text{사례부동산의 순수익} / \text{사례부동산의 매매가격}$$

보충자료

1. 내용

- ① **직접시장비교법(Direct Comparison method)** : 유사한 거래사례로부터 부동산의 환원율을 분석하여 이의 산술평균으로 대상부동산의 환원율을 구하는 방법으로 풍부한 거래사례를 바탕으로 환원율을 결정하므로 실증적·현실적·객관적이다.
- ② **투자시장질적비교법(Market investment quality comparison method)** : 투자시장질적비교법은 사례와 대상의 제항목을 비교하여 각각 평점을 부여하고, 각 평점을 합산하여 얻은 평점비교치를 사례 부동산의 환원율에 곱하여 가중평균 또는 산술평균하여 대상부동산의 환원율을 구하는 방법이다.

2. 장단점

시장성에 근거하므로 실증적이고 설득력이 있는 반면에 과거의 사례가격, 순익에 근거하므로 사후적 개념이며, 이는 환원율의 미래를 예측하여 구하는 사전적 개념과는 배치된다. 또한 시장에는 전형적인 시장환원율이 존재한다는 논리로 유사매매사례가 충분할 경우에는 회귀분석을 통하여 자본환원율을 구할 수 있으나, 부동산 개개의 개별적 위험 등이 개별성을 반영하기가 곤란하다. 그리고, 사례의 신뢰성 부족, 수집의 난이성 등이 지적된다.

② 요소구성법

요소구성법이란 무위험율을 바탕으로 대상부동산에 관한 위험을 여러 가지 구성요소로 분해하고, 개별적인 위험에 따라 위험할증률을 더해 감으로써 환원율을 구하는 방법이다.

무위험률로는 일반적으로 은행의 정기예금이자율, 3년·5년 만기 국채수익률 등을 사용할 수 있으며, 다양한 위험요소를 고려한 위험할증률은 시장에서의 표준적인 것을 적용하되, 대상물건의 지역적, 개별적 상태를 고려하여 결정해야 할 것이다. 위험할증률은 위험성, 비유동성, 관리의 난이성, 자금의 안전성 등을 참작한 것이라고 할 수 있다.

$$\text{환원율} = \text{무위험율} + \text{위험할증률}$$

보충자료 제목

1. 구성 : '무위험률 + 위험할증률'로 구성된다.

2. **순수이율의 내용** : 순수이율은 채무불이행의 위험이 전혀 없다고 판단되는 가장 안전한 투자이율을 말하는 것으로 국공채, 금융채, 정기예금이자율을 말한다.

3. 위험할증률의 구성

(1) **위험성** : 부동산이 발생하는 순수익은 수익발생의 불확실성, 시장성의 감퇴에 따라 수익의 발생이 불완전하다는 것으로 환원율에 '+'로 작용한다.

(2) **비유동성** : 부동산은 다른 금융자산에 비해 규모가 크고 비공개된 시장을 가지므로 매수인을 찾기 위해서는 장시간이 요구된다. 따라서, 환금성이 약한 특징을 가지며 환원율에 '+'로 작용한다.

(3) **관리의 난이성** : 예금, 주식 등에 비해 관리에 많은 시간, 비용이 소요된다는 것으로서 환원율에 '+'로 작용한다.

(4) **자금의 안전성** : 부동산은 타 재산에 비해 도난, 멸실, 화폐가치의 하락 등에 따른 원본가치 감소의 위험성이 적다는 것으로 환원율에 '-'로 작용한다.

4. 장단점

이 방법은 구성요소를 분해하여 위험할증률을 가산하므로 이론적으로는 타당성을 가진다. 특히, 우리나라와 같이 불안정한 금융 및 저당대부가 일반적이지 못한 시장상황에서 유용하다. 그러나, 환원율 결정과정에서 감정평가사의 주관개입 가능성이 지나치게 높고, 저당금율이 환원율에 미치는 영향을 전혀 고려하지 않고 있으며, 일반투자자들의 투자행태와 부합하지 못한다는 비판이 있다.

③ 투자결합법

투자결합법은 대상부동산에 대한 투자자본과 그것의 구성비율을 결합하여 환원율을 구하는 방법으로서, 물리적 투자결합법과 금융적 투자결합법으로 나뉜다. 물리적 투자결합법은 토지와 건물의 구성비율에 각각 토지환원율과 건물환원율을 곱하고, 이들은 합산하여 환원율을 구한다.

$$\text{환원율} = \frac{\text{토지가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{토지환원율} + \frac{\text{건물가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{건물환원율}$$

금융적 투자결합법은 저당투자자의 요구수익률과 지분투자자의 요구수익률이 서로 다르다는 점에 착안한 것으로, 환원율은 저당비율에 저당상수를 곱하고, 지분비율에 지분환원율을 곱한 후 이들을 합하여 구한다.

$$\text{환원율} = \frac{\text{저당액}}{\text{저당액} + \text{지분액}} \times \text{저당상수} + \frac{\text{지분액}}{\text{저당액} + \text{지분액}} \times \text{지분환원율}$$

④ 유효총수익승수에 의한 결정방법

환원율은 거래사례와 유효총수익을 바탕으로 한 유효총수익승수를 이용하여 구할 수도 있다. 여기서 유효총수익승수는 시장의 거래사례를 유효총수익으로 나눈 값으로, 거래가 활발하게 이루어지고 수익의 내역을 정확하게 파악할 수 있는 경우에 유용한 방법이다.

$$\frac{1 - \text{운영경비비율}}{\text{유효총수익승수}} = \frac{1 - \text{운영경비비율}}{\text{거래사례가격} / \text{유효총수익}} = \frac{\text{유효총수익}(1 - \text{운영경비율})}{\text{거래사례가격}} = \frac{\text{순수익}}{\text{거래사례가격}}$$

⑤ 시장에서 발표된 환원율

감정평가를 수행할 때 환원율을 직접 산정하지 않고 시장에서 발표된 환원율이 있는 경우 이를 활용할 수 있다. 시장에서 발표된 환원율은 대상이 되는 부동산 및 기간 등이 통일되어 있지 않은 경우가 많다. 따라서 환원율의 발표 주체, 적용 대상, 적용 기간 등에 대한 면밀한 검토가 선행되어야 한다.

또한 시장에서 발표된 환원율로 대부분 과거시점으로부터 작성시점까지의 자료에 기반한 것으로, 장래 기대 편익의 현재가치를 산정하는 감정평가에 적용하기 위해서는 세심한 주의를 기울여야 한다. 지역적인 격차가 발생하는 경우에는 적절한 보정이 이루어져야 하며, 현실적인 상황을 반영할 수 있도록 금융자산 등 대체·경쟁관계에 있는 자산들과의 비교도 필요하다. 그리고 시장에서 발표된 환원율은 일반적인 시장의 표준적인 수준을 나타내는 경우가 많으므로, 대상물건의 개별성을 반영할 수 있도록 추가적인 조정이 요구된다.

(3) 할인율의 산정방법

(가) 투자자조사법(지분할인율)

투자자조사법은 시장에 참가하고 있는 투자자 또는 잠재적 투자자를 대상으로 할인율을 추정하는 방법을 말한다. 이때 투자자를 대상으로 한 설문조사 등을 토대로 공표된 자료가 있는 이를 활용할 수 있으며, 감정평가법인등이 개별적으로 투자자 또는 잠재적 투자자를 대상으로 의견을 청취하여 구할 수도 있다.

공표된 자료의 경우에는 조사시점과 공표시점 간의 괴리로 인하여 할인율의 변동이 생길 수 있으므로 변동 요인과 그 영향력 등에 대해 주의해야 하며, 의미 있는 변화요인이 포착될 경우에는 적절한 수정절차가 있어야 한다. 그리고 조사대상이 된 물건과 감정평가의 대상이 되는 물건 간에 지역적, 개별적으로 투자자

또는 잠재적 투자자를 대상으로 의견을 청취하는 경우에는 청취대상의 선정에 주의를 기울여야 한다. 특정 집단을 대상으로 하는 경우 편이가 발생하여 감정평가의 결과가 왜곡될 수 있으므로, 시장참가자들의 행태를 정확하게 반영할 수 있는 표본의 선정이 특히 중요하다.

(나) 투자결합법(종합할인율)

투자결합법은 대상부동산에 대한 투자자본과 그것의 구성비율을 결합하여 할인율을 구하는 방법으로서, 물리적 투자결합법과 금융적 투자결합법으로 나뉜다. 물리적 투자결합법은 토지와 건물의 구성비율에 각각 토지할인율과 건물할인율을 곱하고, 이들을 합산하여 할인율을 구한다.

$$\text{할인율} = \frac{\text{토지가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{토지할인율} + \frac{\text{건물가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{건물할인율}$$

금융적 투자결합법은 저당투자자의 요구수익률과 지분투자자의 요구수익률이 서로 다르다는 점에 착안한 것으로, 할인율은 저당비율에 저당할인율을 곱하고, 지분비율에 지분할인율을 곱한 후 이들을 합하여 구한다.

$$\text{할인율} = \frac{\text{저당액}}{\text{저당액} + \text{지분액}} \times \text{저당할인율} + \frac{\text{지분액}}{\text{저당액} + \text{지분액}} \times \text{지분할인율}$$

(다) 시장에서 발표된 할인율

환원율과 마찬가지로 할인율 또한 할인율을 직접 산정하지 않고 시장에서 발표된 할인율이 있는 경우 이를 활용할 수 있다. 시장에서 발표된 할인율은 대상이 되는 부동산 및 기간 등이 통일되어 있지 않은 경우가 많으므로, 발표 주체, 적용 대상, 적용 기간 등에 주의해야 한다.

또한 시장에서 발표된 할인율은 대부분 과거의 자료에 기반하여 산정되기 때문에 장래 기대편익의 현재 가치를 산정하는 감정평가에 적용하기 위해서는 세심한 주의를 기울여야 한다. 지역적인 격차가 발생하는 경우에는 적절한 보정이 이루어져야 하며, 현실적인 상황을 반영할 수 있도록 금융자산 등 대체·경쟁관계에 있는 자산들과의 비교도 필요하다. 그리고 시장에서 발표된 할인율은 일반적인 시장의 표준적인 수준을 나타내는 경우가 많으므로, 대상물건의 개별성을 반영할 수 있도록 추가적인 조정이 요구된다.

(4) 실무상 환원율 및 할인율 결정 시 유의사항

환원율 및 할인율은 감정평가 대상물건과 대체상품으로서 수익성이 있는 기타 자산과 밀접한 관계를 맺고 있다. 따라서 자산수익률, 금융시장의 환경 그리고 거시경제적인 변수 등을 고려해야 할 것이다. 타 자산 수익률로는 회사채 수익률, 국채수익률, 리츠수익률, 주식수익률, 각종 금융상품 수익률 등을 참고할 수 있으며, 금리추세 등 금융환경의 변화 그리고 GDP성장률, 소비자물가지수 상승률 등의 거시경제적인 상황에 따른 부동산시장의 변동요인도 파악해야 한다. 또한 환원율 및 할인율은 평가 대상물건이 속한 지역, 용도, 유형, 상태 등에 따라 다양하게 나타날 것이므로, 대상물건의 지역요인 및 개별요인 등을 면밀하게 검토하여 결정해야 한다.



서브정리

1. 환원율의 성격

1. 장래이익을 현재가치로 환원하는 이율

부동산 가치는 부동산의 소유에서 비롯되는 장래이익의 현재가치로 정의되는데, 이때 현재가치로 환원하는 이율이 자본환원율이다.

2. 필수적 투자수익률

수익가액이 투자액의 의미를 지닌다면, 이때의 환원율은 투자액에 대한 최소한의 이익 보장을 전제로 하는 필수적 투자수익률이 된다.

3. 가격의 폭을 가능하는 지렛대 역할

환원율이 높(낮)으면 수익가액이 낮(높)아지므로 양자는 역의 관계에 있게 되어 환원율은 가격의 폭을 가능하는 지렛대역할을 하게 된다.

4. 소득률(*income rate*)

종합환원율은 소득을 가치로 변환시키는 비율로 단기에 적용되는 이율이다.



관련 기출문제

1. 수익환원법을 적용함에 있어서 순수환원율에 추가되는 투자위험도의 유형과 반영방법에 대하여 설명하시오.(1999.10회.10점)

1. 수익환원법과 환원율의 개념

1. 수익환원법의 의미

수익환원법이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

2. 환원율의 중요성과 구조

환원율이란 대상 부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 표준적·객관적인 순수익과 그 부동산가격과의 비율을 말한다. 환원율은 수익환원법에서 대상부동산의 수익성과 위험성을 나타내며 가치를 본질적으로 결정하는 요소이다. 환원율은 이론적으로 순수한 시간에 대한 가치인 무위험률과 부동산의 특성으로 인한 위험률의 합으로 구해진다.

II. 순수환원율에 추가되는 투자위험도의 유형

① 부동산에서 발생하는 수익의 불확실성, ② 환금성이 낮아 처분의 어려움, ③ 물리적 자산으로서 관리의 어려움 등이 환원율의 상승요인으로 반영된다. 반면에 ④ 타 재산에 비해 도난, 멸실 등의 위험이 적은 자금의 안전성은 환원율의 하락요인으로 반영된다.

III. 반영방법

1. 비체계적인 방법

단기의 자본회수기간을 적용하거나, 현재가치 계산에 위험할증률을 더하는 방법, 편익과 비용에 일정 비율을 빼거나 더하는 방법 등이 있다.

2. 체계적인 방법

위험에 대한 확률분포를 분석하는 방법이 있고, 감응도 분석을 행하거나 게임이론을 이용한 선택규칙의 적용 등의 방법이 있다.

2. 최근 상업용 부동산의 가치평가에서 수익방식의 적용이 중시되고 있는 바 수익방식에 대한 다음 사항을 설명하시오.(2002.13회.40점)

(2) 환원율과 할인율의 차이점 및 양자의 관계

III. 물음#2

1. 환원율과 할인율의 의미

① 환원율이란 한해의 소득이나 여러 해의 안정화된 소득을 환원하는 소득율(*Income Rate*)이며, ② 할인율이란 개별적 소득의 현가를 구하기 위하여 개별적 소득 흐름에 적용되는 수익률(*Yield Rate*)을 말한다.

2. 환원율과 할인율의 차이점

(1) 적용기간

환원율은 단기에 적용되는 이율이나 할인율은 복기의 수익에 적용되는 이율이다.

(2) 자본회수율의 반영여부

환원율은 자본수익률과 자본회수율로 구성되나, 할인율은 자본회수율이 포함되지 않거나 (자본수익률, 할인율) 명시적으로 고려되지 않는다.

(3) 성격

환원율은 소득 및 경비의 안정화 과정을 거쳐 산정되는 1년 또는 여러 해의 평균 소득률의 성격을 가지나, 할인율은 현재 시점에서의 투자자본과 미래수익의 현재 가치를 갖게 만드는 내부수익률의 성격을 지닌다.

3. 양자의 관계

소득률과 수익률은 일치할 수 있다. 환원율은 $\langle \text{할인율}(\text{자본수익률}) + \text{자본회수율} \rangle$ 로 이루어지며 자본수익률은 대상부동산이 가지는 위험의 정도에 따라 달리 결정된다. 만일 기말에 재매도가격의 변화가 없다면 환원율과 할인율은 동일하게 된다.

3. 부동산감정평가의 수익환원에 관하여 다음 사항을 논술하시오.(1992.3회.40점)

(3) 자본환원이론의 구조이론

(4) 동태적 부동산 시장에서의 자본환원율의 결정방법을 논하고 감정평가의 규칙에서 정한 기준에 관한 언급

V. 물음#4

1. 동태적 부동산시장에서의 자본환원율의 결정방법

(1) 시장자본환원율을 반영하는 방법

부동산시장이 자본시장과 통합되어 감에 따라 자본시장의 수익률을 반영하여 자본환원율을 반영하는 새로운 방법의 도입도 가능하다고 보인다. 이는 유동화증권(*ABS*, *MBS* 등) 및 *REITs*의 도입으로 더욱 필요성이 강조되고 있다.

(2) 부동산금융조건을 반영하는 방법

오늘날 대부분의 부동산거래는 부동산금융이 활용되므로 환원율의 산정시에도 이러한 금융적 관점에서 저당대출의 조건을 반영한 환원율의 결정방법이 연구되어야 한다. 이에선 금융결합법이나 저당지분 환원법 등이 있으나 우리나라의 실정에 맞는 이론개발이 필요하다.

(3) 자본환원율의 결정방법의 상황적 선택

동태적 부동산시장에서는 어떤 특정방식만을 규정할 것이 아니라, 부동산의 성격, 시장상황, 금융의 개입여부 등에 따라 가장 유용한 환원율 결정방법을 선택할 수 있어야 한다.

2. 현행 감칙 규정에 대한 언급

(1) 감칙의 규정내용

① (구)감칙 제13조에서는 요소구성, 법과 물리적 투자결합법을 규정하고 있었다. 그러나 ② 현행

감치에는 관련 규정이 삭제되어 환원율의 산정방법에 대한 규정이 없는 상태이다.

(2) 현행 감치에 대한 언급

현행 감치는 (구)감치의 규정내용을 삭제하여 감정평가사에게 부동산의 용도, 지역성, 개별적인 특성을 반영하여 상황에 따라 적절한 방법을 선택할 수 있도록 한 것으로 보인다. 그러나 환원율이 수익가액의 산정시 매우 중요한 역할을 수행하고, 장차 수익방식에 대한 사회적 요청이 높아지는 추세를 고려하여 평가의 지침이 될 수 있도록 동태적 시장하에서의 자본환원율 결정방법을 규정하는 것이 필요하다고 본다.

VI. 결

수익방식은 그 이론적 우수성에도 불구하고 현실 적용상 문제점이 아직 많이 남아 있다. 특히 자본환원율의 이론적 근거와 결정방법이 많이 미비한 실정이다. 이의 해결을 위해 동태적 부동산 시장에 적합한 새로운 자본환원율의 결정방법을 연구하고, 감치 등의 법규에서는 관련 내용을 규정하여 평가의 기준이 되도록 해야 한다. 다만 현재 알려진 수익방식에 대한 이론이 미국을 배경으로 연구된 것이라는 점을 고려하여, 우리나라 고유의 실정(예. 전세제도, 지가고 현상 등)에 맞는 수익방식이론이 개발되어야 한다고 본다.

4. 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (2016.27회.30점)

(2) 甲은 △△동 1번지 소재 업무용빌딩에 대하여 할인현금흐름분석법(*discounted cash flow method*)을 적용하려 한다. 이 때 적용할 할인율(*discount rate*)과 최종환원율(*terminal capitalization rate*)을 설명하고, 업무용 부동산시장의 경기변동과 관련하여 양자의 관계를 설명하시오.(15점)



관련규정

실무기준 3.4.1.2 환원방법

- ① 직접환원법은 단일기간의 순수익을 적절한 환원율로 환원하여 대상물건의 가액을 산정하는 방법을 말한다.
- ② 할인현금흐름분석법은 대상물건의 보유기간에 발생하는 복수기간의 순수익(이하 “현금흐름”이라 한다)과 보유기간 말의 복귀가액에 적절한 할인율을 적용하여 현재가치로 할인한 후 더하여 대상물건의 가액을 산정하는 방법을 말한다.
- ③ 수익환원법으로 감정평가할 때에는 직접환원법이나 할인현금흐름분석법 중에서 감정평가목적이나 대상물건에 적절한 방법을 선택하여 적용한다. 다만, 부동산의 증권화와 관련한 감정평가 등 매기의 순수익을 예상해야 하는 경우에는 할인현금흐름분석법을 원칙으로 하고 직접환원법으로 합리성을 검토한다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

환원방법의 일반적인 형태인 직접환원법과 할인현금흐름분석법의 개념을 정의하고, 구체적인 적용 방향을 제시함으로써 수익환원법의 적극적인 활용을 유도하기 위한 규정이다. 특히 부동산의 증권화와 관련한 감정평가 등에는 원칙적으로 할인현금흐름분석법을 적용하도록 함으로써 경제사회의 발전에 따른 의뢰인의 수요에 맞는 방법을 제시해주고 있다.

2. 주요내용

(1) 직접환원법

직접환원법은 단일기간의 순수익을 적절한 환원율로 환원하는 방법으로 전통적인 직접환원법과 잔여환원법으로 구분한다. 전통적인 직접환원법은 직접법, 직선법, 상환기금법, 연금법으로 세분되며, 잔여환원법은 토지잔여법, 건물잔여법, 부동산잔여법 등으로 세분된다.

(2) 전통적 직접환원법

(가) 직접법

직접법은 시간의 흐름에도 변하지 않는 순수익을 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법으로 직접 환원법에서 가장 기본적인 방법이다. 일정한 순수익이 영속적으로 발생하거나 투자자본에 대한 회수가 불필요한 자산에 적용할 수 있는 방법이다.

$$V = a / r \quad (a : \text{순수익}, r : \text{환원율})$$

(나) 직선법

직선법은 상각전 순수익을 상각후 환원율에 상각률을 가산한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법이다. 직선법은 순수익과 상각자산의 가치가 동일한 비율로 일정액씩 감소하고 투자자는 내용연수 말까지 자산을 보유하며, 회수자본은 재투자하지 않는다는 것을 전제한다. 따라서 직선법은 건물·구축물 등과 같이 수익을 발생시키는 물건이 상각자산이며, 내용연수가 유한하여 투자자본 회수가 고려되어야 하는 경우에 적용한다.

$$V = \frac{a}{r + \frac{1}{n}} \quad (a : \text{순수익}, r : \text{환원율}, n : \text{경제적 수명})$$

(다) 상환기금법(Hoskold법)

상환기금법은 상각전 순수익을 상각후 환원율과 축적이율 및 내용연수를 기초로 한 감채기금계수를 더한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법이다. 상환기금법은 자본회수분을 안전하게 회수할 수 있는 곳에 재투자하는 것을 가정하여 해당 자산에 대한 상각후 환원율보다 낮은 축적이율에 의해 이자가 발생하는 것을 전제한다. 이러한 상환기금법은 내용연수 만료시 재투자로서 대상부동산의 수익을 연장시킬 수 없는 광산, 산림 등의 소모성 자산이나 건물을 고정임대료로 장기임대차에 공여하고 있을 경우에 유용하다.

$$V = \frac{a}{r + \frac{i}{(1+i)^n - 1}} \quad (a : \text{순수익}, r : \text{상각후 환원율}, i : \text{축적이율}, n : \text{경제적수명})$$

(라) 연금법

연금법은 상각전 상각후 환원율과 상각후 환원율 및 내용연수를 기초로 한 감채기금계수를 더한 상각전 환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 방법이다. 연금법은 매년의 상각액을 당해 사업이나 유사사업에 재투자한다는 가정에 따라 상각후 환원율과 동일한 이율에 의해 이자가 발생한다는 것을 전제로 하고 있다. 연금법은 매년의 순수익의 흐름이 일정하거나 상대적으로 안정적일 것으로 예측되는 물건의 평가에 적용하는 것이 합리적이다. 임대용 부동산 중 장기임대차에 제공되고 있는 부동산이나 어업권 등이 연금법으로 평가하는 대표적인 예이다.

$$V = \frac{a}{r + \frac{r}{(1+r)^n - 1}} \quad (a : \text{순수익}, r : \text{상각후 환원율}, i : \text{축적이율}, n : \text{경제적수명})$$

(3) 잔여환원법

잔여환원법은 부동산에서 발생하는 순수익을 토지와 건물로 분리하고 여기에 각각의 환원율을 적용하는 토지·건물잔여법과 토지·건물잔여법이 가지고 있는 결함을 시정한 부동산잔여법이 있다.

토지·건물잔여법은 복합부동산의 총수익에서 토지 내 건물에 귀속되는 순수익을 공제하고 잔여부분의 순수익을 환원하여 가액을 구하는 방법이다. 이러한 잔여환원법은 부동산가치는 시간이 경과함에 따라 언제나 감소한다는 것과 대상부동산을 경제적 수명까지 보유한다는 가정을 전제로 한다. 부동산잔여법은 토지·건물 일괄평가에서 유용하게 사용될 수 있으며, 특히 토지와 건물의 수익과 환원율로 따로 분리하지 않고 있는 점에서 그 유용성이 있다.

(가) 토지잔여법

토지잔여법은 복합부동산의 순수익에서 건물에 귀속되는 순수익을 공제한 후 도출된 토지에 귀속되는 순수익을 토지환원율로 환원하여 토지의 가액을 구하는 방법이다. 토지잔여법은 건축비용을 정확히 추계할 수 있는 신규건물, 감가상각이 거의 없는 물건, 토지가치를 독립적으로 추계할 수 없는 부동산, 건물이 최유효 이용상태에 있는 부동산, 건물가치가 토지가치에 비해 상대적으로 적은 부동산인 주차장, 자동차 운전교습장, 작은 건물이 있는 공장부지에 적용이 가능하다.

$$\text{토지의 수익가액} = \frac{\text{대상부동산의 순수익} - \text{건물가액} \times \text{건물환원율}}{\text{토지환원이율}}$$

(나) 건물잔여법

건물잔여법은 복합부동산의 순수익에서 토지에 귀속되는 순수익을 공제한 후 도출된 건물에 귀속되는 순수익을 건물환원율로 환원하여 건물의 가액을 구하는 방법이다. 건물잔여법은 감가의 정도가 심한 부동산, 토지가치를 정확히 추계할 수 있는 부동산, 상대적으로 토지가치 비율이 적게 차지하는 부동산, 추가투자의 적정성 판단이 요구되는 경우에 적용할 수 있다.

$$\text{건물의 수익가액} = \frac{\text{대상부동산의 순수익} - \text{토지가액} \times \text{토지환원이율}}{\text{건물환원이율}}$$

(다) 부동산잔여법

부동산잔여법은 토지·건물잔여법이 수익과 환원율을 분리하여 적용한다는 단점을 극복하기 위하여 개량된 방법이다. 부동산잔여법에서는 수익은 토지·건물이 복합적으로 작용하여 창출하는 것으로 보고 부동산의 가액을 구한다. 부동산잔여법은 수익이 건물의 경제적 잔존내용연수 동안 전체부동산으로부터 나오는 것으로

간주하고 기간 말 건물가치는 없다고 보며, 토지가치는 일정하다고 전제한다. 이러한 전제 하에 부동산 잔여법에서는 부동산의 전체 순수익을 잔존내용연수 동안 현가화하고, 여기에 기간 말 토지가치를 현재 가치로 현가하여 더한 값으로 대상부동산의 가액을 결정한다. 부동산잔여법은 토지가치의 추계가 상대적으로 용이한 부동산, 토지가치 비율이 높은 부동산, 건물가치만을 주로 평가하는 경우, 적용할 순수익이 연금성격을 강하게 가지는 부동산에 적용 가능하다.

$$\text{대상부동산의 가액} = \text{대상부동산의 순수익} \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} + \frac{\text{기간말토지가치}}{(1+r)^n}$$

(4) 할인현금흐름분석법

(가) 개요

할인현금흐름분석법(DCF법)은 미래의 현금흐름과 보유기간 말의 복귀가액에 적절한 할인율을 적용하여 현재가치로 할인한 후 대상물건의 수익가액을 산정하는 방법이다. 할인현금흐름분석법은 직접환원법이 가정하고 있는 여러 가지 사항들이 현실에 부합하지 않는다는 점을 지적하면서 발전해왔다.

할인현금흐름분석법에서 사용하는 미래의 현금흐름은 순수익, 세전현금흐름 및 세후현금흐름으로 나눌 수 있으며, 현재 <실무기준>의 현금흐름은 “복수기간의 순수익”에 해당한다. 이러한 순수익은 저당대출이 존재하지 않고 세금이 고려되지 않는 경우라면 세전현금흐름 및 세후현금흐름과 동일한 값을 갖는다. 여기서는 순수익에 기반한 현금흐름을 기준으로 한 할인현금흐름분석법을 설명하도록 한다.

(나) 산정방법

할인현금흐름분석법은 대상물건으로부터 얻을 수 있는 복수기간의 순수익의 현재가치와 보유기간 말 복귀가액의 현재가치를 합산하여 구한다.

$$V = \sum_{K=1}^n \frac{\text{순수익}}{(1+r_K)^n} + \frac{\text{복귀가액}}{(1+r)^n} \quad (r: \text{적정한 할인율})$$

(다) 저당대출과 세금을 명시적으로 고려하는 경우의 할인현금흐름분석법

할인현금흐름분석법은 세전현금흐름을 바탕으로 하는 세전현금흐름분석법과 세후현금흐름을 바탕으로 하는 세후현금흐름분석법으로 나눌 수 있으나, 수익가액을 산정하는 기본적인 논리는 동일하다. 단지 현금흐름을 산정할 경우 순수익에 저당대출을 가정한 할인현금흐름분석법에서의 부동산가치는 지분가치와 저당가치의 합으로 구성된다. 지분가치는 매기간 기대되는 현금흐름과 기간 말의 지분가치복귀가액을 현재 가치로 할인하여 구하고, 저당가치는 일반적으로 기간 초의 저당대부액을 기초로 한다.

$$V = \sum_{K=1}^n \frac{a_K}{(1+r_K)^n} + \frac{\text{복귀가액}}{(1+r)^n} + \text{저당가치} \quad (a_K: \text{매기의 세전·세후현금흐름}, r: \text{적정한 할인율})$$

 서브정리

I. 서

자본의 회수방법은 부동산의 보유기간에 따라 달라진다. 부동산을 잔존내용연수동안 보유하는 경우에는 기간말 건물가치가 '0'이 되므로 투자자본의 회수가 필요하다.

II. 각 방법의 개념

1. 직선법(직선환원법)

순영업소득은 매기간 감소하고, 회수액은 재투자되지 않고 대상부동산의 경제적 수명동안 적립한다고 가정한다. 매년 일정한 액수를 순영업소득에서 자본회수분으로 할당하고, 재투자가 없으므로 단리가 적용된다.

2. 상환기금법(감채기금환원법)

매기간 순영업소득은 일정하고 자본회수액에 대한 재투자율은 투기율이 아니라 안전율 즉, 위험이 수반되지 않는 투자에 대한 수익율로 재투자된다고 가정한다. 기간말의 원리금합계와 건물가치와 동일하게 회수액을 할당한다.

3. 연금법(평준연금환원법)

매기간 순영업소득은 일정하고, 동종수익률(r)로 재투자되며 회수액은 동종사업에 재투자됨을 가정한다. 매기간 건물소득에서 건물에 대한 자본소득을 제한 나머지를 동일한 수익률로 건물의 경제적 내용연수까지 복리로 적립 하여 투하된 자본을 기간 말에 모두 회수하는 방법이다.

구 분	직접법	직선법	연금법	상환기금법
적 용	비상각 자산	상각 자산		
적용 대상	대지·농지·염전	건물·구축물	슈퍼마켓·어업권·임대용 부동산	광산·광업권
수 식	$\frac{\text{순수익}}{\text{환원이율}}$	$\frac{\text{상각 전 순수익}}{\text{상각후 환원이율} + \text{상각률}}$		
자본 회수방법	자본회수 불필요	정액법으로 상각	환원율만 사용	환원율과 축적이율 사용
		회수하는 상각액이 이자를 발생시키지 않음	환원율로 이자 발생	축적이율로 이자 발생
부동산 가격	직접법 > 연금법 > 상환기금법 > 직선법			



1. 자본회수율과 자본회수방법(2001.12회.10점)

I. 자본회수율

소득접근법이란 장래기대되는 수익을 적절한 자본환원율로 환원하여 부동산의 시장가치를 구하는 방법이다. 자본환원율은 순수익을 가치로 변환시키는 이율로서 자본수익률과 자본회수률로 이루어진다. 자본회수율은 감가상각에 대한 대가로서 부동산을 전내용연수동안 보유하는 경우 기간말 건물가치가 '0'이 되므로 투하자본의 회수가 필요하다. 다만 부동산의 유형에 따라 적합한 자본회수방법이 다른바 이하에서 설명한다.

II. 자본회수방법

1. 직선법(직선환원법)

순영업소득은 매기간 감소하고, 회수액은 재투자되지 않고 대상부동산의 경제적 수명동안 적립한다고 가정한다. 매년 일정한 액수를 순영업소득에서 자본회수분으로 할당하고, 재투자가 없으므로 단리가 적용된다.

2. 상환기금법(감채기금환원법)

매기간 순영업소득은 일정하고 자본회수액에 대한 재투자율은 투기율이 아니라 안전율 즉, 위험이 수반되지 않는 투자에 대한 수익율로 재투자된다고 가정한다. 기간말의 원리금합계와 건물가치와 동일하게 회수액을 할당한다.

3. 연금법(평준연금환원법)

매기간 순영업소득은 일정하고, 동종수익률(r)로 재투자되며 회수액은 동종사업에 재투자됨을 가정한다. 매기간 건물소득에서 건물에 대한 자본소득을 제한 나머지를 동일한 수익률로 건물의 경제적 내용연수까지 복리로 적립하여 투하된 자본을 기간 말에 모두 회수하는 방법이다.

4. 상기 3방법의 종합적 검토

자본환원방법에는 ① 상각의 유, 무에 따라 직접법과 다른 방법이 구별되고 ② 상각부분에 이자가 발생하는가에 따라 직선법과 기타 방법이 구별되고 ③ 상각부분에 대한 이자율 크기에 따라 연금법과 상환기금법이 구별되나, 결국 3방식은 위의 차이만 존재할 뿐 기본사고는 동일하다.

서브정리

I. 서

저당지분환원법은 1959년 *Leon W. Ellwood*에 의해 개발된 평가기법으로 대상부동산에 대한 연간 지분수익과 저당대부의 원리금상환으로 인한 지분형성, 보유기간 말의 복귀가격을 고려한 환원율을 통해 구한 지분가치와 저당가치의 합으로 부동산의 현재가치를 구하는 방식이다.

즉, 종래 잔여환원법은 대상부동산을 경제적 수명까지 보유하는 것을 가정하고, 투자자들은 대상부동산이 창출하는 순영업소득에 관심을 가지며, 원금상환액과 대상부동산 가치 변화를 고려하고 있지 않았다. 이를 비판하여 *Ellwood*는 시장가치추계 목적 뿐만 아니라 투자대안의 분석에도 그 목적이 있는 저당지분환원법을 개발하였다.

II. 저당지분환원법의 기본가정

1. 저당조건

부동산 가치는 타인자본과 자기자본으로 구성되어 있다는 금융적 측면에서 접근하는 바, 평가주체는 가장 전형적인 저당조건을 상정하고 이를 토대로 시장가치를 평가한다.

2. 보유기간

부동산 가치는 그 보유기간에 따라 달라지는 바, 투자자는 전형적인 보유기간만 보유한다고 전제한다.

3. 가치변화

투자자는 장래 대상 부동산의 가치가 상승 또는 하락할 것인지의 가능성을 판단하여 대상부동산 가치 결정한다.

4. 환원대상소득

투자자의 관심소득의 자신이 투자한 지분에 대한 수익율로서 환원하는 수익은 순영업소득에서 부채서비스액을 공제한 세전현금수지(BTCF)이다.

5. 가치구성요소

지분투자자가 향유하는 수익은 ① 매기간 순영업소득에서 지분투자자의 몫 ② 보유기간말 예상되는 부동산 가치 증감 ③ 보유기간동안 원금 상환에 의한 지분형성분이다.

구분	저당지분	잔여법	구분	저당지분	잔여법
① 보유기간	단기간	건물의 경제적 잔존 내용연수 동안	④ 가치변화	고려함	고려 X
② 환원대상소득	세전현금수지	순영업소득	⑤ 저당조건	가치에 영향을 줌	가치에 영향 無
③ 구성요소	저당/지분 /가치변화	토지 + 건물의 물리적 구성요소	⑥ 세금의 고려	X	X

Ⅲ. 자본환원과정

1. 지분가치

(1) 지분수익률의 산출

(가) 의의

지분수익률이란 매기간의 지분소득과 기간 말의 지분복귀액의 현재가치를 애초의 지분투자액과 같게 만드는 수익률로서 지분투자액에 대한 내부수익률이다.

(나) 산출방법

- ① 최근의 비교매매사례를 분석하여 대상부동산에 적용될 수 있는 적절한 지분수익률을 도출한다.
이 경우, 미래에 예상되는 소득 및 가치변화에 따라 수정될 수 있다.
- ② 시장참여들을 대상으로 그들이 고려하고 있는 예견적 지분수익률은 직접 조사하는 방법을 사용할 수 있다.
- ③ 주식이나 채권과 같은 대안적 투자수단의 지분수익률과 위험을 서로 비교하여, 대상부동산에 적절한 지분수익률을 결정한다.
- ④ 투자자들에 대한 설문조사 결과를 토대로 결정하는 방법이 있다.

(2) 지분소득의 현재가치

매년의 지분소득을 지분수익률로 할인하여 지분소득의 현재합을 구한다.

(3) 지분복귀액의 현재가

기간말 부동산 처분시에 창출되는 순매도액 중 저당투자자에게 할당되는 미상환저당잔금을 제외한 나머지 차액인 기간말 지분복귀액을 투자자의 지분수익률로 환원하여 지분복귀액의 현재가치를 구한다.

(4) 지분가치

매 기간 지분소득의 현재합과 기간 말 지분복귀액의 현재가치를 합하여 구한다.

2. 저당가치

(1) 의의

저당가치란 저당투자자인 대출자가 향유하는 모든 금전적 이익을 현재가치로 환원하는 것을 말한다.

(2) 저당이자율과 저당수익률

저당수익률이란 매기간 받게 되는 현금수지를 대상으로 구한 내부수익률을 말한다. 부채서비스액을 모두 고려하여 저당수익률을 계산하면 저당이자율보다 높지만 저당수익률이 항상 저당이자율보다 높은 것은 아니다.

(3) 계산방법

대출기관이 받게 되는 매기간 원금과 이자, 기간말 미상환저당잔금 등을 저당수익율로 할인하여 현재가치를 구한다. 이때 구한 저당가치가 언제나 원래의 저당대부액과 일치하지는 않는다. 기간 중 원금이 상환되고 이자율이 변함에 따라 저당가치도 변하기 때문이다.

3. 부동산의 시장가치

저당지분환원법에서 대상부동산의 가치는 저당가치와 지분가치의 합이 되며 이는 자산가치를 타인자본과 자기자본의 합으로 계산하는 기업가치평가 논리와 동일하다.

IV. 장단점

1. 평가목적의 저당지분환원법

(1) 장점

(가) 투자자의 시장행태에 부합

저당지분환원법은 현실의 부동산시장행태에 근거하여 투자자의 행태와 유사하며, 미래의 가치변화를 반영하고 있다는 측면에서 과거의 어떤 평가기법보다도 시장행태에 잘 부합한다.

(나) 정확한 가치추계

저당지분환원법은 대상부동산의 전형적인 보유기간 동안만 순영업소득을 추계하기 때문에, 잔존내용 연수동안 순영업소득을 추계하는 기존의 방법보다는 훨씬 더 정확하다는 것이다.

(다) 자료수집의 용이

저당지분환원법에서 필요한 자료는 시장으로부터 정상적으로 획득할 수 있으며, 현실적으로도 유용하게 사용되고 있다는 것이다.

(라) 연금환원법의 논리

저당지분환원법은 과거로부터 사용되어온 연금환원법의 논리를 발전시킨 것으로 과거의 방법보다 진보한 것이다.

(2) 단점

(가) 차입자의 신용상태에 따른 가치왜곡

시장가치는 저당대부의 금융조건에 따라 달라져서는 안된다는 것이다. 저당지분환원법에 의하면, 시장가치는 대상부동산의 금융조건에 의해 많은 영향을 받는다. 만약, 금융조건이 부동산의 특성에 의해서만 달라진다면 이 같은 논리는 어느 정도 수긍이 갈 수도 있다. 그러나, 금융조건은 차입자의 신용상태에 따라 달라지고 있는바, 부동산의 시장가치가 왜곡될 수 있다. 이에 대해 시장의 전형적인 저당조건을 사용하면 된다고 반박하는 입장이 있다.

(나) 주관의 개입

지분수익률에 대한 추계가 평가사의 개인적 판단에 의해 좌우되는 수가 많다는 것이다. 또한, 보유기간 말의 예상매도가격이나, 순영업소득의 변동에 대한 추계가 상당히 주관적이라는 것이다.

2. 투자분석목적의 저당지분환원법

(1) 장점

(가) 투자가치의 추계

대상부동산에 관한 여러 가지 조건이 주어져 있을 때, 개별투자자가 기꺼이 지불하고자 하는 투자가치를 계산해 낼 수 있다.

(나) 지분수익률의 예측

주어진 조건하에서, 투자자의 지분수익률이 어떻게 변할 것인가를 거꾸로 밝혀줄 수 있다. 투자자의 지분수익률은 매기간의 순영업소득과 기간 말의 가치변동과 밀접한 관계를 가지고 있다. 즉, 투자자의 다양한 분석욕구를 충족시킬 수 있다.

(다) 감응도분석

저당지분환원법은 어떠한 요인이 대상부동산의 시장가치나 지분수익률에 특히 중요한가를 분석해 볼 수 있다. 이 같은 분석기법을 감응도분석이라고 하며, 이를 통해 중요한 변수를 알아내고, 이것이 수익성에 미치는 영향을 분석하여 보다 효율적인 부동산관리를 할 수 있다.

(2) 단점

(가) 세금의 영향 미고려

저당지분환원법은 금융조건, 순영업소득, 가치의 변동이 부동산 투자에 미치는 영향을 고려하고 있지만, 세금이 미치는 영향은 고려하고 있지 않다. 세금의 효과는 부동산의 수요와 공급에 많은 영향을 미치고 있기 때문에, 가치를 실질적으로 변화시키는 역할을 한다.

(나) 순영업소득의 안정화

저당지분환원법에서는 순영업소득의 변동이 있을 경우에도, 이것을 안정화된 연간 평균연금으로 변환한 뒤, 여기에 자본환원율을 적용시켜 대상부동산의 시장가치를 구하고 있다. 이는 가치를 왜곡할 가능성이 있다.



1. 최근 부동산 시장이 개방되면서 상업용 부동산의 가치 평가방법이 수익방식으로 변화하는 추세이다. 자본환원이론의 발전과정을 설명하고 저당지분환원법의 본질과 장점 및 문제점을 논술하시오.(1998.9회.30점)

I. 서

기존의 잔여환원법은 대상부동산을 경제적 수명까지 보유하는 것을 가정하고, 투자자들은 대상 부동산이 창출하는 순영업소득에 관심을 가지며, 저당에 대한 대상부동산 가치 변화를 고려하고 있지 않았다. *Ellwood*는 잔여환원법의 이러한 점을 비판하며 시장가치추계 목적 뿐만 아니라 투자대안의 분석에도 그 목적이 있는 저당지분환원법을 개발하였다. 이하에서는 자본환원이론의 발전과정을 설명하고 저당지분환원법의 본질과 장점 및 문제점을 논술한다.

II. 자본환원이론의 발전과정

1. 1900년대 초기까지

이 시기에는 복리이자개념을 제공한 *J.Newton*과 최초로 현재가치표를 발간한 *E.Halley*로부터 시작되어 직접환원방법과 보수이익환원방법에 대한 이론적 기초가 형성된 시기이다. 이 시기에 *J.Smart*는 이자와 연금에 관한 표를, *W.Inwood*는 단일할인율에 기초한 연금의 현재가치표를 개발하였고, *A.Marshall*은 가치는 수익을 이자율로 자본환원한 것이라는 관계를 규명하여 직접수익환원법의 토대를 마련하였다. 또한 1890년대초 *Fisher*는 가치는 장래이익의 현재합이라는 명제를 분석하였다.

2. 1900년대 초기에서 1959년 이전까지

부동산의 가치평가에 있어 부동산금융의 고려가 없이 부채 및 자기자본을 일체로 보고 분석하였으며, 부동산잔여법을 활용하여 토지와 정착물을 구분 평가하려는 경향이 있었다. 이 시기의 부동산시장은 정태적이며 자본환원율의 선택과 결정에 있어서는 요소구성법이 지배적으로 활용되었다.

3. 1959년에서 1970년대 중반까지

이 시기는 감정평가역사에 있어서 과도기적인 시점으로써 기존의 부동산잔여법에서 탈피하여 자본과 부채에 기초를 두는 방법으로 전환이 *L.W.Ellwood*로부터 시작되었다. 따라서 종래의 정태적 부동산 시장은 동태적으로 변하게 되어 자기자본과 부채(차입금)의 적정한 결합에 의한 레버리지효과와 부동산금융이 부동산가격에 미치는 영향을 이해하게 되었다.

4. 1970년대 중반부터 현재까지

1970년 중반이후 부동산시장이 민감하게 변동하는 동태적시장으로 변화함에 따라 컴퓨터를 이용한 의사결정기법이 개발되고 있다. 예를 들어 *DCF*분석법이나 거래사례비교법의 시뮬레이션화 등이 있다. 이러한 방식은 시장참여자들의 의사결정행동양식에 초점을 두어 투자분석과 가치평가에 중요한 영향을 미치고 있다.

Ⅲ. 저당지분환원법

1. 의의

저당지분환원법은 1959년 *Leon W. EllVwood*에 의해 개발된 평가기법으로 대상부동산에 대한 연간 지분수익과 저당대부의 원리금상환으로 인한 지분형성, 보유기간 말의 복귀가격을 고려한 환원율을 통해 구한 지분가치와 저당가치의 합으로 부동산의 현재가치를 구하는 방식이다.

2. 기본가정

전형적인 투자자의 형태에 부합하는 ① 지분, 저당의 결합에 의한 금융적 측면 ② 전형적인 보유기간 전제 ③ 부동산 가치의 기간말 하락, 상승 고려(회수할 필요가 없다.) ④ 전체 수익률보다 지분 수익률에 더 큰 관심이 있다고 가정한다.

3. 자본환원절차

① 세전현금수지(BTCF)의 연금현가와 기간말복귀액의 현재합에 의한 지분 가치와 저당 가치의 합으로서 대상 부동산 가치를 구한다. ② 직접환원법으로 변형하여 순소득(NOI)을 지분 형성분, 지분수익률, 기말 가치 변화율을 고려한 종합환원율로 자본환원하여 실무에선 가치를 추계하기도 한다.

4. 장점

(1) 투자자의 시장행태에 부합

저당지분환원법은 현실의 부동산시장행태에 근거하여 투자자의 행태와 유사하며, 미래의 가치변화를 반영하고 있다는 측면에서 과거의 어떤 평가기법보다도 시장행태에 잘 부합한다.

(2) 정확한 가치추계

저당지분환원법은 대상부동산의 전형적인 보유기간 동안만 순영업소득을 추계하기 때문에, 잔존내용 연수동안 순영업소득을 추계하는 기존의 방법보다는 훨씬 더 정확하다.

(3) 자료수집의 용이

저당지분환원법에서 필요한 자료는 시장으로부터 정상적으로 획득할 수 있으며, 현실적으로도 유용하게 사용되고 있다.

(4) 연금환원법의 논리

저당지분환원법은 과거로부터 사용되어온 연금환원법의 논리를 발전시킨 것으로 과거의 방법보다 진보한 평가방식으로 그 논리적 우수성을 인정받고 있다.

5. 문제점

(1) 차입자의 신용상태에 따른 가치왜곡

저당지분환원법은 저당대부를 사용한다는 것을 전제로 함으로 저당조건에 따라서 평가결과가 달라질 수 있다는 문제점이 있다. 이는 투자자의 신용상태에 따라 부동산의 가치가 다르게 평가될 수 있다는 한계점을 의미한다.

(2) 주관의 개입

지분수익률에 대한 추계가 평가사의 개인적 판단에 의해 좌우되는 수가 많다. 또한, 보유기간 말의 예상 매도가격이나, 운영업소득의 변동에 대한 추계가 상당히 주관적이라는 문제점이 있다.

(3) 세금효과 반영한계

부동산의 투자활동에서 세금은 중요한 고려요소가 되나 저당지분환원법은 이를 반영하지 못한다는 한계점이 있다.

IV. 결

저당지분환원법은 종래의 잔여환원법보다 발전된 방법이나 세금효과를 고려하지 못한다는 문제점이 있다. 이에 최근 할인현금수지분석법이 그 대안으로 인정받고 있다. 저당지분환원법이 세전지분소득을 분석대상으로 하는 반면 할인현금수지분석법은 세금효과를 고려하여 세후지분소득을 분석대상으로 한다는 점에서 차이가 있다. 따라서 할인현금수지법의 도입을 통해 저당지분환원법의 한계를 극복할 필요성이 있다고 판단된다.



서브정리

I. 서

- ① DCF분석법이란 장래 매기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자액과 비교하여 투자의사결정에 활용되는 기법이다. 현금수지란 부동산 투자로 인한 현금유입과 현금유출을 일컫는 말이지만, 통상적으로 그 차이를 지칭하는 의미로 사용된다.
- ② 이는 안정화된 대표적 순수익으로 자본환원하는 직접환원법의 부정확성 및 세금효과를 간과하는 저당지분 환원법을 비판하면서 *Wendt*에 의해 제창되었다.

II. 유용성·한계 및 유의사항

1. 유용성

- ① 가장 이론적인 방법으로 시장행태에 적합하고 오차도 상대적으로 적다는 점에서 투자분석에도 유용하며, NPV법과 IRR법의 활용이 용이하다.
- ② 특히 세금효과의 고려하므로 시장행태를 반영한다.
- ③ 불규칙한 소득흐름을 갖는 부동산 평가에 유용하며, 소득 및 가치증감의 안정화 과정에서 오는 불합리성, 주관개입의 회피가 가능하다.

2. 한계

- ① 매기간 현금수지와 부동산 가치변동은 예측에 의존해야 한다는 수익방식의 한계가 있다.
- ② 세금신분에 따라 가치변동 발생가능성이 있다.
- ③ 최근에는 통계적 처리기법의 기술적 발달과 그 우수성이 더욱 인정받고 있으나, 다만 자료의 선정이나 처리 과정에서 발생하는 주관의 문제는 근본문제로 계속 지적되고 있다.

3. 유의사항

- ① 매기간 현금수지는 경우에 따라 (-) 또는 0이 될 수 있다.
- ② 대체충당금은 영업소득세의 과세대상이 된다.
- ③ 감가상각은 제한된 내용연수(가용수명)를 갖는 부동산에 대해서만 허용되므로 토지는 제외된다.



1. 최근 상업용 부동산의 가치평가에서 수익방식의 적용이 중시되고 있는 바 수익방식에 대한 다음 사항을 설명하시오.(2002.13회.40점)

(3) 할인현금수지분석법의 적용시 재매도가격의 개념 및 구체적 산정방법

IV. 물음#3

1. 할인현금수지분석법(DCF)의 의의 및 배경

장래 매기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자액과 비교하여 투자의사결정에 활용되는 기법이다. 이는 안정화된 대표적 순수익으로 자본환원하는 직접환원법의 부정확성 및 세금효과를 간화하는 저당지분환원법을 비판하면서 *Wendt*에 의해 제창되었다.

2. 재매도가격의 개념

재매도가격이란 일정기간동안 대상부동산을 보유한 후 이를 매도한 경우 이 매도가격을 말한다. 재매도가격에 매도경비, 미상환저당잔금, 자본이득세를 공제한 것이 지분복귀액으로 이는 보유기간말 지분회수를 의미한다.

3. 재매도가격의 구체적 산정방법

(1) 내부추계법

기간 말이나 기간 말 다음 해의 순영업소득(*NOI*)를 적절한 자본환원율로 할인하여 재매도가치를 추계하는데 이러한 내부추계법의 논리는 부동산 잔여법으로 대상 부동산의 잔여가치를 구하는 것과 같다. 따라서 이런 식으로 재매도가치를 구하는 방법을 *DCF*분석법에서는 경제적 잔여법이라 부르기도 한다.

(2) 외부추계법

과거의 가치의 변화나 각종 변수와 가치와의 관계 등을 고려하여 기간말 대상 부동산의 가치를 추계하는 방법인데, 이처럼 과거의 추세로부터 재매도가치를 추계할 경우에는 가격 변동률과 *inflation*의 관계에 특히 유의해야 한다.



서브정리

I. 개설

- ① 수익환원법은 순수익과 환원율, 환원방법을 중요한 요소로 하며 환원율과 환원방법은 자본환원율을 소득률로 하느냐 수익률로 하느냐에 따라 직접환원법과 수익환원법(보수이익환원법)으로 나뉘는 등 서로 밀접한 관련을 맺는다.
- ② 受益率(rate of return)은 所得率(income rate)과 受益率(yield rate)의 두 가지 범주로 나뉘며, 가격의 신뢰성과 가격산출의 적합성 제고를 위해 이를 이해할 필요가 있다.

II. 소득률(Income rate)과 수익률(yield rate)의 개념적 차이 비교.

1. 소득률

- ① 소득률이란, 한 해의 소득이나 여러 해의 안정적 평균소득을 가치와 비교한 비율로서 ② 단기에 적용되며 ③ 1년 또는 여러 해의 평균 소득률이기 때문에 소득 및 경비의 안정화 과정을 거쳐 산정한다. ④ 자본수익률과 자본회수율로 구성된다.

2. 수익률

- ① 수익률이란 개별적 소득의 현가를 구하기 위하여 개별적 소득 흐름에 적용되는 비율로서 ② 복기에 적용되며 ③ 현재 시점에서의 투자자본과 미래수익의 현재 가치를 같게 만드는 내부수익률의 성격을 지닌다.

III. 소득률과 수익률의 예와 그 개념

1. 소득률의 예

(1) 종합환원율

- ① 일 년 동안의 순영업소득의 기대치와 전체부동산 가격과의 관계로 ② 소득과 가치의 변화에 의존 ③ 자본 수익률(할인율)+자본회수율로 구성 ④ 할인율은 위험이 높을수록 높고, 자본회수율은 기간말 부동산 가치의 변화에 따라 (-)가 가능하다.

(2) 지분환원율

- ① 1년 동안의 세전현금흐름의 기대치와 지분투자액과의 관계를 반영하며 ② 소득·가치·대부상환의 예상되는 변화에 영향을 받는다. ③ Ross와 Kazdin에 의한 투자결합법에 사용된다.

(3) 기타

① 저당환원율은 저당투자액에 대한 부채서비스(DS)의 비율로서 저당잔여법에 사용되며 ② 토지·건물 환원율은 잔여법에 활용된다.

2. 수익률의 종류

(1) 할인율

① 장래 금전 지불이나 수령을 현재가치로 전환하는데 사용되는 수익률로 ② 산출된 현재가치는 투자할 수 있는 자본을 의미하며 ③ 투자자의 기대수익율은 할인율과 같게 된다.

(2) 내부수익률

① 투자자본의 현재와 매기간 현금유입 및 기말복귀가치의 합과 일치시키는 할인율이며 전체 소유기간 동안에 걸쳐 주어진 자본투자로부터 발생하는 수익률로 ② 투자에 대한 내부수익률은 투자의 장래편익의 현재가치를 투자금액과 같게 하는 수익률로서 투자종료시 재매각등을 포함하여 기대되는 모든 편익에 사용된다.

(3) 종합수익률

① 총투자자본에 대한 수익률로서 지분수익률과 저당수익률의 가중평균으로 ② 보유기간 종료시 복귀액 뿐 아니라 투자보유기간에 걸친 소득변화를 고려하나 ③ 부채금융의 효과를 고려하지 않은 것으로 대상 부동산의 지분만을 구입한 것으로 전제한다.

(4) 지분수익률

① 지분자본의 현재와 세전현금수지의 현재를 같게 만드는 내부수익률로서 이자율로 나타내는 부채자본에 대한 수익률과 구별되며 ② 지분투자자의 내부수익률로서 지분배당에 대한 부채금융효과를 고려한다.

(5) 기타

① 이자율은 현재가치를 미래가치로 변환시키는 비율을 말한다. ② 저당수익률은 저당대부액의 현재와 매기간 DS 및 기간말 미상환저당잔금의 합을 같게 만드는 내부수익률이다.

IV. 양자의 관계

1. 수익률의 우수성

시장투자자는 지분액에 관심을 가지고 있으며, 수익은 무한히 발생하지 않는다는 점에서 수익과 기말가치를 불명확하게 내포하는 소득률보다, 지분수익률과 기말가치를 별도 합산하는 수익률이 더 우수하다.

2. 일치가능성

소득률과 수익률은 일치할 수 있다. 만약 소득률에서 기말가치 증분이 없다면 소득률에는 자본회수율이 "0"이 되고, 수익율 = 자본환원율 = 소득률이 된다.

 서브정리

Ⅰ. 개설

수익률(*rate of return*)은 부동산 투자에 대한 의사결정을 하는데 있어 가장 중요한 변수의 하나로, 수익률이란 투하된 자본에 대한 산출의 비율을 말하며, 흔히 기대수익률·요구수익률·실현수익률을 들고 있다.

Ⅱ. 수익률의 종류

1. 기대수익률(*expected rate of return*)

① 기대수익률이란 투자로부터 예상되는 예상수입과 예상지출을 토대로 계산되는 수익률로서 ② 가령 어떤 토지를 현재 5,000만원에 사서, 일 년후 비용을 제하고도 5,500만원에 팔 수 있다면, 이것에 대한 기대수익률은 10%가 된다.

2. 요구수익률(*required rate of return*)

- ① 요구수익률이란 투자에 대한 위험이 주어졌을 때, 투자자가 대상 부동산에 자금을 투자하기 위해 충족되어야 할 최소한의 수익률을 말한다.
- ② 요구수익률은 시간에 대한 비용과 위험에 대한 비용을 포함하여 투자에 수반되는 위험이 클수록 요구수익률도 커지고 있다.

3. 실현수익률(*realized rate of return*)

① 실현수익률이란 투자가 이루어지고 난 후에 현실적으로 달성된 사후적 수익률 (*after the fact rate of return*)로 ② 5,000만원에 구입한 토지가 1년 후에 6,000만원에 팔렸다면 20%의 실현수익률이 달성되었다고 한다.

Ⅲ. 각 수익률간의 관계

1. 기대수익률과 요구수익률의 관계

- ① 투자자는 기대수익률과 요구수익률을 비교함으로써 투자결정을 한다. 즉, 투자로부터 기대되는 수익률이 요구수익률보다 클 경우 투자를 하게 된다.
- ② 가치와 수익률과의 관계를 보면, 시장가치의 산정시에는 기대수익률이 사용되며, 투자가치산정시에는 투자의 위험이 반영된 요구수익률이 사용된다.
- ③ 시장이 균형상태에 있다면, 양 수익률은 일치한다. 즉[기대수익률<요구수익률]이라면, 투자감소 → 수요감소 → 가치하락 → 기대수익률이 증가하므로 결국 양자가 같아지는 선에서 균형을 형성한다.

2. 기대수익률과 실현수익률

투자의 성과분석은 기대수익률과 실현수익률로 가능하다. 기대수익률은 투자이전의 예상수익률인데 비해, 실현수익률은 투자가 이루어지고 난 후에 실제로 달성된 사후적 수익률이라는 차이가 있다.

논점 13-10 일반회계와 부동산회계의 차이

서브정리

I. 개설

- ① 부동산 평가를 목적으로, 주어진 기준에 따라 대상 부동산의 수지를 회계처리하는 것을 부동산평가회계라 한다.
- ② 순영업소득은 어떠한 지출항목을 영업경비로 취급하느냐에 따라 달라지는데, 부동산 평가회계에서는 부동산과 직접 관계가 있는 지출만을 영업경비로 인정하므로, 일반회계에서 영업경비로 인정되지 않는 것이 있고 그 반대의 경우도 있다.

II. 첨가해야 할 지출항목

1. 공실 및 불량부채에 대한 총당금

현재 점유율이 100%라 하더라도 평가사는 그것을 기준으로 유효조소득을 계산해서는 안된다. 현재 점유율이 높다는 것은 충분한 수요가 있다는 것을 뜻하므로 새로운 유사부동산이 가까운 시기 내에 공급될 수도 있다. 따라서 대상부동산이 기존의 다른 부동산하고만 경쟁관계에 있는 것이 아니라 미래의 부동산과도 경쟁관계에 있는 바 평가사는 일정비율의 공실율을 계산하여 안정유효조소득을 산정해야 한다.

2. 예상되는 연간 수선비

최근에 수선비 명목으로 경비가 지출된 적이 없다고 하면 이것은 수지명세상에는 나타나지 않는다. 그러나 부동산이 기능적 효율성을 계속적으로 수행하기 위해서는 건물의 수명동안 수선비는 계속적으로 지출되어야 한다. 따라서 평가사는 건물의 경제적 수명동안 예상되는 합리적인 수선비를 계산하여 이것에 대한 평균 수선비를 매년의 회계기록에 계상해야 한다.

3. 관리비

전형적인 투자자는 자신들이 직접 부동산을 관리하는 것이 아니라, 일반적으로 부동산 관리자를 고용하여 관리하므로, 관리비는 부동산 운영의 필수적 경비이고, 비록 소유자가 직접 관리를 담당한다 하더라도, 적절한 관리비를 계상하여 영업경비에 포함되어야 한다.

4. 재장식비 및 유지비

재장식비나 유지비도 당해 연도에 발생하지 않았다면, 수지명세서 상에 나타나지 않을 것이나, 수익성 부동산은 이러한 경비지출이 다른 유형의 부동산보다 상대적으로 빈번한 편으로 반드시 계상해야 한다.

5. 장비 및 비품에 대한 대체준비금

대체준비금이란 정기적으로 교체를 해야 하는 수명이 짧은 동산 항목에 대한 연간 평균비용을 말한다. 명목상의 모든 대체준비금이 영업경비로 취급되는 것이 아니다. 대체준비금 중 대상부동산의 효용이나 가치를 단순히 유지시키기 위한 것은 영업비지출로 취급되어 경비항목에 포함되나 대상부동산의 효용이나 가치를 증진시키는 부가물이나 증치물을 설치하기 위한 대체준비금은 자본비 지출로 취급되어 영업경비에 포함되지 않는다.

III. 삭제해야 할 지출항목

1. 저당지불액

대부조건은 개별부동산의 상태나 차입자의 신용상태에 따라 차이를 보이게 되므로, 영업경비에 포함시키게 되면, 유사부동산일지라도 저당대부가 있느냐 없느냐 또는 저당조건이 좋느냐 나쁘느냐에 따라 순영업소득이 달라지게 되고 그에 따라 시장가치도 달라지게 된다.

2. 소유자급여·인출금 계정

인출금 계정이란 소유자가 개인적으로 사용하는 비용이나 자신의 급여 등을 처리하기 위해 만들어 놓은 계정으로 부동산의 운영과 직접적 관련이 없는 개인적 업무비는 영업경비에 포함되지 않는다. 그리고, 소유자 자신에 대한 급여는 관리비로 처리된다. 따라서, 인출금을 경영경비에 포함시키는 것은 이중계산이 될 가능성이 많으므로 제외되어야 한다.

3. 소득세

- ① 소득세에는 법인세와 개인소득세가 있는데, 이를 영업경비에 포함시키면, 소득창출능력에 따라 부동산 가치가 결정되는 것이 아니라, 개인이나 기업의 세율이나 법인의 형태에 따라 부동산 가치가 달라진다는 결과를 초래한다. 소득세는 개인이나 기업의 투자가치에는 영향을 주지만, 대상 부동산의 시장가치에는 영향을 주는 것이 아니다.
- ② 재산세는 부동산과 직접 관계가 있으므로 영업경비에 포함시킨다.

4. 개인적 업무비

대상부동산의 운영과 직접적인 관계가 없는 개인적인 업무비는 영업경비의 지출 항목에서 제외하여야 한다. 그러나 개인적인 성격을 띤 것이라고 하더라도, 부동산 운영에 관계 있는 업무비 지출은 경영경비에 포함될 수 있다. 예를 들어, 전문협회나 부동산 세미나에 참석하는 비용이 그것이다.

5. 부가물·증치물

- ① 부가물은 추가로 덧붙여진 부분을, 증치물은 가치나 유효수명을 증진시키는 시설이나 물리적 변화로, 그 비용은 자본적지출로 취급되어 영업경비에 포함되지 않는다.
- ② 만일, 자본적 지출을 영업경비에 포함시키면, 순영업소득이 줄어들게 되어 부가물이나 증치물이 설치됨으로써, 부동산의 가치가 오히려 하락할 것으로 나타나는 모순이 발생한다.

6. 감가상각비

소득접근법에서의 감가상각비는 미래에 대한 감가상각으로서, 감가상각비를 영업경비에 포함시키는 것은 과거에 대한 감가상각이 된다. 따라서, 소득접근법에서는 감가상각비를 영업경비로 취급하지 않고 환원율을 조정하여 감가상각의 문제를 처리한다.

논점 13-11

감가상각비의 처리



서브정리

1. 개요

토지와는 달리 건물은 시간의 흐름에 따라 가치가 감소하는 상각자산으로, 매기간 순영업소득의 일부는 건물 가치에 대한 자본회수분을 포함하고 있어야 한다. 먼저, 이를 처리하는 두 가지 방법을 살펴보고 운영경비에 감가상각비가 포함되지 않는 이유를 설명한다.

II. 수익환원법에서 감가상각비 처리방법

1. 순영업소득을 조정하는 방법

조소득에서 영업경비를 제하여 순영업소득(*NOI*)을 추계하는바, 운영경비에 감가상각비를 포함시켜 상각후 순영업소득을 구하여 처리하는 방법이다.

2. 자본환원율에서 조정하는 방법

- ① 자본환원율이 자본수익률과 자본회수율로 구성되어 있다고 보고, 감가상각비를 자본회수율로 처리하는 방법이다.
- ② 여기에는 직선법, 호스콜드법, 인우드법이 있다.

3. 검토(자본환원율 조정방법의 우수성)

최근에는 자본회수율을 조정하는 방법이 미래에 대한 감가상각의 반영으로 금융적 사고방식과 동일 논리를 지녀 보다 논리적인 방법으로 인정받고 있다.

III. 운영경비에 감가상각이 포함되지 않는 이유

1. 미래에 대한 감가상각(자본회수의 의미)

장래 기대되는 순수익은 장래의 총수입에서 이에 대응하는 운영경비를 공제함으로써 구해지는데, 감가상각의 경우 미래에 대한 감가상각을 구하지 않는 한, 이미 발생한 감가상각액으로 장래수입에 대해서 차감할 수 없기 때문에 운영경비에 포함되지 않고, 장래에 대한 자본회수로 처리한다.

2. 이중계산의 오류방지

상각자산은 시간이 지남에 따라서 감가상각의 정도가 심하게 되어 부동산 수익이 줄어드는데, 감가상각을 운영경비로 처리하여 총수익에서 차감하면 이중계산의 우려가 있다.

3. 대체투자의 성격

감가상각비는 건물의 효용유지를 위한 것이 아니라, 기간말 건물의 대체투자를 위한 것이므로 운영경비에 포함시킬 수 없다.

1. 연구배경 및 목적

일반적으로 정적DCF법은 미래현금흐름을 현재가치로 평가하는 방식으로 무위험현금흐름을 할인율로 할인하여 현재가치를 계산하는 방법이다. 이는 순현재가치나 내부수익률 등의 개념이 중요시되나, 불확실성에 의한 현금흐름의 변동위험에 관하여는 충분히 반영하지 못하는 취약성이 있다. 이에 반하여 동적DCF법은 현재가치를 산정하는 과정의 변수를 확률변수로 인식하고, 이를 몬테카를로 시뮬레이션 등의 기법을 활용하여 현금흐름상의 불확실성을 고려하는 방법이다.

그러나 우리나라의 감정평가기준에는 동적DCF법에 관한 규정이 존재하지 않으며, 실무상으로도 아직 이 기법에 대해서 성숙되지 않은 상황이다. 정적DCF법 자체가 정착한지 얼마 되지 않았고, 동적DCF법 적용에 필요한 자료가 부족한 상황이며, 감정평가사의 인식 등이 낮은 것이다.

최근에는 임대사례조사 등 과거에 비해서 수익성 부동산 관련 자료가 생성되어 과거에 비해서 실무상 어느 정도 수익환원법 적용이 가능해지고 일부 금융기관에서는 담보평가시 상업용부동산의 경우에는 적용을 강제하고 있고, 표준지 공시지가 산정평가 업무에서도 수익환원법을 통하여 토지가격을 산정하고 있다.

그러나 수익환원법은 가치의 개념에 부합하는 이상적인 평가방법이지만, 기준시점 현재에서 미래의 상황을 예측해야 한다. 이는 미래상황에 대한 가정에 의존할 수밖에 없는 것이다. 따라서 불확실성을 고려한 접근을 통해 현금흐름을 예측하는 것이 매우 중요하다고 할 수 있다.

2. 불확실성과 감정평가

부동산시장에서 발생하는 불확실성을 공간차원과 시간차원으로 구분하여 파악할 수 있다면, 공간차원에서 발생하는 정보의 부족으로 발생하는 불확실성은 지역분석을 통하여 해소하는 작업이며, 시간차원에서 변화에 대한 지식의 부족으로부터 발생하는 불확실성은 수익환원법이 미래의 수익과 경비의 흐름을 산정하는 작업을 통하여 인식하고 해소하는 과정이 된다.

3. 지역분석과 확률적 접근

지역분석을 통해 대상부동산이 속한 지역특성하의 시장범위가 결정된다. 시장범위는 대상부동산에게 사례수집의 범위와 가격수준을 제시해주며, 표준적 이용이라는 지역특성을 대변하는 시장의 일반적, 평균적인 이용상황을 제시해 주는 역할을 한다.

이처럼 부동산은 고정성, 지역성 등 고유의 특성으로 인해 감정평가시 지역특성을 감안할 수밖에 없는 것이다. 따라서 오피스 권역별 특성을 반영하지 못하고, 단순히 서울시 전체를 기준으로 하면 평균값, 최대·최소값, 표준 편차 등은 동일해 지는 것이며, 이는 권역별 특성을 고려하지 않은 결과이다.

6) 불확실성하의 부동산자산 평가에 관한 연구, 윤동건 평가사님 박사학위 논문

즉 *DCF*법을 활용한 수익가액 산정시 주요변수에 대한 확률분포의 가정 및 적용되는 최소값, 최대값, 최빈값 등은 지역분석의 대상이라고 할 수 있는 공간수준의 범위를 어떻게 인식하는가에 따라 투입변수의 값이 달라지므로, 지역분석은 공간수준 범위설정과 그에 따른 투입변수의 결정 등으로 인해 발생하는 감정평가사의 불확실성 해소 차원에서 감정평가 절차상 중요한 의미를 갖는다.

4. 정적*DCF*법의 한계와 동적*DCF*법의 필요성

정적*DCF*법에는 한계가 있다. *DCF*법에서는 평가사가 상정한 시나리오에 결과가 좌우되게 된다. 특히 부동산의 경우에는 평가사의 주관이 들어갈 여지가 크기 때문에 평가액에도 큰 폭이 생길 개연성이 높다.

이로 인해서 부동산의 위험이나 특성을 정확하게 분석하고 계산하는 방법이 수익성 중시의 부동산을 평가하기 위해서는 필요하게 된다. 부동산이 갖는 불확실성을 인식하고 이를 반영하여, 장래의 현금흐름과 장래의 매각 가격 그리고 할인율을 측정하고자 하는 것이 *DCF*법을 수정·보완한 것이 동적*DCF*법이다.

하나의 시나리오가 아니라 몇 천 몇 만 가지 시나리오를 상정해서 보다 불확실성의 위험을 고려한 가격을 산정하는 것이다. 동적*DCF*법의 기본개념은 정적*DCF*법과 똑같다. 다만, 미래의 현금흐름, 미래의 매각가격 그리고 할인율을 확률적으로 산출하는 것으로, 부동산이 갖는 시간과 불확실성이 초래하는 가격변동을 따르고 있는 것이다.

정적*DCF*법은 다음과 같은 한계가 있다. ① 고정적인 시나리오이며, 불확실성이 표시되지 않는다. ② 할인율을 모른다. ③ 현금흐름의 장래예측이 가능한가? ④ 매각시 재매도환원율을 모른다 ⑤ 가격뿐만 아니라 여러 가지 투자지표를 제시하지 못한다는 것이다.

5. 실물옵션과의 구분

실물옵션은 기초자산의 추정이 정확할 때 의미를 갖는데, 본 연구의 주제인 불확실성하 부동산의 가치추계는 실물옵션의 대상이 되는 기초자산의 가치를 추계하는 것이므로, 적용의 전제가 성립되지 않는다고 판단된다.

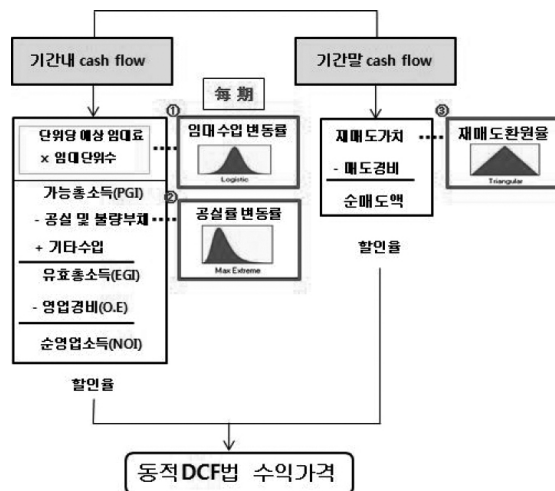
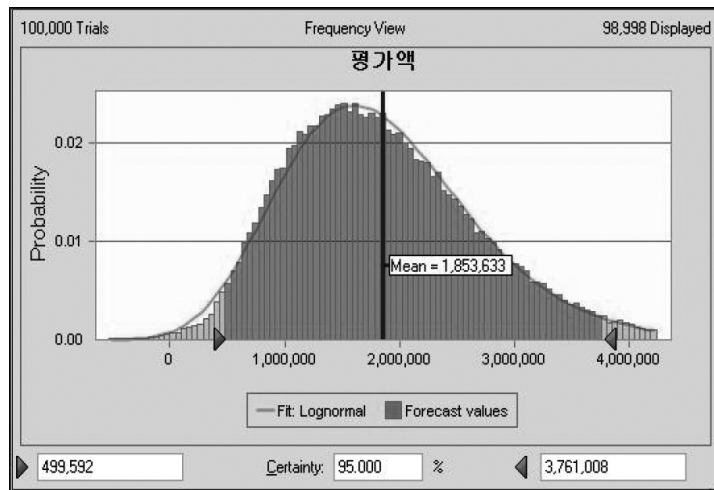
또한 동적*DCF*법은 시장가치를 도출할 때 적용이 권장되는 상황이며, 미래의 불확실성으로 인한 변동성을 어떻게 인식할 것인가의 측면이므로, 이는 선택의 문제가 아니라 시장상황에 대한 인식과 측정의 문제이므로 실물옵션과는 개념적으로 차이가 있다.

6. 동적*DCF*법의 개념

동적*DCF*법은 미래의 변동성을 변수로 감안하여 가치평가를 하는 방법을 말한다. 상업용부동산 같은 임대용 부동산의 가치를 산정하는 모형으로, 미래의 임대료·공실률·재매도환원율은 불확실하며, 확률과정으로 설명할 수 있다는 것이다. 이를 동적*DCF*분포라고 하는데, 임대용부동산의 가치는 사실상 동적*DCF*가치의 분포로 예측수익가액을 아래와 같이 표현할 수 있다.

DCF모형을 살펴보면, 투입변수를 파악해 볼 수 있다. 분자측면에서는 순수익 산정과 관련해서, 임대수입, 기타수입, 공실률, 영업경비율을 변수로, 분모측에서는 할인율을 변수로 인식할 수 있다. 이러한 변수는 기준 시점 현재 투입변수값을 단일값으로 확정할 수 있는 변수로 기준시점 현 상황에서의 대상부동산 현황자료를 대입하면 되기에 <확실한 변수>로 볼 수 있다.

이에 반해, 기준시점의 확실한 변수라도 보유기간 동안 동일한 것은 아니다. 일반적으로 DCF법에서는 이러한 변수에 대해서 연간 몇 %상승을 가정하고 산정을 하였다. 이처럼 기준시점 투입변수값을 단일값으로 확정할 수 없는 변수를 <불확실한 변수>로 칭하고, 분자측면에서는 임대수입과 공실률의 변동을 변수로 해서, 임대수입의 변동률, 공실률 변동률로, 분모측면에서는 보유기간말의 재매도가격을 산정하기 위한 재매도환원율을 고려할 수 있다. 이러한 관점에서 임대료·공실률·재매도환원율에 따른 현금흐름의 형태와 규모를 확률적으로 변화시켜 동적인 불확실성을 직접적으로 측정 또는 다루기 때문에 DCF법과 차이가 있다.



동적DCF법에서는 <불확실한 변수>를 확률변수로 이해하고, 해당 변수의 과거 자료분석을 통하여 평균, 표준편차 등으로 표현되는 확률분포를 제시하였다.

여기서 <불확실한 변수>는 비즈니스 위험과 유동성 위험에서 초래된 경과로, 비즈니스 위험은 임대료와 공실률의 변동을 야기시키는 것이고 유동성 위험은 재매도가격의 불확실성을 야기시키는 것으로, 결국은 재매도환원율을 불확실하게 한다.

7. 동적DCF법의 개선하기 위한 방안

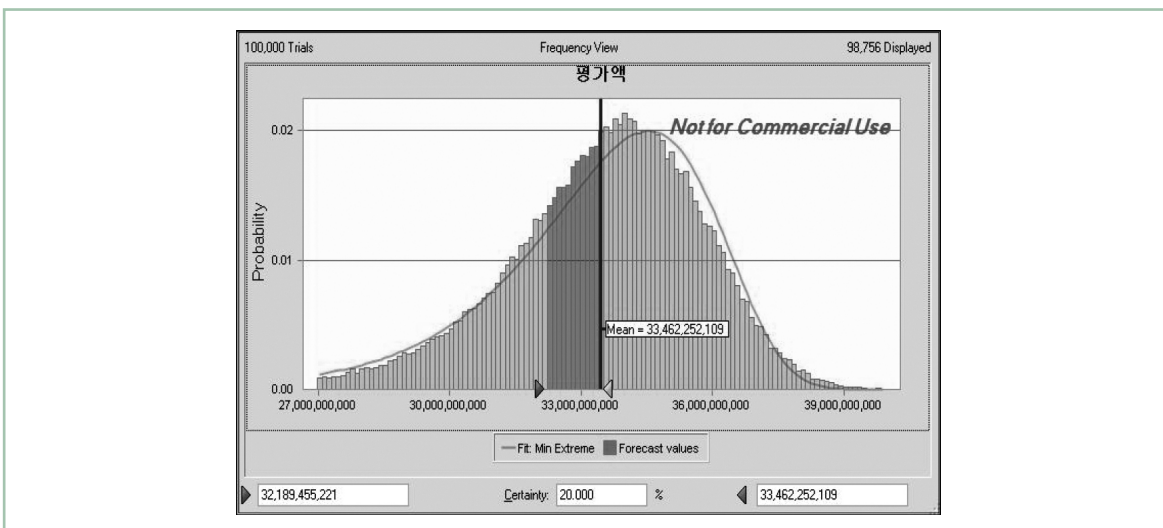
동적DCF법을 적용한다는 것은 어떻게 보면, 미래의 여러 위험 중 특히 비즈니스 위험과 유동성 위험을 DCF법보다 더 잘 반영하기 위해 수정·보완된 가치산정방법이라고 할 수 있을 것이다. 따라서 여러 가지 부동산의 임대료 수준이나 공실률, 영업경비율의 실태자료를 시계열적으로 축적해 가는 것이 동적DCF법의 정밀도 향상을 위해서는 필요하다.

8. 동적DCF법의 활용분야

부동산평가나 부동산개발, 부동산 투자에 여러 형태로 적용이 가능할 것으로 보인다. 즉, 부동산의 최유효이용이나 투자타이밍의 선정 등에 있어서의 미래의 불확실성이나 상황변화 및 성숙도 등을 고려한 의사결정에 그 유용성이 적용된다.

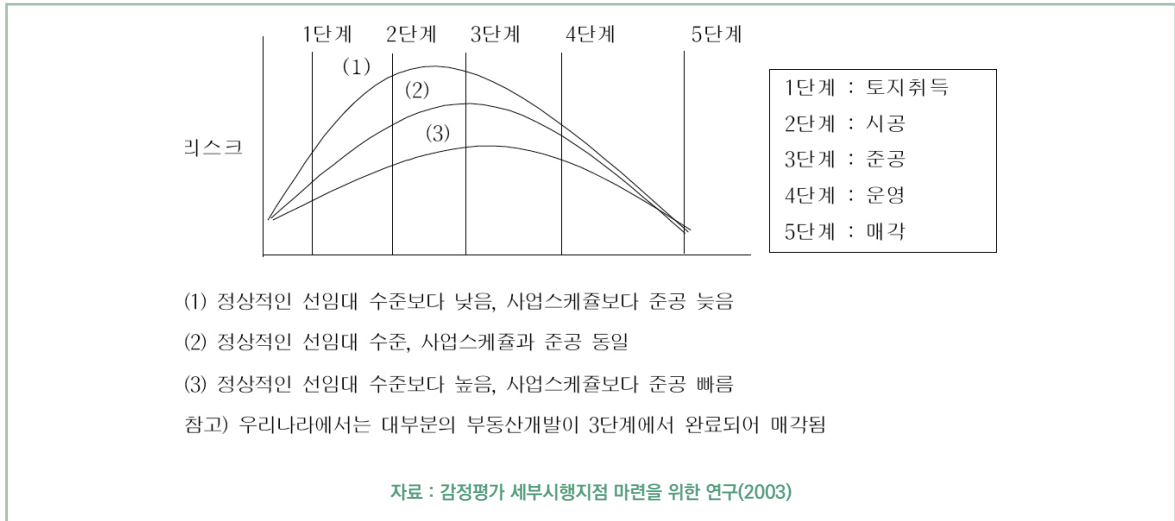
9. 담보가치 산정에 활용

시장가치와 담보가치의 연관성을 동적DCF법을 통해서 산정할 수 있을 것이다. 예측수익가액이 평균치는 약 335억원으로 파악되었다. 이를 기준으로 80~100%의 담보가치를 산정할 수 있는데, 상기 그림에서 파란색 부분이 평균치를 기준으로 80~100%구간으로 약 321억원에서 약335억원으로 파악할 수 있다. 대상부동산의 용도, 소재지, 경제상황 등을 고려하여 담보가치 인정 범위를 적의조정하면 될 것이고, 범위값내에서 단일값의 선택은 대상부동산의 이용상황, 공실률, 임대료 수준, 신축년도 등의 개별요인을 종합적으로 판단해서 결정하면 될 것이다.



담보대상물이 형질변경토지, 이행지, 용도변경예정지 등 개발이 전제가 되는 부동산에 대한 사업비 총당측면에서 대출을 실행할 경우가 있다.

형질변경토지의 경우에는 형질변경행위의 적법성, 형질변경공사의 진행정도 및 완공가능성 여부, 담보가격의 적정성 등에 유의하여야 한다. 일반적으로 형질변경중인 토지에 대하여는 형질변경후의 이용상태를 염두에 두고 가격을 산정하는데, 담보평가를 고려하여 허가의 취소, 공사의 중단가능성 등을 염두에 두고 평가하여야 한다.



10. 담보평가와 경매평가의 결과 해석측면

담보평가금액과 경매평가금액을 단순히 비교하는 것은 무리가 있다. 이는 기준시점의 불일치에 따른 불확실성, 평가조건의 불일치에 따른 불확실성이 양자 평가간에 존재한다고 볼 수 있다. 이러한 불확실성을 인식하고, 이를 측정함으로써 비로써 비교가능하다고 판단된다.

11. 일련의 보상평가 결과 해석측면

보상금에 대하여 사업시행자와 피수용자간에 협의가 불성립되고, 수용재결에 불복하는 경우에는 이의재결, 또는 소송의 절차를 거치게 된다. 이때 크게는 4단계의 절차를 거치면서, 협의평가, 재결평가, 이의재결평가, 소송 평가 등 동일부동산에 대해서 여러 번의 평가가 실시되는데, 평가별로 평가금액의 차이가 발생할 수 있다. 그러나 이 경우에는 각 평가의 기준시점과 평가조건이 동일하다.

그럼에도 불구하고 단계별 평가금액이 차이가 나는 경우에 불확실성의 개념으로 해석이 가능한가에 대한 문제이다. 이는 단계별 평가를 행하는 평가주체가 평가산식에 적용될 요인을 어떻게 인식하는가의 문제로 볼 수 있다. 즉 적용될 요인의 값이 바로 이러한 단계별 금액차이를 유발시키는 것이다. 적용될 요인의 값은 지역요인, 개별요인, 그 밖의 요인의 수치를 의미하며, 이는 시장의 과거, 현재, 미래 상황을 어떻게 인식하는 것이며, 결국 불확실성의 인식문제로도 볼 수 있는 것이다.

12. 연구의 시사점

원래 *DCF*법은 금융상품의 장래 현금흐름 가치를 구하기 위한 방법이다. 이는 상당히 정확성이 높은 부동산가격 평가라고 할 수 있지만, 두 가지 측면에서 단점이 있다. 장래의 현금흐름이 갖는 불확실성 또는 위험을 충분히 고려하지 못한다는 점과 이자율을 구할 때 선택하는 시나리오를 고정시키는 점이다. 그래서 이러한 단점을 극복할 수 있는 방법으로 동적*DCF*법이 있다.

동적*DCF*법에서는 장래의 현금흐름, 장래의 매각가격 등을 보다 현실적으로 구한다. 부동산의 특성을 이용하여 난수를 발생시켜 몬테카를로 시뮬레이션을 실시하고, 몇 만개의 현금흐름 시나리오를 작성한다. 그 결과, 몇 만 건의 예측평가액이 그래프상에 나타나게 된다. 여기서 액수의 폭과 평균치 등을 산출해서 *DCF*법과 같은 여러 가지 선택폭을 제시할 수 있어 가격수준이나 구체적인 가격에 대하여 보다 다양한 정보를 제공한다는 것이 시사점이다.

즉, 동적*DCF*법의 결과는 구간 추정으로 예측가격의 상한과 하한을 포함하는 형태이므로, 시장가치의 개념을 구현하는 표현 방법이다. 기존 “하나의 수치”로 제시하는 표현 방법을 보완하는 형태로 제시할 수 있다.

두 번째는 특정 목표보유기간, 신뢰수준 및 확률분포를 전제로 할 때, 정상적인 시장조건하에서 발생할 수 있는 포트폴리오의 최대손실예상액 추정수치 파악이 가능하다. 투자자가 걱정하는 것은 투자금의 회수가능성이다. 즉 대부분의 투자자는 투자에 의해 얼마나 수익을 낼 수 있는 것 보다는 최악의 경우에 어느 정도의 손실이 발생하는가에 관심을 갖고 있다. 위험 중에서도 하락위험이 문제가 된다. 이 하락위험의 추정에도 동적*DCF*법이 가능하다는 것이다. 투자자는 동적*DCF*법에 의해 얻어진 분포를 보고 거의 가능성이 없다고 볼 수 있는 최악의 시나리오로 계산된 부동산가격으로 거래하면 되는 것이다.

세 번째는 시간경과에 따른 가격 변동의 리스크를 파악할 수 있다. 시간경과를 수반하는 담보평가와 경매평가, 일련의 보상평가 등의 불확실성을 인식할 수 있다. 담보평가와 경매평가상 평가금액의 차이에 대한 해석을 구간 추정을 통해서 판단할 수 있으며 동일 물건에 대한 일련의 반복적인 금액상의 차이에 대한 해석도 가능해진다.

네 번째는 담보가격 산정시 활용 가능성이 있다. 수익성부동산이 있다고 할 경우 당해 부동산의 담보가치를 산정하게끔 의뢰가 되었다고 가정하자. 이 경우 동적*DCF*를 활용한다면 향후 예상가능한 위험을 감안하여 아래 그림처럼 일정한 신뢰구간내로 예측가격을 산정할 수 있고 그 중 최하의 가격을 부동산의 회수가치 또는 청산 가치로 산정할 수도 있다.

다섯 번째는 시장가치 대비 비시장가치의 개념 정립에 활용가능성이 있다. 감정평가사가 평가목적별로 산정하는 가격은 시장가치 정의에 비춰 볼 때, 평가시점, 평가기준, 평가방법 등 평가조건이 상이하므로 인해 비시장가치로 개념 정립될 수 있다. 이러한 비시장가치의 개념 정립은 보상가격, 담보가격, 경매가격, 재개발평가 등 각종 평가 목적별 평가금액간의 상호 관련성 및 금액상 차이 등의 설명을 가능하도록 한다.



1. 동적DCF분석법과 정적DCF분석법의 비교(2007.18회.10점)

I. 의의

1. 정적DCF의 의의

미래현금흐름을 할인율로 현재가에 기간말 재매도가치 복귀액의 현재액을 합하여 대상 부동산의 투자가치나 시장가치를 평가하는 기법이다.

2. 동적DCF의 의의

할인현금수지분석법의 일종으로, 미래환경의 변동성을 변수로 감안하여 투자를 결정하거나 가치평가를 하는 방법이다.

II. 양자의 공통점

① 수익성의 사고방식에 근거하고 있다. ② 미래현금흐름에 대한 분석에 기초하며, ③ 할인율로 현금흐름을 할인한다는 점에서 공통점이 있다. ④ 보유기간 동안 현금흐름의 현재가와 기간말 재매도 가치의 합으로 가치를 구한다.

III. 양자의 차이점

1. 다양한 시나리오 반영가능

각 가치형성요인의 변화가능성을 확률적으로 예측하여 다양한 상황을 상정한 가치를 구할 수 있다.

2. 할인율의 산정가능

동적DCF는 할인율의 변동에 영향을 미치는 다양한 요인들의 변화를 확률적으로 반영하여 할인율을 직접 구할 수 있다.

3. 확률분포로 결과치 제시

몬테카를로 시뮬레이션 등에 의해 다양한 경우의 가치가 제시되므로 점추정치가 아니라 확률분포로 결과치가 제시된다. 이는 시장가치의 <성립될 가능성이 가장 높은 가액>이라는 확률적 개념에 부합한다.



관련 기출문제

1. 수익성 부동산의 가치는 할인된 현금수지와 순영업소득을 이용하여 구할 수 있고, 이 가치는 대부기관의 담보가치 결정기준이 된다. 다음 물음에 답하시오.(2003.14회.20점)

(1) 두 평가방법으로 구한 부동산의 담보가치를 비교설명하시오

(2) 담보가치의 결정에서 고려해야 할 사항들에 대하여 설명하시오.

I. 서

수익성 부동산의 담보가치는 소득접근법의 측면에서 직접환원법과 할인현금수지분석법에 의해 구할 수 있다. 다만 이 두 방법에 의한 담보가치는 기본적으로 수익성의 사고방식으로 구한다는 유사점이 있으나 구체적인 산정방법에는 차이가 있다. 따라서 정확한 담보가치의 결정을 위해서는 양자의 비교를 통한 명확한 이해가 필요하다. 또한 두 방법에 의한 담보가치외에도 기타 부동산의 채무불이행 가능성이나 청산가치, 사권설정 여부 등을 담보가치결정시 고려하여야 적절한 평가결론을 내릴 수 있다.

II. 물음#1

1. 개요

(1) 담보가치의 의의

금융기관 등의 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 법적, 사실적 제 관계를 파악, 분석 후 그 진위, 선악, 적부 및 경제적 가치를 판정하여 결정한 경제적 가치를 말한다.

(2) 소득접근법으로 부동산의 담보가치를 구하는 방법

수익성 부동산은 소득접근법으로 담보가치를 구하는 것이 적절하다. 구체적인 방법으로는 ① 순운영 소득을 자본환원률로 환원하여 담보가치를 구하는 직접환원법이 있고 ② 할인된 현금수지를 할인율로 할인하여 담보가치를 구하는 할인현금수지분석법이 있다.

2. 담보가치의 비교

(1) 유사점

양자 모두 대상부동산이 장래 발생할 것으로 기대되는 수익을 예측·변동의 원칙에 의거하여 예측한 기대치에 근거하고, 수익성의 사고방식을 중시한다. 또한 환원율이나 할인율은 모두 금융시장의 시장 이자율동향과 밀접한 연관을 갖는 바, 이의 산정을 위해 부동산시장 뿐만 아니라 자본시장까지 분석하여 도출하게 된다.

(2) 차이점

- ① **산정방식의 차이** : 직접환원법은 한 해의 안정화된 수익인 순영업소득(*NOI*)을 소득률(*Income rate*)을 적용하여 환원하나, 할인현금수지분석법은 여러 해의 현금흐름을 수익률(*Yield rate*)을 적용하여 할인하고 기간만 지분복귀액을 더하여 부동산의 수익가치를 산정한다.
- ② **세금효과와 고려여부** : 직접환원법은 세금효과를 고려하지 않는다. 그러나 할인현금수지분석법 세후 모형은 세금효과를 고려한다.

Ⅲ. 물음#2

1. 수익과 위험측면

수익성부동산의 담보가치는 창출되는 현금흐름에 기초하였으므로 수익예측의 적절성과 변동가능성 및 자본화율의 적절성 등을 고려하며, 위험고려측면에서 대부비율(= 저당대부액 / 부동산가치), 부채감당율(순영업소득 / 부채서비스) 등을 감안한다. 통상 대부비율이 높으면 높을수록, 부채감당율이 낮을 수록 채무불이행의 위험이 높다.

2. 청산가치측면

청산가치란 담보목적물을 매각하여 저당채권을 회수하는 경우에 대상부동산이 처분되는 금액을 말한다. 담보가치는 채무불이행이 있는 경우 금융기관이 원하는 시기에 처분하여 환가할 수 있어야 하는바, 청산가치나 경매시 법원 법사가격 및 낙찰가격 등을 고려하여 담보가치를 결정해야 한다.

3. 시산가액조정시 고려사항

일본의 부동산평가기준에서는 부동산의 증권화와 관련한 감정평가 등에서 매기의 순수익을 예상해야 하는 경우에는 할인현금수지분석법의 적용을 원칙으로 하고, 아울러 직접환원법을 적용함으로써 검증하는 것이 바람직하다고 규정하고 있다. 우리나라의 경우 관련 규정은 없으나 대상부동산의 성격, 평가목적, 수집된 자료의 종류와 신뢰성 등을 고려하여 시산가액조정을 해야 한다.

4. 기타

주택임대차보호법이나 상가임대차보호법상 법정 소액임차보증금과 선순위근저당권, 법정지상권 성립유무 등도 고려하여 이와 관련된 법적제한이 있는 경우 해당되는 부분을 감액해야 한다.

Ⅳ. 결

담보평가의 부적절성과 부정확성은 금융기관의 부실 및 본인에게도 손해배상의 책임 그리고 업계전체의 위상저하 등의 문제를 가져올 수 있는바 수준 높은 감정평가서비스를 제공할 수 있도록 충분한 이론과 법적 지식이 요구된다 할 것이다.

2. 부동산의 가치는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받기 때문에 감정평가사는 대상부동산의 개별적 특성뿐만 아니라 정부의 정책과 부동산시장변화에 대해서도 이해할 필요가 있는바, 다음 물음에 답하시오.(2011.22회.25점)

(2) 최근 수익형 부동산에 대한 관심이 확산되고 있는데 수익형 부동산의 특징과 그 가치형성원리에 대해 설명하시오.(15점)

(3) 수익형 부동산의 평가방법에 대해 설명하시오.(10점)

I. 서

사적부분에서는 인구감소, 경기침체 등으로 수익형 부동산에 대한 투자가 확산되고 있다. 따라서 수익형 부동산은 일반 부동산과 달리 임대수익을 중시하고 자본시장과 대체경쟁 관계를 이루며 가격이 형성된다는 원리를 고려하여 감정평가해야 한다

III. 설문#2

1. 의의 및 배경

수익창출을 주목적으로 하는 부동산을 말하며 이에는 대표적으로 상가, 오피스, 원룸, 도시형 생활주택, 오피스텔 등이 있다. 최근 인구감소와 주택보급률의 증가, 경기침체, 베이비부머 세대의 은퇴와 맞물려 새로운 투자처로 각광받고 있다.

2. 특징

(1) 운영이득 중시

지가상승을 통한 자본이득을 기대하기 어려워지자 최근에 수익형 부동산에 대한 투자는 운영이득을 중시하는 특징이 있다.

(2) 주거용 부동산도 포함

종래에 주거용 부동산은 비수익성 부동산으로 분류되는 것이 일반적이었으나 최근에 1,2인 가구의 증가, 이혼률의 증가 등으로 소형 주택에 대한 수요가 증가하여 원룸, 고시텔, 도시형 생활주택 등이 수익형 주거용 부동산으로 중요한 비중을 차지하게 되었다.

(3) 임대차관리의 중요성

동일한 규모와 위치를 가진 수익형 부동산이라고 임차인 혼합, 관리상태 양부 등에 따라 수익창출 능력이 달라진다.

(4) 가치상각이 빠른 점

많은 수익형 부동산은 높은 용적률에 낮은 전용률을 가지고 있어 대지비율이 적은 특징이 있다. 따라서 부동산의 가치구성 중 건물의 비중이 커서 감가상각이 빠르게 진행되는 특징이 있다. 이는 수익형 부동산의 투자위험으로 작용한다.

3. 가치형성원리

(1) 개요

수익형 부동산도 기본적으로 일반 부동산과 같이 지역적 차원의 가격수준이 개별부동산 차원의 구체적 가격으로 수렴하는 원리를 가지고 있다. 그러나 수익형 부동산은 투자대안으로서 다루어진다는 점에서 〈수익가치형성원리〉를 중점적으로 설명한다.

(2) 공간시장에서 임대료의 결정

공간시장이란 토지 또는 건물과 같은 부동산 그 자체를 사용하기 위한 시장을 말한다. 수익형 부동산을 사용하고자 하는 수요자가 주어진 공간공급량을 두고 경쟁하는 과정에서 임대료가 결정된다.

(3) 자산시장에서 환원율의 결정

자산시장이란 부동산과 관련된 자산의 현금흐름과 관련된 시장이다. 자산시장은 부동산의 환원율이 결정되는 시장으로 자본시장에서 증권과 채권과 같은 유형의 자본자산들과 경쟁관계를 형성하며 결정된다.

(4) 가격의 결정

부동산의 (수익)가치는 기본적으로 〈임대료/환원율〉으로 결정된다. 따라서 공간시장과 자산시장의 변화는 부동산가치의 변화를 초래한다. 예를 들어 만약 공간시장에 초과수요가 있다면 임대료는 상승하여 부동산가치는 상승할 것이다.

IV. 설문#3

1. 개요

상기 가치형성원리에서 보듯이 수익형 부동산의 가치평가는 원칙적으로 수익방식이 주방식이 되나 자본이득을 중시하는 거래에서는 비교방식이, 담보평가나 과세평가 등에는 원가방식이 중시될 수 있다.

2. 수익방식

대체의 원칙과 수익성의 사고방식에 근거하여 부동산의 가치와 임료를 구하는 방식을 말한다. 수익형 부동산이 창출하는 수익을 적절한 환원율로 환원하여 가치를 구하게 된다. 이 방식은 가치본질에 부합하나 환원율의 파악이 어렵다는 특징이 있다.

3. 비교방식

대체의 원칙과 시장성의 사고방식에 근거하여 부동산의 가치와 임료를 구하는 방식을 말한다. 수익형 부동산은 시장에서 빈번하게 거래되는 속성이 있으므로 본건과 유사거래사례를 수집하여 시점수정, 지역요인, 개별요인 비교 등을 거쳐 가치를 구하게 된다. 이 방식은 간편하고 실증적이나 유사거래사례 수집과 비교과정이 어렵다는 특징이 있다.

4. 원가방식

대체의 원칙과 비용성의 사고방식에 근거하여 부동산의 가치와 임료를 구하는 방식을 말한다. 토지와 건물의 가치를 별도로 구하여 합산하고 이에 감가수정을 하여 가치를 구한다. 이 방식은 객관적인 장점이 있으나 시장거래관행에 부합하지 않고 일체적 효용을 반영하지 못한다는 단점이 있다.

14 기타 방식

논점 14-1

조소득승수법



서브정리

I. 서

1. 개념

조소득승수란 매매가격을 연간조소득으로 나눈 것이다. 장래 기대되는 수익을 환원하는 것이 아니라 과거시장 가격과 조소득이라는 역사적 자료에 의거 부동산의 가치를 구한다.

그러므로 소득을 분석한다는 점에서 소득접근법과 유사하며 과거의 역사적 자료에 의한다는 점에서는 시장 접근법과 유사하나 AI-11판에서는 소득접근법으로 보고 있다.

2. 적용대상

영업경비나 순수익의 추계가 어려운 부동산이나, 임대와 매매가 빈번히 이루어지는 부동산 등은 조소득승수법을 적용하여 평가하기 적합한 부동산에 해당된다. 예를 들어, 임대용 단독주택, 소규모임대용 아파트, 농업용 부동산, 창고용부동산 등이 적합하다.

II. GIM(GRM)법의 절차 및 유의사항

1. 적용절차

(1) 대상부동산의 조소득 산정

다수의 비교 가능한 부동산과 비교 조정하여 대상 부동산의 $GI(GR)$ 을 구한다.

(2) 유사부동산의 조소득승수 산정

거래시점에 임대되고 있던 또는 임대된 비교부동산 가격을 기초로 $GIM(GRM)$ 을 구한다. 이때 거래시점, 부동산 종별, 지역, 규모, 부동산상태 등이 고려 되어야 한다.

즉, 사례의 부동산가격 / 사례의 $GI(GR) = GIM(GRM)$

(3) 대상부동산의 가격 산정

대상부동산의 $GI(GR)$ 에 $GIM(GRM)$ 을 곱하여 대상부동산의 시산가액을 구한다.

즉, 대상부동산의 $GI(GR) \times GIM(GRM) = \text{시산가액}$

2. 유의사항

- ① 총수익승수 산정시 임대이외의 방법으로 파생된 수익은 제외시켜야 한다. ② 유효총수익을 근거로 하는 수익승수는 대상부동산의 유효총수익에만 적용시켜야 하고, 잠재총수익률을 근거로 하는 수익승수는 대상부동산의 잠재총수익에만 적용시켜야 한다. ③ 임료통제, 세제는 거래가격과 임료에 미치는 영향이 다르게 되므로 이들의 동일여부를 고려하고 ④ 조소득승수의 변동요인에 유의해야 한다.

Ⅲ. 월조소득승수와 연조소득승수간의 차이

1. 개설

- ① 조소득승수(*Gross income multiplier*)란 매매가격을 조소득으로 나눈 값, 즉 매매 가격이 조소득의 몇배가 되는가를 나타내는 승수이다.
- ② 조소득승수는 연간 조소득으로 계산되기도 하고, 월간 조소득으로 계산되기도 하는데, 월간 조소득을 기초로 하는 조소득승수를 특히, 월조소득승수라고 한다.

2. 개념상 차이

- ① **연간 조소득승수** : 대규모수익성 부동산이나 장기계약을 위주로 하는 부동산
- ② **월간 조소득승수** : 단독주택이나 아파트와 같이 단기계약을 위주로 하는 부동산

Ⅳ. 부동산의 가치와 임대료 및 조임대료승수와의 관계

1. 부동산의 가치와 임대료의 관계

(1) 양자의 관계

부동산의 가치와 임대료는 비례하는 관계에 있다. 즉, 가치가 높을수록 임대료는 높고, 가치가 낮을수록 임대료는 낮다. 그러나, 가치상승률과 임대료는 상승률이 반드시 일치하는 것은 아니다. 이 같은 현상은 특히 단독주택과 같은 주거용 부동산의 경우에 두드러진다.

(2) 상승률이 불일치하는 이유

단독주택은 수익을 목적으로 하는 것이 아니라 쾌적성을 고려한 주거를 목적으로 지어졌다는 것에 기인한다. 즉, 주택의 점유자에 따라 요구하는 쾌적성의 정도에 차이가 있다. 동일한 주택이라도, 소유자가 요구하는 쾌적성과 임차자가 요구하는 쾌적성이 서로 다르다는 것이다.

2. 부동산의 가치와 조임대료승수와의 관계

가치가 낮은 주택일수록 임대료는 상대적으로 높아서 조임대료승수가 작은 반면, 가치가 높은 주택일수록 임대료는 상대적으로 낮아서 조임대료 승수는 크다.

V. 조소득승수법의 장단점

1. 장점

(1) 매매사례의 비교가능성 판단

어떤 매매사례의 조소득승수가 시장에서의 전형적인 조소득승수와 불일치한다는 것은 매매사례 자체에 어떤 독특한 요인이 있다는 것을 의미한다. 따라서 매매사례를 선별하는 또 하나의 방법으로 사용될 수 있다.

(2) 감가상각추계의 주관성 배제

전통적인 소득접근법에서는 자본환원율을 조정하여 자본회수의 문제를 처리하고 있고, 비용접근법에서는 감가상각을 실제적으로 추계하고 있는데, 이 과정에서 평가사의 주관이 개입될 여지가 많다는 것이다. 그러나, 조소득승수법의 경우 주관성을 배제할 수 있다. 왜냐하면 매도자와 매수자의 협상가격 속에는 이미 감가상각에 대한 고려가 포함되어 있기 때문이다.

(3) 안정경비 추계 불필요

특수한 유형의 수익성 부동산은 특수요소가 너무 많아 의미 있는 안정경비를 추계하기 어려운 경우가 있다. 단독주택이나 소규모건물과 같이 영업경비를 확인하기 어려운 부동산은 조소득승수법이 가장 정확한 가치 추계방법으로 사용될 수 있다.

(4) 타평가방법의 보조수단으로 활용

일반적으로 조소득승수법은 대상부동산의 가치를 추계하는 경우에 단독으로 사용되지 않는다. 다른 평가방법의 보조수단으로 유효하게 활용할 수 있다.

2. 단점

(1) 투자자의 일반적인 시장행태와는 거리가 있는 평가방법

투자자는 대상부동산이 제공하는 순영업소득이나 지분수익을 근거로 투자결정을 하지, 단순히 전체 조소득을 근거로 투자결정을 하지 않는다는 것이다.

(2) 영업경비의 영향 미고려

부동산으로부터 창출되는 소득은, 실제로 영업경비의 차이에 의해 많은 영향을 받고 있다. 그러나 조소득승수법은 이와 같은 차이를 고려하고 있지 않다는 것이다.

(3) 수익성부동산이 갖는 다양한 위험을 미고려

대상부동산이 유사부동산과 조소득은 같다고 하더라도, 그것이 가지는 위험이 정도에 따라 투자자가 실제 획득할 수 있는 소득의 성격은 달라진다. 소득접근법에서는 자본환원율을 조정하여 부과되는 위험을 반영하나, 조소득승수법은 이 같은 위험을 반영할 여지가 없다.

VI. GRM과 GIM의 차이점

1. GRM(Gross Rent Multipliers)

GRM은 비교 가능한 부동산 매매가격을 그 부동산이 가져다주는 연임대료로 나누어 도출되는 숫자로 총임료 승수법은 GRM(총임료승수)을 총임대료에 곱하여 부동산 가격을 산출하는 방법이다.

2. GIM(Gross Income Multipliers)

GIM은 비교 가능한 부동산 매매가격을 그 부동산이 가져다주는 연수익으로 나누어 도출되는 숫자로, 총수익 승수법은 감정평가대상부동산의 총수익에 GIM(총수익승수)를 곱하여 부동산 가격을 산출하는 방법이다.

3. 차이

- ① GIM에는 총임료 이외에 부동산에 귀속하는 수익을 가산한다.
- ② 주택 등에 있어서는 총임료 이외에 기타의 수익을 산출하는 일은 거의 없으므로 일반적으로 쾌적성 부동산에는 총임료승수를 사용하고, 수익성부동산에는 총수익승수를 사용한다. 그러나 이러한 채용방법은 그렇게 명백한 것이 아니며, 일반적으로 GRM을 채용하는 경우가 많다.

VII. GIM이 우리 현실에 맞지 않는 이유

1. 시장의 불완전성

부동산시장의 불완전성으로 사례자료의 신빙성 낮고, 임료시장의 불안정으로 임대사례 포착이 어렵다.

2. 임료의 통제

임료에 대한 통제로 가격과 임료가 동일한 추세로 움직이지 않는다.

3. 세금의 영향

부동산 관련 세금은 가격과 임료에 각각 다른 영향을 미친다.

4. 자료수집의 어려움

- ① 조소득은 대상부동산의 전형적인 것이어야 하나 국민정서상 정확한 공개가 의문시 되며 ② 조소득승수는 유사부동산으로부터 산정되는바 대상부동산과 공실률·경비비율이 유사하고 최근의 사례를 포착하기 어렵다.

5. 수익성부동산 평가제한

토지는 공시지가, 건물은 원가법, 복합부동산은 합산하여 구하는바, 소득접근법이 적용되지 않고 있어 조소득 승수법의 적용여지도 제한 받는다.

 서브정리

I. 서

1. 의의 및 근거

노선가식 평가법이란 특정한 가로에 연접한 접근성이 같은 일단지를 설정하고 표준단위 획지와 노선가를 정하며, 이를 기초로 당해 단지에 속한 다른 획지의 가격을 깊이, 토지의 형태, 가로등에 따른 보정을 가하여 수학적으로 산출하는 방법이다. 이 방법은 거래사례비교법의 객관화·과학화 방안의 일종이라 할 수 있다.

2. 특징 및 적용

(1) 특징

모든 택지의 획지는 가로에서 깊이가 깊어짐에 따라서 가격이 체감된다. 그리고 가로에 면하는 표준깊이의 택지라도 획지의 이용상황, 가로조건(가로의 복원, 포장 등), 접근조건(획지와 공공시설 등에의 접근성), 기타 교통량 등에 의한 격차가 있다는 사고에 기초한다.

(2) 적용

이 방식은 택지의 감정평가를 대량으로 처리할 때 기계적으로 공평하게 처리할 수 있다는 장점이 있지만, 각 획지의 개별성으로 인하여 보정의 완벽을 기할 수 없다는 단점이 있다. 개별공시지가 산정시 이 방식과 유사한 방식이 활용되고 있으며 외국에서는 과세표준액산정시 사용되고 있다.

II. 노선가의 성질과 유의사항

1. 노선가의 성질

- ① 표준단가획지는 지역마다 그 기준이 달라진다.
- ② 가로를 달리하는 경우 노선가를 달리하는 것이 원칙이다.
- ③ 동일노선가를 적용하는 길이(가로의 절단)는 변화한 상점가는 짧고, 주택가는 길다.

2. 노선가 설정시 유의사항

노선가의 설정시 유의사항으로는 제 요인의 구분 및 개별적 영향도를 정확하게 판정하여 노선가의 설정에 반영하는 것이다. 따라서 같은 노선이라 할지라도 변화가와 이를 벗어난 지역의 가격은 격차가 심하므로 기존 시가지의 노선가는 주요 가로와 기타의 가로로 나누어 그 값을 결정하여야 한다.

Ⅲ. 노선가식 평가법의 장단점

1. 장점

- ① 과학적이고 설득력이 있다.
- ② 평가사의 주관이 개입될 여지가 적어 가격편차가 적다.
- ③ 택지의 평가를 단기간에 기계적으로 대량·공평하게 처리할 수 있다.
- ④ 과세가격 산정, 재개발사업, 수용보상에 따른 평가 등에 유익하게 사용할 수 있다.

2. 단점

- ① 각 획지는 지형이 각양각색이므로 토지의 형상에 따른 보정률이나 깊이가격체감률 등의 파악이 어렵다.
- ② 건부지 등과 같이 이미 이용중인 택지의 경우, 건물과의 관련성이 반영되기 어렵다.
- ③ 나지와 건부지 등과 같이 이용상황이 다른 경우에는 정상적인 대비가 어렵다.
- ④ 시장성의 문제가 반영되기 어렵다. 따라서 시장가치와 괴리되는 현상이 나타날 수 있다.
- ⑤ 대상획지의 가치가 과연 수식 몇 가지의 결합으로 평가할 수 있는 것인가라는 문제점이 있다.

논점 14-3

중회귀분석



서브정리

1. 서

부동산 평가에서는 3가지 접근법이 전통적으로 활용되었다. 그러나, 컴퓨터의 보급이 일반화되고 부동산 평가에 있어서도 과학화의 방안으로 통계적 기법이 도입되었다. 통계적 기법으로 대표적인 것이 회귀분석법이다. 회귀 분석법이란 통계적 방법을 사용하여 여러 변수들 사이의 관련성을 파악하는 방법으로, 단순회귀분석과 중회귀 분석이 있다.

II. 중회귀분석법의 논리

1. 의의 및 목적

중회귀분석법은 부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산가치와의 관련성을 종합적으로 고찰하여 대상부동산의 시장가치를 추계하는 방법이다.

회귀분석의 목적은 ① 정해진 어떤 독립변수의 값에 대해 종속변수가 어떤 추정치를 갖게 될 것인가에 대한 정보를 제공해주고, ② 회귀선을 사용하여 종속변수의 값을 추정할 때 이 추정에 관련된 오차의 크기에 대한 정보를 제공해 준다.

2. 회귀분석의 모형

(1) 단순회귀분석

단순회귀분석이란 가장 중요한 특성이라고 생각하는 하나의 변수를 사용하여 대상의 시장가치를 추계하는 것을 말한다. 시장가치란 여러 가지 요인에 의해 복합적으로 결정되므로 단순회귀분석으로 시장가치를 추계하는 경우는 별로 없으나, 부동산 분석에서 종종 사용되고 있다.

(2) 중회귀분석법

- ① **의의** : 단순회귀분석법은 단 하나의 독립변수에 의하여 종속변수가 결정된다는 것을 보여주고 있으나 종속변수는 하나의 독립변수에 의해서 설명되어지지는 않는다. 중회귀분석법은 단순회귀 분석법과 논리적으로 같으나 여러 가지의 독립변수와 종속변수와의 상관관계를 분석하는 것이다.
- ② **내용** : 부동산가치는 부동산의 가치에 영향을 주는 여러 가지 요인 각각의 독립변수로 하여 부동산의 시장가치(종속변수)와의 관계인 회귀식을 도출, 평가에 활용하는 방법이다. 회귀계수는 부동산의 특성에 따라 시장가치에 미치는 정도를 나타내며 (+)인 경우가 보통이나 (-)값을 가지는 경우도 있다. 감정평가에 있어 실무적으로는 컴퓨터에 의해 처리되는 다중회귀분석이 많이 활용되고 있다.

3. 다중회귀분석의 자료요건

(1) 개요

중회귀분석을 이용해서 시장가치를 평가할 경우, 먼저 분석에 사용되는 자료가 요구하는 기준치를 충족시키고 있는지를 검토하여야 한다. 만약, 자료가 이 같은 기준을 충족시키지 못하고 있다면, 대상부동산의 시장가치를 중회귀분석으로 평가하는 것은 오류를 범할 가능성이 많다.

(2) 일반적인 자료의 요건

- ① 매매사례 전체의 자료의 수가 충분히 해야 하지만 매매사례별 개별특성에 관한 자료의 수도 많아야 한다.
- ② 수집된 자료들의 매매가격이나 개별특성들의 값들은 정규분포를 이루고 있어야 한다.
- ③ 분석에 사용되는 거래사례는 여러 가지 특성으로 보아 상당한 정도의 유사성이 있어야 한다.
- ④ 분석에 사용되는 거래사례는 동일한 시장지역으로부터 나온 것이어야 한다.

(3) 통계학적 자료의 요건

- ① 종속변수와 독립변수와의 사이에 선형관계가 성립되어야 한다.
- ② 오차를 상호간에 자동상관이 없어야 하며 그 분포는 등분산성이 있어야 한다.
- ③ 독립변수들은 다공선성이 없어야 한다.

III. 중회귀분석에 의한 평가절차

1. 개설

중회귀분석으로 부동산의 시장가치를 평가하기 위해서는 일정한 절차가 필요하다. 이러한 절차가 기존의 평가 방법과 같은 것은 분석결과 도출된 수식으로 대상부동산 시장가치를 추계하기에 앞서 필수적으로 통계적 검증이 있어야 하며, 도출된 수식은 평가 대상부동산이 투입된 매매사례와 성격이 비슷할 경우에 한하여 제한적으로 사용되어야 한다.

2. 매매사례표본의 선정

(1) 공간적 범위

표본추출을 위한 근린지역의 경계를 설정하기 위하여, 지역사회에 정통한 평가사의 주관적인 판단에 의해 근린지역을 확정하거나 객관적인 통계학적 분석방법에 의해 근린지역을 확정한다.

(2) 시간적 범위

부동산의 가치는 시간에 따라 변동된다. 시간의 범위가 너무 길면 정확한 가치추계가 어렵고, 그것이 너무 짧으면 매매사례의 수가 적게 되어 통계치의 신뢰성이 문제가 된다. 매매사례의 선정의 시간적 범위는 통상 일 년이 표준단위로 되어 있다.

3. 특성변수의 선정

무슨 변수를 분석할 것인가를 결정해야 한다. 어떠한 특성이 부동산 가치에 많은 영향을 미치는지 파악해야 한다. 평가사는 전형적인 매수자와 매도자가 가격협상과정에 있어 시장의 어떠한 요소를 중요시 여기는지 충분히 고려하여 이를 특성변수로 선정한다. 부동산의 면적, 위치, 모양, 근린지역의 성격 등은 전형적인 매수자, 매도자가 중요시 여기는 특성들이다.

4. 부동산특성의 코딩

코딩이란 컴퓨터에 의한 분석을 가능하게 하기 위하여 특성을 적절하게 전산입력하는 것을 말한다. 특히 적절한 특성이 변수로 선택되었다 할지라도 코딩이 잘못되게 되면 유용한 결과를 도출하기가 어렵게 된다.

5. 중회귀통계치의 분석

(1) 다공선성

(가) 의미

다공선성이란 유사한 매매사례간에 두 개 이상의 특성이 동시에 공통적으로 발생하는 것을 의미한다. 예를 들어, 토지면적이 큰 주택은 대체로 건평이 넓고, 이는 방의 수도 많을 수 있다. 이들, 토지면적, 건평, 방의 수는 유사 부동산 사이에 동시에 발생하는 것으로서, 이들 상호간에는 다공선성이 발생할 가능성이 매우 높다. 다공선성이 높을 경우 변수의 유의성이 없는 즉, 회귀계수가 0이 될 수 있다.

(나) 다공선성 확인방법

가장 손쉬운 방법으로 변수상호간의 상관계수를 구해보는 것이다. 상관관계가 높게 나타나는 것은, 그 변수들 간에 다공선성이 심하다는 것을 추측할 수 있다.

(다) 다공선성 처리 방법

중요한 변수만 회귀분석에 포함시키고 나머지는 제외시킨다. 중요한 변수의 판정은 단계적 회귀분석을 통해서 결정한다.

(2) 결정계수

(가) 의미

결정계수란 독립변수가 종속변수의 변화의 정도를 얼마만큼 설명해 줄 수 있는지를 나타내는 지표이다. 결정계수는 분석에 포함된 부동산의 특성이 시장가치를 얼마나 정확하게 추계할 수 있는지를 나타내는 것이다.

(나) 통계치의 의미

결정계수가 높으면 높을수록 평가모형은 시장가치를 그만큼 정확하게 추계할 수 있다. 회귀식을 평가 목적에 사용하기 위해서는 결정계수가 적어도 0.90이상은 되어야 한다. 다중회귀분석에서는 보통 결정계수의 크기로 모형의 적합성을 비교한다.

(3) 잔차비율과 평균잔차

(가) 잔차비율

개별매매사례의 매매가격에서 잔차가 차지하는 비율로, 잔차비율이 크다는 것은 개별매매사례의 매매가격이 회귀식으로 설명되지 않는 부분이 많다는 것이다. 따라서 잔차비율이 15% 이상 되면 재검토하는 것을 원칙으로 한다.

(나) 평균잔차

잔차비율의 평균을 말한다. 평균잔차가 크다는 것은 그 만큼 정확하지 못하다는 것을 의미하므로, 평균잔차가 10%가 넘게 되면 평가모형으로 사용하기가 곤란하다.

6. 투입자료에 대한 재검토

(1) 매매사례에 대한 검토 및 수정

- ① 매매사례의 수를 증가시킨다.
- ② 보다 유사한 부동산끼리 그룹을 이룰 수 있도록 매매사례를 계층화시키거나 원래의 표본을 더 세분화시킨다.
- ③ 표본과 어울리지 않는 매매사례를 제외시킨다. 가격이 왜곡된 부동산이나 독특한 특성을 가진 부동산이 있는지를 조사하고 이것이 발견되면 이를 표본에서 제외시킨다.
- ④ 보다 동질적인 매매사례를 획득할 수 있도록 근린지역의 경계를 재조정한다.

(2) 특성변수에 대한 재검토

특성변수는 매수자나 매도자의 취향에 따라 끊임없이 변하는 것이므로 과거에 중요했던 변수가 현재나 앞으로도 계속 같은 정도로 중요할 것이라고 장담할 수 없다. 따라서 중요한 특성변수가 빠져 있는 경우에는 평가모형이 신뢰성을 결여하여 적용이 곤란하므로 실지조사를 통한 매매사례의 지형, 위치, 토지의 형상 등을 세밀히 관찰하여야 한다.

7. 평가모형의 검증과 적용

모형이 완성되면 시장가치를 도출하기 전에 최종적으로 검증을 해야 한다. 최종검증은 최근에 발생한 유사 매매 사례 중에서, 표본에 포함되지 아니한 사례를 대상으로 한다. 이때 유의함 점은 검증대상이 되는 매매사례가 표본에 포함되어 있는 매매사례와 여러 가지 측면에서 유사해야 한다는 것이다. 검증의 결과 평가모형이 시장 가치를 정확하게 추계하는 것으로 판단이 되면 이 모형은 다른 부동산의 시장가치를 추계하는 데에 쓰일 수 있다. 부동산의 가치란 시간에 따라 부단히 변하는 것이므로 평가사는 계속해서 새로운 매매사례를 수집, 정리하고 이를 정기적으로 갱신하여 평가모형이 항상 새로운 상태에 있도록 해야 한다.

IV. 장단점

1. 장점

① 객관적, 설득력 있고 ② 대량으로 공평하게 처리가능하며 ③ 시간경과가 독립변수로 선정되면 시점수정은 자연스럽게 배제 가능하고 ④ 개별특성의 기여도 파악이 가능하다.

2. 단점

① 자료수집, 채택이 곤란 ② 프로그래밍 과정상 평가사의 판단, 경험은 완전히 배제하지 못한다. ③ 선형회귀 분석모형은 가치형성 제요인을 반영하지 못한다.



1. 감정평가방법에 있어 통계적 평가방법의 의의와 활용상의 문제점을 설명하시오.(1992.3회.10점)

I. 통계적 평가방법의 의의

부동산의 가격은 특성가격의 합이라는 헤도닉 모형(hedonic model)에 근거하여, 부동산의 가격과 주요 가치형성요인간에 자가모형을 설정하고, 다중회귀분석법을 통하여 개별토지의 가격을 구하는 방법을 말한다.

II. 활용상의 문제점

1. 전문가적 판단의 배제

컴퓨터에 의해 수행되는 대량평가기법으로서, 전문가가 개별 물건의 특성을 감안하여 수행하는 정밀평가가 아니므로 전문가적 판단이 배제되어 평가의 정확성이 떨어지는 문제점이 있다.

2. 자료수집의 난이

통계적 분석을 위해서는 주요 가치형성요인간의 통계적 자료가 구비되어야 하나, 우리나라의 부동산시장의 특성상 자료의 수집, 구축이 어렵다.

3. 지역성과 개별성의 반영한계

부동산의 가격은 지역적 가격수준의 영향하에서 개별부동산의 최유효이용을 전제로 개별적·구체적으로 형성되는 매커니즘이 있는데, 통계적 방식으로는 이러한 형성원리의 반영이 어렵다.

4. 분석과정 중 오류가능성

① 부적절한 사례자료를 선정하는 오류, ② 비합리적인 가격모형설정의 오류, ③ 부동산특성의 코딩(coding, 전산입력)중 오류, ④ 분석 및 판단과정에서 생길 수 있는 오류 등의 가능성의 문제점이 있다.

2. 계량적 부동산평가방법인 회귀분석의 개념, 결정계수 및 유의수준에 관하여 각각 약술하시오. (1998.9회.10점)

I. 회귀분석의 개념

1. 의의

회귀분석법은 부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산 가치와의 관련성을 종합적으로 고찰하여 대상부동산의 시장가치를 추계하는 방법이다.

2. 종류

① 한 개의 독립변수와 종속변수와의 관계를 분석하는 단순회귀모형과 ② 여러 개의 독립변수와 종속변수와의 관계를 분석하는 다중회귀분석모형이 있다.

II. 결정계수

$$\text{수식 : } R^2 = \text{회귀변량} / \text{총변량} = \text{회귀식에서 설명되는 변량} / \text{종속변수의 총변량}$$

결정계수란 종속변수들이 독립변수의 변화정도를 얼마만큼 설명해 줄 수 있느냐를 나타내는 지표를 말한다. 이러한 결정계수는 R^2 로 표시되는데 결정계수가 높을수록 평가모형은 시장가치를 그만큼 정확하게 추계할 수 있다. 분석된 회귀식이 평가목적으로 사용되기 위해서는 결정계수가 적어도 0.90이상은 되어야 한다.

III. 유의수준

유의수준(*significance level*)은 통계적인 가설검정에서 사용되는 기준값이다. 일반적으로 유의수준은 α 로 표시하고 95%의 신뢰도를 기준으로 한다면 $(1 - 0.95)$ 인 0.05값이 유의수준 값이 된다. 가설검정의 절차에서 유의수준 값과 유의확률 값을 비교하여 통계적 유의성을 검정하게 된다.

3. 개별부동산을 평가함에 있어 통계적 평가방법에 의한 가격이 전통적인 감정평가3방식에 의한 가격보다 시장가치와의 차이가 크게 나타날 가능성이 있다. 그 이유를 설명하시오.(2007.18회.30점)

I. 서

시장가치란 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다. 다만 부동산의 자연·인문특성으로 인하여 부동산의 시장가치는 시장내에서 자동으로 성립하지 않아 전문가에 의한 가치지정이 필요하게 된다.

최근 시장가치를 객관적·과학적으로 접근하기 위한 시도로써 통계적 방식의 평가방법이 활용되고 있다. 그러나 통계적 평가방법은 전문가적 판단이 결여되어 있을 뿐만 아니라 부동산의 고유특성을 온전히 반영하지 못하여 시장가치와 크게 괴리될 가능성이 있다.

II. 양 방법에 의한 시장가치의 평가

1. 통계적 평가방법에 의한 시장가치의 평가

(1) 통계적 평가방법의 의의

부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산가치와의 관련성을 수리적으로 고찰하여 대상부동산의 가치를 추계하는 방법을 말한다.

(2) 평가방법

평가대상부동산과 비교가능성이 있는 유사한 부동산의 매매사례자료를 수집하고, 대상물건의 가치형성에 중요한 영향을 미친다고 판단되는 특성변수를 선정하여 전산입력한다. 입력된 자료를 통계적으로 분석하고 결과에 대해 통계적 유의성을 검증하여 평가모형을 확정한다. 이 평가모형의 대상물건의 현황 자료를 입력하여 가격을 구하게 된다.

2. 전통적인 감정평가3방식에 의한 시장가치의 평가

(1) 전통적인 감정평가3방식의 의의

대체의 원칙과 시장성, 비용성, 수익성의 사고방식에 따라 부동산의 경제적 가치를 판정하는 비교방식, 원가방식, 수익방식을 말한다.

(2) 평가방법

① 비교방식은 대상과 유사한 물건의 거래사례를 수집하여 가치형성요인의 비교작업을 거쳐 비준가액을 구한다. 또한 ② 원가방식은 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 기준시점 현재 가치는 적산가액을 구하고 ③ 수익방식은 장래 대상물건이 발생할 것으로 기대되는 순수익을 환원율 또는 할인율로 환원 또는 할인하여 수익가액을 구한다. ④ 최종적으로는 이 3가지 시산가액을 조정하여 가격을 구하게 된다.

Ⅲ. 시장가치와 차이가 나는 이유

1. 전문가적 판단의 결여

부동산의 자연·인문특성으로 인해 가치형성요인이 다양하고 그에 따라 가치형성과정이 복잡하다. 따라서 부동산의 가치는 부동산의 법률적·기술적·경제적 측면을 복합적으로 판단해야 하나 통계적 방식으로는 이러한 전문가적 판단이 불가하다.

2. 시산가액조정절차의 결여

(1) 시산가액조정의 의의

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말한다. 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

(2) 가격3면성과 시산가액조정 절차의 필요성

부동산의 가격은 시장성, 비용성, 수익성의 가치3면성의 상호 관련하에서 형성된다. 따라서 시산가액 조정 절차를 통해 이러한 가치3면성을 대상부동산의 성격, 수집된 자료의 신뢰성, 평가목적 등을 고려하여 적절히 조화시켜 부동산의 진정한 가치를 파악할 필요성이 존재한다.

(3) 통계적 평가의 한계

전통적인 감정평가3방법은 가치3면성을 각기 반영하는 시산가액을 도출하여 시산가액조정 절차를 통해 적절히 조화시킬 수 있으나, 통계적 방식은 이러한 시산가액조정 절차가 결여되어 있어 가치3면성을 적절히 고려할 수 없어, 진정한 시장가치와 괴리되는 경우가 많다.

3. 부동산의 지역성 반영 한계

(1) 지역성의 의의

지역성이란 부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 특성을 말한다.

(2) 통계적 평가의 한계

부동산은 일반재화와는 달리 부동산이 속한 지역과 일정한 상호관계를 이루며 지역의 가격수준의 제약하에서 구체적 가격이 형성되는 특성을 갖고 있다. 그러나 통계적 방식은 이러한 지역성을 반영하지 못하고 일반재화와 마찬가지로 개별부동산만을 독립적으로 판단하므로 그 결과액이 시장가치와 괴리될 수 있다.

4. 가치형성요인의 변화가능성 반영 불가

부동산의 가격은 고정된 것이 아니라 가치형성요인의 변화에 따라 부단히 변화하는 특성을 갖고 있다. 따라서 부동산의 가격은 시장참가자들의 장기적 배려하에 형성된다. 그러나 통계적 방식은 특정 시점의 자료만으로 부동산의 가격을 판단하므로, 부동산의 장래 변화가능성을 반영하지 못해 시장가치와 괴리될 가능성이 있다.

5. 통계적 방식 자체의 오류가능성

통계적 방식의 정확성은 자료수집, 모형설정, 분석의 정확성, 신뢰성 검증의 정도에 달려 있다. 그러나 ① 자료의 비공개성으로 자료수집이 어렵고 ② 복잡한 가치형성요인을 반영할 수 있는 모형설정이 어렵다 또한 ③ 분석과정 중 결정계수가 90%이하인 경우, 표준오차 및 잔차비율이 일정한계 이상이거나 변수 상호간 다공선성이 발생하는 때에는 통계적 오류가 발생할 수 있다.

6. 기타

① 부동산 가치형성의 일반원리인 가격제원칙의 반영이 어렵고 ② 부동산이 일반재화와는 달리 공간재로서 인간생활의 환경이 되는 특성을 반영하기 어렵다. 또한 ③ 지가는 지대의 자본환원이라는 지가형성의 기본 원리의 반영이 어려워 통계적 방식에 의한 가격은 시장가치와 괴리되기 쉽다.

IV.결

부동산의 사회성·공공성으로 인하여 부동산의 경제적 가치는 전문가에 의해 엄밀히 판단되어야 한다고 본다. 따라서 통계적 방식에 의한 가격은 전통적인 감정평가3방식에 의한 가격의 보충적 수단으로 활용되어야 한다. 다만 과세평가와 관련하여 평가능률적 측면에서 통계적 방식에 의한 가격산출의 필요성이 인정되는 경우 전문가에 의한 엄격한 가격검증을 받아야 한다고 본다.

4. 부동산 감정평가시 다양한 평가방법이 있고 정확한 가격 평가를 위해서는 경제적상황의 변화도 고려해야 할 필요가 있다. 다음의 물음에 답하시오.(2011.22회.30점)

(1) 감정평가에 사용될 수 있는 계량적(정량적)방법인 특성가격함수모형(*Hedonic Price Model*)에 대해 설명하고, 감정평가사의 주관적 평가와 비교하여 그 장·단점을 논하시오.(10점)

(2) 최근의 세계경제 위기가 국내 부동산시장에 미치는 영향을 기술하고, 이러한 영향 하에서 부동산 감정 평가를 할 경우 비교방식, 원가방식, 수익방식별로 유의점을 논하시오.(20점)

I. 서

부동산을 둘러싼 환경은 끊임없이 변화하기 때문에 감정평가시 이를 고려해야 한다. 최근에 감정평가의 과학화·객관화 방안으로 특성가격함수모형이 유력한 대안으로 활용되고 있고 이 방법은 객관적이고 대량 처리가 가능하다는 장점이 있다. 그러나 세계경제위기 상황에서 급격한 경기침체와 그로 인한 거래위축의 상황에서는 통계방식의 적용이 곤란하여 전문가의 주관적 평가법이 유용할 수 있다. 다만, 주관개입의 최소화를 위해 이러한 시장상황 반영에 특히 유의해야 한다.

II. 설문#1

1. 개념

(1) 의의

부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산가치와의 관련성을 수리적으로 고찰하여 대상부동산의 가치를 추계하는 방법을 말한다.

(2) 평가방법

평가대상부동산과 비교가능성이 있는 유사한 부동산의 매매사례자료를 수집하고, 대상물건의 가치 형성에 중요한 영향을 미친다고 판단되는 특성변수를 선정하여 전산입력한다. 입력된 자료를 통계적으로 분석하고 결과에 대해 통계적 유의성을 검증하여 평가모형을 확정한다. 이 평가모형의 대상물건의 현황 자료를 입력하여 가격을 구하게 된다.

2. 장점

- ① 비교과정에서 발생할 수 있는 주관개입을 최소화 할 수 있으며 ② 다수 사례를 수집하여 분석함으로 실증적인 결과를 도출하여 신뢰성이 높고 ③ 대량평가에 유용하여 과세평가 등에 활용될 수 있으며 ④ 일조권·조망권 등의 비시장재화의 감정평가에 유용한 대안적 평가법으로 사용될 수 있다.

3. 단점

- ① 시장성에 중점을 둔 방식으로 가치3면성을 반영하지 못하고 ② 이에 따라 시산가액조정 절차가 결여되어 있다. ③ 또한 부동산의 가치가 그 지역과 일정한 관계를 형성하며 결정된다는 지역성을 반영하지 못하고 ④ 세계경제위기와 같이 새롭게 대두된 가치형성요인의 영향과 그 의미를 고려하지 못한다. ⑤ 경제 위기와 같은 경기침체시에 거래사례가 희소해지면 통계방식의 적용이 근본적으로 곤란해진다.

III. 설문#2

1. 세계경제위기의 개념

2008년 미국의 서브프라임 모기지 부실사건을 시작으로 유럽국가의 부도위험으로 확산된 세계적 경제 불황을 말한다. 이로 인해 전 세계적 소비감소, 고용감소, 국가부채증가 등의 문제가 발생하고 있다. 우리나라와 같이 대외경제 의존도가 높은 나라의 경우 매우 중대한 영향을 받고 있다.

2. 부동산시장에 미치는 영향

(1) 담보대출축소(수요감소)

경기침체로 인하여 국민소득과 부동산가치가 감소하여 대출상환능력이 감소하고 있다. 따라서 금융권에서는 가계담보대출의 규모를 줄여나가고 있다. 이는 부동산의 유효구매력 감소로 이어져 수요를 감소시킬 것이다.

(2) 개발사업 제한(공급감소)

경제위기로 개발사업에 필요한 자금을 융통하기 어려워지거나 개발 후 분양이나 임대료가 어려워 것으로 예상됨에 따라 경제적 타당성을 갖추기 어려워 질 것이다. 따라서 많은 개발사업들이 지연되거나 취소될 것이다.

3. 3방식 적용시 유의사항

(1) 비교방식

경기침체로 각종 부동산거래나 개발활동이 침체된다. 따라서 거래사례의 수집이 어려워진다. 또한 급매 등의 사정이 개입될 수 있어 사정보정에 유의해야 한다.

(2) 원가방식

- ① **토지가치에서 고려** : 토지에 대한 수요감소로 토지의 가격은 하락하게 될 것이다.
- ② **재조달원가에서 고려** : 건설경기의 침체로 인하여 건축비는 하락할 수 있으나, 부동산금융경색이 발생하는 경우 금융비용은 오히려 증가할 수 있다. 따라서 이러한 내용이 재조달원가의 증감에 미치는 영향에 유의해야 한다.
- ③ **감가수정에서 고려** : 감가상각은 비용과 가치의 차이로 묘사된다. 부동산 경기침체로 부동산의 가치가 하락하게 되면 비용과 가치의 격차인 감가수정액의 크기가 커진다.

(3) 수익방식

- ① **현금흐름에서 고려** : 경기침체로 인하여 임대료가 하락하고 공실률이 증가할 수 있다. 따라서 부동산이 장래 산출할 것으로 예상되는 순수익 또는 현금흐름이 감소하게 될 것이다.
- ② **할인율에서 고려** : 경기침체는 부동산에 대한 투자위험을 높인다. 따라서 이러한 위험의 증가를 반영하여 할인율이나 환원율을 상승하게 될 것이다.

IV. 결

특성가격모형은 안정된 시장상황에서는 유용한 방법이 될 수 있으나 세계경제위기와 같은 불확실성의 시기에는 전문가의 주관적 3방식이 더 적합할 수 있다. 다만 이때는 시장환경에 대한 면밀한 분석을 통해 자의적 판단이 아닌 고도의 전문적 통찰력이 감정평가에 반영되도록 해야 한다. 또한 각 방법은 일장일단이 있으므로 가급적 병용하여 평가의 정도를 높이는 것이 타당하다고 생각한다.

15 임료의 평가

최고최선
감정평가이론

는점 15-1

임료의 평가



관련규정

감칙 제22조 (임대료의 감정평가)

감정평가법인등은 임대료를 감정평가할 때에 임대사례비교법을 적용하여야 한다.

실무기준 3 임대료의 감정평가

3.1 정의

임대료(사용료를 포함한다. 이하 같다)란 임대차 계약에 기초한 대상물건의 사용대가로서 지급하는 금액을 말한다.

3.2 자료의 수집 및 정리

임대료의 자료의 수집 및 정리는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리 규정을 준용한다.

3.3 임대료의 감정평가방법

- ① 임대료를 감정평가할 때에는 임대사례비교법을 적용하여야 한다.
- ② 임대료의 산정기간은 1월이나 1년을 단위로 하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 임대료는 산정기간 동안에 임대인에게 귀속되는 모든 경제적 대가에 해당하는 실질임대료를 구하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 의뢰인이 보증금 등을 포함한 계약 내용에 따라 지급임대료를 산정하도록 요청할 때에는 해당 계약 내용을 고려한 지급임대료를 구하되, 감정평가서에 그 내용을 적어야 한다.



서브정리

1. 임료의 개념

1. 의의

임료는 부동산에 대한 사용수익의 경제적 대가로서 교환의 대가인 가격과 함께 광의의 가격을 구성한다.

2. 가격과 임료의 관계

- (1) 원본과 과실관계
- (2) 기간의 차이

3. 임료의 기준시점과 실현시점

(1) 임료의 기준시점

임료산정기간 내의 수익의 시초시점을 기점으로 하는 것으로 그 기간의 초일이 된다. 즉, 임료를 매월 지불하면 월의 초일, 매년 지불하면 년의 초일이 된다.

(2) 임료의 실현시점

임료는 임료산정기간에 있어서 부동산의 경제적 가치가 기말에 집약적으로 실현된 것이기 때문에 임료계산의 기준이 되는 기일은 임료산정 기간의 월말이 되고 이를 임료의 실현시점이라고 한다.

II. 실질임료와 지불임료

1. 실질임료

임대인에게 지불되는 모든 경제적 대가를 말하며, 순임료와 필요제경비 등으로 구성된다.

2. 지불임료

각 지불시기에 지불되는 임료로서 대상부동산의 순임료의 일부와 대상 부동산의 사용·수익을 위한 필요제경비 등으로 구성된다.

실질임료		㉟ ① 예금 성격을 갖는 일시금의 운용익 ② 선불적 성격을 가는 일시금의 상각액 ③ 선불적 성격을 갖는 일시금의 미상각액에 대한 운용익	
	지불임료	㉠ ① 각 지불시기에 일정액씩 지불되는 임료 중 순임료액 ② 부가사용료, 공익비 중 실비를 초과하는 금액	㉡ ① 감가상각비 ② 유지수선비 ③ 손해보험료 ④ 세금 및 공과금 ⑤ 대손준비비 ⑥ 공실 등에 의한 손실액
		순임료	필요제경비

$$\text{① 지불임료} = \text{㉠} + \text{㉡}$$

$$\text{② 실질임료} = \text{㉠} + \text{㉡} + \text{㉟} = \text{순임료} + \text{필요제경비}$$

Ⅲ. 임료평가시 원칙적으로 실질임료를 구해야 하는 이유

지불임료는 명목적인 임료에 불과하고 대상물건의 정확한 용익의 대가를 표시한다고 보기 어려우며, 실질임료가 임차인의 실질적 경제부담을 의미하기 때문이다.

Ⅳ. 지불임료를 구할 때의 일반적 유의사항

1. 지불임료를 구할 때 명확히 할 사항

- ① **임료산정 기간 및 지불 시기** : 운용이익, 운용익, 상각액 등에 영향을 준다.
- ② 선불적 성격을 갖는 일시금의 액과 상각방법
- ③ 예금적 성격을 갖는 일시금의 액과 이자유무
- ④ 공익비·부가사용료의 실태 및 실비초과 유무

2. 일시금의 대소

일시금액의 대소는 순임료 뿐만 아니라 필요제경비 중 대손준비금에도 영향을 준다.

3. 건설협력금이 있는 경우

건설협력금은 보통 일반용자보다 장기·저리인바 건설협력금의 지급이자와 시중 대출이자와의 차액은 순임료 일부를 구성하여 지불임료에 영향을 주게 됨에 유의해야 한다.



1. 다음의 용어를 간략하게 설명하시오.(1995.6회.10점)

- (1) 임료의 기준시점
- (2) 임료의 실현시점
- (3) 임료의 산정시기
- (4) 임료의 지불시기

1. 임료의 기준시점

임료의 기준시점은 임료산정기간 내의 수익의 시초시점을 기점으로 하는 것으로 그 기간의 초일이 된다. 즉, 임료가 매월 지불하면 월의 초일, 매년 지불하면 년의 초일이 된다. 임료산정기간은 원칙적으로 택지와 건물 및 그 부지에는 1개월 단위로 하고, 기타 토지에 대하여는 1년을 단위로 하는 것이 일반적이다.

2. 임료의 실현시점

임료는 임료산정기간에 있어서 부동산의 경제적가치가 기말에 집약적으로 실현된 것이기 때문에 임료계산의 기준이 되는 기일은 임료산정 기간의 월말이 되고 이를 임료의 실현시점이라고 한다.

3. 임료의 산정시기

임료를 계상하게 되는 기간을 의미하는 바, 기간 중에 지불되는 지불임료 뿐만 아니라 보증금 및 권리금, 실비초과 공익비 등이 모두 계산되어야 한다.

4. 임료의 지불시기

임료가 지불되는 시기를 의미하는 바, 상기의 산정시기는 실질임료를 그 산정의 목표로 하는 반면, 이는 실제로 기간 중에 지불되는 지불임료에 대한 개념이다.

2. 최근 부동산시장에서 임료의 감정평가가 점차 중요시되고 있다. 이에 있어 다음 사항을 논하시오.
(1996.7회.40)

(1) 가격과 임료의 관계

(2) 신규임료와 계속임료의 평가방법과 유의점

(3) 부가사용료와 공익비의 차이점과 이들의 실질임료 산정시 처리방법

(4) 임료의 시산가액 조정시 유의점

I. 서

부동산은 자연특성은 영속성으로 인해 그 경제가치가 가격과 임료로 구분된다. 최근 부동산시장의 투자 패러다임이 자본이득(*capital gain*)을 얻으려는 행태에서 운영이득(*income gain*)을 기대하는 행태로 변화함에 따라 운영이득인 임료의 평가가 중요시되고 있다.

그런데 임대차는 매매계약과는 달리 계속적인 계약관계가 성립하기 때문에 임료가 신규임료와 계속임료로 구분되는 특징을 가지고 있다. 또한 경비항목에 대한 처리방법이 임료의 크기에 영향을 미치는 특징도 가지고 있다. 따라서 임료의 시산가액 조정시에는 일반적인 유의사항외에 이러한 특징도 고려하여야 한다.

II. 물음#1

1. 가격과 임료의 의의

(1) 가격의 의의

내용년수 전기간에 걸쳐 부동산을 사용·수익함으로써 발생하는 경제가치를 현가로 표시한 교환의 대가를 말한다.

(2) 임료의 의의

임대차 기간동안 사용·수익함으로써 발생하는 경제가치로서 용익의 대가를 말한다.

2. 부동산의 경제가치가 가격과 임료로 구분되는 근거

일반재화는 기간의 경과나 사용에 따라 소모되는 특성을 가지고 있으나 부동산은 자연특성으로서 영속성을 가지고 있다. 따라서 부동산은 임대차의 대상이 될 수 있으므로 가격과 임료로 그 경제가치가 구분되게 된다.

3. 가격과 임료의 관계(원본과 과실의 관계)

임료는 부동산이 지니는 원본가치의 사용·수익에 대한 대가로서 당해 부동산의 경제가치를 파악함으로써 구할 수 있다. 동시에 부동산의 가격은 매기간 동안의 임료를 적정하게 파악함으로써 구할 수 있다. 즉 가격과 임료사이에는 원본과 과실의 관계가 성립한다.

III. 물음#2

1. 신규임료와 계속임료의 의의

① 신규임료란 기준시점 현재의 대상 부동산의 경제가치에 부응하는 정상실질임료를 말한다. ② 계속임료란 기존 임대차 계약에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적절한 임료를 말하는 것으로 한번 임대차 계약을 체결하면 그 계약의 해지가 곤란하고 시장이 제한된다는 측면에서 한정임료의 개념을 가지고 있다.

2. 평가방법

(1) 신규임료의 평가방법

임료의 평가도 가격의 평가와 마찬가지로 기본적으로는 가치3면성에 입각하여 접근할 수 있다.

① 시장성에 입각하여 유사신규임대사례를 수집하여 대상과의 비교를 거쳐 비준임료를 산정하는 임대 사례비교법, ② 비용성에 입각하여 대상물건의 기초가격(원본가치)을 산정하고 여기에 투자자본에 대한 수익의 비율을 의미하는 기대이율을 적용하고 필요제경비를 가산하여 적산임료를 구하는 적산법, ③ 일반기업경영에 의해 산출된 총수익을 분석하여 대상의 순수익에 필요제경비를 가산하여 수익임료를 구하는 수익분석법 등이 있다.

(2) 계속임료의 평가방법

① 정상실질임료와 실제실질임료간의 차액을 계약내용, 계약체결 경위 등을 종합적으로 판단하여 이를 실제실질임료에 가감하여 구하는 차액배분법, ② 투하된 투자자본(기초가격)에 계속임료이율을 곱하여 구한 금액에 임대차를 계속하는데 필요한 필요제경비를 가산하여 구하는 이율법, ③ 임대용부동산의 필요제경비 변동, 임료수준의 변동 등의 적절한 변동률(슬라이드지수)을 파악하여 현행 임료에 곱하여 계속임료를 산출하는 슬라이드법, ④ 동 유형의 계속 임료의 사례자료를 기초로 하여 사례와 대상의 비교과정을 통해 계속임료를 산정하는 임대사례비교법 등이 있다.

3. 평가시 유의점

① 계약내용의 유사성과 ② 기초가격의 유사성 및 ③ 지역성 및 물적유사성이 있는 자료를 채택하여야 할 것이며, ④ 최우효이용에 미달되는 임료평가는 계약감가로 처리하고, ⑤ 수익분석법 적용시 순환논리에 빠지지 않도록 유의해야 한다.

IV. 물음#3

1. 의의

① 청소비, 승강기설치비, 주차장비 등의 공용부분의 유지·관리에 사용되는 비용을 공익비라고 하고, ② 수도광열비, 냉난방비 등의 전유부분의 유지·관리에 사용되는 비용을 부가사용료라고 한다.

2. 양자의 차이점

공익비는 공용부분에서 사용되는 비용이나 부가사용료는 전유부분에서 사용되는 비용이라는 차이점이 있다. 따라서 공익비는 임차인이 타 임차인과 함께 부담하지만 부가사용료는 해당 임차인이 단독으로 부담하게 된다.

3. 실질임료 산정시 처리방법

원칙적으로 부가사용료와 공익비는 임료를 구성하는 것이 아니어서 실질임료에 포함되지 않는다. 그러나 임대관행상 임대료인상이 곤란한 경우 부가사용료와 공익비의 명목으로 그들의 실비를 상회하는 금액이 징수되는 경우가 있다. 이 경우 이 실비초과분은 실질적으로 임료의 성격을 가지므로 실질임료에 포함시켜야 한다.

V. 물음#4

1. 임료의 시산가액조정의 의의

임료의 시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 임료로서 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 임료를 말한다. 이러한 시산임료를 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 임료의 시산가액조정이라 한다.

2. 임료의 시산가액조정시 유의사항

(1) 자료의 선택, 검토 및 활용의 적부

수집, 정리한 제 자료가 대상 부동산 평가에 적합한가 여부와 자료내용의 검토 적정한 확률 여부를 재음미한다.

(2) 부동산 가격제원칙 활용의 적부

가격제원칙은 부동산 가격과 임료의 형성과정상에 있어서의 기본적 원칙이며, 평가의 전 과정에 있어서 제원칙 활용의 적부는 평가액의 객관성을 좌우한다. 특히 최유효이용원칙은 부동산가격과 임료의 형성의 가치전제가 되는 원칙이므로 그 활용의 적부가 매우 중요하다.

(3) 가치형성요인분석의 적부

일반경제사회에 있어서의 부동산의 위치와 가격 또는 임료수준에 영향을 주는 일반적 요인분석, 대상 부동산이 속하는 지역의 지역적 특성을 파악하고 임료수준, 표준적 이용 및 장래동향을 명백히 하는 지역분석, 대상부동산의 개별요인을 분석하고, 그 최유효이용을 판정하는 개별분석은 감정평가방식의 적용에 있어서 중요한 연관을 갖는바 분석의 적부는 감정평가액 결정에 상당한 영향을 준다.

(4) 단가와 총액과의 관계

각 방식에 있어 채용되는 거래, 수익, 건설사례 등의 파악을 단가로 기준 삼는 경우 총액과의 관계에서 오류가능성이 있는 바 이를 수정할 필요가 있다. 일반적으로 총액이 큰 것은 단가가 저하되는 경향이 있으나 고급주택, 광평수 토지의 경우 희소성으로 오히려 반대인 경우가 있다.

(5) 기타 유의사항

평가의 대상이 되는 임료의 종류에 적절한 평가방식이 적용되었는지 여부, 각 시산임료의 산정시 경비 항목의 처리방법은 적절하였는지 여부, 그 밖에 부동산 시장상황의 반영, 즉 극단적 호·불황시에는 신뢰성이 떨어지는 비준임료보다는 수익·원가방식에 중점을 두고 검토함으로써 적절한 가치결론을 도출하여야 한다.

VI. 결(관련문제 : 현행 감칙규정의 문제점)

현행 임료평가에 대한 감칙 제22조의 규정에 따르면 계속임료의 평가법에 대한 언급이 없는 실정이다. 또한 전세제도가 보편화 되어 있는 우리나라의 현실하에서 전월세환산방법이나 그 전환이율에 대한 규정내용도 미비하여 평가의 근거가 없는 문제점이 존재한다. 따라서 관련 규정의 보완을 통해 이러한 문제점들을 해결할 것이 요구된다.



관련규정

감칙 제2조 (정의)

8. "임대사례비교법"이란 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사례와 비교하여 대상 물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

실무기준 3.3.2 임대사례비교법

3.3.2.1 정의

- ① 임대사례비교법이란 대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사례와 비교하여 대상 물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.
- ② 비준임료란 임대사례비교법에 따라 산정된 임대료를 말한다.

3.3.2.2 임대사례의 수집 및 선택

임대사례비교법으로 감정평가할 때에는 임대사례를 수집하여 적정성 여부를 검토한 후 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 하나 또는 둘 이상의 적절한 임대사례를 선택하여야 한다.

1. 임대차 등의 계약내용이 같거나 비슷한 사례
2. 임대차 사정이 정상이라고 인정되는 사례나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례
3. 기준시점으로 시점수정이 가능한 사례
4. 대상물건과 위치적 유사성이나 물적 유사성이 있어 지역요인·개별요인 등 가치형성요인의 비교가 가능한 사례

3.3.2.3 사정보정

임대사례에 특수한 사정이나 개별적 동기가 반영되어 있거나 임대차 당사자가 시장에 정통하지 않은 등 수집된 임대사례의 임대료가 적절하지 못한 경우에는 사정보정을 통해 그러한 사정이 없었을 경우의 적절한 임대료 수준으로 정상화하여야 한다.

3.3.2.4 시점수정

- ① 임대사례의 임대시점과 대상물건의 기준시점이 불일치하여 임대료 수준의 변동이 있을 경우에는 임대사례의 임대료를 기준시점의 임대료 수준으로 시점수정하여야 한다.
- ② 시점수정은 사례물건의 임대료 변동률로 한다. 다만, 사례물건의 임대료 변동률을 구할 수 없거나

사례물건의 임대료 변동률로 시점수정하는 것이 적절하지 않은 경우에는 사례물건의 가격 변동률·임대료지수·생산자물가지수 등을 고려하여 임대료 변동률을 구할 수 있다.

3.3.2.5 가치형성요인의 비교

임대사례와 대상물건 간에 종별·유형별 특성에 따라 지역요인이나 개별요인 등 임대료의 형성에 영향을 미치는 여러 요인에 차이가 있는 경우에는 이를 각각 비교하여 대상물건의 임대료를 개별화·구체화하여야 한다.

서브정리

1. 유의점

(1) 임료의 비교시점 및 임료의 종류

임료의 기준시점은 월초이고 실현 시점은 월말이지만 임료의 비교시점은 월초임을 인식하여야 한다. 또한 임료에는 실질임료, 지불임료, 순임료 등이 있는바 개념을 명백히 파악하여야 한다.

(2) 계속임료와 신규임료 및 부동산가격과의 관계

임료에는 신규로 체결하는 신규임료와 지속적으로 갱신되는 계속임료가 있는바 대상의 임대차 종류에 따라 분명히 구분되어 선택되어야 하며, 지역에 따라 부동산 가격과 연동함에 있어 지연성, 경직성이 상이할 수 있음을 인식하여야 한다.

2. 장·단점

(1) 장점

- ① 시장성 원리에 근거하므로 실증적, 객관적, 설득력이 있다.
- ② 임대사례가 있는 모든 부동산에 적용이 가능하다.
- ③ 산식이 간편하고 의뢰인이 이해하기 쉽다.

(2) 단점

- ① 임대사례가 없으면 적용이 불가능하다.
- ② 각 요인비교시 평가주체의 주관개입소지가 크다.
- ③ 부동산 가격 급상승시 임료의 지행성으로 대상 부동산의 적정가격을 반영하지 못한다.



관련규정

감칙 제2조(정의)

6. "적산법"이란 대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료[사용료를 포함한다. 이하 같다]를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

실무기준 3.2.2 적산법

3.2.2.1 정의

- ① 적산법이란 대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료[사용료를 포함한다. 이하 같다]를 산정하는 감정평가방법을 말한다.
- ② 적산임료란 적산법에 따라 산정한 임대료를 말한다.

3.2.2.2 기초가액

- ① 기초가액이란 적산법을 적용하여 적산임료를 구하는 데 기초가 되는 대상물건의 원본가치를 말한다.
- ② 기초가액은 비교방식이나 원가방식으로 산정한다.

3.2.2.3 기대이율

기대이율이란 임대차에 제공되는 대상물건을 취득하는 데에 투입된 자본에 대하여 기대되는 임대수익의 비율을 말한다.

3.2.2.4 필요제경비

- ① 필요제경비란 임차인이 사용·수익할 수 있도록 임대인이 대상물건을 적절하게 유지·관리하는 데에 필요한 비용을 말한다.
- ② 필요제경비에는 감가상각비, 유지관리비, 조세공과금, 손해보험료, 대손준비금, 공실손실상당액, 정상운영자금이자 등이 포함된다.

I. 서

대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

II. 성립근거 및 적용대상

1. 성립근거

적산법은 원가방식의 일종으로 비용성의 사고방식, 대체의 원칙에 그 이론적 근거가 있다.

2. 적용대상

비준임료, 수익임료 평가가 용이하지 않는 비시장성, 비수익성 물건에 적용되며 건물의 사용료 평가에 적용된다. 특히, 쟁송목적의 임료평가에 있어서는 대부분 적산법이 많이 활용된다.

III. 장단점

1. 장점

- ① 원본과 과실의 관계에 따라 기초가격에 기대이율을 곱하여 산정되므로 이론적으로 타당하다.
- ② 원가방식에 착안하므로 비수익성, 비시장성 물건의 임료 평가에 유용하다.

2. 단점

- ① 기성시가지의 수익성 물건이나 경기변동이 심한 경우에는 현실적인 임료를 반영하기 곤란하다.
- ② 시장성의 반영이 어렵다.
- ③ 기대이율과 기초가격 산정이 용이하지 않다.

IV. 기초가격

1. 의의

적산임료를 구하는 데 기초(원본)가 되는 가격을 말하며, 임료의 기준시점에 있어서 대상부동산이 갖는 원본가격을 말한다.

2. 기초가격을 산정하는 방법

- ① 적산법은 원가방식에 의한 방법이므로 기초가격을 적산가액으로 구하는 것이 타당하다.
- ② 그러나 기성시가지의 토지와 같이 원가법의 적용이 곤란한 부동산에 대해서는 비준가액도 가능하다.
- ③ 수익가액을 기초로 삼는 것은 순환논리상 모순이므로 불합리하다.

3. 기초가격 산정시 유의점

- ① 임료의 기준시점에서 대상물건이 갖는 가격이지만 반드시 대상물건의 최유효이용을 전제로 하는 경제가치는 아니고, 임대차 계약내용이나 조건에 알맞는 사용을 전제로 한 가격임에 유의한다.
- ② 만일 10층 빌딩 중 5층까지만 사용계약을 한 경우에는 해당 빌딩 10층의 원본가격이 아니고, 5층까지의 원본가치가 기초가격이 된다.
- ③ 최유효이용미달시 계약감가를 고려한다.

4. 시장가치와 비교

(1) 의의

기초가격은 기준시점에서 적산법을 적용하여 적산임료를 구하는 데 기초가 되는 가격이나, 시장가치는 통상적인 시장에서 형성되는 정상적인 거래가능가격을 적정하게 표시하는 가격이다.

(2) 구하는 방법

기초가격은 적산가액이 원칙이나 비준가액을 참작하여 구할 수 있고, 시장가치는 적산가액, 비준가액, 수익가액을 비교·조정하여 구한다.

(3) 최유효이용의 전제여부

기초가격은 계약내용, 조건에 따라 최유효이용에 미달된 때에는 이에 따른 계약감가가 고려된 가격이나, 시장가치는 최유효이용을 전제로 한다.

(4) 대상기간

기초가격은 계약내용의 해당부분에 대한 계약기간에 한해 성립되는데 반해, 시장가치는 물건 전체에 대해 경제적 잔존내용연수 전 기간에 걸쳐 적용되는 가격이다.

(5) 물건의 범위

가격산정의 기초가 되는 부동산의 범위는 기초가격은 임대되는 해당부분이고, 시장가치는 부동산 전체이다.

	기초가격	시장가치
의의	기준시점에서 적산임료를 구하는데 기초가 되는 가격	통상적인 시장에서 형성되는 정상적인 거래가능가격을 적정하게 표시하는 가격
구하는 방법	적산가액과 비준가액을 참작하여 구함	적산가액, 비준가액, 수익가액을 비교·조정하여 구함
최유효이용의 전제여부	계약내용이나 조건에 따라 미달된 때에는 이에 따른 계약감가가 고려된 가격	최유효이용을 전제로 파악되는 가격
대상기간	계약내용의 해당부분에 대한 계약기간에 한해 성립	물건 전체에 대한 잔존내용연수 전기간에 걸쳐 적용되는 가격
대상물건의 범위	임대되는 해당부분	부동산 전체

3.2.2.2 기초가액

1. 규정의 취지

적산법의 구성요소인 기초가액의 정의와 산정방법을 규정함으로써 원가방식에 따라 산정되는 임료의 적정성을 높이고자 하는 데 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

1) 기초가액의 개념

기초가액이란 적산법을 적용하여 적산임료를 구할 때 기초가 되는 대상물건의 원본가치를 말한다. 교환의 대가인 협의의 가치와 용익의 대가인 임대료 사이에는 원본과 과실의 관계가 있기 때문에 적산임료를 구하기 위해서는 원본가치로서의 기초가액을 구할 필요가 있다. 적산법은 부동산으로부터 발생하는 사용 수익의 대가를 얻기 위해 소요된 원가를 통해 간접적으로 측정할 수 있다는 논리에 따른 것으로, 그 투하된 가치인 기초가액이 중요한 의미를 갖는다.

2) 기초가액의 성격 문제

현행 「감칙」은 기초가액에 대해 별도로 규정하고 있지 않으므로 그 성격에 대해서는 다툼이 있다. 기초가액의 성격과 관련해서 시장가치로 보는 견해, 임대차조건 등에 부응하는 사용가치로 보는 견해, 자본이득으로 인한 가치를 공제한 가치로 보는 견해 등이 대표적이다.

기초가액을 대상물건의 최유효이용을 전제로 한 시장가치로 본다면, 자본이득으로 인한 가치 또는 임대차 계약 내용 등에 의해 대상물건을 한정적으로 사용함에 따른 가치의 제한은 기대이율에 반영하여야 하며, 기초가액을 대상물건의 사용조건 등에 따른 한정된 가액으로 본다면, 기대이율은 통상적인 투자수익률이 되어야 할 것이다.

다만, 이론적으로는 기초가액을 임대차조건 등에 부응하는 사용가치로 보는 견해가 타당하나, 실무적으로는 대상물건의 시장가치에서 자본이득으로 인한 가치 등을 공제하고 임대차조건에 부응하는 사용가치만을 감정평가한다는 것은 대단히 어렵다. 특히 토지의 경우 기초가액은 공시지가기준법으로 감정평가하는 경우가 대부분으로 사용가치만의 감정평가가 어려운 경우가 많다.

그러므로 임대차조건 등에 부응하는 사용가치의 감정평가가 가능한 경우에는 이러한 가액을 기초가액으로 하여 투자수익률의 개념에 부합하는 기대이율을 적용하고, 사용가치만의 감정평가가 불가능한 경우에는 시장가치를 기초가액으로 하되, 통상적인 투자수익률에서 자본이득으로 인한 가치 또는 임대차계약 내용 등에 의해 대상물건을 한정적으로 사용함에 따른 가치의 제한을 반영한 기대이율을 적용하는 것이 바람직한 것으로 보인다.

3) 기초가액 산정방법

기초가액은 이론적으로 원가법과 거래사례비교법 등을 이용하여 구하는데, 원가법에 의한 적산가액 외에 거래사례비교법에 의한 비준가액을 인정하는 취지는 기초가액 산정에 대한 객관성을 확대하고자 하는 데에 있다. 적산법 적용 시 기초가액은 수익방식을 적용할 수 없는데, 이는 순환논리상 임대료 개념을 기초로 구한 가액으로 다시 임대료를 구하는 모순에 빠지게 되기 때문이다.

V. 기대이율

1. 의의

기대이율이란 임대차 계약내용에 따라 사용할 때 기대되는 수익의 기초가격에 대한 비율을 말하며, 임대차 기간에 적용되는 단기적인 이율이다.

2. 산정방법

부동산 투자에 대한 기대보수율이라고 할 수 있는 기대이율은 금융시장에서의 이자율과 밀접한 관련이 있으며, 환원율과 그 궤를 같이 하므로 기대이율을 구하는 방법은 환원율을 구하는 방법과 유사하다.

3. 기대이율과 환원율의 비교

	기대이율	환원율
적용	적산법	수익환원법
개념	투자자본(기초가격)에 대한 수익 (보수 또는 대가)의 비율	대상물건의 가격에 대한 순이익의 비율
성격	임대차기간에만 적용하는 단기적인 이율 정기예금이율 등 기초 종별에 따른 차이 X	내용년수만료시까지 적용되는 장기적인 이율 순수이율 + 위험율(위비관자) 종별에 따른 차이
최유효전제	사용계약내용에 따른 제한	최유효이용의 전제
종류	항상 상각후, 세공제전	상각전/후, 세공제전/후
지가상승시	하향조정 X	하향조정

3.2.2.3 기대이율

1. 규정의 취지

적산법의 구성요소인 기대이율의 정의를 규정함으로써 원가방식에 따라 산정되는 임료의 적정성을 높이고자 하는 데 규정의 취지가 있다.

2. 주요내용

기대이율은 임대인이 현재의 투자자금이 갖는 유동성을 포기하고 이를 임대부동산에 투자함으로 인하여 얻고자 하는 임대수익의 자본에 대한 비율을 의미한다. 즉, 부동산에 대한 투자자의 입장 또는 부동산 임대 공급자의 입장에서 부동산이 아닌 다른 투자대상에 투자하였을 경우의 기회비용을 포함하여 부동산으로부터 얻고자 하는 요구수익률의 성격이므로, 금융시장의 이자율과 밀접한 관계를 가지고 있다. 이는 기간이 짧은 임대차활동의 기초가 되고, 상각후 세공제 전의 순수익에 대응하는 이율이다.

기대이율은 기초가액과 밀접하게 연관된 개념으로, 기초가액의 성격을 무엇으로 보느냐에 따라 그 적용 형태가 달라질 수가 있다. 상기 기초가액의 성격과 관련된 논란에 따라 기대이율의 적용과 관련해서도 다툼이 있다.

이와 관련해서 대법원은 “기대이율이란 임대할 부동산을 취득함에 있어 소요되는 비용에 대한 기대되는 이익의 비율을 뜻하는 것으로서 원칙적으로 개개 토지의 소재지, 종류, 품등 등에 따라 달라지는 것이 아니고, 국공채이율, 은행의 장기대출금리, 일반시중금리, 정상적인 부동산거래이율을, 국유재산법과 지방재정법이 정하는 대부료율 등을 참작하여 결정되어”지는 것으로 판단하여, 이미 기초가격(기초가액)이 구체적인 개개의 부동산의 실제 이용상황이 참작되어 평가·결정된 이상 그 기대이율을 산정할 경우 다시 위 실제 이용상황을 참작할 필요는 없다는 취지로 판시하고 있다.

VI. 필요제경비

1. 의의

필요제경비는 대상물건을 통상적으로 사용·수익할 수 있도록 유지·관리하는 데에 필요한 비용을 뜻한다. 따라서 대상물건의 교환가치에 영향을 미칠 수 있는 자본적 지출과 구분된다.

2. 구성요소

- (1) 감가상각비
- (2) 유지관리비
- (3) 공조공과(조세공과)
- (4) 손해보험료
- (5) 대손충당금(결손준비비)
- (6) 공실등에 대한 손실보상액
- (7) 정상운전자금이자

3. 소득접근법에서의 영업경비와의 관계

유의해야 할 것은 소득접근법에서 말하는 영업경비와 적산법에서 말하는 필요제경비가 같지 않다는 것이다. 적산법의 필요제경비에는 소득접근법의 영업경비와 더불어 감가상각비와 공실 및 불량부채충당금이 포함된다.

논문정리

토지의 적산임료평가(이재우 평가사님)

1. 이론상 적산법과 실무상 적산법

1. 이론상 적산법

(1) 기초가격

임료의 기준시점에 있어서 대상부동산이 갖는 원본가격을 말한다. 부동산의 경제가치는 ① 부동산을 이용함으로써 얻어지는 용익가치와 ② 자산으로서 부동산의 처분을 통해 얻어지는 자산가치로 구성되어 있다. 이때 기초가격은 대상부동산이 가지는 용익가치만을 구한 것이며, 계약내용이나 조건에 따라 최유효이용에 미달하는 때에는 이에 따른 계약감가가 고려된 가격이다.

(2) 기대이율

임대차 계약내용에 따라 사용할 때 기대되는 수익의 기초가격에 대한 비율을 말하며, 임대차기간에 적용되는 단기적인 이율이다. 이는 임대인이 현재의 자금력이 갖는 유동성을 포기하고 이를 임대부동산에 투자함으로써 얻고자 하는 임대수익의 자본에 대한 비율이다. 따라서 금융시장의 이율과 밀접한 관련성을 갖게 된다.

2. 실무상 적산법

(1) 기초가격

실무적으로 대상부동산의 용익가치만을 구해내기란 어려운 일이다. 거래사례와 평가전례가 모두 부동산의 전체 경제가치(시장가치)를 전제로 형성되어 있기 때문이다. 따라서 실무상 적산법은 기초가격을 시장가치로 구한다. 따라서 부동산의 최유효이용을 전제하고 계약감가 등을 고려하지 않는다.

(2) 기대이율

토지의 시장가치에 대응하는 적정 순임료비율을 말한다. 산식은 $\langle \text{유사토지의 실질임료} - \text{필요제경비} \rangle / \text{유사토지의 시장가치}$ 으로 구성된다. 즉 대상부동산의 경제가치 중 자산가치가 배제되고 이용이 제약된 상태에서 적정한 수익률을 나타내는 이율이다.

3. 양자의 차이

이론적 적산법은 대상부동산의 현황(최유효이용 미달 여부), 계약감가 등을 기초가격에서 반영한다. 그러나 실무상 적산법은 기초가격은 시장가치로 산정하고 기대이율에서 이러한 사항들을 반영하는 차이점이 있다.

II. 부동산의 용도별·이용계약별 기대이율의 변화

1. 부동산의 용도에 따른 기대이율의 변화

(1) 부동산의 용도별 가치구성비율의 변화

운영이익을 추구하는 용도는 용익가치의 비중이 높고, 매도를 통한 자본이득을 추구하는 용도는 자산가치의 비중이 높다. 예를 들어 상업용부동산은 운영이익을 주목적으로 하므로 용익가치의 비중이 높으나 농지는 장래 처분을 통해 자본이득을 주목적으로 하므로 자산가치의 비중이 높다.

(2) 부동산의 용도별 기대이율의 변화

부동산의 용도별로 자산가치비율의 차이로 인하여 용익가치가 높은 용도의 토지가 순임료비율이 높게 나타난다. 왜냐하면 용익가치에 비례해서 순임료가 발생하기 때문이다. 따라서 부동산의 용도별로 기대이율이 달라지게 된다.

2. 이용계약여부에 따른 기대이율의 변화

(1) 임대차계약으로 인한 최유효이용 제약

토지는 최유효이용 될 때 그 효용이 극대화된다. 그런데 임대차계약으로 인하여 토지의 자유로운 사용을 보장하지 않고 일정한 용도로만 사용하도록 제약을 가하여 최유효이용으로 이루어지지 않는 경우에는 효용의 감소가 초래된다.

(2) 기대이율의 변화

이용계약으로 인하여 토지의 효용발휘가 제약받는다면 임료수입이 그만큼 감소하게 되어 순임료비율이 감소하게 된다. 즉 이용계약이 있는 부동산은 그렇지 않는 부동산과 비교했을 때 기대이율이 감소하게 되고 이용계약이 클수록 기대이율이 작아진다.

3. 장단점

(1) 장점

원본가치의 차이가 임료에 반영되는 원가방식이며, 계약내용·계약체결경위 등 개별성을 이율면에서 반영이 가능하다.

(2) 단점

임대인 위주의 방식으로, 임대인의 지불능력 또는 영업권적 특수성 반영이 어렵다

IV. 슬라이드법

1. 의의

임대용부동산의 필요제경비 변동, 부동산 가격의 변동, 임료수준의 변동 등이 유기적 실체를 이루어 변동한다고 보고, 이들의 적정한 변동률, 즉 슬라이드지수를 파악하여 현행 임료에 곱하여 계속임료를 산출하는 방법이다.

2. 산식

- (1) 계속임료 = 현행임료를 정한 시점의 실질임료 × 슬라이드지수
- (2) 계속임료 = 현행임료를 정한 시점의 순임료 × 슬라이드지수 + 필요제경비

3. 장단점

(1) 장점

① 실제물가, 부동산가격, 임료의 변동율을 반영한다는 점 ② 적용작업이 간편하고 ③ 각종 지수선택에 의해 당사자 쌍방의 주장의 한계를 정할 수 있다.

(2) 단점

- ① 표준적 변동률이므로 개별성, 지역성의 반영이 곤란하다.
- ② 실제지불임료가 이미 불합리하다고 인정되는 경우 그의 수정이 곤란하므로 그대로 답습할 위험이 있다.

V. 임대사례비교법

1. 의의

임대사례비교법은 인근 또는 동일수급권내 유사지역에 소재하는 동 유형의 계속임료의 사례자료를 기초로 하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교와 임대차 계약내용을 비교하여 계속임료를 산정하는 방법이다.

2. 산식

계속임료 = 유사사례의 계속임료 × 사정보정 × 시점보정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 × 계약내용

3. 장단점

(1) 장점

- ① 대체의 원칙에 근거하여 현실성이 있고, 실증적이며 설득력이 있다.
- ② 적절한 사례가 있으면 적용 가능하므로 토지, 건물, 동산 및 권리 등 거의 모든 자산에 활용된다.

(2) 단점

- ① 거래가 잘 이루어지지 않는 농촌 등의 지역, 거래사례가 부족한 대저택 및 거래가 안되는 사찰, 학교 등에는 적용이 곤란하다.
- ② 평가자의 주관이 개입되기 쉬워 경험이나 숙련의 정도에 따라 가격 편차가 크다.
- ③ 극단적인 호·불황의 경우 적정한 사례의 수집이 곤란하고 수집된 사례의 시점수정 등이 어렵다.



관련 기출문제

1. 계속임료의 각 평가방법에 대한 특징과 그 문제점을 설명하시오.(1992.3회.10점)

I. 계속임료의 의의

계속임료는 임대차 계약의 계속에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적정한 임료를 말하며 또한 한번 임대차 계약을 체결하면 그 계약의 해지가 곤란하고 시장이 제한된다는 측면에서 한정임료의 개념이다.

II. 각 평가방법의 특징과 문제점

1. 차액배분법

① 정상실질임료와 실제 실질임료간의 차액을 계약내용, 계약체결 경위 등을 종합적으로 판단하여 이를 실제실질임료에 가감하여 구하는 방법이다. 이 방법은 ② 정상지불임료를 상한으로 하여 차액을 적절히 배분하므로 설득력이 있고, 원본가치를 기초로 하므로 원본가치가 변동 시 그 효용을 적절하게 반영할 수 있다는 특징이 있다. 반면 ③ 배분율의 결정이 주관적일 수 있고, 원본가치의 변동이 급격한 시기에는 큰 차가 생길 가능성이 있다는 문제점이 있다.

2. 이율법

① 투하된 투자자본(기초가격)에 계속임료이율을 곱하여 구한 금액에 임대차를 계속하는데 필요한 필요 제경비를 가산하여 구하는 방법이다. 이 방법은 ② 원본가치의 차이가 임료에 반영되며, 계약의 개별성을 계속이율 산정시 반영이 가능한 특징이 있다. 반면 ③ 임대인 위주의 방식으로, 임차인이 지불능력 또는 영업권적 특수성 반영이 어렵고, 원본가치의 급변시 적정한 기초가격 및 기대이율의 파악 및 보정이 곤란하다는 문제점이 있다.

3. 슬라이드법

- ① 임대용부동산의 필요제 경비 변동, 임료수준의 변동 등이 유기적 실체를 이루어 변동한다고 보고, 이들의 적절한 변동률(슬라이드지수)을 파악하여 현행 임료에 곱하여 계속임료를 산출하는 방법이다. 이 방법은
- ② 실제물가, 부동산가격, 임료의 변동률 등을 반영한다는 점, 적용작업이 간편하다는 특징이 있다. 반면
- ③ 표준적 변동률이므로 개별성, 지역성의 반영이 곤란하고, 장기간 임료의 결정이 보류되고 있는 경우와 실제지불임료가 이미 불합리하다고 인정되는 경우에는 적용이 곤란한 문제점이 있다.

4. 임대사례비교법

- ① 인근 또는 동일수급권내 유사지역에 소재하는 동 유형의 계속 임료의 사례자료를 기초로 하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교와 임대차 계약내용을 비교하여 계속임료를 산정하는 방법이다. 이 방법은
- ② 현실성이 있고, 실증적이며 설득력이 있다. 또한 적절한 사례가 있으면 적용 가능하므로 거의 모든 자산에 활용되는 특징이 있다. 반면
- ③ 거래가 드문 물건에는 적용이 어렵고, 평가자의 주관이 개입될 수 있다는 문제점이 있다.

논점 15-5

임대권과 임차권의 평가



서브정리

I. 서

임대차란 대상토지나 구조물을 일정한 기간 동안 점유하고 사용할 권한을 일정한 대가에 의해 소유자로부터 임차자에게 이전하는 서면계약이다. 임대차의 유형은 임대료산정방법, 영업경비의 부담방법 등에 의해 여러 가지로 나누어진다.

II. 임대권의 평가방법

1. 의의

임대차에 있어서, 소유자가 대상부동산에 대해 가지는 법적권리로서 권리자를 임대권자라 한다.

2. 임대권자의 권리

임대자는 대상 부동산에 대해 두 가지 금융적 권리를 가진다.

- ① 임대 기간동안 지불 받는 계약 임대료
- ② 기간말에 돌려 받게 되는 부동산의 복귀가치이다. 계약기간이 끝나면 임대자는 대상 부동산에 대해 무제한적이고 배타적인 소유권을 돌려 받는다.

3. 임대권의 평가

- ① 기본논리는 DCF 법이므로 수입과 지출에 해당하는 금액을 현재가치로 환산하여 계산하는 논리를 취한다.
- ② 매기 수수되는 임대료와 기간말 복귀가치를 현재가치로 할인하여 합으로 구한다.

4. 평가시 유의사항

- ① 시장임대료가 아닌 임대자가 실질적으로 받게 되는 계약임대료에 의해 평가 ② 따라서 대상 부동산의 시장가치는 불변이라 하더라도, 임대권가치는 임대차 계약내용에 따라 달라질 수 있다. ③ 임대권가치는 임대료가 기간초 또는 기간말 등의 지급방법에 따라 달라짐에 유의해야 한다.

Ⅲ. 임차권의 평가

1. 의의

임차자가 대상부동산에 대해 가지는 법적권리로, 권리자를 임차권자라 한다.

2. 임차자의 권리

임차자는 매기간마다 임대자에게 계약임대료를 지불하는 대신에 대상부동산을 주어진 기간동안 배타적으로 사용할 수 있는 권한이 있다. 그러므로 계약기간 동안에 시장임대료가 계약임대료보다 상승하게 되면 임차자는 실질적으로 그 차액만큼 이익을 보는 셈이 된다. 즉 귀속소득(시장임료 - 계약임료)을 향유할 수 있는 권리가 있다.

3. 임차권의 평가

시장임대료와 계약임대료의 차이(귀속소득)를 계약기간동안의 연금현가율로 환원하여 구한다. 즉, 귀속소득의 현재합이다.

4. 평가시 유의사항

- ① 대상 부동산에 대한 위험의 정도나 예상되는 인플레이션율은 시간에 따라 달라지므로 자본환원율은 평가시점에 따라 달라진다. 따라서 평가사는 평가시점을 기준으로 대상 부동산에 가장 전형적인 자본환원율을 적용해야 한다.
- ② 임차자 개량물의 존재시, 그 잔존가치를 더해야 함이 일반적이다.
- ③ 귀속소득은 매기간 말에 발생하므로 기간말을 기준으로 할인한다.

IV. 임대차 평가시 유의사항

1. 자본환원율의 결정

자본환원율을 구하기 위해서, 평가사는 지역시장, 대상부동산 그리고 유사부동산에 관한 자료를 수집하고, 임대차에 따르는 수익과 위험을 분석하여, 대상부동산에 가장 적합한 자본환원율을 결정한다.

2. 소유권의 가치 $\neq$ 임대권가치 + 임차권가치

대상부동산의 시장가치 즉, 소유권 가치는 대상부동산의 임대차 여부에 관계없이 일정하다는 것이다. 그 이유는 자본환원율 차이, 임차자의 질적 차이, 그리고 최유효이용의 문제 등이 있다.

3. 임차자조건과 임차권의 가치

임대차조건에는 임차자의 권리를 제한하는 것이 많이 있다. 대규모 상업용 건물의 경우 취급품목, 사업종류, 업체간에 공간적 배열문제 등으로 건물 자체로서 최대의 효용을 얻을 수 있도록 하는데, 이것은 임차자혼합이라 한다. 평가사는 임대차 조건을 충분히 검토하여, 임차권의 가치를 평가해야 한다.



관련 기출문제

1. 토지가 국공유화되어 있는 국가에서 토지의 장기사용권이 거래되는 경우, 토지의 장기사용권 가치 산정 방법을 감정평가3방식을 이용해 설명하시오.(2015.26회.20점)

16 기업가치관련 평가

최고최선
감정평가이론

논점 16-1 유가증권의 평가

관련규정

감칙 제24조 (유가증권 등의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 주식을 감정평가할 때에 다음 각 호의 구분에 따라야 한다. <개정 2014.1.2.>
 1. 상장주식(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제373조의2에 따라 허가를 받은 거래소(이하 "거래소"라 한다)에서 거래가 이루어지는 등 시세가 형성된 주식으로 한정한다): 거래사례비교법을 적용할 것
 2. 비상장주식(상장주식으로서 거래소에서 거래가 이루어지지 아니하는 등 형성된 시세가 없는 주식을 포함한다): 해당 회사의 자산·부채 및 자본 항목을 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후 기업체의 유·무형의 자산가치(이하 "기업가치"라 한다)에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식 수로 나눌 것
- ② 감정평가법인등은 채권을 감정평가할 때에 다음 각 호의 구분에 따라야 한다. <개정 2014.1.2.>
 1. **상장채권**(거래소에서 거래가 이루어지는 등 시세가 형성된 채권을 말한다) : 거래사례비교법을 적용할 것
 2. **비상장채권**(거래소에서 거래가 이루어지지 아니하는 등 형성된 시세가 없는 채권을 말한다) : 수익환원법을 적용할 것
- ③ 감정평가법인등은 기업가치를 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다.

실무기준 1 주식의 감정평가

1.1 상장주식

1.1.1 정의

상장주식이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에서 정하는 증권상장 규정에 따라 증권시장에 상장된 증권 중 주권을 말한다.

1.1.2 자료의 수집 및 정리

상장주식의 가격자료에는 거래사례 등의 자료가 있으며, 대상 상장주식의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

1.1.3 상장주식의 감정평가방법

- ① 상장주식을 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 거래사례비교법을 적용할 때에는 대상 상장주식의 기준시점 이전 30일간 실제 거래가액의 합계액을 30일간 실제 총 거래량으로 나누어 감정평가한다.
- ③ 기준시점 이전 30일간의 기간 중 증자·합병 또는 이익이나 이자의 배당 및 잔여재산의 분배 청구권 또는 신주인수권에 관하여 「상법」에 따른 기준일의 경과 등의 이유가 발생한 상장주식은 그 이유가 발생한 다음 날부터 기준시점까지의 실제거래가액의 합계액을 해당 기간의 실제 총 거래량으로 나누어 감정평가한다.
- ④ 상장주식으로서 증권거래소 등의 시세가 없는 경우에는 [650-1.2.3]을 준용한다.

1.2 비상장주식

1.2.1 정의

비상장주식이란 주권비상장법인의 주권을 말한다.

1.2.2 자료의 수집 및 정리

- ① 비상장주식의 가격자료는 해당 기업과 관련된 거래사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 해당 기업을 구성하는 자산은 해당 물건의 자료의 수집 및 정리 규정을 준용한다.
- ② 제1항 이외의 자료로써 관련 산업이나 대상 기업활동 등에 영향을 미치는 경제분석자료, 산업 분석자료 및 내부현황분석자료를 수집 및 분석할 수 있다.

1.2.3 비상장주식의 감정평가방법

- ① 비상장주식은 기업가치에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식수로 나누어 감정평가한다. 다만, 비슷한 주식의 거래가격이나 시세 또는 시장배수 등을 기준으로 감정평가할 때에는 비상장주식의 주당가치를 직접 산정할 수 있다.
- ② 제1항의 기업가치를 감정평가할 때에는 [650-3]을 따른다.



1. 정의

(1) 주요내용

(가) 비상장주식의 개념

비상장주식은 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률>에서 규정하고 있는 주권상장법인을 제외한 법인의 주권을 의미한다.

(나) 비상장주식 감정평가의 중요성

자본주의 시장경제에서 기업의 주식가치가 합리적이고 적정하게 결정된다는 것은 매우 중요한 일이다. 주식의 가치가 올바르게 형성되어야 자원의 분배 및 투자를 적정하게 할 수 있기 때문이다. 특히 비상장주식의 감정평가는 상장주식의 감정평가보다 복잡하고 어렵기 때문에 그 가치는 객관적으로 많은 문제가 발생한다. 거래소에 상장된 주식은 거래된 가격이 객관적으로 이용될 수 있는데 비해 비상장주식은 이와 같은 객관적 자료가 없기 때문이다.

비상장주식의 감정평가는 ① 회사 경영권을 매입하는 투자의 경우 ② 국유주식의 처분 ③ 상장을 위해 공개되는 경우의 공모가격 ④ 상속세 과세를 위한 경우 등에 필요하게 되며, 이러한 경우 투자자, 채권자, 경영자, 정부 등 이해관계인에게는 첨예한 대립이 예상될 수 있다.

2. 비상장주식의 감정평가방법

(1) 규정의 취지

비상장주식의 가치는 해당 기업의 가치와 불가분의 관계를 가지게 되는데, 일반적으로 비상장주식의 가치를 감정평가하기 위해서는 해당 기업의 가치를 먼저 산정한 후, 부채(타인자본)의 가치를 차감하여 자기자본의 가치를 구하여 이를 발행주식수로 나누는 방법을 널리 사용하고 있다.

다만, 시장에서 해당기업의 재무비율 등과 주가와와의 관계를 직접 얻을 수 있는 경우에는 상기 방법처럼 기업가치의 산정과정을 거치지 않고 비상장주식의 주당가치를 직접 산정할 수 있다.

(2) 비상장주식의 감정평가방법

(가) 자기자본가치(순자산가치)법

해당 회사의 자산, 부채 및 자본항목을 기준시점 현재의 가액으로 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후, 자산총계에서 부채총계를 공제한 기업체의 자기자본가치(순자산가치)를 발행주식수로 나누어 비상장주식의 주당가액을 평가하는 방법이다.

즉, 자기자본이란 재무상태표에서 총자산에서 총부채를 차감한 금액을 말하는 것으로, 여기서 총자산과 총부채를 판단함에 있어서는 회계적으로 평가되어 재무제표에 기재되어 있는 가치를 적용하는 것이 아니라, 각각의 자산과 부채에 대하여 기준시점 현재의 공정가치를 평가하고, 이를 토대로 수정재무상태표를 작성하여 여기서의 총자산에서 총부채를 차감하여 평가를 하여야 한다.

$$\text{비상장주식의 가치} = \text{기준시점에서의 자기자본가치(총자산 - 총부채)} / \text{발행주식수}$$

(나) 주당가치를 직접 산정할 수 있는 경우

상기 방법은 비상장주식을 감정평가하기 위하여 우선적으로 기업가치를 감정평가한 후, 타인자본의 가치인 부채의 가치를 차감하여 산정된 자기자본의 가치를 발행주식수로 나누는 간접적인 방법이다.

그러나 대상 주식의 거래가격이나 시세 또는 시장배수 등을 파악할 수 있는 경우에는 기업가치의 산정과정을 거치지 않고, 비상장주식의 가치를 직접 산정할 수 있다.

(다) 기업가치의 감정평가

실무적으로 비상장주식을 감정평가할 때 자기자본가치(순자산가치)법을 적용하는 경우가 대부분이다. 따라서 비상장주식의 감정평가 시 적절한 기업가치의 감정평가는 매우 중요한 과정에 해당한다. 기업가치를 감정평가하는 방법으로는 수익환원법, 거래사례비교법, 원가법 등이 있으며 이에 대한 자세한 설명은 뒤에서 다룬다.

보충자료

타법령의 규정내용

1. 상속세 및 증여세법의 규정

증여일(평가기준일) 현재의 시가 혹은 수용, 공매 등의 가격 등으로 결정하도록 하고 있다.

2. 유가증권 발행 및 공시에 관한 규정(시행세칙)

보통주식은 본질가치(수익가치 및 자산가치로 한다)의 내용을 분석하도록 정하고 있으며, 또한 보통주식의 본질가치는 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중 산술평균한 가액으로 하다고 정하고 있다.

3. 국유재산법

비상장주식의 처분예정가격은 기획재정부령이 정하는 산출방식에 따라 산정된 자산가치·수익가치 및 상대방가치를 고려하여 산출한 가격 이상으로 한다.



관련규정

실무기준 3 기업가치의 감정평가

3.1 정의

기업가치란 해당 기업체가 보유하고 있는 유·무형의 자산 가치를 말하며, 자기자본가치(주식가치)와 타인자본가치(부채가치)로 구성된다.

3.3 기업가치의 감정평가방법

3.3.1 기업가치의 감정평가방법

- ① 기업가치를 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 기업가치를 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 원가법·거래사례비교법 등 다른 방법으로 감정평가할 수 있다.

3.3.2 수익환원법의 적용

기업가치를 수익환원법으로 평가할 경우에는 할인현금흐름분석법, 직접환원법, 옵션평가모형 등으로 감정평가한다.

3.3.3 거래사례비교법의 적용

기업가치를 거래사례비교법으로 평가할 경우에는 유사기업이용법, 유사거래이용법, 과거거래이용법 등으로 감정평가한다.

3.3.4 원가법의 적용

- ① 원가법을 적용할 때에는 대상 기업의 유·무형의 개별자산의 가치를 합산하여 감정평가한다.
- ② 계속기업을 전제로 하여 감정평가를 할 때에는 원가법만을 적용하여 감정평가해서는 아니 된다.
다만, 원가법 외의 방법을 적용하기 곤란한 경우에 한정하여 원가법만으로 감정평가할 수 있으며, 이 경우 정당한 근거를 감정평가서에 기재하여야 한다.



1. 정의

(1) 규정의 취지

회계적인 관점에서 볼 때 <자산 = 부채 + 자본>이라는 회계방정식에 따라 기업가치를 해당 기업이 소유하고 있는 총자산의 측면에서 본다면, 유·무형 자산의 가치의 총합계는 이러한 자산이 어떠한 경로로 유입된 재무적 자원으로 구성되어 있는지를 보여준다. 기업의 자산은 채권 등의 일정한 이자를 발생시키는 부채와 주식과 같이 기업에 투자된 자본으로 구성되며, 그와 같은 부채와 자본의 총계는 기업의 총자산과 일치한다.

(2) 주요내용

기업가치평가는 개별자산 평가액의 단순한 합계가 해당 기업의 가치가 아니므로, 대상 업체가 가지고 있는 유·무형의 가치를 포함하는 기업 전체의 일괄가치를 구하는 일련의 감정평가과정이다. 단순한 개별자산의 합계가 아닌 이유는 재무제표상에 열거되어 있는 자산 등의 가치는 할인과 프리미엄 등에 의하여 다르게 영향을 받기 때문이다.

기업가치평가는 기본적으로 재무제표의 분석에서 출발을 하지만, 기업전체의 진정한 경제적 재무상태와 영업 성과를 반영하고, 시장가치에 접근하기 위한 기초로서 삼기 위해서는 감가상각, 재고자산, 무형자산, 유형자산 등에 대한 조정을 함으로써 경제적 재무제표로 변환하여야 한다.

2. 자료의 수집 및 정리

(1) 규정의 취지

감정평가 대상물건의 특성, 감정평가목적, 감정평가조건 등에 따라 수집하여야 할 자료는 다양하다. 따라서 기업가치에 대한 적절한 감정평가를 위해 수집하여야 할 가격자료가 어떠한 것인지에 대하여 규정하고 있으며, 기업가치의 경우에는 비상장주식에 관한 규정을 준용하도록 정하고 있다.

(2) 주요내용

(가) 비상장주식 규정의 준용

기업가치를 감정평가할 때 수집하고 정리해야할 자료에는 여러 가지가 있지만, 이는 비상장주식을 감정평가할 때의 것과 동일하므로 해당 규정을 준용하여 적용한다.

(나) 기업가치의 감정평가 시 유의사항

기업가치를 감정평가할 때에는 전문가로서 가치평가원칙과 이론에 일정 수준의 지식, 관련 자료를 파악·수집·분석할 수 있는 능력, 적절한 가치평가접근법 및 평가방법을 적용할 수 있는 기술, 가치의 추정치를 결정할 때 전문가적 판단을 할 수 있는 자질을 갖추어야 한다.

또한 가치평가업무를 수행할 때 공정·불편의 자세를 유지하여야 하고, 가치평가업무를 수행하는 과정에서 객관성을 유지해야 한다. 객관성의 원칙이라 함은 편파적이지 않고, 이해관계에 있어 중립적이고, 이해

상충이 없어야 함을 의미하며, 정당한 주의의무를 가지고, 성실하게 업무를 수행해야 한다는 것을 말한다. 가치평가자가 재무제표 작성회사 외의 제3의 기관일 경우 가치평가업무 수행과정에서 획득한 정보와 가치평가결과를 정당한 사유없이 누설하거나 의뢰받은 목적 이외에 사용하여서는 아니 되며, 성공 보수 조건의 감정평가업무 수임은 금지되어야 한다.

(다) 비재무적 정보의 분석

비재무적 정보의 분석은 대상기업에 대한 이해를 높이고 이후의 감정평가 절차를 수행하기 위한 기본적인 평가근거자료를 마련하기 위하여 대상기업을 둘러싼 경제여건, 해당 산업동향 등에 관한 정보를 수집·분석하는 것을 말한다. 이 경우 수집, 분석해야 할 비재무적 정보의 유형, 이용가능성, 상대적 중요도는 감정평가 대상에 따라 결정된다.

(라) 재무정보의 분석

재무정보의 분석은 활용되는 회계 및 재무자료의 신빙성을 확보하기 위해 재무제표를 분석하는 것을 말한다. 이 경우 가치평가에 필요하다고 판단되는 충분한 과거기간의 재무정보, 추정재무제표를 비롯한 예측정보, 소속 산업에 대한 재무정보, 과거 일정기간에 대한 세무조정계산서 등에 관한 재무적 정보를 수집, 분석하여야 하며, 재무제표를 분석하는 과정에서 적절한 감정평가를 위하여 필요하다고 판단되면 재무제표 수치에 대한 조정을 하여야 한다.

3. 기업가치의 감정평가방법

(1) 규정의 취지

기업가치의 감정평가방법에 대하여 규정하고 있으며, 수익환원법을 주된 방법으로 적용함을 원칙으로 정하되, 다른 방법으로서 원가법 및 거래사례비교법을 적용하여 합리성을 검토하도록 정하고 있다.

(2) 주요내용

(가) 원칙

〈실무기준〉은 기업가치의 주된 감정평가방법으로 수익환원법을 규정하고 있다. 이는 기업의 본질적인 가치는 기업이 향후 창출할 수 있는 미래현금흐름의 현재가치라는 측면에서 기업가치를 감정평가하는 방법이다.

(나) 예외

기업가치를 감정평가할 경우에도 어느 한 가지의 감정평가방법에 의존하는 것은 바람직하지 않다. 기업가치를 감정평가할 때 특별한 이유가 없는 한 수익환원법, 원가법, 거래사례비교법의 3가지 방법을 모두 고려하여야 적절한 기업가치를 산출할 수 있다.

제2항의 의미는 수익환원법을 배제하는 방법으로서 다른 방법의 적용을 의미하는 것보다는 여러 방법을 병용하고, 합리성의 검토 과정을 통하여 전문가적인 판단을 사용하여 대상기업의 특성 등을 고려하여야 가장 적합하다고 판단되는 하나 또는 둘 이상의 평가방법을 사용하여 적절한 기업가치를 산출하여야 한다는 것이다.

4. 수익환원법의 적용

(1) 주요내용

(가) 할인현금흐름분석법

- ① **감정평가방법** : 할인현금흐름분석법을 적용할 때에는 대상 기업의 현금흐름을 기준으로 한 단계별 예측 기간의 영업가치와 예측기간 후의 영구영업가치를 합산하여 전체 영업가치를 산정한 후, 비영업용 자산 가치를 더하여 기업가치를 산정한다.

$$\text{예측기간의 영업가치} = \sum_{t=1}^n \frac{FCF_t}{(1+WACC)^t}$$

$$\text{예측기간후의 영구영업가치} = \frac{FCF_{n+1}}{(WACC - g) \times (1+WACC)^n}$$

n : 예측기간, FCF_t : 예측기간의 현금흐름

FCF_{n+1} : 예측기간의 마지막 기간 다음기간($n+1$)의 현금흐름

$WACC$: 기업의 가중평균자본비용, g : 영구성장률

보충자료 비영업가치의 평가

1. 개념

영업외 현금흐름에서 세금을 차감한 후의 남은 부분을 투자자의 요구수익률인 가중평균자본비용($WACC$)으로 할인하여 현재가치화 한 것이 비영업가치이다. 우리나라의 기업은 자산 중에서 비영업용자산의 비중이 큰 경우가 많으므로 비영업가치의 평가가 중요하다.

2. 영업외 현금흐름

- 영업에 사용되지 않는 자산으로부터 발생하는 현금흐름
- 일시적이고 특별한 영업으로부터 발생하는 현금흐름
- 본래 영업과 관련 없는 자회사 투자로부터 발생하는 현금흐름
- 특별이익

- ② **현금흐름의 산정** : 현금흐름은 기업의 영업활동으로 인하여 발생하는 영업이익을 기준으로 추정재무제표에 의한 실질적인 영업이익에서 법인세를 차감하여 세후영업이익을 산정한 후 다음의 사항을 가감하여 산정한다.
- ㉠ 감가상각비 등 비현금항목
 - ㉡ 영업부문 순운전자본증감액 및 순투자금액

보충자료 EBIT의 산정

(1) 수익(현금흐름)의 측정

수정 손익계산서	
매출액	
- 매출원가	
매출총이익	
- 판매비 및 일반관리비 (감가상각비, 대손상각비 제외)	
감가상각전 영업이익	EBDIT
- 감가상각비, 대손상각비	
영업이익	EBIT
- 영업이익에 대한 세금	
세후 영업이익	EBIAT

(2) 잉여현금흐름

$$FCFF = EBIT(1 - t) + \text{감가상각비} - \text{자본적 지출액} - \text{추가 운전자본}$$

$$FCFF = FCFE + \text{부채상환액} + \text{세후 이자비용} + \text{우선주주 배당금}$$

- ③ **할인율의 산정** : 할인율은 타인자본과 자기자본에 대한 자본비용을 각 자본의 시장가치를 기준으로 한 가중평균자본비용(WACC)을 적용하는 것을 원칙으로 하되, 필요하면 적절한 다른 방식으로 구하여 적용할 수 있다.

$$WACC = K_e \times \frac{S}{S+B} + K_d \times (1 - T) \times \frac{B}{S+B}$$

K_e : 자기자본비용, K_d : 타인자본비용, T : 법인세율, S : 자기자본총액, B : 이자지급부채총액

- ④ **자기자본비용의 산정** : 자기자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)에 의하여 산정한다. 다만, 자본자산가격결정모형에 의하여 산정하는 것이 적절하지 아니한 경우에는 자본자산가격결정모형에 별도의 위험을 반영하거나 다른 방법으로 산정할 수 있다.

$$K_e = R_f + [E(R_m) - R_f] \times \beta_{\text{해당기업}}$$

K_e : 자기자본비용, R_f : 무위험이자율, $E(R_m)$: 시장기대수익률, $\beta_{\text{해당기업}}$: 해당기업의 체계적위험

여기서 무위험이자율은 국고채의 수익률을 고려하여 산정하고, 시장기대수익률은 주식시장의 수익률을 고려하여 산정할 수 있으며, 자기자본비용의 산정을 위한 β 는 시장수익률의 변화에 대한 해당기업의 민감도로서 상장기업 중 유사기업의 β 를 사용하되, 유사기업이 없는 경우에는 산업별 β 를 사용할 수 있다. 이 경우 해당기업의 성격에 따라 KOSPI지수나 KOSDAQ지수를 고려하여 β 를 산정할 수 있다.

(2) 직접환원법

직접환원법은 대상기업의 단일 연도의 예상이익 추정액이나 몇 년간의 예상이익의 연평균액을 환원율로 환원하여 기업가치를 감정평가하는 방법이다. 그러나 실무적으로 단일연도의 예상이익을 추정하기 어렵고, 급변하는 기업의 경영활동에서 몇 년간의 예상이익을 평균화한다는 것은 적절한 기업가치의 평가방법으로 보기 힘들다.

(3) 옵션평가모형

옵션평가모형을 적용할 때는 환경변화에 의한 경영자의 의사결정에 따라 변동하는 미래현금흐름과 투자비용을 감안하여 대상기업의 가치를 감정평가한다.

옵션평가모형은 경영 혹은 관리상의 의사결정에 따른 유연성을 평가에 반영한다는 논리로서 현실적 불확실성을 감정평가 시 고려하고 이를 기초로 실질적인 기업의 의사결정에 따른 미래의 현금흐름과 투자비용을 감안하게 된다. 이때 각 의사결정방법의 합리성, 합법성 등에 대한 고려가 이루어져야 한다. 그러나 이 경우 기업의 경영주체 또는 의사결정의 방법에 따라 감정평가금액이 달라지는 문제가 발생하며, 경우에 따라 수 개의 감정평가금액이 존재할 수도 있다.

(4) 유의사항

현금흐름을 추정할 때 예측기간은 5년 이상 충분히 길게 하여야 하며, 과거 장기간의 추세 분석을 바탕으로 기업이 속한 산업의 경기순환주기를 결정하는 경우 경기순환주기상 중간점에서의 이익수준에 근거하여 영구가치를 산출하여야 한다. 또한 영구가치 산출시 적용하는 영구성장률은 과거 5년치 평균성장률을 넘지 않도록 추정한다.

환원율이나 할인율은 감정평가 대상으로부터 기대되는 현금흐름이 발생하는 시점, 위험요소, 성장성 및 화폐의 시간가치 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다. 자본환원율이나 할인율은 감정평가시에 사용되는 이익 또는 현금흐름의 정의와 일관성이 있어야 한다. 예를 들어 세전이익에는 세전환원율을 적용하여야 하며, 세후 이익에는 세후 환원율을 적용하여야 한다. 또한 주주에 귀속되는 잉여현금흐름이나 배당금에는 자기자본비용을 기업전체에 귀속되는 잉여현금흐름은 가중평균자본비용을 사용하여 할인하여야 한다.

5. 거래사례비교법의 적용

(1) 주요내용

(가) 유사기업이용법

- ① **평가방법** : 유사기업이용법은 대상 기업과 비슷한 상장기업들의 주가를 기초로 산정된 시장배수를 이용하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다.
- ② **비교기업의 요건** : 유사기업이용법으로 감정평가할 때에는 비교기업으로 다음의 요건을 갖춘 기업을 선정하여야 한다.
 - ㉠ 사업의 유형이 비슷할 것
 - ㉡ 규모 및 성장률이 비슷할 것
 - ㉢ 자료의 양이 풍부하고 검증 가능할 것
 - ㉣ 시장점유율, 경쟁관계, 판매처 및 구매처와의 관계 등 영업환경이 비슷할 것
 - ㉤ 영업이익률·부채비율 등 재무지표가 비슷할 것
- ③ **시장배수** : 시장배수는 시장배수별 특성 등을 고려하여 다음의 비율 중 가장 적절한 둘 이상의 것을 선정하되, 기간별로 시장배수의 차이가 클 경우에는 기간별 시장배수에 적절한 가중치를 부여하여 산정할 수 있다.
 - ㉠ 현재의 주가가격이 주당이익의 몇 배로 형성되어 있는지를 나타내는 주가이익비율(*PER*)
 - ㉡ 현재의 주가가격이 주당순자산가치의 몇 배로 형성되어 있는지를 나타내는 주가순자산비율(*PBR*)
 - ㉢ 현재의 주가가격을 주당매출액으로 나눈 주가매출액비율(*PSR*)
 - ㉣ 현재의 주가가격이 기업의 주당 영업활동 현금흐름의 몇 배로 형성되어 있는가를 나타내는 주가현금흐름비율(*PCR*)
 - ㉤ 주식의 시가총액과 순차입금의 합계에서 비영업용 자산을 차감한 기업전체의 사업가치(*EV*)가 이자비용·법인세·감가상각비·무형자산상각비 차감전이익의 몇 배인가를 나타내는 사업가치에 대한 이자비용등 차감전이익비율(*EV / EBITDA*)
- ④ **대상기업과 비교기업 간의 조정** : 시장배수를 산정하는 경우에는 대상 기업과 비교 기업 간에 다음의 차이 등을 분석하여 적절한 검토와 조정을 하여야 한다.
 - ㉠ 비영업용 순자산의 포함 여부
 - ㉡ 비경상적 항목의 포함 여부
 - ㉢ 재고자산·감가상각·리스 등에 관한 회계처리방식의 차이
 - ㉣ 비교대상 해외기업을 선정한 경우 국가간 회계기준의 차이
- ⑤ **최종가치의 산출** : 유사기업이용법으로 기업가치를 감정평가할 때에는 둘 이상의 시장배수를 각각 적용하여 산정된 결과를 단순평균하거나 가중평균하여 결정한다. 다만, 시장배수를 산정 시 비교 대상 기업의 비영업용 순자산을 제거한 후 적용한 경우에는 대상 기업에 시장배수를 적용한 후 대상기업의 비영업용 순자산을 더하여야 한다.

(나) 유사거래이용법

유사거래이용법은 대상기업과 비슷한 기업들의 지분이 기업인수 및 합병거래시장에서 거래된 가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상 기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다. 따라서 이 경우 비교가 된 기업의 배경과 매매금액을 문서로 확인하고, 이를 보정하여 대상기업에 적용을 하여 감정평가하게 되는데, 인수 및 합병의 거래구조와 배경, 거래조건 등에 대한 검토와 조정을 하여야 한다.

(다) 과거거래이용법

과거거래이용법은 대상기업 지분의 과거 거래가격을 기초로 시장배수를 산정하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다. 과거거래이용법으로 감정평가할 때에는 해당거래가 이루어진 이후 기간에 발생한 상황변화에 대한 검토와 조정을 하여야 한다.

과거거래이용법은 대상기업의 과거 매매사례를 적용하는 것이므로, 가정 안정적이고 편리한 방법으로 볼 수가 있다. 그러나 과거의 매매환경과 기준시점 현재의 매매환경은 유사할 수가 없는데 이를 보정하는 지수와 과거의 가치를 현재가치로 변형하는 것에 어려움이 있다.

(2) 유의사항

거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가 과정에서 비교기준의 역할을 충실히 할 수 있는 비교대상의 선정이 가장 핵심이다. 거래사례비교법을 적용할 때 사용되는 유사기업은 대상기업과 동일한 산업에 속하거나, 동일한 경제요인에 의해 영향을 받는 산업에 속해야 한다. 유사기업의 선정을 위해서는 합리적인 기준이 설정되어야 하며, 선정과정에서 고려해야 할 요소들은 다음과 같다.

- ① 사업 특성상의 정성적·정량적 유사성
- ② 유사기업에 대하여 입수 가능한 자료의 양과 검증가능성
- ③ 유사기업의 가격이 독립적인 거래를 반영하는지 여부

6. 원가법의 적용

(1) 주요내용

(가) 평가방법

원가법을 적용할 때에는 대상기업의 유·무형의 개별자산의 가치를 합산하여 감정평가한다. 이때 모든 자산은 기준시점에서의 공정가치로 측정되어야 한다. 만약 매각을 전제로 한 감정평가인 경우에는 매각과 관련된 비용이 고려되어야 한다. 원가법을 적용하는 일반적인 절차는 다음과 같다.

- ① 회계기준에 따라 작성된 재무상태표를 입수한다.
- ② 취득원가로 기록된 자산과 부채의 가액을 공정가치로 조정한다.
- ③ 재무상태표에 누락되어 있는 부외자산 및 부외부채의 공정가치를 산정한다.
- ④ 공정가치로 측정된 개별자산과 부채를 기초로 수정재무상태표를 작성한 후 개별자산의 가치를 합산한다.

(나) 유의사항

원가법은 대상기업의 영업활동을 수행하지 않고 부동산이나 타 회사의 지분을 보유함으로써 이익을 얻는 지주회사이거나 청산을 전제로 한 기업인 경우에 적절한 감정평가방법이다. 계속기업을 전제로 한 가치 평가에서 원가법만을 유일한 방법으로 적용해서는 안된다. 만일 원가법을 적용하여 감정평가한 경우에는 그에 대한 정당한 근거를 제시하여야 한다.

보충자료 기업평가와 부동산평가의 비교

1. 용어상 비교

부동산 평가의 시장가치는 일정계약 조건하에서 최유효이용 상태를 기준으로 하는 성립될 가능성이 많은 가격이나, 기업평가의 공정가치는 평가시점 상황을 그대로 반영한 가치로서, 매도자와 매수자가 기꺼이 협상하여 성립되는 가격이다.

2. 평가의 대상

부동산 평가는 주로 유형자산을 대상으로 하며, 무형자산의 비중이 크지 않지만, 기업평가를 상당부분 무형 자산으로 구성되어 있으며 비중이 큰 경우도 있다.

3. 평가방법

3방식과 대체로 유사하다고 볼 수 있는데 ① 소득접근법의 경우 환원대상소득, 환원율의 구조, 환원방법 등이 유사하나, 기업평가시에는 기업운영에 따른 위험이 부동산보다 더 많고 부동산 가치상승이라는 추가수익을 기대할 수 없기 때문에 할인율이 부동산의 경우보다 더 높게 산정된다. ② 시장접근법의 경우 동일, 유사한 사례를 활용한다는 점에서 유사하나기업시장은 부동산 시장보다 더 빠르게 변화한다고 볼 수 있다. ③ 비용 접근법의 경우 자산항목의 개별평가 합인 자산접근법과 방법적으로 유사하나, 개별자산의 값은 결국 3방식에 의해 구하게 된다.

4. 기타

- ① 부동산 가치는 지분가치, 저당가치의 합으로 평가한다.
- ② 부동산 평가를 위치, 행정적 규제 등이 가치에 큰 영향을 미친다. 기업평가에서는 크게 고려되지 않고, 다만 급격한 시장상황의 변화에 큰 영향을 받는다.

5. 관련문제

기업가치를 적정하게 산출하기 위해서 평가대상기업의 미래예상수입의 정확도, 현재 자산가치평가의 적정성, 대상기업 또는 유사기업의 주식이 효율적 시장에서 거래가격이 형성될 것 등 조건이 요구되는 바, 이러한 모든 요소를 종합적, 전문적으로 판단해야 한다. 또한 기업가치평가의 체계적인 연구 및 교육을 통해 감정평가사의 전문성을 함양해야 할 필요성이 있다.



1. 비상장주식의 평가(2006.17회.5점)

I. 의의 및 평가방법

비상장주식이란 증권시장에서 거래되지 않는 주식을 의미한다. 그 평가방법으로는 감칙 제24조에서 수정 대차대조표를 작성한 후 기업가치에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식 수로 나눌 것으로 규정하고 있다.

II. 평가시 유의사항

비상장주식에 대한 평가기준은 감칙을 비롯한 세법·상법·기업회계기준 등에서 각기 다른 평가법을 제시하고 있는바 평가목적에 고려하여 각 관계법규에 맞는 평가방법을 적용해야 한다. 또한 비상장주식은 자료의 수집이 곤란하여 평가의 적절성을 확보하기 어려운 바, 평가의 전과정에 걸쳐 유의해야 한다.

2. 향후 전자제품을 개발·생산·판매하기 위하여 설립된 비상장 영리법인인 A기업은 설립 후 자본금 전액을 기술개발에 지출하여 당해 금액을 무형자산으로 계상하였다.(다른 자산·부채는 없음). 당해 기업의 주식가치를 평가하고자 한다. 적합한 평가방법 및 근거를 구체적으로 설명하고 장·단점을 설명 하시오.(2008.19회.20점)

I. 서

경제구조가 발전함에 따라 기업가치에 대한 평가수요도 증가하고 있는 실정이다. 특히 IFRS제도의 도입으로 기업가치의 평가에서 감정평가가 차지하는 역할이 매우 확대되고 있다. 이러한 사회적 평가수요를 충족 시키기 위하여 적절한 기업가치 평가방법을 모색할 필요성이 있다.

그러나 기업은 부동산과는 달리 유형자산 뿐만 아니라 다양한 무형자산을 보유하고 있고 또한 이 무형자산의 경제적 비중이 유형자산의 비중을 넘어서는 경우도 많이 있다. 따라서 기업의 주식가치를 정확히 평가하기 위해서는 적합한 무형자산의 평가방법을 모색하는 것이 중요하다. 특히 비상장기업은 주식의 공개된 거래 시장이 없으므로 평가현실상 문제점이 많은바 이하 관련내용을 검토한다.

II. 비상장주식의 평가방법 검토

1. 근거규정 검토(감칙 제24조 제1항 제2호)

해당 회사의 자산·부채 및 자본 항목을 평가하여 수정대차대조표를 작성한 후 기업가치에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식 수로 나눌 것으로 규정하고 있다.

2. 사안의 경우

당해 기업은 비상장법인으로서 무형자산이외에 다른 자산·부채가 존재하지 않으므로 자본가치는 결국 무형자산의 가치와 일치하게 된다. 따라서 무형자산의 가치를 구한 후 발행 주식수로 나누어 당해 기업의 비상장주식가치를 구한다.

Ⅲ. 자본가치(무형자산)의 적합한 평가방법 검토

1. 문제의 소재

A기업의 자본가치를 이루는 무형자산의 가치는 기본적으로 시장성, 비용성, 수익성의 3가지 측면에서 접근할 수 있다. 사안에서는 무형자산의 특성을 고려했을 때 어떤 평가방법이 가장 적합한지가 문제된다.

2. 평가의 근거 검토

(1) 법적 근거의 검토

감칙 제23조 제3항은 영업권의 평가는 수익환원법에 의한다고 규정하고 있다. 또한 기타의 무형자산은 영업권의 평가방법(수익환원법)을 준용하거나 영업권에 포함하여 행하도록 규정하고 있다. 따라서 무형자산의 평가방법은 수익환원법이 주방법이 된다.

(2) 이론적 근거의 검토

① 거래사례비교법은 유사기업의 거래사례를 구하기 힘들고, 가치형성요인비교가 어렵다는 점에서 적합하지 않고 ② 원가법은 무형자산은 투입된 비용과 무형자산의 가치가 괴리되기 쉽고, 적절한 감가수정이 어려워 적합하지 않다. 다만 ③ 수익환원법은 장래 수익을 발생하는 무형자산의 특성을 잘 반영할 수 있으므로 적합하다고 본다.

3. 사안의 경우

(1) 주방법으로서 수익환원법

상기와 같이 감정평가의 법적, 이론적 근거를 검토한 결과 수익환원법에 의한 평가가 가장 적합하다고 본다. 수익환원법은 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 수익환원법에 의한 구체적 평가방법

① 직접환원법은 무형자산으로부터 장래 발생할 안정화된 순수익을 환원율로 자본환원하여 수익가치를 구한다. 반면 ② 보수이익환원법은 장래 발생할 현금흐름을 할인율로 할인하여 현가합한 가액에 기말복귀가치의 현가액을 더하여 무형자산의 가치를 구하게 된다.

(3) 수익환원법의 장단점

- ① 이론적으로 가치의 본질에 가장 부합하며, 장래 일정기간 동안 수익을 발생시키는 무형자산의 특성을 잘 반영한다. 다만 ② 무형자산으로부터 장래 발생할 수익의 크기와 발생시기 등의 예측이 어렵고, 적절한 환원율이나 할인율의 산정이 어렵다는 단점이 있다.

IV. 결

무형자산만으로 이루어진 A기업의 비상장주식가치는 수익환원법에 의해서 구한 무형자산의 가치 즉 자본의 가치를 발행한 주식수로 나누면 주당가치를 구할 수 있다. 그러나 현실적으로 기업은 다양한 유형자산과 무형자산으로 구성되어 있다. 그런데 비상장기업의 경우 주식이 거래될 수 있는 공개되고 객관적인 거래 시장이 존재하지 않아 재무적 접근이 어렵고, 유사기업의 거래사례를 포착하기 어려워 평가의 어려움이 많다. 따라서 비상장주식평가법에 대한 이론적·실무적 연구가 필요하다고 본다.

3. 비상장법인 A주식회사는 특허권을 가지고 전자제품을 제조 판매하는 공장과 임대업에 사용하는 업무용 빌딩을 소유하고 있다. A주식회사는 2009년 전자제품부문에서 50억원, 임대업에서 20억원의 당기 순이익을 얻었다. A주식회사의 주식을 평가하고자 한다.(2010.21회.30점)

(1) 본건 평가와 관련하여 감정평가에 관한 규칙이 인정하는 2가지 방법 및 그 장,단점을 논하시오.(15)

(2) 감정평가에 관한 규칙에서 규정하고 있지 않은 주식평가방법(양 방법을 혼합한 방법포함) 들을 예시 하고, 평가이론의 관점에서 동 규칙외의 방법에 의한 평가의 타당성을 논하시오.(15)

I. 서

비상장주식이란 증권거래소에 상장되지 않은 주식을 말한다. 비상장주식은 객관적인 시장가격이 없어 상속·증여시 적절한 과세를 어렵게 하는 등 다양한 문제를 야기하고 있다. 이에 과거 감칙은 비상장주식의 평가법으로 순자산가치법과 수익환원법을 규정하고 있다. 그러나 현 규정내용은 가치3면성을 반영하지 못하고 우리나라와 같이 비영업용 자산(사인의 임대용 건물)의 비중이 큰 현실을 제대로 반영하지 못하므로 대안적 방법을 모색할 필요성이 있다.

II. 설문1

1. 과거 감칙 제31조 제2호의 규정내용

(1) 순자산가치법

당해 회사의 자산·부채 및 자본항목을 평가하여 수정대차대조표를 작성한 후 자산총계에서 부채총계를 공제한 기업체의 순자산가치를 발행주식수로 나누어 주식가격을 구하는 방법이다.

(2) 수익환원법

대상 기업이 장래 산출할 것으로 예상되는 미래의 편익을 현가합하여 구한 수익가치를 발행주식수로 나누어 주식가치를 구하는 방법이다.

2. 각 방법의 장단점

(1) 순자산가치법

- ① **장점** : ㉠ 재무제표를 기반으로 가치를 추계하므로 객관적으로 설명력이 높다. ㉡ 상대적으로 간단하여 기본적인 평가방법으로 사용되고 있다.
- ② **단점** : ㉢ 정적 대차대조표를 중심으로 분석하고 기업영업의 정지 또는 청산을 전제하고 있어 영속기업의 가치를 제대로 반영하지 못한다. ㉣ 무형자산의 적절한 가치를 추계하는데 한계가 있다. ㉤ 평가자가 개별자산의 평가에 정통하지 못한 경우 전문가에게 의존할 필요가 있다.

(2) 수익환원법

- ① **장점** : ㉠ 이론적으로 가치본질에 부합하고 ㉡ 유·무형의 자산을 총괄하여 평가할 수 있다. 또한 ㉢ 영업권, 특허권 등의 무형자산의 가치를 잘 반영할 수 있다.
- ② **단점** : ㉣ 기업의 장래 현금흐름의 예측에 한계가 있으며 ㉤기업의 다양한 사업상 위험을 계량화하여 할인율에 반영하기 곤란하다. 또한 ㉥ 제품의 수명주기(*Product Life Cycle*)가 급변하므로 할인기간 산정이 어렵다. ㉦ 현금흐름 예측기간 중에도 인플레이션, 자본구조의 변화 등으로 인하여 할인율이 변하게 된다.⁷⁾

3. 소결(규칙의 평가방법의 모색필요성)

- ① 규칙의 태도는 비교방식에 의한 평가방법이 부재하고 ② 각 방법의 병용에 대해서 규정하지 않아 가치 3면성의 반영이 미흡하다. 또한 ③ 부동산평가와는 다른 기업고유의 특성을 반영하는데 한계가 있다고 보여 대안적 평가법의 모색이 필요하다.

III. 설문2

1. 감칙외 타 관련규정의 내용

(1) 상속세 및 증여세법에 의한 평가법(혼합법)

- ① 순손익가치와 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액에 의한다고 규정하고 있다.
- ② 순손익가치는 1주당 최근 3년간 순손익가액의 가중평균액을 국세청장이 고시하는 이자율로 나눈 금액을 말한다. ③ 순자산가치는 총자산에서 총부채를 차감한 순자산을 발행주식수로 나눈 금액을 말한다.

(2) 국유재산법에 의한 평가법

순자산가치법과 수익가치법, 상대가치법을 규정하고 있다. 순자산가치법과 수익가치법은 감칙내용과 유사하다. 상대가치법은 유사기업의 주가에 가중치를 적용하는데 가중치는 유사기업과 본건 기업의 1주당 순이익과 1주당 순자산액의 비율의 산술평균치로 한다.

1) ㉠ 특히 사안과 같은 비상장기업은 자기자본비용 산정시 자본자산가격결정모형(CAPM)이나 재정가격결정모형(APM)을 사용할 수 없어 배당성장모형을 적용할 수 밖에 없다.

(3) 소결(본 방법의 타당성 여부)

상기 규정내용은 감칙과 기본적 유사성이 있다. 또한 본건 기업은 국유재산이 아니고 평가목적이 과세가치산정을 위한 평가도 아니므로 본 평가법에 의한 평가는 적절하지 않다.

2. 이론적 평가방법 모색

(1) 경제적 부가가치법(EVA법)

EVA란 세후영업이익에서 자본비용(*cost of equity*)을 차감한 후에 성취한 이익을 금액으로 나타낸 것이다. EVA는 자본비용의 기회비용적 성격을 명확히 하여 주주이익의 극대화를 도모할 수 있다는 장점이 있다. 이 방법에 의해 자본비용액의 현재가치와 초과이익(EVA)의 현재가치를 합한 금액으로 기업가치를 구할 수 있다. 구체적으로 자본비용, 투자자본 등을 알 수 있는 경우 적용가능하다.

(2) 옵션가치평가법

자산옵션모형을 이용하여 미래의 상황변화에 따른 의사결정의 변경가능성을 반영하여 기업의 가치를 구하는 방법이다. 본 방법은 대상 기업이 당장에는 별로 가치가 없으나 미래에 가치창출 잠재력이 있는 투자안의 가치를 평가하는데 유용하다. 그러나 본건은 불확실성이 높은 유전이나 천연자원개발 기업이 아니므로 옵션가치평가법도 적합하지 않다.

(3) 상대가치평가법

대상기업과 유사성이 있는 다수의 거래사례를 수집하여 비교·보정과정을 거쳐 본건의 가격을 구하는 방법이다. 이 방법은 시장성을 반영하여 실증적이고 설득력이 풍부하나, 유사기업의 발견이 어렵고 객관적인 비교·보정이 곤란하다는 단점이 있다. 사안의 경우 유사한 기업거래사례를 수집하기 어려워 상대가치평가법은 부적절하다.

3. 소결

본건은 특허권(무형자산)을 가지고 있어 순자산접근법도 적합하지 않으므로 수익방식 중 현금흐름할인모형에 의한 평가가 가장 적합하다. A기업은 특허권의 존재와 영업이익의 크기로 보아 전자제품제조업이 주영업 분야로 보이므로 당해 부문의 영업이익을 자본환원한 <영업가치>에 임대업에서 발생한 영업이익을 자본 환원하여 구한 <비영업부문의 가치>를 가산하여 <전체 기업가치>를 구할 수 있다. 이를 발행주식수로 나누면 주식가치가 된다.

IV. 결(관련문제)

기업가치평가는 기업이 우리 사회에서 차지하는 영향력이 커짐에 따라 그 평가수요도 증가하고 있으나 평가업계는 이에 부응하지 못하고 있는 실정이다. 이의 개선을 위하여 부동산의 감정평가와는 다른 기업 가치평가의 특성을 연구하여 현행 감칙규정에 보다 다양한 평가방법을 규정할 필요가 있다.

4. 부동산업을 법인형태로 영위하는 경우, 해당법인의 주식가치 평가방법을 설명하시오.(2013.24회,10점)

I. 서

주식이란 기업가치를 표상하는 유가증권을 말한다. 주식은 상장된 경우와 비상장된 경우 평가방법이 달라진다. 감칙 제24조 제1항에서 평가방법을 규정하고 있다.

II. 상장법인이 경우

상장주식을 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다. 이때 대상 상장주식의 기준시점 이전 30일간 실제거래가액의 합계액을 30일간 실제 총 거래량으로 나누어 감정평가한다.

III. 비상장법인인 경우

1. 개요

해당 회사의 자산·부채 및 자본 항목을 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후 기업체의 유·무형의 자산 가치(이하 "기업가치"라 한다)에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식 수로 나눈다.

2. 기업가치의 평가

기업가치는 가치3면성에 따라 ① 유사한 기업의 거래사례나 주식가격을 비준하거나 ② 개별 자산의 가치의 총합으로 구하거나 ③ 대상기업이 발생하는 미래 현금흐름의 현재가치로 구할 수 있다.

3. 부동산법인의 특성 반영 필요

부동산법인은 유형자산(부동산)의 보유가 다른 업종의 기업보다 상대적으로 많아 자산가치의 비중을 상대적으로 높여 기업의 특성을 반영할 필요가 있다.

5. 지식정보사회로의 이행 등에 따라 기업가치 중 무형자산의 비중(Portion)이 상대적으로 증가하고 있다.

『감정평가 실무기준』에 규정하고 있는 계속기업가치(*going concern value*)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (2016.27회,40점)

- (1) 기업가치의 구성요소를 설명하고, 기업가치의 감정평가 시 유의사항을 설명하시오. (10점)
- (2) 기업가치의 감정평가에 관한 이론적 배경과 감정평가방법을 설명하고, 각 감정평가방법 적용 시 유의사항 및 장단점을 설명하시오. (20점)
- (3) 기업가치의 감정평가에 있어서 시산가액 조정에 대하여 설명하고, 조정된 기업가치에 대한 구성 요소별 배분방법에 관해 설명하시오. (10점)



서브정리

I. 서

기업의 주요 자본조달원천에는 타인자본, 우선주, 자기자본 등이 있고 이에 따라 각각 타인자본비용, 우선주자본비용, 자기자본비용으로 나뉘어진다.

가중평균자본비용(*Weighted average cost of capital : WACC*)은 원천별 자본비용을 각 원천별 자본이 차지하는 구성비율로 가중평균한 값을 말한다.

II. 가중평균자본비용의 계산

1. 가중평균자본비용

가중평균자본비용은 기업의 미래현금흐름을 평가하는 할인율로 사용되는데 타인자본비용과 자기자본비용을 총자본에서 각 원천별 자본이 차지하는 비율로 가중하여 계산된다.

2. 타인자본비용(*cost of debt*)

(1) 의미

타인자본비용은 기업이 타인자본, 즉 부채를 사용할 때 지급하여야 하는 대가이다.

(2) 계산

타인자본비용은 매년 지급하는 이자비용의 원금에 대한 비율인 이자율을 이용하여 계산된다. 타인자본비용 계산 기준시점은 타인자본의 조달시점에 따라 이자율이 달라질 수 있다. 자본비용을 계산하는 목적은 현재의 의사결정을 위한 것이므로 현재시점을 중심으로 새로운 자본의 조달을 가정하여 비용을 계산해야 한다. 즉, 현재의 의사결정에서 중요한 것은 현재 타인자본을 조달할 때의 이자율이다.

3. 자기자본비용

(1) 의미

자기자본비용(*cost of equity*)은 주식을 발행하여 자금을 조달하는 대가로 지급하는 비용을 의미한다.

(2) 계산

주주들이 얻을 수 있는 배당과 자본이득은 미래 기업의 경영성과에 따라 변동하므로 기업이 주식을 발행하여 자금을 조달할 때 자본사용 대가로 얼마를 지급할 것인가가 명확하지 않는다. 자기자본비용은 이러한 불확실성을 부담하는 대가인 위험프리미엄이 포함하게 된다.

(가) CAPM모형

개별주식의 체계적 위험 β_i 를 알고 있다면, 증권시장에서 균형상태에서 얻을 수 있는 해당 주식에 대한 기대수익률을 찾을 수 있다. 증권시장선은 미래의 기대수익률과 체계적 위험의 관계를 나타내므로 증권 시장에서 얻을 수 있는 기대수익률은 현재의 개념으로 본 자본비용이 된다.

CAPM을 이용한 측정

$$k_e = R_f + \beta_e [E(R_m) - R_f]$$

R_f : 무위험자산의 수익률

$E(R_m) - R_f$: 시장위험프리미엄

β_e : 주식의 체계적 위험(개별주식의 수익률이 시장수익률의 변동에 어느 정도 민감하게 반응하는가)

CAPM모형이 현실적으로 타당하다는 가정과 과거자료를 기초하여 β_i 와 증권시장선을 구하여 미래의 증권시장선으로 사용하였는데 이는 과거의 유사한 현상이 앞으로 일정기간 발생하리라는 가정하에서만 타당한 방법이다. APT(차익거래가격결정이론)이 성립할 경우 이를 이용하여 계산할 수도 있다.

(나) 배당평가모형

배당평가모형(*dividend discount model*)이란 미래배당이 주가를 결정하는 것으로 보고, 투자자가 주식으로부터 기대하는 현금흐름을 적절한 할인율로 할인한 것이 현재의 주가이므로 기대 현금흐름과 주가의 관계를 이용하여 자기자본비용을 찾아낸다. CAPM, APT모형과 달리 여러 가정의 성립여부와 관계없이 자기자본비용으로 찾아낼 수 있다.

배당성장모형에 의한 측정

1. 개념 : (배당금 / 주식가격) + 성장률
2. 내용 : 최근 수년 간의 평균 배당성장률을 사용할 수 있다.
3. 특징(적용상 장점) : 비공개기업은 주식거래자료가 부족하여 다음에 설명할 CAPM이나 APM을 사용할 수 없기 때문에 배당성장모형을 적용할 수밖에 없다.

III. 가중평균자본비용의 이용과 문제점

1. 가중평균자본비용의 이용

(1) 기업가치평가

자본비용은 기업의 미래현금흐름을 현재가치로 측정할 때 할인율로 사용되어 기업이 보유한 자산의 가치 즉, 기업가치를 파악할 수 있게 한다.

(2) 투자의사결정

새로운 투자를 할 때, 투자로부터 기대되는 현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 할인율로 이용된다. 이때, 두 가지 조건이 충족되어야 한다. ① 새로운 투자안의 경영위험이 기존기업의 경영위험과 동일하여야 한다. ② 새로운 투자 후에도 기존기업의 목표부채비율은 같아야 한다.

2. 유의사항

자본구성비율은 장부가치가 아닌 공정가치를 기준하여야 한다.

논점 16-4

NPL

서브정리

I. 개념

부실채권이란 돈을 빌려간 기업이나 개인의 신용도가 낮아 정상기업 여신에 비해 회수 가능성이 낮은 대출금을 말한다.

II. 부실채권의 분류

일반채권은 3개월 이상 원리금 지급이 이루어지지 않고 있는 담보부 혹은 부담보부채권, 특별채권은 회사정리 또는 화의인가결정을 받은 차주에 대한 채권으로서 향후 변제계획표가 확정되어 있어 현금흐름 분석이 가능하다.

III. 재테크로서의 부실채권

최근 일반인들의 재테크로 부상하고 있는 부실채권은 금융기관이 돈을 빌려주면서 설정한 근저당권 가운데 채무자가 빚을 갚지 못해 부실화된 즉 담보부 부실채권이다.

IV. 담보부 부실채권 거래 방법

채권자의 의뢰를 받은 당사자가 그 채권액을 평가하여 적절한 매수자를 찾아 매매를 중개하는 것으로서 매매가 성립되면 근저당권의 이전절차를 밟고, 경매 등 강제 환가조치를 취해서 투자자가 채권을 회수할 수 있도록 한다.

17 물건별 평가

최고최선
감정평가이론

논점 17-1

토지평가(건부지, 나지, 맹지 등)



관련규정

감칙 제14조 (토지의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 법 제3조제1항 본문에 따라 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 적용해야 한다.
- ② 감정평가법인등은 공시지가기준법에 따라 토지를 감정평가할 때에 다음 각 호의 순서에 따라야 한다.
 1. **비교표준지 선정**: 인근지역에 있는 표준지 중에서 대상토지와 용도지역·이용상황·주변환경 등이 같거나 비슷한 표준지를 선정할 것. 다만, 인근지역에 적절한 표준지가 없는 경우에는 인근지역과 유사한 지역적 특성을 갖는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준지를 선정할 수 있다.
 2. **시점수정**: 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제19조에 따라 국토교통부장관이 조사·발표하는 비교표준지가 있는 시·군·구의 같은 용도지역 지가변동률을 적용할 것. 다만, 다음 각 목의 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 같은 용도지역의 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니하다고 판단되는 경우에는 공법상 제한이 같거나 비슷한 용도지역의 지가변동률, 이용상황별 지가변동률 또는 해당 시·군·구의 평균지가변동률을 적용할 것
 - 나. 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니한 경우에는 「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 생산자물가상승률을 적용할 것
 3. **지역요인 비교**
 4. **개별요인 비교**
 5. **그 밖의 요인 보정**: 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 정상적인 거래사례 또는 평가사례 등을 고려할 것
- ③ 감정평가법인등은 법 제3조제1항 단서에 따라 적절한 실거래가를 기준으로 토지를 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용해야 한다.
- ④ 감정평가법인등은 법 제3조제2항에 따라 토지를 감정평가할 때에는 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하되, 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가할 수 있다.

I. 나지

1. 정의

나지는 토지에 건물 등 정착물이 없는 토지로서 공법상 제한을 받지만 사법상 제약은 받지 않는 토지를 말한다. 최유효이용이 가능한 토지로서 자유로운 수익, 처분, 사용이 가능하고 시장성이 높다.

2. 평가방법

- ① 공시지가는 최유효이용을 상정한 가격으로 공시지가를 기준으로 평가
- ② 비교방식으로 나지의 거래사례를 활용하여 구하는 방법과 사례가 복합부동산인 경우 배분법을 적용하는 방식이 있다.
- ③ 원가방식으로 매립조성지인 경우 소지가격, 조성매립비, 건설비, 부대비용을 가산하여 구한다. 분양개발법도 가능하다.
- ④ 수익방식으로 수익이 발생하는 나지는 수익가액으로 평가할 수 있으나 사례가 복합부동산인 경우 토지잔여법에 의할 수 있다.

3. 유의사항

나지만의 사례선택이 어려운 바 비교방식, 수익방식 적용시 최유효이용사례를 선택하여야 하고 면적이 주위 표준획지보다 초과 또는 미달시 증감가됨에 유의한다.

II. 건부지

1. 정의

건부지라 함은 건물, 구축물 등의 용도로 이용되고 있는 토지를 말한다. 건부지는 나지와는 달리 타 이용방법으로의 전환이 용이하지 않아 유용성이 저하되며 건부감가, 건부증가 개념 판단이 중요하다.

2. 지역개별 분석

지역분석을 통해 표준적 이용을 도출하고 개별분석을 통하여 최유효이용을 판정하며 최유효이용이 나지상정 이용과 현 이용 상태가 다르면 용도전환 타당성을 분석하고 타당성이 부정되면 중도적 이용에 머무르게 된다.

3. 평가방법

- ① 공시지가는 최유효이용을 상정한 적정가격으로 공시지가를 기준하여 평가한다. 개별요인 비교시 건부감가를 반영한다.
- ② 거래사례, 수익사례에서 배분법, 토지잔여법을 적용한다.
- ③ 의뢰자가 지상건물이 없는 상태를 상정하여 평가를 의뢰한 경우에는 나지상정으로 평가할 수 있다. 일종의 조건부 평가라 할 수 있다.

- ④ 토지와 건물 소유자가 다른 경우, 타인점유의 강도, 점유의 권원, 지상건물의 제거 난이도, 비용 등을 고려하여 평가한다.

4. 유의사항

- ① 최우효이용이 기대되는 나지가격을 상한으로 건부감가를 고려하여 평가한다.
- ② 부동산의 *Improvement*의 효용변경가능성에 따라 개발제한구역 등에 있어서는 건부증가도 성립한다.
- ③ 중도적 이용인 경우 그에 상응한 감가, 철거가 예상되는 경우 철거비, 폐재가치 등을 감안한다.
- ④ 토지와 건물은 상호 유기적으로 수익을 창출하는 것으로 이에 유의한다.

III. 맹지



관련규정

실무기준 1.7.12 맹지

지적도상 공로에 접한 부분이 없는 토지(이하 “맹지”라 한다)는 민법 제219조에 따라 공로에 출입하기 위한 통로를 개설하기 위해 비용이 발생하는 경우에는 그 비용을 고려하여 감정평가한다.

1. 의의

1필지의 토지가 어느 일방에도 공로에 접한 부분이 없는 토지로서 타 지번의 대지로 포위되어 있는 토지를 말한다.

2. 평가 방법

(1) 정상평가가 가능한 경우

관습상의 통로가 개설되어 있거나, 지역권이 설정되어 있는 경우, 인접토지와 일단으로 이용될 전망이 확실한 경우는 정상평가한다.

(2) 통상의 순수맹지의 경우

거래사례가 있으면 비준가액으로 평가하고 적정사례가 없으면 동 토지의 사용·수익에 지장이 없을 정도로 통로를 금전상 불리한 조건으로 확보하는 것을 전제로 이에 필요한 비용 등을 감안하여 평가한다.

(3) 노선가식 평가법의 응용

노선가의 표준적 단가를 이용하여 평가한다.



1. 소지가격에 대하여 약술하시오.(1994.5회.10점)

Ⅰ. 개요

소지란 대지로서 개발되기 전 자연 그대로의 토지를 말한다. 소지는 최유효이용이 되려면 어느 정도 조성이 이루어져야 택지로서 그 가치를 발휘할 수 있는 토지이다. 따라서 소지가격이라 하면 어떤 종별의 토지에서 다른 종별의 토지로 전환 중에 있는 택지후보지 가격을 뜻한다.

Ⅱ. 성숙도의 판단

1. 성숙도 판단의 중요성

성숙도란 소지가 택지로서의 효용을 발휘할 수 있도록 여건이 갖추어진 정도를 말한다. 소지가격은 성숙도의 정도에 따라서 그 가격이 달라지므로 성숙도의 판단이 매우 중요하다.

2. 성숙도의 판단시 고려사항

성숙도는 택지화의 개연성, 시기 등을 고려하여 평가하되, ① 택지화를 조장 또는 저해하는 행정상의 조치, ② 인근의 공공시설 및 편익시설의 설치동향, ③ 인근의 주택, 점포, 공장 등의 건설동향, ④ 조성의 난이도 및 조성의 필요성, ⑤ 조성 후 택지로서의 최유효이용도 등을 종합적으로 감안하여 판단한다.

Ⅲ. 소지가격의 평가방법

1. 성숙도가 높은 경우

택지로서의 이용가치를 전제로 평가한다. 구체적으로는 ① 대상과 유사한 성숙도를 가진 토지의 거래사례를 수집하여 비교방식을 통해 대상의 소지가격을 구하는 방법과 ② 조성공사 완료 후의 택지가격에서 조성 공사비 등을 공제하여 구한 토지가격에 성숙도수정을 하여 소지가격을 구하는 방법이 있다.

2. 성숙도가 낮은 경우

전환전의 현재용도를 전제로 평가하되 용도전환에 대한 기대를 고려한다. 구체적으로는 ① 대상과 유사한 성숙도를 가진 토지의 거래사례를 수집하여 비교방식을 통해 대상의 소지가격을 구하는 방법과 ② 전환전의 토지가격에 택지화의 가능성을 가산하여 소지가격을 구하는 방법이 있다.



관련규정

실무기준 1.7.11 규모가 과대하거나 과소한 토지

토지의 면적이 최유효이용 규모에 초과하거나 미달하는 토지는 대상물건의 면적과 비슷한 규모의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가한다. 다만, 그러한 표준지공시지가가 없는 경우에는 규모가 과대하거나 과소한 것에 따른 불리한 정도를 개별요인 비교 시 고려하여 감정평가한다.



실무기준해설서

1. 토지의 가치와 규모의 관계

토지는 최유효이용 면적이어야 시장성이나 효용성이 가장 높은 표준물건이 된다. 나지라고 해서 면적의 과다·과소에 구애 없이 공히 표준물건으로서 효용성이나 시장성이 가장 높고 고가로 매매되는 것은 아니고 적절한 면적이어야 한다.

규모가 과소한 토지의 경우에는 규모의 비적합성으로 표준적 규모의 토지보다 낮은 가격으로 가격수준이 형성되는 경우가 일반적이지만, 인접토지와와의 합병을 통하여 규모에 따른 불리함을 극복하고 오히려 더 높은 가격수준으로 형성될 가능성도 있으므로 유의하여야 한다.

2. 규모가 과대하거나 과소한 경우 토지의 감정평가

토지의 면적이 최유효이용 규모에 초과하거나 미달하는 토지는 대상물건의 면적과 비슷한 규모의 표준지공시지가를 기준으로 감정평가한다. 다만, 그러한 표준지공시지가가 없는 경우에는 규모가 과대하거나 과소한 것에 따른 불리한 정도를 개별요인 비교 시 고려하여 감정평가한다.

토지를 감정평가할 때에는 유용성이나 시장성이 가장 높은 표준물건으로 감정평가하여야 하는 바, 나지의 면적이 최유효이용 단위를 초과하는 경우에는 대상물건의 면적과 유사한 물건의 가격자료에 의하여 감정평가한다. 그러나 가격자료가 없거나 불충분한 경우에는 채택한 가격자료의 최유효이용 단위를 기준하여 정상적으로 예상되는 감보율 및 추가소요비용 등을 감안하여 감정평가한다.

(1) 규모가 과소한 토지

(가) 건축이 불가능한 경우

소규모 토지는 그 규모의 비적합성으로 건축을 통한 독자적 이용가치가 원칙적으로 없기 때문에 표준적 규모의 토지가격 이하의 가격수준에서 거래되는 것이 일반적이다.

그러나 인접토지의 부속용지로 이용되거나 인접토지와 합병을 통하여 사용될 경우 기여도가 월등히 우세하여 건축이 불가능한 장애를 극복하고도 남을 만한 위치적 가치를 갖는 특별한 경우에는 표준적 규모의 토지가격을 상회하는 가격이 될 수도 있다.

따라서 소규모 토지의 감정평가 시 인접토지와의 관계 등을 고려하여 이에 대한 판단이 이루어져야 한다.

(나) 건축이 가능한 경우

소규모 토지에 대한 건축규제의 완화로 건폐율, 용적률 등에서 해당지역의 표준적인 제한보다 유리한 경우 등은 표준적 규모의 토지 가격수준을 상회할 수도 있다.

(2) 규모가 과대한 토지

규모가 과대한 토지는 표준적인 규모의 토지보다 거래하기 쉽지 않다. 따라서 이러한 토지를 거래하기 위하여 주변의 이용방법과 유사한 규모로 분할하는 것을 고려하여 이에 해당되는 감보율 및 분할비용에 상당하는 감가를 할 수 있다.

그러나 표준적 규모보다 현저히 큰 대규모 토지가 인근지역의 지가수준과 무관하게 거래되는 사례도 있을 수 있다. 경제발전예 따라 상업형태의 고도화·다양화가 이루어지고, 대규모 이용형태를 갖는 상업용지의 상대적 희소성이 증가되어 이를 취득하기 위한 수요의 강도가 증대되어 표준적 규모의 토지 가격수준을 초과하기도 한다. 따라서 대규모 토지의 감정평가 시에는 토지이용 주체에 따라 변화할 수 있는 여러 가지 용도적 관점을 주의 깊게 살펴야 하고, 최유효이용방법을 객관성 있게 도출하여야 한다. 대규모 토지는 가치를 형성하는 요인이 다양하므로, 일반적인 토지보다 지역분석이나 개별분석을 면밀히 하여야 할 것이다.



I. 광평수토지

1. 의의

광평수토지는 표준적 이용규모를 초과하는 대면적의 토지로 그 가치형성상 특이성이 존재한다. 종래 분할비용, 감보율, 거래의 난이성 등으로 광평수 감가의 개념이 지배적이었으나 용도의 다양성, 산업화, 도시화에 따른 수요증대에 따른 상대적 희소성의 증대로 광평수 증가의 개념이 성립되게 되었다.

2. 광평수토지의 이용방법

① 토지전체를 단독으로 이용하는 방법, ② 아파트·쇼핑센터 등으로 공유적 이용방법, ③ 주변의 표준적인 규모로 분할 이용하는 방법, ④ 복합적인 이용방법 등이 있다.

3. 광평수토지의 평가

(1) 비교방식

성숙도, 규모의 측면에서 대상과 유사성이 인정되는 사례를 통해 요인 비교하여 평가하는 방법이다.

(2) 수익방식

토지이용상황에 따른 순수익으로 당해 토지의 귀속분을 적정한 환원율로 환원하여 수익가액을 산정하는 방법(토지잔여법)이다.

(3) 개발법

광평수토지는 개발법에 의한 평가가 일반적인 바, 이는 대상물건의 성숙도와 개발의 난이성 등을 고려하여 개발 후 분양·임대로 발생하는 총수익에서 개발에 소요되는 제비용을 공제하여 구하는 방법이다.

4. 유의사항

광평수토지는 고려하여야 할 가치형성요인이 다양한바 지역분석 및 개별분석에 정밀성이 요구되며 표준적 이용과 다른 이용상정시 적합여부, 실현가능성에 유의한다. 또한 규모에 따른 단가와 총액의 관계를 고려하여 시산가액을 조정하여야 한다.

단순히 토지가 저밀도로 이용하고 있다고 하여 광평수토지가 아니라 운동장, 주차장 등 사용목적에 부합한다면 이를 광평수토지로 보아서는 안된다.

II. 소규모 토지

1. 의의

소규모토지라 인근지역의 표준적인 이용면적보다 그 크기가 과소한 토지를 말한다.

2. 평가방법

(1) 건축이 불가능한 경우

당해 소규모토지의 기여도가 월등히 우세하여 건축불가능 장애를 극복하고도 남을 만한 위치적 가치를 갖는 특별한 경우에는 표준적 규모의 토지가격을 능가하는 한정가격이 성립할 수 있다.

(2) 건축이 가능한 경우

도시계획시설의 설치나 법령의 제정·개정 등으로 인해 당해 지역 최소대지면적에 미달하게 된 토지는 건축 완화 규정이 적용되는 건축허가 대상이 될 수 있다.

3. 평가시 유의사항

(1) 소규모토지로 된 원인파악의 선행

건축규제완화로 건폐율, 용적률이 지역의 표준적인 제한보다 유리한 경우에는 표준적 규모의 가격수준을 상회할 수 있는바, 원인파악의 선행이 요구된다.

(2) 한정가격의 성립

건축을 통하여 단독으로 이용되는 경우뿐만 아니라 인접지와와의 합병에 의해 기대 되는 가격을 위주로 성립 될 수 있는 한정가격에도 유의해야 한다.



관련 기출문제

1. 광평수 토지란 해당 토지가 속해 있는 시장지역에서 일반적으로 사용하는 표준적 규모보다 훨씬 더 크다고 인식되는 토지로서, 최근에 대단위 아파트 단지개발 및 복합용도개발 등으로 인해 광평수 토지에 대한 감정평가가 증가하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오.(2021.32회.20점)

(1) 광평수 토지면적이 해당 토지의 가치에 미치는 영향을 감가와 증가로 나누어 설명하시오.(10점)

(2) 광평수 토지의 최유효이용이 단독이용(single use)인 경우 감정평가방법에 대해 설명하시오.(10점)



관련규정

실무기준 1.7.3 공공용지

- ① 도로·공원·운동장·체육시설·철도·하천의 부지, 그 밖의 공공용지는 용도의 제한이나 거래제한 등을 고려하여 감정평가한다.
- ② 공공용지가 다른 용도로 전환하는 것을 전제로 의뢰된 경우에는 전환 이후의 상황을 고려하여 감정평가한다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

본 기준에서는 공공용지의 감정평가 시 용도의 제한이나 거래제한, 용도의 전환 등과 관련하여 고려할 사항에 대하여 규정하고 있다.

2. 주요내용

(1) 공공용지의 개념

공공용지란 도시기반시설의 설치에 이용하는 토지 및 주민의 생활에 필요한 시설의 설치를 위한 토지이다. 도로·공원·운동장·체육시설·철도·하천의 부지 등이 있다.

(2) 감정평가방법 적용 시 유의사항

(가) 용도의 제한이나 거래제한 등을 고려

공공용지를 감정평가할 때에는 공공용지의 특성에 따라 용도의 제한이나 거래제한 등을 고려하여 감정평가한다.

(나) 용도폐지를 전제로 한 감정평가

공공용지가 다른 용도로 전환하는 것을 전제로 의뢰된 경우에는 전환 이후의 상황을 고려하여 감정평가한다.

(3) 국공유지의 처분제한

〈국토계획법〉 제97조 제1항에 따라 도시·군관리계획으로 결정·고시된 국공유지로서 도시·군관리계획시설사업에 필요한 토지는 그 도시·군관리계획으로 정하여진 목적 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없으므로, 감정평가시 유의해야 한다.



관련규정

실무기준 1.7.6 일단으로 이용 중인 토지

2필지 이상의 토지가 일단으로 이용 중이고 그 이용 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 대상토지의 가치형성 측면에서 타당하다고 인정되는 등 용도상 불가분의 관계에 있는 경우에는 일괄감정평가를 할 수 있다.

표준지 조사평가기준 제20조(일단지의 평가)

- ① 용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지(이하 “일단지”라 한다) 중에서 대표성이 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지의 토지로 보고 평가한다.
- ② 제1항에서 “용도상 불가분의 관계”라 함은 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.
- ③ 개발사업시행예정지는 공시기준일 현재 관계법령에 의한 당해 사업계획의 승인이나 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제20조의 규정에 의한 사업인정(다른 법률의 규정에 의하여 사업인정으로 보는 경우를 포함한다. 이하 같다)이 있기 전에는 이를 일단지로 보지 아니한다.
- ④ 2필지 이상의 토지에 하나의 건축물(부속건축물을 포함한다)이 건립되어 있거나 건축 중에 있는 토지와 공시기준일 현재 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다른 경우에도 이를 일단지로 본다.
- ⑤ 2필지 이상의 일단의 토지가 조경수목재배지, 조경자재제조장, 골재야적장, 간이창고, 간이체육시설 용지(테니스장, 골프연습장, 야구연습장 등) 등으로 이용되고 있는 경우로서 주위환경 등의 사정으로 보아 현재의 이용이 일시적인 이용상황으로 인정되는 경우에는 이를 일단지로 보지 아니한다.
- ⑥ 일단으로 이용되고 있는 토지의 일부가 용도지역 등을 달리하는 등 가치가 명확히 구분되어 둘 이상의 표준지가 선정된 때에는 그 구분된 부분을 각각 일단지로 보고 평가한다.



1. 규정의 취지

2필지 이상의 토지가 일단으로 이용 중인 경우에 일괄감정평가할 수 있는 기준에 대하여 규정하고 있다.

2. 주요내용

(1) 일단지의 개념

일단지란 지적공부상 2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같은 용도로 이용되는 것이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 대상토지의 가치형성 측면에서 타당하다고 인정되는 등 용도상 불가분의 관계에 있는 토지를 말한다. 판례는 용도상 불가분의 관계에 대하여 “일단의 토지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성 측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.”라고 판시하였으며, 〈표준지 조사·평가기준〉 제20조 제2항에서는 “일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우”로 규정하고 있다.

(2) 일단지의 판단기준

2필지 이상의 토지에 대하여 용도상 불가분의 관계가 인정되어야 한다. 2필지의 용도가 명확하게 구분되거나 가치형성적 측면에서 일단으로 이용하는 것이 타당하다고 인정되지 않는 경우에는 일단지로 볼 수 없다. 일단지 판단과 관련하여 유의사항은 다음과 같으며, 주거용지, 상업용지, 공업용지, 후보지 등 각각의 용도에 따라 그 효용과 기능적 면에서 많은 차이를 가지므로 일단지 판단시 이를 고려하여야 한다.

(가) 토지소유자의 동일성

일단지의 판단기준과 토지소유자의 동일성은 원칙적으로 직접적인 관련이 없다. 또한 2필지 이상의 토지가 용도상 불가분의 관계에 있다고 인정되는 경우에는 각각의 토지소유자가 다른 경우에도 〈민법〉상 공유관계로 보아 일단지에 포함시키고 있다.

(나) 공간정보법

〈공간정보법〉상의 지목 분류와 관련하여 볼 때, 일단지의 구체적인 판정기준은 용도상 불가분의 관계에 있는지 여부이지, 지목의 동일성 여부는 아니므로, 지목분류의 개념과 반드시 일치하는 것은 아니다.

(다) 일시적인 이용상황

2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 이용되고 있어도 그것이 주위환경 등의 사정으로 보아 일시적인 이용 상황인 경우에는 이를 일단지로 보지 않는 것이 타당하다. 이러한 경우의 예로서 가설 건축물 부지, 조경 수목재배지, 조경자재제조장, 골재야적장, 간이창고, 간이체육시설용지(테니스장, 골프연습장, 야구연습장 등) 등으로 이용되고 있는 경우를 들 수 있다.

(라) 건축물 존재 여부 및 인정시점

인접되어 있는 2필지 이상의 토지상에 기준시점 현재 하나의 건축물 등이 있는 경우에는 용도상 불가분의 관계가 이미 성립되어 있는 것으로 볼 수 있어 일단지로 인정할 수 있다. 그러나 건축물을 건축 중인 경우 또는 나지상태로서 착공 이전인 경우에는 주의깊게 판단하여야 한다.

〈표준지 조사·평가기준〉 제20조 제4항에서는 건축 중에 있는 토지와 공시기준일 현재 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다른 경우에도 이를 일단지로 본다고 규정하고 있다.

나지상태의 토지는 용도가 확정되지 않은 상태로서 일단지 판단에 어려움이 있으나, 주위환경이나 토지의 상황 등을 고려할 때에 장래에 일단으로 이용되는 것이 확실시된다면 용도상 불가분의 관계를 인정할 수 있을 것이다.

보충자료 일단지 판정기준

“일단지”라 함은 용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지를 의미하며, 용도상 불가분의 관계라 함은 지적공부상 2필지 이상의 토지가 일단을 이루어 같은 용도로 이용되고 있으며, 이러한 이용이 사회적, 경제적, 행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성 측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

「표준지 조사·평가 기준」 제20조(일단지의 평가) 제3항에 의하면 개발사업 시행 예정지는 관계법령에 의해 당해 사업계획의 승인이나 「토지보상법」 제20조의 규정에 의한 사업인정고시 이전에는 이를 일단지로 보지 아니 한다.

“일단지 적용시점”은 「표준지 조사·평가 기준」 제20조 제4항에 의하여 하나의 건축물이 건립되어 있거나 건축중에 있는 토지와 나지상태이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 일단지로 조사·평가하게 되며, “공사를 착수한 때”란 「건축법」 제11조의 규정에 의한 건축허가와 동법 제21조의 규정에 의한 착공 신고를 필하고 「건축물」의 기초공사 등을 착수하여 일단의 토지가 하나의 건축물의 부지로서 이용되는 것이 객관적으로 인식되는 시점을 말한다.

이것은 감칙 제7조 제2항 “둘 이상의 대상물건의 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계에 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.”는 규정에 근거한 것이다.



1. 일단지(一團地)평가에 관한 다음 물음에 답하십시오.(2009.20회.20점)

(1) 일단지의 개념과 판단시 고려할 사항에 대하여 설명하십시오.(10점)

(2) 일단지평가가 당해 토지가격에 미치는 영향을 설명하고, 일단지평가의 사례 3가지를 서술하십시오.(10점)

I. 서

토지는 인접성으로 인해 인접한 타 토지와 가치형성상 일정한 영향관계를 주고 받는다. 때로는 토지를 보다 효율적으로 이용하기 위해 2필지 이상의 토지를 일단으로 이용하는 경우가 있다. 일단지로 이용되는 토지는 개별로 이용될 때와 다른 가치가 형성되므로 감정평가시 유의해야 한다. 현실적으로 일단지여부에 대한 판단은 평가결과에 근본적인 차이를 발생시킬 수 있는 바, 일단지의 개념에 대하여 정확히 이해하는 것이 중요하다.

II. 물음#1

1. 일단지의 개념(표조기 제20조)

용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지를 말한다. 용도상 불가분이라 함은 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

2. 일단지 판단시 고려할 사항

(1) 용도상 불가분 관계여부의 판단

일단으로 이용되는 것이 통상인의 관점에서 객관적인 경제적 타당성을 가져야 한다. 만약 관계 법령에 어긋나는 이용이거나 일단으로 이용하는 것이 대상 토지의 경제가치형성에 감가가 된다면 일단지로 볼 수 없다.

(2) 관계 법령에 의한 인허가 여부

일단 토지상에 건축물의 신축, 공익사업의 시행, 기타 개발계획이 예정되어 있는 경우에는 관계 법령에 의한 인허가가 발령되지 않으면 일단지로 볼 수 없으므로, 관계 인허가의 발령여부를 고려해야 한다.

(3) 일시적 이용상황인지 여부

2필지 이상의 토지가 하나의 이용에 제공되고 있더라도 테니스장, 간이창고, 골재야적장 등과 같이 주위환경 등의 사정으로 보아 현재의 이용이 일시적인 이용상황으로 인정되는 경우에는 이를 일단지로 보아서는 안된다.

III. 물음#2

1. 일단지 평가가 토지가격에 미치는 영향

어떤 평가대상 토지들을 일단지로 보게 되면 일단의 이용상태, 면적, 형상, 도로접면상태, 이용가능성 등을 전제로 가치를 평가하기 때문에 토지가격에 근본적인 영향을 미치게 된다. 일률적인 것은 아니나 대부분의 경우 2필지 이상의 토지를 일단지로 보게 되면 합병증가의 효과가 평가액에 반영되게 된다.

2. 일단지평가의 사례 3가지

(1) 하나의 건축물이 있거나 건축허가가 있는 경우

2필지 이상의 토지에 하나의 건축물이 건립되어 있거나 건축 중에 있는 토지와 기준시점 현재 나지상태 이나 건축허가 등을 받고 공사를 착수한 때에는 토지소유자가 다른 경우에도 이를 일단지로 보아 감정 평가한다.

(2) 정비구역내 점유국공유지의 매각평가

점유 국·공유지는 공부상 지목에 관계없이 점유건축물의 현실적 이용상황, 즉 건부지로서 감정평가하며, 점유건축물이 건축물 소유자의 토지(사유지)와 인접한 국·공유지를 함께 점유하고 있는 경우에는 그 사유지와 일단지인 상태로 감정평가한다.

(3) 골프장의 개발지와 원형보전지

골프장은 개발지와 원형보존지를 일단지로 보아 평가한다. 왜냐하면 골프장은 행정적으로 <체육시설의 설치 및 이용에 관한 법률>시행령 제12조 및 <골프장의 입지기준 및 환경보전 등에 관한 규정>에 의해 골프장으로 이용되지 않더라도 일정 규모 이상의 산림 및 수림지와 원형보전지를 확보하지 않을 경우 골프장업의 사업승인이 불가능하기 때문이다. 또한 사회적·경제적으로는 골프장이 홀과 홀사이의 원형 보전지는 물론이고 골프장의 경계를 이루는 외곽의 원형보존지도 개발지와 포함하여 이용되거나 거래 되는 것이 타당하기 때문이다.

IV. 결

현실적으로 토지가 일단지로 이용되는 경우는 다수 존재하여 일단지여부에 대한 정확한 판단이 필요하다. 그러나 관계 법령에서 몇 가지 원칙만을 예시하여 구체적인 평가상황에서 당해 토지의 일단지여부에 대해 판단하기 어려운 경우가 많다. 그러나 일단지여부에 대한 판단은 대상물건의 경제가치에 큰 영향을 미치는 바, 보다 구체적인 실무지침을 제정하여 평가사고를 방지하여야 한다고 본다.



관련규정

실무기준 1.7.7 지상 정착물과 소유자가 다른 토지

토지 소유자와 지상의 건물 등 정착물의 소유자가 다른 경우에는 해당 토지는 그 정착물이 토지에 미치는 영향을 고려하여 감정평가한다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

토지가 건부지로 이용되고 있을 경우 토지의 소유자와 건물의 소유자가 일치하는 경우가 대부분이지만, 지상 정착물과 그 토지의 소유자가 다른 경우에 이러한 영향이 토지의 가치에 어떻게 미치는지가 문제될 수 있다. 본 규정은 지상 정착물의 소유자와 토지의 소유자가 다른 토지의 경우에 해당 토지를 감정평가할 때 그 영향을 고려하여야 함을 명확히 하고 있다.

2. 주요내용

(1) 토지와 지상 정착물의 소유권 관계의 중요성

토지와 지상 정착물의 소유권이 서로 다른 경우 법정지상권이 설정될 수 있다. 토지와 건물 간에 불일치하는 소유 관계로 인하여 토지의 이용 등에 제한을 받을 수 있으므로, 토지와 지상 정착물의 소유권 관계를 명확히 파악하여야 정착물의 존재로 인한 토지가치에 대한 영향을 적정하게 고려할 수 있다.

(2) 토지와 지상 정착물의 소유권이 일치하지 않는 경우 토지의 감정평가방법

토지소유자와 지상의 건물 등 정착물의 소유자가 다른 경우에 해당 토지는 그 정착물이 있음으로 인하여 미치는 영향을 고려하여 감정평가한다. 즉, 다른 소유자의 건물이 존재함에 따른 불리함 등을 고려하여 감정평가한다. 이 경우에 법정지상권이 성립된다면 지상권이 설정된 인근 토지의 거래사례 등을 조사하여 지상권에 의한 제한으로 말미암아 토지가 그 제한이 없는 토지에 비해 얼마 정도 감액되어 거래되고 있는 지를 밝힌 뒤 대상토지의 특수성을 고려하여 평가한다.



관련규정

실무기준 1.7.8 제시 외 건물 등이 있는 토지

의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물(종물과 부합물을 제외한다)이 있는 토지의 경우에는 소유자의 동일성 여부에 관계없이 [610-1.7.7]을 준용하여 감정평가한다. 다만, 타인의 정착물이 있는 국·공유지의 처분을 위한 감정평가의 경우에는 지상 정착물이 있는 것에 따른 영향을 고려하지 않고 감정평가한다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

토지 감정평가 시 의뢰인이 제시하지 않은 지상정착물이 존재할 수 있으며, 그 정착물이 해당 토지의 가치에 영향을 미칠 수도 있다. 본 기준에서는 이러한 제시외 건물 등이 있는 토지의 감정평가기준에 대하여 규정하고 있다.

2. 주요내용

(1) 제시외 건물의 개념

제시외 건물이란 종물과 부합물을 제외하고 의뢰인이 제시하지 않은 지상정착물을 뜻한다. 제시외 건물 등이란 토지만 의뢰되었을 경우 그 지상건물, 구축물 등을 의미하고 토지와 건물이 함께 의뢰되었을 경우에는 대상물건의 종물이나 부합물이 아닌 것으로서 독립성이 강한 물건을 말한다. 제시외 건물 등이 소재하는 토지의 경우 그 처리방법은 다음과 같다.

(2) 제시외 건물 등이 소재하는 토지의 감정평가

(가) 지상 정착물과 소유자가 다른 감정평가 준용 원칙

의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물이 있는 토지의 감정평가는 토지와 제시외 건물 소유자의 동일성 여부에 관계없이 [610-1.7.7]기준을 준용하여 감정평가한다. 제시외 건물 등이 토지와 별개로 매매되는 경우 등에 따라 법정지상권의 성립 가능성 등을 고려하여 보수적인 관점에서 지상 정착물과 소유자가 다른 경우로 보아 감정평가한다.

(나) 예외

타인의 정착물이 있는 국공유지의 처분을 위한 감정평가의 경우에는 지상 정착물이 있는 것에 따른 영향을 고려하지 않고 감정평가한다. 이러한 경우는 해당 정착물의 소유자에게 국공유지를 처분하는 경우로서 지상 정착물의 존재 여부와 관계없이 해당 토지의 적정한 감정평가액을 구하면 되는 것이다.

(3) 제시외 건물 등의 소재에 따른 감가방법

제시외 건물 등의 소재로 인하여 토지이용에 제한을 받는 점을 고려할 때 실무상 등기여부, 구조, 면적, 용도 등에 따라서 통상 정상평가금액의 일정비율을 감가하여 감정평가하며, 제시외 건물 등의 위치에 따라서 잔여부분의 이용에 제한이 있을 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 감가한다.

논점 17-7

지상권이 설정된 토지



관련규정

실무기준 1.7.10 지상권이 설정된 토지

- ① 지상권이 설정된 토지는 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가액에서 해당 지상권에 따른 제한정도 등을 고려하여 감정평가한다.
- ② 저당권자가 채권확보를 위하여 설정한 지상권의 경우에는 이에 따른 제한 등을 고려하지 않고 감정평가한다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

토지에 소유권 외의 권리로서 지상권이 설정된 경우 및 저당권자가 채권확보를 위하여 설정하는 지상권이 설정된 토지에 대한 감정평가방법을 규정하고 있다.

2. 주요내용

(1) 지상권 개관

(가) 지상권의 의의

타인의 토지에 건물, 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용할 수 있는 물권을 말한다. 통상적으로 지상권이 설정되면 그 토지의 사용 및 수익이 제한되므로 감정평가시 이를 반영하여야 한다.

(나) 지상권의 유형

구분지상권은 제3자가 토지를 사용·수익할 권리를 가진 때에도 그 권리자 및 권리를 목적으로 하는 권리를 가진 자 전원의 승낙이 있으면 이를 설정할 수 있다. 이 경우 토지를 사용·수익할 권리를 가진 제3자는 그 지상권의 행사를 방해하여서는 아니 된다.

(다) 지상권 설정의 효과

지하 또는 지상의 공간은 상·하의 범위를 정하여 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할 수 있다. 이 경우 설정행위로써 지상권의 행사를 위하여 토지의 사용을 제한할 수 있다.

(2) 지상권이 설정된 토지의 감정평가방법

(가) 지상권에 따른 제한정도 등을 고려하여 감정평가

지상권이 설정된 토지는 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가액에서 해당 지상권에 따른 제한정도 등을 고려하여 감정평가한다.

지상권에 따른 제한정도를 고려하는 방법으로는 ① 지상권의 가치를 구하여 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가액에서 차감하는 방법, ② 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가액에 제한정도에 따른 적절한 비율을 결정하여 곱하는 방법이 있다.

- ① **지상권의 가치를 구하여 차감하는 방법** : 지상권자에게 지급하는 대가 등을 파악할 수 있는 경우 아래 산식에 의거하여 지상권의 가치를 구하여 지상권이 설정되지 않은 상태의 토지가액에서 차감한다.

$$\text{지상권의 가치} = [(P \times R) + C - L] \times \frac{(1 + r)^n - 1}{r \times (1 + r)^n}$$

P : 토지의 시장가치, R : 적정기대이율, C : 필요제경비

L : 실제지불임료(또는 지상권의 지료), n : 지상권의 존속기간, r : 이율

- ② **제한의 정도를 감안한 일정비율의 적용** : 일반적으로 토지에 대한 지상권이 설정된 경우에는 토지소유자의 토지이용이 제한된다. 따라서 제한의 정도를 고려한 적정비율을 적용하여 감정평가할 수 있다. 적정비율은 일률적으로 판단하기보다는 대상토지의 제반요인을 고려하여 결정하도록 한다.

(나) 저당권자가 채권확보를 위하여 설정한 지상권의 경우

저당권자가 채권확보를 위하여 지상권을 설정한 경우에는 이에 구애없이 평가한다. 이러한 경우는 통상적으로 저당권자가 해당 토지의 사용·수익을 위한 것이 아니라 단순히 채권확보를 위하여 설정한 것이기 때문이다.

3. 참고사항

보상평가 시에는 <토지보상법 시행규칙> 제29조에 따라 지상권이 설정되지 않은 상태의 대상토지 가치에서 지상권의 가치를 차감하여 토지를 감정평가한다.



관련 기출문제

1. 지상권이 설정된 토지가 시장에서 거래되고 있다. 이와 관련된 다음 물음에 답하시오.(2009.20회.40점)
 - (1) 위 토지의 담보평가시 유의할 점과 감가 또는 증가요인을 설명하시오.(15점)
 - (2) 위 토지의 보상평가시 검토되어야 할 주요 사항을 설명하시오.(10점)
 - (3) 감정평가목적에 따라 감정평가액의 차이가 발생할 수 있는 이유를 감정평가의 기능과 관련하여 논하시오.(20점)



서브정권

I. 의의 및 특성

구분지상권이란 공작물을 소유하기 위하여 입체적으로 구분된 지하 또는 지상공간에 상하의 범위를 정하여 설정된 지상권이다. 이는 공간법 원리에 의한 새로운 권리로서 현상은 지상권의 일종으로서 용익물권이나 실질적으로 영구 사용하게 되어 분층 소유권의 개념이 된다 할 수 있다.

II. 구분지상권 특성에 의한 경제가치의 구성

평면적, 입체적 공간의 분할에 의한 당해 설정부분의 경제적 가치와 설정부분의 효용을 유지하기 위하여 다른 공간이용을 제한하는 것에 상응하는 경제가치로 구성된다.

III. 조사확인 사항

등기부등본 등의 권리설정관계, 실제 소유자와 일치여부, 계약면적 등의 동일성, 토지이용계획확인원의 조사, 위치·규모의 평면적·입체적 조사 등이 있다.

IV. 평가방법

1. 거래사례비교법

인근 유사지역내 유사한 구분지상권 설정사례를 수집하여 이를 사정보정, 시점수정과 요인비교를 통해 비준가액을 구하는 방법으로서 구분지상권 전체와 관련하여 평면적, 입체적 분할 상태를 판단해야 한다.

2. 설정사례비율비교법

다수 설정사례를 수집하여 일정시점에 있어 토지 정상가격에 대한 설정대가의 비율을 판정하고 이를 당해 구분지상권 설정지의 시장가치에 곱하여 얻어진 금액으로 평가하는 방법이다.

3. 토지잔여법

설정전 설정지 순수익에서 설정후 순수익을 차감한 차액 순수익을 환원율로 환원한 금액을 기준으로 구분지상권 계약내용에 따른 수정을 가하는 방법이나 현실적으로 환원율 및 순수익의 추정이 곤란한 단점이 있다.

4. 입체이용률에 의한 지가배분율

최유효상태하의 입체이용률을 기초로 당해 구분지상권 설정에 따른 입체이용저해율을 산정하고 이를 시장가치에 곱하여 구분지상권의 가격을 구하는 방법으로 이때 입체이용저해율이란 구분지상권의 설정으로 공중, 지중 공간을 이용할 경우 그들 권리행사로 대상지역의 입체적 이용이 방해되는 정도를 말한다.

V. 관련사항

구분지상권이 설정된 토지는 불완전소유권이므로 그 구분지상권의 가격만큼 감가 될 것이다. 즉 대상 토지의 최유효이용 상태의 나지 가격에 구분지상권의 가격을 공제하면 구분지상권이 설정된 토지의 가격이 산정된다.



관련 기출문제

1. 토지의 입체이용률에 대해서 약술하시오.(1990갑.1회.10점)

2. 구분지상권의 평가원리를 약술하시오.(1991.2회.10점)

I. 의의 및 특성

구분지상권이란 공작물을 소유하기 위하여 입체적으로 구분된 지하 또는 지상공간에 상하의 범위를 정하여 설정된 지상권이다. 이는 지상권의 일종으로서 용익물권이나 실질적으로 영구 사용하게 되어 분층 소유권의 개념이 된다고 할 수 있다.

II. 구분지상권 특성에 의한 경제가치의 구성

평면적, 입체적 공간의 분할에 의한 당해 설정부분의 경제적 가치와 설정부분의 효용을 유지하기 위하여 다른 공간이용을 제한하는 것에 상응하는 경제가치로 구성된다.

III. 조사확인 사항

등기부등본등의 권리설정관계, 실제 소유자와 일치여부, 계약면적등의 동일성, 토지이용계획확인인원의 조사, 위치·규모의 평면적·입체적 조사 등이 있다.

IV. 평가방법

① 인근 유사지역내 유사한 구분지상권 설정사례를 수집하여 요인비교를 통해 비준가액을 구하는 거래사례 비교방법과 ② 다수의 설정사례를 수집하여 토지 시장가치에 대한 설정대가의 비율을 판정하여 본건에 적용하는 설정사례비율비교법, ③ 설정전 설정지 순수익에서 설정후 순수익을 차감한 차액 순수익을 환원율로 환원하여 구하는 토지잔여법, ④ 최유효상태하의 입체이용률을 기초로 당해 구분지상권 설정에 따른 입체이용저해율을 산정하고 이를 시장가치에 곱하여 구분지상권의 가격을 구하는 입체이용률기준법 등이 있다.

V. 관련사항

구분지상권이 설정된 토지는 불완전소유권이므로 그 구분정상권의 가격만큼 감가 될 것이다. 즉 대상 토지의 최유효이용 상태의 나지 가격에 구분지상권의 가격을 공제하면 구분지상권이 설정된 토지의 가격이 산정된다.

논점 17-9

구분소유권의 평가



관련규정

실무기준 3.1 구분소유 부동산의 감정평가

3.1.1 정의

구분소유 부동산이란 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따라 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권(대지 지분소유권을 의미한다. 이하 같다)을 말한다.

3.1.2 자료의 수집 및 정리

구분소유 부동산의 가격자료에는 거래사례, 원가자료, 임대사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 구분소유 부동산의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

3.1.3 구분소유 부동산의 감정평가방법

- ① 구분소유 부동산을 감정평가할 때에는 건물(전유부분과 공유부분)과 대지사용권을 일체로 한 거래사례비교법을 적용하여야 한다. 이 경우 [400-4]를 따른다.
- ② 구분소유 부동산을 감정평가할 때에는 총별·위치별 효용요인을 반영하여야 한다.
- ③ 감정평가액은 합리적인 배분기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.



3.1 구분소유 부동산의 감정평가

3.1.1 정의

1. 규정의 취지

토지, 건물과 더불어 주요 감정평가의 대상이 되는 구분소유 부동산의 개념에 대하여 명확하게 설명하고 있는 규정이다.

2. 주요내용

1) 구분소유 부동산의 정의

구분소유 부동산은 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에서 규정하고 있으므로, 감정평가의 대상이 되는 구분소유 부동산은 동법이 개념을 인용하고 있다.

구분소유권이란 1동의 건물에 구조상 구분되는 2개 이상이 부분이 있어서 그것들이 독립하여 주거·점포·사무실 등으로 사용되는 경우에 그 부분을 각각 다른 사람의 소유로 사용할 수 있을 때 이러한 전용부분에 대한 권리를 말한다.

집합건물이란 일정 대지 위에 공용부분을 매개로 전용부분들이 결합되어 한 동을 이루는 건물형태를 말하며, 이러한 집합건물은 주거용, 비주거용 및 혼합형으로 구분할 수 있다. 주거용으로는 공동주택, 비주거용으로는 상가, 업무용건물, 혼합형으로는 주상복합아파트, 오피스텔 등이 있다.

구분소유 부동산은 구조상·이용상 독립성이 있어야 한다. 그러나 오픈상가는 이용상의 독립성은 있으나, 구조상 독립성은 없는 경우가 대부분이다. 따라서 감정평가목적에 따라 달라지며, 특히 담보평가의 경우에는 감정평가 대상이 되지 않는 경우가 있다. 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에서의 규정에 부합하는지, 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지가 바닥에 견고하게 설치되어 있는지 등에 대하여 검토하여야 한다.

대법원 판례(대법원 2010. 1. 14. 자, 2009마1449 결정)는 “1동의 건물의 일부분이 구분소유권의 객체가 될 수 있으려면 그 부분이 이용상은 물론 구조상으로도 다른 부분과 구분되는 독립성이 있어야 하고, 그 이용 상황 내지 이용 형태에 따라 구조상의 독립성 판단의 엄격성에 차이가 있을 수 있으나, 구조상의 독립성은 주로 소유권의 목적이 되는 객체에 대한 물적 지배의 범의를 명확히 할 필요성 때문에 요구된다고 할 것이므로, 구조상의 구분에 의하여 구분소유권의 객체 범위를 확정할 수 없는 경우에는 구조상의 독립성이 있다고 할 수 없다.”라고 판시하였다.

2) 전용부분 및 공용부분

전유부분이란 구분소유권이 목적인 건물부분을 말한다. 공용부분이란 전유부분 외의 건물부분, 전유부분에 속하지 아니하는 건물의 부속물 및 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제3조제2항 및 제3항에 따라 공용부분으로 된 부속의 건물을 말한다. 여러 개의 전유부분으로 통하는 복도, 계단, 그 밖에 구조상 구분 소유자 전원 또는 일부의 공용(供用)에 제공되는 건물부분은 구분소유권의 목적으로 할 수 없다.

공용부분에 대한 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따르며, 공유자는 그가 가지는 전유부분과 분리하여 공용부분에 대한 지분을 처분할 수 없다.

4) 대지사용권

“건물의 대지”란 전유부분이 속하는 1동의 건물의 토지 및 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제4조에 따라 건물의 대지로 된 토지를 말한다.

대지사용권이란 구분소유자가 전유부분을 소유하기 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 권리를 말한다. 통로, 주차장, 정원, 부속건물의 대지, 그 밖에 전유부분이 속하는 1동의 건물 및 그 건물이 있는 토지와 하나로 관리되거나 사용되는 토지는 규약으로써 건물의 대지로 할 수 있다.

관련규정

실무기준 3.1.4 대지사용권을 수반하지 않은 구분건물의 감정평가

대지사용권을 수반하지 않은 구분건물의 감정평가는 건물만의 가액으로 감정평가한다. 다만, 추후 토지의 적정지분이 정리될 것을 전제로 가격이 형성되는 경우에는 대지사용권을 포함한 가액으로 감정평가할 수 있다.

실무기준해설서

1. 대지사용권이 없는 구분건물의 감정평가

- ① 아파트와 같은 대규모 집합건물의 경우, 대지의 분합필 및 환지절차의 지연, 각 세대당 지분비율 결정의 지연, 토지에 대한 분쟁 등으로 인하여 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경로되고, 대지사용권 등기는 상당기간 지체되어 대지사용권이 미등기된 구분건물이 종종 발생한다.
- ② 대지사용권을 수반하지 않은 구분건물의 감정평가는 건물만의 가액으로 감정평가한다. 다만, 토지의 분할·합병, 지적미정리 등으로 인하여 기준시점 현재 대지사용권이 등기되어 있지 않은 경우에는 건물만 의뢰되더라도 토지·건물을 일체로 감정평가를 한 후, 건물과 토지의 대지사용권에 대한 가액 배분내역을 구분 건물평가명세표에 기재한다. 그리고 대지사용권이 배분되지 않은 원인을 기재하도록 한다.

2. 대지사용권이 적정 지분으로 정리될 수 있는 구분건물의 감정평가

- ① 대지사용권이 추후에 정리될 것을 전제로 하여 대지사용권을 포함한 가격으로 형성되는 경우에는 분양계약서 등 관계서류에 의하여 지분면적을 확인하여 토지·건물을 일체로 한 비준가액에서 아파트부지로서의 제한 정도를 고려한 토지가액을 차감하여 평가하되, 평가의견란에 지분면적이 확정될 경우 그 증감변동에 따라 감정평가액도 변동될 수 있다는 요지를 명기한다.
- ② 대지사용권이 정리되지 않은 미확정 상태에서 분양된 아파트의 건물만의 평가는 해당 아파트 가액이 대지사용권을 수반하지 않은 건물만의 가격으로 형성되어 있을 경우에는 그 가격을 참작하여 감정평가한다.

3. 유의사항

대지사용권을 수반하지 않은 구분건물의 감정평가 시에는 향후 대지사용권에 대한 지분 변동 가능성에 따라 부동산의 가치가 영향을 받을 수 있으므로, 이와 관련된 내용을 감정평가서에 기재하도록 한다.

관련규정

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제1조의2 (상가건물의 구분소유)

- ① 1동의 건물이 다음 각 호에 해당하는 방식으로 여러 개의 건물부분으로 이용상 구분된 경우에 그 건물부분(이하 "구분점포"라 한다)은 이 법에서 정하는 바에 따라 각각 소유권의 목적으로 할 수 있다.
 1. 구분점포의 용도가 「건축법」 제2조 제2항 제7호의 판매시설 및 같은 항 제8호의 운수시설(집배송 시설은 제외한다)일 것
 2. 삭제
 3. 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지를 바닥에 견고하게 설치할 것
 4. 구분점포별로 부여된 건물번호표지를 견고하게 붙일 것
- ② 제1항에 따른 경계표지 및 건물번호표지에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.[전문개정 2010.3.31.]

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 시행령 제2조 (경계표지)

- ① 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제1조의2 제1항 제3호에 따른 경계표지는 바닥에 너비 3센티미터 이상의 동판, 스테인리스강판, 석재 또는 그 밖에 쉽게 부식·손상 또는 마모되지 아니하는 재료로서 구분점포의 바닥재료와는 다른 재료로 설치하여야 한다.
- ② 경계표지 재료의 색은 건물바닥의 색과 명확히 구분되어야 한다.

제3조 (건물번호표지)

- ① 법 제1조의2 제1항 제4호에 따른 건물번호표지는 구분점포 내 바닥의 잘 보이는 곳에 설치하여야 한다.
- ② 건물번호표지 글자의 가로규격은 5센티미터 이상, 세로규격은 10센티미터 이상이 되어야 한다.
- ③ 구분점포의 위치가 표시된 현황도를 건물 각 층 입구의 잘 보이는 곳에 견고하게 설치하여야 한다.
- ④ 건물번호표지의 재료와 색에 관하여는 제2조를 준용한다.

서브정리

I. 개설

일동의 건물 중 구조상 구분된 수개의 부분이 독립한 건물로 사용될 수 있을 때 그 각 부분을 별개의 부동산으로 소유하는 것을 건물의 구분소유라 하고 이 경우, 구분된 건물 부분을 구분건물이라고 한다. 구분소유권이란 구분 건물을 목적으로 하는 소유권을 말한다. 따라서 구분소유권의 객체가 되기 위해서는 구조상, 이용상 독립성이 있어야 한다. 관련규정으로는 민법 제215조와 「집합 건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 등을 들 수 있다.

II. 조사사항

① 전유부분의 구조·용도·면적 등에 대한 조사와 등기부면적과 규약에 의한 면적관계 등을 확인한다. ② 특히 전유부분 뿐만 아니라 공용부분의 구조·용도 및 대지권의 형태 및 그 유무를 조사 확인한다.

III. 평가방법

1. 개요

전유부분과 공용부분으로 이루어진 건물가격에 대지사용권의 합으로 구성되나, 대지사용권은 공용부분과 용도상 불가분 관계에 있고 일체로 거래되는 관행이 있으므로 일괄평가한다.

2. 거래사례비교법

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 및 거래관행에 비추어 전유·공용부분 및 대지사용권의 가치를 일체로 하여 유사사례를 대상부동산의 현황에 맞게 보정, 비교하여 구분소유권의 가격을 구하는 방법으로 사례의 총별·위치별효용이 다를 경우 총별·위치별효용비로 비교해야 한다.

3. 원가법

1동 전체의 가격을 산정하여 대상구분소유권에 배분하는 평가방법으로 1동 전체 중 토지는 공시지가기준 등으로, 건물은 원가법으로 구한다. 일체배분방법은 토지건물 가격의 합을 총별효용비에 기한 총별효용적수비 및 위치별효용비에 기한 위치별효용적수비로 배분한다. 별개의 배분방법은 토지가격을 총별지가배분비와 위치별 지가배분비로 배분하고 건물가격은 전유면적비등으로 배분하여 양자를 합산하여 평가한다.

4. 수익환원법

수익성부동산의 구분소유권 평가시 그 순수익을 환원하여 수익가액을 산출하는 방법으로 간접법으로 순수익을 산정하는 경우 원칙적으로 동일 층·위치의 인근유사지역 및 소재 구분소유권을 기준으로 하여야 하나 층·위치 등이 다른 경우에는 총별·위치별효용비로 임료격차를 조정한다.

IV. 유의사항

- ① 내용년수 판정시 구분소유권의 건물의 보존년수는 증축으로도 건물전체의 내용년수보다 장기가 될 수 없음에 유의해야 한다.
- ② 총별·위치별 효용비율 적용시 토지·건물을 개별평가하는 경우 총별·위치별 효용비율을 적용하는 것이 타당한가에 대한 비판이 존재하나, 실제 위치별 가격격차가 존재하는 이상 이를 반영하여야 할 것이다.



1. 구분소유권의 감정평가에 대하여 다음사항을 설명하시오.(1996.7회.20점)

(1) 구분소유권의 특징, 성립요건과 대지권

(2) 구분소유부동산의 평가방법

I. 서

건축기술의 발달에 따른 토지이용의 고층화, 생활양식의 변화 등으로 오늘날 구분소유권은 우리사회에서 보편적인 부동산의 권리유형이 되었다. 다만 구분소유권은 토지와 건물을 별개로 취급하는 우리의 전통적인 관념과는 차이가 있으므로 그 특징과 평가방법 등에 대해 검토할 필요성이 있다.

II. 물음#1

1. 구분소유권의 의의

일동의 건물 중 구조상 구분된 수개의 부분이 독립한 건물로 사용될 수 있을 때 그 각 부분을 별개의 부동산으로 소유하는 것을 건물의 구분소유라 한다. 구분소유권이란 구분건물을 목적으로 하는 소유권을 말한다.

2. 구분소유권의 특징

민법상 토지와 건물은 별개의 물건으로 취급되는 것이 원칙이나 구분소유권은 그 예외로서 전유부분 및 공용부분에 대한 소유권과 대지권을 합친 일체를 목적으로 하는 권리라는 특징을 가진다.

3. 구분소유권의 성립요건

건물의 일부분이 독립한 소유권의 객체가 되기 위해서는 그 건물부분이 소유권의 내용인 물적지배에 적합한 구조를 갖추어 구조상·이용상의 독립성이 있어야 한다.

4. 대지권

대지권이란 구분소유자가 전유부분의 소유를 위하여 건물의 대지에 대하여 가지는 권리를 말하는 바, 통상 소유권이 원칙이나 예외적으로 물권(지상권, 전세권, 임차권)도 대지권이 될 수 있으며, 전유부분에 대한 종속성이 강하다. 대지권은 구분소유자가 복수인 때에는 건물의 대지 전체를 구분소유자 전원이 공유함이 보통이나 건물의 대지를 분필하여 소유권 기타의 권리를 단독소유하는 경우도 있다.

III. 물음#2

1. 개요

전유부분과 공용부분으로 이루어진 건물가격에 대지사용권의 합으로 구성되나, 대지사용권은 공용부분과 용도상 불가불 관계에 있고 일체로 거래되는 관행이 있으므로 일괄평가한다.

2. 거래사례비교법

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 및 거래관행에 비추어 전유·공용부분 및 대지사용권의 가치를 일체로 하여 유사사례를 대상부동산의 현황에 맞게 보정, 비교하여 구분소유권의 가격을 구하는 방법으로 사례의 총별·위치별효용이 다를 경우 총별·위치별효용비로 비교해야 한다.

3. 원가법

1동전체의 가격을 산정하여 대상구분소유권에 배분하는 평가방법으로 1동전체 중 토지는 공시지가기준 등으로, 건물은 원가법으로 구한다. 일체배분방법은 토지건물 가격의 합을 총별효용비에 기한 총별효용적수비 및 위치별효용비에 기한 위치별효용적수비로 배분한다. 별개의 배분방법은 토지가격을 총별지가 배분비와 위치별 지가배분비로 배분하고 건물가격은 전유면적비등으로 배분하여 양자를 합산하여 평가한다.

4. 수익환원법

수익성부동산의 구분소유권 평가시 그 순수익을 환원하여 수익가액을 산출하는 방법으로 간접법으로 순수익을 산정하는 경우 원칙적으로 동일 층·위치의 인근유사지역 및 소재 구분소유권을 기준으로 하여야 하나 층·위치 등이 다른 경우에는 총별·위치별효용비로 임료격차를 조정한다.

Ⅳ. 결

구분소유권의 평가시 구분소유부분의 내용연수는 건물의 전체내용연수보다 장기일 수 없음에 유의해야 한다. 또한 총별·위치별 효용비나 총별·위치별 지가배분비 등의 산정시 시장증거에 입각하여야 시장가치에 접근할 수 있다고 본다.

2. 대지권이 미등기된 집합건물(공동주택, 구분상가 등)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오.
(2011.21기연수 종합시험문제 응용.30점)

(1) 대지권 미등기된 집합건물의 감정평가시 평가방법 및 유의사항을 기술하시오.(20점)

(2) 구분점포(소위 오픈상가)가 구분소유권으로 인정되기 위한 요건을 설명하고, 감정평가시 관련 판례를 검토하여 평가시 유의사항을 기술하시오.(10점)

I. 서

최근 대지권미등기 건물과 오픈상가와 관련하여 평가상 혼란이 있어 이에 대한 검토가 필요하다. 대지권 미등기된 건물은 대지권이 미등기된 사유를 조사하여 적절한 대지권가액을 산정하여야 하며, 만약 대지권 없음인 경우에는 건물만 평가하게 된다. 오픈상가의 경우 집건법이 요구하는 용도·경계표식 등의 요건을 충족하는 경우에 구분소유권으로 인정받게 되며 불충족시 구분소유권으로 인정받지 못하게 되므로 주의가 요구된다.

II. 물음#1

1. 대지권이 없는 경우

① 국공유지에 건축된 구분건물 ② 토지를 일정기간 임차하여 지은 구분건물 ③ 대지권 대금을 미납한 경우에는 대지권을 가지고 있지 않다. 따라서 이 경우에는 건물만의 가액을 감정평가한다.

2. 대지권이 추후 정리될 경우

(1) 대지권 미등기의 원인(유형)

아파트와 같은 대규모 집합건물의 경우, 대지의 분·합필 및 환지절차의 지연, 각 세대당 지분비율 결정의 지연, 토지에 대한 분쟁 등으로 인하여 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경로되고, 대지 사용권 등기는 상당기간 지체되어 대지사용권이 미등기된 구분건물이 발생할 수 있다.

(2) 판례의 태도

집합건물의 건축자로부터 전유부분과 대지지분을 함께 매수하여 그 대금을 모두 지급함으로써 소유권 취득의 실질적 요건은 갖추었지만 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경로받고 대지지분에 대하여는 소유권이전등기를 받지 못한 경우, 매수인은 매매계약의 효력으로써 건물의 대지사용권을 갖는다고 판시하였다.

(3) 평가방법

대지사용권이 추후에 정리될 것을 전제로 하여 적정한 대지사용권을 포함한 가격으로 형성되는 경우에는 분양계약서 등 관계서류에 의하여 지분면적을 확인하여 적정 대지권을 포함하여 평가한다. 다만 평가의견란에 지분면적이 확정될 경우 그 증감변동에 따라 감정평가액도 변동될 수 있다는 요지를 명기한다.

3. 평가시 유의사항

(1) 대지권 없음과의 구별

양자 모두 등기부상에 대지권에 대한 표시가 없는 것은 공통이나, 대지권없음의 경우 대지사용권이 존재하는 않는 경우이므로, 절차상의 자연으로 인한 대지권미등기와는 구별되어야 한다.

(2) 대지권미등기의 사유 조사

대지권이 미등기된 사유를 최대한 조사하여 보고서에 기술하고 그 유형에 따라 감정평가한다.
또한 규약으로 전유부분과 대지권의 분리처분가능규정이 있는지도 확인한다.

(3) 지분변동가능성 고려

대지사용권을 수반하지 않은 구분건물의 감정평가시에는 향후 대지사용권에 대한 지분변동가능성에 따라 부동산의 가치가 영향을 받을 수 있으므로, 이와 관련된 내용을 감정평가서에 기재하도록 한다.

III. 물음#2

1. 개념

(1) 구분점포(오픈상가)의 의미

건물부분이 구조상 독립되어 있지 않더라도 집건법이 규정하는 일정한 요건(구분점포의 경계 및 용도의 표시 등)을 갖추고, 이용상 구분된 경우에 건물의 일부분을 구분소유권의 객체로 하는 것을 말한다.

(2) 인정취지

사회·경제적 환경의 변화로 인하여 건물의 구조나 이용형태가 다양해지고 있다. 대형쇼핑몰과 같이 이용의 특성상 경계벽이 존재하기 어려운 경우에도 재산권 행사를 보장하기 위하여 구조상 독립성을 완화한 것이다.

2. 요건

(1) 용도

구분점포의 용도가 판매시설 또는 운수시설이어야 한다.

(2) 경계표지

① 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지를 바닥에 견고하게 설치할 것, ② 구분점포별로 부여된 건물 번호표지를 견고하게 붙일 것이 요구된다.

3. 판례의 태도

경매개시 당시 구분점포가 경계벽 또는 경계표지를 갖추지 못한 상태라해도, 구분 등기가 완료된 것을 보면 등기 시점(준공) 당시 집합건물법 제1조의2에서 정한 구분소유권 요건을 갖추고 있었다고 보는 것이 맞다. 경계벽이 제거돼 각 점포가 구조상·이용상 독립성을 상실하게 됐다 하더라도 각 점포의 위치와 면적을 특정

할 수 있고 사회통념상 복원이 용이하다면 구분소유권의 실체를 상실했다고 쉽게 단정할 수 없다고 판시하였다.

4. 유의사항

(1) 틈상가와외의 구별

틈상가는 분양시 벽체가 존재하였으나 평가시점에 벽체가 없는 상태라는 점에서 분양시부터 벽체가 없는 오픈상가와외는 구별된다.

(2) 상가위치 파악

건축물대장상 도면 또는 관리사무실이나 상가번영회에 비치된 도면 등에 의거하여 평가대상 물건의 정확한 위치를 확인하여야 한다.

(3) 요건불충족 오픈상가의 평가반려

상기에서 요구되는 오픈상가의 요건을 충족하지 못하는 물건은 의뢰인에게 감정평가진행여부를 확인하고, 의뢰인의 확인없이 평가반려함을 타당하다.

IV. 결

상기 두 가지 사례는 실무에서 관련 내용의 확인에 많은 어려움이 있다. 따라서 담보진행시에는 금융기관으로부터 명확히 관련 내용의 확인을 받아 평가진행해야 한다. 경매진행시에는 법원감정인이 이해관계인으로부터 필요한 자료를 징구할 수 있도록 제도적 마련이 필요하다.



서브정리

I. 개설

공중권이란 토지공간을 효율적으로 이용하기 위한 방안으로서, 소유권자가 토지구역상의 공중공간을 타인에게 방해받지 않고 일정한 고도까지 포괄적으로 이용하고 관리할 수 있는 권리이다.

II. 공중권 이용의 필요성

1. 지구 기능의 충실화

철도나 도로로 분단되기 쉬운 중심지구를 인공지반이나 공중복도(*sky way*)로 연결, 일체화시켜 쾌적하고 안전한 도시핵을 만들 수 있다.

2. 용지난의 완화

공중권을 이용하면 공중에다 새로운 개발공간을 창출하게 되어 지상과는 다른 시설의 도입이 가능해 진다.

3. 문화재 보호 및 손실보상의 일환

① 공중권 이용방법의 하나인 개발권 양도, 용적률의 이전은 역사적 기념물을 포함한 문화재를 보호하기 위한 목적으로 ② 손실보상의 일환으로도 유용하다. 즉, 주민반발이나 공적자금의 투입 없이 시장기구에 의한 손실 전보가 가능하다.

4. 공용수용의 원활화

공중권 인정으로 수용저항이 완화되어 사업이 촉진되고, 소유권보호, 사업비 절약이 가능해진다.

III. 공중권의 이용형태

1. 직접이용(상공의 증축)

건물 증축형태는 이미 지어진 건물 위에 제 3자가 새롭게 건물을 건축하고 이용하는 방법이며, 상공 이용형태는 지주를 세우고 그 위에 건물을 건축하는 방법이다.

2. TDR 방식

이용되지 않는 상부공간의 개발허용한도를 인근의 토지로 이전시켜 이전해갈 토지의 본래 정해진 한도를 상회 하는 규모의 건축물을 건축할 수 있는 권리인 TDR를 이용하는 방법이다.

3. 우리나라의 경우

우리나라에서는 아직 명확한 의미의 공중권은 존재하지 않는다. 다만, 서울역·영등포역의 민간자본투자건립 등에서 기부채납을 전제로 공중권과 유사한 사례가 시행된바 있다.

IV. 공중권의 평가방법

1. 비교방식

유사한 공중권이 설치된 토지가 있는 경우 이를 대상과 비교하여 공중권의 가격을 구하는 방법이나 요인비교의 어려움과 사례가 드물다는 단점이 있다.

2. 수익방식

공중권이 설정된 토지와 설정되지 않는 토지의 순수익을 비교하여 그 차액을 환원율로 환원하고 이에 공중권 설정계약에 따른 수정을 행하여 평가한다.

3. 원가방식

대체토지의 구입비용에 추가적 개발비용을 차감하고 추가이익을 더하여 구한다.

4. 입체이용배분법

나지상정의 토지가격에 입체이용저해율을 곱하여 산정한다.

관련 기출문제

1. 공중권의 이용방법과 평가방법에 관하여 설명하시오.(1996.7회.10점)



관련규정

실무기준 1.7.9 공유지분 토지

- ① 1필지의 토지를 2인 이상이 공동으로 소유하고 있는 토지의 지분을 감정평가할 때에는 대상토지 전체의 가액에 지분비율을 적용하여 감정평가한다. 다만, 대상지분의 위치가 확인되는 경우에는 그 위치에 따라 감정평가할 수 있다.
- ② 공유지분 토지의 위치는 공유지분자 전원 또는 인근 공유자 2인 이상의 위치확인동의서를 받아 확인한다. 다만, 공유지분 토지가 건물이 있는 토지(이하 “건부지”라 한다)인 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 위치확인을 할 수 있으며 감정평가서에 그 내용을 기재한다.
 1. 합법적인 건축허가도면이나 합법적으로 건축된 건물로 확인하는 방법
 2. 상가·빌딩 관리사무소나 상가번영회 등에 비치된 위치도면으로 확인하는 방법



실무기준해설서

1. 규정의 취지

토지의 소유권은 보통 1인이 가지고 있는 경우가 많으나, 1필지의 토지를 2인 이상이 공동으로 소유하고 있는 경우도 적지 않다. 공동으로 소유하고 있는 토지는 각 공유자가 공유물에 대해서 가지는 권리를 감정평가하기도 하며, 경우에 따라서는 특정 위치를 감정평가할 수도 있다. 본 기준에서는 이러한 공유지분 토지의 감정평가와 관련하여 위치확인 등의 내용을 규정하고 있다.

2. 주요내용

1) 공유지분 토지 및 구분소유적 공유

(1) 의의

「민법」상 공유는 물건의 지분에 의하여 수인의 소유로 귀속되고 있는 공동소유의 형태를 말한다(민법 제262조제1항). 공유지분 토지는 하나의 토지를 2인 이상의 다수인이 공동으로 소유하고 각 공유자가 지분을 가지고 있는 토지를 의미한다.

(2) 구분소유적 공유

“구분소유적 공유(區分所有的 共有)”란 1필의 토지 중 위치, 면적이 특정된 일부를 양수하고서도 분필에 의한 소유권이전등기를 하지 않은 채 편의상 그 필지의 면적에 대한 양수부분의 면적비율에 상응하는 공유지분등기를 경료한 경우가 대표적이다. 이러한 구분소유적 공유 관계는 공유자 간 상호명의신탁관계로 보기 때문에 내부적으로는 토지의 특정 부분을 소유한 것이지만, 공부상으로는 공유지분을 갖는 것으로 본다. 따라서 공유지분 토지를 감정평가할 때에는 먼저, 공유자간 구분소유적 공유 관계에 있는지를 파악하는 것이 필요하다. 본 기준에서는 대상지분의 위치 확인이 가능한지 여부에만 국한하여 특정 위치의 감정평가를 할 수 있는지를 판단하고 있으나, 이는 향후 검토가 필요한 사항으로 보인다.

대법원(1988. 8. 23. 선고 86다59, 86다카307 판결)에서는 “한 필지의 토지 중 일부를 특정하여 매수하고 다만 그 소유권이전등기만은 한 필지 전체에 관하여 공유지분권이전등기를 한 경우에는 그 특정부분 이외의 부분에 관한 등기는 상호명의신탁을 하고 있는 것이라고 보아야 한다.”고 판시하였고, 또 다른 대법원 판례(1997. 3. 28. 선고 96다56139 판결)에서는 “공유자 간 공유물을 분할하기로 약정하고 그 때부터 자신의 소유로 분할된 각 부분을 특정하여 점유·사용하여 온 경우, 공유자들의 소유형태는 구분소유적 공유관계이다.”라고 하여 구분소유적 공유관계를 인정하였다.

2) 공유지분 토지의 감정평가

(1) 원칙(지분비율 기준)

공유지분을 감정평가할 때에는 대상토지 전체의 가액에 지분비율을 적용하여 감정평가한다.

$$\text{대상지분 감정평가액} = \text{대상토지 전체 가액} \times \text{지분비율}$$

(2) 구분소유적 공유 관계인 경우

대상지분의 위치가 확인되는 경우에는 그 위치에 따라 감정평가할 수 있다. 즉, 위치가 특정되어 공유하고 있을 때에는 그 특정 위치의 토지를 기준으로 하여 감정평가할 수 있다. 다만, 이 경우에는 위치확인을 어떻게 할 것인가가 문제가 된다.

3) 공유지분 토지의 위치확인 방법 및 고려사항

위치확인 방법과 관련하여 본 기준에서는 단지 위치확인이 가능한 경우에는 그 위치에 따라 감정평가를 할 수 있다고 규정하고 있으나, 공유지분으로 현재 점유하고 있는 위치를 확인하는 것에 그쳐서는 안 된다. 또한 위치, 면적을 특정하고 그에 대한 약정이 있는 등 구분소유적 공유관계에 있는 것을 증명할 수 있어야만 그 위치에 따른 감정평가를 할 수 있을 것이며, 이때 확인방법 및 내용을 감정평가서에 기재한다.

일반적으로 공유지분 토지의 위치를 확인하는 방법으로 다음의 것들이 있다.

- ① 공유지분자 전원 및 인근 공유지분자 2인 이상의 위치확인동의서를 받아 확인할 수 있다. 다만, 이 경우 공증을 통해 확인된 위치를 공적으로 증명하는 절차가 필요하다.
- ② 건부지의 경우에는 합법적인 건축허가도면이나 합법적으로 건축된 건물로 확인할 수 있다.
- ③ 상가·빌딩 관리사무소나 상가번영회 등에 비치된 위치도면으로 확인할 수 있다.

I. 의의

공유지분 토지란 1필의 토지를 2인 이상이 공동으로 소유하는 토지로서 공유자 각자가 공유물의 일부를 점유하여 사용·수익하는 토지를 말한다.

II. 공유지분 토지의 위치확인 및 면적 사정

1. 위치확인

공유지분 토지의 위치확인인 공유자 전원 또는 인접 공유 지분자(통상 2인 이상)의 위치확인동의서에 의하는 것이 일반적이다. 건부지의 경우에는 합법적인 건축허가도면 또는 합법적으로 건축된 건물의 위치에 의하여 공유자 전원 또는 일부의 확인서에 의하여 확인할 수 있다. 상가 빌딩관리사무소 또는 상가번영회 등에 비치된 위치도면에 의하여 확인하는 방법이 있다.

2. 면적 사정

지분비율에 의한다. 지분권자의 점유면적이 지분면적보다 작은 때는 안정성의 원칙에 의거 점유면적으로 평가하고, 클 때는 지분면적으로 평가한다. 위치확인 불가능시에는 지분비율로 하고 없는 경우 균등지분으로 본다.

III. 평가방법

1. 개설

공유지분 토지에 있어서 지분비율이 등기되어 있지 않은 경우는 지분비율이 동등한 것으로 추정한다. 등기되어 있는 경우는 공부상 지분비율에 의거 면적사정이 가능하다. 그런데 위치확인인 반드시 용이한 것은 아니다.

2. 위치가 확인된 경우

소유자의 위치확인동의서에 의한 경우는 확인단가 $\times$ 지분권리면적으로, 합법적인 건물이 존재하는 경우 점용부분 위치단가 $\times$ 권리면적으로 하나 권리면적이 점용면적보다 작은 경우 점용면적으로 한다.

3. 위치가 확인되지 않은 경우

공유토지 전체의 가격을 산정한 후 지분비율에 따라 평가한다.

IV. 유의사항

- ① 공유지분에 대해서는 분모와 분자의 합이 일치하는 경우에 한하여 평가함을 원칙으로 한다. 다만 불일치시에는 그 원인을 규명하여야 한다.
- ② 환지에정지역내 공유지분 면적은 환지에정 면적과 권리면적 중 작은 것을 택하여 지분으로 환산하여 면적 사정한다. 단, 교부 또는 징수가 있는 경우에는 예정면적으로 한다.



관련규정

실무기준 1.7.14 택지 등 조성공사 중에 있는 토지

- ① 건물 등의 건축을 목적으로 농지나 산림의 전용허가를 받거나 토지의 형질변경허가를 받아 택지 등으로 조성 중에 있는 토지는 다음 각 호에 따라 감정평가한다.
 1. 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 그 가격을 기준으로 감정평가한다.
 2. 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 조성 전 토지의 소지가액, 기준시점까지 조성공사에 실제 든 비용상당액, 공사진행정도, 택지조성에 걸리는 예상기간 등을 종합적으로 고려하여 감정평가한다.
- ② 「도시개발법」에서 규정하는 환지방식에 따른 사업시행지구 안에 있는 토지는 다음과 같이 감정평가한다.
 1. 환지처분 이전에 환지예정지로 지정된 경우에는 환지예정지의 위치, 확정예정지번(블록·롯트), 면적, 형상, 도로접면상태와 그 성숙도 등을 고려하여 감정평가한다. 다만, 환지면적이 권리면적보다 큰 경우로서 청산금이 납부되지 않은 경우에는 권리면적을 기준으로 한다.
 2. 환지예정지로 지정 전인 경우에는 종전 토지의 위치, 지목, 면적, 형상, 이용상황 등을 기준으로 감정평가한다.
- ③ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업시행지구 안에 있는 토지는 그 공법상 제한사항 등을 고려하여 다음과 같이 감정평가한다.
 1. 택지개발사업실시계획의 승인고시일 이후에 택지로서의 확정예정지번이 부여된 경우에는 제2항 제1호 본문을 준용하되, 해당 택지의 지정용도 등을 고려하여 감정평가한다.
 2. 택지로서의 확정예정지번이 부여되기 전인 경우에는 종전 토지의 이용상황 등을 기준으로 그 공사의 시행정도 등을 고려하여 감정평가하되, 「택지개발촉진법」 제11조 제1항에 따라 용도지역이 변경된 경우에는 변경된 용도지역을 기준으로 한다.



1. 규정의 취지

토지는 다양한 용도로 이용될 수 있다는 특징이 있어 농경지나 임야라고 하더라도 상황에 따라 택지 등으로 조성될 수 있다. 감정평가실무에서는 택지 등으로 조성 중인 토지가 의뢰되는 경우도 많기 때문에 농지나 산림의 전용허가를 받거나 토지의 형질변경허가를 받아 택지 등으로 조성 중에 있는 토지, <도시개발법>에서 규정하는 환지방식에 따른 사업시행지구 안에 있는 토지, <택지개발촉진법>에 따른 택지개발사업시행지구 안에 있는 토지에 대하여 규정하고 있다.

2. 주요내용

(1) 택지 등으로 조성 중에 있는 토지의 감정평가

(가) 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우

조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있는 경우에는 비교방식 등을 통하여 감정평가가 가능하므로 토지의 감정평가방법에 따라 감정평가한다.

(나) 조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우

조성 중인 상태대로의 가격이 형성되어 있지 아니한 경우에는 비교방식의 적용이 어려울 수 있는 반면, 원가방식의 적용이 신뢰성이 높을 수 있다. 따라서 조성 전 토지의 소지가액, 기준시점까지 조성공사에 실제 든 비용상당액, 공사진행정도, 택지조성에 걸리는 예상기간 등을 종합적으로 고려하여 감정평가한다. 토지의 감정평가를 원가법을 기준으로 하는 경우 다음의 두 가지 방법이 주로 활용된다.

① 조성택지의 감정평가는 우선적으로 택지조성시점을 기준으로 감정평가액을 산정한다. 즉, 조성시점을 기준으로 소지의 취득가액을 구한 다음에 조성공사비 및 개발업자의 부대비용을 구하고, 필요한 경우에는 각각에 대하여 사정보정 및 시점수정을 행하여 조성완료시점에 있어서의 표준적인 가액을 구한 후, 이들을 합산한 가액을 유효택지면적으로 나누어 조성완료 시점의 조성택지의 가액을 구한다.

② 개발법에 의한 토지의 평가

대상토지를 개발했을 경우 예상되는 총 매매(분양)가격의 현재가치에서 개발비용의 현재가치를 공제한 값을 토지가치로 하는 방법으로서, 현금흐름할인분석법의 절차를 이용하여 개발대상 토지의 가액을 산정한다. 법적·물리적·경제적으로 분할 가능한 최적의 획지수를 분석한 후, 분할된 획지의 시장가치와 개발에 소요되는 제비용을 계산하여 개발에서 분양이 완료될 때까지의 매 기간의 현금수지를 예측하고, 이를 현재가치로 할인해서 개발대상토지의 가액을 산정한다.

(2) 환지방식에 의한 사업시행지구 안에 있는 토지의 감정평가

(가) 환지처분 이전에 환지에정지로 지정된 경우

환지에정지의 위치, 확정예정지번, 면적, 형상, 도로접면상태와 그 성숙도 등을 고려하여 감정평가한다. 다만, 환지면적이 권리면적보다 큰 경우로서 청산금이 납부되지 않은 경우에는 권리면적을 기준으로 한다.

(나) 환지예정지로 지정 전인 경우

종전 토지의 위치, 지목, 면적, 형상, 이용상황 등을 기준으로 감정평가한다.

(다) 택지개발사업시행지구 안에 있는 토지

- ① **택지개발사업실시계획의 승인고시일 이후에 택지로서의 확정예정지번이 부여된 경우** : 제2항 제1호 본문을 준용하되, 해당 택지의 지정용도 등을 고려하여 감정평가한다.
- ② **택지로서의 확정예정지번이 부여되기 전인 경우** : 종전 토지의 이용상황 등을 기준으로 그 공사의 시행 정도 등을 고려하여 감정평가하되, <택지개발촉진법> 제11조 제1항에 따라 용도지역이 변경된 경우에는 변경된 용도지역을 기준으로 한다.

보충자료

개발법, 공제방식, 가산방식에 의한 토지의 감정평가방법

- ① **개발법** : 주로 기존 시가지지역내에서 대규모필지를 대상으로 적용되는 방법으로 법적, 물리적, 경제적으로 분할 가능한 최적의 획지수를 분석한 후, 분할된 획지의 시장가치와 개발에 소요되는 제 비용을 계산하여 개발에서 분양이 완료될 때까지의 매 기간의 현금수지를 예측하고, 이를 현재가치로 환원해서 개발대상 토지의 가액을 산정한다.

$$\text{대상토지의 가액} = \text{분양판매총액의 현가} - \text{조성공사비 등 각종 비용의 현가}$$

- ② **공제방식** : 택지후보지의 경우 택지화된 후의 나지로 상정한 가액에서 조성공사비, 발주자의 통상적인 부대비용 등을 공제하여 구한 금액을 당해 택지후보지의 성숙도에 따라 적정하게 수정하여 택지후보지의 소지가액을 구한다.

$$\begin{aligned} \text{대상토지의 가액} = & \{ \text{총분양가격} - (\text{조성공사비} + \text{공공시설부담금} + \text{판매관리비} + \text{개발부담금} \\ & + \text{업자이윤}) \} \times \text{택지성숙도 보정} \end{aligned}$$

- ③ **가산방식에 의한 조성택지의 평가방법** : 조성택지의 평가는 우선적으로 택지조성시점을 기준으로 평가액 (재조달원가)을 산정하여 한다. 즉, 조성시점을 기준으로 소지의 취득가액을 구한 다음에 조성공사비 및 개발업자의 부대비용을 구하고, 필요한 경우에는 각각에 대하여 사정보정 및 시점수정을 행하여 조성완료 시점의 표준적인 가액을 구한 후, 조성완료시점과 기준시점의 차이가 있는 경우에는 지가변동률 등을 이용하여 시점수정을 행하여 기준시점에서의 감정평가액을 산정한다.

$$\begin{aligned} \text{조성택지 준공시점의 감정평가액} = & \text{소지가격} + \text{조성공사비} + \text{공공시설부담금} + \text{판매관리비} \\ & + \text{개발부담금} + \text{업자이윤} \end{aligned}$$
$$\text{대상토지의 가액} = \text{조성택지 준공시점의 감정평가액} \times \text{시점수정(지가변동률)}$$

I. 개요

택지후보지란, 농지지역 또는 임지지역이 택지지역으로 전환하고 있는 지역 내의 토지로서 가까운 장래에 택지(주거, 상업, 공업)로 이용하는 것이 자연적·사회적·행정적 관점에서 보아 합리적이라고 판단되는 토지이다.

II. 최유효이용의 판단

당해 토지의 최유효이용은 택지화의 성숙도에 따라 판단하되, 성숙도가 높은 경우에는 전환후의 택지 판단하고, 성숙도가 낮은 경우에는 전환전의 용도(농지, 임지)로 판단한다.

III. 평가방법

- ① 택지예정지 상태대로의 공시지가를 기준으로 평가하되 3방식에 의해 구한 가격으로 검토, 조정한다.
- ② 택지 조성 후의 나지를 상정한 후 조성비용 등을 공제하여 대상 택지 예정지의 가격을 구하는 원가법 중 공제 방식을 적용하여 평가한다.
- ③ 성숙도가 낮은 택지예정지를 평가하는 경우 전환전의 토지 종별 가격에 택지화에 대한 기대성을 가산하여 가격을 구하는 가산방식을 적용하여 구한다.
- ④ 평가시에는 당해 택지의 성숙도를 충분히 반영해야 한다. 성숙도는 물리적으로만 판단할 것이 아니라 사회적, 경제적, 행정적 측면에 따라 택지화까지 소요기간 택지화의 개연성 등을 판단해야 한다.

IV. 성숙도 판정 시 유의사항

- ① 택지화를 조장 또는 저해하는 행정상의 조치
- ② 인근의 공공시설 및 편익시설의 설치동향
- ③ 인근의 주택, 점포, 공장 등의 건설동향
- ④ 조성의 난이도 및 조성의 필요성
- ⑤ 조성 후 택지로서의 최유효이용도 등을 종합적으로 감안하여 평가한다.



1. 소지가격에 대하여 약술하시오.(1994.5회.10점)

Ⅰ. 개요

소지란 대지로서 개발되기 전 자연 그대로의 토지를 말한다. 소지는 최유효이용이 되려면 어느 정도 조성이 이루어져야 택지로서 그 가치를 발휘할 수 있는 토지이다. 따라서 소지가격이라 하면 어떤 종별의 토지에서 다른 종별의 토지로 전환 중에 있는 택지후보지 가격을 뜻한다.

Ⅱ. 성숙도의 판단

1. 성숙도 판단의 중요성

성숙도란 소지가 택지로서의 효용을 발휘할 수 있도록 여건이 갖추어진 정도를 말한다. 소지가격은 성숙도의 정도에 따라서 그 가격이 달라지므로 성숙도의 판단이 매우 중요하다.

2. 성숙도의 판단시 고려사항

성숙도는 택지화의 개연성, 시기 등을 고려하여 평가하되, ① 택지화를 조장 또는 저해하는 행정상의 조치, ② 인근의 공공시설 및 편익시설의 설치동향, ③ 인근의 주택, 점포, 공장 등의 건설동향, ④ 조성의 난이도 및 조성의 필요성, ⑤ 조성 후 택지로서의 최유효이용도 등을 종합적으로 감안하여 판단한다.

Ⅲ. 소지가격의 평가방법

1. 성숙도가 높은 경우

택지로서의 이용가치를 전제로 평가한다. 구체적으로는 ①대상과 유사한 성숙도를 가진 토지의 거래사례를 수집하여 비교방식을 통해 대상의 소지가격을 구하는 방법과 ②조성공사 완료 후의 택지가격에서 조성공사비 등을 공제하여 구한 토지가격에 성숙도수정을 하여 소지가격을 구하는 방법이 있다.

2. 성숙도가 낮은 경우

전환전의 현재용도를 전제로 평가하되 용도전환에 대한 기대를 고려한다. 구체적으로는 ① 대상과 유사한 성숙도를 가진 토지의 거래사례를 수집하여 비교방식을 통해 대상의 소지가격을 구하는 방법과 ② 전환전의 토지가격에 택지화의 가능성을 가산하여 소지가격을 구하는 방법이 있다.

2. 공기업 A는 소지를 신규취득하고 직접 조성비용을 투입하여 택지를 조성한 후, 선분양방식에 의해 주택 공급을 진행하려고 하였다. 그러나 「주택공급에 관한 규칙」의 변경에 따라 후분양방식으로 주택을 공급하려고 한다. 다음의 물음에 답하시오. (2019.30회.40점)

- (1) 선분양방식으로 진행하려는 시점에서 A사가 조성한 택지의 감정평가방법을 설명하시오. (10점)
- (2) 상기 개발사업을 후분양방식으로 진행하면서 택지에 대한 감정평가를 실시한다고 할 경우, 최유효이용의 관점에서 감정평가방법을 제안하시오.(10점)
- (3) ‘예상되는 분양대금에서 개발비용을 공제하여 대상획지의 가치를 평가’하는 방법에서 분양대금의 현재가치 산정과 개발비용의 현재가치 산정 시 고려할 점을 설명하시오. (20점)

논점 17-13 무형자산의 평가



관련규정

감칙 제23조 (무형자산의 감정평가)

- ① 감정평가법인등은 광업권을 감정평가할 때에 제19조 제2항에 따른 광업재단의 감정평가액에서 해당 광산의 현존시설 가액을 빼고 감정평가하여야 한다. 이 경우 광산의 현존시설 가액은 적정 생산 규모와 가행조건 등을 고려하여 산정하되 과잉유희시설을 포함하여 산정하지 아니한다.
- ② 감정평가법인등은 어업권을 감정평가할 때에 어장 전체를 수익환원법에 따라 감정평가한 가액에서 해당 어장의 현존시설 가액을 빼고 감정평가하여야 한다. 이 경우 어장의 현존시설 가액은 적정 생산 규모와 어업권 존속기간 등을 고려하여 산정하되 과잉유희시설을 포함하여 산정하지 아니한다.
- ③ 감정평가법인등은 영업권, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 전용촉선이용권, 그 밖의 무형자산을 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다.

실무기준 3 영업권의 감정평가

3.1 정의

영업권이란 대상 기업이 경영상의 유리한 관계 등 배타적 영리기회를 보유하여 같은 업종의 다른 기업들에 비하여 초과수익을 확보할 수 있는 능력으로서 경제적 가치가 있다고 인정되는 권리를 말한다.

3.2 자료의 수집 및 정리

영업권의 가격자료에는 거래사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 기업이 보유한 자산의 경우에는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리 규정을 준용하여, 대상 영업권의 감정평가에 있어서 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

3.3 영업권의 감정평가방법

3.3.1 영업권의 감정평가 원칙

- ① 영업권을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법으로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 감정평가할 수 있다.

3.3.2 수익환원법의 적용

영업권을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 대상 영업권의 수익에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 대상기업의 영업관련 기업가치에서 영업투자자본을 차감하는 방법
가. 영업관련 기업가치: [660-3.3.2]를 준용하여 산정. 단, 비영업용자산은 제외
나. 영업투자자본: 영업자산에서 영업부채를 차감하여 산정
2. 대상 기업이 달성할 것으로 예상되는 지속가능기간의 초과수익을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법

3.3.3 거래사례비교법의 적용

영업권을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 영업권의 거래사례에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 영업권이 다른 자산과 독립하여 거래되는 관행이 있는 경우에는 같거나 비슷한 업종의 영업권만의 거래사례를 이용하여 대상 영업권과 비교하는 방법
2. 같거나 비슷한 업종의 기업 전체 거래가격에서 영업권을 제외한 순자산 가치를 차감한 가치를 영업권의 거래사례 가격으로 보아 대상 영업권과 비교하는 방법
3. 대상 기업이 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장되어 있는 경우에는 발행주식수에 발행주식의 주당가격을 곱한 가치에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감하는 방법

3.3.4 원가법의 적용

영업권을 원가법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 방법으로 감정평가할 수 있다. 다만, 대상 영업권의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법
2. 대상 무형자산의 취득에 든 비용을 물가변동률 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법



1. 영업권의 개념

- ① 영업권은 경영상의 유리한 관계 등 사회적 실질가치를 가지는 자산을 의미한다. 영업권은 타 업체와 차별적인 우수한 경영능력, 효율적 인적 구성, 대외적 신인도, 입지적 우위 등으로 결정되며 실질적으로 사업체를 구성하는 기타의 자산과 구분하여 개별적으로 식별할 수는 없다. 기업회계상으로는 자가창설영업권은 인정되지 않고 있으며, 외부에서 유상으로 매입한 매입영업권에 대하여만 무형자산으로 인식되고 있다. 영업권은 시장에서 거래의 객체로 인정되고는 있으나, 법률적인 보호는 없음에 유의하여야 한다.
- ② 영업권은 특정기업이 동종 산업에 종사하는 타 기업과 비교하여 정상적인 투자수익률 이상의 이윤을 획득할 수 있는 초과이윤 창출능력 즉, 초과이익력을 화폐가치로 표시한 것이다.
- ③ 일반적으로 영업권은 식별할 수 없는 무형자산으로서 ① 기업이 다른 기업을 취득·합병·인수할 경우 원가(매입가액)가 취득한 순자산의 공정시장가치를 초과한 초과액, ② 기업이 동종의 다른 기업보다 초과이익력을 갖고 있는 경우 이를 자본화하여 계산한 것으로 볼 수 있다.

2. 영업권의 감정평가방법

- ① 영업권은 정의상 정상적인 수익을 초과하는 초과수익에 대한 경제적 권리를 의미하므로, 사업체의 수익가액에서 순자산가치를 차감하거나 초과수익을 할인 또는 환원하는 수익환원법에 의한 감정평가가 가장 적절하다. 거래사례비교법의 경우 사업체 또는 영업권 자체의 거래에 대한 품등비교가 실질적으로 어렵다는 점, 유가증권시장 등에서의 주당가격에 의한 경우 사업체 이외의 외부요인에 의한 보정이 어려운 점 등의 이유로 적용에 문제가 있다.
- ② 영업권의 개념을 초과수익의 현재가치나 잔여가치의 개념에서 파악하는 것이 일반적이므로, 이러한 영업권의 정의에 따르면 수익방식이 이론적으로 가장 우수하다. 뿐만 아니라 실무적으로도 법률적 근거나 감정평가방법 적용의 어려움 때문에 비교방식이나 원가방식을 적용하는 경우는 거의 없고, 수익방식이 가장 많이 적용되고 있다.

3. 수익환원법의 적용

(1) 제1호에 의한 방법

1. 대상기업의 영업관련 기업가치에서 영업투자자본을 차감하는 방법
 - 가. 영업관련 기업가치: [660-3.3.2]를 준용하여 산정. 단, 비영업용자산은 제외
 - 나. 영업투자자본: 영업자산에서 영업부채를 차감하여 산정

(2) 제2호에 의한 방법(초과이익을 환원하는 방식)

- ① 초과이익을 환원하여 영업권을 산정하는 방식은 영업권이 동종 기업의 정상적 이익을 초과하는 이익의 현재가치라는 정의에 부합하는 평가방법이다. 이 방법은 영업권만을 단독으로 감정평가할 때 기업가치와 영업권을 제외한 자산의 가치를 모두 산정해야 하는 잔여방식을 활용한 방식에 비해 상대적으로 간단하다는 장점이 있다.
- ② 초과이익은 유사한 자산 규모를 가진 통상의 기업의 정상이익을 상회하는 이익을 뜻한다. 이때 초과이익이란 매출의 증가뿐만 아니라 비용의 감소 또는 투자의 감소 등을 모두 포괄하는 개념이다. 또한 영업권과 그 밖의 무형자산을 포괄하여 가치를 산정하는 경우에는 초과이익의 발생원인을 사용, 소유, 소유로 인한 비용의 미지출 등으로 세분하여 분석하고 초과이익의 정도를 파악하여야 한다. 이러한 방법은 초과이익을 환원하는 방법에 따라 다음과 같은 2가지 방법이 있다.

직접환원법 : 영업권의 가치 = 초과수익 / 환원율

유기환원법 : 영업권의 가치 = 초과수익 × *PVAF*

서브정리

I. 무형자산의 의의

물리적 실체가 없는 것으로서, 미래의 경제적 효익을 표상하는 자산 또는 기업에 권리나 특권을 허용하여 업체와 분리되어 존재하기 곤란한 자산 등 여러 개념요소가 통용되고 있다.

II. 무형자산의 요건

- ① 비물리적 속성 ② 장래 경제적 효익을 창출할 것으로 기대 ③ 법적, 사실적 관계에 의한 보호 ④ 다른 자산과 분리, 식별이 가능

III. 무형자산의 평가방법

1. 주방식으로서 수익환원법

(1) 의의

대상이 물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 기업의 전체가치에서 순자산가치를 차감하는 방법

대상기업 전체의 순수익을 같은 업종 다른 기업의 정상수익률로 환원한 수익가치에서 기술가치를 제외한 순자산의 가치를 차감하는 방법이다.

(3) 초과이익환원법

특정한 기술을 가짐으로 인하여 동종 기업의 정상적 이익을 초과하는 이익의 현가합으로 기술가치를 구하는 방법이다. 초과이익은 기술가치로 인한 매출의 증가뿐만 아니라 비용의 감소 또는 투자의 감소 등을 모두 포괄한다. 이 방법은 기술가치만을 산정할 때 간단하게 적용할 수 있다.

2. 보조방식

(1) 원가법

기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 무형자산의 개발에 투입된 비용의 총액에 감가수정을 하여 가치를 구한다.

(2) 거래사례비교법

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 본건과 유사한 무형자산의 거래사례를 수집하여 본건의 현황에 맞게 각종 비교·보정을 가하여 가치를 구할 수 있다.

3. 기타방식

① 무형자산으로 인해 지급되는 로열티(royalty)를 자본환원하는 방법, ② 해당 무형자산이 없을 경우 발생하는 손실을 자본환원하는 방법 등이 존재한다.

IV. 무형고정자산의 감정평가시 유의할 사항

1. 거래사례비교법 적용시

① 비교대상이 동일/유사한 지식재산권인지 ② 사례자료가 공정한 거래가격인지 점검해야 한다. 또한 ③ 평가 대상 지식재산권의 소득흐름이 안정적이지 못하면 이 방법은 회피되어야 함에 유의한다.

2. 원가법 적용시

① 이 방법은 지식재산권의 비중이 낮은 비즈니스, 매출예상이 어렵거나 지식재산이 매출에 크게 기여하지 못하는 비즈니스에 적합하며 ② 계속기업에서보다는 청산대상기업에 더 적절한 방법이다.

3. 수익환원법 적용시

① 대상 지식재산권이 가지는 위험을 면밀히 파악하여 위험조정할인율로 반영해야 하며 ② 옵션가치평가법이 사용될 때는 사용된 가정이나 절차의 근거에 대해 충분히 설명해야 한다. ③ 미래 수익발생의 예측시 제품의 라이프사이클, 산업환경 등을 종합 고려하여 합리적으로 예측해야 한다.

4. 시산가액 조정시

가치결론은 각 평가방법에 의한 시산가액을 종합적으로 고려해야 함. 이때 시장성 할인 등을 고려해야 하기도 한다. 각 시산가액의 설득력에 따라 적절한 상대적 가중치를 부여해야 한다.

5. 기타

- ① 무형자산의 초과수익이 장차 계속적으로 발생할 것이 확실시되는 경우에 한하여 감정평가하여야 한다.
- ② 영업권은 유상으로 승계취득한 경우에 한하여 평가하여야 하며, 무형고정자산의 감정평가에 따른 모든 관계 자료는 신뢰성이 있는 최근의 것을 확인할 수 있는 것에 한하여 채택하여야 한다.
- ③ 수익가액에 의하여 감정평가가격을 결정할 경우에는 특허권, 전용특許이용권, 상표권, 영업권 등을 일괄하여 하나로 감정평가하여야 한다. 그러나, 이를 구분할 필요가 있을 때, 수익가액의 구분이 사실상 곤란할 경우는 취득원가의 비율에 따라 배분하여 구분토록 한다.
- ④ 취득원가에 의하여 감정평가가격을 결정할 경우에는 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 전용특許이용권, 영업권 등의 무형고정자산평가액의 합계액은 총고정자산에서 유형고정자산평가액을 공제한 금액보다 초과할 수 없다.

V. 무형자산의 평가가 현실적으로 잘 이루어지지 않는 이유

1. 무형자산의 평가대상으로서의 특징

(1) 비교방식 적용시

무형자산의 경우 특정기업에 대해서만 그 가치가 있으며, 독점적 지위를 누리는 경우 그 대체성의 미비로 비교방식의 적용이 불가능한 점이 있다.

(2) 원가방식 적용시

무형자산은 투하된 비용보다 부가가치를 훨씬 더 발생시킬 수 있으므로 단지 투하된 비용만으로 가치를 결정할 수 없으며, 내용년수를 결정하기 힘들기 때문에 감가상각의 어려움도 있다.

(3) 수익방식 적용시

무형자산은 미래의 경제적 효익발생의 불확실성이 내포되고, 그 가치의 변동이 심하므로 장래 기대이익을 자본환원하여 수익가액을 결정하기가 현실적으로 어려우며, 환원율의 결정에 있어서도 대체성의 미비로 어려움이 존재한다.

2. 감정평가의 목적상

① 감정평가의 목적이 보상과 담보, 경매평가 주를 이루고 있어, 현실적으로 무형자산의 평가가 잘 이루어지지 않고 있다. 즉, ② 보상평가시 장래기대이익은 보상의 대상이 되지 못하고, ③ 담보평가의 경우에는 안전성을 전제로 하므로 무형자산의 평가가 어렵다. ④ 경매평가의 경우에는 처분가치 내지 청산가치를 산정하므로, 장래 기대이익의 발생을 목적으로 하는 무형자산의 평가는 이루어지지 않는다. 즉, 계속기업가치의 평가가 이루어지지 않는 한 무형자산의 평가는 이루어지지 않는 것이다.

3. 현실적인 평가관행

토지는 공시지가, 건물은 원가법을 원칙으로 하는 현실적인 평가관행은 무형자산의 평가를 어렵게 만든다. 그러나 무형자산은 장래기대이익의 발생을 목적으로 한다. 즉, 수익방식을 적용해야 하는 것이다. 따라서, 상업용 토지나 건물의 경우 수익방식의 적용이 널리 보편화되고, 평가기법이 발달하지 않는 한 무형자산의 평가는 기대하기 어렵다.



1. 기업평가에 있어 영업권가치와 지적재산권가치를 설명하고 이와 관련된 발생수익의 원천 및 평가방법을 서술하시오.(1998.9회.20점)

I. 서

무형자산은 물리적 실체가 없는 것으로서, 미래의 경제적 효익을 표상하는 자산을 말한다. 오늘날 기업가치의 상당부분이 무형자산인 것으로 인정되고 있다. 그러나 무형자산은 유형자산인 부동산과는 그 특성을 달리 하므로, 무형자산이 수익을 발생시키는 원천을 파악하고 이를 토대로 평가방법을 모색할 필요성이 있다.

II. 영업권가치와 지적재산권가치

1. 의의

(1) 영업권의 의의

기업이 다른 동종의 기업들에 비하여 초과수익력을 가질 경우 그 배타적 영리기회를 가질 수 있는 권리를 말한다. 영업권이 생기는 원인은 입지조건·생산기술·조직의 우수성, 상호·상표·상품에 대한 신용, 거래선이나 단골과의 특수관계, 제조·판매면에서의 법적·경제적 독점성, 고객 등 이해자 집단의 호의, 기업의 역사 등이 있는데, 이것들이 결합하여 초과수익력이 되는 것이 보통이다.

(2) 지적재산권의 의의

발명·상표·디자인 등의 산업재산권과 문학·음악·미술 작품 등에 관한 저작권 총칭이다. 그 종류로는 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등의 산업재산권, 저작권, 산업저작권, 정보재산권 등의 신지적재산권 등이 있다.

2. 발생수익의 원천

영업권은 입지의 양호함·생산기술·조직의 우수성 등이 결합하여 타 기업에 비하여 초과수익을 얻는 것을 그 수익으로 한다. 그리고 지적재산권의 경우에는 법 또는 제도적으로 특정 기업만이 누릴 수 있도록 함으로써 그것으로부터 창출되는 독점력에 의해 다른 기업보다 초과수익을 누림으로써 수익을 발생시킨다.

III. 평가방법

1. 평가의 근거규정(감칙 제23조 3항)

영업권, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 전용촉선이용권, 그 밖의 무형자산을 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다고 규정하고 있다.

2. 무형자산의 평가방법

(1) 비용접근법(Cost Approach)

무형자산의 공정시장가치 = 무형자산의 제조달원가 - 물리적, 기능적, 경제적 감가액이다. 새로운

자산을 구입, 개발하는 비용 및 그 자산의 내용년수가 그 기간동안 얻을 수 있는 이익의 경제가치와 일치한다고 가정하며 특정 무형자산의 개발비용에 대한 역사적 비용을 현재의 화폐가치로 환산하여 재조달원가를 산정한다는 것과 지적재산이나 무형자산과 같은 특수한 자산은 특정 사업이외에는 거의 이용되지 않고, 경쟁업체의 등장으로 경제적 감가가 크므로 이에 유의해야 한다.

- ① 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법
- ② 대상 무형자산의 취득에 든 비용을 물가변동을 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법

(2) 시장접근법(Market Approach)

유사 무형자산의 사례를 수집하여 대상 무형자산과 비교 후 요인보정 등의 절차를 거쳐 가치를 산정하는 방법 등을 말한다. 특정지적재산만의 거래가 드물고, 거래조건이 명확치 않아 비교가능성의 확보가 무엇보다도 어려운 문제가 있으며 비교가능성 확보를 위해 고려해야 할 중요 요소로는, 유사산업분야 여부, 이익과다, 시장점유율, 신기술의 내용, 진입장벽의 높이, 시장전망, 법적보호가능성, 경제적 잔존 내용년수 등에 유의해야 한다.

- ① 영업권이 다른 자산과 독립하여 거래되는 관행이 있는 경우에는 같거나 비슷한 업종의 영업권만의 거래사례를 이용하여 대상 영업권과 비교하는 방법
- ② 같거나 비슷한 업종의 기업 전체 거래가격에서 영업권을 제외한 순자산 가치를 차감한 가치를 영업권의 거래사례 가격으로 보아 대상 영업권과 비교하는 방법
- ③ 대상 기업이 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장되어 있는 경우에는 발행주식수에 발행주식의 주당가격을 곱한 가치에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감하는 방법

(3) 소득접근법(Income Approach)

로알티면제법, 이윤분할법, 초과이익환원법, 매수가격잔여법 등의 방법이 있고, 장래 기대이익을 현재화하는 경우 직접환원법과 DCF법이 있다. 경제적 가치의 예측가능성, 경제적 이익의 지속기간, 경제적 이익의 장래증감 여부, 수반되는 위험분석 등이 중요하다.

- ① 대상기업의 영업관련 기업가치에서 영업투자자본을 차감하는 방법
가. 영업관련 기업가치: [660-3.3.2]를 준용하여 산정. 단, 비영업용자산은 제외
나. 영업투자자본: 영업자산에서 영업부채를 차감하여 산정
- ② 대상 기업이 달성할 것으로 예상되는 지속가능기간의 초과수익을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법

IV. 결(관련문제)

영업권이나 지적재산권과 같은 무형자산이 경제사회내에서 차지하는 비중이 점차 커지고 있다. 이에 따라 평가수요도 사회적으로 증가하고 있으나 무형자산의 본질상 또는 감정평가업계 현실상 평가의 어려움이 많은 실정이다. 그러나 산업사회에서 지식정보사회로 변화해가는 현 시점에서 인수·합병, 무형자산과 관련된 과세, 무형자산관련 소송 등 여러 방면에서 무형자산의 중요성은 더욱 커질 것이므로 이에 대한 평가이론의 연구개발이 필요하다.



관련규정

실무기준

4.1 정의

- ① “지식재산권”이란 특허권·실용신안권·디자인권·상표권 등 산업재산권 또는 저작권 등 지적창작물에 부여된 재산권에 준하는 권리를 말한다.
- ② “특허권”이란 「특허법」에 따라 발명 등에 관하여 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다.
- ③ “실용신안권”이란 「실용신안법」에 따라 실용적인 고안 등에 관하여 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다.
- ④ “디자인권”이란 「디자인보호법」에 따라 디자인 등에 관하여 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다.
- ⑤ “상표권”이란 「상표법」에 따라 지정상품에 등록된 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 말한다.
- ⑥ “저작권”이란 「저작권법」 제4조의 저작물에 대하여 저작자가 가지는 권리를 말한다.

4.2 자료의 수집 및 정리

지식재산권의 가격자료에는 거래사례, 비용자료, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 권리의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다.

4.3 지식재산권의 감정평가방법

4.3.1 지식재산권의 감정평가 원칙

- ① 지식재산권을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법으로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 감정평가할 수 있다.

4.3.2 수익환원법의 적용

- ① 지식재산권을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호에 따른 방법으로 감정평가할 수 있다. 다만, 대상 지식재산권이 창출할 것으로 기대되는 적정 수익에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.
 1. 해당 지식재산권으로 인한 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하여 산정하는 방법
 2. 기업전체에 대한 영업가치에 해당 지식재산권의 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법

② 제1항 제1호의 해당 지식재산권으로 인한 현금흐름은 다음 각 호의 방법에 따라 산정할 수 있다.

1. 해당 지식재산권으로 인해 절감 가능한 사용료를 기준으로 산정하는 방법
2. 해당 지식재산권으로 인해 증가된 현금흐름을 기준으로 산정하는 방법
3. 기업의 총이익 중에서 해당 지식재산권에 일정비율을 배분하여 현금흐름을 산정하는 방법

③ 제1항 제2호의 기술기여도는 기업의 경제적 이익 창출에 기여한 유·무형의 기업 자산 중에서 해당 지식재산권이 차지하는 상대적인 비율로서 다음 각 호의 방법 등으로 산정할 수 있다.

1. 비슷한 지식재산권의 기술기여도를 해당 지식재산권에 적용하는 방법
2. 산업기술요소·개별기술강도·기술비중 등을 고려한 기술요소법

4.3.3 거래사례비교법의 적용

① 지식재산권을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 방법으로 감정평가한다. 다만, 지식재산권의 거래사례에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 비슷한 지식재산권의 거래사례와 비교하는 방법
2. 매출액이나 영업이익 등에 시장에서 형성되고 있는 실시료율을 곱하여 산정된 현금흐름을 할인하거나 환원하여 산정하는 방법

② 제1항 제2호의 실시료율은 지식재산권을 배타적으로 사용하기 위해 제공하는 기술사용료의 산정을 위한 것으로, 사용기업의 매출액이나 영업이익 등에 대한 비율을 말한다. 이 경우 실시료율을 산정할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 지식재산권의 개발비
2. 지식재산권의 특성
3. 지식재산권의 예상수익에 대한 기여도
4. 실시의 난이도
5. 지식재산권의 사용기간
6. 그 밖에 실시료율에 영향을 미치는 요인

4.3.4 원가법의 적용

지식재산권을 원가법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 방법으로 감정평가할 수 있다. 다만, 대상 지식재산권의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법
2. 대상 지식재산권을 제작하거나 취득하는 데 들어간 비용을 물가변동률 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법



I. 서

현대 시대에는 종래의 유형자산 이외에도 다양한 무형의 권리가 존재한다. 특히 최근에는 산업사회에서 지식 사회로 탈바꿈하면서 무형자산의 중요성이 부각되고 있다. 특히 정보화로 대표되는 IT기술 등의 발달로 특허에 관한 독점적 권리를 주장하게 되며, 이에 따른 분쟁도 점차 증대되는 추세이다. 따라서 지식재산권의 개념과 감정평가기법에 대해서 살펴볼 필요성이 있다.

II. 지식재산권의 개념과 특성

1. 지식재산권의 의의

특허권·실용신안권·디자인권·상표권 등 산업재산권 또는 저작권 등 지적창작물에 부여된 재산권에 준하는 권리를 말한다.

2. 경제적 특성

(1) 비경합성과 네트워크효과

지식재산권은 사용으로 그 본질이 상각이나 마모되지 않는다. 또한 어떤 한 주체의 사용과 다른 주체의 사용이 경합하지 않는 비경합성을 지닌다. 오히려 많은 주체가 사용할 수록 그 가치가 높아지는 네트워크 효과를 가지기도 한다.

(2) 개발의 불확실성

지식재산권은 개발에 소요되는 비용이 크고 효과도 불확실하다. 따라서 투하비용만으로 가치평가가 곤란하다.

(3) 적정가격 형성의 어려움

지식재산권의 거래시장이 소수의 당사자들로 참여가 제한되어 있어 공개경쟁시장에서 형성되는 적정가격의 성립이 어렵다. 즉 한정시장에서 당사자간의 이해관계에 따라 개별적으로 가격이 형성된다.

III. 평가방법

1. 실무기준상 규정내용

지식재산권을 평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다. 그러나 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 할 수 있다고 규정하고 있다.

2. 수익환원법

(1) 현금흐름을 할인하거나 환원하는 방법

기업이나 개인이 창출하는 전체 현금흐름에서 지식재산권만의 현금흐름이 파악되고, 이에 대한 할인율과 환원율을 구할 수 있는 경우에 적용하는 감정평가방법이다. 여기서 중요한 것은 지식재산권의 현금흐름을

파악하는 것으로 다음과 같은 방법이 적용될 수 있다.

- ① 해당 지식재산권으로 인해 절감 가능한 사용료를 기준으로 산정하는 방법
- ② 해당 지식재산권으로 인해 증가된 현금흐름을 기준으로 산정하는 방법
- ③ 기업의 총이익 중에서 해당 지식재산권에 일정비율을 배분하여 현금흐름을 산정하는 방법이 있다.

(2) 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법

기업전체에 대한 영업가치를 산정하고, 산정된 영업가치를 기준으로 해당 지식재산권의 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법을 말한다. 여기서 기술기여도는 기업의 경제적 이익창출에 기여한 유·무형의 기업 자산 중에서 해당 지식재산권이 차지하는 상대적인 비율을 말한다. 즉, 이 방법에서는 기술기여도를 측정하는 것이 무엇보다 중요하며, 산정방법은 다음과 같다.

- ① 비슷한 지식재산권의 기술기여도를 해당 지식재산권에 적용하는 방법
- ② 산업기술요소·개별기술강도·기술비중 등을 고려한 기술요소법

3. 거래사례비교법

(1) 유사 거래사례와 비교하는 방법

동종 또는 유사한 지식재산권이 실제 거래된 사례가 있는 경우에는 거래사례비교법을 적용할 수 있다. 다만, 현실적으로 지식재산권은 배타적이고 독점적인 권리이기 때문에 완벽히 동일한 유사 거래는 존재하지 않을 수 있으나, 비슷하다고 여겨질 만한 지식재산권이 존재하고 실제 거래된 경우에는 거래사례비교법은 유용한 감정평가방법이 될 수 있다.

(2) 매출액이나 영업이익에 실시료율을 적용하고 환원하는 방법

매출액이나 영업이익 등에 시장에서 형성되고 있는 실시료율을 곱하여 산정된 현금흐름을 할인하거나 환원하는 방법을 말하며, 여기서 실시료율은 지식재산권을 배타적으로 사용하기 위해 제공하는 기술사용료의 산정을 위한 것으로, 사용기업의 매출액이나 영업이익 등에 대한 비율을 말한다. 실시료율 산정 시 고려사항은

- ① 지식재산권의 개발비, ② 지식재산권의 특성, ③ 지식재산권의 예상수익에 대한 기여도, ④ 실시의 난이도, ⑤ 지식재산권의 사용기간 및, ⑥ 그 밖에 실시료율에 영향을 미치는 요인 등이다.

4. 원가법

(1) 새로 취득하기 위한 예상비용에 감가수정 하는 방법

대상 지식재산권을 기준시점에 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용, 즉 재조달원가를 산정하고 이에 적용될 수 있는 감가요인을 파악하여 감가수정의 방식으로 감정평가하는 방법이다.

(2) 제작 또는 취득에 소요된 비용을 물가변동률 등으로 수정하는 방법

대상 지식재산권을 제작하거나 취득하는 데 들어간 비용을 파악하고 기준시점까지의 물가변동률 등을 적용하여 수정하는 방법이다.

IV. 지식재산권의 담보적격성

1. 판정의 필요성

담보감정평가시에는 담보물의 경제적 가치 외에도 물건이 담보물로서 적격성이 있는지를 검토해야 한다. 담보물은 적법성, 이전가능성, 가치기여도 및 수익창출성, 권리관계 등 다양하게 검토해야 한다.

2. 적격성 판정 논의

(1) 적법성 및 이전가능성

담보물은 채무불이행시 처분에 의해 환가해야 한다. 따라서 적법하게 성립되어 법에 의해 보호를 받을 수 있어야 한다. 법에 의해 보호를 받지 못한다면 처분 또는 법에 의해 보호받기 어려울 수 있다. 한편, 처분은 권리의 이전가능성을 전제로 한다고 볼 수 있다. 하나의 경제주체에서 다른 경제주체로 이전이 될 수 있다는 것은 거래를 통해 환가가 가능하다는 것을 의미한다. 따라서 담보물은 적법한 절차를 거쳐 거래를 통한 권리 이전가능성이 있어야 한다.

(2) 식별성 및 가치기여성

담보물에 의해 부가되는 가치가 인정될 수 있어야 한다. 무형자산의 속성상 이 부분이 쉽게 판별되지 않을 수도 있다. 그러나 최대한 가능한 범위 내에서 무형자산의 유무에 따른 가치기여도가 어느 정도 달라지는지를 판단할 수 있어야 한다.

(3) 타 지적재산권 대비 지속가능성 및 우월성

담보물은 경제적 가치를 지녀야 한다. 담보물은 그 경제적 가치를 기초로 대출에 대한 거래관계가 형성되기 때문이다. 무형자산의 경제적 가치는 자산이 갖는 속성상 장래 일정기간 지속될 수 있어야 한다. 그러나 경쟁이 심화된 시장에서는 무형자산에 의한 경제적 효과가 지속가능성이 높지 않고 타 무형자산에 비해 상대비교우위가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 담보물에 대해서 적격성을 판정할 때에는 이러한 점들을 고려해야 한다.

V. 결

지식재산권의 경제적 중요성은 날로 커지고 있는데 이에 대한 자료의 구축이나 기법의 개발은 미미한 실정이다. 이로 인해 현업에서는 인접 직역과의 충돌이 발생하고 있다. 따라서 관련 전문가(변리사, 기술사 등)와 연계하여 사회적 수요를 충족시킬 수 있는 보다 구체화된 평가기법 개발이 필요하다.



서보정권

I. 서

최근 생활수준에 대한 관심이 증대되면서 일조·조망침해로 인한 분쟁이 증가하고 있다. 이러한 사회적 수요에 부응하기 위해서 일조·조망침해여부에 대한 판단기준과 침해발생시 그로 인한 부동산가치하락분을 평가하는 방법에 대해 논의할 필요성이 있다.

II. 침해여부에 대한 판단기준

1. 개념

(1) 의의

- ① 일조권이란 법률상으로 일정한 양의 햇빛을 확보할 수 있는 권리를 말한다.
- ② 조망권은 조망침해의 대상이 되는 가치 있는 권리로써 경치나 풍경을 바라보는 행위적 측면에서의 권리로 볼 수 있다.

(2) 일조권·조망권의 법적근거 논의

대법원은 일조·조망권이 헌법 제35조에서 직접 도출되지는 않고 구체적인 법률규정이 있어야 환경권이 법적권리가 된다고 판시하고 있다. 이에 일조권은 건축법 관련규정이 법적근거가 되나 조망권은 명시적인 법적근거는 없다.

2. 침해여부에 대한 판단기준

(1) 일조권

(가) 대법원의 일반적 판례

피해의 정도, 피해이익의 성질 및 그에 대한 사회적 평가, 가해 건물의 용도, 지역성, 토지이용의 선후 관계, 가해 방지 및 피해 회피의 가능성, 공법적 규제의 위반 여부, 교섭 경과 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 판시하였다.

(나) 구체적 판단기준

경인지역은 동지일을 기준으로 9시부터 15시까지 사이에 일조시간이 연속하여 2시간 이상 확보되는 경우, 또는 8시에서 16시까지 사이에 일조시간이 통틀어서 최소한 4시간 이상 확보되는 경우에는 이를 수인하여야 하고, 위 두 가지 중 어느 것에도 속하지 아니하는 일조저해의 경우에는 수인한도를 넘는다고 본다.

(2) 조망권

조망권에 대해서는 이견이 존재한다. 대체적으로는 ① 일반통념에 비추어 조망가치가 있는 경관이 존재할 것 ② 해당 건물의 경제적 가치가 조망에 상당히 의존하고 있을 것 ③ 조망의 보전·유지가 주위 토지의 이용 상황과 조화를 이루는 상황에서 조망이 침해될 것을 요구하고 있다. 현실적으로는 일조권에 비해 좁게 인정되는 경향이 있다.

Ⅲ. 가치하락분 평가법

1. 감정평가3방식에 의한 평가

(1) 원가방식

일조·조망침해로 인하여 발생하는 추가적인 비용(난방비·건조비 등)의 자본환원값을 가치하락분으로 보는 방법이다.

(2) 비교방식

일조침해가 있는 부동산과 침해가 없는 부동산의 가격격차율을 도출하여 일조침해로 인한 부동산의 가치 하락액을 산정하는 방법이다.

(3) 수익방식

일조 등의 침해가 없는 경우의 정상적인 임대료와 침해가 있는 경우의 임대료를 비교하여 수익의 감소액을 구하고 이를 건물의 잔존내용연수 동안 자본환원한 값을 가치하락분으로 산정하는 방법이다.

2. 헤도닉모형(*Hedonic Model*)에 의한 평가

(1) 개념

부동산의 가치형성에 영향을 미치는 특정변수를 정하고 특정변수가 가격에 미치는 영향의 정도를 측정하는 방법으로 거래사실에 의한 통계분석을 통해 다중회귀분석을 수립하게 된다.

(2) 변수의 선정

부동산가격의 결정요인으로서 고려될 수 있는 여러 요인을 물리적·입지적·환경적 요인으로 설정하고, 이들 중에서 평가대상물건의 특성과 인근지역 및 환경적 특성을 고려하여 적절한 변수를 선정한다.

(3) 자료수집범위 및 요인의 조사

자료는 지역요인의 고려가 없어도 되는 인근지역의 범위내에서 이루어진다. 그리고 부동산 가치결정요인의 각 항목을 조사하여 데이터베이스화한다.

(4) 회귀분석 및 가치하락분 산정

회귀분석을 실시하여 유의한 회귀계수만을 이용한 아파트 가치를 산정하고, 조망가치가 양호한 부동산과 불량한 부동산을 상정하여 각 변수에 같은 값을 대입한 후 그 차이를 비율로 환산하고 금액으로 치환함으로써 가치하락분을 구한다.

IV. 결(분석시 유의사항)

① 일조침해를 받고 있는 부동산의 시세가 분양가에 물가상승률이나 예금금리를 감안한 금액보다 높다고 하여 일조 등의 침해가 받고 있지 않는 것은 아니라는 점, ② 신축건물이 건축법 등 관련 공법규제를 충족하여도 불법행위가 성립할 수 있다는 점에 유의하여 일조·조망침해여부를 판단해야 한다.

논점 17-16

토지오염평가



관련규정

감칙 제25조 (소음 등으로 인한 대상물건의 가치하락분에 대한 감정평가)

감정평가법인등은 소음·진동·일조침해 또는 환경오염 등(이하 "소음등"이라 한다)으로 대상물건에 직접적 또는 간접적인 피해가 발생하여 대상물건의 가치가 하락한 경우 그 가치하락분을 감정평가할 때에 소음등이 발생하기 전의 대상물건의 가액 및 원상회복비용 등을 고려하여야 한다.

실무기준 2 소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분에 대한 감정평가

2.1 정의

“소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분”이란 장기간 지속적으로 발생하는 소음·진동·일조침해 또는 환경오염 등(이하 “소음등”이라 한다)으로 대상물건에 직접적 또는 간접적인 피해가 발생하여 대상물건의 객관적 가치가 하락한 경우 소음등의 발생 전과 비교한 가치하락분을 말한다.

2.2 자료의 수집 및 정리

소음등으로 인한 가치하락분에 대한 감정평가에 참고가 되는 자료는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리에 관한 규정을 준용하되, 소음등의 발생 전·후의 가격자료를 모두 수집하여야 한다.

2.3 소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분에 대한 감정평가방법

① 소음등으로 인한 대상물건의 가치하락분을 감정평가할 때에는 소음등이 발생하기 전의 대상물건의 가액과 소음등이 발생한 후의 대상물건의 가액 및 원상회복비용 등을 고려하여야 한다.

- ② 가치하락분에는 관련 법령에 따른 소음등의 허용기준, 원상회복비용 및 스티그마(STIGMA) 등을 고려하되, 일시적인 소음등으로 인한 가치하락 및 정신적인 피해 등 주관적 가치 하락은 제외한다. 다만, 가축 등 생명체에 대한 피해는 가치하락분에 포함할 수 있다.
- ③ 제1항에서 소음등의 발생 전과 발생 후의 대상물건의 가액은 거래사례비교법에 의한 비준가액이나 수익환원법에 의한 수익가액으로 산정하되 소음등이 발생한 후의 대상물건의 가액은 다음 각 호와 같이 산정한다.
1. **비준가액** : 대상물건에 영향을 미치고 있는 소음등과 같거나 비슷한 형태의 소음등에 의해 가치가 하락한 상태로 거래된 사례를 선정하여 시점수정을 하고 가치형성요인을 비교하여 산정
 2. **수익가액** : 소음등이 발생한 후의 순수익을 소음등으로 인한 위험이 반영된 환원율로 환원하여 산정
- ④ 가치하락분을 원가법에 의하여 직접 산정하는 경우에는 소음등을 복구하거나 관리하는 데 드는 비용 외에 원상회복 불가능한 가치하락분을 고려하여 감정평가한다.

실무기준해설서

1. 가치하락분 산정의 일반적인 원리

가치하락분은 결국 소음등이 발생하기 이전과 이후의 차이를 의미하므로, 소음등이 발생하기 전 대상물건의 가치에서 소음등이 발생한 후 대상물건의 가치를 차감하여 산정한다.

$$\begin{aligned} & \text{소음등으로 인한 토지등의 가치하락분} \\ &= \text{소음등이 발생하기 전 대상물건의 가치} - \text{소음등이 발생한 후 대상물건의 가치} \end{aligned}$$

2. 가치하락분의 제외요인 및 포함요인

가치하락분은 객관적인 가치하락분을 대상으로 한다. 즉, 관련법령 등에 따른 허용사항 및 원상회복에 소요되는 비용과 스티그마 효과가 해당된다. 다만, 일시적이거나 정신적인 피해 등 주관적인 가치하락은 가치하락분에 포함되지 않는다. 그러나 소음등으로 인하여 가축이나 생명체에 발생한 피해는 가치하락분에 포함할 수 있다. 이 때에도 소음등 발생전과 후의 차이에 대한 객관적 근거는 필요하다 할 것이다.

3. 감정평가방법

(1) 거래사례비교법 또는 수익환원법

소음등의 발생 전과 발생 후의 대상물건의 가액은 거래사례비교법에 의한 비준가액이나 수익환원법에 의한 수익가액으로 산정한다. 즉, 소음등의 발생 전후에 대한 가치산정은 거래사례비교법과 수익환원법이 적용된다.

다만, 소음등이 발생한 후의 대상물건의 가액의 경우 ① 비준가액은 대상물건에 영향을 미치고 있는 소음등과 같거나 비슷한 형태의 소음등에 의해 가치가 하락한 상태로 거래된 사례를 선정하여 시점수정을 하고 가치형성요인을 비교하여 산정하게 되고 ② 수익가액은 소음등이 발생한 후의 순수익을 소음등으로 인한 위험이 반영된 환원율로 환원하여 산정하게 된다.

(2) 원가법

가치하락분을 원가법으로 감정평가할 경우에는 소음 등을 복구하거나 관리하는 비용의 산정과 함께 원상회복이 불가능한 가치하락분을 고려하여 감정평가한다.

4. 스티그마 효과의 개념 및 특징

- ① 일반적으로 스티그마는 환경오염의 영향을 받는 부동산에 대해 일반인들이 갖는 ‘무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식’을 말한다. 즉, 스티그마는 환경오염으로 인해 증가되는 위험을 시장참여자들이 인식함으로 인하여 부동산의 가치가 하락되게 되는 부정적인 효과를 의미한다.
- ② 환경오염의 영향을 받는 부동산은 시장참여자 등에게 ‘오염부동산’이란 부정적 낙인이 붙여지고, 이 낙인으로 인해 오염정화가 관련 기준에 부합되게 완료된 후에도 그 가치가 하락된다. 이와 같이 스티그마는 불확실성과 위험할지도 모른다는 인식의 결과로 인해 평가 대상 부동산에 부정적인 영향을 미치는 외부적 감가요인을 말한다.
- ③ 스티그마는 무형적이고, 심리적 측면이 강하며, 언제 나타날지 모르는 건강상의 부가적인 위험요소에 대한 대중의 염려·공포에서부터 현재로서는 기술적 한계 등으로 인하여 알려지지 않은 오염피해에 대한 우려까지 부동산의 가치에 영향을 주는 모든 무형의 요인들을 포함한다.
- ④ 스티그마를 정성적으로 간주하여 감가의 정도를 검토한 연구결과에 따르면, 스티그마는 다음과 같은 특징이 있다.
 - 첫째, 오염 정화 전의 스티그마 감가는 정화 후의 스티그마보다 크다.
 - 둘째, 주거·상업·공업용지의 스티그마 감가는 주거용지에서 가장 크고, 공업용지에서 가장 작다.
 - 셋째, 스티그마 감가는 오염원으로부터 멀어짐에 따라 감소한다.
 - 넷째, 오염 정화 후 남게 되는 스티그마는 시간이 경과함에 따라 감소하고 소멸한다.



I. 환경오염 피해보상과 오염부동산의 평가절차

1. 개설

환경오염으로 인한 피해보상에는 환경오염으로 인한 직접적인 피해보상과 부동산의 가치에 환경오염이 미치는 영향이 얼마인가를 평가하는 오염부동산 평가의 두 가지가 있다.

2. 환경오염으로 인한 가치손실

오염에 의하여 직접, 간접적으로 영향을 받는 부동산은 2가지 요인 즉, 복구 및 관리 비용과 *Stigma*에 의한 영향이 있다. 전자는 계량화가 가능한 실재적 위험이나 후자는 무형 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식으로 측정의 어려움이 있다.

3. 오염부동산 평가 절차

- ① 문제의 성격 파악한다. 물질에 의해 오염될 수도 있고 소음 혹은 악취와 같은 비물질적 오염원에 의해 영향 받을 수도 있다.
- ② 오염의 성격이 밝혀지면 대중들이 이 문제를 어떻게 지각하며 평가하고 있는가를 이해해야 한다(환경규제 및 시장참여자들의 반응 포함).
- ③ 환경오염에 대응하는 세 가지 주요 영역이 관찰되어야 한다(자본조달, 오염복구, 보상문제).
- ④ 부동산의 효용과 시장성을 결정한다.

II. 오염 부동산의 평가

1. 개설

오염은 가치를 손실시키기 때문에 감가상각의 한 형태라고 할 수 있으며, 이는 오염되지 않았을 경우의 가치로부터의 손실분이라는 관점으로 보아야 한다.

$$\text{보상액} = \text{오염이전의 가치} - \text{오염이후의 가치}$$

2. 소득접근법

오염전 부동산의 순영업소득을 시장할인율로 현재 합한 것과 오염부동산의 매년 순영업소득을 위험조정할인율로 현재 합한 차이에 의해 추계한다. 이때 위험할증율에는 stigma효과가 가미되어야 하는 바 추계의 어려움이 있다.

3. 시장접근법

오염전 부동산의 매매사례로부터 비교수정하여 오염전 부동산의 가치를 구하고, 오염부동산의 매매사례로부터 비교수정하여 오염부동산의 가치를 구하여 그 차이를 보생액으로 한다. 오염부동산의 매매사례가 적다는 면에서 적용의 한계가 있다.

4. 특성가격방법(Hedonic Price Method)

부동산의 가치에 영향을 주는 주요 변수(x)들과 가격(y)간의 함수관계를 모형으로 설정하고 회귀분석을 통해 가격을 도출해내는 방법이다. 여기서 환경의 질도 이러한 변수의 하나로 특성가격함수 지가모형에 투입되고 환경의 질이 한 단위 악화 또는 개선될 때 그것이 부동산의 가치에 미치는 영향을 평가한다. 또한 이를 위해선 다수의 오염부동산 사례의 존재가 요구된다.

5. 조건부 가치측정방법(Contingent Valuation Method)

사람들로 하여금 환경의 질에 대한 보상의사와 지불의사에 관한 질문에 답하게 하여, 환경오염피해가 있을 때 얼마만큼의 보상이 적정한가를 추정하는 방법이다.

6. 비용접근법

비용접근법에 있어, 환경오염은 인접부동산의 가치에 부정적 영향을 주는 외부적 요인으로 간주된다. 즉, 대상 부동산의 비손상가치에서 오염으로 인한 외부적 감가상각을 공제하여 오염부동산의 손상가치를 구하는 것이다 (오염부동산의 가치 = 비손상가치 - 외부적 감가상각). 외부적 감가상각은 대상부지의 치유비용과 환경오염에 대한 할인분의 2가지로 구성된다.

III. 스티그마효과(Stigma Effect)

1. 개념

환경오염에 따라 오염부동산에 있어서 오염에 대한 대중의 공포와 염려 때문에 시장성이 저하됨으로써 발생하는 무형적 효과의 손실로, 임대료 감소 및 점유율 감소, 비용증가의 형태로 발현된다. 즉, 스티그마는 불확실성과 위험할지도 모른다는 인식의 결과로 직접적인 정화나 복구비용을 초과하는 부가적 영향으로서, 부동산 가치에 영향을 미치는 모든 무형의 요인을 포함한다.

2. 내용

(1) 특징

스티그마 효과는 복구 효과의 불확실성, 처리실패에 대한 위험의 계량화가 어렵다는 특징이 있다.

(2) 스티그마 효과의 측정

(가) 오염으로 인한 가치손실액

오염되지 않은 상태 부동산가치에서 오염된 상태의 부동산가치를 차감하면 잔여액이 오염으로 인한 가치손실액이다.

(나) 스티그마 효과의 가치

오염부동산 가치손실액에서 직접비용(오염을 관리 복구하는데 소요되는 유형적인 직접비용)을 차감하여 구한다. 즉, 오염으로 인한 가치손실에 대하여 직접비용은 소득흐름 저하, 복구비용으로 측정하고, *stigma* 효과는 위험증가로 인한 시장성감소, 자본조달의 어려움의 영향으로 측정한다.

(3) 평가시 유의점

- ① 오염된 시점으로부터 그 부동산 특성이 어떻게 변화해 가는지 예측하고 평가할 만한 보편적 기준이 없기 때문에 평가가 어려운 것이 사실이다.
- ② *Stigma*는 오염부동산 평가의 핵심이므로, 평가에 있어서는 오염부동산 사례의 수집·분석, *data base* 구축, 평가이론과 통계이론의 적절한 결합을 통한 연구에 힘써야 할 것이다.



관련 기출문제

1. 시장가격이 없는 부동산 혹은 재화의 가치를 감정평가하는 방법에 대하여 설명하시오.(2004.15회.20점)

I. 개요

1. 비시장재화의 개념

비시장재화란 시장에서 직접 거래대상이 되지 못하여 그 거래가격이 존재하지는 않으나 평가의 대상으로서 경제적 가치를 가지는 재화 등을 말한다. 구체적인 예로는 일조권, 조망권, 환경권, 공공서비스, 역사적 부동산 등이 있다.

2. 비시장재화의 감정평가 필요성

생활양식의 변화와 환경에 대한 관심 고조로 비시장재화에 대한 가치평가의 중요성이 점차 증대해 가고 있다. 최근 이와 관련된 소송이 급증하고 있고 공공사업의 시행에 있어 과거와 달리 경제적·합리적 의사결정이 사회적으로 요구되는바 그 가치평가의 필요성이 제기되고 있다.

II. 비시장재화의 감정평가방법

1. 전통적 평가방법 적용가능성 검토

(1) 거래사례비교법

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 비시장재화는 시장이 성립하지 않는 재화이므로 거래사례의 수집이 어려워 적용이 곤란하다.

(2) 원가법

기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 비시장재화의 생산에 투입된 자금의 총합이 비시장재화가 창출하는 가치와 괴리되기 쉽고, 적절한 감가수정의 방법이 부재하여 적용이 곤란하다.

(3) 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다. 비시장재화는 공익적 목적에 사용되는 경우가 많아 수익을 창출하지 않거나 발생하는 효용을 화폐적 가치로 환산하기 어려운 경우가 많다. 또한 적절한 환원율이나 할인율의 산정이 어려워 본 방법의 적용이 곤란하다.

2. 대체적인 평가방법 모색

(1) 헤도닉평가모형(*Hedonic price method*)

소비자가 재화를 선택할 때 재화 그 자체보다는 재화가 보유하는 특성을 선택한다는 헤도닉 가설에 근거한 평가방법이다. 비시장재화가 가지는 특성요인이 가치에 미치는 영향관계를 파악하여 다중회귀 모형으로 설정할 수 있다면 통계적 분석을 통해 비시장재화의 가치를 평가할 수 있다.

(2) 조건부가치평가법(*Contingent valuation method*)

직접적으로 사람들이 느끼는 비시장재화의 가치를 설문을 통해 파악하는 방법이다. 즉 가상시장을 상정하고 개별소비자에게 여러 상황을 제시하고 그에 대한 지불의사를 분석하여 비시장재화의 가치를 평가할 수 있다.

(3) 비용편익분석(*Cost-benefit analysis*)

공공부문의 정치적인 의사결정과정에 경제학적 사고를 접목시킨 분석법의 일종으로 계량화가 어려운 복지, 삶의 질, 공공서비스의 수준 등을 평가하는데 활용될 수 있다. 비용편익분석법은 모든 관련된 비용과 편익항목을 금액으로 수치화하고 적절한 할인율을 적용하여 순현재가를 구함으로써 비시장재화의 가치를 구할 수 있다.

III. 검토

비시장재화의 특성으로 인하여 전통적 3방법에 의한 가치평가는 사실상 어렵다고 보여진다. 따라서 대체적인 평가방법을 활용하여야 하는데 이론적·실무적 미비로 널리 활용되지 못하는 실정이다. 따라서 비시장재화의 가치판단에 대한 증가하는 사회적 수요를 충족시키기 위하여 관련 이론의 연구가 필요하다.

2. 감칙 제25조(소음등으로 인한 토지등의 가치하락분에 대한 평가)에 환경오염이 발생한 경우의 평가에 대한 기준을 제시하고 있다. 토양오염이 부동산의 가치에 미치는 영향과 평가시 유의사항에 대하여 설명 하시오.(2005.16회.20점)

I. 서

감칙 제25조는 <소음·진동·일조침해 또는 환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대하여 평가를 하는 경우에는 관계법령에 의한 소음등의 허용기준, 원상회복비용 등을 고려하여야 한다>고 규정하고 있다. 최근 환경에 대한 관심이 높아지고 군부대의 토양오염이 사회문제로 대두되고 있다. 이에 토양오염이 부동산의 가치에 미치는 영향을 파악할 사회적 필요가 제기되고 있는바, 이하 관련내용을 설명한다.

II. 토양오염이 부동산가치에 미치는 영향

1. 환경오염 피해의 특징

환경오염은 산업화에 따른 인위적 피해, 매개체를 통한 간접적 피해, 지속적·서행적 피해, 그리고 양이 누적되는 누적적 피해와 전국적으로 피해를 주는 광역적 피해를 가진다.

2. 토양오염이 부동산 가치에 미치는 손실유형

(1) 실제적 가치손실

토양오염을 치유하는데 들어가는 복구비용 및 관리비용 등을 말한다. 이는 계량화가 가능한 가치손실이다.

(2) 무형적 가치손실(스티그마 : *Stigma*)

오염부동산에 대해 대중들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식을 말한다. 즉 불확실성과 위험할지도 모른다는 인식의 결과로 직접적인 정화나 복구비용을 초과하는 부가적 영향으로서, 부동산 가치에 미치는 모든 무형의 요인을 포함한다.

3. 시간경과에 따른 오염부동산의 가치변화

토양오염이 있으면 우선 부동산의 가치는 극도로 저하된다(1단계). 그리고 문제점이 이해되기 시작하면 불확실성이 줄어들어 스티그마효과를 제외한 나머지 부분까지 가치가 회복된다(2단계). 이후 오염이 복구되고 전문가의 완전치유판단이 있으면 완전한 시장가치는 회복된다(3단계).

III. 오염부동산 평가시 유의사항

1. 시간의 경과에 따른 동태적 분석

오염부동산은 시간의 경과에 따라 가치가 각 단계별로 변화하므로 각 단계마다 대상부동산의 상태와 시장참가자의 인식 등을 고려하여 동태적으로 분석하여야 한다.

2. 스티그마효과와 계량화

스티그마는 토양오염부동산의 가치하락분 중에서 상당한 부분을 차지하고 있음에도 그 특성상 화폐적 계량화가 어렵다. 특성가격접근법(*Hedonic price method*)과 조건부가치접근법(*Contingent Valuation Method*) 등에 의해서 접근을 모색할 수 있으나 자료의 수집, 설문조사의 시행, 자료의 분석 등에 유의해야 한다.

3. 관련 전문기관의 의견 참고

감정평가사는 토양오염에 대해서는 전문성의 한계가 있기 때문에 관련분야의 연구소나 전문가의 의견을 수집하여 평가에 반영하여야 한다. 일본의 감정평가기준에서는 오염부동산의 평가와 관련하여 관련 전문가와 함께 조사하여 평가하도록 규정하고 있다.

4. 기타 유의사항

토양오염으로 인한 가치하락분은 객관적 가치추정이 가능한 경우에만 영향정도를 추정하여 감정평가하여야 하고, 오염제거 이후라도 남아 있을 수 있는 심리적 혐오감 등을 고려하여 평가하여야 한다.

Ⅳ. 결

오염부동산에 대한 평가는 변화하는 법적 환경과 더불어, 평가학계나 업계가 지속적으로 관심을 가지고 연구해야 할 새로운 영역이다. 현재 오염부동산의 평가에 다양한 기법들이 사용되고 있지만, 여러 가지 평가문제에도 적용될 수 있는 표준화된 접근법은 아직까지 개발되고 있지 않다. 오염부동산의 평가시 스티그마효과와 분석이 핵심적이므로, 오염부동산 사례의 수집·분석, *data base* 구축, 평가이론과 통계 이론의 적절한 결합을 통한 연구에 힘써야 한다.

3. 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다. 감정평가원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오.(2014.25회,40점)

(2) 토양오염이 의심되는 토지에 대한 감정평가안건의 처리방법을 설명하시오.(15점)

Ⅲ. 설문#2

1. 감칙의 규정

감칙 제25조는 <소음·진동·일조침해 또는 환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대하여 평가를 하는 경우에는 관계법령에 의한 소음등의 허용기준, 원상회복비용 등을 고려하여야 한다>고 규정하고 있다.

2. 토양오염여부의 조사

전문직업가로서의 주의를 다하여 최대한 토지오염여부에 대해서 정확히 판단한다. 그 결과 토양오염이 의심되는 경우 관계 전문가의 의견을 요청하여 그 정도, 영향범위, 지속기간, 오염의 종류 등에 대해 파악하여 이로 인한 가치손실분을 감정평가시 고려해야 한다.

3. 토양오염이 부동산 가치에 미치는 손실유형

(1) 실제적 가치손실

토양오염을 치유하는데 들어가는 복구비용 및 관리비용 등을 말한다. 이는 계량화가 가능한 가치손실이다.

(2) 무형적 가치손실(스티그마 : *Stigma*)

오염부동산에 대해 대중들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식을 말한다. 즉 불확실성과 위험할지도 모른다는 인식의 결과로 직접적인 정화나 복구비용을 초과하는 부가적 영향으로서, 부동산 가치에 미치는 모든 무형의 요인을 포함한다.

4. 평가방법

(1) 비교방식

본건 부동산과 유사한 오염을 보이는 물건의 거래사례가 있다면 이를 대상의 현황에 맞게 보정하여 가격을 구할 수 있다.

(2) 원가방식

본건의 오염전 가치에서 ① 오염의 직접복구비용과 ② 스티그마 효과로 인한 가치손실을 차감하여 오염후 가치를 구할 수 있다.

(3) 수익방식

오염으로 인하여 감소된 순수익을 자본환원하여 수익가치를 구할 수 있다.

(4) 기타방식

- ① 시장참가자에게 가상적 상황을 설정하여 환경오염의 가치를 측정하는 조건부가치평가방법,
- ② 부동산의 가치를 구성하는 다양한 가치형성요인을 통계적으로 분석하는 헤도닉평가방법 등으로 오염부동산의 가치를 구할 수 있다.

5. 평가시 유의사항

(1) 시간의 경과에 따른 동태적 분석

오염부동산은 시간의 경과에 따라 가치가 각 단계별로 변화하므로 각 단계마다 대상부동산의 상태와 시장참가자의 인식 등을 고려하여 동태적으로 분석하여야 한다.

(2) 스티그마효과의 계량화

스티그마는 토양오염부동산의 가치하락분 중에서 상당한 부분을 차지하고 있음에도 그 특성상 화폐적 계량화가 어렵다. 특성가격접근법(*Hedonic price method*)과 조건부가치접근법(*Contingent Valuation Method*)등에 의해서 접근을 모색할 수 있으나 자료의 수집, 설문조사의 시행, 자료의 분석

등에 유의해야 한다.

(3) 관련 전문기관의 의견 참고

감정평가사는 토양오염에 대해서는 전문성의 한계가 있기 때문에 관련분야의 연구소나 전문가의 의견을 수집하여 평가에 반영하여야 한다. 일본의 감정평가기준에서는 오염부동산의 평가와 관련하여 관련 전문가와 함께 조사하여 평가하도록 규정하고 있다.

(4) 기타 유의사항

토양오염으로 인한 가치하락분은 객관적 가치추정이 가능한 경우에만 영향정도를 추정하여 감정평가하여야 하고, 오염제거 이후라도 남아 있을 수 있는 심리적 혐오감 등을 고려하여 평가하여야 한다.

4. 사회가 발전하면서 부동산의 가치가 주위의 여러 요인에 따라 변동하게 되었는데, 소음·환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하십시오. (2016.27회.20점)

(1) 가치하락분 산정의 일반적인 원리와 가치하락분의 제외요인 및 포함요인에 관해 설명하고, 부동산 가격 제원칙과의 연관성에 관해 논하십시오. (15점)

(2) 스티그마(STIGMA) 효과의 개념 및 특징에 관해 설명하십시오. (5점)

논점 18-1

부동산투자 분석 기법(NPV·IRR)

서브정리

I. 현금흐름할인법(화폐의 시간적 가치를 반영하는 분석기법)

1. 순현재가치법(*net present value* : NPV법)

(1) 의의

순현재가치법이란 부동산투자에 투입되는 비용의 현재합과 창출되는 수익의 현재합의 차이를 비교하여 경제적 타당성을 분석하는 방법을 말한다.

(2) 내용

- ① 순현재가치(NPV값)가 (+)이면, 대상부동산으로부터 창출되는 수익으로 투자자의 요구수익률을 충족시키고도 남는다는 것을 의미하므로 투자타당성이 있으며, (-)인 경우는 타당성이 없는 것으로 분석된다.
- ② **단일, 독립적인 투자안** : 순현재가가 0보다 큰 투자안을 채택하고, 0보다 작은 투자안을 기각한다.
- ③ **상호 배타적인 투자안** : 순현재가가 0보다 큰 투자안들 중에서 순현재가가 가장 높은 투자안을 최적 투자안으로 채택한다.

(3) 장·단점

(가) 장점

- ① 측정된 모든 현금흐름을 고려하고, 화폐의 시간적 가치를 고려한다.
- ② 가치가산원칙을 준수하고, 기업의 부를 극대화할 수 있는 투자안을 선택할 수 있다.
- ③ 투자가치의 평균기준을 모두 충족하고 있어 가장 우수한 방법이다.

(나) 단점

- ① 투자규모의 차이를 충분히 반영하지 못한다.
- ② 다른 투자성과 측정지표와 결합하면 최적의 유용성을 지닌다. 즉, 투자액의 차이를 무시하고 순현재가치만을 비교하는 단점을 보완하기 위한 방안으로 수익성지수가 이용된다.

2. 내부수익률(*Internal rate of return : IRR*법)

(1) 의의

투자에 대한 내부수익률과 요구수익률을 서로 비교하여 투자결정을 하는 방법이며, 내부수익률이란 투자에 대한 현금수입의 현재가치와 현금지출을 같게 만드는 할인율, 즉 순현재가치(NPV)을 0으로 만드는 수익률을 말한다.

(2) 내용

- ① 산식으로부터 내부수익률(r)을 구하여 투자자의 요구수익률과 비교하여 타당성을 검토한다. 즉, 내부수익률이 요구수익률보다 크면 타당성이 인정되고 내부수익률보다 요구수익률이 크면 타당성은 없어진다.
- ② **단일, 독립적인 투자안** : 내부수익률이 요구수익률보다 큰 투자안을 채택하고, 내부수익률이 요구수익률보다 작은 투자안은 기각한다.
- ③ **상호 배타적인 투자안** : 내부수익률이 요구수익률보다 큰 투자안들 중에서 내부수익률이 가장 높은 투자안을 최적 투자안으로 선택한다.

(3) 장·단점

(가) 장점

- ① 측정된 모든 현금흐름을 고려하고, 화폐의 시간적 가치를 고려한다.
- ② 할인율을 별도로 구할 필요가 없다.
- ③ 투자자의 투자행태에 부합한다.

(나) 단점

- ① 내부수익률로 재투자수익률을 가정하는 것은 비현실적이다.
- ② 내부수익률을 구할 수 없는 경우와 복수의 해가 존재하는 경우가 있다.
- ③ 가치가산원칙을 따르지 않는다.
- ④ 할인율이 변동하는 경우 투자 비교 기준선정에 어려움이 있다.

3. 수익성지수법(*PI : Profitability Index*)

(1) 의의

투자안으로 부터의 총수입의 현재가치를 총비용의 현재가치로 나눈 값이다.

(2) 의사결정

- ① 수익성지수 PI 가 1을 상회하여야만 투자원금 이상의 투자가치가 실현되는 셈이다.
- ② **단일, 독립적인 투자안** : 수익성지수가 1보다 큰 투자안을 채택하고, 수익성지수가 1보다 작은 투자안은 기각한다.
- ③ **상호배타적인 투자안** : 수익성지수가 1보다 큰 투자안들 중에서 수익성 지수가 가장 큰 투자안을 최적 투자안으로 선택한다.

(3) 문제점

- ① $PI > 1$ 은 투자안은 당연히 NPV 가 (+)이므로 PI 및 NPV 평가기준은 원칙적으로 일치한다.
- ② 그러나, PI 는 투자규모가 다른 상호배타적 투자안을 비교함에 있어 NPV 에 의한 평가기준과 상반된 결과를 제시할 수도 있는바, 이 경우에는 IRR (내부수익률법)의 경우와 마찬가지로 투자안의 한계현금흐름을 분석하여 결정하는 것이 합리적이다.

II. 순현재가치의 우수성

1. 재투자율

순현재가치법에서는 투자를 통해 발생하는 처음 결정한 할인율을 갖고 있는 투자안에 재투자하는 것을 가정하고 있다. 첫 현금유입이 생겼을 때 이것을 다시 그 투자안에 투자하는 것이 아니고 객관적으로 주어진 할인율만큼 이익을 남겨 줄 투자안에 재투자하는 것을 상정한다. 하지만 내부수익률법은 할인율 자체를 구하므로 발생한 현금을 다시 그 투자안에 재투자하는 것을 가정하고 있다. 시장 상황에 따라 그 투자안의 수익률이 더 나빠지는 경우에도 동일 투자안에 재투자되었을 때의 수익률을 구하게 되어서 비합리적이다.

2. 부의 극대화

내부수익률을 준거로 우선순위를 정하여 투자를 할 경우 이것이 투자자의 부를 반드시 극대화시키는 것은 아니라는 사실이다. 순현재가치는 기회비용인 요구수익률로 할인한다. 즉 각 투자대상은 순현재가분 만큼, 각각 독립적으로 투자자의 부의 증대에 기여한다.

그러나, 내부수익률법은 내부수익률을 재할인율로 사용하고 있다. 그러므로 가용자금을 투자대안의 내부수익률의 순위에 따라 투자 하더라도, 그것이 반드시 부의 극대화로 연결되지는 않는다.

3. 복수의 내부수익률

내부수익률은 동일한 투자대안에 대해 두 개 이상의 내부수익률이 동시에 생길 수 있다는 것이다. 자금이 기간 초에 한 번만 투입되는 사업을 전통적 투자사업이라 하고, 초기뿐만 아니라 중기에도 자금이 투입되는 사업을 비전통적 투자사업이라 한다. 비전통적 투자사업의 경우에는, 자금의 투입·회수에 따라 두 개 이상의 내부수익률이 동시에 생기게 된다.

4. 가치가산성의 원리

가치가산성의 원리란 여러 개의 투자안을 복합적으로 평가한 가치가 개별 투자안들을 독립적으로 평가한 가치의 합과 같아지는 것을 말한다. NPV법은 이를 만족시키지만 IRR법은 이를 만족시키지 못한다.

$$NPV(A + B) = NPV(A) + NPV(B)$$

5. 할인율변동시

투자안평가에 사용되는 할인율은 시장이자율변동에 따라 달라진다. 내부수익률법의 경우 투자안의 현금흐름을 대상으로 산출한 내부수익률과 할인율을 비교하여 투자타당성을 평가하는데, 각 기간마다 할인율이 다를 경우 비교기준을 어떤 것으로 하여야 할 것인가 문제가 있다. 그러나 순현재가치법에서는 매년 다른 할인율을 적용할 수 있다.

III. 감정평가에서의 활용

1. 수익방식의 정착

가치의 정의에 부합하며 객관성이 유지되는 수익방식을 기초로 하는 양 투자분석 기법은 수익방식의 활용의 폭을 넓히는 역할을 한다.

2. Consulting의 활성화

과거의 신뢰성이 없는 주먹구구식 투자분석에 의한 투자로 인한 손실로 많은 신뢰성을 잃었으나 *NPV*법, *IRR*법에 의한 정확한 투자분석을 비가치추계를 활성화 시킬 것이다.

3. 자본시장과의 연계

더욱 정확한 투자분석을 위해 자본시장의 가격결정모형인 *CAPM*, *APT* 등을 활용하여 부동산시장에서의 투자분석도 가능하게 될 것이다.

IV. 순현재가법과 내부수익률법의 비교

1. 공통점

(1) 확실성하의 투자분석

투자분석은 변동가능성이라는 위험의 감안여부에 따라 확실성하의 투자분석과 불확실성 하의 투자분석으로 나뉜다. 양자는 위험이 거의 감안되지 않은 확실성하에서 이루어지는 투자분석기법이다.

(2) DCF기반

매기의 현금흐름을 적정한 수익률로 할인하여 여기에 기간말의 지분복귀액의 현재가와 합산하여 산출하는 *DCF*법을 기반으로 한다는 공통점이 있다.

(3) 독립투자안에서 분석결과와 동일성

*NPV*법과 *IRR*법에 의한 경제적 타당성 분석시 독립적 투자안의 경우 분석결과는 항상 일치한다. 즉 $NPV > 0$ 으로 추계되었다면 *IRR*이 투자자의 요구수익률보다 높아 타당성이 있는 것으로 분석되고, $NPV < 0$ 으로 추계되었다면 *IRR*은 투자자의 요구수익률보다 낮아 투자 의 타당성은 없는 것으로 나타나 항상 동일한 결과에 이르게 된다.

2. 차이점

(1) 재투자수익률 가정의 차이

*NPV*법은 투자안으로부터 유입되는 현금이 자본비용과 동일한 수익률로 재투자된다고 가정하고, *IRR*법은 내부수익률로 재투자된다고 가정한다. 그러나 시장 상황에 따라 그 투자안의 수익률이 더 나빠지는 경우에도 동일 투자안에 재투자한다는 *IRR*법의 가정은 불합리하다.

(2) 가치가산성의 원리 성립여부

가치가산성의 원리란 여러 개의 투자안을 복합적으로 평가한 가치가 개별 투자안들을 독립적으로 평가한 가치의 합과 같아지는 것을 말한다. *NPV*법은 $[NPV(A + B) = NPV(A) + NPV(B)]$ 가 성립하나 *IRR*법은 그렇지 않다.

(3) 상호 배타적 투자안에서 다른 분석결과

① 투자규모가 현저한 차이가 있거나, ② 투자수명의 상이 및 ③ 현금흐름의 양상이 현저히 상이한 경우에는 다른 결과가 나타날 수 있다. 이는 양 방법의 재투자수익률의 가정이 다르기 때문이다.

(4) 복수 또는 부존재하는 경우의 내부수익률

현금흐름의 방향이 바뀌거나 여러 번 바뀌는 비정통현금흐름의 경우에는 IRR이 복수로 존재하거나 존재하지 않는 경우가 있는데 이는 경제적으로 의미가 없다.

3. 기타 투자분석방법

(1) 감응도분석(Sensitivity analysis)(= 민감도분석)

(가) 의의

투자효과에 대한 분석모형의 투입요소가 변함에 따라, 그 결과치가 어떠한 영향을 받는가를 분석하는 기법으로 즉, 임대료, 영업경비, 공실률, 감가상각의 방법, 세율, 보유기간, 가치상승 등과 같이 투자 수익에 영향을 줄 수 있는 구성요소들이 개별적·집단적으로 변화했을 때 부동산의 가치나 투자에 대한 순현재가·내부수익률 등이 어떻게 변화하는가를 분석하는 방법이다.

(나) 적용

감응도 분석에서는 불확실성하에서 투자대안을 평가한 경우, 사업수익에 영향을 미치는 변수 중 나머지 변수들을 일정하게 두고, 어느 한 변수만을 변동시킬 때, 투자대안의 순현재가나 내부수익률이 어느 정도 민감하게 변화하는지를 분석하여 수익률의 범위를 예측하고 집중관리 대상의 변수를 확인한다.

(다) 내용(분석방법)

- ① 임대료가 20% 상승했더니, 순현재가가 30% 상승 $\rightarrow 0.3 / 0.2 = 1.5$
- ② 세금이 5% 감소했더니, 순현재가가 10% 상승 $\rightarrow 0.1 / 0.05 = 2$
- ③ 공실률이 10% 감소했더니, 순현재가가 15% 증가 $\rightarrow 0.15 / 0.1 = 1.5$
- ④ 순현재가 증가의 실현을 위해서는 민감도가 가장 큰 투입요소인 전세정책의 가장 유효하다는 분석이 가능하다.

(라) 유용성

- ① 감응도분석을 통해, 투입변수의 상대적 중요도를 파악할 수 있어, 투자정책 결정에 유효하다.
- ② 투자분석 뿐만 아니라 부동산평가·금융·관리분야에 광범위하게 사용된다.

(마) 한계

현금흐름의 결정요인들 사이에 상호관계를 충분히 고려하지 못한다.

(2) 확률분석

(가) 개요

- ① 대상 부동산의 가치는 단 하나의 수치로 나타내는 방법과 일정 범위(구간)으로 표시하는 방법이 있는데, 후자가 이론적으로 더 우수하다고 한다.
- ② 특히 *Ratcliff*가 정의한 가장 가능성이 많은 가격 개념에 의하면, 확률분석은 더욱 의의가 있다.
- ③ 또한 확률분석은 부동산투자분석기법으로서 불확실성하의 의사결정에 유용하게 사용된다.

(나) 기능(필요성)

- ① 부동산투자에서의 의사결정이나 가치추계시 이용되는 지표들은 많은 불확실성을 대표하고 있다.
- ② 따라서, 오늘날의 평가사는 자료의 해석과 적용에 있어 이를 확률로 표시하는 방식을 채택하고 있으며,
- ③ 확률분석에서의 불확실성(위험)은 미래 현금흐름의 변동가능성 또는 분산의 정도로 정의된다.

(다) 적용

- ① 평가사는 예상 경비·소득의 발생확률과 각 사상으로부터, 기대치와 표준편차를 구할 수 있다.
- ② 대상 개발사업의 표준편차와 유사한 개발사업의 표준편차를 비교하여, 비슷할 정도의 위험을 보이는 유사개발사업의 과거수익률을 확인하고, 이를 대상 개발사업의 요구수익률 산정에 있어 하나의 지표로 활용 가능하다.

(라) 관련평가기법

- ① 확률분석에서 뒤의 수치는 앞의 수치에 따라 달라지는 조건부확률의 관계에 있어, 확률분석은 *Computer*를 이용한 계량적 분석기법을 필요로 한다.
- ② 선형계획법, *PERT*, *CPM*와 같은 분석, 회귀분석법, 몬테카를로 시뮬레이션 등 각종 미래 예측기법이 그것이다.

V. 양 방법의 결과가 상반되는 경우

1. 비정통현금흐름으로 인한 경우

(1) 개념

- ① 정통 현금흐름이란 초기 현금지출 후에 현금유입의 연속이 있을 때, 더 이상의 순현금지출이 없는 것을 말한다. 반면 ② 비정통 현금흐름이란 한 번 이상의 현금유출입 변화(부호전환)가 있는 것을 말한다.

(2) 차이가 나는 이유

비정통현금흐름의 단일 투자안을 *IRR*법으로 분석할 경우 ① 2개 이상의 *IRR*이 도출되거나 ② 1개의 *IRR*이 나오더라도 양(+)의 *NPV*를 가지지 못하는 *IRR*이 도출될 수 있다. 이 경우 *IRR*은 유용한 의사결정 정보를 제공하지 못한다.

2. 재투자수익률 가정의 차이로 인한 경우

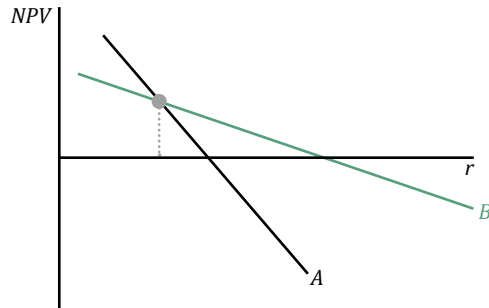
(1) 개요

독립적인 정통현금흐름의 단일 투자안을 평가하는 경우에는 *NPV*법과 *IRR*법의 두 방법에 의한 평가결과가 같다. 그러나 상호 독립적인 투자안의 순위결정이나 상호배타적인 투자안을 평가할 때는 양 방법의 결과가 달라질 수 있다.

(2) 논의의 전제

(가) 피셔수익률

두 투자안의 NPV 를 일치시켜 주는 할인률로 두 투자안의 현가곡선이 교차하는 점에 해당하는 할인율이다. 양 방법에 적용되는 할인율이 피셔수익률보다 작은 구간에서 상반된다. 즉 그래프에서 피셔수익률 이하 구간에서는 NPV 법은 A 안, IRR 법은 B 안을 채택하게 되어 투자의사결정이 달라진다.



(나) 재투자수익률 가정의 차이

NPV 법은 투자안으로부터 얻어지는 현금이 자본비용으로 재투자된다고 가정하나, IRR 법은 해당 투자안의 내부수익률로 재투자된다고 가정한다. 그런데 해당 투자안의 내부수익률은 경영과정에서 변동되기 쉬우므로 시장의 객관적인 자본비용으로 재투자를 가정하는 것이 합리적이다. 이러한 가정의 차이로 인해서 양 방법의 결과가 달라지게 된다. 이는 동시에 IRR 법의 한계점을 의미하기도 한다.

(3) 구체적인 유형

(가) 투자규모가 다른 경우

투자규모가 다른 경우에는 투자규모가 큰 투자안의 NPV 가 자본비용의 변화에 대하여 더 민감하게 반응한다. 두 방법의 평가결과가 상반되는 이유는 두 투자안의 투자규모 차이에 대한 재투자수익률을 서로 다르게 가정하고 있기 때문이다. 즉 투자규모차이에 대하여 NPV 법에서는 자본비용으로 재투자된다고 가정하고, IRR 법에서는 그 투자안의 IRR 로 재투자된다고 가정하기 때문에 평가결과가 상반되는 것이다.

(나) 투자수명이 다른 경우

투자수명이 다른 경우에는 투자수명이 긴 투자안의 NPV 가 자본비용의 변동에 대하여 더 민감하게 반응한다. 두 방법의 평가결과가 상반되는 이유는 두 투자안의 투자수명차이 기간 동안의 재투자수익률을 서로 다르게 가정하고 있기 때문이다. 즉 NPV 법에서는 투자수명이 짧은 투자안을 선택했을 때 투자수명차이 기간 동안 자본비용으로 재투자한다고 가정하고, IRR 법에서는 투자안의 IRR 과 동일한 수익률로 재투자한다고 가정하기 때문이다.

(다) 현금흐름양상이 다른 경우

현금흐름양상이 다른 경우에 상대적으로 투자 말기에 현금흐름이 많은 투자안의 NPV 가 자본비용의 변동에 대하여 더 민감하게 반응한다. 즉 IRR 법에서는 투자 초기의 현금흐름을 상대적으로 높이 평가하고 NPV 법에서는 투자 말기의 현금흐름을 상대적으로 높이 평가하게 된다.

3. 해결방법

(1) 증분(Incremental) NPV법·IRR법

이 방법은 두 투자안의 기간별 현금흐름의 차이를 이용하여 구한 NPV와 IRR을 의미한다. ① 증분NPV가 0보다 크면 투자안B를 선택하고, 0보다 작으면 투자안A를 선택한다. 그리고 ② 증분IRR이 자본비용보다 크면 증분NPV가 0보다 크므로 투자안 B를 선택하고 반대의 경우에는 투자안 A를 선택한다.

(2) 수정 IRR법(MIRR : Modified IRR)

NPV와 IRR법의 평가결과가 상반되는 이유인 재투자수익률을 동일하게 하여 IRR을 구함으로써 평가 결과의 상반된 문제를 해결할 수 있다. 즉 동일한 재투자수익률로 현금흐름의 미래가치의 합에 의하여 IRR을 구하여 IRR이 더 큰 투자안을 선택하는 것이다.



관련 기출문제

1. 수익지수법을 약술하시오.(1999.10회.5점)

2. 다음을 약술하시오.(2002.13회.20점)

[1] Project financing

[2] Sensitivity analysis

[1] Project financing

I. 정의

Project financing이란 특정 프로젝트로부터 미래에 발생하는 현금흐름을 담보로 하여 당해 프로젝트를 수행하는데 필요한 자금을 조달하는 금융기법을 말한다.

II. 특징

Project financing은 사업주와 법적으로 독립된 프로젝트로부터 발생하는 미래현금흐름을 상환재원으로 자금을 조달하는 것이기 때문에 프로젝트 도산시 프로젝트로부터 발생하는 현금이나 자산의 범위내에서 채권청구가 가능하며, 사업주에 대해서는 이를 청구할 수 없다.

III. 활용

사업주가 금융기관으로부터 제한을 받는 경우에도 유망한 프로젝트에 대출이 가능하며, 사업성을 기초로 하여 사업주의 신용평가없이 대출금에 대한 상환이 가능하다.

[2] Sensitivity analysis

I. 의의

Sensitivity analysis(감응도 분석법)이란 투자분석모형의 투입변수가 변함에 따라 그 결과치에 어떠한 영향을 받는지를 분석하는 기법이다. 즉 임대료, 영업경비, 공실률, 감가상각방법, 세율, 보유기관, 가치 상승등 투자수익에 영향을 줄 수 있는 구성요소들이 개별적 또는 집단적으로 변화하였을때 투자의 순현재가나 내부수익률이 어떻게 변화하는가를 분석하는 것이다.

II. 유용성

① 감응도분석을 통해, 투입변수의 상대적 중요도를 파악할 수 있어, 투자정책 결정에 유효하다. 또한 ② 투자분석 뿐만 아니라 부동산평가·금융·관리분야에 광범위하게 사용된다.

III. 한계

현금흐름의 결정요인들 사이에 상호관계를 충분히 고려하지 못한다.

3. 다음 질문에 답하십시오.(2003.14회.20점)

(1) 부동산 투자, 개발에서의 위험과 불확실성에 대하여 설명하고, 이를 검증 혹은 고려할 수 있는 방법에 대하여 설명하십시오

(2) 내부수익률의 장단점에 대하여 설명하십시오

I. 서

부동산의 투자 및 개발활동시 위험과 불확실성이 수반되는데, 이에 대해 적절한 고려를 하지 않을 경우 사업실패를 야기하기도 한다. 따라서 감정평가나 컨설팅시에 위험과 불확실성을 검증 혹은 고려할 수 있는 방법을 활용하여야 한다. 특히 이러한 방법 중 실무적으로 널리 사용되는 내부수익률법은 장단점을 동시에 가지는바 이에 대해 이해가 필요하다. 이하 관련내용을 설명한다.

II. 물음#1

1. 위험과 불확실성의 의의

① 위험성과 불확실성의 차이는 각각의 결과들이 일어날 수 있는, 가능성과 연관된 정보에 있다. 즉, ② 위험성은 의사결정자가 일어날 만한 각각의 결과에 대한 가능성을 예측하기에 충분한 정보를 가지고 있는 상황이며 ③ 불확실성이란 의사결정자가 발생 가능한 결과를 예측할 수 있으나 이의 예측을 위해 필요한 정보가 불충분한 상황을 말한다.

2. 위험과 불확실성의 검증 또는 고려방법

(1) 위험의 검증방법

위험은 통계학적으로 분산이나 표준편차로 측정되며, 표준편차는 투자의 위험성을 나타내는 지표로서, 위험의 고려방법은 위험한 투자안을 제외시키는 방법과 수익을 보수적으로 예측하는 방법과 위험할증률을 가산하는 방법이 있다. 최근에는 컴퓨터의 대중화로 감응도분석 및 시뮬레이션분석법 등에 의한다.

(2) 불확실성의 검증방법

불확실성을 고려하기 위해선 경제흐름과 경기변동 및 경제기반분석 등의 정보체계구축을 통한 불확실성을 예측하여 투자나 개발사업의 의사결정에 반영한다.

(3) 기타

Hubbard와 Hawkins는 부동산평가를 의사결정과 동일시하며, 위험하의 의사결정이 부동산평가과정과 가장 잘 부합한다고 하며, 위험을 평가하는 방법으로 시뮬레이션분석법을, 부동산가치의 예측기법으로 확률분석법의 사용을 주장하였다.

III. 물음#2

1. 내부수익률의 의미

내부수익률(*Internal Rate of Return*)이란 미래의 현금유입의 현재와 현금유출의 현재를 동일하게 만드는 할인율을 말한다.

2. 투자의사결정의 기준

내부수익률은 투자의사결정의 기준으로 사용될 수 있다. 즉 독립적인 투자안에서 내부수익률이 투자자가 기대하는 요구수익률보다 높은 경우 투자안을 채택하고, 낮은 경우 기각한다. 상호 배타적인 투자안은 요구 수익률보다 높은 내부수익률 중에 가장 내부수익률이 높은 투자안을 채택한다.

3. 내부수익률의 장점

① 현금흐름의 시간가치를 고려하는 점과, ② 대상투자안의 현금흐름에 기초하고, ③ 대상투자안에서 도출되는 점, ④ 수익률이란 친숙한 지표를 사용한다는 점이다. 또한 ⑤ 내부수익률과 부채금융의 이자율을 비교하여 부채금융에 대한 위험요소를 고려하기가 쉬운 장점이 있다.

4. 내부수익률의 단점

① 사업의 중간에도 자금이 투입되는 비전통적인 투자사업에서 복수의 내부수익률이 존재할 수 있는 점과 ② 기회비용이 반영되지 않는 재투자수익률의 가정과, ③ 여러 개의 투자안을 복합적으로 평가한 가치가 개별투자안들을 독립적으로 평가한 가치의 합과 같아지는 가치가산성의 원리가 성립하지 않는 단점이 있다. 또한 ④ 내부수익률을 근거로 투자결정시 투자자의 부를 반드시 극대화시키는 것은 아니라는 점 등이 있다.

IV. 결

부동산시장의 패러다임이 자본이득(*Capital gain*)에서 소득이득(*Income gain*)으로 부동산환경이 변화하고 있다. 따라서 부동산 건설팅시 위험분석 뿐만 아니라 *NPV*, *IRR*법 등의 활용을 통하여 투자분석능력이 요구된다 할 것이다.

논점 18-2

레버리지효과(Leverage effect)



서브정리

I. 의의

- ① 지렛대효과란, 차입금이 지분수익을 어떻게 증가 또는 감소시키는가를 일컫는 용어로, 일반적으로 차입금은 지분투자자의 지분수익을 증가시키기도 하지만, 그 위험을 증가시키기도 하므로, 지분투자자의 요구수익률에는 이 같은 위험부담에 대한 할증률이 포함된다.
- ② 지렛대효과분석을 통해, 지분투자자간의 위험수준과 그 같은 위험을 기꺼이 감수하려는 투자자의 요구수익률의 관계를 분석할 수 있어 중요한 의미를 갖는다.

II. 부채금융 사용의 편익과 비용

1. 편익

- ① 지분에 대한 수익을 지렛대로 사용 가능하다.
- ② 조세편익이 부채의 이용과 결합될 수 있다.
- ③ 주어진 사업에 필요한 최저투자를 감소시킨다.
- ④ 여러 부채와 지분구조를 결합함으로써, 의사결정자는 투자자들의 특별한 필요에 맞는 위험-수익 기회를 창출 가능하다.

2. 비용

- ① 지분투자자가 높은 수익을 위해 차용한다면, 반대로 더 큰 위험을 상정해야 한다. 극단적으로 사업의 수익이 부채감당액 수준 아래로 떨어진다면, 투자자는 채무불이행과 유질에 직면할 수 있다.
- ② 여러 가지 직접비용도 수반(금융서비스에 대한 수수료 등)
- ③ 저당대부에 요구되는 서면작업과 대부자의 시간비용을 보상해야 한다.

Ⅲ. Leverage effect 분석

1. 레버리지 효과의 종류

- ① 차입금의 사용이 지분투자자의 수익을 증대시키는 방향으로 작용하는 것을 정의 레버리지 ② 그 반대로 작용하는 것을 부의 레버리지라 하며 ③ 차입금의 사용으로 지분투자자의 수익에 변화를 주지 못하는 것을 중립적 레버리지라고 한다.

2. 지분환원율을 사용한 분석

(1) 의의

종합환원율은 저당환원율과 지분환원율의 가중평균이므로 종합환원율과 저당환원율의 차이는 지분투자자에게 돌아가는 몫이 된다는 전제이다.

(2) 분석

종합환원율이 저당환원율보다 클 경우 정의 레버리지가, 반대의 경우에는 부의 레버리지가 발생한다. 만약, 저당대부가 없다면 지분환원율은 종합환원율과 같은 중립적 레버리지 상태가 된다.

- ① 종합환원율 > 저당환원율 → 지분환원율 > 종합환원율 ⇒ 정의 레버리지효과
- ② 종합환원율 = 저당환원율 → 지분환원율 = 종합환원율 ⇒ 중립적 레버리지효과
- ③ 종합환원율 < 저당환원율 → 지분환원율 < 종합환원율 ⇒ 부의 레버리지효과

3. 지분수익률을 사용한 분석

(1) 의의

매기소득에 대한 레버리지와 복귀액에 대한 레버리지를 함께 고려하는 것으로 매기소득이 낮더라도 기말 복귀액이 높거나 초기소득이 낮더라도 나중소득이 높은 경우 정의 레버리지가 있음을 고려하여 지분수익률을 비교기준으로 하는 분석이다.

(2) 분석

종합수익률이 저당수익률보다 클 경우 레버리지가, 반대의 경우에는 부의 레버리지가, 종합수익률과 저당수익률이 같은 경우에는 중립적 레버리지가 된다.

- ① 종합수익률 > 저당수익률 → 지분수익률 > 종합수익률 ⇒ 정의 레버리지효과
- ② 종합수익률 = 저당수익률 → 지분수익률 = 종합수익률 ⇒ 중립적 레버리지효과
- ③ 종합수익률 < 저당수익률 → 지분수익률 < 종합수익률 ⇒ 부의 레버리지효과

(3) 우수성

지분수익률을 사용하는 방법은 지분환원율을 사용하는 방법이 한 해의 소득만으로 분석함으로써 레버리지 효과를 정확하게 측정하지 못한다는 결점을 보완한 방법이다.

IV. 레버리지와 수익가변성

- ① 레버리지의 사용으로 수익이 가변적이라는 말은 가령, 레버리지를 사용하여 수익을 쫓을 때에는 높은 위험(채무불이행위험)을 수반하게 된다는 의미이다.
- ② 즉, "부채는 *NOI*에 대해 첫 번째 청구권"을 가지므로 지분보유자들에게 영향을 미칠 수 밖에 없는 것이다.



관련 기출문제

1. 부동산투자에서는 부채금융(*debt loan*)을 이용하여 지분에 대한 수익률을 변동시킬 수 있다. 다음 질문에 답하시오.(2003.14회.20점)

- (1) 지분에 대한 수익률(*rate on equity or equity yield rate*)과 자본에 대한 수익률(*rate of return on capital*)의 상관관계에 대하여 설명하시오.(10점)
- (2) 정의 지렛대효과(*positive or plus leverage effect*)가 나타나는 경우와 부의 지렛대효과(*negative or minus leverage effect*)가 나타나는 경우를 비교하여 설명하고, 중립적 지렛대효과(*neutral leverage effect*)는 어떤 경우에 발생하는가를 설명하시오.(10점)

I. 서

오늘날 부동산투자에 있어서 부채금융을 사용하는 것이 일반적이다. 부채금융의 사용을 통해서 지분수익률을 증대시킬 수 있는 레버리지효과를 의도할 수 있기 때문이다. 따라서 부동산의 투자분석시에도 이러한 부채금융의 사용이 자본수익률과 지분수익률에 미치는 영향을 정확히 파악할 필요가 있다. 이를 통해 투자 부동산에서 발생하는 레버리지효과의 종류를 파악하여 적절한 투자의사결정을 내릴 수 있도록 해야 한다.

II. 질문#1

1. 의의

수익률이란 투하된 자본에 대한 수익의 비율로서 ① 지분수익률이란 지분투자액에 대한 지분수익의 비율을, ② 자본수익률이란 전체 투자자본(지분 + 부채)에 대한 수익의 비율을 말한다.

2. 양자의 상관관계

(1) 산식구조

지분에 대한 수익률은 $\langle \text{지분수익} / \text{지분투자액} \rangle$ 이고, 자본에 대한 수익률은 $\langle \text{지분비율} \times \text{지분수익률} + \text{저당비율} \times \text{저당수익률} \rangle$ 이다. 즉 자본수익률은 지분수익률과 저당수익률의 가중평균치로 구성된다.

(2) 양자의 상관관계

- ① **비례관계** : 자본수익률은 지분수익률과 저당수익률의 가중평균치이므로 지분수익률이 높아지면 자본수익률도 높아지는 비례관계가 있다.
- ② **양자의 일치가능성** : 부동산 투자시 부채금융의 사용 없이 전체 투자금을 자기자본으로 마련하는 경우 지분수익률과 자본수익률이 동일해진다.

III. 질문#2

1. 개요

지렛대효과란 차입금의 사용이 지분수익을 증가 또는 감소시키는 효과를 말한다. 지렛대효과는 자본수익률과 지분수익률, 저당수익률 간의 관계에 따라서 정(+), 부(-), 중립적 효과로 구분된다.

2. 정(+)의 레버리지효과가 나타는 경우

차입금의 사용이 지분투자자의 수익을 증대시키는 방향으로 작용하는 것을 정(+)의 레버리지효과라고 한다. 자본수익률은 저당수익률과 지분수익률의 가중평균이므로, 자본수익률이 저당수익률보다 크면 지분수익률이 자본수익률보다 크게 되어 정(+)의 레버리지효과가 나타난다.

3. 부(-)의 레버리지효과가 나타는 경우

차입금의 사용이 지분투자자의 수익을 감소시키는 방향으로 작용하는 것을 부(-)의 레버리지효과라고 한다. 자본수익률이 저당수익률보다 작으면, 지분수익률이 자본수익률보다 작아지므로 부(-)의 레버리지효과가 나타난다.

4. 중립적 레버리지효과가 나타는 경우

차입금의 사용으로 지분투자자의 수익에 변화를 주지 못하는 것을 중립적 레버리지라고 한다. 자본수익률이 저당수익률과 같으면 지분수익률과 자본수익률이 같아지는 중립적 효과가 발생한다.

IV. 결

오늘날 투자이론에서는 투자수익이 기대치에서 변동될 가능성을 위험으로 간주하는바, 레버리지의 사용은 현금수지의 변동을 증폭시켜 위험을 증가시키며, 이러한 위험은 대부비율이 높을수록 커진다. 레버리지 효과분석은 부동산 투자의 위험수준과 같은 그 위험을 기꺼이 감수하려는 투자자의 요구수익률과의 관계를 분석할 수 있어 중요한 의미를 갖는다.

논점 19-1 부동산금융론 개관



관련 기출문제

1. 부동산의 유동화를 위하여 다양한 부동산 증권화 방안들이 논의되고 있다. 이와 관련하여 부동산증권화의 도입배경, 원리 및 평가기법을 논하시오.(1999.10회.20점)

I. 서

부동산의 고가성으로 소액투자가 어려워 시장참여자가 제한되었고 또한 금융기관의 자금한계로 장기적 금융활동이나 대규모 자본마련이 어려운 문제점이 있었다. 이에 부동산이나 부동산에 대한 채권을 유동화하는 금융기법이 논의되고 있다. 이러한 부동산유동화·증권화는 부동산시장 뿐만 아니라 감정평가업계에도 미치는 영향이 클 것으로 판단된다. 이하 관련 내용을 알아본다.

II. 부동산 증권화의 방안

1. 의의

금융기관 및 기업 등이 보유하고 있는 부동산이나 부동산채권을 유동화자산으로 집합(Pooling)하여 이를 바탕으로 증권화를 발행하고, 유동화자산으로부터 발생하는 현금흐름으로 발행증권의 원리금을 상환하는 금융기법을 말한다.

2. 도입배경

부동산투자회사법의 시행은 ① 일반서민도 소액으로 부동산에 투자할 수 있게 되어 그동안 지가상승의 이득을 일부 상위계층만 누려왔던 문제를 해결할 수 있고, ② 부동산 경기침체와 구조조정과정에서 기업과 금융기관이 보유하고 있던 대규모 부동산의 처분을 용이하게 하여 기업구조조정을 원활하게 한다. 또한 ③ 부동산 개발을 위한 새로운 자금공급수단이 될 수 있다. 그 외 ④ 부동산 개발의 전문성 제고 ⑤ 부동산 공급확대 ⑥ 우리나라 금융산업의 경쟁력 강화 등의 부수적 효과를 기대할 수 있다.

3. 원리

자산보유자가 보유자산 중 일부를 조합하고, 유동화자산을 증권발행을 목적으로 설립한 유동화전문회사(SPC)에 완전매각한다. 그 후 유동화자산을 양도받은 유동화전문회사는 자산유동화증권을 발행하여 투자자에게 판매하고, 유동화자산의 관리·운용·처분에 의한 수익으로 발행증권의 원리금을 상환하게 된다.

III. 평가기법

1. 정확한 감정평가의 필요성

부동산의 증권화는 부동산이나 부동산채권을 기초로 증권을 발행하여 투자자를 모집하는 것이므로, 그 기초자산이 되는 부동산의 투자가치를 정확히 평가하는 것이 중요하다.

2. 주된 평가방법

(1) 수익환원법의 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

(2) 수익환원법이 적합한 이유

부동산증권화가 대상 부동산의 수익성에 기반하여 증권을 발해는 것이므로, 부동산의 수익성을 가장 잘 반영하는 수익환원법에 의한 평가가 가장 적절하다. 일본도 부동산평가기준에서 부동산증권화와 관련한 평가시에는 DCF법에 의한 평가액을 직접환원법에 의한 평가액으로 검증하라고 규정하여 수익 방식을 주된 평가방법으로 규정하고 있다.

3. 부수적 평가방법

(1) 거래사례비교법

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 증권화 대상부동산과 유사성이 있는 물건의 거래사례를 수집하여 비교과정을 통해 본건의 가치를 구할 수 있다.

(2) 원가법

기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 다만 원가법에 의한 가격은 대상부동산의 수익성, 투자성을 잘 반영하지 못한다는 점에서 적절치 않은 경우가 많다.

4. 투자분석기법

부동산증권화에서는 경제가치의 결정 뿐만 아니라 투자타당성 등에 대한 컨설팅이 요청되는 경우가 많다. 이에 DCF법이나 NPV·IRR법과 같은 투자분석기법을 통해 보다 정확한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원할 수 있다.

IV. 결

부동산증권화의 도입은 우리나라 부동산 시장 뿐만 아니라 평가업계에도 큰 영향을 미칠 것이다. 제도의 성공적인 정착을 위해 수익성을 보장할 수 있고 투기를 억제할 수 있는 장치가 보완되어야 할 것이고, 평가 업계에서도 선진 평가기법 특히 투자분석기법에 대한 연구가 수반되어야 할 것이다.

2. 최근 부동산투자회사법 (일명 REITs)법이 시행되었다. 부동산투자회사에도의 의의와 제도 도입이 부동산시장에 미칠 영향에 관하여 논하시오.(2001.12회.20점)

I. 서

부동산은 그 자연·인문특성으로 인하여 부동산시장은 불완전경쟁시장의 특성을 갖게 된다. 이로 인해 소수의 시장참가자만이 지가상승의 이익을 향유하거나 부동산정보가 공개되지 않는 등 많은 문제점으로 부동산시장이 발달하는데 어려움이 컸다. 그러나 최근 부동산투자회사제도가 도입되면서 부동산시장의 불완전성이 극복되고 투자패러다임이 변화할 것으로 기대되는 바, 이하 관련내용을 논한다.

II. 부동산투자회사제도의 의의

1. 의의

REITs 제도란 다수의 투자자로부터 자금을 모아서 부동산 소유지분이나 주택저당담보부증권(MBS)에 투자하거나 부동산 관련 대출 등으로 운영하여 얻은 수익을 투자자에게 되돌려 주는 제도이다.

2. 도입배경 및 필요성

부동산투자회사법의 시행은 ① 일반서민도 소액으로 부동산에 투자할 수 있게 되어 그동안 지가상승의 이익을 일부 상위계층만 누리왔던 문제를 해결할 수 있고, ② 부동산 경기침체와 구조조정과정에서 기업과 금융기관이 보유하고 있던 대규모 부동산의 처분을 용이하게 하여 기업구조조정을 원활하게 한다. 또한 ③ 부동산 개발을 위한 새로운 자금공급수단이 될 수 있다. 그 외 ④ 부동산 개발의 전문성 제고 ⑤ 부동산 공급확대 ⑥ 우리나라 금융산업의 경쟁력 강화 등의 부수적 효과를 기대할 수 있다.

3. 구조와 원리

부동산투자회사가 주식을 발행하여 다수의 투자자를 모집하고 부동산의 운용은 자산운용회사에 위탁한다. 자산운용회사가 부동산의 관리, 운용을 통해 수익을 발생시키면 그 수익을 투자자에게 배당의 형태로 배분한다. 이 과정에서 증권거래소, 신용평가회사, 부동산평가회사 등 다양한 이해관계인이 개입하게 된다.

4. 특징

부동산투자회사는 ① 투자자에게 지불하는 배당금을 비용으로 공제하고, 잉여이익에 대하여만 통상의 법인세가 부과되므로 절세효과가 높은 상품이다. 또한 ② 투자단위가 소액이어서 유동성이 크며 ③ 위험 분산을 목적으로 여러 종류의 부동산을 소유할 수 있는 바, 분산투자를 통한 포트폴리오를 구성함으로써 투자에 따른 위험을 줄일 수 있는 특징이 있다.

III. 제도 도입이 부동산시장에 미칠 영향

1. 부동산시장의 의의

부동산시장이란 “부동산에 대한 수요와 공급이 상호작용하여 가격을 형성하는 장소” 또는 “유사한 부동산과 대체·경쟁의 과정에서 그 가격이 균등해지는 경향이 있는 지리적 구역”으로 정의된다.

2. 부동산시장에 미칠 영향

(1) 부동산 금융의 활성화

REITs 제도를 통해 자본시장의 막대한 자본이 유입될 수 있으므로 부동산금융의 재원이 보다 풍부해질 것이다. 또한 이와 관련한 파생적인 금융상품이나 금융기법이 개발되어 부동산 금융시장이 종전보다 활성화 될 것이다.

(2) 자본시장과의 통합화 가속

자본투자자는 보다 높은 수익을 창출하는 곳에 자금을 투자하여 더 높은 수익을 올리려 한다. REITs 제도의 시행으로 부동산시장도 투자수익률을 공시할 수 있게 된다. 이에 따라 자금이 자본시장과 부동산 시장의 투자수익률을 비교하여 더 높은 곳으로 이동함으로써 양 시장은 투자수익률을 매개로 연계된다.

(3) 부동산시장내 정보공개효과

REITs 제도는 사업계획을 수립하기 위해 부동산정보를 수집하고, 투자자에게 설명하는 과정에서 부동산정보가 공개된다. 또한 투자성과를 측정하기 위해서 투자수익률 정보도 공개되는 등 부동산시장 내에 정보제공기능을 수행하여 부동산시장의 불완전성을 보완할 것이다.

(4) 부동산 투자패러다임의 변화

종전에 부동산 투자는 지가상승을 기대하여 직접투자의 형태로 자본이득(Capital gain)을 목적으로 하는 투자였다. 그러나 REITs 제도의 도입으로 간접투자의 형태로 운영이득(Income gain)을 중시하는 방향으로 투자패러다임의 변화가 있을 것이다.

(5) 부동산산업의 종합서비스업화 촉진

부동산업은 중개·감정·컨설팅·개발과 같은 단편적인 서비스를 중심으로 발전하여 왔으나, 서비스의 수요가 확대되고 다양화·복잡화됨에 따라 단일기능의 서비스로서는 고객의 수요에 대처할 수 없고 비능률적인 것이 되므로 REITs 제도의 활성화는 이러한 부동산산업의 종합서비스업화로의 이행을 촉구할 것이다.

IV. 결

부동산투자회사제도는 부동산시장의 한계를 극복함으로써 우리나라의 부동산시장을 한 단계 선진화시킬 수 있는 제도라고 생각한다. 다만 본 제도의 올바른 시행을 위해서는 투자대상부동산의 정확한 투자가치를 평가하는 것이 필요한바, 감정평가사의 역할이 중요하다고 본다.

 논문정리

실물옵션법을 이용한 부동산 가치평가(서광채 평가사)

1997년 외환위기 이후 외국자본의 국내부동산 투자가 활성화되고 선진 부동산금융기법이 잇따라 도입됨에 따라 감정 평가업계에 변화의 물결이 일었다. 특히 부동산의 가치를 바라보는 관점에 큰 영향을 주었다. 기존에 부동산을 가격상승에 의한 자본이득의 추구대상으로 인식하던 시각이 매 기간 발생하는 현금흐름을 중시하는 방향으로 바뀐 것이다.

이로 인해 감정평가방법의 적용에 있어서도 수익방식의 중요성이 부각되었고 감정평가방법과 관련한 제도적인 변화가 이끔었다. 이러한 제도적 기반 아래 비교방식과 원가방식에 비해 이론적으로 우수성이 인정되고 있는 수익방식의 수익환원법은 가치평가업무를 비롯하여 투자분석과 같은 컨설팅업무에 이르기까지 다양한 업무에 널리 활용되고 있다.

이후 수익환원법의 정밀성과 활용성을 높이기 위한 다양한 노력들이 계속되고 있다. 수익환원법의 핵심요소인 미래의 현금흐름 및 할인율을 추정함에 있어 방대한 자료에 기반한 통계적 분석을 한다거나 현금흐름의 변동성을 직접적으로 고려하기 위하여 몬테카를로시뮬레이션기법을 적용하는 것, 동적DCF법 등이 그러한 노력의 예이다. 그러나 이러한 방법에 의하더라도 전통적인 수익환원법의 본질이 변하는 것은 아니다.

확실성(*certainty*)에서 불확실성(*uncertainty*)의 시대로 옮겨가고 있는 최근의 시장상황에서 수익환원법은 가치평가 및 투자분석에 근본적인 한계를 지닌다. 수익환원법은 확실성하의 결정론적 관점에서 가치를 평가하고 투자분석을 실시한다. 이에 따라 불확실성에 내재되어 있는 다양한 정보를 반영하지 못한다. 그리고 전통적 관점에서 불확실성은 가치를 감소시키는 요인으로서 회피해야 할 대상으로 인식한다. 그러나 불확실성은 부정적인면 뿐만 아니라 긍정적인 면도 포함하고 있다. 이는 부정적인 면은 버리고 긍정적인 면만을 취할 수 있는 비대칭성 하에서 불확실성으로 인해 오히려 가치가 증가할 수 있음을 의미한다.

최근 부동산시장의 극심한 변동과 부동산 정책의 잦은 변경으로 인하여 불확실성이 커져 가고 있다. 불확실성에 따른 가치의 증가를 인식하고 이를 실제 가치평가와 투자분석에 적용할 수 있다는 관점의 전환이 필요한 이유다. 불확실성에 따른 가치인식의 전환은 감정평가방법에 있어 혁신적인 도약을 가능하게 했다. 금융분야의 옵션가격 결정이론을 실물자산에 확대적용한 실물옵션(*Real Options*)이 바로 그것이다.

실물옵션은 토지건물을 비롯한 유형자산에서 특허권·상표권·저작권 등 각종 무형자산에 이르기까지 감정평가 대상이 다양화되고 있는 현재의 추세에도 적합한 감정평가방법이다. 특히실물옵션은 컨설팅 업무의 중요한 분석 도구로서의 역할도 기대된다. 자본예산(*capital budgeting*)등 다른 분야에서는 이미 실물옵션이 전통적인 투자 분석방법인 NPV법을 대체할 수 있는 방법으로 각광받고 있다.

8) 실물옵션법을 이용한 부동산 가치평가, 서광채 평가사

감정평가의 실무적 지침이 되는「감정평가실무기준」에 그 근거가 마련되었다. 이로써 실물옵션은 전통적인 감정평가방법을 보완할 수 있는 새로운 가치평가 및 투자분석기법으로서 시대의 변화를 수용할 수 있는 감정평가방법으로 대두되었다. 제도도입과는 다르게 실물옵션에 대한 이론적 토대가 취약하여 시급히 실물옵션논의가 필요하다. 수익환원법의 특수한 형태인 *NPV*법은 가치평가방법 중 가치의 개념에 가장 적합한 방법일 뿐만 아니라 투자분석기법의 대표적 유형이기 때문에 *NPV*법의 유용성과 한계는 전통적 가치평가방식과 투자분석기법의 유용성과 한계를 의미한다.

(1) *NPV*법의 유용성

*NPV*법은 시간가치를 고려하고 <예·아니요>라고 하는 명확한 의사결정을 내릴 수 있게 해주며 모형의 사용이 간편하다는 점에서 장점이 있다. *NPV*법의 장점은 다음과 같다.

첫째 *NPV*법은 화폐의 시간가치를 고려하여 모형의 경제적 합리성이 높다는 점이다. *NPV*법은 시간의 흐름에 따라 발생하는 현금흐름을 현재의 관점에서 재평가하고 이를 바탕으로 투자여부를 결정하고 투자가치를 평가하게 된다. 이렇게 화폐의 시간가치를 고려하여 의사결정을 내리는 것이 경제적 측면에서 합리적인 것으로 인정된다.

둘째 *NPV*법은 투자대상의 가치를 정량적인 척도에 의해 측정하고 이를 바탕으로 명확한 의사결정을 내릴 수 있게 해준다. *NPV*법에 의하면 투자대상의 가치는 미래의 현금흐름을 적절한 할인율에 의해 정량적으로 파악할 수 있고 이를 바탕으로 *NPV*가 0보다 큰 경우에는 투자수용, 0보다 작은 경우에는 투자기각이라는 명확한 판단을 할 수 있게 된다.

셋째 *NPV*법은 투자가치를 평가하고 투자여부를 결정하는데 모형의 접근과 사용이 쉽다. *NPV*법은 특별한 수학적·통계적 지식없이도 접근할 수 있는 방법이며 미래 현금흐름의 파악과 할인율의 추정이라는 간단한 구조로 되어 있어 사용하기 쉬운 방법이다. 이러한 접근과 사용의 용이성이 *NPV*법의 대중화를 이끈 하나의 요인이다.

(2) *NPV*법의 한계

*NPV*법이 이론적으로 우수하고 많은 장점을 가지고 있는 방법이지만 그 한계 또한 여러 가지가 지적된다. 이러한 한계는 *NPV*법이 전제하고 있는 가정의 비현실성에 의하는 경우가 대부분이다.

첫째 *NPV*법은 투자는 현재시점에서만 이루어지고 현금흐름의 기댓값은 고정되어 있는 것으로 가정한다. 그러나 투자여부에 대한 결정이 반드시 현재에만 이루어지는 것은 아니다. 또한 미래는 불확실성과 변동성이 내재되어 있기 때문에 미래의 현금흐름은 상황에 따라 유동적으로 변할 수 있다.

둘째 *NPV*법은 투자의사결정이 이루어지면 그 투자는 최초의 계획대로 그대로 진행되는 것으로 가정한다. 그러나 투자는 투자기간동안 상황의 변화예산의 제약, 투자자의 판단 등에 따라 계획이 수정되고 능동적으로 관리된다.

셋째 *NPV*법은 미래의 모든 현금흐름을 신뢰성 있게 예측할 수 있다는 결정론적 사고를 전제한다. 그러나 미래의 현금흐름을 정확하게 예측한다는 것은 매우 어려운 일이다. 오히려 미래의 현금흐름은 불확실한 현실속에서 확률적인 관점에서 측정되어야 한다.

넷째 *NPV*법은 투자와 관련한 불확실성의 대부분은 위험의 지표인 할인율에 반영할 수 있고 할인율은 투자기간 동안 고정되어 있다고 가정한다. 그러나 투자와 관련된 위험은 다양하고 복잡하기 때문에 할인율이라는 단일 지표에 담아내기에는 한계가 있다. 또한 미래의 시장환경과 상황은 크게 변할 수 있기 때문에 할인율을 고정된 상태로 적용하는 것은 잘못된 판단을 이끌 수 있다.

다섯째 *NPV*법은 투자가치에 영향을 미칠 수 있는 요인은 대부분 모형에 반영할 수 있다고 가정한다. 그러나 투자 계획의 복잡성과 계량화가 어려운 전략적 판단, 유연성 등 정성적인 요인들을 *NPV*법에서는 반영하지 못하고 있다.

실물옵션

실물옵션은 가치평가와 투자분석에 관한 전통적인 방법과 새롭게 대두된 여러 방법에 비해 혁신적인 대안적 방법으로서 원래 금융분야에서 사용되던 옵션가격결정이론을 실물자산에 적용한 방법이다.

(1) 실물옵션의 필요성

수익환원법 *NPV*법은 미래의 현금흐름이 확정적으로 발생하고 할인율이 정확하게 선정될때 유용한 가치평가 방법이자 투자분석기법이지만 투자대안에 불확실성이 존재하는 경우에는 유용성이 떨어진다. 미래의 현금흐름에 불확실성이 존재하는 경우 동적*DCF*법 등의 대안적 방법이 불확실성을 보다 명시적으로 고려할 수 는 있다.

그러나 이러한 방법들 또한 불확실성에 내재하고 있는 비대칭적 수익구조에 대한 가치를 적절하게 반영하지는 못한다. 또한 불확실한 상황속에서 신속적이고 시의적절하게 대처할 수 있는 유연성의 가치를 고려할 수 도 없다.

이러한 가치는 한 번 내린 결정의 결과가 반복될 수 없는 상황 즉 비가역성이 존재하는 경우에는 그 중요성이 더욱 강조된다. *NPV*법을 비롯한 대안적 방법들이 가지는 본질적인 한계점을 극복하기 위한 새로운 기법이 바로 실물옵션이다. 실물옵션은 비가역적인 성격을 가지고 있는 투자안에 대하여 불확실성하에서 비대칭적인 가치와 유연한 의사결정의 가치를 제대로 평가할 수 있는 대안적 방법이다. 즉 실물옵션은 투자안에 내재하고 있는 추가적인 가치를 인식함으로써 *NPV*법 보다 투자안의 가치를 높게 평가하게 된다.

이는 투자안에 *Option*이 내재되어 있는 경우 이를 반영한 가치평가등식을 다음과 같이 표현하였다.

$$\text{Expanded NPV} = \text{Static NPV} + \text{Option premium}$$

실물옵션이 *NPV*법의 한계를 극복할 수 있는 대안적 방법으로서 그 우수성이 인정되고 있으나 모든 경우에 적용할 수 있는 것은 아니며 특정한 전제조건을 만족하는 투자안에 적용하는 것이 바람직하다. 일반적으로 실물옵션의 적용이 유용한 경우는 투자안이 불확실성과 비가역성, 그리고 유연성이라는 특성을 지니고 있을 때이다.

(가) 불확실성

불확실성은 사전적인 의미로 확실하지 아니한 성질이나 상태를 말하며 미래의 정보에 대하여 완전하게 알지 못하는 상황에서 확실성에 대비되는 개념으로 사용한다. 확실성은 미래수익에 대한 가능성을 확신하는 경우이고, 불확실성은 적어도 둘 이상의 가능성이 양의 확률로 발생할 때 그러한 상황들의 집합을 말한다.

(나) 비가역성

비가역성은 시설투자에 투입된 금액을 쉽게 회수할 수 없다는 뜻으로 막대한 규모의 자금이 투입되고

장기적인 시간이 소요되는 기업의 시설투자나 부동산 개발사업에서 나타나는 일반적인 특성이다.

그러나 *NPV*법에서는 투자철회로 투자금액을 회수할 수 있고 투자금액을 회수할 수 없는 경우에는 투자를 지금 당장하거나 아니면 결코 실행할 수 없다고 가정한다.

그러나 현실적으로 시설투자나 부동산 개발에서는 투자를 실행한 후 철회할 수 없으며 투자의 실행이 반드시 현재에만 이루어져야 하는 것은 아니고 상황에 따라 연기할 수는 있다. 즉 의사결정자는 투자를 연기할 수 있는 투자기회를 가지고 있다. 투자비용이 매몰적 성격을 갖는 비가역적 투자사업의 경우에는 투자시기를 잘못 선택함으로써 발생하는 기회비용이 크게 나타나며 이러한 경우 실물옵션의 활용가치는 매우 크다.

(다) 유연성

유연성은 의사결정자가 상황에 따라 다양한 전략을 구사할 수 있는 특성을 말한다. 시간의 흐름에 따라 획득할 수 있는 정보의 양과 질은 변화하며 이를 바탕으로 의사결정자는 사업의 연기·확장·축소·변경·포기 등 다양한 선택을 할 수 있다.

즉 의사결정자는 상황적응적인 전략을 수립할 수 있고 그에 따른 선택권의 가치를 창출할 수 있다. 이러한 선택권의 가치를 평가할 수 있는 방법이 바로 실물옵션이다. 그러나 *NPV*법에서는 의사결정을 일단 내린 경우에는 그 결정을 변경할 수 없다고 가정함으로써 선택권의 가치를 반영하지 못한다. 의사결정의 경직성에 의존하는 정적인 방법인 *NPV*법에 비해 의사결정자의 다양한 전략적 가치를 반영할 수 있는 동적인 방법으로서 실물옵션의 적용이 필요하다.

(2) 실물옵션과 금융옵션의 비교

실물옵션은 금융옵션에 이론적 기초를 두고 있는 바 금융옵션과의 유사성에 기반한다. 그러나 실물옵션은 금융 옵션과 비교하여 많은 부분에서 차이점 또한 가지고 있다.

첫째 금융옵션은 옵션발행자와 매입자간의 계약관계에 의해 성립한다 그리고 옵션매입자는 향후 옵션의 행사에 대한 배타적인 권리를 갖게 된다. 반면 실물옵션은 일정한 계약에 기초하기도 하나 대부분 실물자산의 내재적 특성에 의해 발생한다. 그리고 옵션의 행사에 있어 실물옵션의 소유자는 하나 이상의 경쟁자에 의해 영향을 받는 경우가 많다.

둘째 금융옵션은 주식과 채권 등 다른 증권과 같이 시장에서 거래가 이루어지는 자산의 형태를 띤다. 그러나 실물옵션은 옵션이라는 관념적인 가치를 지니고 있지만 구체적인 증서나 자산의 형태를 띠지 않기 때문에 시장에서 거래가 이루어지지 않는다. 따라서 옵션가치의 적정성에 대한 판단을 하기 어렵다.

셋째 금융옵션에서 기초자산의 가격은 시장에서 쉽게 파악할 수 있다. 증권거래소를 중심으로 한 체계적인 시스템이 갖추어져 있고 거래비용 또한 매우 낮아 거래가 활발하기 때문이다. 그러나 실물옵션에서는 기초자산의 가격을 쉽게 파악하지 못하는 경우가 일반적이다. 실물투자는 투자안의 전문화 및 차별화 등으로 대체적인 시설이 존재하지 않는 경우가 많고 있다 하더라도 거래자체가 거의 일어나지 않기 때문이다. 이런 이유로 실물옵션에서는 기초자산의 가격을 실물투자안의 미래현금흐름의 현재가치를 대용변수로 하여 적용하는 경우가 많다.

넷째 금융옵션에서는 기초자산의 가격에 대한 확률과정이 외생적으로 주어지는 것을 암묵적으로 가정한다. 그러나 실물옵션의 경우에는 문제인식의 범위에 따라 상황변수를 내생변수로 볼 수도 있고 외생변수로 볼 수도 있다.

다섯째 금융옵션에서는 행사가격이 계약에 의해 명확하게 정해지고 만기동안에도 변하지 않는 고정된 값이다. 그러나 실물옵션에서는 행사가격의 구조가 복잡하여 명확하게 알기 어려우며 또한 시간의 흐름에 따라 변하게 된다. 이때 이러한 특성을 고려하여 행사가격을 확률과정으로 처리하고 모형화하기도 한다.

여섯째 금융옵션에서는 만기가 특정되어 있고 그 기간은 짧다. 구체적으로 1년 이하의 단기인 경우가 많다.

일곱째 금융옵션에서는 옵션의 행사시점의 결정이 그렇게 중요한 문제가 되지 않는다. 유럽형 옵션의 경우에는 행사시점이 고정되어 있기 때문에 고려할 필요가 없으며 미국형 옵션의 경우라 하더라도 최적의 행사시점을 지키지 않더라도 손실이 그렇게 크지 않기 때문이다. 그러나 실물옵션에서는 투자금액의 대규모화 및 투자기간의 장기화로 인하여 투자의 행사시점결정이 중요한 문제가 된다. 특히 언제 투자하는 것이 최적인가 하는 최적투자 시기결정문제가 해결해야 할 과제가 된다.

여덟째 금융옵션에서는 옵션이 일단 행사되면 이후 옵션으로서의 가치는 소멸한다. 이는 옵션이 계약관계에 의해 발생하기 때문이다. 그러나 실물옵션은 옵션의 행사가 이루어짐으로써 옵션가치가 소멸하기도 하지만 경우에 따라서는 옵션의 행사로 인하여 새로운 옵션이 창출되는 경우가 있다. 이러한 옵션을 복합옵션이라고 부른다.

(3) 실물옵션의 분류

구분	광의의 실물옵션	협의의 실물옵션	
내용	경영이나 투자와 관련된 비매매옵션	연기옵션 (<i>Option to defer</i>)	현재 보유하고 있는 설비자산이나 토지에 대한 개발시기를 늦출 수 있는 옵션
		단계적 투자옵션 (<i>Time-to-build option; staged investment</i>)	투자 후 상황변화에 따라 후속 투자의 규모나 철수 등에 대한 선택이 가능한 옵션
		규모변경옵션 (<i>Option to alter operation scale</i>) : 확장, 축소 등	시장상황이 좋은 경우에는 생산설비를 확장할 수도 있고, 그렇지 않은 경우에는 축소할 수도 있는 옵션
		포기옵션 (<i>Option to abandon</i>)	시장상황이 악화되면 현재의 자산을 재판매 시장에서 처분하고 떠날 수 있는 옵션
		전환옵션 (<i>Option to switch</i>)	생산투입물을 변환하거나, 시장상황에 따라 산출물을 변환시킬 수 있는 옵션
		성장옵션 (<i>Growth option</i>)	미래 성장기회 확보를 위해 선행투자가 필수적인 옵션
		복합 연계옵션 (<i>Multiple interacting option</i>)	독립적으로 옵션이 존재할 경우보다 복합적으로 옵션이 존재할 경우 옵션의 가치가 달라질 수 있는 옵션



1. 실물옵션(2011.22회.10점)

I. 개념

전통적 투자가치 평가기법인 순현재가치법에서는 투자안의 가치에 영향을 미치는 변수들이 투자시점에서 확정되어 있으며, 이는 미래에도 변하지 않는다는 전제하에 투자안의 가치를 평가한다. 그러나 현실에서는 미래의 상황이 투자시점에서 예상했던 것과는 달라질 수 있다. 그에 따라 투자가치를 증가시킬 수 있도록 투자결정을 변경할 수 있는 기회가 주어진다면, 이를 일종의 옵션(선택권)으로 볼 수 있고, 이 중 실물투자 안에 내재되어 있는 옵션을 실물옵션이라고 한다.

II. 옵션의 종류

1. 확장옵션

(1) 의의

선행투자 후 후행투자안의 실행시점에서 경제성 여부에 따라 후속투자안에 대한 투자여부를 결정할 수 있는 권리가 주어질 경우 이를 확장옵션이라고 한다.

(2) 가치평가에서 활용

확장옵션은 기초자산이 후속투자안이고, 행사가격이 후속투자안의 투자금액, 후속투자안이 실행되는 시점까지의 기간인 콜옵션에 해당한다. 따라서 <확장옵션이 내재된 투자안의 NPV = 확장옵션이 없을 때의 NPV + 확장옵션의 가치>가 되어 확장옵션의 가치까지 고려하여 현재 투자안의 투자가치를 평가해야 한다.

2. 포기옵션

(1) 의의

투자안을 실행한 후 그 투자안을 일정한 대가에 처분할 수 있는 기회를 포기옵션이라고 한다.

(2) 가치평가에서 활용

포기옵션은 기초자산이 투자안이고, 행사가격이 투자안을 처분해서 받을 수 있는 금액, 만기가 포기 시점까지의 기간인 풋옵션에 해당한다. 따라서 <포기옵션이 내재된 투자안의 NPV = 포기옵션이 없을 때의 NPV + 포기옵션의 가치>가 된다.

3. 연기옵션

(1) 의의

투자시점을 선택하거나 연기할 수 있는 권리를 시기선택권 또는 연기옵션이라고 한다. 연기옵션이 내재되어 있는 투자안의 대표적인 형태로는 천연자원 개발권과 특허권이 있다.

(2) 가치평가에서 활용

연기옵션은 기초자산이 투자안이고, 행사가격이 투자금액, 만기가 투자안에 대한 권리를 보유하고 있는 기가(또는 연기가능기간)인 콜옵션에 해당한다. 따라서 <연기옵션이 내재된 투자안의 NPV = 연기옵션이 없을 때의 NPV + 연기옵션의 가치>가 된다. 평가시 투자안의 실행을 연기하면 경쟁상대의 출현 등으로 초과이익이 감소할 수 있는바 이러한 지연비용에 유의해야 한다.

논점 20-1

부동산정책론



관련 기출문제

1. 정부가 부동산 시장에 개입하는 이유에 대하여 설명하시오.(2004.15회.10점)

I. 정부개입의 개념

공적개입이란 여러 가지 부동산 문제를 해결·개선함으로써 부동산과 인간과의 관계를 개선하려는 행정적 노력을 말한다.

II. 공적개입의 이유

1. 개요

공적 개입은 효율성과 형평성을 기본이념으로 하여 정치적으로는 사회적 목표를 달성하기 위해서, 경제적으로는 시장실패를 수정하기 위해서 개입한다.

2. 효율성과 형평성의 조화

우리나라에서는 효율성뿐만 아니라 형평성의 문제로 인한 공적 개입의 필요성이 제기되어 왔다. 즉 부동산학의 지도이념으로서 효율성과 형평성의 조화를 이루기 위해 공적개입은 시장실패로 효율성을 달성할 수 없는 경우, 그리고 소득계층간 지역간 형평성을 확보하기 위한 경우에 필요하다.

3. 시장기구에 의한 시장실패

부동산 시장은 부동산 특성에 기인한 부동산의 외부효과성, 정보의 비대칭성, 투자의 대규모성 및 고정성 등으로 인하여 시장구조가 불완전하고 그 결과 시장실패를 야기할 수 있는바 토지이용의 효율성 측면에서 정부가 개입할 필요성이 있다.

4. 최우효이용의 강제 필요성

부동산은 자연적, 인문적 특성으로 오용되기 쉬우며, 악화성향, 지속성 특히 비가역성의 성질이 있으므로 극대 총량적 가치창조 및 사회성, 공공성의 최대 발휘를 위하여 최우효이용이 필요하다. 이에 국가나 사회는 토지이용에 공적 개입을 통하여 최우효이용을 강제한다.

 논문정리

공시지가제도 무엇부터 바꾸어야 하나? - 박성규(한국부동산연구원 연구위원)

들어가며

1980년대 급격한 도시화·산업화과정에서 지가가 폭등하면서 이를 안정화시키기 위해 토지공개념제도가 도입되었다. 이 제도를 체계적으로 뒷받침하고, 그동안 여러 정부 부처로 나누어 관리되던 지가산정시스템을 통합하고자 1989년 도입된 것이 <공시지가제도>이다.

공시제도 발전을 위한 정책적 노력은 시대흐름에 따라 조금씩 바뀌어 왔다. 1990년대는 공시지가를 안정화시키는 것이 핵심이었고, 2000년대 초반에는 공시지가 산출과정을 정치화시키는 것이 초점이었다. 2000년대 중반에는 시가보다 지나치게 낮은 공시지가의 가격수준을 시가에 근접하게 상향조정하는 것이 핵심이었다.

2010년 이후 정책의 방향은 아마 <업무효율화>로 요약할 수 있을 듯하다. 핵심은 부동산가격이 안정화된 지역의 공시예산을 줄이는 것이다. 표준부동산의 단수평가, 2~3년마다 평가, 개별부동산 검증 축소 등의 논의들이 이와 관련이 있다. 사실 이러한 이슈에 대해서는 기존에도 여러 연구와 논의가 있었다. 따라서 본고는 최근 정부가 적극적으로 논의 및 검토하고 있는 이슈를 중심으로 살펴보고자 한다.

2014년 국토교통부는 <기본조사/평가지역>도입을 발표하였다. 나아가 중장기적으로 <실거래가격자료에 기반한 공시체계 수립>이라는 정책목표를 설정하고 이를 구체화하는 연구를 진행하고 있다. 사실 이 둘은 공시지가제도의 근간을 바꾸는 혁신적 조치들이다. 하지만 이들은 기존에 거의 논의되지 않았거나 실현 가능성과 관련하여 상당한 논란을 일으켜온 이슈들이다. 본고는 최근 정부에서 추진하고 있는 이러한 정책방향이 과연 논리적으로 타당한가에 대해 개인적인 고찰을 정리한 것이다.

공시제도 무엇이 문제이며 그 원인은?

필자의 생각에 공시지가를 산출하는 과정의 이슈와 산출한 결과의 이슈로 구분할 수 있을 듯하다. 전자로는 표준지 선정의 자의성, 경직된 토지특성조사 항목과 이에 기반한 비준표, 거래·담보·경매 등 각종 평가기초자료의 활용 미흡 등이 지적된다. 또한 제도운용에 소요되는 예산이 지나치게 많다는 점도 지적된다.

후자로는 실거래가격에 비해 현저히 낮은 가격수준, 지역·토지용도별 시가와와 격차 상이 등이 제기된다. 학자와 전문가들이 오래 전부터 제기하였던 가격개념의 혼란, 가격에 대한 인식 차이, 공시지가의 위상 등도 큰 틀에서 후자와 관련한 이슈로 볼 수 있다.

9) 공시지가제도 무엇부터 바꾸어야 하나? - 박성규(한국부동산연구원 연구위원)

문제점 가운데 가장 핵심은 신고된 거래가격과 비교할 때 공시지가의 수준이 지나치게 낮고 이러한 격차가 지역 및 토지용도에 따라 일정치 않다는 것이다. 국토교통부는 이를 해결하고자 2000년대 중반 이른바 <공시지가 현실화정책>을 통해 공시지가를 대폭 상향조정한 바 있다. 하지만 여전히 공시지가는 시가에 비해 낮은 수준에 머물고 있다. 이 정책은 현재에도 진행중이며, 그 필요성에 대해서는 상당수가 공감하는 듯하다.

여기서 두 가지 질문이 제기될 수 있다.

첫째는 공시지가를 시장가치의 어느 수준으로까지 상향조정해야 하느냐이다. <부공법> 제2조 제6호의 적정가격 개념에 근거하여 시장가치의 100%수준으로 해야 하는지 아니면 그보다 낮은 수준으로 해야 하는지이다. 공시지가의 가장 큰 용도가 재산세부과에 있고, 인접필지라 하더라도 지가차이가 현저히 클 수 있는 우리의 현실에서 100%공시는 정책적으로나 실무적으로 어렵다.

심지어 주택공시가격의 경우 이른바 공시비율이라 하여 산출된 가격에 일률적으로 80%를 곱하여 공시가격을 산출하고 있다. 즉 공시비율 적용에 있어 토지와 주택의 차이가 발생하고 있는 것이다. 아직까지 시장가치의 몇 % 수준이 적정한 것인지 혹은 정부가 검토하는 수준이 몇 %인지를 정확히 알지는 못한다. 다만, 현재보다 높아야 한다는 데에는 그다지 이견이 없어 보인다.

둘째는 낮은 현실화율과 지역·용도간 불균형이 어디에서 비롯되었느냐 하는 것이다.

제도도입 초기 공시지가 상승을 기피한 정부의 압력과 이후 지속된 정부의 상승억제 요구에 기인하지 않았나 하는 생각이다. 표준지 평가업무를 수행한 감정평가사로부터 심심치 않게 재산세, 의료보험료 등의 증가를 우려한 선출직 자치단체장으로부터 공시지가 인상을 자제해 달라는 요청을 받았다는 얘기를 들었다. 이는 표준지 공시지가를 기준으로 보상액을 산정하도록 하고 있는 점과도 관련이 있는 것으로 사료된다.

결과적으로 현행 공시지가제도의 가장 중요한 문제점인 <시장가치와의 격차 및 지역·용도간 불균형>은 정부의 정책적 방향의 모호성/변화, 그리고 다용도 직접 활용으로 인한 지속적인 외부압력이 더 큰 원인이 아닌가 사료된다. 명확한 정책방향 수립과 공시지가 운영의 유연성 확보가 필요하다는 것을 암시한다.

최근 공시제도 개선방향과 이에 대한 우려

최근 추진되는 공시제도 관련 정부의 정책방향은 다음과 같이 요약할 수 있는 듯하다. 원칙적으로 달라진 환경 변화에 맞게 공시제도 체계를 실거래자료 기반으로 하는 대량평가모형으로 재설정한다는 것이다. 다만, 거래 자료의 적정성, 거래빈도의 지역간 불균형 등으로 인해 그 중간과정으로 공시예산을 효율화하는 차원에서 <기본 조사/평가지역>을 도입한다는 것이다.

여기서 필자가 제기하는 첫 번째 질문은 우리가 과연 *AVM(Automated Valuation Models)*을 제대로 이해하고 있는가 하는 것이다. *AVM*을 제시한 *IAAO*에서는 이를 <수학적 모델링을 기반으로 시장가치를 추정하는 소프트웨어 프로그램>으로 정의하고 있다.

즉 시장가치를 추정하기 위한 시장분석, 지역성, 시장상황, 부동산특성 등에 대한 각종 정보들을 수집하고 여러 수학적 모델을 통해 시장가치를 평가하는 일련의 과정인 것이다. 중요한 점은 다양한 보정기술이 적용된다는 것이다. 여기에는 우리가 알고 있는 다중회귀분석 뿐만 아니라 *Adaptive Estimation Procedure, Artificial Neural Networks, Time Series Analysis* 등이 있다는 것이다.

또한 *AVM*에서는 단순히 거래사례비교법만 적용하는 것이 아니라 소득접근법 등이 함께 적용된다는 것이다. 이는 주택이나 상업용 부동산평가뿐 아니라 토지에 대한 평가에도 적용된다. 결과적으로 *AVM*은 준비에서부터 최종 성과물 도출에 이르기까지 평가전문가에 의해 모니터링 및 관리가 전제된다는 것이다.

두 번째 질문은 우리나라가 *AVM*을 적용할 수 있는 기반이 마련되어 있는가이다. 기본적으로 *AVM*의 핵심은 평가의 정밀성을 획상하는 대신 평가에 소요되는 비용을 줄이는 것에 있다. 이 방법이 성공하기 위해서는 객관적이고 정확한 자료가 뒷받침되어야 한다.

혹자는 우리나라가 2006년 실거래가신고제도 도입으로 충분한 거래자료가 확보되어 있고, 양도소득세 때문에 신고가격이 비교적 정확하다고 주장한다. 과연 그러한가?

우선 실거래 자료에 대한 적정성 검증이 불완전하다. 부실신고 혹은 허위신고에 대한 선별과정이 정상적으로 작동하지 않는다는 것이다. 공식적으로 부동산거래관리시스템에서는 공시가격과 격차수준으로 거래가격의 적정성을 검증한다. 거래가격과 조정된 공시가격의 차이가 $\pm 10\sim 20\%$ 이내로 차이가 나면 <적정신고>로 분류된다. 문제는 적정신고를 이렇게 넓게 허용함에도 불구하고 신고자료의 20~30%가 부적정 또는 판단보류로 분류된다는 점이다. 정부 역시 적정성 진단시스템의 한계를 인지하고 있으며, 많은 비용을 들여 부실이 의심되는 신고에 대해 현장조사를 분기별로 실시하고 있다.

다음으로 현실에서 부동산거래가 일부지역에 집중적으로 발생하는 경향이 있어 지역간 심각한 거래자료 불균형이 발생한다는 것이다. 더불어 현재의 분석방법으로는 이를 논리적으로 해결하기가 쉽지 않다고 보는 것이다. 지역간 불균형 해소는 현재처럼 거래가 점점 줄어드는 상황에서 달성하기가 매우 힘든 과제라는 점이다. 설령 지가가 안정화되어 수 년전에 거래된 거래자료를 이용할 수 있다고 하더라도 현재 신고되는 거래의 상당수는 토지와 건물이 일체로 거래되는 물건이라는 문제에 봉착한다.

정부 역시 실거래가기반의 공시체계 수립이 시기상조임을 인정하는 듯하다. 이상에서 살펴본 과제들이 아직 해결되지 않았으며, 관련 여건도 성숙되지 않았기 때문으로 짐작된다. 이 때문에 대안으로 제시되어 추진되는 것이 이른바 <기본조사/평가지역>도입이다. 이것의 핵심은 지가변화가 적은 지역에 대해 자료조사의 주체와 가격결정의 주체를 이원화하는 것이다. 즉 이들 지역에 대한 거래동향, 가격변동추이, 토지특성 등은 한국감정원이 담당하고, 3방식에 기초한 가격평가는 감정평가사가 담당하도록 하자는 것이다. 이러한 방식과 관련하여 다음과 같은 질문이 가능하다.

첫째 기본조사/평가지역 도입이 공시제도의 가장 중요한 과제인 표준지 가격현실화 제고에 기여하느냐이다. 기존 연구들을 종합해보면 가격현실화가 가장 시급한 곳은 군지역과 비도시지역이다. 안타깝게도 이들 지역이 대부분 기본조사/평가지역이 될 가능성이 대단히 높다. 즉 이 방식은 가격현실화를 제고하는 것이 아니라 악화시키며 평가가격의 지역간 불균형을 심화시킬 우려가 높다.

둘째, 표준지 평가오류 발생시 책임소재 문제이다.

셋째, 기본조사지역 내 개별공시지가 검증 문제이다. 현재 개별공시지가는 검증예산 확보 등을 고려하여 전체 토지의 1/2를 검증한다. 하지만 인접 필지 간의 가격균형 확보 때문에 다수의 토지가 검증되고 있는 실정이다. 현장 조사가 뒷받침되지 않은 상황에서 기본조사지역에 대한 개별공시지가 검증은 생략이 불가피할 것으로 짐작된다.

맺으며

현재의 공시제도를 안정적으로 운영하면서 미흡한 부분을 정상화시키는 것이 우선적으로 필요하다. 이와 관련하여 필자는 과도기 동안 해결해야 할 3가지 과제를 제시하고자 한다.

첫째 공시지가 개념 및 용도 재정립이다. 특히 지가일원화 정책으로 과세평가와 보상 등 일반감정평가의 구분을 검토할 필요가 있다. 즉 과세평가와 감정평가의 구분이다. 이 관점에서 공시지가 기준평가를 심도 있게 재검토할 필요가 있다.

둘째는 공시비율의 구체화 및 합리적 기준 제시이다. 현재 주택에 한해 공시비율이 적용되고 있으나 부공법에 이에 대한 사항이 구체적으로 제시되어 있지 않다. 법률상의 적정가격 평가원칙과 연계하여 공시비율을 구체화 하고 우리 현실에 맞는 수준을 명확히 제시해야 한다.

셋째 토지가격 영향요인의 대한 재정비이다. 현재 공시지가 평가 및 비준표에 적용되는 토지특성항목은 18개 항목에 불과하며 대부분이 토지이용규제에 치중되어 있다. 더욱이 지역에 관계없이 일률적인 항목이 적용되고 있다. 따라서 지역특성에 맞는 토지특성항목의 선정 및 이에 대한 조사 역시 선결되어야 할 과제이다.

그 외 비주거용부동산 가격공시제도 도입 및 정착이다. 부동산 유형별로 다른 과세평가체계가 운영된다면 정책의 일관성 및 공평과세 차원에서 바람직하지 않다. 실거래신고가격에 기반한 공시체계 구축을 정책목표로 한다면, 오히려 토지와 건물이 일괄로 거래되는 비주거용 부동산의 시장거래관행을 제대로 반영한 가격공시체계 수립이 선행되어야 한다.



1. 부동산공시법에 의한 표준지공시지가와 표준주택가격의 같은 점과 다른 점을 설명하시오.
(2007.18회.20점)

I. 서

정부는 부동산가격공시제도를 통하여 불안정한 부동산 시장에 가격정보를 제공하여 시장실패를 치유하고자 한다. 표준지공시지가제도의 시행으로 이러한 정책의도는 어느 정도 달성된 점이 있으나, 표준지공시지가가 과세목적으로 평가되는 것이 아니므로, 부동산조세에 있어서의 공정성과 형평성은 아직 달성되지 못한 상태에 있다. 따라서 표준주택가격제도를 신설하여 부동산 조세의 문제점을 바로 잡으려 하는바, 이하 양 제도 공통점과 차이점에 대해 설명하여 각 제도의 이해를 도모한다.

II. 표준지공시지가와 표준주택가격의 의의

1. 표준지공시지가

부동산공시법의 규정에 의한 절차에 따라 국토해양부장관이 조사·평가하여 공시한 표준지의 단위면적당 가격을 말한다.(부동산공시법 제2조 제5호)

2. 표준주택가격

국토해양부장관이 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대하여 매년 공시기준일 현재 공시한 단위면적당 적정가격을 말한다. (부동산공시법 제16조 제1항)

III. 같은점

1. 근거법규와 활동주체

양 제도는 모두 부동산공시법에 법적 근거를 두고 있다는 공통점이 있다. 또한 양 제도는 모두 감정평가법인등에 의해 조사·평가업무가 수행되고, 국토해양부장관에 의해 공시된다는 주체측면에서의 공통점이 있다.

2. 기준시점 및 평가방식

양자는 모두 기본적으로 매년 1월 1일을 기준으로 공시되며, 시장성·수익성·비용성의 가치3면성에 입각하여 감정평가3방법이 적용되어 평가된다는 공통점이 있다.

3. 권리구제 방안

이의신청이 있는 자는 공시일로부터 30일 이내에 국토해양부장관에게 이의를 제기 할 수 있다.

4. 가격개념과 평가기준 용도

① 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 적정가격으로 평가한다. 또한 ② 공부상 용도에도 불구하고 실제용도를 기준하여 평가하며 일시적인 이용상황은 고려하지 않는다.

Ⅳ. 다른점

1. 활용용도

표준지공시지가는 감정평가법인등에 의한 개별토지의 평가, 토지보상, 국공유지의 취득·처분 등의 용도로 활용된다. 그러나 표준주택가격은 원칙적으로 정보제공 및 과세목적에 국한되어 활용되는바 부동산 과세기준을 현실화하여 지역적으로 불평등한 세부담을 개선하고, 효율적인 세수확대 및 이를 통한 부동산 시장의 안정화를 위해 도입된 것이다. 또한 표준주택가격제도는 신고된 실거래가가격의 적정성을 검증하는 수단으로 활용 될 수도 있다.

2. 나지상정여부에 따른 건부감가의 반영차이

표준지공시지가는 나지를 상정하여 평가되는바 건물이 있더라도 없는 것을 상정하므로 건부감가가 평가액에 반영되지 않는다. 그러나 표준주택가격은 현황 건물이 있는 경우 그 상태대로 현황평가하므로 건부감가가 있는 경우 이를 반영하여 평가하게 된다.

3. 평가방식과 평가대상의 차이

표준지공시지가는 토지만을 평가대상으로 함으로 기본적으로 개별평가방식이나, 표준주택은 토지와 건물을 일체로 평가하는 방식이라는 점에서 차이점이 있다.

4. 공법상 제한사항의 반영차이

① 표준지공시지가는 공사법상 제한을 받는 상태대로 평가하나, ② 표준주택가격은 전세권 등의 사법상의 권리가 설정되어 있는 경우에는 그러한 제한을 배제한 상태를 상정하여 평가하나 공법상의 제한은 이를 받는 상태를 전제로 평가한다.

Ⅴ. 결

표준지공시지가와 표준주택은 산정방법에서 평가전제가 다르므로 동일한 물건을 평가하더라도 그 가격이 다르게 구해질 수 있다. 그런데 사회 일각에서 표준지공시지가와 표준주택의 가격불일치를 문제점으로 제기하는 것은, 양 가격의 평가상 차이에 대한 이해가 부족하기 때문이라고 판단된다. 이러한 오해는 평가의 불신을 초래할 수 있으므로 협회적 차원에서 관련 정보를 제공하는 것이 필요하다고 본다.

2. 공적평가에서 복수평가의 필요성(2007.18회.10점)

I. 의의

1. 공적평가

공익적 목적을 위해 행하여지는 평가를 말하며 대표적인 예로서 보상평가나 표준지공시지가평가 등이 있다. 정책집행을 위해 행해지는 경우가 많고 효율성 뿐만 아니라 형평성까지 고려한 판단이 요구되는 평가이다.

2. 복수평가

둘 이상의 평가주체에 의해서 이루어지는 평가를 말하며, 일인의 평가주체에 의해서 이루어지는 단순평가와는 구별된다.

II. 공적평가에서 복수평가의 필요성

1. 국민의 재산권 보호

보상을 목적으로 평가하는 경우 평가가액에 의해서 국민의 보상액 즉 재산권의 가치가 결정됨으로 신중한 접근을 할 필요가 있다. 그런데 단순평가에 의하는 경우 평가주체가 일방 이해당사자의 입장에서 평가할 수도 있고, 평가상 실수를 범하는 경우 국민재산권에 치명적인 손실을 입히게 될 가능성이 있다. 따라서 공적 평가에서는 복수평가를 통해 신중한 평가활동이 이루어지도록 할 필요성이 있다.

2. 가격의 합리성 검증

단수평가는 합리성 검증의 기준이 없어 평가의 신뢰성이 떨어지는 문제점이 있다. 그러나 복수평가의 경우 상기의 검증기준을 통하여 가격의 합리성과 신뢰성을 검증할 수 있으므로 그 필요성이 인정된다.

3. 비주거용 부동산가격공시제도의 도입 필요성에 대하여 설명하시오.(2009.20회.10점)

Ⅰ. 개요

오피스, 상가 등과 같은 부동산에 대하여 과세목적으로 적정가격을 공시하는 제도를 말한다.

Ⅱ. 비주거용 부동산가격공시제도의 도입 필요성

1. 현실거래가격과 과세표준액의 불일치 해소

현행 주택의 공시가격에 비해 비주거용건물의 시가표준액은 실거래가에 비해 매우 낮은 수준으로 산정되어 있다. 이는 토지와 건물의 가격을 별도로 평가하는 개별평가방식으로 인한 문제점으로 이는 과세형평성의 저하를 야기 한다.

2. 적정과세의 실현으로 국가재정확보

과세표준액의 현실화를 통해 세수입의 증가를 기대할 수 있다. 이를 통해 국가의 재정을 건실히 할 수 있다.

3. 비주거용 부동산시장에 정보제공

비주거용 부동산시장은 주택에 비하여 개별성이 크고, 거래가 드물어 적절한 가격정보를 취득하는 것이 어려웠다. 이에 본 제도가 도입된다면 시장가치형성과 감정평가에 유용한 정보를 제공할 수 있다.

Ⅲ. 소결

상기의 이유로 비주거용 부동산가격공시제도는 그 필요성이 인정된다. 다만 현실적으로 부동산의 표준화 내지는 규격화의 어려움, 임차인의 경영능력 차이에 따른 가치상이현상, 분석사례부족 등의 현실적인 문제점이 있어 학계와 연계하여 명확한 평가기준의 정립, 데이터베이스의 구축이 무엇보다 시급히 요청된다.

4. 부동산 가격공시와 관련한 ‘조사·평가’와 ‘조사·산정’에 대해 비교·설명하시오. (2019.30회.10점)

5. 감정평가와 관련한 다음의 물음에 답하시오. (2020.31회.40점)

- (1) 감정평가의 개념을 구체적으로 설명하고, 감정평가의 개념에 근거하여 기준가치 확정과 복수(複數) 감정평가의 필요성에 관하여 각각 논하시오. (20점)



서브정권

I. 개념

에너지 절약, 자원 절약 및 재활용, 자연환경의 보전, 쾌적한 주거환경의 확보를 목적으로 설계, 시공, 운영 및 유지관리, 폐기까지 건축물의 전 생애주기(Life Cycle) 중에 발생하는 환경에 대한 피해가 최소화되도록 계획된 건축물을 의미한다.

II. 고려사항

1. 시장분석시

친환경건축물에 대해 사회적 요인으로서 시장참여자가 가지는 인식을 분석하여 이것이 시장성에 미치는 영향을 분석해야 한다. 또한 친환경건축물에 대한 행정적 장려·지원제도의 내용을 파악해야 한다.

2. 경제적 편익 고려

친환경건축물은 일반적으로 운영비용 절감, 임대료 상승 및 프리미엄 증가, 매매가격 상승, 공실을 감소 등을 통해 관리비용을 절감하고 나아가 건물가치 향상 등의 경제적 효과를 창출하는 것으로 알려져 있다. 따라서 이러한 편익이 일반부동산에 비하여 가지는 경제적 가치를 측정해야 한다.

3. 비경제적·무형적 편익 고려

친환경건축물은 입주자의 건강 및 업무효율 향상, 쾌적성 향상 등의 비경제적·무형적 편익이 발생하는 것으로 알려져 있다. 이러한 편익이 대상부동산의 가치에 미치는 영향을 고려해야 한다.

4. 감정평가3방식 적용시

① 비교방식에서는 사례와 대상간의 개별요인으로서 친환경요인에 대한 가치보정작업이 필요하다. ② 원가방식에서는 친환경건축물로 짓기 위한 추가적인 공사비용과 그에 따른 편익으로서 경제적 가액의 증가를 면밀히 파악해야 한다. ③ 수익방식에서는 수익의 증대와 비용의 절감이 대상부동산의 현금흐름에 미치는 영향을 고려해야 한다.

5. 감가요인의 치유가능성 판단시

현재 친환경건축물이 아닌 건물의 감가요인이 치유가능한지 판단할 때, 치유비용(공사비용)과 치유편익(공실을 감소, 에너지 절감, 임대료 상승 등)을 고려하여 합리적 판단을 내려 그에 따른 감가액을 산정해야 한다.

오피스빌딩 친환경요인 가중치 결정에 관한 연구

1. 최근 그린(*Green*)에 대한 인식이 높아져 건물의 에너지 및 자원 절약을 위해 <녹색건물>에 대한 관심이 점차 커져 건물의 에너지 사용과 *CO2*배출 저감 등 환경친화성 증진에 대한 국제적 논의가 활발하게 진행 중임.
2. 이와 같은 상황에서 친환경적 요인이 부동산의 가치형성요인으로 작용할 수 있는가에 대한 감정평가 측면의 검토가 필요하나, 친환경건축물에 대한 기본적인 개념과 그린화(化)에 따른 가치 증감에 대한 연구는 전혀 이루어지지 않은 실정임.
3. 특히 최근 오피스빌딩은 점차 고층화, 경량화, 친환경화 경향을 보이고 있고, 친환경 오피스빌딩은 기존의 일반적인 오피스빌딩과 비교하여 경제적·심리적·환경적으로 유리하므로, 앞으로 친환경건축물에 대한 감정평가시 개별 친환경요인 간의 가치보정작업이 필요할 것으로 판단됨.
4. <친환경건축물>이란 에너지 절약, 자원 절약 및 재활용, 자연환경의 보전, 쾌적한 주거환경의 확보를 목적으로 설계, 시공, 운영 및 유지관리, 폐기까지 건축물의 전 생애주기(*Life Cycle*) 중에 발생하는 환경에 대한 피해가 최소화되도록 계획된 건축물을 의미함.
5. 친환경건축물은 일반적으로 운영비용 절감, 임대료 상승 및 프리미엄 증가, 매매가격 상승, 공실률 제고 등을 통해 관리비용을 절감하고 나아가 건물가치 향상 등의 경제적 효과를 창출하는 것으로 알려져 있음.
6. 한편 건물의 수명의 연장, 입주자의 건강 및 업무효율 향상, 쾌적성 향상 등으로 인한 친환경건축물의 이미지 증진 등 간접적 효과를 분석한 연구가 있음.
7. 최근 들어 친환경건축물의 가치창출에 따른 감정평가사의 대응 및 평가기법 개발 등에 관한 논의가 국제적으로 활발하게 이루어지고 있음.

21 기타 논점

최고최선
감정평가이론

논점 21-1 건부증감가

서브정리

I. 건부감가의 의의

건부지의 지상 건물이 최유효이용이 아닌 경우로서 그로 인해 토지의 최유효이용이 제약되는 정도를 말한다. 토지가격 산정시 이처럼 건물 등의 존재로 인하여 야기되는 토지의 제약분을 토지가격에서 제하는 작업을 행해야 한다.

II. 건부감가의 판단기준

건부감가는 최유효이용을 전제로 하여 산정하므로 최유효이용의 원칙을 근거로 내적 측면과 외적 측면에서 판단이 가능하다. 즉 내적측면으로는 균형의 원칙에 의해, 외적측면에서는 적합의 원칙에 의해 판단하며, 건물과 부지의 배치관계, 규모, 이용상황, 구조, 용도, 수량 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

III. 산출방법

공시지가 또는 거래사례를 통해 최유효이용시의 토지가격을 산정하고 현 상태에서의 토지가격을 산정하여 양자의 차액만큼을 건부감가로 볼 수 있다. 또한 최유효이용을 산정한 토지의 수익가액에서 현 상태의 수익가액을 제하여 구할 수 있다. 특히 건물이 노후하거나 부적합하여 철거함이 합리적인 경우 철거비용과 해체 이후 잔재 가격을 비교하여 이를 건부감가액으로 산정할 수 있다.

IV. 양자의 성립논리

1. 건부증가의 성립논리

개발제한구역 등의 건축제한규정이 내려지거나 건축법이 강화되는 경우 기존의 건축물들은 경과규정에 의해 기존의 이용상태가 인정되는 이익을 누리게 된다. 이로 인해 인근 타토지에 비해 기존 건부지의 가치가 높게 형성되게 된다.

2. 건부감가의 성립논리

지상건물이 내적으로 균형을 이루지 못하거나 외적으로 인근지역의 이용에 적합하지 못하여 최유효이용을 이루지 못하는 경우에 가치가 감가되는 현상이므로 균형·적합의 원칙과 최유효이용이 그 성립논리가 된다. 따라서 건물과 부지의 배치관계, 규모, 이용상황 등이 불균형을 이루지 못할 때 발생하며, 지상건물이 규모가 크거나 견고 할수록 감가의 정도가 커진다.

3. 양 개념의 성립논리상 차이

건부감가는 지상건물이 최유효이용에 미달하는 만큼 발생하므로 최유효이용여부가 중요한 기준이 되나, 건부증가는 지상건물의 최유효이용여부에 관계없이 단지 지상건물이 소재하기 때문에 가치의 증분이 발생한다는 점에서 차이가 있다.

관련 기출문제

1. 건부감가의 판단기준과 산출방법(2002.13회.10점)

Ⅰ. 건부감가의 의의

건부감가란 건부지가 최유효이용이 아닌 경우로서 지상에 건물이 존재함으로써 최유효이용을 저해하는 경우 발생하는 감가의 정도를 말한다. 토지가격 산정시 이처럼 건물 등의 존재로 인하여 야기되는 토지의 제약분을 토지가격에서 제하는 작업을 행해야 한다.

Ⅱ. 건부감가의 판단기준

건부감가는 최유효이용을 전제로 하여 산정하므로 최유효이용의 원칙을 근거로 내적 측면과 외적 측면에서 판단이 가능하다. 즉 내적측면으로는 균형의 원칙에 의해, 외적측면에서는 적합의 원칙에 의해 판단하며, 건물과 부지의 배치관계, 규모, 이용상황, 구조, 용도, 수량 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

Ⅲ. 산출방법

공시지가 또는 거래사례를 통해 최유효이용시의 토지가격을 산정하고 현상상태에서의 토지가격을 산정하여 양자의 차액만큼을 건부감가로 볼 수 있다. 또한 최유효이용을 산정한 토지의 수익가격에서 현 상태의 수익가격을 제하여 구할 수 있다. 특히 건물이 노후하거나 부적합하여 철거함이 합리적인 경우 철거비용과 해체 이후 잔재가격을 비교하여 이를 건부감가액으로 산정할 수 있다.

2. 건부증가와 건부감가의 성립논리(2007.18회.10점)

I. 의의

1. 건부증가의 의의와 사례

건물이 소재함으로 인하여 토지의 가격이 증가되는 경우를 말한다. 예를 들어 개발제한구역 등 건축이 제한되는 지역내에서 건부지가 나지에 비해 가치가 높은 경우가 있다.

2. 건부감가의 의의와 사례

지상에 최유효이용상태에 미달하는 건물이 소재함으로 인하여 토지이용이 저해되어 가치의 감가가 발생하는 것을 말한다.

II. 성립논리

1. 건부증가의 성립논리

개발제한구역 등의 건축제한규정이 내려지거나 건축법이 강화되는 경우 기존의 건축물들은 경과규정에 의해 기존의 이용상태가 인정되는 이익을 누리게 된다. 이로 인해 인근 타토지에 비해 기존 건부지의 가치가 높게 형성되게 된다.

2. 건부감가의 성립논리

지상건물이 내적으로 균형을 이루지 못하거나 외적으로 인근지역의 이용에 적합하지 못하여 최유효이용을 이루지 못하는 경우에 가치가 감가되는 현상이므로 균형·적합의 원칙과 최유효이용이 그 성립논리가 된다. 따라서 건물과 부지의 배치관계, 규모, 이용상황 등이 불균형을 이루지 못할 때 발생하며, 지상건물이 규모가 크거나 견고 할수록 감가의 정도가 커진다.

3. 양 개념의 성립논리상 차이

건부감가는 지상건물이 최유효이용에 미달하는 만큼 발생하므로 최유효이용여부가 중요한 기준이 되나, 건부증가는 지상건물의 최유효이용여부에 관계없이 단지 지상건물이 소재하기 때문에 가치의 증분이 발생한다는 점에서 차이가 있다.



관련규정

실무기준 4 권리금의 감정평가

4.1 정의

- ① 권리금이란 임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설·비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형·무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.
- ② 유형재산이란 영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 영업시설, 비품, 재고자산 등 물리적·구체적 형태를 갖춘 재산을 말한다.
- ③ 무형재산이란 영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 물리적·구체적 형태를 갖추지 않은 재산을 말한다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

[상가건물 임대차보호법]상 권리금 정의를 준용하였고, 권리금의 구성항목을 유형재산과 무형재산으로 규정한 것이다. 이는 권리금의 유형·무형의 재산적 가치를 감정평가할 때 감정평가대상을 명확히 규정하기 위함이다.

2. 주요내용

권리금은 이론상 시설권리금, 지역권리금, 영업권리금(기타권리금 포함)으로 구분된다. 시설권리금이란 영업을 위하여 건물의 구조변경, 영업장 내부에 고착시킨 인테리어, 집기 및 비품 등 유형물에 대한 대가를 말하고, 지역권리금이란 영업장소가 위치한 장소적 이점에 대한 대가를 말하며, 영업권리금이란 영업을 영위하며 발생하는 영업상의 이점에 대한 대가로서 장기간 영업을 하면서 확보된 고객수, 광고나 평판 등으로 쌓은 명성, 신용, 영업상의 노하우의 이전에 대한 대가를 말한다.

기타권리금이란 허가권리금과 임차권보장권리금 등을 말하며, 통상 영업권리금에 포함하고 있다.

허가권리금이란 법률이나 행정규제, 대리점권 등으로 새로운 영업자가 진입하지 못하게 됨으로 인하여 기존의 임차인이 향유하는 초과이익에 대한 대가가 금전으로 수수되는 경우로써 주로 유흥주점 등 신규 인·허가가 어려운 업종에서 나타난다.

임차권보장권리금이란 상당한 임차권 존속시간 보장 약정 및 이를 전제로 한 양도계약에서 발생하는 특별한 사정으로 인하여 발생하는 권리금으로 임차인이 임대인에게 지급하는 권리금을 말한다.

현실적인 거래관행은 이 3자(시설, 지역, 영업권리금)를 구분하여 거래하지 않을 뿐만 아니라 영업권리금과 지역 권리금은 그 구분이 모호하다. 따라서 현실적으로 구분가능한 물리적·구체적 형태를 갖추었는지 여부에 따라 유형재산과 무형재산으로 구분하여 정의한 것이다.

3. 유의사항

권리금 정의상 권리금의 감정평가 대상은 영업활동에 사용하거나, 장래 사용할 의도가 있는 경우이므로 타인에게 이전되지 않는 무형재산이나 영업활동과 관련 없는 유형재산(유희시설 등)은 감정평가 대상에서 제외하여야 한다.

권리금 감정평가 시 “영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자” 중 누구의 업종을 기준으로 감정평가 할 것인지가 문제이다. 감정평가 의뢰 시 평가조건이 부가되어 있으면 그에 따르면 되고, 감정평가조건이 없는 경우에는 원칙적으로 현재의 임차인 업종을 기준으로 하되, 업종 변경이 합리적인 경우에는 인근의 표준적인 업종을 기준으로 할 수 있다.

관련규정

실무기준 4.2 자료의 수집 및 정리

권리금의 가격자료에는 거래사례, 수익자료, 시장자료 등이 있으며, 대상 권리금의 특성에 맞는 적절한 자료를 수집하고 정리한다. 유형재산의 경우에는 해당 물건의 자료의 수집 및 정리 규정을 준용한다.

1. 규정의 취지

감정평가 대상물건의 특성, 감정평가목적, 감정평가조건 등에 따라 수집하여야 할 자료는 다양하므로 권리금에 대한 공정한 감정평가를 위해 수집하여야 할 자료에 대하여 규정하고 있다.

2. 주요내용

권리금 감정평가와 관련된 자료의 수집 및 정리 대상은 대상물건의 물적 사항, 권리관계, 영업정도 및 감정평가액 산정을 위해 필요한 확인자료, 요인자료, 사례자료 등이 있다.

확인자료는 사업자등록증, 임대차계약서, 해당 상가건물에 대한 공부, 영업시설 등 유형재산 구입내역서, 공사비 내역서, 기 지불된 권리금자료, 신규지불예정인 권리금자료 등이 있다.

요인자료는 상가 매출액 및 영업이익, 신용도, 노하우, 거래처관계, 시설상태 및 규모 관련 자료, 상가위치, 상권, 배후지, 업종특성, 경기 동향 및 수요자특성자료 등이 있다.

사례자료는 동일 또는 유사업종 상가의 권리금 거래사례, 방매사례, 임대사례, 수익자료 및 지역, 상권 업종별 시장자료 등이 있다.

감정평가 관련 자료는 권리금의 특성에 맞게 적절하게 수집 및 정리하여야 하며, 감정평가 의뢰인이 의뢰목록 및 권리금이 형성되는 특징 등을 고려하여 지역별, 상권별, 업종별로 객관성과 신뢰성 있는 자료를 수집해야 한다. 유형재산의 경우 의뢰인의 감정평가 의뢰목록을 기준으로 감정평가대상을 확정하되, 영업시설, 비품, 재고자산 등 해당 물건의 특성에 맞는 자료의 수집 및 정리 규정을 준용한다.

3. 자료수집 시 유의사항

권리금 거래자료 수집 시 거래내역, 동종 또는 이종 업종으로의 변경여부, 기존 영업시설의 활용정도, 추가영업 시설의 필요여부, 수익정도 등을 확인해야 하며, 거래자료가 없는 경우에는 인근의 비교가능성 있는 방매자료를 수집하여 감정평가에 활용할 수 있다.

방매자료를 이용하는 경우 다수의 방매사례를 수집하여 동일로변의 방매가격수준을 확인할 수 있어야 하며, 사정보정이 필요한 경우에는 보정이 가능한 자료를 수집·분석하여야 한다.

수익자료 수집시 상가의 업종, 임차인의 영업능력, 경쟁상가 동향, 임대차 현황, 적법여부 등 특수성 등을 고려하여 자료의 적정성을 검토해야 한다.

관련규정

실무기준 4.3.1 권리금의 감정평가 원칙

- ① 권리금을 감정평가할 때에는 유형·무형의 재산마다 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 배분기준에 따라 유형재산가액과 무형재산가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

1. 규정의 취지

권리금의 감정평가방법에 대하여 규정하고 있다.

2. 주요내용

권리금은 유·무형 재산에 대한 가치형성과정이 다르게 나타나며, 물리적·구체적 형태의 구분이 가능한 점을 고려하여 개별감정평가를 원칙으로 한다. 이는 대상물건 각각을 독립된 개별물건으로 취급하고 이에 대한 경제적 가치를 감정평가하는 감칙 제7조 개별물건기준 원칙을 따른 것이다.

유·무형 재산의 특성상 개별감정평가가 불가능한 경우나 개별감정평가가 적절하지 않은 경우에는 유·무형재산의 구별 없이 일괄로 감정평가할 수 있다. 다만, 일괄평가한 금액에 대하여 의뢰인이 유·무형재산별로 구분하여 표시해 줄 것을 요구하는 경우는 거래사례의 유·무형재산 구성비율, 감정평가대상 및 인근의 표준적인 유·무형재산의 구성비율 등 합리적인 배분기준에 따라 유형재산가액과 무형재산가액으로 구분하여 표시할 수 있다.



관련규정

실무기준 4.3.2 유형재산의 감정평가

- ① 유형재산을 감정평가할 때에는 원가법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 원가법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법 등으로 감정평가할 수 있다.

1. 규정의 취지

유형재산 감정평가 시 적용되는 감정평가방법을 규정하고 있다.

2. 주요내용

유형재산은 통상 시간경과에 따라 그 가치가 일정 정도 하락하는 물건이고, 상가의 개별성에 따라 맞춤형으로 제작, 설치하는 경우가 많으며, 신품가격조사가 용이한 점을 고려하여 원가법 적용을 원칙으로 규정한 것이다. 다만, 업종전환 등으로 재사용이 불가능한 경우, 유형재산 또는 업종 특성 등에 비추어 원가법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우 등에는 거래사례비교법 등 다른 방식으로 감정평가할 수 있도록 한 것이다.

거래사례비교법 이외에 동일 또는 유사 중고품의 가격수준 등을 참작하여 감정평가할 수 있으며, 효용가치가 없는 시설의 경우에는 해체처분가격으로 감정평가할 수 있다. 이 경우 효용가치의 유무의 판단은 동종 또는 이종업종으로의 변경, 임차인의 의도, 일반적인 상가의 효용정도, 잔존내용연수, 시장성, 대체가능성, 관리상태 및 사회통념 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

3. 유의사항

유형재산은 등기사항증명서 등 공적장부에 등기 또는 등록되지 않는 점, 소유권 관계를 객관적으로 확인하기 어려운 점, 임대차계약기간 만료시 임차인에게 영업시설 등에 대한 원상회복의무를 지우고 있는 점, 민법상 임차인의 부속물매수청구권(제646조) 및 임차인의 비용상환청구권(제626조) 등 관련 법률에 의거 분쟁이 발생할 우려가 많은 점을 종합 고려하여 감정평가대상을 의뢰인에게 제시받아야 하고, 감정평가대상 확정시 반드시 의뢰인 및 이해관계인의 확인을 거쳐 확정하여야 한다.

또한, 재고자산이 통상적인 규모를 초과하는 경우에는 재고자산이 실제 권리금 계약에 포함되어 있다고 하여도 이는 권리금의 구성요소가 아니라 별도의 동산 거래로 보아야 하므로 감정평가에서 제외할 수 있다. 다만, 의뢰인이 재고자산 전체를 감정평가해 줄 것을 요청하는 경우에는 감정평가조건을 명기하고 감정평가할 수 있다.



관련규정

실무기준 4.3.3.1 무형재산의 감정평가

- ① 무형재산을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법 등으로 감정평가할 수 있다.

1. 규정의 취지

무형재산 감정평가 시 적용되는 감정평가방법을 규정하고 있다.

2. 주요내용

1) 원칙

무형재산은 수익성 원리에 근거한 무형자산의 가치형성과정과 유사성이 있고, 무형자산은 감칙 제23조에서 수익환원법을 주된 방법으로 규정하고 있으므로 수익환원법을 주된 감정평가방법으로 규정하였다.

감정평가대상 상가가 정상영업 중인 경우 무형재산의 가치는 해당 상가의 과거 매출 자료 등을 기준으로 무형재산으로 인하여 장래 발생할 것으로 예상되는 합리적인 장래 기대 영업이익 등을 산정한 후 이를 현재가치로 할인 또는 환원하여 산정한다.

영업중단, 영업이익이 없거나 인근지역의 표준적인 상가의 영업이익에 비하여 영업이익이 현저히 낮은 경우, 수익의 측정이 불가능한 상가의 경우 등은 인근 동종 또는 유사업종 상가의 평균영업이익 등을 기준으로 하되, 감정평가대상 상가의 개별성을 반영하여 무형재산의 합리적인 장래 기대영업이익을 산정한 후 수익환원법을 적용하여 감정평가할 수 있다.

2) 예외

인근 동종 또는 유사업종 상가의 평균영업이익 등을 산정할 수 없어 “수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우”에는 거래사례비교법 또는 원가법 등으로 감정평가할 수 있다. 또한, 후술하는 임대료승수환원법을 적용하여 산정한 금액에서 유형재산가액을 차감하는 방법을 적용할 수도 있다.



관련규정

실무기준 4.3.3.2 수익환원법의 적용

무형재산을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 무형재산으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 영업이익이나 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 수익성에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 규정의 취지

무형재산 감정평가 시 수익환원법 적용과 관련된 사항에 대하여 규정하고 있다.

2. 주요내용

1) 수익환원법 모형

구분	수익환원법	비고
모형	정상영업중인 경우 $V = \left(\sum_{t=1}^n \frac{\text{무형재산귀속 영업이익 또는 현금흐름}_t}{(1+r)^t} \right)$	V : 무형재산 권리금 n : 할인기간 r : 할인율
	영업이 중단된 경우 등 $V = \left(\sum_{t=1}^n \frac{\text{조정된 무형재산귀속 영업이익 또는 현금흐름}_t}{(1+r)^t} \right)$	

무형재산을 수익환원법으로 감정평가하는 경우에는 정상영업 중인 경우, 영업이 중단되어 있거나 혹은 영업이익이 비정상적인 경우 등을 구분하여 적용한다.

정상영업 중인 경우에는 무형재산 귀속 영업이익 또는 현금흐름(이하 “영업이익 등”이라 한다)을 할인기간 동안 환원 또는 할인하여 현재가치를 구하며, 영업이 중단되고 있거나 영업이익이 비정상적인 경우에는 동일 용도 지대 내 동일 또는 유사업종 상가의 평균 영업이익 등을 고려하되, 감정평가 대상상가의 개별성을 반영한 조정된 영업이익 등을 기준으로 한다.

무형재산 귀속 영업이익 등은 장래 임차인이 영업활동을 통해 발생할 것으로 예상되는 영업이익을 구하는 것으로 감정평가대상 상가의 과거 매출자료 등을 토대로 장래 발생가능할 것으로 예상되는 합리적인 기대영업이익이다.

과거 영업이익자료 분석은 과거 3년간의 자료를 분석하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 영업활동이 3년 미만이거나 영업시설의 확장 또는 축소 그 밖에 영업환경의 변동 등으로 인하여 과거 3년간의 자료를 분석하는 것이 곤란하거나 현저히 부적정한 경우에는 3년 이하의 자료를 분석하되, 관련 자료 등을 토대로 그 합리성을 검토해야 한다.

2) 무형재산 귀속 영업이익 등 산정

(1) 영업이익과 현금흐름

① 영업이익

영업이익은 재무제표(손익계산서)상의 상가 전체 영업이익(매출액-매출원가-판매비 및 일반관리비)에서 무형재산에 귀속하는 영업이익을 환원 또는 할인대상으로 하는 방법이다.

전체 영업이익 산정 시 주의할 점은 유형재산에 대한 감가상각비는 영업이익에 대응되는 비용이고, 자가인건비 상당액은 임차인의 투하된 노동력에 대한 대가로 응당 지불되어야 하는 비용이므로 양자 모두 비용처리 하여야 한다는 것이다.

만약 의뢰인이나 임차인에게 영업이익을 제시받지 못하거나 제시받은 영업이익의 신뢰성 및 객관성이 현저히 떨어진다고 판단되는 경우에는 인근의 평균 영업이익 또는 통계자료 등을 고려하여 산정할 수 있다.

영업을 하지 않거나 영업이익이 음(-)인 경우에는 인근의 평균 영업이익을 고려하되, 상가의 개별성을 반영한 조정된 영업이익 등을 기준으로 감정평가할 수 있다. 이 경우 인근의 평균 영업이익은 동일 용도 지대 내 동일 유사업종 상가의 평균적인 영업이익을 의미한다. 다만 현실적으로 평균 영업이익을 구하기 어려운 경우에는 임대료승수환원법, 거래사례비교법이나 원가법 등을 적용할 수 있다.

영업이익 산정 시 자가인건비 상당액은 업종 및 임차인의 능력 등에 따라 주관적일 수 있으므로 보다 객관적인 통계청 등 정부기관에서 발표하는 각 업종별, 지역별, 전국 표준인건비 통계자료 등을 참고하여 결정할 수 있다.

② 현금흐름

현금흐름은 재무제표(손익계산서)상의 영업이익에다 세금 등을 가감한 순현금흐름(매출액 - 매출원가 - 판매비 및 일반관리비 - 세금+비현금흐름 - 자본적 지출액 ± 순운전자본증감액)에서 무형재산에 귀속하는 현금흐름을 환원 또는 할인 대상으로 하는 방법이다.

세금은 개인일 경우 소득세, 법인일 경우 법인세 상당액을 기준으로 하며, 해당 상가(또는 사업장)로 인하여 발생하는 영업이익에 대해 일정세율을 적용하여 추정한다.

자본적 지출은 해당 할인기간 동안 기존자산을 유지하거나 새로운 자산을 구입하는데 재투자해야 하는 비용이므로 자본적 지출만큼 차감해 주어야 한다.

순운전자본이란 유동자산과 유동부채의 차이를 의미하며 순운전자본 증감액을 반영한다.

③ 유의사항

기업형 상가의 경우에는 세금 및 추가적인 자본적 지출 등의 영향을 많이 받으므로 현금흐름을 적용할 수 있고, 소규모 상가의 경우 영업이익을 적용할 수 있다. 다만, 기업형 상가와 소규모 상가의 구분기준은 매출액, 영업형태, 업종, 규모, 브랜드 등을 종합 고려하여 판단하여야 하는 것으로 단순히 임차인이 법인이나 개인이냐에 따라 구분되는 것은 아님에 유의하여야 한다.

(2) 무형재산 귀속 영업이익 등의 산정방법

감정평가대상 상가의 전체 영업이익에서 무형재산 귀속 영업이익 등은 해당 지역, 상권, 업종 특성에 따라 다르게 나타날 것이며, 그 추정방법은 비율추출방식, 비교사례추출방식, 공제방식이 있다.

① 비율추출방식

가. 산정방법

이 방식은 감정평가대상 상가가 속한 지역의 거래관행 등을 조사하여 전체 영업이익 중 무형재산 귀속 영업이익을 일정비율로 추출해 내는 방법이다.

무형재산 귀속 영업이익 = 전체 영업이익(자가 인건비 상당액 공제 후) × 무형재산의 영업이익 비율

[예시 1] 시장탐문조사 시 감정평가대상이 속한 노변의 권리금이 영업이익(자가인건비 상당액 공제 후)의 12개월로 조사된다면 이는 [상가건물 임대차 보호법]상 보장기간 60개월의 20%수준으로 추정됨.

무형재산 귀속 영업이익 비율 = 12개월 / 60개월 = 0.2

무형재산 귀속 영업이익 비율은 권리금 거래관행 및 시장 탐문 등에 의해 추정 가능하며, 지역별, 상권별, 업종별로 다양하게 나타날 수 있다. 이 방식은 권리금 거래관행을 잘 반영할 수 있고, 시장에서 탐문 등을 통하여 정보수집이 가능하여 현실적으로 유용한 방법이다.

만약 평가대상이 속한 지역의 무형재산이 ‘자가 인건비 상당액 공제 전 영업이익’을 기준으로 시장 탐문 조사되었다면 다음과 같은 방법으로 무형재산 영업이익 비율을 구할 수 있다.

[예시 2] 무형재산 영업이익이 전체 영업이익(자가 인건비 상당액 공제 전)의 12개월, 해당 상가의 영업이익(자가 인건비 상당액 공제 전)이 300만원/월, 자가 인건비 상당액 162만원(통계청 자료사용)으로 조사된다면 이는 [상가건물 임대차 보호법]상 보장기간 60개월의 43%수준으로 무형재산 영업이익 비율을 추정함.

무형재산 귀속 영업이익 비율 = 26개월 / 60개월 $\approx$ 0.43

$3,000,000\text{원} \times 12\text{개월} = (3,000,000 - 1,620,000\text{원}) \times K\text{개월}$

$K\text{개월} = 36,000,000\text{원} / 1,380,000\text{원} \approx 26\text{개월}$

나. 산정 시 유의사항

수익환원법 적용시 환원대상 영업이익(현금흐름)에는 ‘자가 인건비 상당액’이 공제된 금액이므로 거래관행 조사 시 영업이익이 자가 인건비 상당액 공제 전 또는 공제 후 금액인지에 유의해야 한다. 만약 시장 탐문조사된 자료가 공제 전 금액이라면 ‘자가 인건비 상당액’을 고려하여 [예시 2]의 방법으로 무형재산 귀속 영업이익 비율을 수정해 주어야 한다.

② 비교사례추출방식

이 방식은 감정평가대상 상가가 속한 노변 혹은 동일수급권 내 유사지역의 권리금이 수수되지 않는 상가와 권리금이 수수되고 있는 상가의 영업이익의 차이로 추출해 내는 방법이다.

이는 권리금이 “0”인 경우에도 영업이익이 존재한다는 상황을 반영한 방법이지만, 권리금이 “0”인 상태의

영업이익을 실무상 측정하기가 곤란하여 적용에 한계가 있는 방법이다.

그러나, 이 방법도 권리금 감정평가와 관련된 데이터 축척 및 상가의 영업자료 축척 등에 따라 장래에는 적용 가능한 유용한 방법이 될 수 있다.

③ 공제방식

공제방식은 전체 영업이익 중에서 영업이익 형성에 기여하는 권리금 외의 생산요소별 기여분을 공제하고 남은 부분(매출액 - 매출원가 - 판매비 및 일반관리비 - 투자자산 기여이익 - 임차인 경영이익)을 무형자산 귀속 영업이익으로 추정하는 방법이다.

이 방법은 투자자산 및 임차인 경영이익에 대한 적정이익을 구하기 어렵고, 무형자산에 상응하는 영업이익이 없거나 높은 영업이익이 산출되는 현실 권리금 거래관행과의 괴리를 가져올 수 있다는 한계점이 있다.

(3) 할인율

할인율은 적용되는 영업이익 등의 종류와 위험정도, 할인기간 및 특성 등에 따라 상이하게 나타나는데 요소구성법과 가중평균자본비용(WACC) 등을 적용하여 산정할 수 있으며, 다른 무형자산 감정평가시 사용하는 할인율 등을 참고하여 산정할 수 있다.

① 요소구성법

$$\text{할인율} = \text{무위험률} + \text{위험할증률}$$

무위험률은 일반적으로 은행의 정기예금이자율, 3년·5년만기 국채수익률 등을 사용할 수 있으며, 다양한 위험요소를 고려한 위험할증률은 감정평가 대상상가의 영업에 따른 장래 위험프리미엄으로서 입지특성, 영업 및 상관특성, 시설특성 및 장래 발생 가능한 영업환경의 변화, 경영상의 위험률 등을 고려하여 결정한다.

② 가중평균자본비용

상가의 임차인이 자기자본과 타인자본을 이용하여 영업을 영위하는 점, 각각의 자본조달에 소요되는 비용이 상이한 점 등에 주안점을 둔 것으로, 자기자본과 타인자본에 대한 자본비용을 각 자본의 구성비율로 가중평균한 가중평균자본비용(WACC)을 적용하여 결정하는 방법이다.

가중평균자본비용을 구할 때 대상과 동일 또는 유사업종 기업의 WACC, 감정평가 대상상가의 위험프리미엄 및 위험스프레드 등을 분석하여 아래 산식을 적용한다.

$$WACC = (K_e \times \frac{E}{E + D} + K_d \times \frac{D}{E + D})$$

K_e : 해당 상가의 위험프리미엄을 감안한 자기자본비용

K_d : 해당 상가의 위험 스프레드를 감안한 타인자본비용

E : 자기자본총액

D : 이자지급부 부채총액

(4) 할인기간

실제 영업기간은 지역별, 업종별, 상가별로 다르게 나타나지만, 권리금은 선불적 투자액 성격이고, [상가 건물 임대차보호법] 상 5년을 보장하고 있으므로 5년을 기준함이 타당하다.

(5) 기타

[실무기준]상 무형재산 감정평가시 해당 영업이익 등을 환원 또는 할인하는 기간을 명시적으로 규정하지 않은 것은 적정 할인기간의 조정을 통해서도 무형재산을 감정평가할 수 있도록 한 취지이다.

따라서 권리금에 상응하는 적절한 영업이익 등 비율을 구할 수 없거나, 그 비율에 객관성 및 신뢰성이 없다고 판단되는 경우에는 감정평가 대상상가의 전체 영업이익을 기준으로 하되, 적정 할인기간을 조정하여 감정평가할 수도 있다. 이 경우 적정할인기간은 시장관행 및 탐문 등에 의해 지역별, 상권별, 업종별 및 영업특성 등을 고려하여 결정하여야 한다.

관련규정

실무기준 4.3.3.3 거래사례비교법의 적용

무형재산을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 거래사례에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

1. 동일 또는 유사 업종의 무형재산만의 거래사례와 대상의 무형재산을 비교하는 방법
2. 동일 또는 유사 업종의 권리금 일체 거래사례에서 유형의 재산적 가치를 차감한 가액을 대상의 무형재산과 비교하는 방법

1. 취지

무형재산 감정평가시 거래사례비교법 적용과 관련된 사항에 대하여 규정하고 있다.

2. 주요내용

1) 산식

$$V = P_S \times C \times T \times Z \times I$$

V : 상가건물의 무형재산 감정평가액, P_S : 무형재산 거래사례 금액, C : 사정보정치
 T : 시점수정치, Z : 지역요인 비교치, I : 개별요인 비교치(면적 등에 대한 수정치 포함)

2) 사례선정

거래사례비교법의 적용을 위한 거래사례는 동일 또는 유사 업종의 무형재산만의 거래사례(또는 동일 또는 유사 업종의 권리금 일체 거래사례에서 유형재산을 차감한 가액)로서 실무기준[400-3.3.1.2]에 부합하는 거래사례를 선정한다.

본건과 동일 또는 유사업종이란 해당지역의 특성, 상권의 특성 등을 고려할 때 권리금 가치형성요인이 유사하고 비교가능성 및 대체가능성이 높은 업종을 의미한다. 실무상 절대적인 것은 아니지만 [건축법 시행령] 제14조 규정에 의거한 9개의 시설군 분류체계 내의 업종일 경우 유사업종으로 볼 수 있을 것이다.

본건과 동일 또는 유사업종의 거래사례를 선정하도록 규정한 취지는 지역특성, 영업특성, 시설특성 및 기타 업종 특성 등에 따라 개별적으로 형성되는 권리금 수준을 반영하기 위한 것이며 가치형성요인 비교 시 비교가능성을 높여 평가주체의 자의성 개입을 줄이기 위한 것이다.

3) 가치형성요인 비교

사례와 대상과의 가치형성요인 비교과정은 입지조건, 영업조건, 시설조건, 기타조건에 따라 각 조건별로 비교하여 최종 격차율을 산정한다. 지역요인의 경우 입지, 영업, 기타조건이 해당되며 개별요인 비교시 개별상가의 시설 조건이 추가된다.

지역요인 및 개별요인의 비교항목은 아래 표와 같다.

지역요인			개별요인		
조건	항목	세항목	조건	항목	세항목
입지 조건	위치	교통 접근성	입지 조건	위치	지하철역세권, 버스노선
		유동인구			유동인구, 접면도로 상태 등
		편의시설 정도			편의시설정도
	상권	경제기반도		상권	크기
		영업수준			주요고객 유형
		소비성향도			유효구매력 수요
	상가적합성				
	배후지	배후지의 성격, 규모등		배후지	위치, 종류, 크기
					세대수, 구성원 등

지역요인			개별요인			
조건	항목	세항목	조건	항목	세항목	
영업 조건	영업 형태	영업의 전문화	영업 조건	신용도	고객인지도(브랜드 등)	
					신용도	
				노하우	영업노하우	
					거래처 관계	업종간 경쟁관계
		상권의 집산화		상가면적 및 건물관리 상태 등		고객 수준, 영업(업종)난이도
					상가면적, 층/위치 등	
			임대차 계약정도 등	초기 권리금 수준 임대차계약내용 (계약기간, 보증금과 월임료, 특약 등)		
				명성 및 트렌드	시설 조건	시설상태, 규모 등
			영업시설의 형식 및 상태			
			시설규모 등			
경쟁업체와의 시설수준						
기타 조건	기타	허가난이도 및 경기 동향 등 그 밖의 사항	기타 조건	기타	그 밖의 사항	

3. 유의사항

1) 방매사례 선정 가능여부

무형재산의 권리금을 거래사례비교법으로 감정평가하기 위해서는 거래사례의 수집이 필수적이다. 그러나 현실은 권리금 시장의 폐쇄성 등으로 인하여 거래사례의 포착이 매우 어렵고, 탐문에 의해 거래사례를 조사한다 하더라도 증빙자료인 권리금 계약서를 구하기가 매우 어렵다. 이러한 현실을 고려하고 방매가격도 하나의 시장 가격의 지표가 될 수 있으므로 권리금 거래사례에 대한 자료가 축적되기 전까지는 제한적으로 방매사례를 거래 사례로 사용할 수 있다.

다만 방매사례를 인근 거래사례로 사용하는 경우에는 유사 상가의 권리금 수준, 다수의 유사 방매사례 수집 등을 통하여 방매가격의 합리성을 검토하여야 한다.

또한 방매가격 기준 시 시점수정에 대한 논란이 있으나 방매 개시시점을 정확히 파악하기 어렵고 기준시점 현재 시장에 출품된 상태이므로 별도의 시점수정은 불필요한 경우도 있을 것이다.

2) 개별요인 비교시 면적 비교

표준적인 상가면적은 업종 및 지역, 상권에 따라 다르게 나타난다. 표준적인 상가 면적 이상의 경우에는 단위 면적당 권리금이 다소 낮아지는 경향을 보이므로 개별요인 비교시 면적에 다른 요인 비교치를 고려해야 한다. 가치형성요인 비교시 기준이 되는 면적은 임대면적, 계약면적, 전유면적 등이 있으나 시장에서 자료수집이 가능하고 신뢰성 있게 비교분석할 수 있는 면적을 선정하는 것이 바람직하다.

3) 층별 위치별 권리금 요인치 적용

동일건물 내 상가라도 층별, 위치별 임대료 및 가격수준의 차이가 발생하며 권리금 또한 마찬가지이다. 상층부 또는 지하층의 상가권리금은 통상 1층에 비해 권리금이 낮게 형성되거나 없는 경우도 발생한다.

따라서, 층이 다른 상가를 사례로 선정하고자 하는 경우는 해당 상가건물의 층별, 위치별 비교치를 구할 수 있을 경우에 한하여 적용하여야 한다.

관련규정

실무기준 4.3.3.4 원가법의 적용

무형재산을 원가법으로 감정평가할 때에는 대상 상가의 임대차 계약 당시 무형재산의 취득가액을 기준으로 취득 당시와 기준시점 당시의 수익 변화 등을 고려하여 감정평가한다. 다만, 무형재산의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다

1. 규정의 취지

무형재산 감정평가시 원가법 적용과 관련된 사항에 대하여 규정하고 있다.

2. 주요내용

1) 산식

$$\text{무형재산 권리금} = \text{기 지급한 감정평가 대상상가의 무형재산 권리금} \times \text{시점수정} \times \text{수정률}$$

무형재산 감정평가시 적용하는 원가법이란 권리금 시장에서 권리금을 기 지급한 임차인의 대부분은 신규임차인에게 권리금을 받고 상가를 양도하기 원하며 적어도 기 지급한 권리금 수준 또는 그 이상을 받고자 하는 점을 고려한 감정평가방법이다.

2) 기 지불된 무형재산 권리금

임차인이 기 지급한 권리금은 선불적 투자비용 중 하나로서 영업개시 시점에 투입된 비용성격이고, 평가대상은 이중 무형재산에 상응하는 권리금만 해당된다. 따라서 기 지급한 권리금 중 유형재산에 해당하는 권리금을 차감한 후 적용하여야 한다.

3) 시점수정

기존 권리금 지급시점과 기준시점 간 시간경과에 따라 권리금 가격변화에 대한 보정으로서 권리금의 임료와의 정의 상관관계가 형성되는 점을 고려하여 한국감정원에서 매분기 조사·발표하는 매장용부동산의 임대가격지수, 소비자물가지수 등을 활용할 수 있다.

4) 수정률

수정률은 권리금의 기 지급시점과 기준시점 간 권리금을 둘러싼 경제사정의 변화, 상권변화, 임차인의 영업활동 변화 등에 따른 보정치로서 감정평가대상 상가 및 동일 용도지대 내 유사상가의 권리금 거래수준, 상권의 변화정도, 업종 특성, 장래 변화가능성, 경기변동 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

3. 유의사항

종전 임차인은 기 지급한 권리금 수준 또는 그보다 다소 높은 수준의 권리금을 수령하기 원하기 때문에 원가법은 검증방법으로 유용할 수 있다. 다만 권리금이 거래되는 시장의 불완전성이 크고 당사자 간의 협상력 차이에 의해 결정되는 경우가 많으므로 기 지급한 권리금이 적절한 금액인지 여부는 주변의 권리금 수준 등과의 비교·검토하여 판단해야 할 것이다.

관련규정

실무기준

4.3.4 유형재산과 무형재산의 일괄감정평가

- ① 유형재산과 무형재산을 일괄하여 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법 등으로 감정평가할 수 있다.

1. 규정의 취지

권리금 감정평가시 일괄감정평가 적용과 관련된 사항에 대하여 규정하고 있다.

2. 주요내용

1) 일괄감정평가

권리금 감정평가는 유·무형재산마다 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 규정하고 있으나, 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있도록 규정한 것이다.

일괄감정평가시 수익환원법을 주된 감정평가방식으로 하되, 거래사례비교법 또는 원가법 등으로 감정평가할 수 있다.

2) 거래사례비교법 등

권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 권리금을 유·무형재산 일체로 한 거래사례비교법 또는 원가법 등으로 감정평가할 수 있다. 거래사례비교법 적용 시 거래사례와 감정평가 대상 상가와와 유·무형재산의 구성비율 비교 및 유·무형재산의 지역·개별요인 비교항목에 대한 비교 등을 하여야 하며, 원가법 적용 시에도 유·무형재산의 특성을 반영하여야 한다.

3) 기타 감정평가방법

① 회귀분석법

권리금을 종속변수로 하고, 권리금에 영향을 미치는 변수를 독립변수로 한 다중회귀분석을 이용하여 권리금을 감정평가하는 방법이다.

② 월임대료승수법(Monthly Rent Multiplier Method : MRM법)

이 방법은 대상과 동일 또는 유사업종 상가의 임대료와 권리금 간 표준적인 승수에 감정평가대상 상가의 임대료를 곱하여 상가권리금을 감정평가하는 방법이다.

$$\text{상가권리금} = \text{동일 또는 유사업종 상가의 임대료와 권리금 간 승수} \times \text{감정평가대상 상가 임료} \times \text{수정률}$$

임대료와 권리금 간 승수는 권리금이 임대료대비 몇 배인지를 나타내는 배수로서, 현장조사를 통한 탐문자료, 시장자료, 거래사료, 방매자료 등을 수집, 정리하여 결정해야 한다.

상가의 임대료는 월간 실질임대료를 의미하며, 임차인의 과거 임대차계약에 의한 임대료를 의미하는 것이 아니라 기준시점 현재의 임대료를 의미한다.

수정률은 감정평가대상 상가의 개별성, 임차인의 투자자본과 업종별 특성 등에 따른 보정치이다.

상가의 방법은 권리금 자료의 수집, 유형재산의 규모·특성 및 영업특성에 따라 달리 형성되는 개별적 권리금 수준을 반영하기 어려운 점은 있으나 현행 권리금 수수관행에 부합하는 방법이며, 감정평가대상 상가 인근의 권리금 수준 등을 파악하는데 유용한 방법이 될 수 있으므로 다른 방식으로 산정한 권리금의 검증수단으로 용이하다.



1. 정부에서 추진 중인 상가권리금 보호방안이 제도화될 경우 권리금 감정평가업무 변화가 나타날 것으로 예상된다. 이에 관한 상가권리금에 대해 설명하시오.(2014.25회.10점)

I. 권리금의 개념

점포영업의 무형적 또는 유형적 요소에 대한 대가로 지급되는 금전을 말한다. 무형적 요소는 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 점포의 위치에 따른 이점 등을 말하며, 유형적 요소는 점포의 시설이나 설비, 재고품 등을 말한다.

II. 유형

- ① 바닥권리금은 말 그대로 상권과 입지를 말하며, 역세권이나 유동인구가 많은 곳일수록 바닥권리금이 높다.
- ② 영업권리금은 사업자가 얼마나 많은 단골을 확보했는지의 여부다. ③시설권리금은 감가상각 후 남은 시설의 가치를 말한다.

III. 현실적 문제점

1. 보상평가시 제외

현행 토지보상법은 임차인의 영업손실보상시 시설권리금에 대해서는 영업시설에 대한 보상으로 어느 정도 해결하고 있으나 바닥권리금이나 영업권리금에 대해서는 규정이 공백이다. 따라서 임차인의 경제적 피해가 발생하며 용산참사와 같은 사회문제가 발생하고 있다.

2. 임차인 지위의 불안정

임차인은 법적으로 보호되지 못하는 권리금에 상당한 금액을 지불하게 되고 건물주의 부당한 요구에도 권리금의 회수 때문에 불리한 위치에 서게 된다.

IV. 권리금의 법제화가 감정평가에 미치는 영향

1. 합리적인 권리금 평가수요 발생

합리적인 권리금거래가 이루어지기 위해서 해당 점포의 위치, 면적, 시설, 매출액 등을 감안하여 적절한 권리금의 가치평가가 사회적으로 요청된다.

2. 합리적인 영업보상

관련 법제가 마련되는 경우 공익사업이나 정비사업의 시행으로 영업가치가 소멸하는 경우 합리적인 권리금을 평가하여 보상할 수 있게 된다.

2. 영업권과 상가권리금을 비교 설명하시오.(2017.28회.10점)

I. 개념

- ① 권리금이란 임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설·비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형·무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.
- ② 영업권은 특정기업이 동종 산업에 종사하는 타 기업과 비교하여 정상적인 투자수익률 이상의 이윤을 획득할 수 있는 초과이윤 창출능력 즉, 초과이익력을 화폐가치로 표시한 것이다.

II. 비교

항 목	상가권리금	영업권
발생원인	신규 임차인의 초기 정착 원할	초과수익
당사자	기존 임차인과 신규임차인	사업체 양도인과 양수인
임대차계약 결부	O	X
입지조건 결부	O	X
형태	유형 + 무형	무형
법률적 보호	O (상가임대차 보호법)	X
자가창설 인정여부	O	X

 논문정리

국공유재산 처분평가 시 기여도 반영 방법 검토(안) - 감정평가기준위원회 감정평가사 김성유

1. 검토배경

- (1) 국공유지 처분(매각)평가시 기여도 고려의 핵심은 국공유지를 매수자가 매입할 경우 발생하는 증분가치가 누구에게 귀속되어야 하는가의 문제임.(선결문제)
- (2) 사인 간의 처분(매각)문제라면 감정평가이론상의 한정가격 개념으로 해결할 수 있지만, 국가·지자체와 사인 간의 처분의 문제라면 다른 접근이 필요할 듯함.
- (3) 이 부분은 국공유지 관리청(기획재정부 등)과 협의가 필요한 부분이기도 함.
- (4) 국공유지의 처분은 ① 국공지가 헐값에 매각된다는 감사원의 의혹, ② 사실상 단독사용이 불가능한 국공유지를 처분하여 토지의 합리적 이용을 촉진하여야 하는 입장, ③ 매수자는 다소 싼 가격에 매입할 수 있어야 국공유지의 매입에 적극적일 것이라는 입장 등과 관련하여 상호 이해가 맞아 떨어져야 기능한바,
- (5) 국공유지 처분평가 시 감정평가법인등은 이런 모호한 이해를 반영해야 하는 상황에 직면함.
- (6) 상기와 같은 점을 고려하면 국공유지 처분평가 시 기여도를 획지조건에 반영할 땐 반영 폭이 넓게 분포하는 것은 역으로 이러한 기여도의 개념 및 그 산출과정의 복잡다기함을 보여주는 것으로 이해될 수 있음.
- (7) 따라서 국공유지 처분평가와 관련하여 ① 지금까지 감정평가업계에서 일반적으로 ‘기여도’ 개념이 어떻게 이해되었고, ② 실무에서 어떤 과정·방법을 통해 이를 산출하였는지, ③ 이러한 개념 이해 및 그 구체화 방법(산출방법)의 타당성 여부 등에 대한 분석이 선행되어야 하고, 이를 기초로 문제점 및 개선방안이 제시되어야 함.

2. 기준가치 검토

- (1) 국공유지 처분평가시 수의계약 등 일정한 경우에는 기준가치가 시장가치인지 시장가치 외의 가치인지에 대한 검토가 필요함.

(2) 문제점

획지조건이 불량한 국공유지는 단독효용가치는 낮으나 인접토지 이용에 필요한 토지로서 매수자는 주로 국공유지

10) 국공유재산 처분평가 시 기여도 반영 방법 검토(안) - 감정평가기준위원회 감정평가사 김성유

취득에 의한 기존 소유토지의 가치상승을 기대하고 매수를 신청하는 인접토지 소유자로 한정되어 있음. 국공유지 매각 시 통상 일단으로 이용되는 매수자 소유토지의 가치상승이 수반되며, 이때의 평가액은 특정 당사자(매수자와 국가 또는 지방자치단체)간에만 성립되는 가격으로 한정가격과 관련이 있는 것으로 판단되며 이는 시장가치의 정의와 불일치됨.

(3) 검토의견

국공유지 처분평가시 수의계약 등 일정한 경우에는 특정 당사자간에만 성립되는 가격으로 한정가격과 관련이 있는 것으로 판단되므로 감칙 제2조의 시장가치로 볼 수 없고, 제5조 시장가치기준 원칙의 예외로서 법령에 다른 규정 또는 의뢰인의 요청에 따른 시장가치 외의 가치로 평가되어야 할 것으로 판단됨.

3. 국공유지 처분평가 의뢰서에 포함되어야 할 내용 검토

(1) 문제의 제기

국공유지 처분평가시 수의계약 등 일정한 경우에는 감칙 제5조 시장가치기준 원칙의 예외로서 법령에 다른 규정 또는 의뢰인의 요청에 따른 시장가치 외의 가치로 평가되어야 할 것으로 판단되나, 이와 관련된 법령에 다른 규정이나 의뢰인(국가나 지자체)의 요청에 대한 근거 규정이 명확하지 않음.

(2) 검토의견

국공유지 처분평가시 수의계약 등 일정한 경우에는 감칙 제2조의 시장가치로 볼 수 없고, 제5조 시장가치기준 원칙의 예외로서 시장가치 외의 가치로 평가되어야 할 것으로 <시가>만을 규정하고 있는 관련 법령을 개정하여 수의계약 등 일정한 경우에는 처분재산 토지의 위치, 형상, 이용상황, 주위환경 및 기여도 등을 종합적으로 고려할 수 있도록 평가기준을 명확히 하여야 할 것으로 판단되며, 나아가서 감정평가 의뢰시 이러한 기여도 반영 여부를 명확히 기재하도록 하여야 할 것임.

4. 기여도 반영방법 검토

(1) 문제의 제기

국공유지 처분평가시 실무에서는 면적, 형상, 지세, 접면도로 상태 등과 함께 기여도를 고려하여 획지조건 수치를 산정하는 것으로 판단되며, 표본조사를 통하여 분석한 결과 유사한 조건에서도 획지조건 수치는 약 20~30%까지 상이할 개연성이 나타남에 따라 <기여도> 배분시 적용할 항목 및 배분기준에 대한 통일된 기준이 필요할 것으로 판단됨.

(2) 기여도 배분시 적용할 항목

- ① 국공유지 매각 시 통상 일단으로 이용되는 매수자 소유토지의 가치상승이 수반되며 이는 주로 형상, 면적, 지세 등 획지조건이 양호하게 작용하나 합필로 인한 증분가치는 반드시 획지조건에서만 발생하는 것이 아님.
- ② 국공유지 처분평가시 획지조건이 비교적 불량한 대상토지와 양호한 비교표준지를 비교하는 과정에서 얼마만큼 기여도를 반영하였는지 구체적으로 알 수가 없으며, 기여도 반영분을 객관화 하기가 어려움.
- ③ 국공유지 처분평가시 기여도가 반영되기 이전인 비교적 불량한 대상토지의 시장가치를 구체화하기 어려움.

(3) 소결

따라서 국공유지 처분평가시 비교적 불량한 대상토지와 양호한 비교표준지의 개별요인은 각 조건별로, 항목, 세항목별로 비교하되 가로조건, 접근조건, 환경조건, 획지조건, 행정적 조건에서 비교되지 않은 사항으로서 <시장가치외의 가치>에 영향을 미치는 사항인 기여도 배분은 기타조건으로 비교하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

$$\text{기타조건} = \text{기여도 배분 후 토지가치} / \text{기여도 배분 전 토지가치}$$

논점 21-4 그 밖의 요인 보정



관련규정

감칙 제14조

③ 감정평가법인등은 공시지가기준법에 따라 토지를 감정평가할 때에 다음 각 호의 순서에 따라야 한다.

5. 그 밖의 요인 보정

실무기준 1.5.2.5 그 밖의 요인 보정

① 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 사항이 있는 경우에는 그 밖의 요인 보정을 할 수 있다.

② 그 밖의 요인 보정을 한 경우에는 그 근거를 감정평가에 구체적이고 명확하게 기재하여야 한다.



실무기준해설서

1. 규정의 취지

공시지가기준법에 따라 토지를 감정평가할 때 적절한 시점수정·지역요인 및 개별요인의 비교 과정을 거쳤음에도 불구하고 대상토지의 가치에 영향을 미치는 사항에 대하여 추가적으로 반영해야 할 사항이 있을 수 있다. 이때 그 밖의 요인 보정이 필요하게 된다. 본 기준에서는 그 밖의 요인 보정에 관한 기준을 규정하여 감정평가의 객관성 및 신뢰성을 확보하도록 하고 있다.

2. 주요내용

1) 그 밖의 요인 보정의 개념

(1) 의의

그 밖의 요인이란 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 요인이다. 공시지가기준법에 의한 감정평가액이 시점수정, 개별요인 및 지역요인 비교를 거쳤음에도 불구하고 기준 가치에 도달하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 그 밖의 요인의 보정은 일반적으로 이러한 격차를 보완하기 위하여 실무적으로 행하는 절차이다.

(2) 법적 근거

그 밖의 요인 보정은 「감칙」 제14조제2항제5호에 근거를 두고 있다. 2012. 8. 2 전부 개정된 「감칙」 (국토해양부령 제508호, 2013. 1. 1. 시행)에서 명확하게 “그 밖의 요인” 보정과 관련된 근거를 마련하였다.

2) 그 밖의 요인 보정기준 및 산출방법

감정평가실무에서는 통상적으로 아래의 2가지 산정방식으로 그 밖의 요인 격차율을 산출하고 있으며, 이 외에도 적절한 토지의 감정평가액을 산정하기 위하여 필요한 경우에는 다른 방법을 통하여 그 밖의 요인 보정을 할 수 있을 것이다.

① 대상토지 기준 산정방식

$$\frac{(\text{사례기준 대상토지 평가}) \text{ 사례가격} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}}{(\text{공시지가기준 대상토지 평가}) \text{ 공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}}$$

② 표준지 기준 산정방식

$$\frac{(\text{사례기준 표준지 평가}) \text{ 사례가격} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인} \times \text{개별요인}}{(\text{표준지공시지가 시점수정}) \text{ 공시지가} \times \text{시점수정}}$$



관련 기출문제

1. 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (2016.27회.30점)
 - (3) △△동 1-1번지 토지에 대하여 공시지가기준법을 적용하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 과정을 거쳐 산정된 가액이 기준가치에 도달하지 못하였다고 가정할 경우 공시지가기준법에 따라 甲이 실무적으로 보정할 수 있는 방법에 관해 설명하시오. (5점)

2. <공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률> 제70조 제1항에서 취득하는 토지는 <부동산 가격 공시 및 감정평가에 관한 법률>상 적정가격으로 공시된 표준지공시지가를 기준으로 하여 구한 적정가격으로 보상하도록 하고 있다. 이와 관련하여 그 밖의 요인 보정에 대한 다음 물음에 답하여라.(강사출제 문제, 30점)
 - (1) 보상평가에서 그 밖의 요인 보정의 법적근거를 논하고, 보정의 타당성을 관련 판례의 태도에 비추어 논하라.(20점)
 - (2) 그 밖의 요인 보정시 참작되는 가격자료의 요건과 보정시 유의사항을 설명하라.(10점)

I. 서

현업상 보상평가시 그 밖의 요인 보정을 행하고 있으나 이에 대한 명문의 법적근거가 없어 논란이 발생한다. 그러나 그 밖의 요인 보정은 헌법상 정당보상을 실현하기 위하여 표준지공시지가와 현실가격과의 괴리를 극복하기 위해 반드시 필요하고 이는 판례에 의해서도 인정되고 있다. 다만 적절한 평가를 위해서 그 밖의 요인 보정을 행하는 경우 가격의 정상성이 인정되는 보상선례 등을 참작하여야 하고 구체적인 산출근거를 적시하는 것이 필요하다.

II. 설문1

1. 그 밖의 요인 보정의 개념

그 밖의 요인이란 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 요인이다. 공시지가기준법에 의한 감정평가액이 시점수정, 개별요인 및 지역요인 비교를 거쳤음에도 불구하고 기준 가치에 도달하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 그 밖의 요인의 보정은 일반적으로 이러한 격차를 보완하기 위하여 실무적으로 행하는 절차이다.

2. 법적근거 논의(법적근거의 존부문제)

(1) 관련 규정의 검토

(가) 감칙 제14조 제2항

토지의 평가는 표준지공시지가를 기준으로 시점수정, 지역요인 비교, 개별요인 비교, 〈그 밖의 요인보정〉을 하도록 규정하고 있다.

(나) 토지보상법 제70조 제1항

취득하는 토지의 보상은 공시지가를 기준으로 지가변동률, 생산자물가상승률 그 밖에 당해 토지의 〈위치·형상·환경·이용상황 등〉을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다고 규정한다.

(다) 실무기준

보상평가편에 〈그 밖의 요인〉에 대한 규정이 있다.

(라) 토지보상평가지침 제16조

토지 보상평가에 있어서 시점수정·지역요인 및 개별요인 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 사항이 있는 경우에는 그 밖의 요인 보정을 할 수 있다.

(2) 소결

- ① 감칙상 〈그 밖의 요인〉은 공시지가가 정상적으로 공시되고 난 후에 발생한 지가변동에 영향을 미치는 특별한 사항 즉 시점수정의 한 방법을 규정한 것으로 원래부터 공시지가가 시가보다 낮게 공시된 경우의 보정사항을 규정한 것은 아니다.
- ② 토지보상법은 대법원판례에 따르면 토지평가시 참작할 사항을 예시한 것으로 그 밖의 요인보정이나 보상선례 등의 참작에 관하여 명문의 표현은 없다.
- ③ 토보침은 그 밖의 요인 보정을 규정하고 있으나 법규성이 없어 법적근거로 볼 수 없다.
- ④ 실무기준은 그 법적성격에 대해서 논란이 있으나 최근 판례에서 부정되었다.
- ⑤ 결론적으로 그 밖의 요인 보정에 대해 명시적으로 규정하고 있는 법적근거는 없다. 다만 감칙 제14조 제2항을 법적근거로 보더라도 이는 사적평가를 규율하는 규정이므로 보상평가에 대해서는 여전히 법적근거가 미비하다고 볼 것이다.

보충자료

실무기준의 법규성 부정 판례

감정평가에 관한 규칙에 따른 「감정평가 실무기준」(2013. 10. 22. 국토교통부 고시 제 2013-620호)은 감정평가의 구체적 기준을 정함으로써 감정평가법인등이 감정평가를 수행할 때 이 기준을 준수하도록 권장하여 감정평가의 공정성과 신뢰성을 제고하는 것을 목적으로 하는 것이고, 한국감정평가업협회가 제정한 '토지보상평가지침'은 단지 한국감정평가업협회가 내부적으로 기준을 정한 것에 불과하여 어느 것도 일반 국민이나 법원을 기속하는 것이 아니다(대법원 2014.6.12 선고 2013두4620 판결).

3. 보정의 타당성 검토

(1) 문제의 소재

상기 논의와 같이 그 밖의 요인에 대한 명문의 법적근거가 명확하지 않은 경우에도 현실적으로 그 밖의 요인 보정을 행하는 것이 타당한지 문제된다. 이는 감정평가사의 책임문제와도 직결된다.

(2) 학설의 태도

① 감칙 제14조에서 <그 밖의 요인>을 참작하도록 하고 있으며, 토지보상법 제70조 제1항이 예시 규정임을 이유로 긍정하는 견해와 ② 공시지가 자체에 그 밖의 요인이 이미 반영되어 있고, 토지보상법 제70조 제1항은 개별요인에 한정됨을 이유로 부정하는 견해가 있다.

(3) 판례의 태도(긍정)

인근유사토지가 거래된 사례나 보상이 된 사례가 있고 그 가격이 정상적인 것으로서 적절한 보상액평가에 영향을 미칠 수 있는 것이 입증된 경우에는 인근유사토지의 정상거래가격을 참작할 수 있고, 보상 선례가 인근유사토지에 관한 것으로서 당해 수용대상토지의 적정가격을 평가하는데 있어 중요한 자료가 되는 경우에는 이를 참작하는 것이 상당하다고 판시하였다.

(4) 소결

헌법 제23조 3항은 <정당한 보상>을 하도록 규정하고 있고 이는 <재산권의 객관적 가치를 완전히 보상하는 것>을 말한다. 그런데 표준지공시지가가 정책적·당위적 가격으로 공시되어 정상거래시가와 격차가 존재하므로 정당보상을 위하여 그 밖의 요인 보정을 통해 괴리를 없애는 것이 타당하다고 판단된다.

III. 설문2

1. 가격자료의 요건

(1) 토지보상지침 제17조

① 용도지역등 공법상 제한이 같거나 비슷할 것 ② 현실적인 이용상황 등이 같거나 비슷할 것 ③ 주위환경 등이 같거나 비슷할 것 ④ 적용공시지가의 선택기준에 적합할 것 ⑤ 정상적인 거래로 인정되거나 사정 보정이 가능할 것 등을 요구한다.

(2) 판례의 태도

인근유사토지의 정상거래가격이란 그 토지가 수용대상 토지의 인근지역에 위치하고 용도지역, 지목, 등급, 지적, 형태, 이용상황, 법령상의 제한 등 자연적·사회적 조건이 수용대상 토지와 동일하거나 유사한 토지에 관하여 통상의 거래에서 성립된 가격으로서, 개발이익이 포함되지 아니하고, 투기적인 거래에서 형성된 것이 아닌 가격을 말한다.

2. 보정시 유의사항

(1) 개발이익의 종류구분

공시기준일부터 기준시점까지 당해 공익사업으로 인한 개발이익은 배제하되 다른 공익사업으로 인한 개발이익은 그 밖의 요인 보정으로 포함해야 한다.

(2) 구체적 산출근거 제시

그 밖의 요인 보정은 시점수정·지역요인비교·개별요인비교와 비교하여 평가액 결정에 큰 영향을 미치는바, 피수용자의 이해증진, 공익사업의 분쟁감소, 국가예산의 합리적 지출, 평가주체의 책임소재 명확화 등을 위해 구체적인 보정사유와 보정근거를 적시하는 것이 필요하다.

IV. 결

그 밖의 요인 보정은 현행 법률상 명문의 근거가 미비하고 판례에 의해 인정되는 방법이다. 그런데 과거 감사원에 의해 그 적절성에 의문이 제기되었고, 그 밖의 요인 보정방법에 대해서도 지방법원간 판결내용이 상충되어 실무상 혼란을 초래하고 있다. 이러한 혼란을 방지하기 위해 법률에 관련 내용을 명확히 규정하는 것이 필요하다.

보충자료

감정평가심사제도의 운영 및 이해(신동귀 위원장님)

1. 그 밖의 요인의 보정 근거를 기재(대법원판례, 유권해석 등)
 - 감칙 제14조 제3항, 국토교통부 유권해석(건설부 토정 30241-36538, 1991.12.28.), 대법원 판례(1998.07.10. 선고 98두6067 등)
2. 그 밖의 요인보정을 위한 사례는 비교표준지의 선정기준과 동일한 사례를 선정할 것(즉 공법상제한 사항이 동일 또는 유사, 실제이용상황이 동일 또는 유사, 가급적 가까운 사례 등)
3. 대상사업과 유사한 사업의 사례를 선정할 것
4. 사업인정고시일 이전의 보상선례 또는 거래사례를 선정할 것
5. 산정방식
 - ① 기존의 방식(즉 분모는 본건을 표준지와 비교하고, 분자는 평가선례 또는 거래사례와 본건을 비교하는 방식)과
 - ② 새로운 방식(즉 분모는 표준지에 시점수정만 하고, 분자는 평가선례와 거래사례와 표준지를 비교하는 방식)을
 - ③ 협회의 새로운 유권해석이나 기준을 만들 때 까지는 모두 인정하되
 - ④ 복수평가 시에는 보정방식을 통일할 것
6. 보상평가선례를 적용하여 그 밖의 요인을 보정하더라도 인근 유사 토지의 거래사례를 기준한 가격과의 비교검토가 필요함.

3. 부동산공시법 제8조에서는 (토지의 평가는 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다)라고 규정하고 있으나 표준지공시지가와 정상거래가격과의 차이가 있는 경우 그 밖의 요인으로 보정하고 있다. 그 밖의 요인 보정의 개념을 기술하고 관련법규 및 판례 등을 중심으로 그 타당성을 설명하시오.(2005.16회.20점)

I. 서

표준지공시지가는 실제 정상거래가격에 미달하는 경우가 많아 실무상 그 밖의 요인을 통한 보정을 하고 있다. 그 밖의 요인 보정은 감칙 제14조에서 근거를 두고 있으나 토지보상법 제70조에서는 규정이 없어 그 밖의 요인 보정여부에 대해 논의가 있다. 이하에서는 이러한 문제를 인식하여 그 밖의 요인 보정의 개념을 설명하고 관련 법규 및 판례를 중심으로 타당성을 설명하고자 한다.

II. 그 밖의 요인 보정의 개념

표준지공시지가를 기준하여 토지를 평가할 경우에 공시지가 자체가 정책적·당위적 가격으로 공시되어 있으므로 시점수정, 지역요인·개별요인 비교를 행하여 구한 가격이 시장의 정상거래가격과는 괴리가 발생한다. 따라서 그 밖의 요인 보정은 지역요인과 개별요인에 포함되어 있지는 않으나 현실의 부동산 시장에서 토지가격의 형성에 영향을 미치는 요인을 감정평가액에 반영하는 단계를 말한다.

III. 관련법규 및 판례

1. 관련법규의 내용

- (1) 감칙 제14조 제2항
- (2) 토지보상법 제70조 제1항
- (3) 실무기준
- (4) 토지보상평가지침 제16조

2. 판례의 태도

인근유사토지가 거래된 사례나 보상이 된 사례가 있고 그 가격이 정상적인 것으로서 적정한 보상액평가에 영향을 미칠 수 있는 것임이 입증된 경우에는 인근유사토지의 정상거래가격을 참작할 수 있고, 보상선례가 인근유사토지에 관한 것으로서 당해 수용대상토지의 적정가격을 평가하는데 있어 중요한 자료가 되는 경우에는 이를 참작하는 것이 상당하다고 판시하였다.

3. 그 밖의 요인 보정의 타당성 검토

(1) 견해의 대립

감칙 제14조에서 그 밖의 요인을 참작하도록 하고 있으며, 토지보상법 제70조 제1항이 예시규정임을 이유로 긍정하는 견해와 공시지가 자체에 그 밖의 요인이 이미 반영되어 있고, 토지보상법 제70조 제1항은 개별요인에 한정됨을 이유로 부정하는 견해가 있다.

(2) 소결

감정평가의 본질은 대상부동산이 지니는 경제적 가치를 정확하게 판명하는 것에 있다. 그러나 감정평가 절차상 비교하는 지역요인과 개별요인은 토지가치형성에 영향을 미치는 모든 사항을 망라하고 있지 못하다. 또한 표준지공시지가가 정책적·당위적 가격으로 공시되어 정상거래시가와 격차가 존재하므로 그 밖의 요인 보정을 통해 괴리를 없애는 것이 타당하다고 판단된다.

IV. 결

그 밖의 요인 보정을 통해 현행 공시지가를 기준한 평가방법이 시장성을 충분히 반영하지 못하는 한계를 보완할 수 있으므로 그 타당성이 인정된다고 본다. 다만 감척에서는 그 밖의 요인 보정을 규정한 데 반해 부동산공시법 및 토지보상법은 이의 규정이 없어 이를 일치시킬 법률적 정비가 요청된다.

